행복한 학교
학생중심 충남교육

2026

유·초등교육공무원

인사실무

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

CONTENTS

Ⅰ. 교원의 임용 ····· 1

Ⅱ. 교원의 복무 ····· 25

Ⅲ. 교원의 휴직 및 복직 ····· 103

Ⅳ. 교원의 상훈과 징계 ····· 145

Ⅴ. 교원의 호봉 및 수당 ····· 211

Ⅵ. 교내 인사 관리 ····· 271

Ⅶ. NEIS 인사기록 ····· 299

Ⅷ. 학기초 NEIS 업무처리 ····· 353

일러두기

- 유·초등교육공무원 인사실무는 단위학교 인사업무 수행을 지원하기 위하여 제작된 자료입니다.
- 본 자료는 해당 업무 추진에 필요한 내용과 참고자료를 제시하여 인사업무 경험이 적은 담당자는 물론 인사업무에 관심이 있는 교원들에게 업무 효율성을 높여 줄 것입니다.
- 책자에 제시된 영역별 업무는 단위학교가 처한 여건과 상황에 따라 업무 분류 및 업무 내용, 처리 절차가 다를 수 있음을 밝혀 둡니다.
- 단위학교 해당 업무를 일괄적으로 지원할 수 있도록 업무 절차, 업무 내용 및 방법, 관련 자료를 제공하고 있습니다.
- 내용 구성은 업무 담당자가 쉽게 이해할 수 있도록 전체적인 업무 내용과 특성을 기술하고 해당 업무의 실질적인 내용을 알게 하였습니다.
- 인사업무 추진에 필요한 각종 자료와 서식, 양식은 다음과 같이 구분하고 하이퍼링크(연결)로 제공하여 자료를 손쉽게 찾아 활용하도록 하였습니다.

매: 업무자료(세부 업무)	공: 공문(기안문)
서: 서식	양: 양식
참: 참고자료	

- 영역별 유의사항과 참고자료 등을 도움말로 기술하여 업무의 효율성을 높였습니다.
- 본 자료의 내용 기술 중 제시된 관련 자료, 각종 서식, 양식은 최신의 정보를 담고자 하였으며, 추후 변경되는 내용은 충청남도교육청에서 안내하는 지침이나 공문을 확인하시기 바랍니다.

Ⅰ. 교원의 임용

Ⅰ. 교원의 임용 ····· 3
1. 교육공무원의 의의 ····· 3
2. 교육공무원 임용 일반 ····· 3
3. 공모교장 및 초빙교장 ····· 14

Ⅰ. 교원의 임용

1 교육공무원의 의의

가. 공무원의 구분(「 **국가공무원법**」 **제2조**)

1) 경력직공무원: 일반직공무원, 특정직공무원
2) 특수경력직공무원: 정무직공무원, 별정직공무원

나. 교육공무원의 정의(「 교육공무원법」 제2조)

1) 교육기관에 근무하는 교원 및 조교
2) 교육행정기관에 근무하는 장학관 및 장학사
3) 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 교육연구관 및 교육연구사
   가) 교육공무원은 경력직공무원으로 특정직공무원임
   나) 교원: 교장·원장, 교감·원감, 수석교사, 보직교사, 교사「초·중등교육법」 제19조, 유아교육법 제20조
   다) 교육전문직원: 장학관, 교육연구관, 장학사, 교육연구사「교육공무원법」 제2조
   ※ 교직원: 교원과 직원을 모두 포함하여 칭하는 용어

2 교육공무원의 임용 일반

가. 임용의 종류(「 교육공무원법」 제2조 제6항)

1) 공무원 자격 발생: 신규채용 및 특별채용
2) 공무원 자격 변경: 승진, 승급, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제,정직, 강등, 복직
3) 공무원 자격 상실: 당연퇴직, 명예퇴직, 정년퇴직, 의원면직, 직권면직, 해임, 파면

나. 임용의 결격 사유(「 국가공무원법」 제33조)

1) 각호의 어느 하나에 해당하는 사람
   가) 피성년후견인
   나) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
   다) 금고 이상의 실형을 선고 받고 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자

라) 금고 이상의 형의 집행유예를 선고 받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
마) 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
바) 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
사) 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
아) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
- 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 스토킹범죄
자) 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람
-금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날
-금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날
-벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날
-치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날
-징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날
차) 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
카) 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

2) 「교육공무원법」 제10조의4제3호, 제4호
- 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다.)
- 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

3) 「공직선거법」 제266조 해당자

다. 임용 시기(「교육공무원임용령」 제5조)

1) 교육공무원은 임용장이나 임용통지서에 적힌 일자에 임용된 것으로 보며, 임용일자를 소급해서는 안 된다.
2) 사망으로 인한 면직은 사망한 다음 날에 면직된 것으로 본다.
3) 임용할 때에는 임용일자까지 그 임용장 또는 임용통지서가 임용될 사람에게 도달할 수 있도록 발령해야 한다

라. 임용 시기 특례(「교육공무원임용령」 제6조)

「교육공무원임용령」 제5조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 일자에 임용된 것으로 본다.

1) 법 제15조제1항제5호에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날을 임용일자로 하여 특별 승진임용하는 경우
   가) 재직 중 사망한 경우: 사망일의 전날
   나) 퇴직 후 사망한 경우: 퇴직일의 전날
2) 「국가공무원법」 제70조제1항제4호 또는 「지방공무원법」 제62조제1항제2호에 따라 직권으로 면직시키는 경우: 휴직기간의 만료일 또는 휴직사유의 소멸일

마. 전직 및 전보

1) 전직
   가) 전직과 승진의 구분
      (1) 전직: 교육공무원의 종별과 자격을 달리하는 임용(「교육공무원법」 제2조제8항)
         (가) 교사, 교감(원감), 교장(원장) ↔ 교육전문직원
         (나) 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관
         (다) 초등학교교원 ↔ 중등학교교원
         (라) 유치원교원 ↔ 초등학교교원, 중등학교교원
      (2) 승진: 동종의 직무에 종사하는 바로 아래 직급의 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 경력평정·재교육성적·근무성적, 그 밖에 실제 증명되는 능력에 의하여 행하는 임용(「교육공무원법」 제13조)
         (가) 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)
         (나) 장학사 → 장학관
         (다) 교육연구사 → 교육연구관

도움말 **전직 임용시 유의사항**

장학사에서 교육연구관, 또는 연구사에서 장학관의 직에 바로 임용할 수 없음
【이유】 장학관은 장학사, 교육연구관은 교육연구사와 동종의 직무에 종사하는 자로서 장학관 . 교육연구관과 장학사 . 교육연구사는 별개의 직위로 규정(「교육공무원법」 제2조 참조)하고 있음. 따라서 장학사를 교육연구관으로 임용하는 것은 종별과 자격을 달리하면서 동종의 직무가 아닌 상위 직위로 승진까지 이뤄지는 임용행위이므로 교육공무원법 제13조에 의한 승진의 원칙에 어긋남

2) 전보

가) 전보의 정의(「교육공무원법」 제2조제9항)

같은 직위 및 자격에서 근무기관이나 부서를 달리하여 임용하는 것

나) 전보의 시기

(1) 교육전문직원: 매년 3월, 9월

(2) 교(원)장, 교(원)감: 매년 3월, 9월

(3) 수석교사, 교사: 매년 3월

(4) 학기 도중 전직, 전보는 부득이한 경우에 한함

다) 정기전보(「교육공무원인사관리규정」 제20조)

전보기간: 교육감 교육장이 정하는 기간

라) 비정기 전보(「교육공무원인사관리규정」 제21조)

교육감 또는 교육장이 교육상 전보가 불가피하다고 인정될 때에는 동일 직위 근속 기간이 정기전보 기간 이내라 하더라도 전보 가능

마) 전보 유예

교육상 특히 필요하다고 인정할 때에는 전보권자가 정하는 기간 동안 유예 가능

바. 파견

1) 파견 사유 및 기간(「교육공무원임용령」 제7조의3제1항, 제2항)

구분	사유	기간
1호	교육기관 . 교육행정기관 및 교육연구기관외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육 . 연구 . 학술진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
2호	다른 기관의 업무폭주로 행정지원을 위한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
3호	업무의 소관이 명백하지 아니하거나 관련 기관간의 긴밀한 협조를 요구하는 특수업무의 공동수행을 위하여 필요한 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
4호	「교원 등의 연수에 관한 규정」에 의한 교육공무원의 연수를 위하여 필요한 경우	필요한 기간

구분	사유	기간
5호	법령 또는 조례의 규정에 의한 교육공무원 연수기관의 교수요원으로 선발된 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
6호	학술진흥과 지역간 교육의 균형발전을 도모하기 위하여 교육기관 상호간, 교육행정기관 상호간, 교육연구기관 상호간 또는 교육기관 · 교육행정기관 · 교육연구기관 상호간에 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
7호	교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내의 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우	1년 6월 이내, 6월의 범위 안에서 연장 가능
8호	국가간 또는 국제기구와의 협력사업을 수행하기 위하여 외국의 정부, 국제기구 또는 연구기관에 파견할 필요가 있는 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
9호	국내의 연구기관, 민간기관 및 단체에서의 관련업무수행·능력개발이나 국가정책 수립과 관련된 자료수집 등을 위하여 필요한 경우	대학교원에 대한 파견기간은 2년 이내로, 고등학교 이하 각급학교의 교원에 대한 파견기간은 1년 이내, 대학교원에 한하여 1년 범위 안에서 연장 가능
10호	「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 또는 한국교육원의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 경우	3년 이내로 하되, 특히 필요한 경우 1년의 범위에서 연장 가능

2) 파견 절차(「교육공무원임용령」 제7조의3제3항)

가) 「교육공무원임용령」 제7조의3 제1항제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호에 따라 소속 교육공무원을 파견할 때에는 미리 파견받을 기관의 장의 요청이 있어야 함

나) 「교육공무원임용령」 제7조의3 제1항제1호부터 제3호까지, 제8호부터 제10호까지의 규정에 따라 소속 교육공무원을 파견하거나 그 파견기간을 연장하려는 경우에 그 교육공무원이 국가기관 소속인 때에는 인사혁신처장과 협의해야 하고, 특별시 · 광역시 · 특별자치시·도 및 특별자치도 교육청 소속인 때에는 교육감의 승인을 받아야 함

다) 교육부장관은 인사혁신처장과 협의할 필요가 없는 파견의 경우에는 그 사실을 인사혁신처장에게 통보하여야 함

3) 파견권자(「교육공무원임용령」 제7조의3제4항)

가) 파견의 발령은 당해 교육공무원의 전보권 또는 전보제청권을 갖는 기관의 장이 행한다. 다만, 대학교원의 파견의 발령은 전보권을 갖는 기관의 장이 함

나) 제1항제4호의 규정에 의한 파견 중 기관의 장의 파견 및 제7조의4의 규정에 의하여 별도정원이 인정되는 파견이 아닌 파견의 발령은 소속기관의 장이 행함

4) 파견으로 인한 결원 보충(「교육공무원임용령」 제7조의4)

가) 파견기간이 1년 이상인 경우에는 「국가공무원법」 제43조제3항 또는 「지방공무원법」 제41조제2항의 규정에 의하여 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

나) 이 경우 1년 이상의 파견(「교육공무원법」 제40조의 규정에 의한 1년 이상의 파견은 제외)으로 인하여 결원을 보충하고자 하는 때에는 미리 행정안전부 장관과 협의하여야 함

사. 겸임

1) 겸임 범위 및 자격기준(「교육공무원법」 제18조)

가) 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 교육공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임할 수 있음

나) 교육공무원을 겸임하게 하려는 경우에는 그 대상자가 제9조(교육전문직원의 자격) 또는 「초·중등교육법」 제21조(교원의 자격) 제1항·제2항 및 「고등교육법」 제16조(교원·조교의 자격기준)에 따른 자격기준을 갖추거나 자격증을 취득한 사람이어야 함

2) 겸임 사유(「교육공무원임용령」 제7조의2)

가) 관련 교과나 업무를 담당할 전문인력의 확보를 위하여 필요한 경우

(1) 각종 과학기술직렬 또는 과학기술분야 연구직렬의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 고등학교 이상의 각급학교의 자연과학계 교육공무원간

(2) 학예 · 공안 및 행정직군의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 전문대학 이상의 각급학교의 인문사회과학계 교육공무원간

(3) 각급학교 교원과 직무내용이 유사한 인근학교의 교원간 또는 병설(부설)된 학교와 당해 학교를 병설(부설)한 학교의 교원간

(4) 정부투자기관 또는 교육부장관이 정하는 정부출연기관 등 정부산하단체의 임직원과 직무내용이 유사한 교육공무원간

(5) 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체의 임 · 직원과 그 직무내용이 유사한 교육공무원간

나) 한국방송통신대학교 · 산업대학의 교원 및 각급 연수기관의 교수요원을 임용하는 경우

3) 겸임기간(「교육공무원임용령」 제7조2의제3항)

2년 이내, 특히 필요한 경우 2년의 범위 안에서 연장 가능

4) 임용방법

가) 임용권자 또는 임용제청권자는 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위 안에서 겸임시킬 수 있음

나) 겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청하여야 함

도움말 **겸임과 겸직**

구 분	겸 임	겸 직
근 거	교육공무원법 제18조, 교육공무원임용령 제7조의2	국가공무원복무규정 제26조
목 적	임용권자의 필요	개인의 필요
효 과	공무수행	사적 필요

아. 강임

1) 관련법규

「국가공무원법」 제73조의4, 「교육공무원임용령」 제18조, 제18조의2

2) 강임의 정의(「교육공무원법」 제2조 제10항)

같은 종류의 직무에서 하위 직위에 임용하는 것

3) 강임의 요건(「국가공무원법」 제73조의4)

직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우

4) 강임의 범위

바로 하위 직위로 임용함이 원칙

5) 강임의 순위(「교육공무원임용령」 제18조)

가) 근무성적평정 · 경력평정 · 재교육성적 및 연수성적 기타 훈련성적의 하순위자로부터 행함

나) 다만, 본인이 강임을 원할 때에는 순위에 불구하고 강임할 수 있음

6) 우선 승진

가) 강임된 공무원은 상위 직급 또는 고위공무원단 직위에 결원이 생기면 우선 임용되며, 다만 본인이 동의하여 강임된 공무원은 본인의 경력과 해당기관의 인력 사정 등을 고려하여 우선 임용될 수 있음 (**「 국가공무원법」 제73조의4 제2항**)

나) 「국가공무원법」 제73조의4 제2항의 규정에 의하여 우선 승진임용을 하는 경우에 같은 직위에 강임된 자가 2인 이상이면 우선 승진임용 순위는 강임일자 순서에 따르고, 강임일도 같은 경우에는 강임되기 전의 직위의 임용일순에 의함 (**「 교육공무원임용령」 제18조의2**)

자. 직위해제 등

1) 직위 해제

사 유 (「국가공무원법」 제73조의3 제1항)	조 치 (동법 제73조의3 제2-5항)	보 수 (「공무원보수규정」 제29조)
·(제1호) 삭제 '73. 2. 5. ·(제2호) 직무 수행 능력 부족, 근무 성적 극히 나쁜 자 ·(제3호) 파면, 해임, 강등 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구중인 자 ·(제4호) 형사 사건으로 기소된 자 (약식 명령이 청구된 자는 제외) ·(제5호) 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 제70조의2 제1항 제2호부터 제5호까지의 사유로 적격심사를 요구받은 자 ·(제6호) 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자	·제1항 제2호에 의한 직위해제자에게 3개월 범위에서 대기를 명하고 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 함 ·제1항 제2호의 직위해제 사유와 같은 항 제3호·제4호 또는 제6호의 직위해제 사유가 경합할 때에는 같은 항 제3호·제4호 또는 제6호의 직위해제 처분을 하여야 함 ※직위해제 사유소멸시 임용권자는 지체없이 직위를 부여하여야 함	·제2호 : 봉급의 80퍼센트 ·제5호 : 봉급의 70퍼센트, 3개월 경과시 40퍼센트 ·제3호, 제4호 제6호: 50퍼센트, 3개월 경과시 30퍼센트

2) 퇴직

가) 당연퇴직(「교육공무원법」 제43조의2, 「교육공무원법」 제10조의4)

교육공무원이 「교육공무원법」 제10조의4에 따른 결격사유에 해당하게 된 경우에는 당연히 퇴직한다. 다만 「국가공무원법」 제33조 제5호는 「형법」 129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 저지른 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당함

나) 의원면직(「교육공무원법」 제43조)

(1) 본인의 의사 표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 경우를 의미함

(2) 교육공무원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강임·휴직 또는 면직을 당하지 아니함

(3) 교육공무원은 권고에 의하여 사직을 당하지 아니함

(4) 의원면직자의 신분유지는 면직발령일 전일까지 임

(5) 의원면직 신청 시 신청일은 3.1.자로 신청함(예: 2026.3.1.자)

도움말 의원면직의 제한과 구비서류

- 의원면직의 제한(「비위공직자의의원면직처리제한에관한규정」 제3조)
  - 가) 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
  - 나) 징계위원회에 징계 의결 요구 중인 때
  - 다) 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
- 구비 서류
  - 가) 사직원 [별] 의원면직 사직원 양식
  - 나) 서약서 [별] 의원면직 서약서 양식

다) 직권 면직(「국가공무원법」 제70조)

(1) 직권면직의 사유: 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 직권에 의하여 면직시킬 수 있음

- 직제와 정원의 개폐, 예산감소 등으로 폐직 또는 과원이 되었을 때
- 휴직 기간 만료, 휴직 사유 소멸 후 직무에 복귀하지 않거나 또는 직무를 감당할 수 없을 때
- 「국가공무원법」 제73조의3 제3항의 규정에 따라 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
- 병역판정검사·입영 또는 소집 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 사람이 군복무 중 군무이탈하였을 때

- 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
- 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2에 따른 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때

(2) 직권면직의 절차
- 임용권자가 직권면직시킬 경우는 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 함
- 다만, 「국가공무원법」 제70조 제1항 제5호의 규정에 따라 면직시킬 경우에는 징계위원회의 동의를 받아야 함

라) 정년퇴직(「교육공무원법」 제47조 제1항)

(1) 교육공무원 정년퇴직 연령: 만 62세

(2) 정년퇴직일: 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직함

(3) 정년 퇴직자의 신분 유지: 정년퇴직 전일까지 유지

(4) 직위해제 중인 자의 정년: 직위해제 기간에 불구하고 정년퇴직

마) 명예퇴직(「교육공무원법」 제36조, 「사립학교법」 제60조의3)

(1) 관련 법규: 국가공무원법, 교육공무원법, 국가공무원명예퇴직수당지급규정
- 교육공무원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있음 (「 국가공무원법」 제74조의2, 「 교육공무원법」 제36조)
- 교(원)장이 임기 만료 전에 스스로 퇴직하는 경우 그 정년은 만 62세로 봄 (「 교육공무원법」 제36조)

(2) 교육공무원 명예퇴직 수당 지급 대상자(「 국가공무원명예퇴직수당 등 지급규정」 제3조제1항)

「공무원연금법」 제25조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 사람

(3) 명예퇴직 수당 지급 제외 대상자(「 국가공무원명예퇴직수당 등 지급규정」 제3조제3항)
- 명예퇴직 수당 지급신청일 현재

. 징계의결을 요구하여야 하는 사람 . 징계처분이 요구되어 있는 사람
. 징계의결이 요구되어 있는 사람 . 승진임용 제한 기간에 있는 사람
. 형사사건으로 기소 중인 사람 . 수사기관에서 비위조사 또는 수사 중인 사람등

(4) 수당 지급액 산정(「 국가공무원명예퇴직수당 등 지급규정」 제4조 별표1)

정년 잔여기간별 대상자	산정 기준
1. 1년 이상 5년 이내인 사람	퇴직 당시(「국가공무원법」 제40조의4 제1항 제4호에 따라 특별승진하는 사람의 경우에는 특별승진 직전을 말한다. 이하 같다) '월봉급액'의 반액×정년 잔여월수 ※ 월봉급액은 봉급표상 봉급액의 68퍼센트
2. 5년 초과 10년이내인 사람	퇴직 당시'월봉급액'의 반액 × ($60 + \frac{\text{정년잔여월수} - 60}{2}$) ※ 월봉급액은 봉급표상 봉급액의 68퍼센트
3. 10년 초과인 사람	정년 잔여기간이 10년인 사람의 금액과 동일한 금액 (10년을 초과하는 정년 잔여기간에 대해서는 수당을 지급하지 아니한다.)

※ 월봉급액 산정 기준: 「공무원보수규정」 부칙(대통령령 제22617호, 2011.1.10.) 제5조제3항

3 교장공모 및 초빙교사

가. 교장공모제

【교장공모제 추진 계획】 참조

1) 추진 근거

가) 「교육공무원법」 제29조의3(공모에 따른 교장 임용 등) 제8항

나) 교장공모제 유형별 자격 기준에 따른 운영 근거

유형	대상학교	자격 기준		근거
초빙형	일반학교	▸ 교장자격증 소지자(교육공무원)		교육공무원법 제29조의3제1항
내부형	자율학교, 자율형공립고	교장자격 요구	▸ 교장자격증 소지자(교육공무원)	교육공무원법 제29조의3 제2항
		교장자격 미요구 (내부형 신청학교의 50% 이내)	▸ 교장자격증 소지자(교육공무원) 또는 ▸ **초중등학교 교육경력 15년 이상인 교육공무원 또는 사립학교 교원**	
개방형	**자율학교로 지정된** 특성화중·고, 특목고, 예·체능계고 자율형공립고	▸ 교장자격증 소지자(교육공무원) 또는 ▸ **해당학교 교육과정에 관련된 기관 또는 단체에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 자 (교장자격증 미소지자)**		교육공무원 임용령 제12조의6 제1항, 제2항

※ 자율형공립고는 「교육공무원임용령」 개정('24. 10. 8. 시행)으로 내부형 또는 개방형 중 학교가 결정

2) 교장공모제 학교 지정 비율

가) 초·중등 교육 분야 교육자치를 강화하고 단위학교의 자율 운영 지원

나) 기존 승진제도와의 균형과 교장공모제 활성화를 동시 고려하여, 교장 결원(정년퇴직, 중임만료)의 2/3 범위 내에서 교장공모 학교 지정

다) (내부형) 자율학교 및 자율형공립고의 경우, 시도교육감이 내부형 교장공모제를 신청한 학교의 50% 범위 내에서 교육경력 15년 이상인 교육공무원 또는 사립학교 교원이 교장공모에 참여할 수 있는 학교로 지정

※ 단, 신청 학교가 1개교일 경우 1개 학교 지정 가능

3) 교장공모제 실시 대상학교

가) 실시 대상 학교

(1)「초·중등교육법」제2조에 따른 국·공립의 각급학교에 재직 중인 교장의 정년퇴직, 임기만료(중임, 공모) 예정학교와 현임교 근무기간이 1년 6월 이상인 학교장이 전보를 희망하여 후임 보충이 필요한 초·중·고등학교 (특수·각종학교 포함)

(2) 자율형공립고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교(마이스터고등학교)는 교장공모제 실시 학교로 일괄 지정

나) 지정기준 및 신청 유형

급	대상학교	교장공모제 학교 지정 기준	신청유형
초등	자율학교	◦ 혁신학교	내부형
	일반학교	◦ 지정 신청 시 우선 지정 -36학급 이상 학교(특수학급 제외), 충남형 IB학교(후보단계) -다문화학생 밀집학교 중 교육여건 개선이 필요한 학교	초빙형
중등	자율학교 (자율형공립고는 내부형 또는 개방형 중 학교가 결정)	◦ 혁신학교 ◦ 자율형공립고등학교, 과학중점학교, 기숙형고등학교	내부형
		◦ 자율형공립고등학교* ◦ 산학일체형도제학교 ◦ 특성화고등학교, 특수목적고등학교, 예·체능계고등학교 ◦ 산업수요맞춤형고등학교(마이스터고) ※초중등교육법시행령 제90조 ② 특수목적고등학교의 지정 및 운영에 관한 훈령 제20조에 따라 산업수요맞춤형고등학교는 개방형으로 의무지정	개방형
	일반학교	◦ 지정 신청 시 우선 지정 -15학급 이상 학교(특수학급 제외), 충남형 IB학교(후보단계) -다문화학생 밀집학교 중 교육여건 개선이 필요한 학교	초빙형

다) 지역별·학교별 특성 및 정책적 배려 등의 여건을 고려하여 지정하고, **연속 지정은 금함(단 자율학교는 1회에 한하여 재지정 가능함)**

라) 자율학교로 지정된 학교 중 개방형 해당 학교를 제외한 교장공모제 공모 유형은 내부형으로 지정

마) 큰 규모의 학교 우선 지정

4) 공모교장 임기

가) 공모교장의 임기는 4년으로 하되, 재직하는 횟수는 교장 1차 중임 제한의 횟수에 포함하지 아니함(「교육공무원법」 제29조의3제5항)

나) 교장으로 근무 중인 자가 공모 교장으로 임용되는 경우, 공모 교장 임용 이전의 교장 임기 잔여기간은 소멸됨

다) 공모교장은 임기 중 인사조치 되는 경우를 제외하고는 전보할 수 없음

라) 단위 학교의 안정적인 자율운영 지원을 위해 공모교장 임기 중 전직 금지

5) 공모교장 지원 자격 제한

가) 임용일 기준으로 정년 잔여기간이 4년 미만인 자

나) **현임학교의 근무기간이 2년 미만인 교장**. 단, 학교 통폐합에 따라 폐지되는 학교의 교장은 당해 학교 근무기간이 2년 미만인 경우도 지원 가능

다) 현임 수석교사

라) **「교육공무원법」 제21조(전직 등의 제한)의 제한 요건 해당자**

마) **「교육공무원 인사관리규정」 제15조 제한 요건 해당자**

바) **현 재직교의 교장 공모 지원은 원칙적으로 금지**

- **자율형 공립고등학교(내부형, 개방형)의 경우 교육부장관이 승인 후 실시**

사) 교장공모제 지원교에 배우자, 직계존비속, 형제, 자매가 교직원으로 근무하는 경우(교육공무직 포함)

아) **강화된 교장임용 제청 배제기준 적용**

자) **초·중등 간 학교급별 교차 지원 금지**

6) 공모교장의 임기 중 인사조치

가) 공모교장으로 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 있을 때

나) 공모교장이 임기 중 일신상의 사정 등으로 직무수행이 어려워 학교운영위원회에 '인사조치 심의 요청'을 하였을 때

다) 공모교장으로 임명된 자는 임기 기간 동안 다른 직위로 전직할 수 없음

라) 공모교장의 징계는 「국가공무원법」, 「교육공무원법」, 「교육공무원징계령」 등 징계관련 규정을 적용함

7) 임기 중 공모교장의 직이 해제된 자에 대한 사후처리

가) 공모교장으로 임용되기 직전의 직위로 복귀하여야 함.

나) 당연퇴직(「**교육공무원법**」 **제43조의2**에 해당하는 경우 또는 사망한 경우), 직권면직, 명예퇴직, 징계면직 되는 경우 별도의 신분보장 조치는 없음

다) 의원면직의 경우 '임기만료 후 사후처리'와 동일하게 처리

라) 교장의 궐위(재임 중 면직, 징계 등)로 직무를 수행할 수 없는 상황이 발생한 경우, 해당 학교에 대하여 교장공모제 적용 취소 조치

마) 임용권자가 공모교장의 직을 해제하는 인사조치를 하였을 때는 교육부에 보고를 하여야 함

8) 임기 만료된 공모교장의 인사

가) 공모교장으로 임용되기 직전의 직위로 복귀하는 것이 원칙

- 단, 공모교장 임용 당시 교감 또는 교육전문직원은 공모교장 평가결과 등에 따라 교장임용심사위원회의 심사를 거쳐 교장으로 승진·전직 임용 가능

나) 공모교장 임기가 끝난 경우 다른 학교의 공모교장으로 재임용 가능

다) 교장중임을 마치고 공모교장으로 임용된 후 정년 전에 교장 임기가 만료(공모교장 임기 만료 전에 직을 면한 경우 포함)된 경우, 교사로 근무할 것을 희망하면 「**교육공무원법**」 제29조의2 제6항에 따라 원로교사로 임용될 수 있음

< 가능한 인사 경로 예시 >

- 교장(초임) ⇒ 공모교장 ⇒ 교장(중임)
- 교장(초임) ⇒ 교육전문직원 ⇒ 공모교장 ⇒ 교육전문직원 또는 교장(중임)
- 교장(중임) ⇒ 공모교장 ⇒ 원로교사 또는 교육전문직원
- 교육전문직원 ⇒ 공모교장 ⇒ 교육전문직원 또는 교장(초임)
- 교감 ⇒ 공모교장 ⇒ 교감 또는 교장(초임)
- 교사 ⇒ 공모교장(내부형) ⇒ 교사 또는 공모에 의한 교장

9) 공모교장의 평가

가) 평가 대상은 초·중·고 공립학교 공모교장으로 함

나) 공모교장의 임기 중 2회 실시를 원칙으로 하나, 임기가 3년 미만으로 임용된 교장은 1회만 실시할 수 있음

다) 교육감은 공모교장 평가의 타당성·신뢰성 제고를 위하여 공모교장평가 관리위원회를 설치 및 운영

라) 평가 결과 활용

- 임기 만료 후 교장임용심사위원회의 승진·중임·전직 임용 자료로 적극 활용
- 중간 평가 결과 공모교장으로 계속 근무하는 것이 부적절하다고 인정될 경우 학교운영위원회 심의를 거쳐 임용권자에게 공모교장 직을 해제하는 조치 요청 가능
- 공모교장 평가결과 우수 사례 보급 및 컨설팅 운영

10) 교장공모제 추진 절차

❖ 교장공모제 시행 안내(도교육청→학교) ➡ 학교구성원 의견수렴·학교운영위원회심의·교장공모제학교 지정 신청(학교→도교육청) ➡ 교장공모제 시행학교 지정 및 통보(도교육청→학교) ➡ 교장공모 공고(학교, 교육청) ➡ 공모교장 지원자 접수 및 지정 철회(학교/도교육청) ➡ 자기소개서 및 학교 경영계획서 공지(학교, 도교육청) ➡ 학교 공모교장심사위원회 구성(학교) ➡ 학교 공모교장심사위원회 심사 및 추천(학교→교육청) ➡ 교육청 공모교장심사위원회 구성(도교육청/교육지원청) ➡ 교육청 공모교장심사위원회 심사 및 추천(도교육청/교육지원청) ➡ 이의제기 신청기간 운영(이의제기자→도교육청) ➡ 임용추천(도교육청) ➡ 임용제청(교육부) ➡ 공모교장 임명(대통령)

11) 교장공모제 추진 일정

추진 업무	업무 추진 내용	비고
계획 수립 및 연수	◦ 교장공모제 추진 계획 안내	-도교육청→교육지원청·학교
	◦ 교장공모제학교 지정 신청	-초,중학교→교육지원청·도교육청 -고등학교→도교육청
	◦ 교장공모제학교 지정 심의 및 통보 ◦ 교장공모제 세부 추진계획 안내	-직권지정의 경우 운영위원회 의견 수합→회의록 제출
	◦ 교장공모제 업무담당자 연수	-지정학교 교감, 실무담당, 학운위원장, 교육지원청장학사
해당학교별 사전 준비	**◦ 해당학교별 공모교장(원장)관리위원회 구성**	
	◦ 교육청 및 해당 학교 홈페이지에 교장공모 공고 및 접수	-해당학교에 개별 서류 접수 -신청자가 1명 또는 없는 경우 재공고

추진 업무	업무 추진 내용	비고
	◦ 학교별 지원 현황 보고	-초, 중, 고 →교육지원청, 도교육청
	◦ **학교별 공모교장심사위원회 구성**	-해당 학교별로 실시
1차 심사	◦ 해당학교별 공모교장심사위원 연수	-해당학교별로 심사 전에 심사위원 연수 실시
	◦ 1차 심사 - 학교 공모교장심사위원회 주관	-3배수 범위 내 선정 -학교장이 교육감(장)에게 추천
	◦ 1차 심사 결과 보고(학교별) - 초, 중 → 교육지원청, 도교육청 - 고 → 도교육청	-해당학교별 심사가 끝나는 즉시 보고
교육청별 사전 준비	◦ **교육청 교장공모심사위원회 구성**	-도교육청 및 교육지원청 별로 실시
2차 심사	◦ 교육청 교장공모심사위원회 연수	-심사 전에 심사위원 연수 실시
	◦ 2차 심사 - 교육(지원)청 공모교장심사위원회	-상위 순위 3인을 교육감에게 추천
	◦ 2차 심사 결과 보고 - 교육지원청 → 도교육청	-해당 교육지원청 별 심사가 끝나는 즉시 보고
표절 검증	◦ 공모교장 응모서류 표절 검증	-도교육청에서 시행 -전국단위 표절검증 실시
이의 제기 신청 기간	◦ 심사 과정의 불공정 행위에 대한 이의 신청(명확한 자료)	-이의신청자→도교육청
임용예정자 선정 및 보고	◦ 공모교장 임용예정자 선정 및 보고 - 교육감 최종 1인 선정 - 교육부에 보고	-공모교장심사위원회 -교육공무원인사위원회
	◦ 공모교장(원장) 임용예정자 추천	-교육감이 임용 추천
공모교장 임용	◦ 대통령이 임용 (교육부장관 임용 제청)	-교육부 장관 임용 제청 -대통령 임용

※ 세부일정은 【교장공모제 추진 계획】 참고

나. 초빙교사제

【교사초빙제 운영 계획】 참조

1) 적용 대상

「초·중등교육법」 제2조에 따른 국·공립의 각급학교 초빙교사

2) 교사초빙제 실시 원칙

가) 교사의 순환전보에 지장을 주지 않는 범위 내에서 실시

나) 교사초빙 희망 학교는 교육감에게 요청을 하고, 교육감의 학교 지정 승인을 받은 후 실시

다) 학교장은 소속 교사 중 결원(정년퇴직 등), 학교만기, 구역만기가 있는 경우 교사초빙을 요청할 수 있음

라) 교사초빙은 학교 기피업무 담당 및 특정교육활동 운영 관련으로 제한적 실시

마) 자녀가 재학하는 학교의 초빙은 불가함

바) 교사초빙의 목적과 초빙 분야의 연관성을 명확하게 마련하여 실시

사) 종전의 지침·질의회신·해석 중 이 지침과 상치될 경우 이 지침을 따름

3) 교사초빙제 추진 절차

❖ 교사초빙제 시행 안내(도교육청→학교) ➡ 학교운영위원회 심의 후 교사초빙제 실시학교 신청(학교→교육청) ➡ 인사관리위원회 심의(도교육청) ➡ 교사초빙제 실시학교 지정 안내(도교육청→학교) ➡ 교사초빙 공고(학교) ➡ 초빙교사 지원자 접수(학교) ➡ 학교운영위원회 심사(학교) ➡ 초빙교사 임용 후보자 추천(학교→교육청) ➡ 인사관리위원회 심의(도교육청) ➡ 초빙교사 선정 대상 안내(도교육청→학교) ➡ 초빙교사 전보희망서 제출(학교→교육청) ➡ 초빙교사 임용 발령(도교육청)

4) 초빙교사 임용 비율

가) 일반 학교는 교사 정원의 20% 이내

나) 자율학교(「초·중등교육법시행령」 제105조에 따른 학교), 특수목적고, 교장공모제학교는 교사 정원의 50% 범위 이내

다) 자율형공립고, 각종학교는 교사 정원의 100%
(단, 초등의 경우 초등교사 정원의 50% 이내로 함)

라) 당해 연도 교사초빙은 교사 정원의 10% 이내에서 실시하되, 학교당 최소 1명 능. 단, 교장공모제학교, 혁신학교, 특수목적고, 자율형공립고, 각종학교는 예외로 함

☞ **예시(일반학교 교사 총정원이 100명인 학교)**
- '24년 정기전보대상자 25명중 교사 10명 초빙(정원의 10%) 실시
- '25년 정기전보대상자 30명중 교사 10명 초빙(정원의 10%) 실시
- '26년 이후에는 초빙교사 중 결원이 발생할 경우에 초빙 실시 가능

※ 자율학교·교장공모제학교는 지정 기한 만료를 예상하여 교사초빙제 운영

5) 초빙교사 자격 기준

가) 「초·중등교육법」 제21조제2항에 따른 자격이 있는(교사자격증 소지) 교육공무원(「교육공무원법」 제6조 및 제31조제2항)

나) 충청남도교육청 소속의 교육기관(국립학교 포함)·교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 정규 교사(다른 시·도교육청 소속 교사는 제외)

※ 구체적인 교사초빙 요건은 학교장이 교직원 및 학부모의 의견, 학교교육과정, 기타 교육여건 등을 고려하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정
(단, 초빙기관이 개교 예정 초등학교인 경우, 별도의 위원회를 구성하여 학교운영위원회 역할을 대신할 수 있음)

다) 초빙교사 자격 제한

(1) 수석교사는 초빙교사 대상에서 제외됨

(2) 징계처분을 받고 말소 기간이 도래하지 않은 자 또는 물의야기자

6) 초빙교사의 인사

가) 『2026학년도 유·초등 교육공무원 인사관리원칙』 및 『2026학년도 중등교육공무원 인사관리원칙』에 따라 정기전보(3월)에 한해 실시

나) 초빙교사의 당해 학교 초빙기간이 만료되는 경우, 다른 학교에 다시 초빙 가능(당해 학교 재초빙은 불가)

다) **학교 근속만기자는 동일교에, 구역 근속만기자는 동일 지역에 초빙될 수 없음(초빙기간도 학교근속, 구역근속기간에 포함됨)**

라) 초빙교사의 초빙기간은 5년 이내로 하되, 3~5년을 권장(초빙기간 및 자격조건은 학교운영위원회에서 정함)

마) 초빙교사는 초빙기간 중 타시도 내신·과목변경·전직·파견 불가

바) 2012학년도 이후 임용된 초빙교사는 학교, 구역 근속 만기 적용

사) 초빙교사는 초빙 기간 만료 이전에 원칙적으로 다른 학교로 전보 불가
다만, 초빙교사가 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 있을 경우

☞ 학교장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 초빙교사 임용권자에게 초빙 해제와 전보 요청을 하여야 함. 이때 교사의 전보는 동일 급지 이하의 타 지역으로 전보할 수 있음

☞ **당해 학교에 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유(예시)**
- 초빙교사가 징계를 받은 경우
- 승진, 폐교, 정원감축 등 불가피한 사유가 발생한 경우
- 교육공무원인사관리원칙에서 정한 비정기전보에 해당하는 경우
- 초빙 관련 서류가 허위이거나 거짓인 경우
- 본인의 의사에 반하여 초빙 목적과 명백히 다른 업무를 부여받은 경우
- 초빙교사가 초빙 사유와 관련된 업무를 기피하는 경우
- 초빙 관련 대가를 요구받은 경우
- 질병에 의해 초빙교사로서의 업무를 수행하기 어려운 경우
- 교권 침해를 당한 경우
- 기타 학교운영위원회에서 인정하는 명백한 사유가 있는 경우

아) 임용권자는 학교의 귀책사유로 초빙이 해지되는 경우 해당 학교를 일정 기간 초빙 대상학교에서 제외할 수 있으며, 초빙교사의 귀책사유로 초빙이 해지 되는 경우 해당 교사에 대해 향후 초빙교사 임용을 제한할 수 있음

7) 초빙교사제 실시 학교 신청 및 지정

가) 신청 대상: 소속 교사 중 결원(정년퇴직 등), 학교만기자, 구역 만기자가 있는 학교

나) 신청 방법: 교사 초빙 목적 및 초빙 분야를 명확하게 마련하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 신청
- 제출 서류: 교사초빙제 실시학교 지정 신청서

다) 초빙교사제 실시 학교 지정 기준

초등학교·중학교	고등학교
- 기숙사 사감, 학교폭력 담당 등의 기피업무 담당자 - 특정 교육활동 운영을 위해 필요한 교사	- 기숙사 사감, 학교폭력 담당 등의 기피업무 담당자 - 특정 교육활동 운영을 위해 필요한 교사 - 특수목적고* 전문교과 교사 (충남예술고, 충남과학고, 충남외국어고, 충남디자인예술고)

라) 유의사항

(1) 초등의 경우 인사관리원칙상의 동일시군 인사 지역내에서만 초빙 가능
(단, ①도서·벽지학교는 초빙대상교에서 제외, ②IB교육과정 후보학교와 인정학교는 「IB전문가 양성과정(IBEC)을 이수한 교사에 한하여 타시군 인사 지역까지 초빙이 가능함)

(2) 중등의 경우 초빙으로 인해 교사순환이 저해되거나 향후 정원감(조절감)이 예상되는 과목의 초빙으로 구역만기 이전에 타시군으로 강제 전보되는 피해가 없도록 유의(고등학교는 도교육청, 중학교는 교육지원청과 협의)

(3) 정원감의 경우는 정원감 인원 수를 제외하고 초빙 가능
(시·군 교육지원청별 정원감 대상 순서 고려)

(4) 중학교는 지역 내 교과교사 정원이 5명 이하인 교과는 초빙 제외

(5) 당해 연도 동일교, 동일교과 초빙은 1명으로 제한(단, 특수목적고 전문교과, 특성화고등학교 전문교과, 각종학교는 예외)

(6) 발령 과목 간에만 초빙 가능(중등)

(7) 초빙교사의 초빙기간은 구역 근속기간을 초과하여 지정할 수 없음

Ⅱ. 교원의 복무

Ⅰ. 교원의 복무 ····· 27
1. 성격 및 복무상 의무 ····· 27
2. 교원의 근무 ····· 30
3. 출장과 대학원 수강 ····· 41
4. 영리업무 금지 및 겸직허가 ····· 46
5. 외부강의 ····· 59

Ⅱ. 휴가 및 국외여행 ····· 65
1. 교원의 휴가 ····· 65
2. 국외여행 ····· 95
3. 기관장 복무(휴가 및 국외여행 관련 허가신청) ····· 102

Ⅰ. 교원의 복무

1 성격 및 복무상 의무

가. 복무의 성격

1) 교육공무원은 주권자인 국민의 수임자이며, 국민 전체에 대한 봉사자로서 공무를 처리하고 있기 때문에 국민의 신뢰를 확보하고 효과적인 교육을 실현시키기 위하여 특별한 의무가 부과됨
2) 교원은 교육 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 교원이 준수하여야 할 행동 규범이 요구되며 공무원으로서 성실의 의무를 비롯하여 신분상 및 직무상 여러 의무를 지는 바, 이것은 국민 전체에 대한 봉사자라는 지위에서 나오는 윤리적 성격에 바탕을 둠
3) 교원이 국가에 대한 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 현실적으로 교육을 담당·수행하며 국민의 공복으로서 흠 없는 인격적 요소를 갖추고 그 바탕 위에서 직무를 수행하여야 할 것임
4) 「헌법」 제7조제1항은"공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다"라고 규정하고 있고, 이 취지에 입각하여 「국가공무원법」은 공무원이 국민 또는 주민 전체의 봉사자로서 직무를 민주적이고 능률적으로 수행할 것을 규정하고 있음(국가공무원법 제1조) 여기에 교원인 공무원 복무의 기본 원칙이 표현되어 있다고 할 수 있음

나. 교원의 임무(「초·중등교육법」 제20조, 「유아교육법」 제21조)

1) 교장(원장)은 교무(유치원 업무)를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생(유아)을 교육한다.
2) 교감(원감)은 교장(원장)을 보좌하여 교무(유치원 업무)를 관리하고 학생(유아)을 교육하며, 교장(원장)이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다. 다만, 교감(원감)이 없는 학교(유치원)에서는 교장(원장)이 미리 지명한 교사(수석교사 포함)가 교장(원장)의 직무를 대행한다.
3) 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생(유아)을 교육한다.
4) 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생(유아)을 교육한다.

다. 교육공무원의 의무(「국가공무원법」 제7장 복무)

1) 직무상 의무

가) 성실 의무(제56조): 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

나) 복종의 의무(제57조): 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

다) 직장 이탈 금지(제58조): 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다. 수사기관이 공무원을 구속하려면 그 소속 기관의 장에게 미리 통보하여야 한다. 다만, 현행범은 그러하지 아니하다.

라) 친절·공정의 의무(제59조): 공무원은 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 한다.

마) 종교 중립의 의무(제59조의2): 공무원은 종교에 따른 차별 없이 직무를 수행하여야 한다. 공무원은 소속 상관이 이에 위배되는 직무상 명령을 한 경우에는 이에 따르지 아니할 수 있다.

바) 비밀 엄수의 의무(제60조): 공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수(嚴守)하여야 한다.

사) 청렴의 의무(제61조): 공무원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다. 공무원은 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 공무원으로부터 증여를 받아서는 아니 된다.

2) 신분상 의무

가) 선서(제55조): 공무원은 취임할 때에 소속 기관장 앞에서 대통령령 등으로 정하는 바에 따라 선서(宣誓)하여야 한다.

나) 외국 정부의 영예 등을 받을 경우(제62조): 공무원이 외국 정부로부터 영예나 증여를 받을 경우에는 대통령의 허가를 받아야 한다.

다) 품위 유지의 의무(제63조): 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.

라) 영리 업무 및 겸직 금지(제64조): 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

마) 정치 운동의 금지(제65조): 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없다. [단순위헌, 2018헌마551, 2020. 4. 23. 국가공무원법 제65조 제1항 중 '국가공무원법 제2조 제2항 제2호의 교육공무원 가운데 초·중등교육법 제19조 제1항의 교원은 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없다.' 부분은 헌법에 위반된다.]

공무원은 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지 또는 반대하기 위한 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

(1) 투표를 하거나 하지 아니하도록 권유 운동을 하는 것

(2) 서명 운동을 기도(企圖)·주재(主宰)하거나 권유하는 것

(3) 문서나 도서를 공공시설 등에 게시하거나 게시하게 하는 것

(4) 기부금을 모집 또는 모집하게 하거나 공공자금을 이용 또는 이용하게 하는 것

(5) 타인에게 정당이나 그 밖의 정치단체에 가입하게 하거나 가입하지 아니하도록 권유 운동을 하는 것

공무원은 다른 공무원에게 위의 내용에 위배되는 행위를 하도록 요구하거나, 정치적 행위에 대한 보상 또는 보복으로서 이익 또는 불이익을 약속하여서는 아니 된다. 그 외에 정치적 행위의 금지에 관한 한계는 대통령령 등으로 정한다.

바) 집단 행위의 금지(제66조): 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 하되, 그 범위는 대통령령 등으로 정한다.(노동조합에 가입된 자가 조합 업무에 전임하려면 소속 장관의 허가를 받아야 함)

도움말 기타 교육관련 법

- 교육기본법 제6조(교육의 중립성) ① 교육은 교육 본래의 목적에 따라 그 기능을 다하도록 운영되어야 하며, 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하기 위한 방편으로 이용되어서는 아니 된다.
- 교육기본법 제14조(교원) ② 학교교육에서 교원의 교육활동과 학생생활지도 권한은 법령으로 정하는 바에 따라 보장된다. <신설 2025. 1. 21.>
  ④ 교원은 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하여서는 아니 된다.
- 초·중등교육법 제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도) ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
  ③ 학교의 장과 교원은 교육활동 중 학생의 행위가 학생 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우에는 학생의 행위에 대하여 방어 및 보호를 위한 제지를 할 수 있다. 이 경우 방어 및 보호를 위한 제지의 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2025. 4. 1.>

도움말 **교육공무원의 의무 위반 사례**

- **성실 의무 위반**: 복무규정 위반, 공금횡령 및 유용, 직무태만, 회계질서 문란, 직권남용으로 타인 권리 침해, 시험문제 유출 및 학생성적 조작, 인사와 관련된 비위
- **직장 이탈 금지**: 사직서 제출 후 의원면직 허가 전에 출근 안하는 경우, 연가신청에 대한 허가가 있기 전에 근무지 이탈의 경우 징계 사유가 됨
- **청렴 의무 위반**: 금품수수, 불법찬조금 수수, 뇌물수수, 공무원 행동강령에 나타난 금지 행위 등
- **품위유지 의무 위반**: 성비위 행위, 아동학대, 음주운전, 절도, 협박, 사기 등(실정법 위반)

2 교원의 근무

가. 근무 시간(「국가공무원복무규정」 제2장, 국가공무원 복무 · 징계 관련 예규)

1) 초·중등학교 교원의 근무시간은 직무의 특수성을 감안하여 09:00~17:00로 함

2) 단위학교별 탄력적 근무시간제(교원12410-52, 2002.1.21.)

가) 국가공무원 복무규정에 의한 1일 근무시간의 총량(8시간) 확보

나) 단위학교 기관장은 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 소속 교직원의 민주적 의사 수렴을 통해 단위기관에 맞는 탄력적 근무시간제를 운영할 수 있음

다) 개인별 또는 일부 집단별 근무시간의 조정은 불가능함(단, 영양교사, **유치원 방과후 과정 담당 교사***의 경우 개인별 근무시간 조정 가능-시차출퇴근형)

* 단위 유치원별 운영위원회의 심의를 거친 방과후 과정(돌봄) 운영계획에 따라 운영되는 교육·돌봄 활동에 한함(교육과정과-5378, 2022.2.28.)

3) 교원의 근무시간에는 점심시간도 포함되는데 이는 급식지도 및 학생 생활 지도를 하기 때문임(점심시간은 근무시간에 포함되므로 외출 시 반드시 복무처리)

4) 개인별 근무상황부의 비치·관리

가) 기관의 장은 소속공무원의 복무관리를 위하여 근무상황부를 개인별로 비치함

나) 「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」에 따라 근무상황을 전자적으로 관리할 수 있음(국가공무원 복무규칙 제10조)

도움말 탄력근무제-시차출퇴근형'신청 / 출퇴근 관리

- 1일 8시간 근무체제 유지, 가급적 30분 단위로 하되 필요시 탄력적으로 운영 가능
- **근무시간 나이스 일괄 변경**: (교장·교감)-복무-근무상황관리-인사구분별기관근무시간관리에서 출퇴근 시간 설정, 개인근무시간관리에서 개인별 지정 가능
- 시차출퇴근형 개인별 나이스 신청: '기본 메뉴-복무-개인유연근무관리-신청-시차출퇴근형'에서 등록**(영양교사, 유치원 방과후 과정 담당 교사만 신청 가능)**
- 출퇴근 관리
  - (대상자) 나이스 '복무-개인근무상황관리-출퇴근관리' 출근/퇴근 버튼 클릭
  - 출퇴근 등록시스템(지문인식시스템), 수기대장 등 소속기관 여건에 맞는 방법 이용
  - (복무담당자) ' (교장·교감)-복무-근무상황관리-출퇴근현황관리' 메뉴에서 출퇴근 시간 등록, 수정, 삭제 등 개인출퇴근 현황 관리 가능
- 기관장 미승인, 나이스 미신청, 출·퇴근 시간 준수 여부를 확인할 수 있는 객관적인 소명 자료가 없는 경우 복무 위반 사례에 해당함(교원인사과-21177, 2022.9.27.)
- 기관장은 복무관리시스템에 소속공무원의 출퇴근 지정 현황을 지속적으로 모니터링하여, 출퇴근 미지정, 관련 규정 위반 등 발생 시 구체적인 사정을 감안하여 일정 기간 유연근무를 제한할 수 있음(출·퇴근을 출근시간보다 늦게 등록 또는 퇴근시간보다 빨리 등록하였으나 지각 등 조치를 하지 않은 경우 포함)(교원인사과-1260, 2023.1.6.)

도움말 근무상황 관련 용어의 정의

- 출근: 근무시작 시간 전까지 근무 장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것
- 지각: 근무 장소에 근무시작 시간 이후에 출근하는 것
- 조퇴: 근무 종료 시간 이전에 퇴근하는 것
- 외출: 근무시간 중 개인용무를 위하여 학교 외부로 나간 후 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것
- 퇴근: 그 날의 업무를 종료하고 근무종료 시간 이후에 근무장소를 떠나는 것
- 결근: 출장, 휴가 등의 정당한 사유 없이 근무종료 시간까지 출근하지 아니 하거나 국가공무원 복무규정에서 정한 휴가일수를 초과하여 휴가를 사용한 경우

도움말 휴무일과 휴업일

- 휴무일: 토요일, 일요일, 관공서의 공휴일
- 휴업일: 방학, 개교기념일, 재량휴업일 등으로 교원의 복무는 학교 근무 또는 교육공무원법 제41조 규정의 근무지외 연수 신청에 의하여 관리함. 휴업일은 학생들이 수업을 받지 않는 날일뿐이지 교원이 근무를 하지 않는 날은 아님

나. 시간외 근무 및 공휴일 근무

1) 기관장은 민원 편의 등 공무수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 외의 근무(시간외 근무)를 명하거나 토요일 또는 공휴일의 근무를 명할 수 있음(복무규정 제11조 제1항)
2) 근무장소 외에서의 초과근무: 정규 근무지가 아닌 자택 등에서는 원칙적으로 시간외근무수당 실적분을 지급할 수 없음(정액분은 지급가능) 다만, 예외적으로 기관장이 인정하는 긴급 원격 초과근무를 한 경우 실적분 지급 가능
3) 휴가 중인 공무원은 휴가 기간은 물론 휴가 마지막 날의 근무 종료시간 이후에도 초과근무를 명할 수 없음(휴가는 시간으로 계산하지 않고 일수로 계산하기 때문)
4) 휴일에 본연의 업무가 아닌 자기개발을 위한 교육참가, 사적용무(취미생활, 대학원 수업), 시험감독 등 행사에 동원된 경우 초과근무명령 불가
5) 시간외근무자 및 휴일근무자에 대하여 예산의 범위 내에서 수당을 지급하되, 평일 및 방학 중 방과후학교 지도, 보충수업 지도와 같이 별도로 금전적 보상을 하는 경우에는 지도시간 만큼 시간외 근무수당 지급 대상에서 제외
6) 임신 중인 공무원 또는 출산한 지 1년 미만인 공무원에게 오후 9시부터 오전 8시까지의 시간 및 토요일 또는 공휴일에 근무를 명할 수 없음(복무규정 제11조제3항)
   ※ 주말에 시행하는 시험출장, 행사차출, 업무대기 등도 금지
   가) 예외적으로 임신 중인 공무원이 신청하는 경우, 출산 후 1년이 지나지 아니한 공무원의 동의가 있는 경우에는 가능함
   나) 유·사산한지 1년이 지나지 아니한 여성에 대해서도 야간·공휴일 근무를 제한하도록 노력하여야 함
7) 출장 기간 중의 시간외 근무는 원칙적으로 인정하지 않음(수학여행, 수련활동 등 교육과정 운영에 필요한 경우만 인정 가능)
   ※ 「 3 - 가 - 6) '출장과 초과근무' 참고」
8) 시간외 근무의 인정
   가) 시간외 근무시간 수당지급은 월 최대 67시간(정액분 10시간 포함)인정
   나) 시간외 근무시간 수당 정액분 지급에 있어 방학 중 근무지외 연수기간은 월간 근무일수에서 제외되나 학교장의 출장 명령에 의한 자격연수 및 직무연수는 근무일수에 포함
   다) 시간외 수당 정액분 지급을 위한 근무일수가 15일 미만인 경우, 매 1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액 지급

라) 시간외근무명령에 따라 1일 1시간 이상 시간외근무를 한 경우에 1시간을 공제한 후 매분 단위까지 합산하며, 조기 출근으로 인한 정규 출근시간 이전의 시간외 근무의 경우 시간외근무명령에 따라 1시간 이상 조기 출근한 경우에 한하여 당일 정규 퇴근시간 이후의 시간외근무시간과 합산하여 1시간을 공제한 후 매분 단위까지 산정

9) 반일 연가, 조퇴 등을 한 날은 시간외 수당 정액분 지급을 위한 근무일수에서 제외

10) 외출을 하고 당일 초과근무를 하는 경우, 정규근무시간인 8시간에서 외출 시간은 제외

11) 방학 중 초과근무(교원인사과-12129, 2022.5.18.)

구분	주요 사항	예외
시간외 수당 정액분	· 지각, 외출, 반일연가, 조퇴, 근무지외 연수 등이 있는 날은 제외	제외 시간만큼 당일에 추가 근무한 경우 인정
시간외 수당 실적분	· 당일 지각, 외출, 반일연가 등을 사용한 공무원이 시간외 근무를 한 경우 평일 정규근무시간 이후 시간외 근무와 동일하게 적용. 단, 이 경우 정액분 산정 시 근무일로 인정하지 않음. · 보충수업 등으로 별도 금전적 보상이 있는 경우 제외	

12) 초과근무는 사전 결재가 원칙이나 예측하지 못한 부득이한 사유로 사전 명령을 받지 못한 경우에는 학교장의 판단에 따라 사후 승인 가능. 초과근무 다음날까지 명령권자의 사후 결재를 받아 초과근무 시간을 인정받을 수 있음(교육부 교원정책과 '교원 초과근무 관련 FAQ', 2024.12.26.)

도움말 **초과근무수당 관리 강화**

- 소속기관의 장은 초과근무가 과다하게 발생하는 부서 및 개인에 대해 합리적인 정원배분·사무분장 조정, 초과근무 실태점검 등 적절한 대책 강구
- 초과근무수당 부당 수령자에 대한 불이익 조치
  - 부당수령액 전액 환수 조치, 고의적으로 위반한 행위는 적발 횟수에 따라 1년의 범위에서 초과근무명령 금지, 수당 지급 정지
  - 환수금액(부당 수령한 초과근무수당액), 가산징수금액(환수금액의 2배 상당액) 징수
- 위반 행위를 3회 이상 적발한 때에는 관할 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 함
- 「공무원 징계령 시행규칙」(총리령 제1998호, 2024.12.11.)

*** 초과근무수당 또는 여비 부당수령 징계기준**

- 부당수령 100만원 미만: (비위정도, 고의성 유무에 따라) 정직-견책 / 파면-정직
- 부당수령 100만원 이상: (비위정도, 고의성 유무에 따라) 강등-감봉 / 파면-강등

13) 방과후 수업 관련 초과근무 인정 범위(교원인사과-1118, 2021.1.14.)

구분		복무(근무시간 포함 여부 및 시간외 수당 지급 기준)
학기중	정규 근무시간 내 방과후수업 실시한 경우	(근무시간에 포함) 정액분: 정규 근무일로 인정하여 월간 근무일수에 포함 초과분: 초과근무 시간에서 방과후수업 시간과 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산
	정규 근무시간 후 방과후수업 실시한 경우	(근무시간에 불포함) 정액분: 정규 근무일로 인정하여 월간 근무일수에 포함 초과분: 초과근무 시간에서 방과후수업 시간과 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산
방학중	정규 근무시간 내 방과후수업 실시한 경우 (평일 기준)	(근무시간에 불포함) 정액분: 원칙적으로 인정되지 않으나, 방과후수업 시간 이외의 시간에 정상근무를 하고 방과후수업 시간만큼 초과근무를 하여 8시간 근무를 한 경우 인정 초과분: 초과근무 시간에서 방과후수업 시간과 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산

도움말 **근무상황 관련 위반 사례**

- ○○초등학교 교사는 20○○.01.02부터 20○○.01.04까지 3일간 근무상황부에 아무런 복무처리를 하지 않고 교육공무원법 제41조에 의한 근무지외 연수를 실시
- 교육공무원법 제41조에 의한 근무지외 연수를 '은행업무', '병원진료', '자가연수' 등으로 기재하여 신청했음에도 승인하였으며, 공무외 국외여행을 연가 처리하지 않고 근무지외 연수로 실시
- **시간외 근무수당 위반 사례**
  - 출장시간보다 일찍 복귀하여 초과근무를 할 경우, 출장 복귀 또는 출근 입력 후 초과근무를 하여야 하나, 객관적 증빙 자료 없음
  - 방학 중 방과후학교 수업을 실시하고 수당을 받을 경우, 방학기간에 대한 출근일수 계산에서 방과후학교 수업 시간을 공제하여야 하나, 이를 인정
  - 근무시간 내 또는 근무시간 이후 방과후학교 수업을 실시하고 수당을 받을 경우, 초과근무 신청에서 방과후학교 수업시간을 제외하고 신청하거나, 초과근무 확인 마감에서 제외하여야 하나, 이를 인정
  - 오전 조기 출근자의 1시간 미만 초과근무를 소멸하지 않고, 퇴근 시간 이후 초과근무와 합산하여 인정

도움말 **공무원 복무 위반 사례** (교원인사과-12129, 2022.5.18.)

● **SNS 활동 선거 관련 위반 사례**

- 선거 관련 게시글에 '공유하기'를 클릭하거나 응원댓글을 다는 행위
- 선거 관련 게시물에 '좋아요'를 계속적·반복적으로 클릭하는 행위
- 자신의 트위터나 페이스북 등의 계정을 이용하여 특정 정당 또는 후보자의 선거운동을 하거나 자신의 팔로워에게 선거운동 내용을 리트윗하는 행위
- 예비후보자 홍보물, 선거공보 등 선거운동용 홍보물을 스캔하여 인터넷 홈페이지의 게시판에 게시하거나 전자우편을 이용하여 전송 또는 전달(리트윗)하는 행위
- 특정 후보자에게 유리하거나 불리한 동영상을 제작 또는 발췌하여 SNS나 유튜브 등에 올리는 행위
- 특정 후보자의 저서 파일을 자신의 블로그나 미니홈피, 포털, 인터넷 홈페이지에 게시하여 선거인들로 하여금 볼 수 있도록 하거나 링크시키는 행위
- 허위사실을 공표(당선목적, 낙선목적)하는 행위
- 여론조사 결과를 인용하여 밝히면서 최초 공표·보도 출처(매체명, 보도일자 등)를 밝히지 않는 행위

● **성희롱 유형별 사례**

유형	행동 예시
신체적	. 손이나 머리, 어깨, 엉덩이 등 신체 일부를 슬쩍 스치고 지나가는 행위 . 머리, 손, 턱선, 어깨, 귓불, 목, 얼굴 등을 만지는 행위 . 복장을 지적하면서 지도봉으로 신체부위를 누르거나 찌르는 행위
언어적	. 연인 사이에 부르는 호칭을 사용하는 행위 . 나에게만 개인적으로 성적인 농담, 성적인 비유, 음담패설을 하는 행위 . 수업시간에 성행위, 성적인 비유 등과 관련해서 언급하는 행위
시각적	. 특정 신체부위를 응시하거나 들여다보는 행위 . SNS 등을 통해 성적 언행, 사진, 영상물 등을 보여주거나 보내는 행위 . 성적인 언행과 관련된 문자메세지를 보내는 행위
분위기	. 좁은 밀폐된 공간에 단둘이 있는 상황을 의도적으로 만들어 불쾌감 주는 행위 . 동의하지 않았음에도 지속적 반복적으로 따라다니거나 지켜보기, 기다리기, 연락하기 등으로 공포나 두려움을 느끼게 하는 행위

● **음주운전 지적 사례**

(음주운전 1회) ○○학교 공무원은 혈중알코올 농도 0.143%의 술에 취한 상태에서 운전함
- 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금700만원), 중징계(정직2월)

(음주운전 2회) 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 위반 ⇒ 불구속구공판, 중징계(강등)

(음주측정 거부) ○○학교 공무원은 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 3회에 걸쳐 음주측정에 응할 것을 요구 받았으나 경찰공무원의 음주측정 요구에 응하지 않음
- 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 위반 ⇒ 구약식(벌금700만원), 중징계(정직1월)

도움말 ⇒ **공무원 복무 위반 사례**

● **아동학대 사례**(교원인사과-12129, 2022.5.18.)

(정서적 학대) 학생이 수업 중 질문에 오답을 이야기하였다는 이유로 피해 학생에게 모욕감을 느끼게 하는 말을 하는 등 정신발달에 지장을 초래하는 불안감과 모욕감을 주어 정서적 학대행위를 함

「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 경징계(견책)

(신체 정서적 학대) 교실 내에서 아동 ○명에게 의자에 올라가 양 무릎을 꿇고, 양손은 몸 뒤로 모으고, 얼굴은 책상 위에 대고 있게 하는 얼차려를 약 1○분간 가하였음

「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계(견책)

(성적 학대) 수업도중 학생에게 안마를 해달라고 요구하여 자신의 어깨를 주무르게 함

「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동학대사범교육이수조건부 기소유예, 경징계(감봉 2월)

● **복무처리 부적정 사례**(교원인사과-10220, 2024.4.9.)

○○학교 교감의 복무 처리·사용 현황을 확인한 결과, 교감 □□□과 △△△는 결재자를 교감 본인으로 지정하여 승인한 사실이 있으며, 교감의 복무 처리 최종 결재권자가 아닌 행정실장의 결재만으로 출장 및 외출·조퇴 등을 부적정하게 사용함

● **인터넷 개인미디어 활동 부적정 사례**(교원인사과-15546, 2025.6.17.)

- 근무시간 중 개인 블로그에 글 업로드
- 협찬을 받고 특정 상품·서비스를 홍보하는 게시글 업로드
- 근무시간 및 수업시간 중 블로그에 글 업로드
- 협찬을 통한 여행 후기 등 홍보성 글 게시
- 개인 블로그에 특정 의료기관 사용 후기 및 홍보성 글 게시
- 개인 SNS에 비방성 댓글을 게시

※ 근무시간 중 개인 미디어 활동은 성실 의무 위반에 해당되며, 특히 수업시간 중 블로그 등 개인 미디어 사용은 학생의 학습권 침해로 가중 처벌 사유에 해당

다. 방학 중 근무

1) 하계, 동계, 학년말 휴가 등 휴업일은 학생들이 수업과 등교가 정지될 뿐, 공무원의 복무규정에 따른 휴가가 아니므로 근무의무가 면제되는 것이 아님
2) 방학기간 중 교원이 학교 내외의 시설 또는 장소에서 학생을 지도하고자 할 때는 학교장의 사전 허가가 필요함

3) 교육공무원법 제41조 연수

가) 교원은 휴업일에 교육공무원법 제41조의 규정에 의해 소속기관장의 승인을 받아 연수 기관이나 근무 장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있음(근무 장소 외에서의 연수를 승인할 경우, 연수 목적, 연수의 적합성, 지역사회와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 근무지 이외에서의 연수효과가 나타나도록 조치)

나) 방학 중 근무와 방과후수업 등의 사유가 발생할 경우 해당 업무 추진 전후 잔여 시간에 대해서는 교육공무원법 제41조 취지에 맞으면 시간단위 신청 가능(교원인사과-13341, 2021.6.22.)

다) 교육공무원법 제41조 연수 기간 중 출장 등 별도 복무가 발생한 경우 기존 결재한 41조 연수를 기결취소 후 출장 처리를 원칙으로 함. 다만, 기결 취소 및 복무 분할 처리에 따른 번거로움을 피하기 위해 1일(8시간) 미만 출장의 경우 제41조 연수 상황에서 출장 중복 처리 가능
(교원인사과-27265, 2021.12.29.)

질의 ◦ 교육공무원법 제41조의 연수를 소속기관의 장이 승인하는 경우 공무 출장으로 처리해야 할 것인가?

답변 ◦ 소속기관의 장(학교장)이 소속교원에게"연수기관이나 근무장소 이외의 시설 또는 장소"에서의 연수를 승인한다 하더라도 공무출장으로 처리할 것인지 여부는 별도로 구체적인 사안에 따라 연수의 목적과 내용은 물론 연수의 시간과 장소 기타 여건 등을 종합적으로 판단하여 결정할 사항이다.

질의 ◦ 교육공무원이 방학기간 중 자비부담으로 외국에서 어학연수를 받고자 할 경우, 이를 교육공무원법 제41조의 규정으로 보아 승인할 수 있는가?

답변 ◦ 교육공무원이 방학기간 중 자비부담으로 외국에서 어학연수를 하고자 할 때, 학교장은 연수계획 직책 수행상의 지장이나 필요성 등 구체적 사안을 고려하여 교육공무원법 제41조로 승인할 수 있다. 그러나 연수를 승인한 경우라도 공무출장으로는 인정할 수 없다.

질의 ◦ 교장이 소속학교 교직원에게 주의나 경고를 할 수 있는가?

답변 ◦ 초·중등교육법 제20조 제1항의 규정에 의하여 교장은 소속 교직원을 지도·감독하도록 하고 있다. 따라서 교장은 복무지도 감독권자로서 복무지도권한과 감독관계에 기초하여 징계의결요구 대상에 이르지 아니하는 경미한 비위나 불성실한 근무자세 등에 대하여 근무태도의 개선을 목적으로 각성을 촉구하는 주의, 경고 등 행정조치를 문서나 구두로 할 수 있다.

라. 당직 및 비상근무(「국가공무원 복무규정」, 「국가공무원 복무규칙)

1) 휴일 또는 근무시간 외의 화재, 도난 또는 그 밖의 사고의 경계와 문서처리 및 업무연락을 하기 위한 일직, 숙직, 방호원 또는 기타의 당직근무자는 모든 사고를 방지하여야 하며, 사고가 발생하였을 때에는 신속하게 필요한 조치를 하여야 함
2) 행정기관의 장은 전시, 사변, 천재지변 또는 그 밖에 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우 또는 이에 대비하기 위한 훈련을 하는 경우에는 이에 따른 근무상 필요한 조치를 하여야 함
3) 국가공무원 복무규칙 제2조 제2항에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교의 장은 당직·비상근무 및 연락체계의 유지에 관하여 별도의 자체 근무규칙을 정하여 시행할 수 있음

마. 휴업과 휴교(「초·중등교육법」 제64조, 「초·중등교육법시행령」 제47조)

1) 휴업: 수업과 학생의 등교가 정지됨
   가) 관할청의 휴업명령
      (1) 관할청은 재해 등의 긴급한 사유로 정상수업이 불가능하다고 인정하는 경우에는 학교의 장에게 휴업을 명할 수 있음
      (2) 관할청의 명령을 받은 학교의 장은 지체 없이 휴업을 하여야 함
   나) 학교장의 휴업 결정
      (1) 학교장이 매 학년도가 시작되기 전 학교운영위원회의 심의 또는 자문을 거쳐 정하되, 토요일, 관공서의 공휴일 및 여름, 겨울휴가가 포함되어야 함
      (2) 학교장은 비상재해 기타 급박한 사정이 발생한 때에는 임시휴업을 할 수 있고 이 경우 지체 없이 관할청에 보고하여야 함

(3) 학교장은 토요일 또는 관공서의 공휴일에 체육대회·수학여행 등의 학교 행사를 개최할 수 있으며, 학교 행사가 개최되는 날을 수업 일수에 포함할 수 있음. 이 경우 미리 학생, 학부모 및 교원의 의견을 듣고, 학교운영위원회의 심의 또는 자문을 거쳐 토요일과 공휴일의 수업일수만큼 별도의 휴업일을 지정·운영하여야 함(「초·중등교육법시행령」 <신설 2019. 9. 24.>)

다) 교원의 복무: 휴업일은 교원의 공휴일이 아니므로 수업이 없어도 당연히 출근해야 하고, 학교장의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈할 수 없음. 단, 교육공무원법 제41조의 규정에 의한 근무 장소 이외에서의 연수 승인 가능

2) 휴교 처분: 단순한 관리업무를 제외하고 학교의 모든 기능이 정지됨

가) 휴교명령: 관할청

나) 사유: 학교장이 관할청의 휴업 명령에도 불구하고 휴업을 하지 아니하는 경우, 또는 특별히 긴급한 사유(태풍, 해일 등)가 있는 경우에 실시

다) 교원의 복무: 휴교 명령권자는 명령의 목적 달성 및 업무수행의 효율화를 도모하기 위하여 소속 교원의 복무에 관한 사항을 정함

질의

◦ 토요일이나 관공서 공휴일에 학교 공식 행사를 열고 교사를 근무토록 하거나, 교사에게 당직 근무를 시켰다면 학교가 해당 교사에게 의무적으로 대체휴무일을 줘야 하나요, 아니면 학교장 재량으로 주지 않을 수도 있나요?

답변

◦ 「국가공무원 복무규정」 제9조(근무시간 등)에 의거 공무원의 1주간 근무시간은 40시간이며, 토요일은 휴무(休務)함을 원칙으로 합니다. 한편, 2019.9.24. 개정된 「초중등교육법 시행령」 제47조(휴업일 등) 제3항에 의거 학생, 학부모 및 교원의 의견을 듣고 학교운영위원회의 심의 또는 자문을 거친 경우, 토요일 또는 관공서의 공휴일에 학교 행사를 개최할 수 있습니다. 이때 해당일은 수업일수에 포함할 수 있고, 그 수업일수만큼 휴업일을 별도로 정하도록 규정하고 있습니다. 학교가 학교공동체의 의견 수렴과 학교운영위원회의 심의 또는 자문을 거쳐 토요일 또는 관공서의 공휴일을 수업일로 정한 경우, 교원은 1일 8시간을 근무할 의무가 부여됨을 안내드립니다.

한편, 「국가공무원 복무규정」 제11조제2항에 의거 토요일 또는 공휴일 근무자에 대해서는 그 다음의 정상근무일을 휴무(대체휴무)하게 할 수 있으며, 당해 행정기관의 업무사정, 기타 부득이한 사유가 있을 때에는 다른 정상근무일을 지정하여 휴무하게 할 수 있습니다. 다만, 학교는 정상적인 교육과정 운영을 도모해야 하므로 대체휴무를 제한적으로 실시해야 할 필요가 있으며, 토요일 또는 공휴일 근무로 인해 다수의 대체휴무가 불가피하게 발생할 경우는 학교장 재량휴업일을 대체휴무일로 지정하여 운영할 수 있음을 안내드립니다.

바. 선거휴무(「국가공무원 복무규정」, 「국가공무원 복무규칙)

1) 선거 관련 사무를 수행한 공무원에 대하여 해당 선거일(사전투표일 포함) 다음 정상근무일을 휴무하게 해야 하며, 선거일이 토요일 또는 공휴일인 경우 해당 공무원에게는 1일의 휴무일을 더하여 부여함. 다만, 해당 행정기관의 업무 사정이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 해당 선거일부터 6주 이내의 범위에서 다른 정상근무일을 지정하여 휴무하게 할 수 있음(복무규정 제6조의2)

2) 선거휴무 부여 기준

가) 「공직선거법」 제146조의2제1항에 따른 투표관리관이나 사전투표관리관으로 선거사무를 수행한 공무원

나) 「공직선거법」 제147조제9항에 따른 투표사무원으로 선거사무를 수행한 공무원

다) 「공직선거법」 제148조제3항에 따른 사전투표사무원으로 선거사무를 수행한 공무원

라) 「공직선거법」 제174조제1항에 따른 개표사무원으로 선거사무를 수행한 공무원

마) 중앙선거관리위원회 위원장의 요청으로 인사혁신처장이 협의한 경우 등과 같이 그 밖에 인사혁신처장이 선거 관련 사무로 인정하는 업무를 수행한 공무원

3) 선거휴무 사용

가) 장시간 선거사무 종사에 따른 휴식권을 보장하기 위한 취지에 맞게 선거휴무는 가급적 선거일(사전투표일 포함) 다음 정상근무일*에 사용할 수 있도록 운영

* 개표업무 등 이틀에 걸친 선거사무로 선거휴무가 발생한 경우에는 해당 선거 종사 업무가 끝난 날부터 선거휴무 사용 가능

나) 선거휴무는 명확한 근거(공문 등)에 따라 부서장의 사전허가를 받고 사용하여야 하며, 불가피한 사유로 사전에 승인 받지 못한 경우에는 사후에 지체없이 승인을 받아야 함(복무규칙 제8조)

다) 선거휴무는 일(日) 단위로만 사용 가능(2일 이상인 경우 일단위로 분할 사용 가능)

※ 나이스(NEIS) 복무 처리 방법

- [복무-개인근무상황관리] 메뉴에서 {신청}을 클릭하여 근무상황신청입력란에 '대체휴무-선거사무휴무'를 선택

3 출장과 대학원 수강

가. 출장(「 국가공무원복무규정」 제6조, 국가공무원 복무 · 징계 관련 예규)

1) 출장의 정의

가) 상사의 명에 의해 정규 근무지 이외의 장소에서 공무를 수행하는 것

나) 소속기관장이 공무와 관련여부, 학교운영 등 제반 사정을 고려하여 명령

※ 공무와 무관한 사항에 대하여 출장 처리를 해서는 아니 됨

도움말 사례별 출장조치 가능 여부

- 교원단체 주최 체육행사에 교원이 선수로 참여하는 경우, 체육행사의 주체가 행정기관이 아닐 뿐만 아니라 교원 본연의 직무수행과 무관한 활동이므로 출장조치 불가
- 소속직원의 경조사에 기관대표의 자격으로 조기 전달 등을 위해 참석하는 약간명의 공무원에 대하여 출장조치가 가능함. 이 경우 경조사가 있는 직원과 출장명령을 받는 공무원은 동일한 단위 기관에 근무하고 있어야 함
- 기관장 이·취임식 또는 정년퇴임식에 참석하는 경우, 행사 주관기관에서 참석대상자의 범위를 지정하여 참석을 요청한 경우 해당 참석자에 대하여는 출장조치가 가능하나, 그 외에 친분관계 등을 이유로 하는 개인적인 참석에 대하여는 출장조치 불가
- 재해·재난 발생지역이나 사회복지시설 등에서 소외계층을 돕기 위한 자원봉사활동을 하고자 하는 경우 출장조치 불가. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 상 재해·재난 발생지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 경우에는 5일 이내의 특별휴가(재해구호휴가)를 얻을 수 있음, 기관 차원의 계획에 의한 봉사활동 등은 출장조치 가능
- 사회복지법인 등 민간기관 주최 행사에 초청되어 참석하는 경우 해당 공무원의 업무와 관련이 있고, 소속기관의 대표 자격으로 참석하는 경우에는 출장조치 가능
- 타기관 소관 위원회 위원 또는 비영리법인의 당연직 임원으로 위원회 등 회의 참석시 본인의 업무와 관련이 있고 소속기관의 대표 자격으로 참석하는 경우 출장조치 가능
- 공무원이 석사과정을 이수하기 위하여 대학원에 다닐 경우 대학원 강의를 듣기 위해 근무 시간 내에 근무지를 벗어나게 되는 경우에는 연가를 사용해야 하며 출장조치 불가
- 야간대학원 수강, 계절제 대학원, 원격 연수 등 자기능력개발을 위한 것은 '출장(연수)' 처리할 수 있으나, 공무와 상당한 관련이 없는 자발적인 연수이기 때문에 출장비 지급 불가
- 인사발령 명령을 받고 업무를 인수인계 하기 위해 정규근무 외의 장소로 이동이 필요한 경우에는 출장조치 가능

2) 출장명령의 요건

가) 출장명령은 해당 교원의 업무관련성, 출장내용, 출장목적 등의 요건을 종합적으로 고려하여 명령권자가 판단하는 사항임

나) 출장 명령의 자세한 사항은 복무지도감독권이 있는 교육청이나 학교장이 관련법령 및 교육청이나 학교의 복무처리지침에 따라 처리

3) 출장공무원의 의무

가) 출장공무원은 해당 공무 수행을 위하여 전력을 다하여야 하며, 사적인 일을 위하여 시간을 소비하여서는 아니 됨(복무규정 제6조제1항)

나) 출장공무원은 명령받은 출장기간에 그 업무를 완수하여야 하며, 출장기간을 변경할 사유가 발생한 때에는 지체 없이 전화, 전보 또는 그 밖의 방법으로 소속 기관의 장에게 보고하고 그 지시를 받아야 함. 다만, 신속히 업무를 수행할 긴급한 사정이 있는 경우에는 사후에 보고할 수 있음(복무규정 제6조제2항)

다) 출장공무원이 그 출장 용무를 마치고 사무실로 돌아왔을 때에는 지체 없이 소속기관의 장에게 결과 보고서를 제출함. 다만, 경미한 사항에 대한 결과 보고는 말로 갈음할 수 있음(복무규정 제6조제3항)

라) 소속 기관의 장은 임신 중인 공무원의 장거리 또는 장기간 출장을 제한할 수 있음(복무규정 제6조제5항)

(1) 임신부와 태아의 건강상태, 임신 주수, 출장지역까지의 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 제한 여부를 결정함

(2) 임신 중인 공무원이 신청하는 경우에는 장거리 또는 장기간 출장을 명할 수 있음

도움말 **출장의 제한**

- 임신부가 특히 안정을 취해야 할 필요가 있는 임신주수(12주 이내 또는 36주 이상)에 해당하는 경우
- 조산·유산·사산의 우려가 있어 안정을 취할 필요가 있다는 의사의 진단 또는 소견이 있는 경우
- 비행기와 선박을 이용하는 출장, 도로포장이 제대로 안되어 있거나 교통이 불편한 지역(도서, 산간 벽지 등)으로의 출장의 경우

4) 근무지내 출장(공무원여비규정 제18조·제28조, 공무원보수 등의 업무지침)

가) 의미: 특별시와 광역시를 포함한 동일시와 군 및 섬(제주특별자치도 제외)안

에서의 출장 또는 여행거리가 12km 미만인 출장, 그리고 여행거리가 12km를 넘더라도 동일한 시·군 및 섬 안에서의 출장은 근무지내 출장에 해당. 단, 섬 밖으로의 출장은 같은 시·군이라도 근무지외 출장으로 보나 육로와 교량으로 연결된 같은 시·군의 섬은 근무지내 출장에 해당됨

나) 여비지급 기준 및 조정: 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 지급하되, 소속 기관의 장은 예산의 부족 또는 그 밖의 사유로 인하여 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 지급하는 여비의 금액을 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있음

※ **공용차량을 이용하는 경우 1만원을 감액하여 지급**

다) 왕복 2km 이내의 근거리 근무지내 출장인 경우 실비로 지급

(1) 원칙: 실비가 발생하지 아니한 경우 지급하지 아니함

(2) 예외: 실비가 발생한 경우 실비 지급(~~공용차량을 이용한 경우 운임은 지급하지 않음~~)

(가) 실비 상한액은 4시간 미만 출장은 1만원, 4시간 이상 출장은 2만원

(나) 실비 지급대상 여비는 4시간 미만 출장은 운임, 4시간 이상 출장은 운임 및 식비(1/3)로 한정

5) 근무지외 출장

특별시와 광역시를 포함한 동일시와 군 및 섬(제주특별자치도 제외) 밖으로의 출장이며 여행거리가 12km 이상인 출장

※ 국외출장에 관하여는 국가공무원 복무규정 제2장의2 참조

6) **출장과 초과근무**

가) 출장기간 중의 초과근무는 원칙적으로 인정되지 않으므로, 출장목적 달성에 지장이 없도록 이동시간과 휴식시간 등을 고려하여 출장기간을 부여하여야 함

나) 국내출장 시 시간외근무수당(정액분 제외)을 원칙적으로 지급할 수 없으나, 출장의 목적상 필연적으로 시간외근무의 발생이 예상되는 경우 근무명령에 따라 출장 중 또는 출장 후 「국가공무원 복무규정」 상의 근무시간외에 근무를 한 공무원에게는 실제로 초과근무한 시간에 대하여 명백히 인정할 수 있는 **객관적인 증빙자료***가 있는 경우에 한하여 시간외 근무수당을 지급(재무과-2772, 2014.10.20). 단, 국외출장(국외수학여행의 경우 포함)은 정액분을 제외한 시간외 근무수당 지급 불가

- *수학여행 야간 학생지도 담당: 수학여행 운영 계획서에 초과근무 역할 적시(내부결재)
- 주말 체육특기자 등 전국규모대회 등의 학생인솔 담당교원(학생지도 내부결재)

※ 국내출장 시 초과근무수당 지급 불가 예시

- 지도 수당을 받는 교육활동(영재수업 등), 휴일 교원연수

7) 출장명령과 출장여비 지급

가) 출장명령은 출장여비의 지급근거가 되나, 출장명령이 있다하여 반드시 출장여비를 지급하여야 하는 것은 아님

나) 출장비와 기타 수당(참석수당, 심사수당)은 병급이 안됨

도움말

자율연수 및 출장 위반 사례

- ○○학교 교장 외 00명의 교직원은 20○○.00.00.에 '20○○ 교직원 국외 자율연수 계획서'를 학교장에게 제출한 후 20○○.00.00. ~00.00.까지 4일간 공무와 무관한 국외여행을 실시하면서, 근무상황을 국외출장으로 처리하여 국외출장비와 연가보상비(교원 제외)를 부당 수령
- ○○초등학교에서는 20○○.00.00.부터 00.00.까지 ○○일원에서 20○○학년도 교육과정 편성 협의회를 실시하기 위해 전 교직원이 출장을 다녀오면서 협의회와 관련한 사전 자료를 준비하지 않았고, 관광지를 탐방하는 등 교직원의 친목도모와 사기 진작을 주된 목적으로 협의회를 실시
- 차량을 동승하여 출장을 다녀오면서 동승한 차량에 휘발유 주유 후 2회에 나누어 결재하고, 그 증빙서류를 제출하여 운임을 부당하게 지급 받음
- ○○학교에서는 ○○일원에서 직원 워크숍을 1박 2일간의 일정으로 실시하면서 2일차(오전 10시까지 근무상황 처리)는 공무와 무관한 출장처리 후 교직원 00명이 해외로 공무외 국외연수를 실시하였으며, 귀국한 날에는 워크숍 출장을 위하여 임차한 전세버스를 이용하여 귀가하는 등 예산을 낭비하고 복무관리에 적정을 기하지 못함
- 대학원에 가기 위해 근무시간 내 학교장의 허가를 받아 근무지를 벗어나면서 조퇴나 '출장(연수)' 처리를 하지 않고 여비 지급 출장 처리 후 출장비를 부당 수령함

질의 ◦ 교원도 초과근무를 할 수 있는지?

답변 ◦ 「국가공무원 복무규정」 제11조(시간외근무 및 공휴일 등 근무)에 근거하여, 기관장인 학교장은 공무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 외의 시간에 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일 근무를 명할 수 있습니다.

질의 ◦ 초과근무를 명령할 수 있는 '공무'는 무엇이 있는지?

답변 ◦ '공무'란 원칙적으로 그 공무원의 법령상 소관 직무를 말하며, 「초·중등교육법」 제20조(교직원의 임무) 제4항에 따라 교사에게는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육하는 임무가 부여되어 있습니다. 또한, '법령'은 초중등교육법을 포함한 학교교육에 적용되는 다양한 법령을 포괄하는 것이며, '교육'의 범위에는 수업, 평가, 상담, 생활지도 등이 포함된다고 할 수 있습니다.

질의 ◦ 국내 출장 기간 중 시간외근무 수당을 지급 받을 수 있는가?

답변 ◦ 출장여비는 교원이 공적업무를 수행하기 위해 필요한 여행에 소요된 비용을 보전하기 위한 것이며, 초과근무수당은 시간외근무명령에 따라 규정된 근무시간외에 근무한 교원에게 지급되는 수당이다. 다만, 출장기간 동안에는 상급자의 관리·감독이나 실제 근무시간 등을 확인하기 어렵기 때문에 시간외근무수당 지급에 필요한 객관적인 증빙자료가 필요하다. **교직원체육대회, 교원연수, 전국대회 참관 등 공적업무 수행이라고 볼 수 없는 경우는 초과근무수당 지급이 불가하다.**

질의 ◦ 국외 수학여행 인솔교원 중 야간 생활지도 담당 교사가 시간외수당을 지급받을 수 있는가?

답변 ◦ 국외출장의 경우 시간외근무수당·야간근무수당 및 휴일근무수당을 지급할 수 없고 시간외근무수당의 정액지급분만 인정된다.

도움말 **자격연수 출장 관련 복무처리**

- 1급(정)교사자격연수, 교감자격연수, 교장자격연수 등으로 출장하는 경우 정규근무일로 간주하여 월간 출근(또는 출장)일수에 포함(교원인사과-14438(2015.7.24.)
- 『NEIS-복무-개인출장관리-국내출장(관내/관외)(여비지급하지않음)』으로 복무신청(NEIS시스템에서 「복무-개인출장관리-출장(연수)」는 근무일수 산정과 자동연계 처리가 되지 않아서 정액분 초과근무수당에서 불이익을 받을 수도 있음)

나. 대학원 수강

1) 교원은 교육활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 법령이 정하는 바에 따라 외출, 조퇴, 연가 등을 활용하여 기관장의 허가를 받는 경우 주간대학원 수강이 가능함(교원16330-538, 2001.07.20.)
   ※ 허가라 함은 상대적 금지를 해제하여 적법하게 일정한 행위를 하게 하되, 소속기관장(학교장)에게 판단과 결정의 재량권이 있는 처분임
   ※ 본인의 연가일수를 초과한 대학원 수강은 국가공무원법 제58조(직장이탈금지)에 위반됨
2) 교원은 근무시간 내에 수업이 지장 없는 한 학교장의 허가를 받고 야간 또는 계절제 대학원 수강을 할 수 있으며, 근무상황은 "**출장(연수)**"로 처리. 이때 여비는 지급하지 아니 하며, 근무일수에도 포함하지 아니함
3) 야간제대학원이라고 하더라도 장거리 수강이나 주간대학원의 수업시간대에 운영되는 등 복무지도 감독권자인 학교장의 종합적인 판단에 의하여 주간대학원의 복무에 준하여 처리할 수 있음
4) 방학이 없는 교육행정(연구)기관에 파견 근무 중인 교사가 계절제 대학원을 수강하는 경우는 주간대학원과 같은 복무규정을 적용함

4 영리업무 금지 및 겸직허가

가. 근거

1) 「국가공무원법」 제64조(영리업무 및 겸직금지)
2) 「국가공무원복무규정」 제25조(영리업무의 금지), 제26조(겸직허가)
3) 국가공무원 복무·징계 관련 예규 제9장(영리업무 금지 및 겸직허가)
4) 교원인사과-24899(2023.10.28.), 교원인사과-72(2024.1.2.)

나. 영리업무의 금지

1) 영리업무의 개념
   가) 영리업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말함
   나) 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아님
   - 계속성 기준: ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것
   다) 공무원은 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속 기관의 장에게 겸직허가를 신청하여야 함
2) 복무규정 제25조 각 호에 따른 영리업무
   가) 상업·공업·금융업 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무(사업자명의와 관계없이 그 공무원이 실질적으로 영리업무에 종사하는지 여부로 판단함)
   나) 상업·공업·금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
   다) 본인의 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 대한 투자
   라) 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

※ 영리업무의 한계에 대한 판단은 개별 사안에 따라서 특성이 다양하므로 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 영리행위의 지속성, 영리추구의 정도 등 관련문제를 종합적으로 검토하여 복무감독권자가 판단해야 함

도움말 **영리업무 예시**

- 학원강의, 사기업 경영 및 운영 참여
- 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저하거나 기타 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리 업무 등
- 교원의 다단계판매: 방문판매 등에 관한 법률에 의하여 다단계판매 등록을 하면 처벌됨(「방문판매 등에 관한 법률」 제15조제2항(법률 제15695호, 2018.6.12)

※ 교사의 인터넷교육 및 방송 참여: 공익을 목적으로 하는 교육정보와 콘텐츠의 제공, 일시적인 강의 참여(예: EBS) 등은 사안에 따라서는 영리업무에 해당하지 않을 수 있음

도움말 **교원 부당 영리행위 사례**

- □□학원 강사 A는 현직 교사 B에게 자신의 문제집에 실을 △△문제 출제를 의뢰하고 그 대가를 지급
  - 교사 B는 이렇게 의뢰받은 국어 문제출제를 교사 C등 0명의 다른 현직 교사들에게 재차 의뢰하고 강사 A로부터 받은 대가를 이들에게 나누어 줌
  - 20○○~20○○년간 교사 B가 약 몇천만 원을 문제 출제 대가로 받았고 이 중 몇백만 원을 하청 교사들에게 건네줌

  ※ 교사 B는 20○○년경부터 학원 강사 A에게 △△ 문제를 만들어 주었고, 20○○년경부터 독점으로 만들어 주면서 그 대가로 분항 당 약 몇백만 원을 수령
- ○○ 학교 교사 ○○○은 휴직기간(국내연수휴직, 휴직기간: 20○○.0.0.~20○○.0.00.) 중인 20○○. 0. 00.부터 20○○. 0. 00.까지 '◇◇학원'에서 매주 0회 주 00시간씩 학생을 대상으로 시험대비 △△과목을 강의하는 등 불법으로 과외교습을 하고 그 대가로 몇천만 원을 수령
- 20○○. 0. 0.부터 20○○. 0. 00. 사이 0차례에 걸쳐 ○○○○에서 주관한 "외국 영어연수 및 문화체험"에 학생 인솔교사로 참여하면서 현지에서 ○○학교 0학년 ○○○ 등 영어캠프 참여자 00명에게 학생들이 모르는 문제를 질문하면 이를 답해주는 방식으로 교습행위를 하면서 그 대가로 몇백만 원을 받음

다. 겸직허가

1) 겸직허가 대상

복무규정 제25조 금지요건에 해당하지 않는 영리 업무(계속적으로 재산상 이익을 취하는 행위) 및 계속성이 있는 비영리 업무

≪ 복무규정 제25조에 따른 금지요건 ≫

1) 공무원의 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우
2) 공무에 대해 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우
3) 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는 경우
4) 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

구 분	영리업무	비영리업무
계속성 있는 경우	겸직허가 대상	겸직허가 대상
계속성 없는 경우	-	-

※ 계속성이 명백히 없는 행위가 아니면 겸직허가를 신청하여야 함

※ 휴직 중이더라도 겸직을 하고자 하는 경우 반드시 겸직허가를 신청하여야 함

2) 겸직허가 기준

가) 겸직허가 대상인 업무에 종사함으로써 복무규정 제25조에 따른 금지요건에 해당하지 않는 경우

나) 교원의 경우 비영리법인(공익법인)의 이사, 감사, 대학의 시간강사(연가범위 내) 등을 소속 기관장의 허가를 받아 겸직할 수 있음

3) 허가권자: 학교장(교육장 겸직허가 신청: 교원인사과)

4) 겸직허가 절차

겸직신청	겸직 심사위원회	겸직심사	겸직허가	실태조사 및 관리점검 (매년 1, 7월)	허가 취소 등 처분
서 겸직신청서 근 겸직신청 기안	서 겸직심사위원회 구성 기안	근 겸직심사 기안	근 겸직허가 기안	장 겸직허가대장	
해당 교원 → 학교장	교감포함 3인 이상 위원장-교감	겸직심사위원회 → 학교장	학교장 → 해당 교원	소속기관의 장 → 시도교육청 → 교육부	겸직허가 사항 위반 시

가) **(신청)** 겸직허가 신청서 작성 제출(겸직하고자 하는 직무(직위) 관련 상세 자료(수익발생 내역, 겸직 내용, 겸직 기간 등 포함)

- 공무원으로 임용된 자가 기존 영리 비영리업무에 계속 종사하기를 원하는 경우 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직허가를 신청해야 함
- 겸직 활동의 주요 사항이 변경된 경우 겸직허가를 다시 신청해야 함

나) **(심사)** 겸직허가 신청서에 기재된 업무성격, 수익, 담당직무와의 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받고 사실여부를 확인하고, 겸직심사 체크리스트를 참고하여 심사

※ 필요시 겸직심사위원회 구성

- **인터넷 개인방송 활동, 부동산 임대업, 과도한 겸직수익 발생, 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항, 정치적 중립성 확보에 주의가 필요한 활동 등 면밀한 심사가 필요한 겸직사항에 대해서는 겸직심사위원회를 구성하여 심사하여야 함**

다) **(겸직허가 여부 결정)** 소속 기관의 장이 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여 허가여부 결정

※ 겸직을 허가하는 경우, 허가기간은 처분일로부터 2년 이내를 원칙으로 하되, 임명·위촉기간이 정해진 업무의 경우에는 그 기간의 종료일까지 허가할 수 있음

(인터넷개인방송, 직무 관련 지식·정보를 이용(사교육업체 관련)한 겸직활동의 경우 허가기간은 최대 1년, 연장의 경우 종료일 1개월전 신청)

※ 시간강사, 겸임교수 등 1개월을 초과하여 출강하는 경우 겸직허가(**☞ 외부강의 참고**)

라) **(결과통보)** 공문을 통해 겸직허가 신청에 대한 심사결과를 신청자에게 통보
- 허가여부, 허가기간, 실태조사 실시 및 겸직 시 준수사항 등 사전에 안내

5) 겸직허가의 취소

가) 겸직허가 신청 시 제출한 심사관련 자료가 허위로 또는 부실하게 제출한 것으로 밝혀진 경우

나) 실제 종사하는 겸직업무가 겸직허가 받은 업무와 실체적 동일성이 없는 것으로 밝혀진 경우

다) 그 밖에 소속 기관의 장이 중대한 사정 변경으로 인해 겸직허가를 취소할 필요가 있다고 인정하는 경우

도움말 **겸직심사위원회 구성·운영**

- (구성) 교(원)감 포함 내부위원 3인 이상으로 구성하되, 매 심사 시마다 구성하거나 임기제로도 운영 가능

※ 병설유치원은 병설한 학교의 겸직심사위원회와 통합하여 운영 가능

- 기관의 업무경감 차원에서 서면심사 및 인사자문위원회 등 기존의 위원회를 활용하여 운영 가능하며, 공정하고 객관적인 심사가 될 수 있도록 위원 구성

- (심사대상) 다음 사항에 대해 겸직허가 대상여부, 허가기준 부합여부 등 겸직허가 여부에 대한 제반 사항을 심사

1. 인터넷 개인방송 활동　2. 부동산 임대업　3. 과도한 겸직수익 발생
4. 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항(학교 기출문제 활용 등 포함)
5. 정치적 중립성 확보에 주의가 필요한 활동
6. 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항(사교육업체 관련 여부 등 포함)

- (운영기준) 재적위원 과반수 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결

도움말

겸직허가 심사 시 참고사례

- 비영리법인의 당연직 이사(장학재단 등), 공동주택 입주자 대표, 재건축조합 임원 등은 겸직허가 후 종사 가능(입후보 전, 임기 시작 전 반드시 겸직허가를 받아야 함)
  - 대규모 공동주택이나 자치관리방식으로 운영되는 입주자 대표회의의 임원 등은 직무능률을 저해할 경우 겸직 불가
  - 사기업체의 사외이사, 수익사업을 직접 운영하고 있는 공무원 친목단체 임원은 겸직 불가
- 공무원이 임대사업자로 등록하고 주택·상가를 임대하는 행위가 지속성이 없거나 건물 관리인을 별도로 선임하는 경우에는 겸직허가 대상이 아님(겸직가능)
  - 지속성이 있는 경우 겸직허가를 받아 종사 가능하나 직무수행에 지장을 초래할 정도로 과다한 경우 불허
- 1회적인 저술·번역 등 행위는 겸직허가 대상 업무에 해당하지 않으나 행위의 지속성이 인정된다면 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함

  ※ (예) 주기적 업데이트 및 월 00회·연 00회 등 기간을 정한 저술 등
- 직접 서적을 출판·판매하는 행위나 주기적으로 서적(학습지·문제지 등)을 저술하여 원고료를 받는 행위는 영리 업무에 해당됨
- 야간 대리운전은 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있으므로 금지
- 블로그를 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 행위는 영리업무에 해당하므로 겸직허가를 받아야 함. 단, 부적절한 내용 또는 정책수행 등에 반하는 경우 불허
  - 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위(예 : 직·간접 광고) 등 금지
- 인터넷 개인방송 활동 중 수익창출 요건이 충족하는 경우(유튜브 구독자 1000명, 연간 누적 재생시간 4000시간 이상) 겸직허가를 받아야 함
- 애플리케이션·이모티콘을 계속적으로 제작·관리하여 수익을 얻는 경우 겸직허가를 받아야 함. 다만 그 내용이 교원으로서 품위를 훼손하거나 직무상 알게 된 비밀을 이용하는 경우에는 불허
- 검인정 교과서를 출판하는 출판사에서 참고서, 문제집 제작에 참여하는 경우 교과서 출판 업무의 연장선에서 학생의 자율 학습을 지원하기 위한 공익성이 있으므로, 직무 능률 저하 우려 등 금지요건에 해당하지 않는 경우 금지되는 영리업무에 해당하지 아니함
- 기타 다른 법령에 의해 금지되는 행위도 겸직금지

  ※ (예) 다단계 판매업은 「방문판매 등에 관한 법률」 제15조제2항에 따라 금지

※ **시간선택제 교원의 영리 업무금지 및 겸직허가: 국가공무원 복무·징계 관련 예규 참고**

도움말 **사교육 카르텔 근절을 위한 교원 겸직 허가 가이드라인(2024. 1.)**

□ **사교육업체 관련 겸직 허가 원칙**

① 사교육업체의 범위 및 업무

○ (범위) 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률(이하 학원법)」 제2조의2에 따른 **학교교과교습학원***

* 학원법 제2조의2에 따라 학교교과교습학원, 평생직업교육학원으로 구분하며, 학원 설립·운영 등록 증명서를 통해 확인 가능

○ (업무) 강의, 문항 출제*, 출판, 컨설팅 등 사교육업체와 관련된 일체의 행위

* 학원, 학원 강사, 출판사 등 계약 상대방과 관계없이 학원 교재 등을 제작하기 위한 활동

- 학원으로 등록하지 않은 출판사, 정보통신판매업 등 업체에서 이뤄지는 (원격)컨설팅, 강의 영상(유상) 제작 등 교습행위를 포함

② 겸직 등 가능 여부 판단

○ **(계속성 있는 (비)영리업무) 복무규정 제25조 및 예규 겸직 허가 요건에 따라 겸직이 원칙적으로 금지**

○ **(계속성 없는 행위) 관련 법령 및 공무원 청렴 및 품위 유지 의무 등에 따라 원칙적으로 금지**

※ 학원법 제3조(교원의 과외교습 제한)에 따라 교원은 학교교과교습학원 등에서 과외교습 금지

③ 단, 사교육업체와 일부 관련성이 있더라도 겸직 목적의 공익성*, 겸직 활동 결과물의 성격**을 종합 고려하여, 겸직 허가 기준에 부합하는 경우에 한해 겸직 허가 가능

* 에듀테크 업체에서 에듀테크 소프트랩 등 정부사업으로 이뤄지는 컨설팅, 디지털교과서 개발, 교원연수자료 개발, 자문 등

** 학원 수강생 등 특정인이 아닌 대중에 판매·활용을 위한 것인지 여부 등

□ **사교육업체가 아닌 경우의 겸직 허가 원칙**

구분	평생직업교육학원	학원과 관련이 없는 기관 및 업체
범위	• 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원(직업기술, 성인 어학 등 평생교육이나 직업교육을 목적으로 하는 학원) ※ 단, 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원 중 사교육 유발 요인이 있는 경우(대학 입시 관련 실기학원, 대학 편입 학원 등)는 엄격히 심사하여 겸직 제한	• 학원법상 학원 및 학원업 종사자와 관련이 없는 기관 및 업체 - 공공기관(교육과정평가원 등), EBS, 대학, 일반 교과학습용 도서 출판사, 일반 출판사 등 학원과 무관한 기관 및 업체
업무	• 강의, 컨설팅, 교재 저술·감수, 문항 출제 등 - 단, 학원과 무관한 기관 및 업체더라도 특정 학교교과교습학원을 대상으로 콘텐츠(문항, 특강 등)를 제공하는 경우는 제한	
판단 기준	• **(계속성이 있는 경우) 공무원 겸직 허가 심사기준에 따라 겸직 허가 후 가능** • **(계속성이 없는 경우) 겸직 신청 대상은 아니며, 복무 규정을 준수하여 활동 가능**	

□ 겸직 허가 절차

○ **(허가권자)** 소속기관의 장(학교(원)장 등)

○ **(겸직 허가 신청)** 겸직하고자 하는 직무(직위) 상세 자료(겸직 유형, 수익발생 내역, 사교육업체 연계여부 등 포함) 제출

○ **(겸직 허가 심사)** 신청자료를 바탕으로 겸직허가 여부를 결정하고, **사교육업체 관련성이 있는 경우는 겸직심사위원회 필수 심의**

* 「**다. 겸직허가** - '겸직심사위원회 구성·운영' 참고」

- (신청자료 검토) 신청자료를 토대로 업무 내용과 성격·수익·담당직무와의 관련성과 관련 증빙 등을 검토

※ 겸직 심사 주요 체크 리스트를 활용하여 심사

※ 나이스 대국민서비스를 통해 학원, 교습소 등 정보 확인 가능

○ **(겸직 여부 결정)** 업무의 내용과 성격, 담당 직무의 내용과 성격 및 영리업무 금지와 겸직 허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 결정

※ 겸직허가 기간은 최대 1년, 겸직 연장의 경우 겸직허가 종료일 1개월 이전까지 소속기관의 장에게 신청하고, 전보 등 소속기관 변경 시 변경기관에 재신청

○ **(결정 통보)** 겸직 허가 신청에 대한 심사결과를 공문 통보하고, 허가 기간 및 겸직 시 준수사항(겸직허가 범위 내 활동 등) 등을 사전 안내

- 신청을 반려하는 경우 구체적 이유를 명시하여 통보하고, 이의가 있는 교원은 신청서를 보완하여 소속기관의 장에게 재신청

□ **위반 시 엄정 처분**

○ 사교육업체 관련 겸직 등 위반 사항 발견 시 위반 정도에 따라 겸직허가 취소, 재심사, 징계 의결 요구 등 조치

- 특히, 가이드라인 안내 이후 사교육업체 관련 겸직 허가 원칙을 위반한 경우 징계 양정 시 고의 또는 중과실 여부를 엄격히 심사

- 사교육업체 관련 교원 영리행위 징계 양정 기준: 교원인사과-72(2024.1.2.) 참고

서 겸직허가 신청서(일반, 사교육업체 겸직)

서 겸직심사 체크리스트(일반, 사교육업체 겸직)

질의 ◦ 현재 육아휴직 중 입니다. 그런데 대학의 지도교수님으로부터 연구프로젝트 연구보조원으로 몇 개월 일을 해주었으면 하는 연락을 받았습니다. 혹시 이런 단기간의 연구용역 프로젝트에 함께 할 수 있는지, 연구보조원 수당을 받는 경우 겸직의 범위에 들어가는지와 휴직의 취지에 위배되는 것인지 궁금합니다.

답변 ◦ 사립학교법 제55조에 의거 사립학교 교원의 복무에 관한 사항은 국공립학교 교원에 관한 규정을 준용하고 있으며, 국가공무원법 제64조 및 국가공무원 복무규정 제25조에 따라 공무원은 직무의 능률저해 등 공무에 영향을 미칠 수 있는 영리 업무가 금지되어 있으나, 같은 복무규정 제26조의 규정에 의하여 영리행위가 아닌 다른 직무(사적인 업무)에 종사할 경우에는 직무수행의 지장이 없는 범위에 한하여 소속기관장의 겸직허가를 사전에 득하여야 할 것입니다. 특정직위를 겸하여 직장에서 보수를 받는 행위라면 영리 업무에 해당되는 것으로 생각되어지나 보수를 받지 않거나 실비 정도만 받는 것이라면 영리행위로 보기 어렵기도 합니다. 그렇다 하여도 겸직 조항이 적용되므로 신청자 본인과 임용권자가 책임을 가지고 업무형편 등 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있습니다.

질의 ◦ 학생들에게 코딩으로 하는 스마트폰 어플리케이션 개발이나 간단한 게임 개발까지 가르치고 싶은데, 제가 개발한 어플에 광고를 삽입하여 수익이 발생한다면 이것은 겸직 금지 의무 위반인가요?

답변 ◦ 「국가공무원 복무규정」 제25조에 따른 금지요건에 해당하지 않는 영리 업무와 비영리 업무(영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무)에 대하여 겸직허가 대상 업무가 담당직무 수행에 지장이 없는 경우에만 허가할 수 있으며 허가권자는 소속기관장입니다. 이때, 계속성의 판단 기준은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 주기적으로 행해지거나, 주기는 없더라도 계속적으로 행해지는 것, 또한 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것입니다.

귀하께서 질의하신 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션에 광고 삽입 시 겸직허가 여부는, 겸직하려고 하는 직무의 상세 자료(겸직 내용, 겸직기간, 수익발생 내역 등)을 소속기관에 제출하여 겸직허가 여부를 개별적으로, 구체적으로 판단 받으시길 바랍니다. 다만, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션에 광고료를 받고 광고를 삽입하는 행위는 영리 업무로 겸직허가를 받아야 할 것으로 판단됩니다. 아울러, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 삽입된 광고의 내용이 공무원으로서 부적절한 내용 또는 정책수행 등에 반하는 경우 겸직 허가를 불허할 수 있음을 안내드립니다.

라. 교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침(2021.11.17.)

▸ 인터넷 개인 미디어 활동이란 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성, 사진, 글 등)를 인터넷 플랫폼의 개인 계정에 탑재하여 불특정 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호소통하는 일체의 행위

※ 인터넷 플랫폼: 네이버TV, 카카오TV, 아프리카TV, 유튜브, 팟빵, 네이버블로그, 다음 브런치, 인스타그램 등

1) 목적: 인터넷 플랫폼을 활용한 교원의 다양한 활동이 유·초·중등 교육활동의 질 제고 및 교원의 전문성 향상에 기여할 수 있도록 유도

2) 유의 사항

가) 원격수업 등 수업 활용 목적의 콘텐츠를 제작한 후 공개 범위를 제한하여 탑재하는 경우 '인터넷 개인 미디어 활동'에 미포함

나) 업무의 일환으로 콘텐츠를 제작하여 인터넷 플랫폼 공공 계정에 탑재하는 활동은 '인터넷 개인 미디어 활동'에 미포함

[참고 : 인터넷 개인 미디어 활동 영역]

콘텐츠 목적	인터넷 플랫폼	
	개인 계정	공공 계정
개인 취미 등 사적 목적	인터넷 개인 미디어 활동	
수업 외 직무 관련		업무 관련 활동
학교(유치원) 수업용 (공개 범위 제한)		

3) 준수할 사항

▸ 일반적으로 교원에게 적용되는 복무규정과 행동 강령 등은 인터넷 개인 미디어 활동을 할 때에도 동일하게 적용됨을 각별히 유의

가) 직무상 알게 된 비밀 누설 금지(「국가공무원법」 제60조)

※ 브이로그 등을 통해 비공개 직무정보가 공개되지 않도록 각별히 유의해야 하며, 특히 유아·학생을 특정할 수 있는 정보 노출 금지

나) 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 품위 유지(「국가공무원법」 제63조)

※ 타인의 명예나 권리 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유하는 행위 등 금지

다) 정당의 결성 및 가입 관련 행위, 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지·반대하기 위한 행위 금지 (「국가공무원법」 제65조)

라) 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위 금지 (「국가공무원 복무규정」 제25조)

마) 동의 없이 타인(유아·학생, 동료 교직원, 보호자 등)이 등장하는 콘텐츠를 제작·공유함으로써 타인의 초상권을 침해하는 행위 금지

☞ 영상·사진 탑재 시 출연자의 동의를 받았음을 자막 처리 등을 통해 명시해야 함

서 촬영 및 초상권 활용 동의서

바) 유아·학생 평가의 공정성에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 내용의 콘텐츠 탑재 금지

도움말 **촬영 및 초상권 동의 관련 유의사항**

- 겸직 허가 대상이 아닌 인터넷 개인 미디어 활동(영상·사진 촬영)을 하는 경우에도 콘텐츠에 유아·학생이 등장할 때 초상권 동의를 받아야 함
  - 겸직 허가를 받기 전에는 동의서를 받아 보관해두고, 겸직 허가를 신청하는 경우에 보관해둔 촬영 및 초상권 활용 동의서를 겸직 허가 신청서에 첨부하여 제출
- 공공 계정에 유아·학생이 등장하는 콘텐츠를 탑재할 때도 초상권 동의를 받아야 함
- 운영 중인 유튜브에 촬영 및 초상권 동의를 받지 않은 유아·학생이 등장하는 콘텐츠가 탑재되어 있는 경우 출연 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 화면 인물 불투명 처리 등을 하여 재탑재하거나, 해당 콘텐츠를 삭제해야 함
- 유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았지만, 동의서 등 관련 증빙 서류를 보관하지 못하고 있는 경우 동의를 받지 않은 경우와 동일하게 출연한 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 불투명 처리 등을 하여 재탑재하거나, 해당 콘텐츠를 삭제해야 함
- 유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았고 관련 증빙 서류가 있어도 출연자 동의를 받았다는 자막 처리를 해야 하고 동 지침 이전에 탑재한 영상의 경우에도 가능하면 자막 처리('출연자 동의를 받았음')를 하여 영상을 재탑재하는 것이 원칙임. 다만, 불가피한 경우 공지나 영상 설명 게시판 등을 통해 일정 시점 이전의 영상은 출연자 및 보호자의 촬영 및 초상권 사용 동의를 받은 것임을 명시하는 것으로 갈음할 수 있음

4) 인터넷 개인 미디어 활동의 겸직허가

- 대부분의 일상적인 인터넷 개인 미디어 활동에 대해서는 겸직 허가가 필요하지 않음
- 다만, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 겸직 허가 대상에 해당된다고 판단하는 경우 겸직 허가 신청을 하여 승인을 받아야 함

가) 겸직허가 대상

(1) **인터넷 개인방송***인 경우

* **인터넷 개인방송 플랫폼: 네이버TV, 아프리카TV, 유튜브, 카카오TV 등**

(가) **수익 창출 요건이 있는 경우***: 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익 창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우

* **(예) 유튜브 : 구독자 1,000명이고, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상**

(나) **수익 창출 요건이 없는 경우***: 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우

* **(예) SOOP(舊 아프리카 TV)의 구독료는 별도의 수익창출 요건 없이 바로 수익발생**

(2) **인터넷 개인방송이 아닌*** 경우: 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 활동을 하고자 하는 경우

* **(예) 네이버 블로그, 다음 브런치, 인스타그램 등**

나) 겸직 허가권자: 소속 기관의 장(학교(원)장 등)

다) 겸직 허가기준

(1) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 콘텐츠의 내용과 성격, 콘텐츠의 제작 및 운영·관리에 소요되는 시간과 노력 등을 구체적으로 심사하여 **준수할 사항***을 위반하지 않고, 담당 직무수행에 지장이 없는 경우 겸직 허가

* **직무상 비밀누설 금지, 품위 유지, 정치운동의 금지 등 「3) 준수할 사항」**

(2) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 인터넷 개인 미디어 활동이 교원으로서 준수할 사항을 위반한 경우, 그 내용 및 정도 등을 고려하여 겸직 불허, 콘텐츠 삭제 요청, 활동 금지, 징계 요구 등 조치

라) 겸직 허가 절차

(1) **(신청)** 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 개인 미디어 채널별로 겸직 허가 신청

- 겸직허가 신청서, 겸직심사 체크리스트, (필요시) 촬영 및 초상권 활용 동의서, 관련 **증빙 서류*** 제출

* **개인 미디어 채널의 관리자 화면 캡처 등 겸직허가 신청서와 겸직심사 체크리스트에 기술한 내용을 증빙할 수 있는 자료**

- **겸직 신청 대상에 해당되면 새로운 콘텐츠 게시 전에 신청**(신청 후 최종 허가를 받기 전까지는 새로운 콘텐츠 방송·업로드 금지
- 교원 임용 전 겸직허가 대상이 되는 인터넷 개인미디어 활동을 하고 있었던 경우, 교원 임용 후에도 그 활동을 계속하고자 하는 경우, 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직허가 신청

(2) **(심사)** 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 겸직허가 신청자료 등을 토대로 복무규정상 겸직허가 대상인지, 허가기준에 부합하는지 여부 등 검토

- 겸직허가 신청서·겸직심사 체크리스트에 기재된 콘텐츠의 성격, 수익, 담당 직무 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받아 사실 여부를 확인 및 심사
- 영리 업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여 허가 여부 결정
- 겸직을 허가하는 경우, 허가 기간은 허가일로부터 1년 이내를 원칙으로 하되, 전보 등 소속 기관 변경 시 변경기관에 재신청
- 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 **겸직심사위원회***를 구성하고 심사 결과를 제출받아 허가 여부를 결정할 수 있음

* 「다. 겸직허가 - '겸직심사위원회 구성·운영' 참고」

- 심사 결과는 내부 결재를 하여 보관

(3) **(결과통보)** 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 공문을 통해 겸직허가 신청에 대한 심사결과를 해당 교원에게 통보

- 통보 시 허가 여부, 허가 기간 등 심사 결과를 명확히 전달하고, 실태조사 실시 및 겸직 시 **준수사항*** 등을 사전에 안내

* **겸직 허가 범위 내 활동, 인터넷 개인 미디어 활동 시 금지 및 준수사항 등**

5) 실태조사 및 관리상 유의사항

가) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 매년 1월(전년도 12월말 기준), 7월(당해연도 6월말 기준)에 시·도교육감이 겸직 실태조사를 할 때, 겸직허가를 받은 인터넷 개인 미디어 활동도 포함

(1) 점검 사항 : 허가 내용대로 활동하고 있는지 여부, 준수할 사항 위반 여부 등

(2) 점검 후 조치사항 : 겸직 허가 내용과 다른 활동, 준수할 사항 위반 등의 경우에는 그 정도를 고려하여 징계의결 요구, 겸직허가 취소, 관련 콘텐츠 삭제 요청 등 조치

(3) 점검 결과 보고: 매년 1월 겸직허가 실태조사를 할 때, 겸직허가를 받은 교원의 인터넷 개인 미디어 활동 실태조사 결과(점검 후 조치사항 포함)를 <인터넷 개인 미디어 활동 보고 서식>에 따라 작성하여 3월 말까지 교육부에 제출

나) 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 아래의 사항에 해당되는 경우를 확인한 경우 그 위반 행태 및 정도 등을 감안하여 시정 요구, 징계의결 요구 등 조치

(1) 겸직 신청 대상에 해당함에도 겸직 신청을 불이행한 사실이 확인되는 경우

(2) 겸직 허가 여부와 관계없이 민원 등을 통해 교원으로서 품위 손상, 초상권 침해, 유아·학생 정보 노출, 직무 전념 저해 등 동 지침 위반 사실이 밝혀진 경우

다) **겸직허가 기간은 최대 1년, 겸직 연장의 경우 겸직허가 종료일 1개월 이전까지 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 신청**

서 겸직허가 신청서(인터넷 개인 미디어 활동)

서 겸직심사 체크리스트(인터넷 개인 미디어 활동)

질의 ◦ 근무시간 중 교사들의 개인 일상을 담은 유튜브 브이로그 촬영은 가능한가요?

답변 ◦ 교원은 근무시간 중에 직무에 전념할 의무가 있으며 직무 능률을 떨어뜨릴 행위를 해서는 안 되므로, 직무와 관련 없이 이루어지는 브이로그 촬영은 원칙적으로 금지됩니다. 다만, 소속 기관, 교육부·교육청 등의 요청에 따라 업무의 일환으로 브이로그 등 영상을 촬영하는 것은 가능하며, 소속 기관의 장에게 사전 보고를 하는 것이 바람직합니다. (직무와 관련된 개인방송 활동은 소속 부서장에게 사전보고를 하고 홍보부서와 협의를 거쳐 가능)

질의 ◦ 인터넷 개인 미디어 활동이나 SNS 활동 시, 물품이나 금전을 받고 직·간접 광고를 하거나, 후원 수익을 취할 수 있나요?

답변 ◦ 할 수 없습니다.

질의 ◦ 콘텐츠를 상당 기간 탑재하지 않고 계정을 유지하며 댓글만 관리하는 경우에도 인터넷 개인 미디어 활동을 계속하는 것으로 보아야 하나요?

답변 ◦ '계속 활동'의 의미는 콘텐츠 게시, 댓글 작성, 계정 유지 등 인터넷 개인 미디어를 유지·관리하는 일체의 활동을 포괄하므로, 상당 기간 콘텐츠를 제작하여 탑재하지 아니하여도 계정을 계속 유지 관리하는 경우 '계속 활동'하고 있다고 보아야 할 것입니다.

질의 ◦ 가족이나 지인 등 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 출연하거나 기획 등 운영에 참여하는 경우에도 겸직허가를 받아야 하나요?

답변 ◦ 교원이 직접 인터넷 개인미디어 계정을 개설하고 운영하는 것이 아니라면 '인터넷 개인미디어 활동'에 포함되지 않습니다. 다만, 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 기획, 출연 등을 하고자 한다면, 겸직허가의 일반 원칙에 따라 ①영리 업무이거나 ②비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우에는 겸직허가를 받아야 합니다.

5 외부강의

가. 근거

1) 「국가공무원 복무규정」 제26조(겸직 허가)
2) 충청남도교육청 공무원행동강령 제18조(외부강의등의 사례금 수수 제한 등)
3) 국가공무원 복무·징계 관련 예규
4) 감사관-12207(2020.12.31.) 공무원행동강령(외부강의) 관련 유의사항 안내

나. 외부강의의 허가 및 복무관리

구 분	허가 업무
모든 외부강의(대가 유무와 무관)	소속부서의 장에게 사전 결재 (겸직허가를 받은 경우 제외)
대학의 시간강사·겸임교수(방송사이버강의 포함) (대가의 유무 및 월간 강의횟수와 무관)	소속기관장 겸직허가
대가 유무, 월 강의 회수 관계없이 1월 초과 지속 출강	소속기관장 겸직허가
대가를 받는 모든 외부강의	소속기관 행동강령책임관에게 신고 (요청자가 국가나 지방자치단체인 경우 제외)

1) 모든 외부강의는 학교장의 사전 결재를 받아 출강(겸직허가를 받은 경우 제외)
   ※ 공정한 직무수행을 저해한다고 판단될 경우 이를 제한할 수 있음
2) 외부강의는 반드시 요청공문서에 근거하여 허용(개인적인 전화, e메일 불가)
3) 근무시간內 외부강의는 직무수행과의 관련성이 있어야 허용
4) 근무시간外 외부강의는 업무에 지장이 없는 범위 내에서 허용
5) 강의 중 대외 보완이 요구되는 내부정보를 누설하는 사례가 없도록 교육 강화
6) 사회통념을 벗어나는 고액강의료 수수 금지(사례금 상한액 준수)
7) **외부강의 출강 시 복무관리 철저**
   가) 직무수행 관련성, 국가 정책 수행 목적상 필요한 경우, 기관장이 인정하는 외부강의는 출장 처리 (단, 강의요청기관에서 강의료 등을 받을 경우 여비 부지급)
   나) 겸직허가를 받은 외부강의, 담당직무와 직접적인 관련이 없는 외부강의 등은 원칙적으로 연가·외출·조퇴 등으로 복무 처리
   다) 각 기관에서는 겸직허가 대장 비치·관리
8) 월 3회 또는 월 6시간을 초과하는 경우에는 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 소속기관장의 승인을 받아야 함

도움말 **충청남도교육청 공무원행동강령 외부강의등'의 범위**

- '외부강의등'이란 공무원 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 의미
- '외부강의등'에 해당하지 않는 경우
  - 소속 기관장의 사전 겸직허가를 받고 학교에 출강
  - 사회자와의 개별 방송 인터뷰에 응하는 경우
  - 서면심사·서면자문 등에 응하는 경우
  - 시험출제위원으로 위촉되어 시험출제 업무를 하는 경우
  - 각종 법령에 의한 위원회 위원으로 위촉되어 회의에 참가
  - 각종 연주회, 전시회 등에서의 연주, 공연, 전시 등 행위

9) 『국가공무원 복무규정』 제26조에 의한 겸직허가

※ **대학(교) 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때(대가의 유무 및 월간 강의횟수와 무관)는 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함(방송강의, 사이버강의의 경우에도 동일한 기준 적용)**

출강 동의요청 공문 접수 → 겸직허가 신청(겸직허가신청서 및 기관(대학 등)의 겸직 요구(요청)서, 내부기안) → 소속 기관장의 겸직허가 여부 통보(관련 기관)
(필요시 겸직심사위원회 개최)

왕 겸직허가 신청서(외부강의)

10) 『충청남도교육청 공무원행동강령』 제18조에 의한 신고

가) 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의 중 사례금을 받는 경우에는 그 내역을 소속기관의 장에게 신고하여야 함

나) 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관의 장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 교육행정정보시스템이나 별지 제4호서식으로 서면으로 신고 하여야 함. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체(소속기관 포함)인 경우에는 그러하지 아니함

서 외부강의등 신고서(별지4호)

다) 사례금을 받지 않는 외부강의등에 대해서는 신고할 의무가 없으며, 신고자가 원할 경우에는 외부강의등을 하기 전에 사전 신고하는 것도 가능함

※ 신고를 할 때 공무원은 자신의 인적사항, 요청자 또는 요청기관·단체의 이름, 요청 사유, 일시, 장소, 사례금 액수, 강의 주제 등을 상세히 기재하여야 하며, 사례금 총액 또는 상세 명세 등을 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 나머지를 우선 신고한 후, 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 함

라) 외부강의등을 일정기간 동안 여러 회 수행하는 경우에는 일괄 신고 가능

마) **사례금을 받는 외부강의등이라 하더라도 요청자가 국가나 지방자치단체(소속기관 포함)인 경우는 신고대상에서 제외**

도움말 ⟹ **'신고대상에서 제외되는 국가기관 및 지방자치단체'의 범위**

- 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인권위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관
  - ※ 국립 유치원, 국립 초·중·고등학교, 국립대학교의 경우 중앙행정기관 중 교육부 소속에 해당
- 광역자치단체, 기초자치단체, 지방의회, 시·도교육청 및 해당 지방자치단체의 행정기구 조례에 포함된 직속기관·사업소 등
  - ※ 공립 유치원, 공립 초·중·고등학교, 공립대학교는 교육청 또는 지방자치단체 소속에 해당
  - 국·공립대학교의 산학협력단으로부터 외부강의등을 요청받은 경우, 그 산학협력단이 별도 법인으로 설립되었다 하더라도 그 대학의 소속기구에 해당하므로 신고의무가 발생하지 않음
  - 단, 외부강의등을 요청한 국·공립대학교나 국·공립대학교병원이 공직유관단체로 지정된 경우에는 국가기관 또는 지방자치단체의 범위에 해당하지 않음

11) 외부강의등의 제한

가) 소속 기관의 장은 신고된 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우 그 공무원의 외부강의등을 제한할 수 있음

※ 사후신고의 경우 해당 외부강의등은 이미 이루어진 것으로서 제한할 실익이 없으나, 신고내용을 바탕으로 향후 외부강의등을 계속하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우 소속 기관의 장은 그 공무원이 장래에 외부강의등을 하는 것을 부분적 또는 전면적으로 제한할 수 있다는 의미임

나) 소속 기관의 장은 공무원이 과도한 외부강의등으로 인하여 업무에 지장을 초래하지 아니하도록 대가를 받고 수행하는 외부강의등에 대해 월 3회를 초과하지 않는 범위에서 횟수 상한을 규정할 수 있음

※ 국가나 지방자치단체로부터 요청받거나 겸직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 횟수에 포함하지 않음

12) 외부강의등의 초과사례금 수수 제한

가) 외부강의등의 대가로서 상한액을 초과하는 사례금(초과사례금) 수수 금지

나) 외부강의등의 초과사례금을 받은 경우에는 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 소속 기관의 장에게 서면[별지 제17호 서식]으로 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 함

서 초과사례금 신고서(별지17호)

→ 신고를 받은 소속 기관의 장은 초과사례금을 반환하지 아니한 공무원에 대하여 신고사항을 확인한 후 7일 이내에 반환하여야 할 초과사례금의 액수를 산정하여 해당 공직자에게 통지하여야 함

→ 통지를 받은 공무원은 지체 없이 초과사례금(신고자가 초과사례금의 일부를 반환한 경우에는 그 차액으로 한정)을 제공자에게 반환하고 그 사실을 소속 기관의 장에게 알려야 함

※ 공무원이 초과금액을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 그 반환 비용을 소속 기관의 장에게 청구할 수 있음

노움말 공무원행동강령 음식물·경조사비·선물, 외부강의등의 가액범위

구분		가액범위
음식물 경조사비 선물	음식물	5만원(제공자와 공직자등이 함께하는 식사, 다과, 주류, 음료 등)
	경조사비	축의금·조의금은 5만원 (축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원)
	선물	·5만원 ·농수산물, 농수산가공품(농수산물 원료의 50% 넘게 사용하여 가공한 제품), 농수산물·농수산가공품 상품권은 15만원 (대통령령으로 정하는 설날, 추석을 포함한 기간 중에는 30만원)
	- 축의금·조의금과 화환·조화를 함께 받은 경우 10만원 초과 금지 - 음식물, 경조사비, 선물 중 2가지 이상을 함께 받은 경우 그 가액을 합산하고, 이 경우 가액 범위는 함께 받은 음식물, 경조사비, 선물의 가액범위 중 가장 높은 금액으로 하되, 각각의 가액 범위를 초과하면 안됨	
외부강의등 상한액	강의 1시간당 100만원(기고의 경우 1건당) - 강의료, 원고료, 출연료 등 일체의 사례금 포함 - 실비 수준의 교통비, 숙박비, 식비는 사례금에 포함되지 않음	

※ 공무원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안됨

질의 ◦ 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자의 역할을 맡아 회의를 진행하는 경우도 외부강의등에 해당하는지?

답변 ◦ 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자 등의 역할을 맡아 회의를 진행하더라도 그것이 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태이거나 회의형태인 이상 외부강의등에 해당함. 다만, 아나운서가 지역축제 행사에서 사회를 보는 경우와 같이 단순히 행사의 순서에 따라 진행만 하는 행위는 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 것으로 보기 어려우므로 외부강의등에 해당하지 않음

질의 ◦ 공무원이 자신이 졸업한 모교로부터 직무와 무관하게 선배자격으로 후배들에게 좋은 얘기를 해주었으면 좋겠다는 취지로 강의를 요청받은 경우도 외부강의등에 해당하는지?

답변 ◦ 자신의 직무와 관련되거나 지위·직책 등으로부터 유래되는 사실상의 영향력을 통해 요청받은 강의가 아닌 경우에는 행동강령 상의 외부강의등에 해당하지 않음

질의 ◦ 온라인으로 동영상 강의를 하는 경우 외부강의등에 해당하는지?

답변 ◦ 온라인 강의의 경우 전달매체가 온라인 형식일 뿐 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태이므로 외부강의등에 해당함

질의 ◦ 직무와 관련 없는 내용으로 출강(저글링을 잘하여 퇴근 후 청소년들을 지도)할 때에도 신고해야 하는지?

답변 ◦ 「공무원 행동강령」은 직무와 관련한 강의 등을 외부강의등으로 규율하고 있음. 따라서 직무와 무관한 강의 등의 경우 기관별 행동강령 상 별도의 신고 규정을 두고 있지 않고 영리를 목적으로 하지 않는다면 신고 대상이 아님

질의 ◦ 동영상 강의를 촬영한 대가로 받은 강의료 외에, 동영상 수익 발생분의 1%를 2년간 받기로 했는데, 이러한 수입도 신고해야 하는지?

답변 ◦ 직접적인 강사료 외에 저작권료, 인세 등 부수적인 수입은 '외부강의등'의 대가로서 받는 사례금에 해당하지 않으므로, 행동강령 상 신고대상이 아님

질의 ◦ 방송사가 문화재 관련 다큐멘터리를 제작하면서 문화재 전문가인 공직자에게 원고를 써달라고 요청한 경우 외부강의등에 해당하는지?

답변 ◦ 다큐멘터리 방송 제작 관련 원고 작성은 신문·잡지 등에 싣기 위하여 원고를 써서 보내는 기고에 해당되지 않으므로 외부강의등에 해당하지 않음

질의 ◦ 외부강의등 신고서에 기재하는 사례금은 실수령액인 세후(稅後) 금액인지?

답변 ◦ 세전(稅前) 금액을 기재하면 됨

질의 ◦ 근무시간 외의 시간에 하는 외부강의등도 신고대상인지?

답변 ◦ 사례금을 받는 외부강의등에 해당한다면 근무시간인지 여부를 불문하고 신고해야 함

질의 ◦ 공무원이 대학 출강에 대해 겸직허가를 받은 경우에도 외부강의 신고를 해야 하는지?

답변 ◦ 대학 출강에 대하여 소속 기관장의 사전 겸직허가를 받은 경우에는 허가받은 범위 내에서 겸직하는 직무를 수행하는 것으로 행동강령상 외부강의에 해당하지 않음(신고의무 없음)

질의 ◦ 초청기관으로부터 대가를 받고 외부강의를 한 직원이 소속 기관에서 출장비를 지급받는 것이 행동강령 위반인지?

답변 ◦ 초청기관에서 지급하는 강의 대가에 여비가 포함되어 있을 경우 소속 기관에서 별도로 출장비를 지급받는 것은 여비를 이중지급 받는 행위로서 행동강령 위반임

질의 ◦ 국가 또는 지방자치단체 요청에 의한 외부강의에서 외부강의 관련규정에 의한 초과사례금이 발생한 경우 어떻게 처리해야 하는지?

답변 ◦ 국가 또는 지방자치단체의 요청에 의한 외부강의등에 대해서는 신고의무가 없으나, 외부강의등 사례금 상한액은 다른 외부강의등과 동일하게 적용됨. 따라서, 초과사례금이 발생한 경우에는 그 사실을 안 날부터 2일 이내에 소속 기관의 장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 함

도움말

기타 복무 관련 참고 사항

- 행동강령, 위법명령에 위배되는 상급자 지시에 따른 경우: 부하직원도 책임 및 징계처분
- 자신의 임용, 승진, 전보 등을 상급자에게 부탁하는 행위: 가능, 다만 타인을 통한 개입은 금지
- 출산휴가 중 공무 외 국외여행: 가능, 다만 학교장에게 미리 알려야 함

Ⅱ. 휴가 및 국외여행

1 교원의 휴가

가. 근거

1) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(법률 제20782호, 2025 9. 19.)
2) 국가공무원 복무규정(대통령령 제35893호, 2025. 12. 4.)
3) 교원휴가에 관한 예규(교육부예규 제100호, 2025. 8. 8.)
4) 국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처 예규 제202호, 2025. 12. 4.)
5) 교육부 교원의 휴가 관련 질의·답변 자료집 교원인사과-5467(2022.3.2), -1457(2022.6.29.)

나. 휴가의 정의

1) 학교장이 일정한 사유가 있는 교원의 신청 등에 의하여 일정 기간 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로, 연가·병가·공가·특별휴가를 총칭함
2) 휴가의 종류
   가) 연가: 정신적·신체적 휴식을 취함으로써 근무능률을 유지하고 개인생활의 편의를 위하여 사용하는 휴가
   나) 병가: 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 또는 감염병에 걸려 다른 교직원, 학생 등의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 부여받는 휴가
   다) 공가: 교원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가
   라) 특별휴가: 사회통념 및 관례상 특별한 사유(경조사 등)가 있는 경우 부여받는 휴가

다. 휴가제도의 운영

1) 휴가실시의 원칙
   가) 학교장은 휴가를 승인함에 있어 소속 교원이 원하는 시기에 법정휴가일수를 사용할 수 있도록 보장하되, 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하도록 함
   나) 학교장은 휴가로 인한 수업 결손 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 함
   다) 학교장의 휴가는 직근 상급기관의 장의 허가를 받아 실시함
   라) 근무상황부는 교육정보시스템(나이스)에 의하여 개인별로 관리하되, 교육정보시스템(나이스)에 의한 근무상황부를 운용하지 아니하는 경우 학교장은 별도로 근무상황부를 비치·관리할 수 있음

2) 승인권자 및 절차

가) 휴가를 원하는 교원은 승인권자에게 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 미리 신청하여 사유발생 전까지 승인을 받아야 하며, 불가피한 사유로 사전 승인을 얻을 수 없을 경우, 늦어도 당일 정오까지 필요한 절차를 취하여야 하며, 이 경우 다른 교직원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있음

나) 유·초·중학교의 장은 교육장, 특수·고등학교장은 교육국장의 허가를 받아 실시함

다) 휴가의 신청과 승인은 문서로 하되, 부득이한 경우 구두보고 후 실시하고 이를 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 관리함

3) 휴가일수의 계산

가) 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가종류별로 따로 계산함

나) 휴가기간 중의 공휴일과 토요일은 휴가일수에서 제외함. 다만, 병가, 공가, 출산휴가, 유산 또는 사산휴가는 휴가기간의 사용일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입함

(예시) ① 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 8일 사용 = 병가 21일 사용
② 병가를 주중 21일 + 토·공휴일 9일 사용 = 병가 30일 사용

다) 퇴직 후 당해 연도에 재임용된 공무원의 휴가일수 산정 시 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가일수를 공제하여야 함

라) 법정휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리함

4) 휴가실시 등에 있어 유의할 점

가) 휴가 중에는 긴급 시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 함

나) 휴가를 실시하는 교원은 수업 및 담당사무 등을 학교장이 정한 자에게 사전에 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 함

다) 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음과 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 함

(1) 연가 사유의 고의적 병가 처리

(2) 연가 사실 미기록

(3) 지각·조퇴·외출사실의 묵인

(4) 진단서 제출 없이 연간 6일을 초과하는 병가일수의 연가 미공제 등

라. 휴가 종류별 실시 방법

1) 연가

가) 연가 계획 및 승인

(1) 학교장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 판단할 경우에는 수업일 중 소속 교원의 연가를 승인함

1호 본인 및 배우자 직계존속의 생일
2호 배우자, 본인 및 배우자 직계존속의 기일
3호 배우자, 본인 및 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
4호 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
5호 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
6호 본인 및 배우자 부모의 형제·자매 장례식
7호 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자 장례식
8호 본인 자녀의 입영일
9호 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우

(2) 반일연가는 13:00를 기준하여 오전 오후로 구분하되, 탄력근무시간제를 적용하는 학교에서는 근무시간 4시간을 기준으로 학교의 장이 정함

(3) 휴업일 중 근무상황부 종별 중 연가(반일연가 포함)를 신청할 때에는 교육정보시스템(나이스, 근무상황부 또는 근무상황카드 포함)에 사유를 기재하지 않고, 수업일 중 연가를 신청할 때에는 교육정보시스템에 위 호 중 해당되는 연가 사유 호 등을 기재한 후 학교장의 승인을 받아야 함

(4) 지각·조퇴·외출을 신청할 때에는 교육정보시스템에 사유를 기재한 후 학교장의 승인을 받아야 함

(5) **연가는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산**하며, 미사용 연가는 다음 해로 이월하여 승인할 수 없음

나) 재직기간별 연가일수

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
1개월 이상 1년 미만	11일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 3년 미만	15일	5년 이상 6년 미만	20일
3년 이상 4년 미만	16일	6년 이상	21일

(1) 재직기간은 연가 사용 직전 일을 기준으로 계산함

(2) 재직기간은 「공무원연금법」 제25조제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간의 연월일수를 적용하며, 휴직, 정직, 직위해제기간 및 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 재직기간에 산입하지 아니함. 다만, 육아휴직(복무규정 제15조제2항제1호에서 정한 기간) 및 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 재직기간에 산입함

※ 시간선택제공무원 및 한시임기제공무원으로 근무한 경력도 재직기간에 합산하여 산정하며 이 경우 근무시간에 비례하지 않고 근무기간 전체를 산입함

도움말 **연가일수의 계산**

- 연가일수의 계산

$$\frac{\text{해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{해당연도 연가일수}$$

- 해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간은 월로 환산하여 계산
- 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 산입하지 않음
- 산식에 의하여 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림함

도움말 **사실상 직무에 종사하지 아니한 기간**

- 연간동산 병가

※ 특별휴가, 공가, 공무상 질병 휴직, 공무상 병가는 사실상 직무에 종사한 기간으로 산입

- 연도 중 군입대한 경우 입대 후의 미근무기간과 복직시 군에서 근무했던 기간
- 퇴직자의 경우 미 근무기간, 정년퇴직예정자 퇴직준비교육 기간
- 연도중 임용자의 경우 미 근무기간
- 1개월 이상 연속된 교육파견·국외교육훈련파견 기간
- 대기발령 등으로 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무(국정과제 등)를 부여받은 경우 제외)
- 직제와 정원의 개폐나 예산의 감소 등에 따른 폐직·과원 등의 사유로 보직을 받지 못한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무를 부여받은 사람은 제외)

〈사례별 연가일수의 계산〉

- 60일 일반병가와 90일 출산휴가를 사용한 6년 이상 재직 교원의 연가 일수는?

$\frac{10월(해당연도에\ 사실상\ 직무에\ 종사한\ 기간)}{12월} \times 21일 = 17.5일$, 총 18일 연가 사용 가능

- **병가·연가·질병휴직을 사용하고자 할 때 가능한 연가일수**

- 6년 이상 재직한 교원이 60일 병가와 질병휴직 1개월을 사용하고자 할 때 연가 일수는?

$\frac{9월(해당연도에\ 사실상\ 직무에\ 종사한\ 기간)}{12월} \times 21일 = 15.75일$, 총 16일만 연가 사용

※ 병가·연가·질병휴직 연속 사용이 예상될 때 사전에 연가일수를 계산하여 초과되지 않도록 유의

- **신규교사의 연가일수 계산**

- 2026. 3. 1.자 신규교사가 3월부터 12월까지 병가나 휴직 없이 근무할 경우?

$\frac{10월(해당연도에\ 사실상\ 직무에\ 종사한\ 기간)}{12월} \times 11일$(재직기간 1개월 이상 1년 미만)=9.17일, → 반올림하여 총 9일 연가 사용 가능

(3월은 재직기간 1개월 미만으로 연가 요건 불충족이나 외출·조퇴는 가능)

- 군복무(1년 6개월)를 마치고 2026. 3. 1.자 신규 임용된 교사의 2026년 연가 일수는?

※ 임용 전 군 복무기간은 재직기간에 산입(재직기간별 연가일수 15일), '해당연도에 사실상 직무에 종사한 기간'은 1, 2월을 제외한 10개월임

$\frac{10월(해당연도에\ 사실상\ 직무에\ 종사한\ 기간)}{12월} \times 15일$(재직기간 1년 이상 3년 미만)=12.5일, 총 13일

·군 복무기간은 재직기간에는 산입하지만 '해당연도에 사실상 직무에 종사한 기간'에서는 제외

- 2026. 9. 1.자 신규교사가 9월에 조퇴 3시간을 사용하였을 경우, 연가일수는?

·9월에 조퇴를 3시간 사용하였다면 10월부터 12월까지 총 3일 5시간까지 (반일)연가, 조퇴, 외출, 지각 등을 사용할 수 있음 **(9.1.자 신규교사는 9월 중 연가 미발생, 조퇴 외출 가능)**

·9월부터 12월까지 4개월간 병가나 휴직 등이 없이 근무할 경우, 10.1.부터 연가를 4일 사용할 수 있음

.$\frac{4월(해당연도에\ 사실상\ 직무에\ 종사한\ 기간)}{12월} \times 11일$(재직기간 1개월 이상 1년 미만)=3.66일, 반올림하여 총 4일 연가

● **2026. 8월말 정년(명예)퇴직 교원의 연가일수**

- 사실상 직무에 종사한 기간인 1월~8월까지의 기간만으로 연가일수를 산출

·$\frac{8월}{12월}$ × 21일 = 14일 연가 사용 가능

·14일을 초과하여 연가를 사용하고 퇴직하게 되면, 초과한 연가일수는 퇴직일로부터 역산하여 결근 처리

다) 연가일수의 가산

(1) 당해 연도 중 결근·휴직(교육공무원법 제44조제1항제1호에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 제외)·정직·강등 및 직위해제된 사실이 없는 교원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교원에 대해서는 재직기간별 연가일수에 각각 1일(총 2일 이내)을 가산함

1. 병가일수가 1일 미만인 교원(단, 국가공무원 복무규정 제18조제2항의 공무상 병가만을 사용한 경우 연가 가산 대상에 해당)
2. 연가 실시 일수가 3일 미만인 교원

(2) 연가가산은 1년간 성실히 근무한 데 대한 보상이므로 연도 중 임용되어 1년 미만 근무한 교원에게는 해당되지 않음(1월 1일자 신규임용자는 해당, 1월 2일 이후 임용자는 제외)

라) 연가 미리 사용(연가 당겨쓰기)

(1) 교원에게 연가 일수가 없는 경우 또는 당해 재직기간의 잔여 연가 일수를 초과하는 휴가사유가 발생한 경우에는 그 다음 재직기간의 연가 일수를 다음 표에 따라 미리 사용하게 할 수 있음

재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수	재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수
6월 미만	3일	2년 이상 3년 미만	7일
6월 이상 1년 미만	4일	3년 이상 4년 미만	8일
1년 이상 2년 미만	6일	4년 이상	10일

(2) 연가 미리 사용은 **다음연도 전 재직기간(1.1.~12.31.)동안 정상근무 할 것을 전제로 한 것**으로 연도 중 **휴직·퇴직 예정자**는 연가 미리 사용 가능 대상에서 제외해야 함

(3) 연가 미리 사용은 ①별도의 **사전 결재**를 받고 ②나이스상 신청·승인을 해야 함 공 연가 미리 사용 내부 기안(예시)

- 휴직·연도 중 임용 등 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 존재하여 연가가 공제된 경우에, 초과 사용된 연가에 대해서 연가 미리 사용에 대한 사전 결재 없이 쓴 경우에는 결근 처리함
- 미리 사용한 연가 일수는 다음 재직기간의 연가 일수에서 빼므로, 다음 연도 연가를 미리 사용하였다는 근거를 남겨두어야 함

(4) **연가 미리 사용을 한 후 다음연도에 휴직을 하면 미리 사용한 연가일수가 결근 처리될 수 있으므로 병가, 연가를 모두 사용한 후 연가 미리 사용은 제한이 필요함**(교육부 교원정책과-146(2019. 1. 8.))

마) 연가일수의 공제

(1) **결근, 정직, 직위해제 일수 및 강등처분으로 인하여 직무에 종사하지 못하는 일수가 있는 연도에는 이를 당해 연도의 잔여연가 일수에서 공제함**

※ **직무에 종사하지 못하는 일수 산정 시 토요일 및 공휴일은 제외한 후, 정직·직위해제 일수 및 강등처분 기간 중 직무에 종사하지 못하는 일수를 당해 연도에 부여받은 잔여연가 일수에서 공제하되, 초과한 연가는 결근으로 보지 아니함**

(사례) 공무원 B가 강등처분으로 인해 직무에 종사하지 못한 일수는 토요일과 공휴일을 제외하고 35일이었음. B가 당해연도에 부여받은 연가일수가 20일인 경우 초과한 연가는 15일(=35일-20일)이나 이는 결근으로 보지 아니하며 잔여 연가일수만 없음

(2) 휴직(국가공무원법 제71조제1항제5호에 의한 법정의무수행 휴직이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우는 제외), 연도 중 임용된 경우 임용되기 이전 기간 등 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 있는 경우에는 해당 기간을 제외하고 연가일수의 산식에 의하여 산출된 일수를 부여함

(3) 반일연가 1회는 4시간으로 계산하므로, 반일연가 2회는 연가 1일로 계산하여 공제함. 따라서, 반일연가 5회인 경우는 연가 2일과 반일연가 1회가 됨

(4) 지각·조퇴·외출, 반일연가는 종별 구분 없이 각각의 시간을 모두 합산한 후 8시간을 연가 1일로 환산하여 공제하고, 8시간 미만의 잔여 시간은 계산하지 아니함 (단, 본인 가용 연가일수를 초과하여 사용하지 않도록 유의)

질의 ◦ 조퇴, 외출, 지각 등을 모두 합산하여 누계 8시간을 연가 1일로 계산하여 공제하고, 8시간 미만의 잔여 시간은 계산하지 아니한다.' 의미는?

답변 ◦ 재직기간 6년 이상으로 연가일수가 21일인 A교원의 2021년 연간 누계 연가일수가 2일 7시간이라면 A교원은 연가를 3일 미만으로 사용한 것임. 교원휴가에 관한 예규에 따르면 3일 미만의 연가를 사용한 교원은 다음 해에 연가일수 1일을 가산 받을 수 있으므로 A교원은 2022년에 해당연도 연가일수 21일에 연가 가산 1일을 받아, 총 22일의 연가일수를 부여받음

◦ 연가일수가 11일인 B교원이 2021년 1년간 (반일)연가, 조퇴, 외출, 지각 등을 누계하여 11일 7시간 사용하였을 경우, 연가공제일수는 11일로 계산되지만 B교원이 가용 연가일수인 11일을 초과하여 사용한 것임. 연간 누계 연가일수가 본인이 사용할 수 있는 연가일수를 초과할 수는 없으므로 승인권자는 복무 승인 시, 누계 연가일수를 검토하여야 함

질의 ◦ 지각·조퇴·외출은 연가의 일종인지?

답변 ◦ 연가는 학교의 장이 일정한 사유가 있는 교원의 신청 등에 의하여 일정 기간 출근의 의무를 면제하여 주는 휴가의 일종이므로, 근무사항에 해당되는 지각·조퇴·외출은 연가에 해당되지 않습니다.(근무사항에는 출근, 지각, 조퇴, 외출, 퇴근, 결근이 해당됨)

- 지각·조퇴·외출은 근무를 전제로 한 날에 특별한 사유가 발생하여 정상 근무를 할 수 없게 된 경우이므로, 그 사유를 기재하여 학교장에게 허가를 받아야 합니다. 단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두 등의 방법으로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 '개인용무' 등으로 기재하는 것도 가능합니다.

◦ 또한, 지각·조퇴·외출, 반일연가는 종별 구분 없이 시간을 모두 합산한 후 8시간을 연가 1일로 환산하여 연가 일수를 공제하므로,

- 근무사항에 해당되는 지각·조퇴·외출은 연가에 해당되지 아니함에도 나이스 개인근무상황의 대분류(연가, 병가, 공가, 특별휴가, 대체휴무, 결근, 출장, 연수, 기타) 중 연가에 포함되어 있습니다.

도움말 나이스 연가 신청 방법

- **(수업일의 경우)** 사유란에서 1호~8호 선택, 제9호'기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우'에 해당할 때에는 학교장이 '기타 상당한 이유가 있는지'를 판단할 수 있도록 공란에 사유를 입력함.
  (단, 사유를 구체적으로 기재할 경우 개인의 민감한 정보가 유출된다면 학교장에게 구두로 사유를 전달하고, 나이스 신청 시 사유를 '개인용무' 등으로 기재 가능)
- **(휴업일인 경우)** 사유란에서 휴업일을 선택함
  - 방학, 재량휴업일 등 휴업일 중 연가 사용 시에는 연가 사유를 기재하지 않으나, 연가를 이용한 공무외 국외여행의 경우에는 긴급 시 소재파악 및 비상연락이 될 수 있도록 공란에 '방문 국가명'과 '여행 기간(시간)' 등을 기재

    예) 베트남(여행기간: 2026. 7. 29.(수) 22:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)

* 「2 도움말 '공무외 국외여행 NEIS 신청 방법' 참고」

질의

◦ 「교원휴가에 관한 예규」 제5조 제1항 제6호와 제7호의 장례식 참가를 위한 연가 사용 방법은?

답변

◦ 장례식이란 통상적인 장례 기간(3일장 등)을 의미하며, 해당하는 장례 기간 중 1일에 대하여 제6호 또는 제7호의 사유로 수업일 중 연가 사용이 가능합니다. (본인 및 배우자의 형제·자매의 사망에 대하여 1일의 특별휴가를 부여하고 있는 점을 고려)

◦ 1일을 초과하는 연가 사용이 필요한 경우, 추가적인 연가에 대해서는 제9호(기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교장이 인정하는 경우) 사유로 연가를 신청·승인하여 사용할 수 있습니다.

◦ 제6호 또는 제7호의 사유로 연가 신청 시 별도의 증빙서류를 반드시 제출할 필요는 없으나, 복무 실태 점검 등 증빙서류가 필요한 경우 학교의 장은 관련 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 연가 허위 사용 등 복무규정 위반 시 징계 의결 요구 등 조치를 할 수 있습니다.

도움말 **나이스 연가일수 생성 및 개인 연가 관리**

- 학교의 복무담당자는 [(교장·교감)-복무-연가관리-개인연가관리] 메뉴에서 {가용연가생성}과 {사용일수산정}을 클릭하여 소속직원의 개인별연가를 생성하고, 사용일수가 법정연가일수를 초과하지 않는지 확인 가능
  - {가용연가생성}을 클릭하면 해당 학교의 연가가 일괄생성됨**(행정실 복무담당자와 협의하여 신중하게 처리)**
  - 일괄생성된 대상자외에 별도로 개별연가를 등록하려면 (등록) 버튼을 클릭함
  - 성명을 더블클릭하면 개인별 연가수정 가능(기간제교원, 연가미리사용 교원의 경우 가용연가일수 확인 필요)

※ **기간제교원의 연가 관리**

- 2월말까지 계약한 기간제교원은 연도가 바뀌어도 계약기간의 연가 일수 적용 **(현재 NEIS 시스템 연가일수는 연가사용 직전일을 기준으로 재직기간을 계산하여 연가일수가 자동 산정되므로 기간제교원은 NEIS 복무-연가관리-개인연가관리에서 기간제교원의 연가일수 설정 후 반드시 [잠금] 상태로 변경해 두어야 함)**
  - 계약기간 종료 전 면직(퇴직)으로 사실상 직무에 종사하지 않은 기간이 발생할 경우에는 연가일을 재산정하며, 이미 사용한 연가가 재산정한 연가일을 초과한 경우에 초과한 일수만큼 결근 처리 후 급여에서 환수 처리

2) 병가

가) 병가의 종류별 내용

(1) 일반병가: 질병, 부상, 감염병으로 연 60일의 범위 안에서 승인함

(2) 공무상 병가: 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우 연간 180일의 범위 안에서 승인함. 다만, 병가사유가 동일한 경우에는 연도의 구분 없이 180일의 범위 안에서 승인함('동일한 사유'라 함은 동일한 사고/사안을 말하며, 최초의 질병·부상으로 인해 추가 질병이 발생한 경우 동일사안으로 처리하여 연도 구분 없이 180일의 공무상 병가 사용 가능)

나) 병가일수의 계산

(1) **병가일수는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산함**

(2) 질병이나 부상으로 인한 지각, 조퇴, 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산함

(3) 같은 연도 내 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 토요일, 공휴일을 산입함(국가공무원 복무규정 제22조)

(4) 2개 년도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우에는 연도별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 토요일과 공휴일을 휴가일수에 산입해야 함

(5) 각각 다른 사유의 병가를 사용하는 경우에도 연간 각 병가기간의 총합이 30일 이상인 경우에는 일반병가 사용 기간에 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입함

다) 병가의 운영방법

(1) 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 **병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출**하여야 함(병가 전체를 합산하여 연도 중 최초 6일까지만 진단서 제출 없이 병가 사용 가능, 진단서가 아닌 '증명서'나 '확인서' 만으로 병가를 허가할 수 없음)

(가) 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음

(나) 진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연가를 활용

(다) 동일한 사유 여부는 기관장(승인권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연가사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 함

※ 동일한 사유의 질병임을 검진하기 위한 병가 신청시 기관장(승인권자)이 결정하되, 이후 진단서 등을 확인하여야 함

(2) 일반병가와 공무상 병가의 사용가능 일수는 각각 별도로 운영함

(가) 공무상 병가기간 만료 후에도 직무수행이 어렵거나 계속 요양이 필요한 경우에는 일반병가를 승인할 수 있음

(나) 공무상병가, 일반병가, 연가, 국가공무원법 제71조제1항제1호에 따른 질병휴직은 사용 요건을 충족한다면 부서장의 승인(질병휴직의 경우 임용권자의 명령)을 거쳐 사용할 수 있음

- 단, 질병휴직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸 시 복직 할 수 있으므로, 질병휴직 기간 만료 시 동일한 사유로 연속하여 일반병가를 승인할 수 없음

※ 휴직기간 만료 후 복직하여 정상근무 중 동일질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반병가를 승인할 수 있음

(3) 병가의 기간은 학교장(승인권자)이 해당 교원의 직무수행 가능여부와 진단서의 내용을 감안하여 결정함(진단서에 치료기간이 명시되지 않았을 경우에도 병가를 허가할 수 있음). 학교장(승인권자)은 소속 교원의 병가사용이 질병의 치료와 감염위험의 차단이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함

※ 학교장은 병가 기간과 관계없이 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음

(4) 일반병가 기간이 만료된 후에는 개인별 법정 연가일수의 범위 안에서 연가를 승인할 수 있으나 병가, 연가를 모두 사용한 후에는 휴직 조치하여야 함

도움말 **병가 일수 산정 예시**

- 【사례 1】 A 질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 쓰고, 다음 주 월요일 1일 출근 한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 36일)의 병가를 사용한 경우에는
  - 각 병가의 시작일 부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일을 포함)으로 합산하였을 때 총 병가기간은 40일이 됨. 이 경우 "각 병가기간의 총합"이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 40일의 병가를 사용한 것임
- 【사례 2】 연간 사용한 각각의 **병가 일수 합산이 30일 이상**인 경우 토요일과 공휴일도 포함하여 계산(교원의 휴가 관련 질의 답변 자료집(2022. 2. 교육부)
  - ① **병가를 3일(월,화,수) 사용**
  - ② **병가를 5일 사용(수,목,금,토,일,월,화)**
  - ③ **병가를 15일 사용(월,화,수,목,금,토,일,월,화,수,목,금,토,일,월,화,수,목,금)**
  - ④ **병가를 10일 사용(월,화,수,목,금,토,일,월,화,수,목,금)**
  - ⇒ **연간 병가일수: ① 3일 + ② 7일 + ③ 19일 + ④ 12일 = 41일**
- 【사례 3】 명예퇴직 교원의 병가 일수
  - 연가와 달리 병가는 연도 중 퇴직하는 교원인 경우에도 해당 연도에 주어진 전체 병가일수 내에서 병가를 사용할 수 있음(2023 교육부 민원 질의 회신 사례집)

라) 공무상 병가제도의 운영상 유의사항

(1) 공무상 병가의 실시에 있어서 공무상 질병 부상사실 여부, 병가 기간은 「공무원 재해보상법」에 의한 요양승인 결정 범위 내에서 기관장이 진단서와 해당 공무원의 직무수행 가능 여부 등을 감안하여 결정함.

(2) 공무상요양승인 기간 중이라도 공무상 병가일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상 병가를 승인할 수 없음

(3) 공무원연금공단에 공무상요양승인을 신청하여 심의 중에 있으면, 그 결정서를 통보받을 때까지는 일반 병가와 연가를 승인할 수 있으며, 이후 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 소급하여 공무상 병가로 처리할 수 있음

(4) 일반병가 및 연가를 모두 사용한 후에도 공무상 요양승인이 결정되지 아니하여 질병휴직 중인 경우 휴직기간 중에 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 당초의 일반병가·연가·휴직처분을 취소하고 공무상 병가로 처리할 수 있음. 이 경우, 「공무원임용령」 제57조의7제6항에 따라 당초의 일반병가·연가는 공무상 질병휴직으로 처리할 수 없음

※ 갑작스런 발병이나, 본인이 의식불명 등으로 의사표시를 할 수 없는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 가족이 연락하여 휴가신청을 대행할 수 있음

도움말 ⇄ **일반 질병과 공무상 질병**

- 일반 질병: 일반병가(60일) → 연가 → 질병휴직(1년 이내, 1년 연장 가능)
- 공무상 질병: 공무상 병가(180일) → 일반병가(60일) → 연가 → 질병휴직

질의 ◦ 연도를 달리하는 경우 일반병가 사용은 어떻게 되는지? 동일 사유 질병으로 연도를 달리하여 병가를 연속하여 사용하는 경우에도 진단서를 다시 제출해야 하는지?

답변 ◦ 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항 및 관련 복무예규에 따라, 일반병가는 1년 단위(1월1일부터 12월31일까지)로 60일을 사용할 수 있으므로 12월 말까지 병가 60일을 사용한 경우에도 다음해 1월부터 병가 60일을 다시 사용할 수 있습니다. 또한 연도를 달리하더라도 진단서에 기재된 향후 치료기간 내에서 동일 사유 병가를 연속하여 사용하는 경우라면 이전 연도에 제출한 진단서로 갈음할 수 있습니다.

질의 ◦ 동일 질병으로 공휴일과 토요일을 제외하여 19일을 병가 사용하고, 10일 근무 후, 추가로 수술하여 26일을 병가 사용한 경우에는 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입 하는지?

답변 ◦ 동일 질병으로 공휴일과 토요일을 제외하여 19일을 병가 사용하고, 10일 근무 후, 추가로 수술하여 26일을 병가 사용한 경우에는 실제로 연속된 병가사용 일수를 확인 후 30일이상이 되면, 먼저 사용한 19일의 병가 시작일과 종료일 사이 및 다음 사용한 26일의 병가 시작일과 종료일 사이에 포함된 토요일과 공휴일을 산입해야 합니다. 이때, 해당 기관은 해당 소속 교육공무원의 병가제도 악용 여부에 대하여 판단하고, 악용의 여지가 없을 경우에는 별개로 병가일수 계산이 가능합니다.

질의 ◦ 공무상 요양 승인여부, 공무상 병가기간 등의 결정은 누가, 어떻게 하는지?

답변 ◦ 공무상 질병·부상 사실 여부는 「공무원 재해보상법」의 규정에 의한 요양승인 결정을 따르고 있습니다. 그러나 공무상 병가의 기간은 기관장(학교장)이 진단서와 직무수행 가능 여부 등을 감안하여 결정할 수 있습니다.
- 단, 6일 이내의 단순 안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우에는 승인권자(학교장)가 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상 병가를 승인할 수 있습니다.

◦ 공무상요양승인 기간 중이라도 공무상 병가일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상 병가를 승인할 수 없습니다.
- 다만, 공무상병가 기간 만료 후에도 직무수행이 어렵거나 계속 요양이 필요한 경우에는 일반병가를 승인할 수 있습니다.

◦ 아울러 요양 승인의 결정기간을 벗어난 기간에 대해 공무상 병가를 승인하는 것은 바람직하지 않습니다.

3) 공가

가) 다음 사유에 직접 필요한 기간 또는 시간에 대하여 공가를 승인함

(1) 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때

(2) 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때

(3) 법률에 따라 투표에 참가할 때

(4) 승진시험·전직시험에 응시할 때

(5) 원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때

(6) 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진, 「초·중등교육법」 제21조의2제1호 및 「유아교육법」 제22조의2제1호에 따른 마약류 중독 검사 또는 「결핵예방법」 제11조 제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때

(7) 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때

(8) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제13조에 따른 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때

(9) 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때

(10) 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때

(11) 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의2에 따라 근무시간 면제자로 지정된 교원을 제외한 교원이 같은 법 제6조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조제6항에 의한 교섭관련 협의를 위하여 지명된 자로 참석하거나 같은 법 제14조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「교원 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 교원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

(12) 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제11조 및 「교원지위향상을위한교섭·협의에관한규정」 제2조의 교섭·협의당사자로 교섭·협의에 참석할 때, 교육기본법 제15조에 의한 교원단체의 대의원회(교원지위향상을 위한 특별법에 따라 설립된 교원단체의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

(13) 공무국외출장등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때

(14) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조의 제1급 감염병에 대하여 같은법 제24조 및 제25조에 따라 예방접종을 받는 경우 또는 질병관리청장, 시·도지사, 시장·군수·구청장, 행정기관의 장의 조치·명령에 따라 같은 법 제42조 제2항 제3호의 감염 여부 검사를 받는 경우

나) 운영상 유의사항

(1) 공가의 승인대상인 『직접 필요한 기간』에는 검사일, 소환일, 투표일, 시험일 등의 당일에 왕복 소요일수(시간)를 가산할 수 있음. 단, 승진시험 준비기간은 공가의 승인대상이 아님

(2) 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진검사와 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진의 확진검사는 공가 대상이 아님. 단, 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 중 의무사항으로 규정된 확진검사는 공가 대상임.

(3) 행사참가는 각급기관의 장이 선수, 심판 등 공가활용이 불가피하다고 인정되는 경우에 한함

(4) 노조활동과 관련하여 공가처리를 할 수 없는 경우

(가) 노조의 단체교섭 및 협의와 관련하여 사진촬영, 참관 등을 위해 참석하거나 사무처리를 위하여 동행하는 인원

(나) 노조의 자체규약 등에 의한 총회, 대의원회, 조합연수, 조합행사, 설명회, 기타 조합회의 및 집회 등에 참석하는 경우

(다) 공무원노조법에 의한 근거 없이 최소 설립 단위의 정부 교섭대표 및 각급 기관과의 협의를 위해 참석하는 경우 등

(5) 제1급 감염병에 대하여 예방접종을 받는 경우에 공가 부여 기준

(가) 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조에 따른 제1급 법정감염병에 한정하며, 인플루엔자 등 일반 독감 예방접종은 미해당

(나) 접종기관으로 이동·복귀시간, 접종소요시간 등 예방 접종에 직접 필요한 시간만큼만 부여

도움말 공가의 사례

- 【사례 1】 구속된 경우 기소 전까지는 공가처리(유죄판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정되는 헌법정신을 감안하고 불기소·기소유예 등의 경우에 대비, 다만, 직위해제 등 인사 조치를 신속히 취하여 공가기간을 최소화시켜야 함)
- 【사례 2】 징계·소청·행정소송 등에 있어서 업무담당 공무원의 출석은 출장처리하고, 당사자 및 참고인은 공가처리, 다만, 그 내용이 공직신분과 무관한 사항은 연가를 활용해야 함
- 【사례 3】 민사소송의 당사자로서 출석할 때는 연가를 사용하여야 함. 다만, 민사소송절차에 업무상 관련이 있는 공무원이 당사자(정당한 공무수행과 관련하여 제기된 소송에 한함)·참고인·증인 등으로 출석요구에 응할 때는 공가처리

4) 특별휴가

가) 경조사휴가

(1) 경조사별 휴가 일수

구분	대상	일수
결혼	본인	5
	자녀	1
출산	배우자(한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우)	20(25)
사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모, 외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제, 자매	3
입양	본인	20

(2) 입양은 「입양 특례법」에 의한 입양에 한하며, 입양 휴가를 사용하고자 하는 자는 「입양특례법」에 따라 가정법원의 허가를 받거나 「가족관계 등록 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 신고한 때에 입양휴가를 사용할 수 있으며, 법원의 입양 허가 전 사용할 경우에는 입양할 아동을 인도받은 입양기관의 확인서류를 첨부하여야 함

(3) 입양이외의 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복소요일수를 가산할 수 있음. 이 경우, 원격지라 함은 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역을 말함.(본인 결혼 경조사휴가의 경우 원격지는 결혼식장을 기준으로 함)

(4) 경조사휴가는 일 단위로만 사용할 수 있으며, 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙임(경조사휴가는 토요일·공휴일로 인하여 분리되는 경우를 제외하고는 분할하여 사용할 수 없음)

(가) 단, 본인 결혼 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날(결혼식일 또는 혼인신고일)부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용 시 마지막 날이 30일 범위 내에 있어야 함). 다만, 업무상 불가피하게 휴가 사유 발생일로부터 30일 이내 사용할 수 없는 경우에는 90일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용시 마지막 날이 90일 범위 내에 있어야 함)

(나) 배우자 출산 휴가의 경우에는 배우자 출산예정일 30일 전부터 출산 후 120일 이내의 범위에서 3회에 한정하여 나누어 사용 가능하며, 한번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우에는 배우자 출산예정일 30일 전부터 출산 후 150일 이내의 범위에서 5회에 한정하여 나누어 사용 가능함(이 경우 휴가 사용 시 마지막 날이 120일 또는 150일 범위 내에 있어야 함)

※ 「국가공무원 복무규정」 개정(2015. 2. 11.)에 따른 적용례는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 참고

(다) 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날(사망일 또는 장례일) 또는 사망일 다음날부터 휴가를 사용할 수 있음(장례일로 변경한 경우 이를 증빙할 수 있는 자료를 요구할 수 있음)

도움말 **경조사휴가의 사례**

- 【사례 1】 토요일에 부모가 사망한 경우의 경조사 휴가일수는 다음 주 월, 화, 수, 목, 금으로 5일의 휴가를 얻을 수 있음
- 【사례 2】 토요일에 자녀가 결혼하는 경우 경조사 휴가는 전일 금요일 또는 다음 주 월요일에 휴가를 얻을 수 있음
- 【사례 3】 금요일 오후 5시에 본인의 형제자매가 사망한 경우 경조사 휴가는 금요일 당일부터 다음주 화요일까지(3일) 또는 다음주 월요일부터 수요일까지(3일) 휴가를 얻을 수 있음
- 【사례 4】 2020년 6월 13일(토) 본인이 결혼하는 경우, 사유 발생즉시 사용하지 않고 7월 8일부터 해당 휴가를 사용시 7월 12일(일)까지 사용할 수 있으며(3일), 30일이 초과되는 7월 13일부터는 해당 휴가를 사용할 수 없음
- 【사례 5】 2025년 2월 20일(목) 배우자가 한 명의 자녀를 출산한 경우, 사유 발생즉시 사용하지 않고 5월 27일부터 해당 휴가를 사용시 6월 19일(목)까지 사용할 수 있으며(17일), 120일이 초과되는 6월 20일부터는 해당 휴가를 사용할 수 없음

질의 ◦ 사실혼 관계인 배우자의 경조사휴가가 가능한지?

답변 ◦ 경조사휴가는 직계혈족 또는 법률상 가족 관계로 등록된 경우에 사용이 가능합니다. 따라서 사실혼 관계인 배우자의 출산휴가의 경우 그 자녀의 가족관계 증명을 통해 경조사휴가를 부여할 수 있으나, 가족관계로 등록되지 않은 사실혼 관계인 배우자의 부모님 등 가족에 대한 경조사휴가는 부여할 수 없습니다.

나) 출산휴가

(1) 임신하거나 출산한 교원은 출산 전과 출산 후를 통하여 90일의 출산휴가를 사용할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 45일 이상이 되게 함. 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 사용할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함

※ 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외 인정

※ 휴직 중이 아닌 교원의 경우, 출산일에 출근하여 출산휴가를 온전히 사용하지 못한 경우 출산일 다음날부터 90일의 출산휴가를 사용할 수 있음

(2) 「모자보건법 시행령」 제1조의2제1호에 따른 미숙아(임신 37주 미만의 출생아 또는 출생 시 체중이 2천500그램 미만인 영유아)를 출산하여 1일 이내에 신생아중환자실에 입원한 경우에는 100일의 출산휴가를 사용할 수 있음

- 이 경우 출산휴가를 추가로 부여받기 위해서는 출산휴가 종료예정일(90일 기준) 7일 전까지 미숙아 출산 사실을 증명할 수 있는 출생보고서 또는 출생증명서, 생후 1일 이내 신생아중환자실 입원기록을 확인할 수 있는 진료비 세부내역서나 진단서 등을 제출하여야 함

(3) 출산일 전에 육아휴직 등 휴직 중인 경우에는 실제 출산일에 맞추어 복직을 한 후 출산휴가를 신청하는 것이 바람직함

※ (사례) 육아휴직 중인 여성공무원이 출산휴가 사용을 위해 출산예정일('20.9.14.)에 맞춰 미리 복직신청을 하였음. 그러나 출산예정일보다 일찍 출산(9.7.)하게 되었음에도 불구하고 이에 따른 복직신청을 변경하지 않아 인사부서에서는 '20.9.14일부로 해당 여성공무원에 대한 복직과 동시에 출산휴가 처리를 완료하였음. 하지만 출산휴가는 실제 출산일(9.7.)로부터 90일까지 사용할 수 있으므로 해당 교원은 결국 총 83일의 출산휴가만 사용할 수 있음

(4) 임신 중인 교원은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 사용하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있음.

(가) 임신 중인 교원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외), 사산의 경험이 있는 경우

(나) 임신 중인 교원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우

(다) 임신 중인 교원이 조산 유산 사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

(5) 임신 중 유산 또는 사산한 여성 교원은 다음 기준에 따라 유산 사산휴가를 사용할 수 있음. 다만, 인공임신중절수술(모자보건법 제14조제1항의 규정에 의한 경우는 제외)에 의한 유산의 경우는 휴가를 사용할 수 없음

【 유산·사산 휴가일수 】

(유산 또는 사산한 교원의) 임신기간		유산(사산) 휴가
①	15주 이내인 경우	유산 또는 사산한 날부터 10일까지
②	16주 이상 21주 이내인 경우	유산 또는 사산한 날부터 30일까지
③	22주 이상 27주 이내인 경우	유산 또는 사산한 날부터 60일까지
④	28주 이상인 경우	유산 또는 사산한 날부터 90일까지

※ 유산·사산 휴가일수가 ②~④ 의 경우에는 토요일 또는 공휴일 포함하여 사용

※ 1주는 7일 이므로, 임신 106일부터 147일 까지는 30일, 임신 148일부터 189일 까지는 60일, 임신 190일 이후는 90일

※ 휴가기간은 원칙적으로 유산·사산한 날부터 기산함(유산·사산한 날이 지난 이후에 휴가를 신청하여 사용할 경우 유산·사산한 날부터 휴가를 사용하는 날의 전날까지의 일수를 휴가 사용 가능 일수에서 제외. 다만, 유산·사산한 날에 출근하여 당일부터 유산·사산휴가를 온전히 사용할 수 없는 경우에는 유산·사산한 날의 다음날부터 기산하여 사용할 수 있음

(6) 배우자가 유산하거나 사산한 경우 남성 교원은 3일의 배우자 유산휴가 또는 사산휴가를 사용할 수 있음

※ (5) 유산사산 휴가 기간 내에 휴가를 사용하여야 하며, 1회에 한하여 분할사용 가능

(예시①) 임임신한 배우자가 15주 이내에 유·사산한 경우: 유·사산한 날로부터 10일 내에 3일의 휴가 사용

(예시②) 임신한 배우자가 16주~20주 이내에 유·사산한 경우: 유·사산한 날로부터 30일 내에 3일의 휴가 사용

(7) 출산 및 유산·사산 휴가는 산모의 건강을 고려하여 일정기간 휴가를 부여하는 것이며, 임신 중 심한 입덧이나 부작용 등으로 안정의 필요가 있을 경우에는 일반병가를 승인

(8) 출산 및 유산·사산 휴가는 일 단위로만 사용할 수 있음

질의 ◦ 다태아 중 분만시 1명 정상출산, 1명 사산된 경우 휴가 부여일수는?

답변 ◦ 「모성보호와 일가정 양립 지원 업무편람」에 따르면 사산 시점부터 새로이 유산·사산 휴가를 부여해야 하므로 분만 시점을 기준으로 해당 임신주차의 유산·사산 휴가와 남은 출산휴가 중 긴 기간을 부여합니다.

◦ 다태아 중 유사 사례로,

- 1명 정상 출산, 1명 유산된 경우에는 해당 임신주차의 유산·사산 휴가를 부여하고 출산에 대해서는 단태아 기준으로 출산휴가를 부여합니다.
- 2명 모두 출산하지 못하고 사산된 경우에는 해당 임신주차의 유산·사산 휴가를 부여합니다.
- 각각 다른 시기에 2명 모두 유산된 경우에는 각각 임신주차에 해당하는 유산·사산 휴가를 부여합니다. 단, 유산일을 기준하여 부여하되 기간이 중복될 경우 첫 번째 유산·사산휴가는 즉시 종료하고 두 번째 유산·사산 휴가를 부여합니다.

다) 난임치료시술휴가

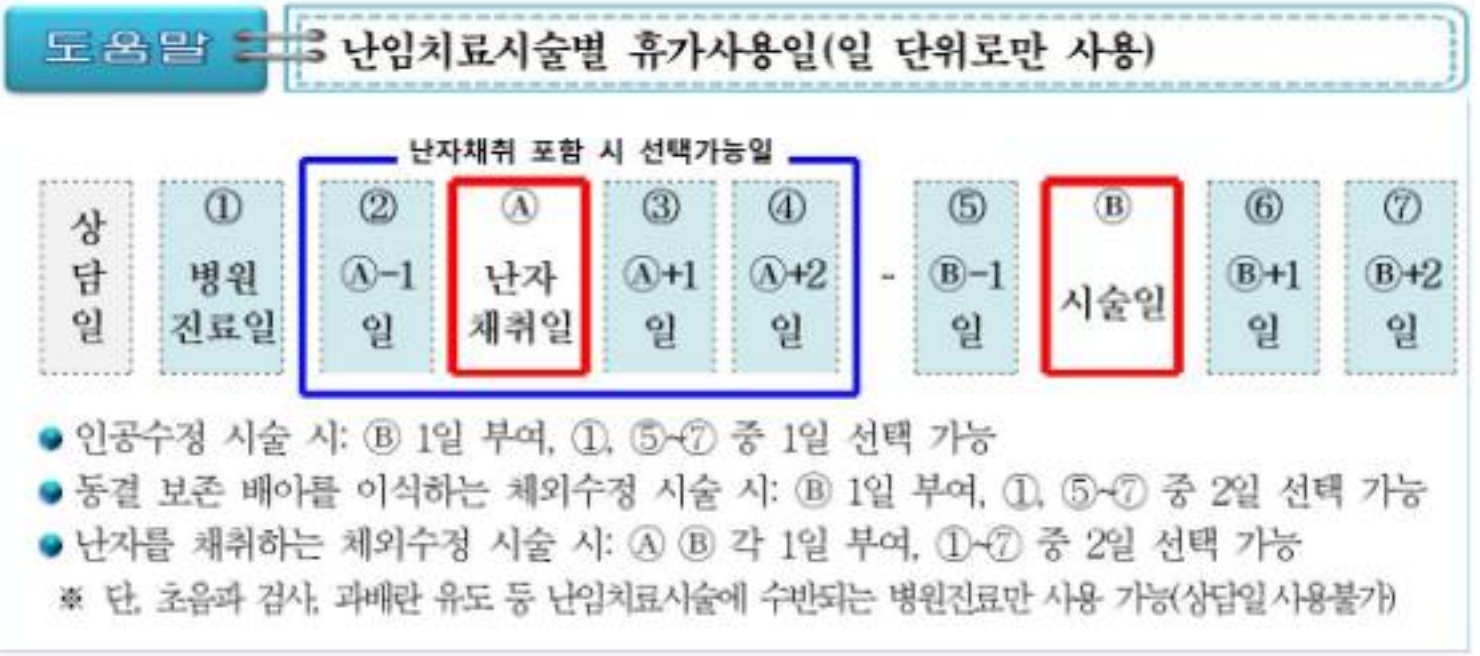
(1) 여성공무원

(가) 인공수정 시술을 받는 경우: 시술을 할 때마다 총 2일의 휴가를 사용할 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 1일은 시술일 전날, 시술 후 2일 이내 또는 인공수정시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음(의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가)

(나) 체외수정 시술을 받는 경우

- 동결 보존된 배아를 이식하는 체외수정 시술을 받는 경우: 시술을 할 때마다 총 3일의 휴가를 사용할 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 시술일의 전날, 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음
- 난자를 채취하여 체외수정 시술을 받는 경우: 시술을 할 때마다 총 4일의 휴가를 사용할 수 있으며, 난자 채취일 당일과 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 난자 채취일 전날 또는 시술일의 전날, 난자 채취일 후 2일 이내 또는 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있음(의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가)

(2) 남성공무원: 정자채취일 당일



라) 여성보건휴가

(1) 여성공무원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가(무급)를 사용할 수 있음(일 단위로만 사용)

마) 모성보호시간

(1) 임신 중인 여성공무원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원진료 등을 위한 '모성보호시간'을 사용할 수 있음

※ 인력운영 상황, 대국민 서비스 제공 및 공무수행 필요성 등을 종합적으로 고려하여 승인함. 학교장은 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성공무원이 모성보호시간의 사용을 신청하면 이를 승인하여야 하며 임신 13주 이후 31주 이내에 있는 여성공무원에 대해 공무수행에 지장이 없는 범위에서 모성보호시간을 사용할 수 있도록 보장하여야 함

(2) 모성보호시간 사용시 **일(日) 최소근무시간은 4시간 이상**이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연가로 처리함

※ 예) 日 8시간 근무 기준
- 모성보호시간 2시간, 연가 3시간 사용시 → 연가 5시간 사용으로 처리
- 모성보호시간 2시간, 병가 4시간 사용시 → 연가 2시간, 병가 4시간 사용으로 처리

(3) 유연근무제 사용자의 모성보호시간 사용은 일(日) 총 근무시간이 모성보호시간을 사용하는 시간을 제외하고 4시간 이상이 되는 경우에 한해 사용할 수 있음

(4) 모성보호시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(육아시간)와 중복하여 사용할 수 없음

(5) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인대상 여부는 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)으로 확인(최초 이용시에 한하여 제출)

(6) 모성보호시간 사용하는 날에는 시간외근무를 명할 수 없음

바) 육아시간

(1) **8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 교원은 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 사용할 수 있음**

※ '만 9세가 되는 날(생일)의 전날' 또는 '초등학교 3학년이 되는 날(해당 학년 3월 1일)의 전날' 두 가지 요건 중 하나만 충족해도 사용 가능하며, 학년을 기준으로 사용할 경우에는 자녀의 재학증명서를 제출하여야 함

(2) 육아시간 사용시 **日 최소근무시간은 4시간 이상**이 되어야 하며, **최소근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리함**

※ 예) 日 8시간 근무 기준
- 육아시간 2시간, 연가 3시간 사용시 → 연가 5시간 사용으로 처리
- 육아시간 2시간, 병가 4시간 사용시 → 연가 2시간, 병가 4시간 사용으로 처리

(3) 유연근무제 사용자의 육아시간 사용은 일(日) 총 근무시간이 육아시간을 사용하는 시간을 제외하고 4시간 이상이 되는 경우에 한 해 사용할 수 있음

(4) 육아시간 사용 시 36개월은 다음과 같이 산정함

(가) 月 단위 이상 연속하여 사용한 경우는 합산하여 해당 개월을 사용한 것으로 계산함(1개월이 30일이 안되는 月에 연속사용한 경우에도 해당 월을 연속사용한 것으로 봄)

※ (예1) 4.15.~6.14.까지 연속 사용한 경우 2개월을 사용한 것으로 봄 (육아시간을 최초로 사용한 기산일로부터 익월의 기산일에 해당하는 날의 전일까지를 1개월로 봄)

※ (예2) 2월이 28일인 경우 30일이 안되더라도 1개월을 사용한 것으로 봄

(나) 月 단위 이상 연속하여 사용하지 않은 경우는 **사용일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함**

※ (예) 4.2.~6.(5일), 4.16.~20.(5일), 4.24.~27.(4일), 5.14.~18.(5일), 5.28.(1일)을 사용한 경우 총 20일을 사용했으므로 1개월을 사용한 것으로 봄

(5) 자녀가 만 9세 또는 초등학교 3학년이 되는 날(日)에 남아있는 육아시간은 소멸되며, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 2명 이상인 경우에는 자녀 1인당 각각 사용할 수 있으나, 동일한 날(日)에 중복하여 사용할 수 없음

(6) 육아시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(모성보호시간)와 중복하여 사용할 수 없음

(7) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인대상 여부는 병원의 출생증명서 또는 주민등록등본으로 확인(최초 이용시에 한하여 제출)

(8) 학교장의 육아시간 승인은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려에 따라 **공무수행에 지장이 없는 범위에서 승인**할 수 있으며, 학교장은 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 **자체기준을 만들어 적용할 수 있음**

(9) **「국가공무원 복무규정」(2018.7.2.)의 개정에 따른 경과조치**

(가) 국가공무원 복무규정 개정안 시행당시 시행 전의 규정에 따라 이미 육아시간을 사용하였거나 사용 중인 교원의 육아시간은 시행일 기준으로 시행전에 사용한 일수를 공제함

- 개정안('18.7.2.) 시행 이전 사용일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함. 다만, 합산일수가 240일을 초과하는 경우 12개월을 사용한 것으로 봄

※ 예1) '18.4.2~6(5일), 4.16~20(5일), 4.24~27(4일), 5.14~18(5일), 5.28~31(4일)을 사용한 경우 총23일을 사용했으므로 1개월을 사용한 것으로 봄

※ 예2) '18.5.1~6.30까지 사용한 경우, 총 40일을 사용했으므로 2개월을 사용한 것으로 봄

- 경과규정에 따른 사용일수 처리는 만 5세이하 자녀의 이용가능 기간에 산입하여 처리

(10) **「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 개정(2023.1.1.)에 따른 경과 조치**

(가) 예규 개정 시행일(2023.1.1.) 기준, 종전 규정에 따라 월 단위(육아시간을 최초로 사용한 날로부터 1개월이 되는 날까지를 1월 사용한 것으로 봄)로 사용이 종료된 육아시간은 개정일 전 사용한 월을 공제함

※ 예) 최초 사용 시작일이 '22.12.1인 경우 '22.12.31.까지 1개월 사용한 것으로 봄

(나) 예규 개정 시행일(2023.1.1.) 기준, 월 단위로 사용 중인 육아시간(최초 사용 시작일이 '22.12.2.부터 '22.12.31.까지 중에 있는 경우)은 개정규정을 적용함

※ 예) 최초 사용 시작일이 '22.12.5.이고, '22.12.6.~9. 미사용 후 '22.12.12~23.1.4. 까지 사용 시 → 19일 사용, 19일 차감

다만 이 경우(최초 사용 시작일이 '22.12.2.부터 '22.12.31.까지 중에 있는 경우) 월 단위로 사용 중인 육아시간의 최초 사용 시작일부터 1개월 내 육아시간을 사용한 일수가 20일을 초과하는 경우에는 종전 규정에 따라 월 단위로 공제함

※ 예) 최초 사용 시작일이 '22.12.5.이고, '22.12.6. 미사용 후 '22.12.7.~ '23.1.4. 까지 사용 시 → 22일 사용, 1개월 차감

(11) **「국가공무원 복무규정」 개정(2024.7.2.)에 따른 적용례**

(가) 개정규정 시행 전에 종전의 규정에 따라 이미 육아시간을 사용하였거나 사용 중인 공무원의 경우 개정규정의 시행일 기준으로 종전의 사용한 일수를 공제하고 적용함

(12) **육아시간 사용일 시간외근무 가능(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제187호, 2024.11.8.)**

도움말 **육아시간 사용 및 나이스 처리 방법**

- 육아시간 사용기간
  - 시행일(2024.7.2.) 이후 36개월에서 종전에 이미 사용한 육아시간 만큼을 뺀 기간만큼 사용가능

개정 전 기사용기간	2024.7.2. 개정 후 사용가능 기간
24개월 모두사용	36개월 - 24개월 = 12개월
24개월 미만사용	36개월 - (개정 전 사용기간) = 잔여기간

- 육아시간 대상자녀를 NEIS 인사기록 가족에 등록 후 나이스로 육아시간 신청 가능
  - 육아시간 신청 교원: 복무담당자(교감)에게 출생증명서 또는 자녀가 포함된 주민등록등본을 제출하고 'NEIS 기본메뉴-인사-인사기록-개인정보변경신청-가족'에 자녀 신규신청
  - 복무담당자(교감)는 교육지원청에 NEIS 인사기록 추기 신청 공문 발송(수시)
- 복무담당자(교감)가 NEIS-(교장·교감)-복무-근무상황관리-육아시간대상자관리에서 대상자로 지정하면 육아시간 신청 교원이 본인의 육아시간 사용 실적 파악 가능

질의 ◦ 단위학교가 육아시간 사용을 위한 자체기준을 만들 수 있는지? 만들 수 있다면 어떤 절차와 내용을 담는 것이 필요한지?

답변 ◦ 「교원휴가에 관한 예규」 제8조제2항에 따라 단위학교는 관련 법규를 준수하는 범위 내에서 육아시간 운영에 필요한 자체기준을 정하여 운영할 수 있습니다.

◦ 단위학교별 자체기준을 정할 때 복무 허가권자와 사용자 간, 육아시간 사용 대상자와 비대상자 간의 견해차가 있을 수 있으므로, 민주적 의사결정을 통해 갈등조정을 함으로써 소통과 협력이 활발한 학교문화를 조성할 필요가 있습니다.

- 우선 육아시간은 공무수행에 지장이 없는 범위에서 사용하여야 하므로, '공무수행에 지장이 없는 범위'에 관한 협의가 필요합니다. 교원의 공무수행은 단순히 수업·담당 업무에만 국한된 것이 아니며, 학교 교육과정 운영에 필요한 각종 행사, 연수, 협의회(교과·학년·부서 등), 위원회, 학생 및 학부모 상담 등을 고려하여 육아시간 사용 범위(사용일, 사용시간대 등)를 정하는 것이 필요합니다.
- 교원 상호간 원만한 의사소통을 위해 협의회(학년·교과·교직원), 대토론회, 인사자문위원회 등을 활용하여 민주적인 의사결정을 하는 것이 바람직합니다.

도움말 육아시간 관련 복무 처리 및 사례

- 육아시간과 기타 복무 사용(예)

  근무(4시간)-육아(2시간)-조퇴(2시간)

  근무(4시간)-외출(2시간)-육아(2시간)

- 【사례 1】 교원 A는 '18.8.6에 육아시간을 최초로 사용('18.8.6.~'18.9.5.까지 1달의 육아시간 사용기간을 지정)하였으며, 이후 '18.9.5까지 총 10일(8.6~10., 8.20.~8.24.)의 육아시간을 사용하였음. 이후 연내에 육아시간을 사용하지 않았을 경우, '19.1.1 기준으로 산정한 A의 잔여 육아시간 이용가능 개월 수는 23개월임
  -> 육아시간을 최초로 사용한 날로부터 1개월이 되는 날까지를 1월 사용한 것(역에 의한 계산)으로 보아 공제

- 【사례 2】 교원 B는 육아시간을 14시 40분부터 퇴근 시각인 16시 40분까지 2시간 신청하여 사전 결재를 받았음. 이후 긴급한 일이 발생하여 13시부터 14시 40분까지 추가로 외출 신청을 함(조퇴가 아니라 외출로 처리)

질의 ◦ 부부 공무원의 경우 부부가 육아시간과 가족돌봄휴가를 동시간대에 사용할 수 있는지?

답변 ◦ 육아시간과 가족돌봄휴가는 특정한 사유가 발생하였을 때 부여받을 수 있는 '특별휴가'의 일종입니다. 따라서 각 휴가요건에 부합한다면 부부 공무원이 자녀를 돌보기 위해 동일 자녀에 대해 각각 육아시간과 가족돌봄휴가 사용을 할 수 있습니다.

사) 수업휴가

(1) 한국방송통신대학교에 재학중인 교원은 「한국방송통신대학교설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연가일수를 초과하는 출석수업기간에 대하여 수업휴가를 승인받을 수 있음

(2) 본인의 법정연가일수를 먼저 사용한 후 부족한 일수에 한하여 수업휴가가 인정되므로, 출석수업 전 연가사용은 불가피한 경우로 제한하여야 함

아) 재해구호휴가

(1) 수해·화재·붕괴·폭발 등 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난으로 피해를 입은 공무원과 재난 발생 지역에서 자원봉사활동을 하려는 공무원은 5일 이내의 재해구호휴가를 받을 수 있음

- 특히, 「재난 및 안전관리 기본법」 제14조 제1항에 따른 대규모 재난으로 피해를 입은 공무원으로서 장기간 피해 수습이 필요하다고 소속 행정기관의 장이 인정하는 경우에는 10일 이내의 재해구호휴가를 받을 수 있음

※ '피해를 입은 공무원'이라 함은 재난 재해발생으로 인하여 본인, 배우자, 본인 및 배우자의 부모, 자녀의 인명과 재산에 상당한 피해를 입은 공무원을 말함

(2) 학교장은 재해 또는 재난의 피해정도, 피해지역에 대한 자원봉사활동의 필요성, 학생수업상의 지장유무 등을 판단하여 신중하게 승인하고 재난구호휴가가 남용되지 않도록 함

자) 가족돌봄휴가

(1) 공무원은 다음에 해당하는 경우 유·무급 포함 연간 총 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

(가) 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(어린이집 등)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 **사유***로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

* 감염병, 재난 등으로 인한 개학 연기, 온라인수업 등으로 돌봄이 필요한 경우 등

(나) 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

※ (예) 입학식, 졸업식, 학예회, 운동회, 참여수업, 학부모 상담, 자녀의 학교예비소집일, 학부모 자격으로 참여하는 학교운영위원회 등

※ 자녀의 전학, 입대, 대학수학능력시험 응시, 수능 예비소집일 동행, 대입 실기·면접·논술시험 동행 등은 가족돌봄휴가 사용 요건으로 보기 어려움

(다) 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

(라) 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

※ 질병, 사고 등으로 병원에 입원하거나 가정 등에서 돌봄이 필요한 경우 등

(2) **자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 자녀(어린이집 등에 재학 중인 자녀, 미성년인 자녀 또는 장애인인 자녀) 수에 1을 더한 일수의 범위에서 유급으로 사용할 수 있음.** 이때 장애인인 자녀가 있거나 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 연 1일(8시간)의 유급 일수를 가산함

※ 미성년 자녀가 1명일 경우 2일, 2명일 경우 3일 유급 휴가 사용 가능

※ 미성년 자녀가 2명인 한부모 공무원: 유급휴가 최대 4일

※ 미성년 자녀 4명 중 장애인 자녀가 있는 공무원: 유급휴가 최대 6일

(가) 위의 (1) (라)의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀를 돌보는 경우에만 유급휴가 사용 가능

(나) 학교장은 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류를 확인하여야 함

- 어린이집 등의 휴업·휴원·휴교 또는 온라인수업을 증빙할 수 있는 서류, 학부모 알림장, 가정통신문 등
- 병원 진료 여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 진료비세부내역서, 진료비 계산서·영수증, 처방전, 약국영수증 등(예방접종증명서, 영유아건강검진결과통보서 포함)
- 유급 가족돌봄휴가 부여 또는 가산의 대상임을 입증할 수 있는 장애인 등록증, 가족관계증명서 등

(다) **유급 가족돌봄휴가는 시간단위로 분할하여 사용할 수 있음**

- 학교장은 증빙서류, 교통상황, 왕복 소요시간, 소속공무원의 진술 등을 고려하여 "자녀돌봄휴가 사용에 필요한 기간(시간)"을 승인

(라) 유급 가족돌봄휴가를 모두 사용한 경우 무급 가족돌봄휴가 사용 가능

(유급 가족돌봄휴가가 남아 있어도 원하는 경우 자녀 돌봄을 위한 무급 가족 돌봄휴가 사용 가능)

(3) 자녀 외의 가족(성년인 자녀 등 유급 가족돌봄휴가 대상이 아닌 자녀 포함)을 돌보기 위해 (1)의 각 요건에 해당할 경우 무급 가족돌봄휴가를 사용할 수 있음

(가) 학교장은 무급 가족돌봄휴가 승인 시 가족관계를 입증할 수 있는 가족관계증명서 등을 확인하여야 함

- 단, 복무관리를 위해 필요한 경우 학교장은 유급 가족돌봄휴가 승인 관련 증빙서류에 준하는 증빙서류의 제출을 요구할 수 있음

(나) **무급 가족돌봄휴가는 일(日) 단위로만 사용할 수 있음**

※ 무급 시 급여 일할계산: 월 봉급액 × (무급 일수/해당 월의 총일수), 정액급식비, 교직수당 등도 일할 계산 감액됨에 유의

질의 ◦ 연도 중 9월에 복직하여 근무하고 있는데, 가족돌봄휴가를 며칠까지 쓸 수 있는지?

답변 ◦ 「국가공무원 복무규정」 제20조제14항 및 제15항에 따른 가족돌봄휴가 사용 요건에 해당하는 경우, 연간 10일의 범위에서 사용이 가능합니다.

질의 ◦ 성인인 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 유급으로 사용할 수 있는지?

답변 ◦ 자녀가 성인이 되었다면 기본적으로 무급 가족돌봄휴가를 사용하여야 하나 고등학교 이하 교육기관에 다니고 있는 경우라면, 해당 학교의 공식 행사나 교사와의 상담에 참여하는 경우 유급 휴가 사용이 가능합니다.
- 아울러 장애인 자녀의 경우에는 성인이 되더라도 병원 진료에 동행하거나 아파서 돌봐야 하는 경우에 유급 가족돌봄휴가를 사용할 수 있습니다.

차) 임신검진휴가 · 임신검진 동행휴가

(1) 임신한 여성공무원은 임신검진을 위하여 임신기간 동안 10일의 범위에서 임신검진휴가를 사용할 수 있음

(가) 임신검진휴가 최초 신청시 신청자는 임신확인서 등을 제출하여야 함

(나) 임신검진휴가는 반일 또는 하루 단위로 신청할 수 있으며, 임신검진을 확인할 수 있는 자료를 증빙하여야 함

(다) 임신확인서 등에 기재된 출산예정일과 달리 출산한 경우 잔여 휴가일수가 있어도 실제 출산한 날부터는 임신검진휴가를 사용할 수 없음

(라) 임신 중에 임용된 공무원의 경우 남은 임신기간에 걸쳐 10일의 임신검진휴가를 사용할 수 있음

(2) 남성공무원은 배우자의 임신기간 중 임신검진에 동행하기 위해 10일의 범위에서 임신검진 동행휴가를 사용할 수 있음

(가) 임신검진 동행휴가는 최초 신청시 배우자와 관계를 증명할 수 있는 가족관계증명서와 배우자의 임신확인서 등을 제출하여야 함

(나) 임신검진 동행휴가는 반일 또는 하루 단위로 신청할 수 있으며, 배우자의 임신검진을 확인할 수 있는 자료(진료내역서 등)를 증빙하여야 함

(다) 임신확인서 등에 기재된 출산예정일과 달리 출산한 경우 잔여 휴가일수가 있어도 배우자가 실제 출산한 날부터는 사용할 수 없음

(3) 학교장은 소속 교원의 임신검진휴가·임신검진 동행휴가가 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함

카) 교육활동 침해 교원 지원 휴가

(1) 소속기관(학교 등)의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해의 피해를 받은 교원(순회교사 포함)에 대해서는 피해 교원의 회복을 지원하기 위해 **5일의 범위**에서 특별휴가를 부여할 수 있음

(2) 교권침해로 인한 특별휴가 도입 취지를 고려할 때, 소속기관(학교 등)장의 판단에 따라 휴가 허가 후에 증빙서류는 추후 구비 가능(관할청 보고서류, 의료기관 진단서 등)

타) 순회교사 학습휴가

(1) 「교육공무원법」 제22조의2에 따라 시·도 교육행정기관에 배치되는 순회교사에 대해서는 연 5일의 범위에서 학습휴가를 부여할 수 있음

※ 순회교사의 원활한 연수를 위해 방학 기간 중 탄력 근무, 재택 근무 등 유연 근무 활용 독려(교원인사과-1716, 2023.1.25.)

파) 장기재직휴가

(1) 휴가일수

재직기간	10년 이상 20년 미만	20년 이상
휴가일수	5일	7일

※'재직기간'은 연가일수 산정기준과 동일(「국가공무원 복무규정」 제15조제2항 참고)

(2) 일 단위로만 사용할 수 있으며, 연속사용을 원칙으로 하되, 필요시 1회에 한하여 분할사용 가능

(3) 10년 이상 20년 미만의 5일은 재직기간 20년 도달 시 미사용 일수 자동 소멸

※ **개정규정 시행일('25.7.22.) 기준, 18년 이상 20년 미만 재직자의 경우 시행일로부터 2년이 되는 날('27.7.22.)까지 사용 가능**

도움말 교원 장기재직휴가 사용 지침 (교원인사과-20690, 2025. 8. 20.)

□ 사용 절차

장기재직휴가 사전 신청서

❶ 수요조사	❷ 승인여부 결정	❸ 결과 안내
장기재직휴가 사용 수요조사 실시	⇒ 장기재직휴가 승인여부 결정 ※ 인사위 또는 학교별 각종위원회 등 활용	⇒ 승인여부 안내 및 (필요시) 사용시기 조정 등 나이스 결제 상신

① **(수요조사)** 소속기관의 장은 장기재직휴가 사용 수요조사 실시**[신청서 작성]**
※ 장기재직휴가 사전 신청서

② **(승인여부 결정)** 소속기관의 장은 장기재직휴가 사용 및 승인여부 결정

③ **(결과 안내)** 학교장은 장기재직휴가 신청자에게 승인여부 안내 및 필요시 사용시기 조정 등 조치

□ 운영 지침

① **(사전예고제)** 대체인력 사전 확보 및 수업 결손에 대한 조치(업무대행자 지정, 인계·인수 등)를 위해 사전에 휴가 수요 파악
- 학기 단위로 장기재직휴가 사용 희망일을 기재하여 신청서를 제출하도록 함 (단, 학교장이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우 사용 희망일 30일 전까지 제출할 수 있음)

② **(사용 원칙)** 장기재직휴가는 교육활동에 지장이 없도록 학사 일정*을 유념하여 사용하여야 함(* 신학기 준비, 학부모 상담 및 고사·학생부 관련 기간, 그 밖에 학예회, 체육대회 등 학교공식 행사 등)
- 명절·징검다리 공휴일 등 특정 시기에 휴가 수요 집중 및 상당기간의 교육활동 공백이 예상되는 경우에는 휴가 사용이 제한될 수 있음

③ **(우선 승인 기준)** 사용 희망일이 중복됨에 따라 대체인력 확보 및 수업 결손 방지조치에 어려움이 있어, 일부 교원에 대해 사용시기의 조정 등이 필요한 경우
- 장기재직휴가 소멸기한이 우선 도래하는 교원부터 승인하되, 부득이한 사유가 있는 경우 구성원 간 협의(인사자문위, 인사위원회, 교무위원회 등 각종 위원회 활용)를 통해 조정

④ **(대체인력 및 수업결손)** 소속기관의 장은 「교원휴가에 관한 예규」, 「교원휴가 업무처리요령」의 근거로, 휴가로 인한 교육활동 공백을 방지하기 위한 필요한 조치를 해야함

□ **휴가 승인 및 사용 시 유의사항**

합리적인 사유 없이 장기재직휴가와 연가·병가 또는 타 특별휴가(가족돌봄 휴가 등)를 연이어 사용하는 등 휴가를 목적 외 사용하는 일이 없도록 함

질의 ◦ 장학사, 연구사 등 교육전문직에서 교원으로 전직 시 사용할 수 있는 장기재직휴가 일수는?

답변 ◦ 공무원(지방공무원 포함)으로 재직하며 「국가공무원 복무규정」과는 다른 법령 등을 적용받아 이미 장기재직휴가 또는 이와 유사하게 재직기간에 따라 부여하는 휴가(자기계발휴가, 학습휴가, 새내기휴가 등)를 사용한 적이 있는 경우, 「국가공무원 복무규정」의 장기재직휴가는 기존 동일구간의 사용일수를 차감한 일수만큼만 사용 가능합니다.

◦ 만약 재직기간 20년 이상인 교원이 전문직으로 근무 시 장기재직휴가를 15일 사용하고 교원으로 전직하였다면 사용할 수 있는 장기재직휴가 일수를 초과하였으므로 더 이상 장기재직휴가를 사용할 수 없습니다.

도움말 〈교원휴가 예규〉 시도교육청 주요 질의회신 사례

조항	질의 요지	회신 내용
제4조(휴가 실시의 원칙) ①항	연가 사용 시 수업일을 제외한 날의 구체적 의미	수업일은 〈초중등교육법 시행령〉 제45조에 따른 수업일로서 학교 교육과정이 운영되는 출근일을 의미함. 연가는 특별한 사유가 없는 한 방학을 비롯한 휴업일에 실시하는 것이 원칙임
제5조(연가) ①항	기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우의 구체적 의미	학교장이 수업일 중에 연가 사유라고 판단될 만큼 구체적 사유가 인정되면 허가할 수 있는 사항임
제4조(휴가 실시의 원칙) ①항	퇴직 예정자의 '퇴직 후 적응 준비'를 위한 연가 사용 가능여부	연가는 휴업일에 사용하는 것이 원칙이나 특별한 사유가 있는 경우 학교장이 판단하여 허가할 수 있음
제8조(특별휴가)	육아시간 활용의 어려움	단위 학교의 여건을 고려하여 탄력적으로 활용가능하며, 보건교사의 경우 대체 인력이 필요한 경우 시간강사 활용 가능함

2 국외여행

가. 근거

1) 교육공무원법 제41조(연수기관 및 근무장소 외에서의 연수)
2) 국가공무원 복무규정 제2장의2 공무국외출장 등
3) 교원휴가에 관한 예규, 교원휴가업무처리요령
4) 국가공무원 복무·징계 관련 예규 제7장
5) 충청남도교육감 소속 공무원 공무국외여행규정
6) 충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례
7) 교원인사과-8499(2025. 3. 19.)

나. 공무국외여행(「충청남도교육감 소속 공무원 공무국외여행규정」)

1) 공무국외여행 적용범위
   가) 충청남도교육감 소속 공무원이 공무의 수행, 그 밖에 그 직무와 관련하여 국외에 파견되거나 출장하는 경우
   나) 위 가) 이외의 자가 충청남도교육비특별회계 예산으로 공무국외여행을 하는 경우
   예시: 자매결연 기관(학교) 방문, 기관별 자체 해외 연수, 타기관이 주관하는 해외연수에 초청받는 경우 등
2) **(사전) 허가 요청**
   가) 방법 및 제출처: 공문 제출

제출 대상	제출처	기한
유·초·중·고·특수·각종학교 소속 교사(수석교사 포함), 교(원)감	소속 유치원·학교	**출국예정일 30일 전까지** 허가 신청 (허가 변경 신청: 출국 7일 전까지)
유·초·중 교(원)장 교육전문직원, 교육지원청 및 도서관 소속 교사(파견교사 포함)	소속 교육지원청	
직속기관 소속 교사(파견교사 포함), 교육전문직원	소속 직속기관	
본청 과장, 교육장, 직속기관장 고·특수·각종학교 교장	교원인사과	
본청 각과 교사(파견교사 포함), 교육전문직원	본청 각과	

❖ 허가권을 달리하는 2명 이상의 공무원이 같은 목적으로 공무국외여행을 하는 경우 해당 공무국외여행 사업을 주관하는 기관의 허가권자에게 허가 요청하되, 동행자의 소속기관장 동의가 필요함(소속기관장의 결재 사항이 포함된 출장신청서 등)

❖ 이 규정을 적용받는 공무원이 공무국외여행과 관련하여 재외공관의 협조가 필요한 경우에는 출발 40일 전까지 단체여행계획서에 질문서, 수집자료 목록을 첨부하여 교육감을 거쳐 교육부에 제출하여야 함

나) 제출 서류 서 공무국외여행 허가 및 심사 절차 및 관련 서식

(1) 공무국외여행계획서

※ **계획서상 여행경비 산출내역 중 항공운임 및 체재비 기입 시 반드시「공무원 여비 규정」 및 학교회계 세출예산 집행지침을 참고하여 작성**

(2) 소양교육 실시 결과 및 보안서약서

(3) 항공운임 증명서(G.T.R)

(4) 그 밖의 관계서류

3) **(사전) 심사 요청**

가) 공무국외여행을 실시하고자 하는 주관부서의 장은 공무국외여행 기본계획을 수립하여 충청남도교육청공무국외여행심사위원회 심사를 받아야 함
(아래 나) 심사 대상에 해당될 경우)

나) 심사 대상

기준	기한
여행경비의 전부 또는 일부를 공무국외여행자 **소속 기관 외의 기관 또는 단체(개인 포함)가 부담**하는 경우	여행출발 50일 전까지 심사 요청
주관부서의 장이 **10명 이상의 단체공무국외여행**을 주관 또는 주선하는 경우	여행출발 60일 전까지 심사 요청
그 밖에 교육감이 심사위원회의 심사를 거칠 필요가 있다고 인정하는 경우	

다) 심사기준: 여행의 필요성, 방문국과 방문기관의 타당성, 여행자의 적합성, 여행기간 및 시기의 적정성, 여행경비의 적정성, 감염병 및 안전사고 예방조치 적정성 등

라) 제출 서류

(1) 공무국외여행 사업운영계획(최종 내부결재 계획서) 공문 제출

(2) 공무국외여행계획서

※ **여행경비 산출내역 중 항공운임 및 체재비 기입 시 반드시 위 관련서식의「공무원 여비 규정」 및 학교회계 세출예산 집행지침을 참고하여 작성**

(3) 소양교육 실시 결과 및 보안서약서

(4) 항공운임 증명서

(5) 그 밖의 관계서류

마) 방법 및 제출처: 공문 제출

제출 대상		제출처
학교	유초중고특수각종학교 소속 교사(수석교사 포함), 교(원)감, 교(원)장	교원인사과에서 심사
교육지원청	교육지원청 및 도서관 소속 교사(파견교사 포함), 교육전문직원, 교육장	
직속기관	직속기관 소속 교사(파견교사 포함), 교육전문직원, 직속기관장	
본청 각과	교사(파견교사 포함), 교육전문직원, 과장	본청 각과 심사 후 교원인사과 허가요청 제출

4) 유의사항

가) **심사 대상이 아닌 공무국외여행이더라도 허가 요청은 반드시 하여야 함**

나) 각급학교의 연간교육과정운영 계획에 따라 **학교운영위원회의 심의를 거쳐 현장체험학습 학생 인솔로 국외 출장을 가는 경우는 심사대상에서 제외.** 단, 기본계획과 보고서를 전산등록하여 열람할 수 있도록 하여야 함

5) 공무국외여행자의 현지 활동

가) 공무국외여행자는 목적지에 도착하면 국외여행 목적과 기간, 인원, 현지연락처 등을 그 지역을 관할하는 재외공관장에게 신고하여야 하며, 공직자로서 지녀야 할 품위를 지키고 현지의 관습·규범·공중도덕 등을 존중하며, 외국기관 방문 약속을 예고 없이 변경 또는 취소하거나 그 밖에 국위를 손상시키는 일을 해서는 안됨

나) 공무국외여행자는 소속기관과 연락관계를 유지하고 업무수행 중 특수한 사정이 발생하였거나 지정된 기일 내에 그 목적을 수행하지 못할 때에는 즉시 허가권자 또는 재외공관장에게 보고하고, 별도의 지시를 받아야 함

6) (사후) 공무국외여행보고서 제출

가) 방법 및 제출처: 공문 제출(공무국외여행보고서)

제출 대상	제출처	기한
유·초·중·고·특수·각종학교 소속 교사(수석교사 포함), 교(원)감	소속 유치원·학교	-여행기간 30일 미만: 귀국 후 20일 이내
교육지원청 및 도서관 소속 교사(파견교사 포함), 교육전문직원, 유치원장, 초·중학교장	소속 교육지원청	
직속기관 소속 교사(파견교사 포함), 교육전문직원	소속 직속기관	
본청 소통담당관·감사관·과장, 교육장, 직속기관장, 고등·특수·각종학교장	교원인사과	-여행기간 30일 이상: 귀국 후 30일 이내
본청 각과 교사(파견교사 포함), 교육전문직원	본청 각과	

❖ 귀국보고 시 공무국외여행 중의 대북관계, 통상관계 등 외교업무와 관련된 사항은 반드시 교육감을 거쳐 교육부 및 관련 중앙부처에 통보하여야 하고, 특히 외교업무에 관련된 사항은 외교부와 협의하여야 함

❖ 공무국외여행 주관부서의 장은 수집 자료와 귀국보고서 등을 정리 보관하여야 하며, 효과적으로 활용될 수 있도록 하여야 함

나) **전산등록**: 공무국외여행 기본계획 및 공무국외여행보고서

(1) 충청남도교육청/정보공개/공무국외여행/교원공무국외여행 탑재

(2) 국외출장연수정보시스템(https://btis.mpm.go.kr) 사용자 등록 후 탑재

※ 보고서를 등재할 경우는 개인정보는 삭제(○○처리)하여 정보가 노출되지 않도록 유의

※ 담당자 지정: 공무국외여행 허가담당부서의 장은 소속 공무원 중에서 공무국외여행 보고서의 제출 및 등록을 안내하는 등 공무국외여행의 사후관리에 관한 업무 담당자를 지정하여야 하고, 공무국외여행 허가관리 대장을 갖추어야 함

다. 공무외 국외여행(「교육공무원법」 제41조, 「교원휴가업무처리요령」)

1) 기본방침

가) 교원의 공무외 국외여행은 휴업일(여름, 겨울 및 학년말 휴업일을 말함) 중에 실시함을 원칙으로 함

나) 교원의 전문성 신장을 위하여 휴업일 중 공무외의 자율연수 목적의 국외여행 기회를 부여함

2) 공무외 국외여행

가) 본인 또는 친인척의 경조사, 질병의 치료, 친지방문, 견문목적, 취미활동, 가족 기념일 여행, 기타 필요한 경우 휴가 범위 내 공무외 국외여행 실시 가능

나) 기간

(1) 본인 또는 친인척의 경조사(특별휴가 활용) 및 본인의 긴급한 질병치료 등 특별한 경우를 제외하고는 학교교육에 지장이 없는 휴업일 중 휴가기간의 범위 안에서 공무외의 목적으로 국외여행을 할 수 있음

(2) **교원이 여름·겨울 및 학기말 등의 휴업일에 공무외의 국외여행을 할 경우에 법정 휴가일수(연가, 특별휴가 등)의 범위 안에서 실시함**

다) 휴업일 중 연가 사용 시에는 연가 사유를 기재하지 않으나, 연가를 이용한 공무외 국외여행을 하는 경우에는 나이스 승인 신청 시 사유로 '휴업일'을 선택 후, 공란에 '방문 국가명'과 '여행 기간(시간)' 등을 기재하여 긴급 시 소재파악 및 비상연락이 될 수 있도록 하여야 함

3) 공무외 국외자율연수

가) 교직단체가 주관하는 연수, 해외교육기관의 초청에 의한 연수 참가, 개인의 국외 현지에서의 학습자료 수집, 현지 어학연수 등록 등 교육공무원법 41조 규정에 의한 국외 자율연수 실시 가능

나) 기간: 휴업일 중 실시하되 학교교육에 지장이 없는 범위 내

다) 절차

실시 절차	비고
(1) 개인별 연수계획서(내부결재)	양 공무외 국외자율연수계획서(양식) [NEIS 기재방법] (예시) - 41조 연수로 7월 29일 22시 출발, 8월 3일 05시 도착 베트남에 간다고 했을 때 ·기간: 2026.7.30.(목) 08:40~2026.8.2.(일)16:40 ·사유: 국외자율연수 ·목적: 베트남(기간: 2026. 7. 29.(수) ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)
(2) 학교장의 연수계획서 확인 및 승인	
(3) 나이스 복무 상신 (연수-교육공무원법 제41조 연수)	
※ 보고서 생략 가능: 교원인사과-23336(2018.12.14.)	

라) 실시 사례

(1) 친지를 방문(10일)하고 이어서 국외자율연수(10일간)를 할 경우 친지 방문을 위한 연가신청(공무외 국외여행)을 하고 동시에 국외자율연수 승인절차를 취하여야 함

(2) 본인이 해외로 신혼여행을 갈 경우는 특별휴가 기간내에서 공무외 국외여행으로 신청함

4) 유의사항

(1) 학교장 또는 직근 상급기관의 장은 교원이 휴가일수 범위 내에서 공무 외의 목적으로 국외여행을 하고자 할 때 교육과정 운영에 크게 지장을 주지 않는 한 불필요한 규제를 할 수 없음

(2) 시·도교육감(학교장)은 교원의 전문성 신장을 위한 국외자율연수 기회를 최대한 부여함으로써 자질향상에 기여할 수 있도록 하여야 함

(3) 교원은 여권발급절차, 입국사증의 취득, 출입국관리, 통관절차 및 기타 관계 법령을 준수하여야 함

(4) 여행 기간 중 현지의 규범 관습 등을 지켜 교원으로서 품위를 유지하여 건전한 여행 문화 풍토조성에 솔선수범하여야 함

(5) 국외여행과 관련한 민폐·관폐 등 금지

도움말 **토요휴무일, 공휴일의 국외 여행**

- 토요휴무일과 공휴일에 실시하는 국외 여행은 별도 근무상황신청이 필요 없으나 기관장은 직근 상급기관에 나이스 결재 신청 (기타-국외여행, 일수 0일 등)

도움말 **공무외 국외여행 NEIS 신청 방법**

- **휴업일(방학, 개교기념일, 재량휴업일 등) 중 연가 활용 공무외 국외여행 시**
  - 연가 신청 시 **근무시간을 기준**으로 하되, 여행장소와 기간이 근무상황부에 표기되도록 함
  - 사유에 '휴업일' 선택 후, 공란에 '방문 국가명'과 '여행 기간(시간)' 기재
  - 근무시간 이후 출국하는 경우 연가는 다음날 근무시간을 기준으로 설정
  - 근무시간 전에 귀국하는 경우 연가는 귀국일 전일 근무시간을 기준으로 설정

  (NEIS 시스템에서 토요일과 공휴일은 자동으로 연가일수를 제외하지만, 평일은 1분이라도 포함되어 있으면 연가 1일로 산정하기 때문임)

【예시 1】 2026. 7. 29.(수) 근무 후 2200 베트남으로 출국하여 2026. 8. 3.(월) 0500 입국 후 8. 3.(월) 바로 출근하여 근무하는 경우

일	월	화	수	목	금	토
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

도움말 **공무외 국외여행 NEIS 신청 방법**

- 여행 기간과 시간 그대로 (2026. 7. 29.(수) 22:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00) 로 연가를 신청하면 나이스 시스템에서 토요일, 일요일을 자동으로 제외하고 7월 29일과 8월 3일을 포함한 평일 4일을 모두 연가일수로 자동 산정함
- 2일로 수정하여도 개인연가사용 현황에 연가사용일수가 바뀌지 않음
  [복무] - [개인근무상황관리] - {신청}에서 확인 가능

▶ [신청 방법]

- 연가 신청 기간을 출국 다음날 근무시간부터 귀국 전날 근무시간이 끝나는 시간까지로 설정 (2026. 7. 30.(목) 08:40 ~ 2026. 8. 2.(일) 16:40) 연가 2일로 자동 반영
- '사유'란에 휴업일, '베트남(여행기간: 2026. 7. 29.(수) 22:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)' 와 같이 여행 중 모든 기간이 나타나도록 표시

【예시 2】 2026. 7. 29.(수) 07:00 중국으로 출국하여 2026. 8. 3.(월) 05:00 입국 후 8. 3.(월) 바로 출근하여 근무하는 경우

구분	기간	사유
연가(3일)	2026. 7. 29.(수) 08:40 ~2026. 8. 2.(일) 16:40	중국(여행기간: 2026. 7. 29.(수) 07:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)

【예시 3】 2026 7 29.(수) 근무 후 22:00 베트남으로 출국하여 2026. 8. 3.(월) 05:00 입국 후 8. 3.(월) 근무하지 않고 연가를 쓰는 경우

구분	기간	사유
연가(3일)	2026. 7. 30.(목) 08:40 ~2026. 8. 3.(월) 16:40	베트남(여행기간: 2026. 7. 29.(수) 22:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)

【예시 4】 2026 7 29.(수) 근무 후 22:00 일본으로 출국하여 2026. 8. 3.(월) 05:00 입국 후 8. 7.(금) 까지 교육공무원법 제41조 연수를 쓰는 경우

구분	기간	사유
연가(2일)	2026. 7. 30.(목) 08:40 ~2026. 8. 2.(일) 16:40	일본(여행기간: 2026. 7. 29.(수) 22:00 ~ 2026. 8. 3.(월) 05:00)
41조 연수	2026. 8. 3.(월) 08:40 ~2026. 8. 7.(금) 16:40	근무지외연수(연수 주제/내용 작성)

3 기관장 복무(휴가 및 국외여행 관련 허가 신청)

가. 근거

1) 교육공무원법 제41조
2) 교원휴가에 관한 예규
3) 국가공무원 복무·징계 관련 예규
4) 충청남도교육감 사무위임전결 규정
5) 충청남도교육감 소속 공무원 공무국외여행 규정
6) 교원인사과-22047(2017.12.6.) 교육공무원(기관장) 복무처리 변경 안내

나. 기관장의 복무 허가 신청

1) 허가 신청 관련 복무
 가) 휴가: 연가, 병가, 공가, 특별휴가
 나) 공무국외여행
 다) 공무외 국외여행
 라) 교육공무원법 제41조 연수로 국외자율연수 실시
2) 신청 대상
 가) 충청남도교육청 소속 유·초·중학교장
 나) 충청남도교육청 소속 교육장, 직속기관장, 특수·고등학교장
3) 허가신청 결재선 지정: 기관장의 복무허가 신청 시 실시 3일 전까지 NEIS 신청
 가) 초·중학교장: 학교장→교육지원청 교육과장→교육장
 나) 고등학교장, 특수학교장: 학교장→초(중)등인사담당→교원인사과장→교육국장
 다) 4급상당 교육장 및 직속기관장: 교육장 및 직속기관장→초(중)등인사담당→교원인사과장→교육국장
 라) 3급상당 교육장 및 직속기관장: 교육장 및 직속기관장→초(중)등인사담당→교원인사과장→교육국장→부교육감
4) 기관장 복무 허가 신청 요약(교원인사과-22047(2017.12.6.)

복무	세부 내용	유·초·중 학교(원)장	특수·고등학교장	교육전문직원
출장	국내출장	학교(원)장	학교장	사무위임전결 규정 적용
	국외출장	교육장	국 장	
휴가		교육장	국 장	
교육공무원법 제41조연수	국외연수	교육장	국 장	해당없음
	국내연수	학교(원)장	학교장	

※ 기관장의 교육공무원 제41조연수는 국외 자율연수 기간을 포함하여 매 휴업일(여름, 겨울 및 학기말 휴업일)의 1/2을 초과하지 않는 범위 내에서 실시

Ⅲ. 교원의 휴직 및 복직

Ⅰ. 휴직·복직 제도의 개요 ····· 105
1. 휴직의 종류별 내용 ····· 105
2. 휴·복직 절차 및 처리 시 유의사항 ····· 111
3. 휴·복직 관련 법령 ····· 112

Ⅱ. 직권휴직 종류별 업무처리 요령 ····· 113
1. 질병휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제1호) ····· 113
2. 병역휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제2호) ····· 116
3. 행방불명휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제3호) ····· 117
4. 법정의무수행휴직(「교육공무원법」제44조 제1항 제4호) ····· 118
5. 노조전임자휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제11호) ····· 118

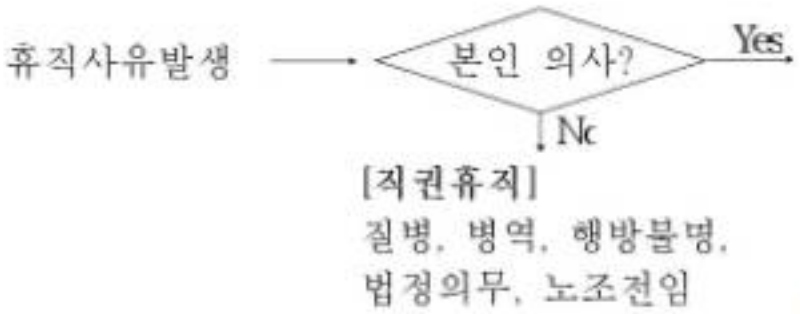
Ⅲ. 청원휴직 종류별 업무처리 요령 ····· 119
1. 유학휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제5호) ····· 119
2. 고용휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제6호) ····· 122
3. 육아휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호) ····· 126
4. 입양휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호2) ····· 130
5. 불임·난임휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호3) ····· 130
6. 연수휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제8호) ····· 133
7. 가족돌봄휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제9호) ····· 136
8. 동반휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제10호) ····· 139
9. 자율연수휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제12호) ····· 142

Ⅳ. 휴·복직 관련 각종 서식 ····· 144

Ⅰ. 휴직·복직 제도의 개요

(「교육공무원법」 제44조, 제45조 「국가공무원법」 제71조, 72조, 73조)

1 휴직의 종류별 내용



참 청원휴직심사기준

가. 직권휴직: 본인의 의사와 관계없이 사유가 발생하여 명하는 휴직

종 류	질병휴직		병역휴직	행방불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호(일반)	제1호(공무상)	제2호	제3호	제4호	제11호
요 건	신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우		「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우	천재지변·전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사나 소재를 알 수 없게 된 경우	그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우	「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우
기 간	1년 이내 (부득이한 경우 1년 연장)	3년 이내	복무기간	3월 이내	복무기간	종사기간
경력평정	미산입	산입	산입	미산입	산입	산입
승급	제한	인정	인정	제한	인정	인정
결원보충	6개월 이상 휴직시 가능			불 가	6개월 이상 휴직시 가능	
보 수 지 급	1년 봉급 70% 1-2년 봉급 50%	전액 지급	지급 안함			
수 당	·공통수당: 보수와 같은 비율 ·기타: 휴직사유별 차등 지급		지급 안함			

■ 제1호(공무상) 질병휴직인 경우, 의학적 소견 등을 고려하여 대통령령(교육공무원임용령 제19조)으로 정하는 바에 따라 2년 범위에서 연장할 수 있다.

나. 청원휴직: 본인이 원하는 경우에 명하는 휴직

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임·난임 휴직	연수 휴직	가족돌봄 휴직	동반 휴직	자율 연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
요건	학위 취득을 목적으로 해외 유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우	국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관 또는 대통령령이 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우	만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우	만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직 대상 아동 제외)을 입양하는 경우	불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우	교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우	조부모, 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우(조부모, 손자녀는 교육공무원임용령 제19조의4 참조)	배우자가 국외 근무를 하게 되거나 제5호(유학휴직)에 해당하게 된 경우	「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
기간	3년 이내(학위취득 3년연장 가능)	고용 기간	자녀1명당 3년 이내(분할 사용 가능)	입양자녀 1명에 6개월 이내	1년 이내(부득이한 경우 1년 연장)	3년 이내	1년 이내(재직기간 중 총 3년)	3년 이내(3년연장 가능)	1년 이내(재직기간 중 1회)
경력평정	50% 산입	산입(비상근 50%)	산입	산입	미산입	50% 산입	미산입	미산입	미산입
승급	인정	인정(비상근 근무는 5할)	1년 인정(셋째이후 자녀 전기간 인정) ▪ 다음쪽 참조	인정	제한	학위취득 시 호봉재획정 승급	제한	제한	제한
결원보충	6개월 이상 휴직 시 가능(제7호 휴직인 경우 출산휴가와 연계된 경우도 가능)								
보수지급	봉급50% 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	1년 70% 1~2년 50%	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
수당	수당액의 50% 지급	지급 안함	지급 ▪▪다음쪽 참조	지급 안함	질병휴직과 동일	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함

* 승급 인정(공무원보수규정 제15조제6항)

육아휴직 기간은 한 자녀당 최초의 1년까지만(셋째 이후 자녀의 경우 전 기간) 승급기간에 산입하되, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(아래 표 참조)에는 최초의 1년 6개월까지 승급기간에 산입.

○ 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원의 경우

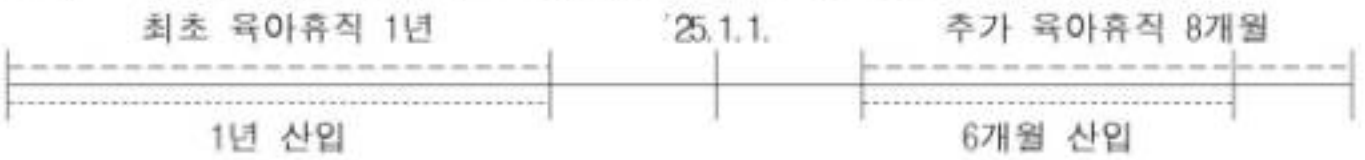
1. 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 한 경우의 부 또는 모
2. 「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부
3. 인사혁신처장이 정하는 장애가 있는 자녀의 부 또는 모

다만, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원이 '25.1.1. 전에 1년을 초과하여 사용한 육아휴직 기간에 대해서는 최초의 1년까지만 승급기간에 산입.(영 제35181호 부칙 제4조)

예 시

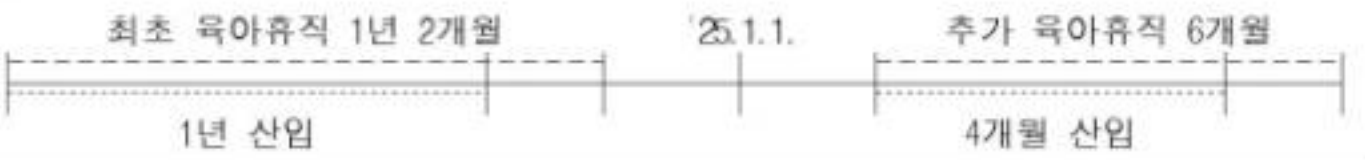
○ **「공무원 수당규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원이 '25.1.1. 전 육아휴직(첫째자녀)을 1년 사용하였고, '25.1.1. 이후 같은 자녀를 대상으로 8개월을 추가로 사용한 경우 승급기간에 산입 가능한 육아휴직 기간은?**

- '25.1.1. 전 사용한 최초 1년의 육아휴직 기간은 영(제35181호) 부칙 제4조에 따라 전부를 인정받으며, '25.1.1. 이후 사용한 8개월의 육아휴직 기간 중 최초 1년 6개월에 포함되는 6개월에 한하여 승급기간에 산입 가능(총 1년 6개월 산입)



○ **「공무원 수당규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원이 '25.1.1. 전 육아휴직(첫째자녀)을 1년 2개월 사용하였고, '25.1.1. 이후 같은 자녀를 대상으로 6개월을 추가로 사용한 경우 승급기간에 산입 가능한 육아휴직 기간은?**

- 총 1년 8개월의 육아휴직 기간 중 최초 1년 6개월까지의 기간에서 영(제35181호) 부칙 제4조에 따라 산입되지 않은 육아휴직 기간(2개월)을 제외한 기간(1년 4개월)에 한하여 승급기간에 산입 가능

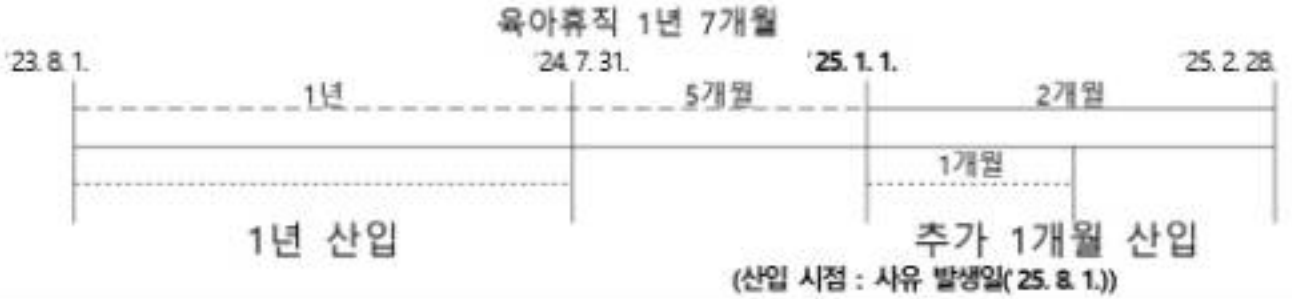


「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원에 대한 승급기간 산입 시점은 해당 사유가 육아휴직의 복직일 전에 발생한 경우에는 복직일로 하며, 복직일 후에 발생한 경우에는 해당 사유가 발생한 시점(예시: 부모 중 두 번째 육아휴직자의 육아휴직 기간이 3개월을 경과한 날)으로 함.

예 시

○ 공무원 A는 2025. 1. 1. 전·후에 걸쳐 1년 7개월(2023. 8. 1.~2025. 2. 28.) 동안 육아휴직(첫째 자녀)을 하고 2025. 3. 1.에 복직하였고, 배우자 B는 2025. 5. 1.부터 2025. 10. 31.까지 같은 자녀를 대상으로 육아휴직을 하였다면(A는 B의 육아휴직 증빙자료를 2025. 11. 20.에 제출), 공무원 A에 대하여 승급기간을 추가 산입하는 시점과 그 기간은?

- '25.1.1. 전의 육아휴직 기간에 대해서는 영(제35181호) 부칙 제4조에 따라 복직일(2025. 3. 1.)에 최초의 1년(2023. 8. 1.~2024. 7. 31.)만 승급기간에 산입함
- '25. 1. 1. 이후 휴직기간 2개월(2025. 1. 1.~2025. 2. 28.)에 대해서는 전체 1년 7개월의 육아휴직 기간(2023. 8. 1.~2025. 2. 28.)에서 최초의 1년 6개월에 포함되는 '25. 1. 1. 이후의 1개월(2025. 1. 1.~2025. 1. 31.)에 한하여 승급기간 산입이 가능함. 단, 배우자 B의 육아휴직 기간이 3개월(2025. 5. 1.~2025. 7. 31)을 경과한 날인 2025. 8. 1.자로 승급기간에 산입함



** 육아휴직수당(공무원수당 등에 관한 규정 제11조의3)

·육아휴직 시작일부터 12개월째까지(부부가 같은 자녀에 대해 둘 다 3개월이상 육아휴직을 했을 경우는 18개월까지): 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직 시작일부터 6개월째까지는 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액으로 하고, 7개월째 이후는 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80%에 해당하는 금액(상한액 아래 참조, 월별 지급액이 70만원보다 적은 경우 70만원)

- 육아휴직 시작일부터 3개월째까지: 250만원
- 육아휴직 4개월째부터 6개월째까지: 200만원
- 육아휴직 7개월째 이후: 160만원

· **아빠의 달**: 같은 자녀에 대하여 부모 가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 해당 공무원의

- **육아휴직 시작일부터 6개월째까지**: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액(상한액 **2개월째까지는 250만원**, 3개월째 300만원, 4개월째 350만원, 5개월째 400만원, 6개월째 450만원)
- **육아휴직 7개월부터 18개월째까지**: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월 봉급액의 80%(**상한액 160만원, 월별 지급액이 70만원보다 적은 경우 70만원**)
- **제출 서류**:

배우자	공무원인 경우	공무원이 아닌 경우
제출 서류	서 (육아)휴직증명서 인사발령통지서 등 공문	「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 육아휴직에 대하여 **사업장에서 발행한** 서 육아휴직확인서 또는 관할 **고용복지센터 발급한 육아휴직을 입증하는 서류**
비고	육아휴직 기간 및 대상 자녀가 기재된 서류	

- 서 아빠의 달 및 부모 모두 육아휴직 3개월 이상 호봉 승급 및 수당 지급 관련 양식

예 시

○ **2023.10.1.에 출생한 첫째 자녀에 대해 공무원인 엄마가 2024.1.1.부터 1년간 육아휴직을 하고, 공무원인 아빠가 2024.2.1.부터 9개월 간 육아휴직을 한 경우 수당지급 방법**

- 엄마: 육아휴직 1년 간 월봉급액의 80%(150만원 상한, 70만원 하한)
- 아빠: 육아휴직 첫 6개월 간 월봉급액의 100%(1개월 200만원·2개월 250만원·3개월 300만원·4개월 350만원·5개월 400만원·6개월 450만원 상한, 70만원 하한), 7~9개월 간 월봉급액의 80%(150만원 상한, 70만원 하한)지급

○ **2024.10.1.에 출생한 첫째 자녀에 대해 공무원인 엄마가 2025.1.1.부터 1년간 육아휴직을 하고, 공무원인 아빠가 2025.2.1.부터 9개월 간 육아휴직을 한 경우 수당지급 방법**

- 엄마: 육아휴직 시작일부터 3개월째까지 월봉급액의 100%(250만원 상한, 70만원 하한), 4개월째부터 6개월째까지는 월봉급액의 100%(200만원 상한, 70만원 하한), 7개월~12개월째까지는 월봉급액의 80%(160만원 상한, 70만원 하한)지급
- 아빠: 육아휴직 첫 6개월 간 월봉급액의 100%(2개월째까지 250만원·3개월 300만원·4개월 350만원·5개월 400만원·6개월 450만원 상한, 70만원 하한), 7~9개월 간 월봉급액의 80%(160만원 상한, 70만원 하한)지급

예 시)

○ **공무원이 '24.1.1.~'25.9.30.까지 21개월간 육아휴직을 하고, 같은 자녀에 대하여 배우자가 '24.1.1.~'24.3.31.까지 3개월간 육아휴직 한 경우, 공무원의 수당 지급기간**

- 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우이므로 `24.1.1.~`25.6.30.까지의 18개월에 대하여 지급

○ **공무원이 '23.7.1.~'25.6.30.까지 2년간 육아휴직을 하고, 같은 자녀에 대하여 배우자가 '24.10.1.~'24.12.31.까지 3개월간 육아휴직을 한 경우, 공무원의 수당 지급기간**

- `23.7.1.~`24.6.30.까지의 12개월에 대하여 지급
- 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용하였으나, 제도 도입(`25.1.1.) 전 육아휴직을 18개월 이상 사용하였으므로 `25.1.1. 이후의 기간에 대해서는 지급대상이 아님

·**한부모 공무원**:「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부에 해당하는 공무원은

- **육아휴직 시작일부터 3개월째까지**: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액(**상한액 300만원**)
- **육아휴직 4개월째 6개월째까지: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액(상한액 200만원, 하한액 70만원)**
- **육아휴직 7개월부터 18개월째까지**: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월 봉급액의 80%(상한액 160만원, 하한액 70만원)

예 시)

○ 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 공무원이 2025.1.1.부터 1년간 육아휴직을 한 경우 수당지급 방법

- 육아휴직 시작일부터 3개월째까지 월봉급액의 100%(300만원 상한, 70만원 하한), 4개월째부터 6개월째까지 월봉급액의 100%(200만원 상한, 70만원 하한), 7개월~12개월째까지는 월봉급액의 80%(160만원 상한, 70만원 하한)지급

·부칙 제3조(육아휴직수당에 관한 적용례) 제11조의3제1항·제2항 및 제7항의 개정규정은 2025년 1월 1일 이후의 육아휴직기간에 대한 육아휴직수당부터 적용한다.

참 아빠의 달 관련 예 시) 더 보기

2 휴· 복직 절차 및 처리 시 유의사항

가. 절차

시 기	업무 처리할 일		비 고
	휴직자	학교(원)장	
휴직사유발생	학교장에 보고	휴직 여부 판단 (법령 및 지침 확인)	
휴직신청	증빙자료 제출	휴직신청 (학교 → 교육지원청)	공문은 개인 인적사항이 포함되므로, '보안문서, 비공개(6)'로 처리
휴직기간	소재지, 연락처, 휴직사유 계속 유무 보고(아래 표 ★참조) 서 휴직상황 보고서	휴직자의 실태 파악 후 결과 및 보고서 관리	6월 30일, 12월 31일 보고
휴직연장	휴직연장신청 (만료 15일전) 증빙자료 제출	휴직연장 신청 (학교 → 교육지원청), 시행기안(서류제출)	
휴직사유소멸	복직원 제출(휴직 사유 소멸시 30일 이내)		미복귀 또는 직무 감당 불가능시 직권 면직 가능
복직신청	증빙자료 제출	복직신청 (학교 → 교육지원청), 시행기안(서류제출)	경력 및 승급 확인

나. 처리 시 유의사항

○ 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함
○ 결원(후임)보충 방법: 6개월 이상 휴직 시 정규 임용, 복직자 충원, 기간제교사와 같은 충원 방법을 인사담당 장학사와 협의 후 처리
○ 휴직은 사유 발생 시 신청하되 예견된 경우 최소 15일 이전에 신청
○ 휴직사유 소멸 시 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 복귀 신고하면 당연 복직 조치
○ 휴직기간 만료 전 복직할 시 증빙서류를 첨부하고 최소 1개월 전에 신청
○ 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료 15일 전까지 신청
○ 모든 휴직은 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교운영, 학교의 특수성을 고려하여 학기 단위로 휴직 권장, 육아휴직은 학기 단위 허가를 원칙으로 함

○ 휴직사유 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초 휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직신청을 하도록 함

○ 임용권자는 청원휴직(교육공무원법 제 44조제1항제5호 내지 제10호의 규정에 의한 휴직)에 대하여 교육과정 운영, 교원수급, 소요 예산, 휴직목적의 적합성, 복직후 교육발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준(본도 교육공무원 청원 휴직 심사 기준)을 마련하여 휴직 여부를 결정할 수 있음

○ 육아휴직 또는 동반휴직을 2년 이상 한 교원이 복직하고자 하는 경우에는 연수를 받아야 하며, 그 외 휴직복직자는 본인이 희망하는 경우 연수 가능

★ 휴직 중에 있는 자는 휴직기간 중 휴직상황보고서를 첨부하여 반기별(6월 30일, 12월 31일)로 소재지, 연락처, 휴직사유의 계속여부 등을 소속기관의 장에게 보고 하여야 하며, 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하고, 그 결과 및 보고서를 관리하여야 함 (「교육공무원인사관리규정」 제26조)

3 휴· 복직 관련 법령

관련 법령 / 내용	국가 공무원법	교육 공무원법	교육공무원 인사관리규정	공무원 보수규정	교육공무원 승진규정
휴직 요건 및 사유	71조	44조			
휴직 기간	72조	45조			
휴직의 효력	73조				
휴직의 결정			24조		
휴직 기간 연장			25조		
휴직자 실태 파악			26조		
휴직의 종류	71조	44조			
- 직권 휴직	71조제1항	44조제1항			
- 청원 휴직	71조제2항	44조제1항			
휴직사유 소멸된 경우 처리	73조				
휴직 종료 후 직무 미복귀, 직무를 감당할 수 없을 때 처리	70조 제1항제4호				
복직의 개념		2조제11항			
휴직기간 봉급 감액				28조	
휴직기간 호봉재획정				9조	
휴직자의 승급 제한				14조	
2년 이상 휴직한 교원 연수		45조제3항			
경력평정 인정					제11조
승급(호봉)				15조	

Ⅱ. 직권휴직 종류별 업무처리 요령

1 질병휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제1호)

가. 휴직 처리

○ 휴직 횟수: 제한 없으나 동일 질병으로 1년을 초과할 수 없음
○ 휴직 연장:
- 일반질병휴직 부득이한 경우 1년 범위 내에서 연장
- 공무상질병휴직 질병휴직위원회 의결을 거쳐 2년 범위 내에서 연장 가능

○ 질병휴직 기간 사용 예시
- 일반질병휴직 병가(60일) → 잔여 법정연가 사용 → 휴직
- 공무상질병휴직 공무상병가(최대180일)→일반 병가(60일)→잔여 법정연가 사용→휴직

■ 휴직기간이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일 질병이 재발하는 경우 복직 후 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직 부여 가능

■ 공무상질병휴직을 명할 수 있는 경우는 「공무원 재해보상법 시행령」 제28조에 따른 공무상 요양 승인이나 같은 영 제32조에 따른 재요양 승인(이하 "공무상요양·재요양승인"이라 한다)을 받은 경우와 「산업재해보상보험법」 제40조에 따른 요양급여 결정이나 같은 법 제51조에 따른 재요양 결정(이하 "요양급여·재요양결정"이라 한다)을 받은 경우로 한정

■ 공무상요양·재요양승인이나 요양급여·재요양결정을 받은 기간(연장된 요양기간 포함)이 끝난 후에는 그 사유와 같은 사유로 공무상질병휴직을 새로 명하거나 그 휴직기간의 연장을 명할 수 없음<「공무원 임용령」 2021. 11. 30.>

■ 임용권자 또는 임용제청권자는 법 제45조제1항제1호(공무상질병휴직)을 명한 교육공무원에게 당초 휴직 사유와 같은 사유로 그 휴직기간 연장을 명하려는 경우로서 총 휴직기간이 3년을 초과하는 경우에는 질병휴직위원회에 자문해야 함<「교육공무원 임용령」 제19조2항(2023.4.11.)>

■ 질병휴직 관련 전문적 판단이 어려운 경우, 추후 민원이 제기될 소지가 높은 경우, 직권면직 대상인지 여부를 판단하는 경우 등에 대해서는 가능한 질병휴직위원회의 자문을 받는 것이 바람직함

나. 복직 처리

○ **휴직 사유 소멸**: 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 복직원 제출
(지체 없이 복직을 명함)

○ **복귀신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직 조치

○ **직무수행 가능 여부 판단**: 진단서상에 '**정상근무에 지장 없음**' 내용 포함되어야 함(임용권자는 정상적인 직무수행 가능 여부를 판단하여 복직 여부를 결정함)

○ **직권면직**: 휴직기간이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 때는 직권면직 처분을 할 수 있음
(질병휴직위원회 의견 필요, 징계위원회 결정)

다. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 진단서, 그 밖에 휴직을 증명할 수 있는 자료 3. 서약서 4. 학교장 의견서	-휴직원: 직권시에는 필요 없음 -진단서: 「공무원 재해보상법」 제24조에 따른 요양기관에서 발행한 진단서 -그 밖에 휴직을 증명할 수 있는 자료: 의사 소견서 등에 「의료법」 시행규칙에 따른 진단서 기재사항이 모두 기재된 경우
연장	1. 휴직연장원 2. 진단서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 진단서 3. 학교장 의견서 4. 호봉획정표(공무는 생략)	-진단서 상에 '정상근무에 지장 없음' 내용 포함 -경력불인정(공무상 질병은 인정)

질의 ◦ 질병휴직 기간 만료 시 동일한 사유로 병가 승인이 가능한가?

답변 ◦ 휴직 조치후의 복직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸 시 가능하므로 휴직 만료시 동일사유로 연속하여 일반 병가를 허가할 수 없음.
다만, 휴직기간(1년)이 끝난 후 복직하여 정상 근무 중 동일질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반 병가를 허가할 수 있음.
(교육과학기술부홈페이지, 질의응답사례, 2002.5.3.)

질의 ◦ 질병휴직 중인 교육공무원이 복직과 동시에 자율연수휴직을 사용할 수 있는가?

답변 ◦ 임용권자인 교육감이 먼저 질병휴직 복직 승인여부를 결정하여야 하고, 질병휴직 복직이 되었다면 교육청 자체 자율연수휴직 허가가준에 따라 자율연수휴직 승인여부를 결정할 사항임. (교육부 질의 회신, 2020.7.23.)

질의 ◦ 국가공무원법 제71조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직되었던 자가 완치 후 복직하여 근무하던 중 동일 질병이 재발되어 다시 근무가 곤란한 경우 새로운 휴직이 가능한가?

답변 ◦ 휴직기간(총2년)이 만료된 후 복직하여 정상 근무중에 동일질병이 재발하는 경우에 있어서는 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있음.(「공무원임용규칙」 제58조제2항 및 제3항)

다만, 복직 후의 근무상태가 완전하고 정상적인 상태가 아니고 직무를 감당하지 못할 만한 지장이 있다고 판단될 때에는 직권면직함이 타당함.

질의 ◦ 공무수행 중 사고로 국가공무원법 제71조제1항제1호에 의거 공상휴직 중인 자가 형사 사건으로 기소된 경우의 인사처리

답변 ◦ 휴직 중 기소된 공무원에 대하여는 국가공무원법 제73조의2제1항제4호 규정에 의하여 휴직중인 상태에서 기소일자로 직위해제하여야 함

(총무처 인기 125-2717, 1981. 6. 25)

질의 ◦ 질병휴직 중 해외체류가 가능한가?

답변 ◦ 질병휴직 중 해외체류와 관련하여 공무원임용령 제57조의5에 따라 임용권자는 법제71조에 근거하여 휴직중인 공무원이 휴직기간 중 휴직사유와 달리 휴직목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우 복직을 명할 수 있도록 규정하고 있음.

질병치료를 위해 해외체류하는 것은 가능한 것으로 판단되지만 질병휴직 중 해외체류가 휴직사유에 반하는 지 여부는 임용권자가 판단할 사항이므로 해외 체류 시 질병치료 여부(추후 공증 받은 진단서, 치료기록 제출 필요), 해외체류 기간, 체류목적, 체류지 등에 대한 내용을 토대로 임용권자의 판단을 받아야 하는 것이 타당함.

2 병역휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제2호)

가. 휴직 처리

○ **휴직 발령**: 「병역법」에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 경우 입영일자로 휴직발령 처리(남자 교육공무원만 해당)
○ **입영준비기간**: 당해 공무원이 요구하는 경우에는 법정 연가일수 범위에서 처리
○ **휴직 횟수**: 1회로 한정 (단, 귀향처리 되어 복직 후 재입영할 때에는 다시 휴직을 명함)

나. 복직 처리

○ **복귀 신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직
○ **휴직사유 소멸**: 귀향 처리된 자(지체 없이 복직을 명함)
○ **면직사유**: 군복무 중 군무를 이탈하였을 때는 직권으로 면직시킬 수 있음

다. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 입영(소집)통지서 3. 서약서	-사후 입대증명, 군복무확인서 붙임 가능
복직	1. 복직원 2. 전역증명서 3. 호봉획정표	-병적증명: 전역(소집해제)증, 주민등록초본 -귀향처리된자 → 지체 없이 복직

질의 ◦ 병역휴직중인 자가 군 복무중 장기 군복무를 지원하였을 경우의 공무원 신분 처리는 어떻게 하는가?

답변 ◦ 군 복무를 필하기 위하여 휴직중인 자가 장기 군복무를 지원하였을 때에는 면직 조치하여야 함. (총무처 인기 200-1344, 1978. 7. 10.)

질의 ◦ 병역휴직 중 군복무 단축으로 기존 전역 예정일보다 10일 앞당겨 전역할 예정인 경우에 휴직계를 변경해야 하는가?

답변 ◦ 군복무 단축으로 실제 복무기간이 조기 만료된 것이므로 병역휴직 중 사유가 소멸된 것으로 봄. 휴직자는 즉시 복귀신청을 하여야 하고, 임용권자는 휴직사유가 소멸되면 복직신고가 없더라도 지체 없이 복직을 명함.

질의 ◦ 공무원이 병역의무를 필하기 위하여 단기복무장교로 입대하는 경우는 어떻게 처리하는가?

답변 ◦ 공무원이 직업군인이 되기 위하여 장기복무장교로 입대하는 것이 아니라 병역의무를 필하기 위하여 단기복무장교로 입대하는 경우에는 병역법 제64조제1항 및 국가공무원법 제71조제1항제3호의 규정에 의거 휴직 조치함.

질의 ◦ 교육공무원이 복무 중 병역의무를 이행하기 위하여 지원 입대하는 경우 휴직 처리할 수 있는가?

답변 ◦ 복무 중 직업군인이 되기 위하여 지원 입대하는 것이 아니라 병역의무를 미리 이행하기 위하여 장교나 직업군인이 아닌 사병으로 지원 입대하는 경우에는 병역법 제75조의 규정에 의하여 휴직처리하고 퇴영과 동시에 복직할 수 있음. (「교육공무원 인사실무」, 2003. 12. 교육과학기술부)

3 행방불명휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제3호)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직발령 기준일**: 당해 교육공무원의 생사 또는 소재가 불명한 것을 인지하였을 때 또는 실종신고가 된 것을 안 날
○ **휴직 기간**: 3월 이내
○ **휴직 횟수**: 제한 없음
○ **직권 휴직**: 휴직 신청서 없이 직권으로 휴직을 명할 수 있음
○ **복귀 신고**: 3월 이내에 본인이 복귀신고를 할 경우 지체 없이 복직을 명함
○ **면직사유**: 만료 후에도 복귀를 하지 아니할 경우 국가공무원법 제70조제1항제4호 규정에 의해 직권으로 면직시킬 수 있음

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 관련증명서	-관련증명서: 학교장의견서 등 -생사불명, 소재불명 사유(3월 이내) -휴직신청서 필요 없음
복직	1. 복직원 2. 복귀신고서류 3. 호봉획정표	-복귀신고서류: 사유서 등 객관적 증빙서류 -잠적 포함(징계사유-국가공무원법 제58조)

4 법정의무수행휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제4호)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직 기간**: 의무 복무기간 또는 임기
○ **휴직 횟수**: 제한 없음
○ **복귀신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 경우 당연 복직 조치

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 관련증명서 3. 서약서	-관련증명서: 당선통지서 등 -객관적으로 입증할 수 있는 서류
복직	1. 복직원 2. 관련증명서 3. 호봉획정표	

5 노조전임자휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제11호)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직기간**: 전임기간
○ **휴직요건**: 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자 허가를 받은 공무원에 한함
○ 전임자 허가조건, 허가기간 등을 감안하여 임용권자는 직권으로 휴직기간 등을 변경하여 허가할 수 있음
○ 원칙적으로 전임자는 휴직기간 만료 이전에 복직이 불가능
○ **복귀신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직 조치
○ **휴직사유 소멸**: 전임자 허가 취소, 기타 임용권자의 복직허가가 있는 경우 복직원 제출, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 서약서 3. 노조전임자 허가 공문 사본	-관련 문서 붙임
복직	1. 복직원 2. 관련 공문 사본 3. 호봉획정표	

Ⅲ. 청원휴직 종류별 업무처리 요령

1 유학휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제5호)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직 기간**: 3년 이내 (학위취득의 경우 3년의 범위 안에서 연장 가능, 연구·연수를 위한 휴직연장 불가)
- 최초 1년 휴직을 하였다 해도 최초 3년의 휴직기간은 소멸된 것으로 봄

○ **휴직 횟수**: 총 재직기간 중 1회

○ **휴직 사유 입증서류**: 휴직원 및 외국의 교육기관 또는 연수기관의 등록·입원 또는 입학증명서, 출·입국을 증명할 수 있는 출·입국 서류 등을 제출

○ **유학휴직준비기간**: 법정 연가일수 범위에서 처리

○ **휴직 사유 소멸**: 학위의 조기 취득 등 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)

○ **복귀신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 경우 당연 복직 조치

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 해당국 입국(학생) 비자 사본 4. 입학허가서 5. 유학계획서 6. 어학능력인증시험 성적증명서 7. 학교장 추천서 8. 서약서	-본도 실근무경력 3년 이상(재직 중 1회) -입학허가서: 재외공관확인, 공증 번역필 (미국의 경우 SEVIS NO.를 부여받은 I-20)
연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 성적증명서 4. 유학계획서 5. 학교장 추천서 6. 서약서	-재학증명서와 성적증명서 공관 확인, 공증번역필
복직	1. 복직원 2. 출입국 사실증명서 3. 학위증명서(학위 취득시), 4. 성적증명서(학위 미취득시) 5. 호봉획정표	-학위와 성적증명서는 공관확인, 공증번역필

다. 충청남도교육청 심사 기준 참 청원휴직심사기준

■ 내용 기준

○ 대학 전공, 현재 담당과목 등과 직접 관련 있는 학위 취득 목적의 유학일 것
○ 한국의 석사학위와 동등급 이상의 학위 취득 목적의 유학일 것
○ 외국의 교육기관 및 연수기관에서 대학의 전공, 현재의 담당과목 등과 직접 관련 있는 연구와 연수를 1년 이상 하게 되는 경우
○ **어학연수와 관련된 해외유학 및 미수교국으로의 유학 불허**
○ 해당년도 교원 수급 및 예산에 차질이 없을 경우

■ 자격 기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	- 정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상 (모든 휴직·파견·연수기간 제외)
전공관련	- 유·특: 유치원, 특수 관련 학위 및 연구·연수 - 초등: 초등교육 관련 학위 및 연구·연수
어학능력 (영어권)	- TOEFL IBT: 96점 이상 - TOEIC: 792점 이상 - TEPS: 324점 이상 - IELTS: 6.5점 이상
어학능력 (비영어권)	- 서울대학교(언어교육원), 한국외국어대학교(외국어연수평가원) 주관 동일교과 어학능력 시험 성적이 만점의 60% 이상일 때
기타	- 해외여행을 위한 결격사유가 없는 자, 해당 대학의 입학허가를 받은 자 - 미국은 해당대학의 입학허가서(SEVIS NO를 부여받은 I-20)를 받은 자 - 복직 후 유학기간 이상 의무복무 필수 (타시도 전출 불가)

※ 어학능력 인증시험 성적 유효기간은 휴직 청원일 기준으로 2년임

■ 기타 사항 => 서 유학(연수) 계획서(예시)

○ **사전협의 필요**: 정원 관리상 반드시 교육청 담당 장학사와 사전 협의 후 시행
○ **휴직기간**: 교육과정 이수 기간으로 한정(논문작성을 위한 휴직은 불허)
○ **휴직기간 연장**: 3년 범위 안에서 연장 가능(최초 3년 이내에서 가능, 최초 1년 또는 2년 휴직을 하였다 하더라도 최초 3년 기간은 모두 사용한 것으로 간주)
○ **휴직 사유 소멸 시**: 학위 조기 취득, 임용권자의 허락 없이 대학이나 전공 변경 등 휴직사유 소멸 시에는 지체 없이 복직
○ **학기 중 제출 서류**: 성적증명서와 다음 학기 등록확인서(공히 국문번역서 1부 포함)를 신학기 시작 전에 학교장에게 **매 학기마다** 제출
○ **복무관리**: 휴직기간 중 불성실한 연구·연수를 한 것으로 판단될 시에는 복무관리 차원에서 신분상 조치

질의 ◦ 국가공무원법 제72조제5호의 규정에 의하여 2년의 휴직기간을 연장받은 자가 학위를 취득코자 다시 2차로 2년을 연장할 수 있는가?

답변 ◦ 국가공무원법 제71조제2항제2호 및 제72조제5호에 의해 해외유학 휴직기간은 3년 이내로 하되, 학위취득 등 부득이한 경우에는 3년의 범위 내에서 연장할 수 있도록 규정되어 있고 2년 휴직을 하였다 하여도 3년 기간 모두 사용한 것으로 간주되므로 동 규정에 의해 휴직기간을 2년 연장한 자에 대해서는 다시 휴직기간을 연장할 수 없음.

질의 ◦ 휴직기간 만료시 복직후 곧바로 국제기구 또는 외국기관에 임시로 고용될 경우 국가공무원법 제71조제2항제1호의 규정에 의하여 또 다시 휴직이 가능한가?

답변 ◦ 해외유학 휴직은 휴직기간 중에도 보수의 50%를 지급(2년한)하고 경력평정에서도 5할을 인정하는 등 공무원 능력향상과 행정발전을 도모하는 데 그 목적이 있으므로 휴직기간 만료 후에는 즉시 직무에 복귀하여 근무하여야 함. 따라서, 해외유학 휴직기간 만료후 다시 국제기구나 외국기관에 고용되기 위해 휴직하는 것은 유학휴직을 허가한 본래의 취지와 상반되므로 휴직을 제한함이 타당함. (총무처 인기 01101-371, 1992. 7. 2.)

질의 ◦ 석사학위 취득을 위하여 유학휴직 중에 박사학위 입학허가를 받은 경우 박사학위 과정을 위한 유학휴직 연장이 가능한가?

답변 ◦ 학위취득을 위한 유학휴직은 당초 학위를 취득할 경우 휴직사유가 소멸된 것으로 보아 지체 없이 복직해야 함. 다만, 본인의 귀책사유가 아닌 부득이한 사유로 인해 대학 또는 학위과정을 변경하여야 할 경우에는 임용권자에게 신고를 하고 허가를 받아야 함.

당초 석사학위 취득을 위하여 유학휴직을 명받은 경우, 석사학위를 취득하였다면 휴직사유는 종료된 것으로 판단되며 소속 교육청의 청원휴직 심사기준에 따라 해당 교원이 복직 후 교육발전에 기여할 수 있도록 근무기간을 정할 수 있음. (교육부 질의 회신, 2019. 7. 24.)

질의 ◦ 1년 미만의 국외연수휴직이 가능한가?

답변 ◦ 교육공무원의 연수 휴직은 교육공무원법 제44조 제1항 제5호에 의거 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때로 규정하고 있는바, 1년 미만의 연구 또는 연수는 해당되지 않음. (교육부 질의 회신, 2014. 3. 25.)

2 고용휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제6호)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직기간**: 고용기간임(국제기구, 외국기관, 다른 국가기관, 재외교육기관 등)
○ **휴직사유 입증서류**: 고용계약서, 경력증명서, 보수지급증거자료, 교원 수업시수 배당표 등의 재외주재 교육관 등의 확인을 받은 서류에 의해서만 휴직 허가
○ 주당 수업시수 5시간 이하는 휴직사유로 인정 안함
○ **휴직사유 소멸**: 해고나 퇴직, 휴직중 주당 수업시수 5시간 이하인 상태가 6개월 이상 계속될 경우 휴직사유 소멸로 간주하여 복직 조치
○ **복귀신고**: 휴직기간 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 경우 당연 복직 조치

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 비자사본 4. 수업시수배당표 5. 고용계약서(주당 수업담당 예정 시수 및 보수지급예정액 명시) 6. 출입국확인서 7. 서약서	-본도 실근무경력 3년 이상 (재직 중 1회) -고용계약서는 주재국 교육과 확인필 -기타 이외에 필요한 서류를 임용권자가 정하여 청구할 수 있음
연장	1. 휴직연장원 2. 고용 연장 계약서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 고용계약서 3. 교원수업배당표 4. 출입국사실확인서 5. 보수지급자료 6. 수업시수배당표 7. 경력증명서(실제 담당한 주당 수업시수 및 월별 보수지급액 명시)	-보수지급자료: 월별 보수지급액 증거자료의 사본 -수업시수배당표: 주당 수업시수 확인 증거자료의 사본

다. 충청남도교육청 심사 기준 참 청원휴직심사기준

■ 내용 기준

○ 대학 전공, 현재 담당과목 등과 직접 관련 있는 업무를 담당하는 고용일 것
○ 재외 주재 교육관 또는 교육원장의 확인을 받은 경우의 고용계약에 한함
○ 상근(주당수업시수 15시간 이상)의 경우 해당국의 전임 교사가 받는 보수 상당액을, 비상근(주당수업시수 6~14시간)의 경우 해당국에서 계약 내용과 동등한 시간의 수업을 담당하는 계약직 교사가 지급받는 보수 상당액 이상을 지급받도록 계약된 자 (해당국 주재 교육관 확인 필)
○ 교육공무원임용령 제19조의3 ①항에 해당하는 비영리법인(법인 대표와의 고용계약에 한함)
○ 해당년도 교원 수급과 예산에 차질이 없을 경우

■ 자격 기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	- 정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상(모든 휴직·파견·연수기간 제외)
휴직기간	- 고용기간(고용기간 범위에서 연장가능) - **횟수: 총 재직기간 중 1회에 한함**
기타	- 해외여행을 위한 결격사유가 없는 자 - 복직 후 고용휴직 기간 이상 의무복무가 가능한 자(타시도 전출 불가)

질의 ◦ 유학 휴직 만료 시 복직 후 곧바로 재외 한국학교에 고용될 경우 국가공무원법 제71조 제2항 제1호(고용휴직)의 규정에 의하여 또 다시 휴직이 가능한가?

답변 ◦ 유학휴직은 보수의 50%를 지급하고 경력평정에서도 5할을 인정하는 등 공무원의 능력향상과 행정발전을 도모하는데 그 목적이 있으므로 국가가 직접 훈련계획을 수립·시행하는 특별훈련파견에 준하여 특별관리 하도록 한 해외연수를 위한 휴직처리지침(총무처 교훈01146-322)에 따라 휴직기간 만료 후에는 즉시 직무에 복귀하여 관련 훈련분야에서 근무하여야 함. 따라서 유학휴직 후 바로 고용휴직을 하는 것은 유학휴직을 허가한 본래의 취지와 상반되므로 고용휴직을 제한함이 타당함.

(「교육공무원 인사실무」, 2012. 6. 교육과학기술부)

질의 ◦ 동반휴직 중 고용휴직으로 변경이 가능한가?

답변 ◦ 휴직 중 다른 휴직 사유 발생 시 다른 휴직으로 변경이 가능함. 다만, 기존의 휴직에 대해 복직 신청과 동시에 새로운 휴직 사유에 대한 근거 서류를 첨부하여 새로운 휴직을 허가 받아야 함.

질의 ◦ 교원이 타 기관에 근무하는 고용휴직 중에 있습니다. 그런데 본직기관에 사유가 발생하여 고용휴직 중에 본직기관의 소속 부서가 아닌 다른 어떤 부서로 겸임발령을 할 수 있는가?

답변 ◦ 「국가공무원법」 제73조제1항에서 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하는 것으로 규정하고 있고, 「교육공무원법」 제18조 제1항에서는 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정하는 경우에 겸임하게 할 수 있다고 규정하고 있음. 따라서 직위와 직무 내용이 유사하다 할지라도 휴직 중인 교원은 직무에 종사하지 못하므로 겸임은 부적절한 것으로 판단됨.(교육부 질의 회신, 2019.10.17.)

질의 ◦ 「국가공무원법」 제71조제2항제1호 및 「교육공무원법」 제44조제1항제6호 규정 중 '외국기관'의 범주에 외국 사기업체가 포함되는가?

답변 ◦ 외국기관의 범주에는 외국의 정부기관, 공공단체는 포함되나 외국의 사기업체는 포함되지 아니하므로 고용휴직 승인이 불가함.

질의 ◦ 2월말까지 고용휴직 계약이 되어 있는 중에 1월에 방학이 되어 귀국하고자 할 때 반드시 복직을 해야 하는가?

답변 ◦ 고용휴직 된 교사의 귀국만을 사유로 복직을 종용하기는 어렵다고 판단되며 해외 고용기관의 방학기간 중 고용된 학교의 학교장에게 정당한 복무관리를 허가 받고 귀국했다면 고용계약기간이 남아있는 한 복직의 사유가 되기 어렵다고 사료됨

질의 ◦ △△대학교 부설 연구소 감사직위 공모에 합격하여 근무하기로 하였는데, 고용휴직을 인정하기 어렵다고 한다. 인정이 안 되는 근거는 무엇인가?

답변 ◦ 대학·연구기관 등에서의 고용휴직을 도입한 취지는 공직생활 중에 얻기 힘든 전문분야에 대한 연구나 학술활동 등을 지원해 주기 위한 것임.

한편, 공무원 임용규칙 제81조제3항에서는 외국기관 및 다른 국가기관에 고용휴직을 하려는 경우 국가적 사업추진이나 공동의 업무 수행 등을 위해 필요한 경우에 한하고 있고, 대학이나 연구기관에 고용휴직을 하려는 경우 강의나 학술연구목적에 한해 고용휴직을 허용하도록 하고 있으므로, 이와 관련 없는 감사직위인 경우에는 고용휴직을 허용할 수가 없는 것임

질의 ◦ 고용휴직한 국내.외 기관에서 퇴직금을 받을 수 있나요?

답변 ◦ 고용휴직한 공무원은 「공무원 임용규칙」 제78조 및 제86조 규정 등에 의거하여, 국가와 민간기업 등으로부터 동일한 사항에 해당하는 퇴직금, 퇴직수당 등을 받을 수 없으며, 국민연금·고용보험 등에 가입할 수 없고, 공무원연금을 제외한 다른 종류의 공적연금 및 고용보험 등의 가입 대상에서 제외됨. 다만, 국제기구 등에서 공적연금 및 고용보험 등에 가입이 강제된 경우에는 그러하지 아니함

◦ 또한, 고용휴직 공무원은 고용기관의 보수기준(휴직 전 보수 및 고용기관 내 동일 자격·경력의 다른 직원의 보수 수준 고려)에 따라 책정된 보수 이외 일체 금전 등 혜택을 받을 수 없으며, 복직 시(조기 복직한 경우에는 고용휴직일로부터 복직일까지) 고용기관에서 받은 보수내역 사본(근로소득원천징수영수증 등)을 첨부하여 소속 기관장에게 신고하여야 함

질의 ◦ 고용휴직 대상이 되는 재외교육기관의 범위는 무엇이며, 외국의 사립학교도 재외교육기관에 해당되나요?

답변 ◦ 재외교육기관은 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호에서 '한국학교, 한글학교, 한국교육원 등의 교육기관'으로 규정하고 있으므로, 재외교육기관의 범위에는 교육부장관의 승인을 얻어 외국에 설립된 한국학교, 관할 재외공관의 장에게 등록한 한글학교 및 교육부장관이 설치한 한국교육원이 해당됨

◦ 따라서, 한국정부의 승인을 얻지 않고 외국정부의 승인만 얻은 '외국의 사립학교'는 재외국민교육법에서 규정한 '재외교육기관'에 해당하지 않음

질의 ◦ 고용휴직 요건 중 상근근무는 주당수업시수 15시간 이상, 비상근근무는 6시간이상 14시간 이하일 경우이고, 주당수업시수 5시간 이하는 휴직을 허용할 수 없다고 되어있는데, 수업을 하지 않는 보건, 영양, 상담교사의 경우는 어떻게 적용해야 하나요?

답변 ◦ 교육공무원 인사실무상의 상근 근무와 비상근 근무의 구분은 「교육공무원법」 제44조제1항제6호의 고용휴직 사유 중 수업을 하기 위하여 그 기관에 고용된 것을 전제로 하고 규정한 내용으로 판단되며, 수업외의 다양한 근무형태의 교원(사서, 보건, 영양)이 존재하는 현 시점에서 모든 교원, 모든 고용기관에 확대 적용할 내용은 아니라고 판단됨

따라서 수업을 하지 않는 비교수전문직의 경우 상근 및 비상근의 적용은 '고용계약서'에 의한 근무 형태(상근 및 비상근), 주당근무일수(주5일), 일당근무시간(09:00 - 18:00), 근무기간(예 : 2025. 3. 1. ~ 2016. 2. 28.)으로 판단하면 됨. 최종적인 것은 임용권자가 판단해야 할 사항임

3 육아휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제7호)

가. 휴직 처리

○ **휴직 대상**: 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우
○ **휴직기간**: 자녀 1인당 3년 이내, 분할 사용 가능
○ **부부(교육)공무원**: 자녀 1인에 대하여 각각 휴직 가능
○ **자녀의 범위**: 친생자 및 양자(이혼한 경우 양육권을 가진 자녀, 재혼한 경우 배우자에게 양육권이 있는 자녀도 포함)
○ **학기 단위 휴·복직 허가함이 원칙**(각종 판례 및 결정에 비추어 볼 때 교원의 권익은 소극적으로 적용되며 학생의 권익은 적극적으로 적용되므로, 두 권익이 충돌할 경우 학생의 권익이 우선함)
○ **휴직 연장**: 휴직기간 만료 전 15일까지 신청

나. 복직 처리

○ **복직**: 지역교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함(정원 운영상 해당 학교에 복직하지 않을 수도 있기 때문임)
○ **휴직 사유 소멸 시**: 휴직기간 중 그 사유가 소멸(유산, 자녀 사망 등)되거나더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)해야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
○ 휴직 기간 중 다른 자녀의 임신·출산·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때에는 복직 후 다시 휴직원을 내야 함
○ 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치(교육공무원법 제45조제3항)
○ 경력평정 시 모든 자녀에 대한 육아휴직 기간 전부를 근속기간에 산입
○ 호봉 승급은 자녀 1명당 최초 1년의 범위 내에서 인정(아빠의 달, 한부모공무원, 인사혁신처장이 정하는 장애가 있는 자녀의 부 또는 모의 경우 1년 6개월), 셋째 이후 자녀는 휴직 모든 기간 인정

도움말 **출산휴가와의 관계**

- 여성 교육공무원의 경우, 국가공무원복무규정에 의한 90일 이내(한 번에 둘 이상의 자녀 임신 시 120일)의 출산휴가와는 별도로 육아휴직을 신청할 수 있음
- 출산휴가 90일을 사용한 후, 즉시 또는 일정기간 근무하다가 법정휴직기간 내의 육아휴직 가능

다. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 서약서 4. 가족관계증명서 5. 임신 또는 출산의 경우 진단서 또는 출산확인서(의사진단서)	-가족관계 증명서: 호적등본, 주민등록등본, 입양관계증명서 등 -부부 동시 육아휴직 신청 시 공문으로 확인(배우자 휴직사항, 자녀명, 휴직기간 등) -'아빠의 달' 육아휴직 해당자는 배우자 육아휴직 확인서' 등의 증빙서류 제출
연장	1. 휴직연장원 2. 가족관계증명서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	

질의 ◦ 공무원 임용 전 「남녀고용평등법」에 따라 육아휴직을 사용한 국가공무원이 동일한 자녀에 대해 「국가공무원법」 제72조제7호에 따른 육아휴직 3년 전부를 사용할 수 있는가?

답변 ◦ 국가공무원이 공무원으로 임용되기 전에 「남녀고용평등법」에 따라 육아휴직을 사용한 경우에는 동일한 자녀에 대하여 다시 「국가공무원법」 제72조제7호에 따른 육아휴직기간 3년 전부를 사용할 수 없음.

(법제처(안건번호:07-0446) 회신의 일부 발췌, 회신일 : 2008. 2. 28.)

질의 ◦ 여성교원이 임신으로 8개월간을 휴직하고자 할 때 6월은 휴직으로 처리하고 2월은 출산휴가로 처리할 수 있는가?

답변 ◦ 휴직기간이 8개월 필요하다면 6개월간 육아 휴직을 한 다음 복직한 후 출산일을 전후하여 90일간의 출산휴가를 실시할 수 있으며, 이 경우 출산휴가는 휴가를 한 다음 출산을 증명할 수 있는 서류(진단서 또는 주민등록등본 등)을 제출하면 되고, 휴직은 휴직신청서와 휴직사유를 증명할 수 있는 서류(진단서 또는 주민등록등본 등)를 제출하면 됨. 다만 휴직 중에는 출산휴가 신청이 곤란하므로, 출산 전에 육아휴직 중인 경우에는 출산예정일을 기준으로 사전에 임용권자에게 복직신청을 하고 출산휴가 신청에 대한 의사를 표해야 함. (교육부 교정07000-708, 1997. 10. 31.)

질의 ◦ 계절제 교육대학원의 마지막 논문 학기를 남겨두고 2학기 때 육아휴직을 하고 육아휴직 중에 대학원을 다니게 되면 연구 점수를 인정받을 수 없는가?

답변 ◦ 육아휴직 중 대학원에 출석하여 석.박사 학위를 취득하였을 경우 휴직 사유에는 부합되지 않으나, 휴직명분을 유지하면서 학위취득을 한 점은 평소 직무 중에 취득한 학위(야간과정에 한함)를 인정하고 있는 사례로 미루어 가능할 수 있음. 다만, 육아휴직 중 취득한 학위를 교육공무원 승진규정 제37조에 따른 연구실적으로 인정하기 위해서는 인사권자인 해당 교육감의 판단이 필요함. (교육부 질의 회신, 2013. 4. 25.)

질의 ◦ 부부공무원인 경우 동일 자녀에 대한 육아휴직 중복신청이 가능한가요?

답변 ◦ 부부 공무원의 동일자녀에 대한 육아휴직 제한 등 별도의 제한규정을 두고 있지 않으며, 부부가 민간근로자와 공무원인 경우 부부 각자가 육아휴직을 사용할 수 있는 점 등을 고려할 때, 동일자녀에 대하여 부부 공무원이 동시에 육아휴직이 가능함

질의 ◦ 임신 중인 공무원은 임신 몇 개월부터 육아휴직이 가능한가요?

답변 ◦ 육아휴직은 교육공무원법 제44조 제1항 제7호의 규정에 의거 여성공무원이 임신하게 된 때 휴직이 가능하므로 임신확인서 등을 통해 임신이 확인되면 언제든지 휴직이 가능함

질의 ◦ 최소 육아휴직 신청 기간이 있나요?

답변 ◦ 교사의 육아휴직은 자녀 1인에 대하여 3년 이내로 휴직 횟수에 제한 없이 분할사용이 가능함.(교육공무원임용령 제19조의2) 그러나 휴직 가능 잔여기간이 6월 이상인 경우 학기단위 휴직을 권장하고 있음. 육아휴직의 경우 조기복직이 어려운 점을 고려하여 가급적 1년 단위 및 학기 단위를 권장함.

질의 ◦ 동반휴직 중 외국에서 자녀를 출산하여 육아휴직을 신청하려고 외국 병원의 출생증명서를 제출할 때 아포스티유 확인을 받아야 하나요?

답변 ◦ 병원 발행 출생증명서에 대해 아포스티유를 발급받지 않아도 됨. 하지만, 외국어로된 서류에 대한 번역 공증은 필요하며, 추후 출생한 자녀가 등재된 가족관계증명서 혹은 주민등록등본을 제출해야 함

질의 ◦ 교육공무원으로 임용되기 전, 공무직 또는 민간기업의 근로자로 육아휴직을 사용한 이력이 있는 경우, 육아휴직을 할 수 있나요?

답변 ◦ 「남녀고용평등법」 등 다른 법률에 따라 육아휴직을 한 적이 있고, 그 이후 교육공무원으로 임용되어 동일자녀에 대해 「교육공무원법」 제44조 제1항제7호에 따른 육아휴직 신청하려는 경우, 종전 휴직기간을 합산하여 「교육공무원법」 상 육아휴직 기간(자녀 1명당 3년)의 범위 내에서 육아휴직이 가능하며, 자녀 1명당 3년을 초과할 경우 휴직이 제한될 수 있음

질의 ◦ 이혼이나 재혼 시에도 자녀에 대해 육아휴직을 할 수 있나요?

답변 ◦ 이혼이나 재혼 시에도 친권 및 양육권 조정관계 여부, 가족관계등록부 등 서류상 기재된 내용뿐만 아니라 실제 양육사실 및 실제 생계를 같이 하는 경우를 확인하여 육아휴직 가능 여부를 판단하여야 할 것임

◦ 따라서, 자녀에 대한 친권 및 양육권을 보유하고, 자녀와 함께 거주하는 경우, 이혼·재혼 시에도 육아휴직이 가능하며, 특히, 공무원이 해당 자녀와 함께 거주하며 실제 양육을 하는지가 가장 중요할 것임

질의 ◦ 비공무원인 아내가 2025.5.12.~2026.5.11.(12개월) 육아휴직을 하고, 교원인 남편이 2026.3.1.~2027.2.28.(12개월) 육아휴직 하려고 할 때 남편은 "아빠의 달" 에 해당 되나요?

답변 ◦ 아내가 3개월 이상 육아휴직을 하였고 두 번째 하시는 남편이 교원이므로 아빠의 달에 해당됨

◦ 남편의 경우 육아휴직 첫 6개월 간 월봉급액의 100%(2개월째까지 250만원·3개월 300만원·4개월 350만원·5개월 400만원·6개월 450만원 상한, 70만원 하한), 7~12개월 간 월봉급액의 80%(160만원 상한, 70만원 하한)지급

질의 ◦ 2025학년도 현재 초등학교 3학년인 2016년 10월 8일생 자녀를 가진 교원이 2026년 2월 말까지 육아휴직이 가능한가요?

답변 ◦ 만8세 이하인 경우 만8세가 속하는 2026년 2월말까지 휴직 가능하므로, 만9세 직전일이 속하는 2026년 2월말까지 휴직이 가능함. 다만, 육아휴직 시 법정 휴직기간 3년 범위 내 요건은 충족하여야 함

4 입양휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제7호2)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직대상**: 만 19세 미만의 아동(육아휴직 대상 아동 제외, 만 8세 초과(초 3학년)~만 19세 미만의 아동)을 입양하기 위한 남·여 공무원
○ **휴직기간**: 6월 이내(입양자녀 1명당)
○ **휴직횟수**: 입양 아동 1명당 1회
○ **복직**: 교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함
○ 휴직기간 중 다른 자녀의 임신·출산·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때에는 복직 후 다시 휴직원을 내야 함
○ 입양 자녀에 대한 입양휴직 기간을 근속기간에 산입, 호봉승급 인정

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 서약서 4. 입양 증명 서류 5. 가족관계증명서 (호적등본, 주민등록등본)	-입양증명서류: 입양관계증명서 등 -학기단위 휴·복직 권장
복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	

5 불임·난임휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제7호3)

가. 휴·복직 처리

○ **휴직대상**: 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 교육공무원
○ **휴직기간**: 1년 이내(부득이한 경우 1년 연장)
○ **휴직횟수**: 휴직의 횟수에는 제한이 없으나, 동일 사유로 1년 이내, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장가능하며 총 2년을 초과할 수 없음
○ **휴직연장**: 진단서에 나타난 요양기간이나 휴직원에서 본인의 희망에 따라 정한 기간을 초과하였다 하더라도 휴직자가 치료가 더 필요하다는 객관적 증빙서류를 제출하였을 경우에는 총2년의 범위 안에서 휴직 연장이 가능함

○ **휴직자 실태 파악**: 「교육공무원 인사관리규정」 제26조에 따라 휴직 중인 교원은 6개월마다 불임·난임시술 의료기관 등에서 발급하는 진료확인서 또는 통원확인서를 소속기관 장에게 제출, 장은 휴직자의 실태 파악을 철저히 하도록 함
○ 휴직기간(총2년)이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일 사유(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료 필요)로 휴직을 희망할 경우, 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면, 불임·난임의 정도, 요양기간, 요양 후 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직의 부여가 가능함
○ **복직**: 교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함(정원 운영상 해당 학교에 복직하지 않을 수도 있기 때문임)
복직원을 제출할 때, 불임·난임시술 의료기관 등에서 발급하는 진료확인서 또는 통원확인서를 제출하고 임용권자는 휴직의 목적 외 사용 여부를 확인
○ 육아휴직과의 관계: 불임·난임휴직 기간 중 여성 교육공무원이 임신한 경우 복직 후 육아휴직 가능

■ 질병휴직(불임·난임) 후 같은 사유로 법 시행일(2020.2.21.) 이후 불임·난임휴직 연장 임용 신청하는 경우 기존 질병휴직 복직처리 후 불임·난임휴직으로 처리하되, 반드시 나이스 휴직사유에 기존 질병휴직 (불임·난임)을 명시하여(기간,사유 등) 휴직기간, 처우 등을 계산함에 있어서 기존 질병휴직(불임·난임)을 합산할 것

나. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 진단서 3. 서약서	-「모자보건법」 제11조의3에 따른 불임·난임시술 의료기관에서 발급한 진단서
연장	1. 휴직연장원 2. 진단서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 증빙서류 3. 호봉획정표	- 증빙서류: 진료확인서 또는 통원확인서 등(휴직 기간 중의 확인서: 휴직의 합목적성 판단)

질의 ◦ 교육공무원의 불임, 난임 휴직 사용기간 및 보수는 어떻게 되는지, 불임, 난임을 사유로 한 질병휴직과 달라진 점은 무엇인가?

답변 ◦ 교육공무원법 제44조및제45조의 개정(19.8.20.) 취지는 현재 불임, 난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우 임용권자가 해당 교육공무원의 의사와 관계없이 휴직을 명하도록 되어 있는 것을, 앞으로는 임용권자가 해당 교육공무원이 원하면 휴직을 명하도록 함으로써 가족계획 등 개인 사정에 따라 필요할 때 휴직 제도를 활용할 수 있도록 하려는 것임.

경력평정, 봉급, 수당 등 처우에 관하여는 기존 질병휴직에 적용하였던 규정을 동일하게 적용하고 있음. (교육부 질의 회신, 2019. 12. 19.)

질의 ◦ 공무원이 아닌 배우자 치료를 위한 불임, 난임 휴직이 가능한가요?

답변 ◦ 공무원 본인이 아닌 공무원의 배우자가 불임치료를 할 경우에는 휴직 대상이 되지 않음(행정안전부 인사정책과, 민원회신 2020. 10. 9.)

질의 ◦ 불임, 난임 휴직 중 임신하게 되어 육아휴직을 원하는 경우 복무처리는 어떻게 해야 하는가?

답변 ◦ 복직 후 (산전)육아휴직 처리가 가능함

질의 ◦ 남성 교원도 불임, 난임 휴직 사용이 가능한가?

답변 ◦ 휴직 대상이 '불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 교육공무원'으로 되어 있으므로 가능하며 「모자보건법 제11조의3에 따른 불임, 난임시술 의료기관이 발급한 진단서를 제출하고 휴직기간은 치료에 실제로 필요한 기간에 한함

질의 ◦ 첫째가 있는데, 둘째를 불임확정 받아 치료를 할 예정입니다. 휴직이 가능한가?

답변 ◦ 둘째인 경우에도 불임·난임휴직 사유에 해당되면 휴직이 가능함(행정안전부 인사정책과, 민원회신 2012. 11. 14.)

6 연수휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제8호)

가. 휴직 범위

○ 국내에 있는 교육기관에서 연수(학위취득 등)할 경우
○ 연구기관이나 교육기관: 학술연구와 교육을 담당하는 모든 기관을 말함
(교육부장관이 지정하는 연구기관 교육기관등의 범위)
- 기타 교육부장관이 개별적으로 정하는 연구기관 또는 교육기관
○ 대학원에서 교육과정을 수료한 후 학위논문 작성을 위한 휴직은 불가
○ 청원휴직을 위한 연구·교육기관에서의 박사 후 연수과정 수행 시 휴직가능
○ 연구소나 대학원에서 연구원으로 활동하기 위한 사유는 불가
○ 휴직 사유는 전공교과와 관련이 있어야 하며, 기 취득한 학위와 동급 학위를 취득하기 위한 휴직은 제한
○ 「한국국제협력단법」에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우에 한함

나. 휴·복직 처리

○ 휴직기간: 3년 이내
○ 법정휴직기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직기간의 연장 가능
○ 교원 수급 사정, 연수의 효과, 연수(휴직)목적 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 휴직 판단

다. 충청남도교육청 심사 기준 첨 청원휴직심사기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	- 정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상 (모든 휴직·파견·연수 기간 제외)
휴직기간	- 기간: 3년 이내 (교육과정을 이수기간으로 한정하고 논문작성을 위한 휴직은 불허) - **횟수: 재직기간 중 1회로 한정**
기타	- 교육부 장관이 지정한 연구기관이나 교육기관의 입학 또는 연수 허가를 받은 자(계절제, 야간제, 시간 수업은 제외) - 복직 후 휴직기간 이상 본도에서 의무 복무가 가능한 자

라. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 입학허가서 4. 서약서	-본도 실 교육경력 3년 이상 -재학증명서, 합격증명서도 가능
연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 학위기 수여 증명서	-학위미취득 시 수료 증명서 -학위취득 시 경력 인정

질의 ◦ 연수 휴직은 학사과정만 가능한가?

답변 ◦ 연수휴직은 국내 해당되는 연구(교육)기관에서 연수하게 된 경우에 가능하므로 학위취득이 아닌 연수 과정도 가능함. 다만, 연수휴직은 청원휴직으로 휴직의 허가 여부는 임용권자의 재량사항이므로 임용권자가 교원 수급사정 등을 고려하여 결정할 사항임. (교육부 질의 회신, 2018. 2. 20.)

질의 ◦ 교육학 박사학위 취득을 목적으로 연수휴직 중에 교육대학으로부터 학위관련 과목에 대한 출강의뢰 및 겸임교수로 임용이 가능한가?

답변 ◦ 교육공무원이 휴직 중이라 하더라도 공무원으로서의 복무는 적용을 받아야 하므로 겸직은 반드시 허가를 받아야 하며 겸직허가 시에는 당초 휴직목적 달성에 지장이 없어야 할 것임. 또한 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)에 따라 직무의 능률저해 등 공무에 영향을 미칠 수 있는 영리업무에 해당되는 지의 여부와 영리업무가 아닌 실비변상적 수당인지의 여부 등을 고려하여 허가권자가 판단해야 함.

(「교육공무원 인사실무」, 2012. 6.)

질의 ◦ 국내연수휴직을 한 교사가 박사학위를 취득하지 못하고 박사과정만 수료한 경우는 연수휴직 기간을 어떻게 가산하여 호봉 재획정을 하나요?

답변 ◦ 학위를 취득하기 위하여 휴직한 경우 경력은 50퍼센트를 인정하며, 호봉은 학위를 취득한 경우에만 인정함. 따라서 박사학위를 취득하지 못하면 호봉 재획정은 없으며, 박사학위를 취득하면 입학일로부터 3년에 한하여 경력을 인정해 줌

질의 ◦ 로스쿨 입학을 위한 연수휴직이 가능한지?

답변 ◦ 법학전문대학원은 법조인 양성을 위해 설립된 교육기관으로서 전문직업 분야 인력양성을 주된 목적으로 함. 현재 법학전문대학원 연수를 목적으로 한 휴직은 가능하지 않음

질의 ◦ 일반 대학원에 진학하여 연수 휴직 중 일정한 보수를 받는 연구 보조원으로 활동할 수 있는가?

답변 ◦ 교육공무원은 휴직기간 중에도 영리행위 금지, 겸직허가 등의 복무상 의무를 이행해야 함. 실비 정도의 수당이라면 영리행위로 보기 어려운 면이 있지만, 우선 국가공무원복무규정 제25조에 따라 직무의 능률저해 등 공무에 영향을 미칠 수 있는 금지되는 영리업무에 해당하는 지 여부를 허가권자에게 판단 받아야 하고 동 규정 제26조의 따라 휴직사유가 소멸하지 않는 범위 내에서 허가권자의 사전 겸직허가를 받아야 할 사항으로 판단됨. (교육부 질의 회신, 2016. 3. 30.)

질의 ◦ 국내에서 학위를 취득하려는 경우와 교육공무원법에 의한 국내의 대학원 진학을 위한 경우 휴직이 가능한가?

답변 ◦ 교육공무원법 제44조제1항제8호 및 동법 제45조제1항제7호의 규정에 의하면 '교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때 3년의 범위 이내에서 휴직이 가능'하도록 되어 있으므로, 국내의 대학원 진학은 동법에서 정하는 휴직사유에 해당된다 할 것임. (「교육공무원 인사실무」, 2012. 6.)

질의 ◦ 국내연수휴직과 관련된 교육부 훈령에 야간수업은 제외된다고 합니다. 야간대학원이라고 해서 무조건 휴직에서 제외되는 이유가 있나요?

답변 ◦ 국내연수휴직은 교육공무원의 수업능력향상 및 교육역량을 강화하기 위해 주간대학원에서 연수를 목적으로 할 경우 허가권자인 교육감이 교육환경여건 등을 고려해 허용할 수 있는 것으로, 원칙적으로 야간대학원이나 계절제 대학원은 휴직을 허용하고 있지 않음

◦ 계절제나 야간수업의 경우 정상적인 근무를 하면서 병행이 가능하며, 휴직에 따른 정규교사 부재로 인한 수업결손 및 기간제 교사 등의 고용에 따른 교육의 질 저하를 방지하기 위함임

7 가족돌봄휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제9호)

가. 휴직 범위

○ 부양 및 돌봄 대상자 1인에 대하여 부부교원 또는 부부공무원인 경우 그 중 1인만 휴직
○ 부양 및 돌봄 대상자의 범위: 조부모, 부모(배우자의 부모 포함), 배우자, 자녀, 손자녀
○ 부모 및 자녀에는 양부모·양자녀도 포함(가족관계 관련 증명서에 등재된 경우)
○ 이혼한 교육공무원에게 간호 대상 자녀가 있을 경우는 양육권을 가진 경우에 한함
○ 재혼한 교육공무원의 경우 배우자가 양육권을 가진 자녀가 있으면 그 자녀 포함
○ 본인 및 배우자의 부모가 재혼한 경우에는 부 또는 모의 배우자 포함
○ 조부모나 손자녀의 경우는 본인 외에는 부양하거나 돌볼 수 없는 등 대통령령으로 정한 요건을 갖춘 경우로 한정함
  - 대통령령으로 정한 요건:
    · 조부모를 돌보는 경우: 본인 외에는 조부모의 직계비속이 없는 경우. 다만, 다른 직계비속이 있으나 질병, 고령(高齡), 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 돌볼 수밖에 없는 경우
    · 손자녀를 돌보는 경우: 본인 외에는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없는 경우. 다만, 다른 직계존속 또는 형제자매가 있으나 질병, 고령, 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 돌볼 수밖에 없는 경우
○ 돌봄 및 부양의 필요성 판단 기준
  - 정신적·신체적 장애로
    · 병원, 수용소 기타 의료시설에 입원진료가 필요하거나
    · 다른 사람에 의한 계속적인 간호가 필요한 경우
  - 부모 등이 연로하여 다른 사람의 도움이 필요한 경우 등
  - 대상이 되는 가족의 돌봄과 직무수행을 병행하기 곤란한 경우
  - 신청자가 대상이 되는 가족을 장소적·시간적으로 실제로 돌봐야 하는 경우
  - 동일 거주 또는 상식적으로 부양, 돌봄이 가능한 거리에 거주하는지를 비롯하여 실질적 돌봄이 이루어질 수 있는 상황인지에 대한 확인
  - 가족돌봄휴직 요건 중 하나인 '부양'은 경제적 부양이 아닌 물리적 부양을 의미함. 경제적 부양이란 금전적 지원을 의미하게 되는데, 금전적 지원이 직무수행을 중단할만한 사유에 해당하지는 않음
○ 기타 자세한 사항은 청원휴직심사기준 참고

나. 휴·복직 처리

○ **휴직기간**: 1년 이내, 재직기간 중 총 3년 이내
○ 법정휴직기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직연장, 복직 후 재휴직도 가능
○ **휴직기간이 1년을 초과하게 될 경우: 복직과 동시에 가족돌봄휴직 재신청** (동일자로 처리), 이 경우 휴직요건이 동일한 때에는 휴직신청서만 제출
○ **휴직 승인 시 고려 사항**: 휴직은 일정한 사유로 업무수행이 어려운 경우에 예외적으로 직무를 수행하지 않는 것인 만큼, 가족돌봄휴직의 경우에도 업무수행과 돌봄을 병행하기 어려운 이유와 휴직기간 동안 원래의 근무 시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지에 대한 충분한 소명 필요
- 휴직 신청서에 돌봄 필요성, 휴직 필요성, 돌봄 계획 등을 기재
- 휴직 신청 시 제출된 내용과 실제 내용이 크게 다를 경우 휴직의 목적 외 사용이 될 수 있다는 점 등을 안내
○ **복직**: 휴직 기간 중 그 사유가 소멸되었거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직 명함

다. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 가족돌봄휴직 신청서 2. 휴직 사유 입증 서류 3. 서약서 4. (학교장의견서)	-휴직원이 아닌 휴직 신청서 작성 (별지 제42호 서식) -휴직사유 입증서류: • 가족관계증명서 • 주민등록등본 • 조부모, 부모, 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위한 휴직 사유를 증빙할 수 있는 자료 • 대상이 되는 가족의 돌봄이 필요한 사유를 증빙할 수 있는 자료
연장	1. 휴직연장원 2. 휴직사유 입증 서류	-휴직기간 1년 초과 시 복직 후 재신청 -진단서: 간호대상자의 진단서
복직	1. 복직원 2. 휴직종류 입증 서류	-휴직 사유 소멸과 관계없이 복직 가능 -필요한 경우 휴직사유 소멸을 입증할 수 있는 서류 제출

질의 ◦ 시모 병간호를 위해 3년간의 가족돌봄휴직을 활용한 후, 다시 친부 병간호를 위하여 가족돌봄휴직을 새로 신청할 수 있는가?

답변 ◦ 가족돌봄휴직은 재직기간 중 총 3년 이내에서 활용하도록 되어 있음. 따라서 휴직사유가 달라진다 하더라도 이미 3년의 가족돌봄휴직을 전부 사용하였으므로, 친부를 간호하기 위한 가족돌봄휴직은 불가함.

질의 ◦ 가족돌봄휴직 중 해외여행이 가능한가?

답변 ◦ 간병대상자를 동행하여 해외에 요양(치료)차 출국하는 것은 가능하나, 간병대상자를 국내에 두고 휴직자만 특별한 이유 없이 출국하여 해외에 체류하는 것은 휴직사유 소멸에 해당되어, 부당 가족돌봄휴직 사례로 이는 추후 징계 사유가 될 수 있음.

질의 ◦ 조부모의 직계비속이 있으나, 해외출국, 직장생활 등의 어려움으로 장기간의 간병이 어려워 손자가 조부모를 간호하고자 할 때 가능한가?

답변 ◦ 조부모 간호를 위한 가사휴직은 본인 외에 조부모의 직계비속이 없는 경우 또는 다른 직계비속이 있더라도 질병, 고령, 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 간호할 수 밖에 없는 경우로 한정하고 있음. 이에 따라, 가족돌봄휴직을 신청하는 경우, 간호대상자의 진단서, 가족관계증명서 등 휴직 사유를 입증할 수 있는 증빙 서류를 허가권자에게 제출하고, 본인이 간호할 수 밖에 없는 사유를 소명하여 간호의 필요성, 간호에 필요한 휴직기간 등에 대하여 판단받으셔야 함. (교육부 질의 회신, 2019. 7. 15.)

질의 ◦ 어떤 경우가 가족돌봄휴직의 부당한 사례가 될 수 있는가?

답변 ◦ 간병을 이유로 휴직한 후 간병대상자는 국내에 둔 채 본인 어학연수 및 자녀 유학 등을 돕기 위해 해외로 출국한 사례
◦ 간병을 필요로 하는 간병 대상자가 직장을 다니고 있는 사례 등

질의 ◦ 가족돌봄휴직 신청 시 기관은 반드시 휴직을 승인하여야 하나요?

답변 ◦ 육아휴직과 달리 가족돌봄휴직은 임용권자가 반드시 휴직을 명하여야 하는 것은 아니며, 부양돌봄이 필요한 상황인지 여부와 기관 내 인력운영 상황 등을 종합적으로 고려하여 휴직승인여부를 판단하여야 함.

8 동반휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제10호)

가. 휴직 범위

○ 교육공무원의 배우자가 공무원(파견, 연수), 사립학교 교원, 정부투자(출연)기관의 임직원, 외국환은행의 임직원, 상사의 해외지사 또는 사무소의 임직원, 정부파견 의사 및 언론기관 특파원으로 해외근무를 하게 된 때 또는 연수 및 학위취득 목적으로 해외유학을 하게 된 때 동반하는 배우자인 교육공무원

나. 휴·복직 처리

○ **휴직기간**: 3년 이내이며 3년 범위 내에서 연장 가능
(배우자의 국외근무, 해외유학·연구 또는 연수기간을 초과할 수 없음)
○ **휴직의 횟수**: 제한을 두지 않음
○ 동반 휴직을 허가할 때, 임용권자는 교육과정 운영, 교원수급, 소요 예산, 휴직 목적의 적합성, 복직 후 교육발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준을 마련하여 휴직 여부 결정(교육공무원인사관리규정 제24조)
○ **복직**: 휴직 기간 중 그 사유가 소멸되었거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)해야 하며, 임용권자는 지체없이 복직 명함
○ 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치(교육공무원법 제45조제3항)

다. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 학교장 의견서 3. 출입국증명서(부부 각1부) 4. 배우자 해외재직증명서 또는 유학증명서 5. 가족관계증명서 6. 서약서	-재직증명서·유학증명서(아포스티유 확인, 혹은 재외공관 확인, 번역공증본)
연장	1. 휴직연장원 2. 서약서 3. 배우자재직/유학 증명서 4. 가족관계증명서	
복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 배우자 재직/유학증명서 4. 출입국사실증명서(부부 각1부)	

질의 ◦ 2025. 3. 1.자로 동반휴직 허가를 받고 사정상 2025년 2월 학년말 방학기간 중에 출국하려고 하면 이 교사의 복무처리는 어떻게 해야 하나요?

답변 ◦ 교사 본인의 연가범위 안에서 연가를 사용하고 출국하는 것이 타당함. 연가일수는 사실 상 직무에 종사한 기간으로 산정하여야 함

질의 ◦ 배우자 될 사람은 외국에서 근무 중인 외국인으로 배우자의 본국에서 지내기 위해 2~3년 정도의 동반휴직을 신청할 수 있는가?

답변 ◦ 교육공무원법 제44조제1항제10호에서는 "배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때 휴직을 신청할 수 있도록 규정하고 있음. 이 경우 동반휴직이 가능한 것으로 보이나 임용권자의 허가를 받아야 함.

(교육과학기술부 질의·회신 사례집, 2009. 12.)

질의 ◦ 배우자가 해외취업을 하여 교원이 그 사유로 휴직하고 해외로 이주했을 경우, 영주권 취득이 가능한가?

답변 ◦ 외국의 영주권 취득자는 주 거주지가 외국으로서 국내에 재입국하여 2년을 초과하여 체재할 때에는 여권법시행령 제6조제3항의 규정에 의해 여권(거주목적의 여권)의 효력이 상실되도록 하고 있으며, 대부분의 국가에서는 자국의 영주권 취득자가 일정기간을 초과하여 자국 내에 체재하지 않을 경우 영주권을 상실하도록 하고 있고, 우리나라 주민등록법 제6조제3항에서 해외이주(영주권)를 포기하지 않으면 주민등록을 할 수 없도록 규정한 점 등을 감안할 때, 공무원 신분을 계속 유지하면서(휴직중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.) 외국 영주권을 취득하는 것은 현실적으로 곤란할 것으로 판단됨.

(「교육공무원 인사실무」, 2012. 6.)

질의 ◦ 교육공무원법에 따르면 동반휴직 총 기간은 6년 이내인 것으로 보이는데 해당 총 휴직기간은 재직 중 받을 수 있는 총 휴직기간을 말하는 것인가?

답변 ◦ 교육공무원법 제45조제1항제9호에 따라 동반휴직 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위 내에서 연장이 가능하며 이는 재직기간 중 총 6년을 의미하는 것은 아님. 복직 후 다시 배우자가 국외근무를 하게 된 경우에 대하여 휴직의 연장인지 새로운 휴직으로 볼 것인지는 소속기관의 인사운영 여건 등을 임용권자가 종합적으로 판단할 사항임

(교육부 질의 회신, 2018. 10. 1.)

질의 ◦ 종교(포교) 목적의 해외근무, 해외 개인사업 목적의 해외근무의 경우도 동반휴직의 요건이 되는가?

답변 ◦ 교육공무원 휴직업무 처리요령에 기재된 "동반휴직 인정 범위"의 내용은 교육공무원법 제44조제1항제10호 "배우자가 외국근무를 하게 된 때"의 일반적인 예시이므로 기타 다른 사유도 있을 수 있음.

아울러 동반휴직은 세계화·개방화 추세에 부응하여 국외에서 근무하는 배우자를 동반할 수 있는 기회를 공무원에게 부여한다는 취지에서 도입된 것임을 감안할 때 종교(포교) 목적의 해외근무, 해외에서의 개인적인 사업을 위한 해외근무 등의 경우도 동반휴직 요건이 될 수 있을 것으로 사료되며 허가권자의 허가사항임. (「교육공무원 인사실무」, 2012. 6.)

질의 ◦ 배우자의 해외유학과 해외근무로 2회에 걸쳐 총 5년 6개월 동반휴직을 한 적이 있는데 다시 새로이 동반휴직 사유가 발생하여 다시 3년간 동반휴직을 할 수 있는가?

답변 ◦ 한 건의 동반휴직 사유에 대해 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위에서 연장이 가능하고, 동반휴직의 횟수를 제한하지 않음. 따라서 이미 동반휴직을 사용한 자도 그 사유가 소멸하여 복직한 후, 새롭게 동반휴직 사유가 발생했다면 임용권자는 3년 이내(3년의 범위 내에서 연장 가능)에 휴직을 명할 수 있음. 다만, 임용권자는 교육공무원법 제 44조제1항제5호 내지 제10호의 규정에 의한 휴직을 허가함에 있어 교육과정 운영, 교원 수급, 소요 예산, 휴직목적의 적합성, 복직 후 교육발전 기여 가능성 등을 종합적으로 고려한 자체 심사기준을 마련하여 휴직 여부를 결정할 수 있음.

(교육부 질의 회신, 2013. 6. 16.)

질의 ◦ 현재 동반휴직 중인데 육아휴직이 가능한지, 또한 육아휴직 후 다시 동반휴직이 가능한가?

답변 ◦ 동반휴직 중 육아휴직을 하고자 하는 경우 당초의 동반휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 육아휴직을 신청할 수 있음. 이 경우 복직과 동시에 동반휴직이 만료되었으므로 육아휴직 후 동반휴직을 연장하는 것은 불가능할 것으로 판단됨.

다만, 교육청 자체 심사기준에 근거하여 휴직 여부를 결정할 수 있으므로, 육아휴직 후 동반휴직을 신청할 때에 이를 새로운 동반휴직으로 보고 휴직 승인 가능 여부에 대해서는 소속 교육청에서 결정할 사항임.

(교육부 질의 회신, 2021. 11. 16.)

9 자율연수휴직(「 교육공무원법」 제44조 제1항 제12호)

가. 휴직 범위

○ 휴직 대상: 「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간이 10년 이상인 교원
○ 휴직 사유: 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등이 필요하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요한 때

나. 휴·복직 처리

○ **휴직기간**: 1년 이내(학기 단위 허가)
○ **휴직의 횟수**: 재직기간 중 1회로 한정(1년의 범위 내에서 휴직기간을 단절 없이 연장한 경우에도 1회로 봄)
○ **복직**: 휴직 기간이 만료되는 경우 또는 휴직 기간 중 그 사유가 소멸되었거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)해야 하며, 임용권자는 지체없이 복직 명함

다. 충청남도교육청 심사 기준 참 충남자율연수휴직처리지침

구 분	자 격 기 준
내용 기준	- 해당년도 교원 수급 및 예산에 차질이 없는 경우
자격 기준	- 복직 후 휴직기간 이상 본도에서 의무 복무가 가능한 자 - 학교별 인사자문위원회에서 추천된 자

라. 제출 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직신청서 2. 서약서 3. 자율연수계획서 4. 학교 인사자문위원회 회의록	-자율연수계획서는 1쪽 내외(자유양식) -회의록에 재직기간 확인과 관련된 내용이나 공무원연금가입내역서 첨부
연장	1. 휴직연장원 2. 서약서 3. 자율연수계획서	-1년의 범위 내에서 휴직기간을 단절 없이 연장한 경우에도 1회로 봄
복직	1. 복직원 2. 자율연수보고서	

노움말 **공무원연금가입내역서 출력**

● 공무원연금공단(https://www.geps.or.kr) 홈페이지 로그인 후
[민원서류발급] - [민원서류 발급 온라인 신청] - [공무원연금가입내역서] 신청

질의 ◦ 2026. 3. 1.자로 청간 및 관내 전보내신을 낸 교사가 2026. 3. 1.자로 자율연수휴직을 신청 할 수 있는가?

답변 ◦ 자율연수휴직은 학기 시작 30일 전에 신청하여야 하고 해당 학교장의 추천 및 교육장의 허가사항이므로 청간 및 관내 전보내신을 낸 경우 추천권자 또는 허가권자가 바뀌어 새로 신청을 해야 하나 통상 2월에 인사발령이 있음을 기준으로 할 때 학기 시작 30일전에 신청하여야 한다는 요건에 해당되지 않아 신청이 불가능함.

질의 ◦ 육아휴직(첫째) 2년, 질병휴직 1년, 학교 실근무 경력 8년인 교사가 육아휴직 기간을 포함하면 재직기간 10년 이상이 되는데 자율연수휴직 신청이 가능한가? (자율연수휴직 가능한 재직기간 10년 산정 기준)

답변 ◦ 자율연수휴직 대상이 되는 재직기간은 공무원연금법 제25조에서 정하고 있는 재직기간의 계산 내용에 따라 산정된 기간이 10년 이상인 경우로 적용하는 것이 타당함. 공무원연금관리공단에서 발급된 서류(공무원 연금 가입내역서)의 재직기간으로 확인할 수 있음.

(교육부 질의 회신, 2018. 5. 28.)

질의 ◦ 2023. 3. 1.부터 2023. 8. 16.까지 자율연수휴직을 한 교원이 2023. 8. 17. 복직하여 근무하다가 2024. 3. 1.자로 자율연수휴직을 다시 신청할 수 있는가?

답변 ◦ 자율연수휴직은 공무원연금법 제23조에 따른 재직기간이 10년 이상인 교원을 대상으로 휴직기간은 1년 이내에서 재직기간 중 1회에 한하여 신청 가능한 휴직이므로 신청 불가능함.

질의 ◦ 교육공무원 신분은 5년이 좀 넘었지만 기간제 교사 경력까지 합하면 10년이 넘었는데 이런 경우 휴직 신청이 가능한가?

답변 ◦ 자율연수 휴직 경력 산정기간은 공무원연금법 제23조에 따라 공무원으로 임명된 순간부터 경력으로 인정함. 임용전 기간제 경력은 산정이 안되어 휴직 신청 불가능함.

Ⅳ. 휴· 복직 관련 각종 서식

공 휴직 및 복직신청 내부기안(휴· 복직자→학교장)

공 휴직신청 기안(학교→교육지원청)

양 휴직원

서 (육아)휴직 증명서

서 육아휴직 확인서(배우자 육아휴직 현황)

서 아빠의 달 및 부모 모두 육아휴직 3개월 이상 호봉 승급 및 수당 지급 관련 양식

참 아빠의 달 관련 예 시 보기

서 서약서(일반)

서 서약서(유학)

서 서약서(고용,연수,자율연수)

서 학교장의견서(휴직)

양 가족돌봄휴직 신청서

서 휴직 상황 보고서

공 휴직연장 신청 기안(학교→교육지원청)

양 휴직 연장원

공 복직신청 기안(학교→교육지원청)

양 복직원(양식)

서 학교장의견서(질병휴직 복직)

서 유학(연수) 계획서

서 자율연수계획(보고)서

참 청원휴직심사기준

참 충남자율연수휴직 처리지침

Ⅳ. 교원의 상훈과 징계

Ⅰ. 교원의 상훈 ····· 147
1. 상훈 일반 ····· 147
2. 정부포상(교육공무원) ····· 149
3. 상훈업무관리시스템 사용 방법 ····· 156

Ⅱ. 교원의 징계 ····· 176
1. 징계의 개요 ····· 176
2. 징계의 절차 ····· 179
3. 징계의 종류와 양정의 기준 ····· 185
4. 징계 기록의 말소 ····· 195
5. 경고·주의 등 처분 지침 ····· 204
6. 청탁금지법 위반 시 비위사건 처리 ····· 205
7. 주요비위행위자 제재 강화 방안 ····· 206
8. 불법촬영 등 디지털 성범죄 비위행위자 처리 지침 ····· 207
9. 개인정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침 ····· 208
10. 소극행정 관련 비위행위자 처리 지침 ····· 210

Ⅰ. 교원의 상훈

1 상훈 일반

가. 관련 법규

1) 상훈법
2) 상훈법 시행령
3) 정부표창규정
4) 참 정부포상업무지침(2026)
5) 충청남도교육청 교육·학예에 관한 표창 조례

나. 훈장 및 포장

1) 훈장의 종류(「상훈법」 제9조)

무궁화대훈장, 건국훈장, 국민훈장, 무공훈장, 근정훈장, 보국훈장, 수교훈장, 산업훈장, 새마을훈장, 문화훈장, 체육훈장, 과학기술훈장

훈장 \ 등급	국민훈장	근정훈장 (교원 해당)	문화훈장	체육훈장	과학기술훈장
1등급	무궁화장	청조근정훈장	금관문화훈장	청룡장	창조장
2등급	모 란 장	황조근정훈장	은관문화훈장	맹호장	혁신장
3등급	동 백 장	홍조근정훈장	보관문화훈장	거상장	웅비장
4등급	목 련 장	녹조근정훈장	옥관문화훈장	백마장	도약장
5등급	석 류 장	옥조근정훈장	화관문화훈장	기린장	진보장

2) 포장의 종류 (「상훈법」 제19조)

건국포장, 국민포장, 무공포장, 근정포장, 보국포장, 예비군포장, 수교포장, 산업포장, 새마을포장, 문화포장, 체육포장, 과학기술포장

3) 포상 기준

가) 동일한 공적에 대하여는 훈장 또는 포장을 거듭 수여하지 아니함(「상훈법」 4조)

나) 훈장(또는 포장)을 받은 사람에게는 이미 받은 훈장(포장)과 같은 종류의 같은 등급 또는 그 하위 등급의 훈장(포장)을 다시 수여하지 못함(「상훈법시행령」 제17조의2)

다) 수공기간: 훈장은 15년 이상, 포장은 10년 이상, 표창은 5년 이상 해당 분야에서 공적을 쌓은 자에게 수여한다. 다만, 퇴직공무원 포상은 별도의 기준에 따름

라) 재포상 금지 기간: 수여일로부터 추천일 기준

(1) 정부포상을 받은 자는 이미 받은 포상의 훈종 및 훈격, 분야에 관계없이 훈장은 7년, 포장은 5년, 표창·모범공무원은 3년이 지나야 추천될 수 있음

(2) 다만, 퇴직포상 및 정부시상은 재포상 금지기간 기준을 적용하지 않음

마) 포상의 제한

(1) 단체표창을 받은 단체는 2년 이내에는 동일분야 공적으로 다시 단체표창을 받을 수 없음 (※ 다만 「정부업무평가기본법」에 따른 평가결과 우수기관에 대하여 표창을 수여할 경우에는 재포상 금지기간을 적용하지 아니함)

(2) 훈장을 받은 자는 그 훈장과 동일한 종류의 동급 및 하위 등급의 훈장이나 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음

(3) 포장을 받은 자는 그 포장과 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음

(4) 훈·포장을 받은 자는 동일한 유공의 포상으로 표창을 받을 수 없음

(5) 표창(대통령표창, 국무총리표창)을 받은 자는 동일한 유공 내에서 동일한 종류의 표창이나 하위등급의 표창을 받을 수 없음

(6) 퇴직포상을 받을 시에는 재포상 금지기간의 적용을 받지 않으나, 재직중 정부포상을 받은 자는 퇴직 시 동일 종류의 동급 또는 하위 등급의 훈·포장 및 표창을 받을 수 없음

바) 정부포상 추천시 기준일

(1) 일반적인 포상: 「상훈법」 제5조 또는「정부표창규정」 제6조에 의한 추천권자가 행정안전부에 추천하는 날을 기준일로 함

(2) 퇴직자 포상: 개인별 퇴직일자

다. 표창

1) 표창의 종류(「정부표창규정」 제3조)

가) 포상(공적에 대한 표창): 대통령표창, 국무총리표창, 기관장표창

나) 시상(성적에 대한 표창): 대통령상, 국무총리상, 기관장상

2) 수장의 패용(「정부표창규정」 제14조)

가) 수장은 표창을 받은 사람 본인만 패용하며, 오른쪽 가슴에 부착

나) 둘 이상의 수장을 함께 달 때에는 다른 종류의 수장은 대통령·국무총리 표창 수장의 순서로, 같은 종류의 수장은 수여받은 순서에 따라 안쪽부터 부착

3) 수장 등의 재교부 (「정부표창규정」 제17조)

가) 표창을 받은 자가 수장 또는 수치를 분실하였거나 파손하였을 경우에는 유상으로 다시 교부받을 수 있음

나) 교부받으려는 자는 신청서에 서류를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출해야 하며, 제작비는 신청인이 행정안전부장관이 지정하는 제작업자에게 직접 내야 함

2 정부포상(교육공무원)

가. 재직공무원 포상

1) 포상 대상

국가관·사명감·공직관이 투철한 공무원 중 국가경쟁력 강화에 기여한 공무원, 창의적이고 혁신적인 자세로 업무발전에 기여한 공무원, 불의를 배격하거나 친절·봉사행정을 실천하는 등 타의 귀감이 되는 공무원 등을 대상으로 함

2) 포상 시기

가) 매년 정기적으로 행하는 우수공무원 포상과 모범공무원 선발에 우선 포함하는 것을 원칙으로 함(별도 계획에 의해 실시)

나) 다만, 주요 국정과제를 수행하였거나, 각종 감사·정책평가 등의 결과 뚜렷한 공적이 인정되는 공무원에 대해서는 사업이나 평가가 완료된 후에 예외적으로 포상할 수 있음

3) 추천 제한

가) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자

나) 형사처분: 공무원 재직 중의 행위로 인해 벌금형 이상의 형사처분을 받은 자

(1) 다만, 재직 중 1회에 한해 200만원 미만의 벌금형을 받은 자는 공적이 현저하게 탁월한 경우 포상추천 가능하나,

(2) 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위)에 해당하는 범죄로 인하여 형사처분을 받은 경우, 형벌의 종류 및 횟수에 관계없이 추천 제외(선고유예를 받은 경우 포함)

< 주요비위란 > 「공무원징계령시행규칙」 제4조제2항(징계를 감경할 수 없는 경우)

1.「국가공무원법」 제78조의2제1항

1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우
2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사기 또는 유용(流用)한 경우
   가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금
   나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금
   다. 「국고금 관리법」 제2조제1호에 따른 국고금
   라. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보조금
   마. 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리법」 제2조제1항에 따른 물품
   바. 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품
   사. 그 밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

1의2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위

2.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
3.「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
4.「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
5.「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
6.「공직자윤리법」 제8조의2제1항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반

다) 징계의 진행 또는 처분
(1) 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자
(2) 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자
(3) 다만, 경징계(감봉, 견책)가 사면되었거나, 불문경고가 사면 또는 말소된 자로서 공적이 현저하게 탁월한 경우에는 포상추천이 가능하나, 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위)를 저지른 자는 경징계 또는 불문경고가 사면 또는 말소되더라도 추천 불가능

라) 「국가공무원법」 제2조(공무원의 구분) 제3항제1호 및 「지방공무원법」 제2조 제3항제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원
※ 특별한 공적이 있는 경우에는 그 소속 기관에 단체표창을 추천 할 수 있음

마) 「상훈법」 제8조 및 「정부표창규정」 제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자
※ 단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능

바) 추천일 당시 「국세기본법」, 「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자
※ 국세·관세 및 지방세 체납 여부는 행정정보공동이용센터(https://www.share.go.kr)의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실을 추천기관이 직접 조회하여 확인

사) 사회적 물의 등 유발 - 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

4) 포상 추천 절차
가) 공적심사위원회 구성 및 회의 개최
나) 공적심사위원회 결과 보고
다) 정부 포상대상자 서류 제출

공 공적심사위원회개최기안(예시), 공 공적심사위원회회의결과기안(예시)
참 공적심사세부기준(안), 참 공적심사위원회회의록(예시)
서 공적심사결과의결서(예시), 공 포상대상자추천발송기안(예시)
참 홍보대상 모범교원공적소개(예시), 서 공적조서, 서 인사기록요약서
서 정부포상에 대한 동의서

나. 퇴직공무원 포상

1) 포상 대상

장기간(25년 이상) 직무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여하고 공사 생활에 흠결 없이 퇴직하는 공무원, 사립학교 교원(학력인정 평생교육시설 교원을 포함)을 대상으로 실시함

2) 포상 시기

가) 정년퇴직: 퇴직일(2월 말일, 8월 말일)

나) 기타퇴직(명예, 의원면직 등)

▸2월 말일(전년 3월~전년 8월 중 퇴직), 8월 말일(전년 9월~2월 중 퇴직)

3) 추천 기한

특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천해야 함

4) 추천 제한

가) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자

나) 형사처분: 공무원 재직 중의 행위 또는 공무원 재직기간에 합산되는 경력기간 중의 행위로 인해 벌금형 이상의 형사처분을 받은 자(선고유예를 받은 경우 포함)

(1) 다만, 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자 중 공적심사위원회 심사 결과 경미한 잘못으로 인해 벌금형을 받았고, 퇴직포상을 받을만한 특별한 공적이 있다고 인정되는 자는 추천 가능하나,

(2) 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위)에 또는 사회적 지탄의 대상이 되는 행위로 인해 형사처분을 받은 자는 형벌의 종류와 횟수에 관계없이 추천 제외

<사회적 지탄을 받는 행위란>

도박, 불륜, 사기, 강· 절도, 상해 등

* 형사처벌(선고유예포함)의 판결문, 징계사유서 등의 해당 내용들이 주요사유로 기재되어 있는 경우 사회적 지탄을 받는 행위를 한 것으로 판단

다) 징계의 진행 또는 처분

(1) 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자

(2) 재직 중 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자

(3) 다만, 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 견책 또는 불문경고를 받는 자 중 아래에 해당하는 자는 추천 가능

- 불문경고가 사면 또는 말소된 자
- 견책이 사면되었고, 당해 견책 처분이 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 잘못으로 인한 것임이 인정되는 자
  - 추천기관 공적심사위원회(또는 퇴직포상 분과위원회)에서 당사자의 소명을 들은 후 징계관련 기록 확인 등을 통해 이에 해당한다고 인정되는 경우에 한해 추천하여야 하며, 추천 시 '견책 처분자 퇴직포상 추천 사유서'를 행정안전부로 제출하여야 함
  - 다만, 위에 해당하더라도 불문경고·견책을 합쳐 3회 이상의 처분을 받은 자는 추천 제외

라) 퇴직포상을 이미 받은 자로서 공무원으로 복직한 자

마) 「국가공무원법」 제2조제3항제1호 및 「지방공무원법」 제2조제3항제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원

바) 「상훈법」 제8조 및 「정부 표창 규정」 제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자(단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능)

사) 추천일 당시 「국세기본법」, 「관세법」, 「지방세징수법」 따른 체납 중에 있는 자

※ 국세·관세 및 지방세 체납 여부는 행정정보공동이용센터(https://www.share.go.kr)의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실을 추천기관이 직접 조회하여 확인

아) 사회적 물의 등 유발 - 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

5) 포상 훈격

가) 훈장(근정훈장): 재직기간 33년 이상, 재직기간에 따라 5등급으로 구분

훈종(훈격)	청조(1등급)	황조(2등급)	홍조(3등급)	녹조(4등급)	옥조(5등급)
재직년수	-	40년이상	39-38년	37-36년	35-33년

나) 포장(근정포장): 재직기간 30년 이상 ~ 33년 미만

다) 대통령표창: 재직기간 28년 이상 ~ 30년 미만

라) 국무총리표창: 재직기간 25년 이상 ~ 28년 미만

마) 교육부장관표창: 재직기간 15년 이상 ~ 25년 미만

6) 재직기간 합산대상 및 산정방법

가) 공무원 경력: 「국가공무원법」 제2조 및 「지방공무원법」 제2조의 규정에 따른 공무원으로 재직한 기간

나) 군인 또는 군무원으로 재직한 기간 및 병역 의무복무기간

다) 국공립학교 교원경력: 「교육공무원법」 제2조의 규정에 의한 교육공무원으로 재직한 기간

라) 사립학교 교원경력: 「사립학교법」 제54조에 따라 그 임용에 관한 사항이 관할청에 보고된 교원 또는 「평생교육법」 제31조제3항에 따른 학력인정 평생교육시설의 교원으로 재직한 기간(교원으로 퇴직하는 경우에 한함)

마) 직위해제 기간: 직위해제 기간은 제외하되, 직위해제를 받은 공무원에 대하여 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결하거나 징계가 무효 또는 취소로 확정된 경우, 직위해제 처분의 사유가 된 형사사건이 무죄로 확정된 경우 등에 있어서는 직위해제 기간을 재직기간에 산입

※ 세부적인 재직기간 산입 요건 및 기간은 공무원임용령 제31조 제2항 참조

< 퇴직자 포상을 위한 재직기간 산정방법 >

- 여러 가지 경력이 있는 경우에는 각 경력을 합산하며, 12월은 1년으로, 30일은 1월로 각각 계산함. 최종 합산하여 일수가 15일 이상일 경우 1월로 계산함
  ※ 예시 : 재직기간을 합산한 결과 32년 11월 15일이 될 경우 33년을 재직한 것으로 봄
- 재직기간은 연·월·일까지 계산하되(인사혁신처예규, 공무원 보수 등의 업무지침), 력(曆)에 의한 방법에 의하여 계산한다(「민법」 제160조 참조)
- 기간계산에 있어 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외함. 다만 군복무기간의 퇴직(전역)일 또는 근무기간이 정하여진 계약직공무원 등의 계약기간 만료일은 산입함

사례 1

임용('10.1.5) → '11.1.4까지 (1년) → 2.4까지 (1월) → 3.4까지 (1월) → 퇴직('11.3.9) (4일(3.9 퇴직일은 제외))

경력기간 : 1년 2월 4일

☞ '11.2.5일부터 '11.3.4일까지는 실제일수가 28일이나 월력에 의해서 1월로 계산함

☞ 기산일의 전일에 해당하는 날로 만료되는 때는 1월로 계산하되(예: 2.5~3.4), 기산일의 전일에 해당하는 일자가 없는 경우에는 그 달의 말일까지를 1월로 계산함

☞ 예: 1.31을 기산일로 하여 1개월은 2.30이어야 하나, 2월에는 28일까지 밖에 없으므로 1.31~2.28까지를 1월로 계산함)

사례 2

임용 7월2일 → 12월1일 (5월(7.2~12.1)) → 12월31일까지 (30일(12.2~12.31))

☞ 실제일수는 5월30일이나 월력에 의하여 계산하면 5월29일로 계산하여야 함 따라서 7월2일 임용된 자나 7월3일 임용된 자 모두 경력기간은 5월29일임

☞ 기산일의 전일에 해당하는 날로 종료되지 않는 경우에는 기산일부터 순차적으로 실제일수를 계산함. 이 경우 실제일수가 30일이 될지라도 29일로 산정

도움말 퇴직공무원 포상추천 유의사항

- 추천시 반드시 퇴직자 본인으로 하여금 재직기간 산정결과와 훈격을 열람·확인토록 하여 포상대상자가 불이익을 당하는 일이 없도록 해야 함(추천 이후 상위 훈격으로 훈격 조정 불가)
- 추천 당시(추천 이후 퇴직포상이 최종수여 되기 전까지 기간 포함) 추천제한 사항에 해당함에도 포상을 받게 된 경우 공적이 거짓으로 밝혀진 경우로 보아 취소 가능
- 명예 퇴직자에 대하여는 「교육공무원법」 제15조제1항제4호의 규정에 의하여 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 특별 승진 임용될 수 있도록 조치
- 다른 종류의 공무원 경력 누락 주의

공 퇴직교원 공적심사위원회 구성 기안

공 퇴직교원 공적심사위원회 회의결과 기안

참 퇴직교원 공적심사 세부기준(안)

참 퇴직교원 공적심사위원회 회의록

서 퇴직교원 공적심사 의결서

서 퇴직교원 정부포상에 대한 동의 및 확인서

양 퇴직교원 정부포상 추천자 현황

질의	◦ 2026년 8월말 퇴직예정입니다. 2026.2.28에 불문(경고) 처분을 받은 경우 퇴직포상을 받을 수 있나요?
답변	◦ 재직 중 징계처분을 받은 경우 재직기간 이내에 사면을 받아야만 추천 가능하며, 불문(경고)의 경우엔 말소되면 추천 가능하나(금품 향응 수수, 공금 횡령 유용, 성폭력, 음주운전, 성매매, 성희롱으로 인한 징계 및 불문경고는 사면, 말소되어도 불가), 말소(처분일로부터 1년) 처분 또한 재직 중 이루어져야 하므로 2026.3.1일 말소예정인 위의 경우엔 추천 제외 대상입니다.
질의	◦ 재직 중에 교통사고로 200만원 이상의 벌금을 납부한 적이 있으나, 사면처분을 받았습니다. 퇴직시 포상을 받을 수 있나요?
답변	◦ 형사처벌은 사면여부와 관계없이 추천이 제한됩니다. (다만, 벌금형의 경우 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자는 추천 가능)
질의	◦ 2025년 2월말 퇴직자입니다. 퇴직당시 개인적인 사정으로 포상추천을 하지 못했는데, 지금이라도 퇴직교원 포상을 받을 수 있나요?
답변	◦ 퇴직공무원에 대한 포상추천은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천하여야 합니다.

다. 추서

1) 추서 대상

정부포상 요건을 갖춘 자로서 추천일 현재 사망한 자

2) 추서 요건

위험성이 현저한 직무(간첩·범인 검거, 화재진압 등) 수행, 천재지변 등 위급한 상황에서 국가안보 또는 타인의 생명과 재산 보호를 위해 힘쓰다가 사망한 경우

3) 훈격 결정

생전의 업적, 사회적 지위, 직급(계급), 수공기간, 기서훈, 사망사유 등을 종합적으로 검토하여 결정함

라. 모범공무원 표창

1) 선발 대상(「모범공무원규정」 제2조): 5년 이상 재직한 실무직 공무원

가) 일반직 6급 이하 또는 이에 상당하는 국가·지방직 공무원

나) 유치원, 초, 중, 고, 특수, 각종학교 교사(교장, 교감 제외)

다) 모범공무원으로 이미 선발된 사실이 있는 자는 다시 모범공무원으로 선발할 수 없음

2) 추천 및 선발

가) 모범공무원을 추천할 때에는 「상훈법 시행령」 제2조의 규정에 따른 공적심사위원회의 공적심사를 거친 후, 그 추천서에 공적조서를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출

나) 모범공무원은 행정안전부장관과의 협의를 거쳐 국무총리가 선발

3) 표장 수여 및 패용

가) 모범공무원으로 선발된 사람에게는 그 증표로 모범공무원표장과 모범공무원증을 수여함

나) 모범공무원증은 국무총리 명의로 수여하며 모범공무원표장은 왼쪽 가슴 위에 패용

4) 모범공무원의 수당

가) 모범공무원으로 선발된 사람에게는 예산의 범위 안에서 월 5만원의 모범공무원 수당을 지급하되, 지급 기간은 모범공무원으로 선발된 날이 속하는 달의 다음 달부터 3년간으로 함. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달부터 수당을 지급하지 아니함

- 퇴직하거나 면직되었을 때
- 징계처분을 받았을 때
- 직위해제처분을 받았을 때

나) 질병휴직한 공무원에게는 휴직기간 중 모범공무원 수당을 지급하며, 질병휴직 외의 휴직은 휴직한 날이 속하는 달의 다음 달부터 모범공무원 수당을 지급하지 아니하되, 복직한 날이 속하는 달부터 잔여분의 수당을 매월 지급함

3 상훈업무관리시스템 사용 방법

「대한민국 상훈 홈페이지」
상훈업무관리시스템 사용방법

사용 절차	주요 내용
상훈업무관리시스템 접속	▸ 행정(업무)망 : admin.sanghun.go.kr ▸ 인터넷 : www.sanghun.go.kr - 홈페이지 접속 후 '상훈 업무관리'로 다시 접속
⇩	
행정전자서명 로그인	▸ 행정전자서명 인증서로 로그인 진행
⇩	
사용자 등록 및 권한 신청	▸ 사용자 등록 팝업 – 사용자 등록 진행 ※ 팝업이 뜨지 않을 경우 팝업 차단 해제 ▸ 부서명까지 정확하게 입력 - 입력이 잘못된 경우 '개인정보변경-탈퇴 후 재가입 ▸ 상훈입력담당자 / 기관총괄관리자 등 권한 신청 - 권한을 승인 받은 후에는 반드시 로그아웃 후 재 로그인
⇩	
추천대상자 입력 / 수정 / 삭제	▸ '포상업무관리-추천관리 및 반려-포상명' 선택 - 대상자 입력 후 인사기록요약, 공적조서 등 출력메뉴가 나타남
⇩ ⇧	
제출 / 회수 / 반려	▸ 제출 : '포상업무관리-제출관리' 클릭 - 제출 시 동명이인 여부 확인 ▸ 반려 : '포상업무관리-추천관리 및 반려-포상명' 클릭 ▸ 회수 : '포상업무관리-추천관리 및 반려-포상명' 클릭
⇩ ⇧	
추천제한 여부 심사 (기관총괄관리자)	▸ 재포상 금지, 중복수여금지, 징계사항 등 추천제한 여부 심사·확인 - 적격자가 부적격으로 처리된 경우 적격 처리 후 제출 - 부적격자는 제출되지 않음
⇩	
포상 결정 및 정부포상기록 공개	▸ 차관·국무회의 안건 작성 ▸ 정부포상기록 공개 - 전자관보, 대한민국 상훈 홈페이지를 통해 공개

※ 참 상훈시스템사용방법(상훈일반)

가. 상훈업무관리시스템을 사용하기 전에

1) 상훈업무관리시스템 접속(Chrome, Edge 사용)

※ '기관 전용 브라우저' 사용 시 추천자 입력 과정에서 오류가 발생할 수 있음

가) 행정(업무)망: admin.sanghun.go.kr

나) 인터넷 : www.sanghun.go.kr('대한민국 상훈' 홈페이지)

① '대한민국 상훈' 홈페이지 접속 → 우측 대한민국 상훈 홈페이지 클릭

② 상훈 업무관리 클릭

③ 상훈 업무관리시스템 접속

2) 상훈업무관리시스템 사용을 위한 준비사항

가) 사용자등록을 위한 행정전자서명(GPKI) 신청(권장)

▸ GPKI 발급에 관한 사항은 행정전자서명 인증관리센터(gpki.go.kr)로 문의

나) '인증서 클라이언트' 설치

▸ 자동 설치가 되지 않는 경우 프로그램을 다운로드 후 수동 설치

※ 상훈 업무관리시스템 초기화면 "행정전자서명안내"에서 프로그램 다운로드

※ 화면이 틀어지거나 이미지가 안 보이는 경우, 캐시(Cache)를 지워야 정상적으로 화면이 표시됩니다.

① 크롬(Chrome) : [Ctrl + Shift + Del] → **인터넷 사용 기록 삭제** → 캐시된 이미지 및 파일 선택(전체기간 선택) → 인터넷 사용기록 삭제 버튼 클릭

② 엣지(Edge) : [Ctrl + Shift + Del] → **검색 데이터 지우기** → 캐시된 이미지 및 파일 선택(전체기간 선택) → 지금 지우기 버튼 클릭

로그인 실패 시 해결방법

□ 행정전자서명(GPKI) 인증서가 선택창에 보이지 않는 경우

○ 인증서 파일이 저장된 경로 확인

- C:\GPKI\Certificate\Class2 폴더 아래 총 4개 파일(*_sig.cer, *_sig.ker, *_env.cer, *_env.key)이 저장돼 있어야 함

※ 인증서 발급 및 갱신은 행정전자서명 인증관리센터(http://www.gpki.go.kr)로 문의

□ 인증서로 로그인 후 '사용자 등록' 팝업이 나오지 않고 백색 또는 응답이 없는 경우

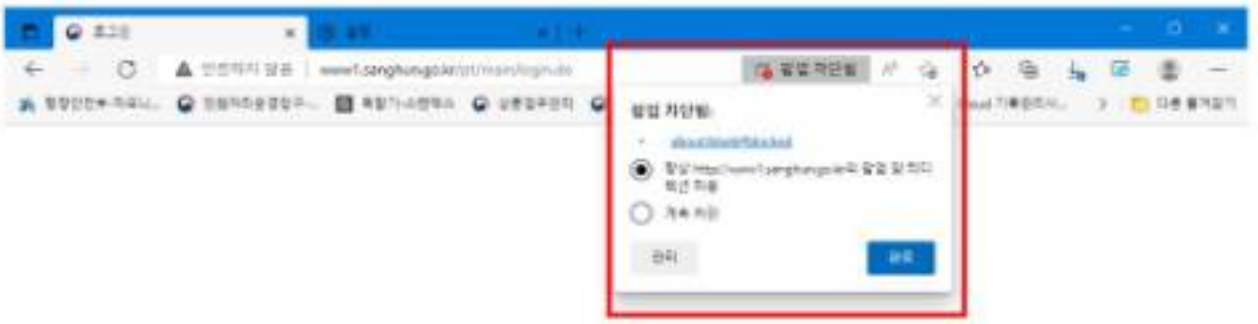
(☞ 팝업 차단을 해제(팝업 허용)하면 해결)

< 팝업 허용 시 >

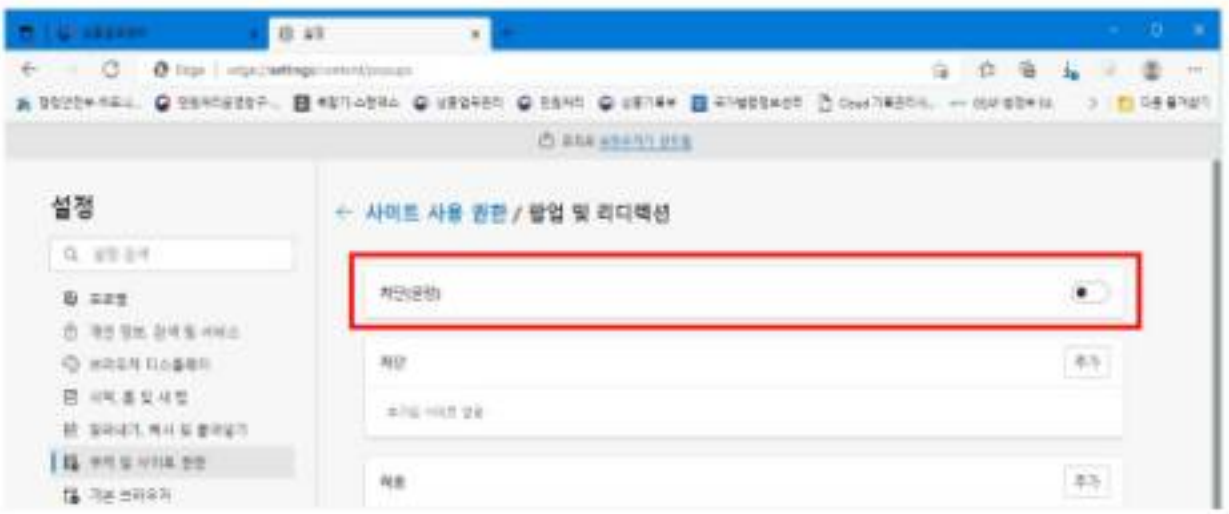
< 팝업 차단 시 >

○ 엣지(Microsoft Edge) 팝업 차단 해제 방법(①, ② 중 선택)

① 주소창 오른쪽 차단 알림 메시지에서 '항상 팝업 및 리디렉션 허용' 선택

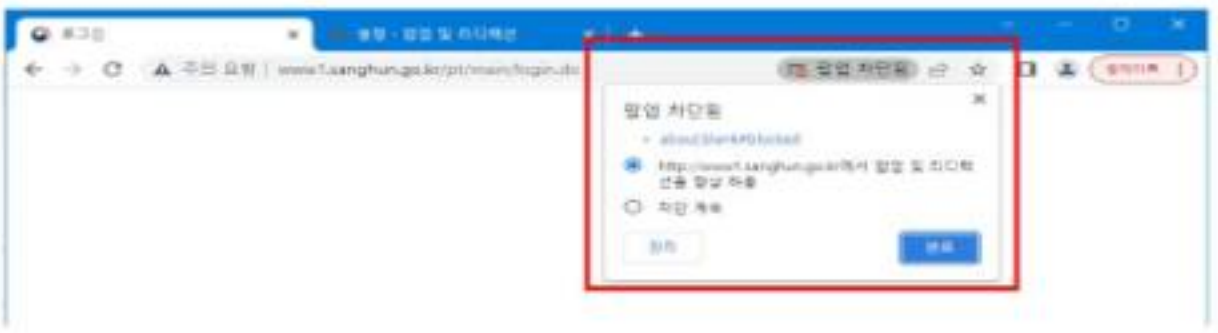


② 설정 및 기타(닫기 버튼 밑 점 세 개) → 설정 → 쿠키 및 사이트 권한 → 팝업 및 리디렉션 → 차단(권장) 해제



○ 크롬(Chrome) 팝업 차단 해제 방법(①, ② 중 선택)

① 주소창 오른쪽 차단 알림 메시지에서 '팝업 및 리디렉션 항상 허용' 선택



② Chrome 맞춤설정 및 제어(닫기버튼 밑 점 세 개) → 설정 → 개인정보 및 보안 → 사이트 설정 → 콘텐츠 → 팝업 및 리디렉션 → '사이트에서 팝업을 전송하고 리디렉션을 사용할 수 있음' 선택

3) 사용자 등록 및 권한 신청

가) 사용자 등록: **성명, 기관명, 연락처** 등 정확하게 입력(사용자 ID는 입력사항이 아님), 특히 제출·반려 등 상훈 업무가 기관(부서) 단위로 관리되므로 기관(부서) 정보를 정확하게 입력 필요

※인사이동 등으로 부서가 달라진 경우 '개인정보변경 – 탈퇴 후 신규 부서로 재가입

※6개월 이상 장기 미로그인 사용자의 경우, 자동적으로 계정 삭제
☞ 재가입 필요!

나) 권한 신청 **【 사용자 권한관리 – 상훈입력담당자 신청 】**

▸ **(상훈입력/추천확인 담당자)** 권한 승인자(기관총괄관리자* 등)에게 권한 신청

* 기관총괄관리자 정보는 '사용자 권한관리 - 기관총괄자관리자 신청'에서 확인 가능

※ 권한 승인자(기관총괄관리자 등)는 ① 신청자의 권한, ② 이미 가입된 사람이 다른 인증서로 신청 여부, ③ 부서명 등 입력정보를 모두 확인 후 권한 승인

▸**(기관총괄관리자) 아래 3가지 방법 중 1개를 선택**

① 전임 기관총괄관리자에게 신청 → 전임 기관총괄담당자가 승인

② 상급기관 기관총괄관리자에게 신청 → 상급기관 기관총괄담당자가 승인

③ 전임 기관총괄관리자가 권한 이양

※ 기관총괄관리자는 기관에 1명만 존재하므로, **타인에게 기관총괄관리자 권한 부여 시 현재 총괄관리자 권한이 삭제**되므로 주의

다) 추가 권한 부여

▸권한 승인자(기관총괄관리자 등)가 사용자(상훈입력담당자 등)에게 추가 권한 부여 가능

※ **'사용자 권한 관리 – 사용자 관리'**에서 **[성명]**으로 조회 후 **[변경]** 버튼으로 권한 부여

※ 모든 추가 권한은 이미 **상훈입력담당자로 등록**되어 있어야 함

‹ 사용자 권한의 종류 ›

○ **기본권한** : **기관총괄관리자**(모든 권한), **상훈입력담당자**(추천대상자 입력 제출)

○ **추가권한** : 기관총괄관리자 등이 상훈입력담당자에게 **추가로 부여하는 권한**

- **(사용자승인권한)** 사용자가 많아 그룹별 관리가 필요한 경우
  예) '초등교육과 → 초등학교, '중등교육과 → 중학교' 상훈입력담당자 승인 및 관리
- **(타기관제출권한)** 기관총괄관리자를 거치지 않고, 타 기관으로 직접 제출 가능
  예) 고등학교에서 교육청이 아닌 교육지원청으로 추천자 제출 시 '타기관제출권한' 필요
- **(자체요건심사권한)** 재포상 금지기간, 추천제한 등에 대한 심사권한 부여
- **(추천자료확인권한)** 추천기관에서 사업부서담당자가 기관총괄담당자에게 제출하는 과정에서 부서장 확인을 위한 기능

라) 승인 완료 → 승인 후에는 로그아웃 후 다시 로그인

나. 추천대상자(인적 · 공적사항) 입력

(포상업무관리 – 추천관리 및 반려 – 해당 포상명 클릭 – 신규작성)

※ 상훈 홈페이지(sanghun.go.kr)에 대한 팝업이 차단되어 있을 경우 입력한 자료가 저장이 안 될 수 있으니, '팝업 및 리디렉션' 허용 후 작성 요망

□ 인적사항 입력

1) 개인 · 단체 구분

가) 개인: 공무원, 민간인, 사립학교 교원, 별정우체국 직원, 외국인 중 선택

※ 국·공립학교의 경우 공무원 선택, 사립학교의 경우 사립학교 교원 선택

나) 단체: 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 민간단체, 군부대 중 선택

2) 성명 및 주민등록번호(실명 확인)

가) 성명(단체명): 개인은 주민등록 상 **성명***, 단체는 법인명을 입력

* **류(유), 라(나), 률(율) 등에서 빈번하게 오류가 발생하므로 확인 필요**

▸ 시스템에 해당 한자가 없는 경우 한글이나 메모장에서 해당 한자를 복사하여 붙여넣기, 그 후에도 해결되지 않으면 대상자의 한자를 별도 작성하여 추천 공문에 첨부

나) 주민등록번호: **외국인***, 사망자의 경우에도 생년월일은 반드시 입력

* 외국인등록번호 13자리를 입력하거나, 생년월일만 입력하고 뒤 7자리는 '0000000'으로 입력

▸ **성명과 주민등록번호를 정확히 입력하였음에도 계속 오류가 발생하는 경우 상훈담당관실로 문의**

▸ 사망자의 경우 사망 여부를 [추서]로 선택 후 실명 확인 생략

3) 재직 / 수공기간

가) 입력형식: 연도(2자리)·월(2자리)·일(2자리)의 형식으로 6자리 입력

※ (예) 20년 10개월 29일 : 201029

나) 공무원, 사립학교 교원은 인적사항 부분의 재직/수공 **기간란***에 직접 입력 불필요

* 인적/공적사항 입력·저장 후 **'재직기간' 탭**에서 재직기간 입력 시 자동 산정

4) 소속 / 증서용 소속

가) '소속'은 부서 단위까지 기재(교원의 경우 학교명 검색)

나) '소속(증서용)'은 실제 증서에 기재되는 소속으로 법인명, 상호명, 학교명, 우체국명 또는 소속기관명(4급 이상 관서)으로 기재

다) 소속이 없는 경우 도로명(○○대로, ○○로) 주소 입력

※ **'소속(증서용)' 항목에는 건물번호 제외, 도로명까지만 기재(개인정보 노출 주의)**

〈참고〉 입력 예시

○ '고려대학교 전 총장'인 경우

☞ '소속(증서용)'란에 '전 고려대학교' 입력, '직위'란에 '총장' 입력

※ 추서자(사망하신 분)의 경우 소속 앞에 '전(前)', 성명 앞에 '고(故)' 표기가 자동 기재, 별도 입력 불필요

□ 공적사항 입력

1) 공적내용

▸ [등록] 버튼 클릭하여 입력(1,000자 또는 2,000자 이상)

※ 입력 과정에서 서버 연결 끊김(30분 이상 경과 시) 등 저장이 안 될 경우를 대비하여 한글이나 메모장을 이용하여 미리 작성 후 '복사/붙여넣기' 권장

※ 한글을 이용하여 작성하는 경우 한글의 특수문자가 깨지는 현상이 발생하므로 '복사/붙여넣기' 후 수정 요망

2) 공적요지

가) 공적요지는 차관회의, 국무회의에 안건으로 상정되는 사항으로 반드시 오타, 띄어쓰기 오류 없이 입력

※ **공적요지는 130 Byte ~150 Byte로 작성**(작성란 아래 청색 Byte 수 확인)

나) '위 사람은, 대상자는 투철한 공직관, 사명감' 등 미사여구 사용 자제, 마지막 단어(맺음말)는 '~**기여함**'으로 작성(미준수 시 반려)

□ 작성자, 확인자 입력 후 저장

1) 인사기록 요약서 작성

▸ 작성자(인사담당자, 교무부장, 교감 등), 확인자(인사과장, 교감, 교장 등 관리자) 성명, 소속, 직급 입력

2) 정부포상 추천자 현황 작성

▸ 작성자(인사담당자, 교무부장, 교감 등), 확인자(인사과장, 교감, 교장 등 관리자) 성명, 소속, 직급 입력

다. 추천제한사항 입력

□ 추천제한사항 입력

가) 추천제한 사항 해당없는 경우, '추천제한사항 모두 해당없음' 체크

나) 추천제한 사항 사유가 존재하면, 해당 항목에서 추가 클릭 후 항목 입력

다) 사유 입력 후, 나머지 해당없는 항목은 추가 버튼으로 해당없음 입력

□ 공무원/사립인사기록 입력

가) 공무원 구분: 국공립 교원은 행정부국가공무원 / 사립교원은 공무원구분 미 선택

나) 직급명: 사립교원, 별정우체국 직원도 반드시 입력(증서에 직급명 기재)

※ 해당 직급명이 없는 경우 행정표준코드(code.go.kr)에 등록하여야 하며, 행정표준 코드에는 코드가 등록되어 있으나 상훈시스템에 없는 경우 상훈담당관실로 문의

※ 공무원 구분 별로 직급명이 없을 수도 있으니, 해당 직급명이 없다면 공무원 구분을 맞게 선택했는지 확인

다) 교원의 경우, 직급명 선택 시 공식 직급(교사, 수석교사, 장학관, 교감, 교장, 교수, 부교수 등)을 선택

※ 유치원교사, 초등학교교사·교감·교장, 중고등학교교사·교감·교장, 대학교 교수·부교수 선택하지 **말 것**

라) 퇴직일: 퇴직자 포상의 경우 실제 퇴직하는 일자를 입력

- 퇴직일 전일(재직기간 산정)을 입력하여 빈번하게 오류 발생, 실제 퇴직일을 입력
- 계약직의 경우 근무종료일 입력
- 2026.2월말 정년퇴직자: 퇴직일 2026.2.28. / 근무종료일 2026.2.27.

□ 재직기간 입력(반드시 추천 대상자 본인 확인 필요)

가) 과거 경력/재직 사항부터 순차적으로 작성(시간순으로 정렬됨)

- 순서 변경이 불가능하기 때문에 앞 순서에 새로운 재직 사항을 추가하려면 해당 항목까지 모두 삭제 후 순차적으로 재입력 필요
- 재직 사항의 기간이 겹칠 경우 오류 발생

※(재직기간을 잘못 입력한 사례)

① '91. 1. 5. ~'11. 8. 31. '일반직 근무' 선택

② '92. 4. 1. ~'95. 5. 31. '기타 재직기간 제외' 선택

나) 각 재직 사항 입력이 완료될 때마다 인적사항의 '재직/수공기간'이 자동 계산되어 기간이 변경됨

- 변경, 삭제 버튼을 이용하여 재직기간 입력사항 수정
- 재직기간에 인정되지 않는 기간은 입력하지 않아도 됨(선택사항)

다) 일반 공무원, 교원 등 **퇴직 포상**의 경우

- 재직 유/무를 '퇴직자'로 지정(고정값)
- 임용일은 재직기간에 산입하고 퇴직일은 재직기간에서 제외

※(예) 6월 말 일(6.30.) 퇴직자는 근무 기간을 6월 29일까지 입력

☞ **마지막 근무 종료일은 퇴직일 전날로 입력**

- 계약직의 경우 근무종료일(퇴직일) 포함

라) 달력으로 날짜 입력이 되지 않는 경우 직접 입력 ⇨ (예) 2026-01-01

※ **잘못 입력 시 재직/수공기간 산정 오류 발생**

마) [재직/휴직구분]에 찾고자 하는 재직기간 입력사항이 없는 경우에는 '**기타 재직기간 제외**' 또는 '**기타 재직기간 인정**' 항목을 선택

- 수공기간(재직기간)에 산입되지 않는 휴직기간 등은 '재직사항' → '기타 재직기간 제외' 선택(또는 해당 기간을 입력하지 않아도 됨)

※ (예) **질병휴직(일반), 가족돌봄(가사)휴직, 불임난임휴직, 해외동반휴직, 자기개발휴직 등은 '기타 재직기간 제외'를 선택**

- 수공기간(재직기간)에 산입되는 사항은 '임용 전 재직사항' → '기타 재직기간 인정' 선택

※ (예) 기간제교사와 같은 임시직 근무 등은 '기타 재직기간 인정'을 선택

< 참고사항 >

• 아래 특정직 공무원에 해당할 경우, '특정직 근무' 선택

- 법관, 검사, 외무공무원, 경찰공무원, 소방공무원, 교육공무원(사립학교 교원 포함), 군인, 군무원, 헌법재판소 헌법연구원, 국가정보원의 직원과 특수 분야의 업무를 담당하는 공무원으로서 다른 법률에서 특정직공무원으로 지정하는 공무원

[참고] 상훈시스템 재직기간 산정 방법

구분	내용		재직자	퇴직자
재직사항	일반직		산입	산입
	특정직		산입	산입
	기능직		산입	산입
	별정직		산입	산입
	고용직		산입	산입
	정무직		산입	산입
	계약직		산입	산입
	기타 재직기간 제외		미산입	미산입
임용 전 재직사항	군 의무 복무 경력		미산입	산입
	방위소집 입영 경력	'82. 9. 9 이전	미산입	12월 이상 : 1년 6월 이상 : 6월 6월 미만 : 미산입
		'82. 9. 10 ~ '85. 12. 31	미산입	복무기간 산입 6월 미만 : 미산입
		'86. 1. 1 ~ '94. 12. 31	미산입	복무기간 산입
	상근예비역 보충역	'95. 1. 1. 이후	미산입	복무기간 산입
	군 양성 교육경력(군인 퇴직에 한함)		미산입	50% 산입
	기타 재직기간 인정		미산입	산입
휴직사항	질병휴직(공무상)		미산입	산입
	병역휴직		미산입	산입
	법정의무수행휴직		미산입	산입
	노조전임휴직		미산입	산입
	고용휴직		미산입	산입
	유학휴직		미산입	50% 산입(최대 1년)
	육아휴직(첫째)		미산입	최대 1년 산입
	육아휴직(둘째 이후)		미산입	산입
	입양휴직		미산입	산입

- 위 항목에 해당하지 않는 경우는 모두 미산입
- 상훈 업무관리시스템 상 12개월 = 1년, 30일 = 1달
- 수공기간 마지막 날짜가 15일 이상인 경우, 수공기간 표기는 변함이 없지만 심사 시에는 한 달로 계산

‹ 재직기간 입력 예시 ›

① 정기 포상(퇴직 포상 제외)의 경우 **추천일**(예: '26. 8. 31.)까지 입력

- '91.01.05. ~ '92.03.31. : '임용 전 재직사항 → 군 의무 복무 경력' 선택
- '92.04.01. ~ '95.05.31. : '기타 재직기간 제외' 선택
  ※재직기간에 산입되지 않는 경우, 해당 기간을 입력하지 않아도 됨
- '95.06.01. ~ '**26.08.31.** : '일반직 근무' 선택

② 군인 퇴직 포상의 경우 **퇴직일**(예: '26. 8. 31.)까지 입력

- '91.01.05. ~ '92.03.31. : '임용 전 재직사항 → 군 의무 복무 경력' 선택
- '92.04.01. ~ '95.05.31. : '기타 재직기간 제외' 선택
  ※재직기간으로 인정되지 않고 해당 항목이 없는 경우, 해당 기간을 입력하지 않아도 됨
- '95.06.01. ~ '**26.08.31.** : '특정직 근무' 선택

③ 일반 교원 퇴직 포상(군인을 제외한 교원, 경찰, 군무원 등)의 경우 **퇴직일** (예: '26. 8. 31.) **하루 전**까지 입력

- '91.01.05. ~ '92.03.31. : '임용 전 재직사항 → 군 의무 복무 경력' 선택
- '92.04.01. ~ '95.05.31. : '기타 재직기간 인정' 선택
  (※재직기간 인정이 되나, 해당 항목이 없는 경우)
- '95.06.01. ~ '**26.08.30.** : '특정직 근무' 선택
  (※군무원, 경찰, 교정직, 교사 등의 경우)

④ 일반직, 계약직 퇴직 포상 재직기간 산정(퇴직일 : '26. 8. 31.)

- 일반직 : '26. 8. 30.까지 재직기간 산정(퇴직일 제외)
- 계약직 : '26. 8. 31.까지 재직기간 산정(퇴직일 포함)

⑤ 질병휴직(일반) 중 사망한 경우(퇴직일 : '26. 8. 31.)

- '92.04.01. ~ '26.01.31. : '특정직 근무' 선택
  (※군무원, 경찰, 교정직, 교사 등의 경우)
- '26.02.01. ~ '**26.08.30.** : '기타 재직기간 제외' 선택
  (※재직기간으로 인정되지 않고, 해당 항목이 없는 경우)

□ 경력사항 입력

○ 경력 사항은 퇴직자의 모든 경력을 적지 않고, 주요 보직(과장, 실·국장, 교감, 교장, 회장 등) 사항만 과거 사항부터 순차적으로 작성

□ 과거포상기록 입력

가) 정부포상(훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창)은 필수 입력

나) 기타포상(장관표창, 교육감표창 등)은 선택 입력사항(필수 아님)

※ 각 부처(행정, 입법, 사법기관 포함) 표창(장관급) 항목이 별도로 존재하지 않는 경우 ⇨ '중앙행정기관장(장관급)' 표창 선택

라. 추천대상자 제출 (포상업무관리 – 제출관리 – 제출정보 확인)

【 포상업무관리 – 제출관리 】

□ 제출정보 확인

포상종류	포상명	관리	제출
정기포상		추천중	제출
정기포상		제출정보	제출완료

가) 제출 (관리 : 추천중, 재작성요청) 미제출하였거나, 반려받은 상태

나) 제출정보 (관리 : 제출완료) ※자료의 입력·수정·삭제가 불가능한 상태

□ 제출 시 상대방(성명·부서명)이 맞게 지정되었는지 확인

가) **(상훈입력담당자)** 기관총괄관리자 또는 별도 지정된 상훈입력담당자에게 제출

※제출 후에는 동일 포상에 대해 추가·수정 등 불가하며, 반려를 받아야만 추가·수정 가능

나) **(기관총괄관리자)** 상급기관 또는 행안부 등 타 기관으로 제출

※ 기관총괄관리자 또는 타기관 제출 권한을 부여 받은 사람만 타 기관으로 제출 가능

※ 동일 포상에 대해 상위기관에서 제출 후에는 하위기관에서 제출 불가

□ 자료의 제출/반려는 부서 단위로 이루어짐

가) 동일 부서로 등록된 담당자는 포상 추천 대상자를 함께 공유하므로, 담당자별 관리 불가(삭제·제출 등 유의)

※동일 부서에서 포상을 분리 제출해야 하는 경우, 담당자별 소속(부서명)을 다르게 설정

나) 실제 동일 부서에 근무하여도 부서 정보가 다른 경우 다른 부서로 인식

※ 부서정보를 변경할 필요가 있는 경우, '개인정보 – 탈퇴' 후 재가입

< 부서단위 제출 예시 >

▶ 교육청 동일 부서에 초등학교 담당(A)과 중학교 담당(B)이 함께 근무하는 경우

① 초등학교에서는 A에게, 중학교에서는 B에게 제출하나 A와 B는 모든 대상자를 공유

⇒ A 또는 B의 부서명을 다르게 변경하여야만 정상적으로 처리 가능

② 초등학교 담당(A)은 M기관으로, 중학교 담당(B)는 N기관으로 제출해야 하는 경우

⇒ 같은 포상을 각기 다른 기관으로 제출해야 하는 경우 A 또는 B에게 타기관 제출 권한 부여(A와 B는 부서명도 달라야 함)

< 시스템 제출 경로 예시 >

▶ 상급기관 담당자 이름을 검색하여 입력

- 초·중학교 : 학교 → 교육지원청 → 교육청 → 교육부 → 행정안전부
- 고등학교 : 학교 → 교육청 → 교육부 → 행정안전부
- 전문대 : 전문대 → 전문대학교육협의회 → 교육부 → 행정안전부
- 대학교 : 대학교 → 대학교육협의회 → 교육부 → 행정안전부
- 타기관(농수산대학교) : 학교 → 부처 총괄 담당(농림부 운영지원과) → 행정안전부

※ 일부 고등학교에서 교육청이 아닌 지원청으로 보내야 하는 경우, 기관총괄 관리자를 통해 '타기관 제출 권한'을 받은 후 제출

마. 추천대상자 반려 및 회수

【 포상업무관리 – 추천관리 및 반려 – 해당 포상명 클릭 】

□ 반려

가) '제출받은 기관'에서 '제출한 기관'으로 추천 대상자 반려

※ 반려 가능 **담당자 확인** : '포상업무관리' - '제출관리' - 제출정보

나) A기관→B기관→C기관으로 추천 대상자를 제출한 경우

→①C기관→B기관, ②B기관→A기관으로 **제출 과정의 역순으로 반려**

※ 제출받은 기관에서 **대상자 정보를 삭제**하여 **추천대상자가 없는 경우에도 반려 처리를 해야만 제출기관에서 신규 작성이 가능**

□ 회수

가) '제출한 기관'이 '제출받은 기관'으로부터 추천 대상자 회수

나) A기관(본인)→B기관(상급기관)→C기관(기관총괄관리자)으로 제출하는 경우

- 본인이 명단을 제출한 기관(B기관)에서 한 단계 위 상급 기관(C기관)으로 추천 대상자를 제출한 경우에는 회수 불가
- 즉, B기관에서 C기관으로 제출하지 않은 상태에서만 회수 가능

※ 상급 기관으로 제출 여부 확인 : '포상업무관리' - '제출관리' - 제출정보

바. 추천대상자 출력

【 포상업무관리 – 추천관리 및 반려 – 해당 포상명 클릭 】

□ 추천 대상자 출력

가) 추천대상자 **입력(저장) 후 출력할 수 있는 버튼이 생성됨**

※ 리포팅 툴 프로그램이 정상적으로 설치되어야 함

나) 공적조서, 인사기록요약서 등 각 양식의 **기관명 및 관인은 추천기관(중앙부처 등)에서만 자동으로 인쇄**

※ 소속기관 등에서는 관인이 자동으로 인쇄되지 않으므로, 관인 날인 후 문서를 스캔하여야 함

다) 추천기관의 총괄관리자는 관인 변경 가능

□ 출력 에러 시 조치사항

○ 한글에서 특수문자를 사용하여 작성한 공적 내용을 붙여넣기 한 경우, 특정인의 공적조서가 출력되지 않는 사례 발생

⇒ **특수문자 삭제 조치**

사. 정부포상 기록 공개

【 포상업무관리 – 정부포상 기록공개 】

□ 정부포상의 공개

가) 대한민국 상훈 홈페이지 '정보공개·민원-상훈기록공개' 코너에서 공개

▸(공개항목) 성명, 소속, 훈격, 수여일, 포상사유, 추천기관

▸(공개건수) '48년 이후 훈·포장 기록 110만여건 공개

※ 2017년도부터 정부표창기록에 대해서도 공개

기본검색	·성명('48년 이후 전체 자료 검색 가능)
상세검색	·소속, 포상명, 수여일자를 1년 단위로 검색 ·성명·소속·포상명·수여일자를 조합하여 검색 가능(1년 단위)
자료제공	·공개된 정부포상기록을 1년 단위 파일형태(.CSV)로 제공

나) 정부포상 기록 공개는 분기별로 실시

※ 예) 2026년 7월-9월 정부포상 대상자는 2026년 10월 중순경 기록 공개

다) 전체 서훈기록에 대해 공개를 원칙으로 하나, '정보공개법' 및 '개별법령'에 따라 일부 기록은 비공개

⇒ 비공개를 요청하는 경우 '비공개대상', '비공개근거' 등을 기재하여 상훈담당관실로 공문 통보

< 자주 묻는 질문 >

질의	◦ 내가 소속된 부서가 변경 또는 폐지되었을 경우
답변	◦ 로그인하여 우측 상단의 개인정보에서 탈퇴 후 새로운 부서로 재가입 신청

질의	◦ 사용자 로그인이 안 될 경우
답변	◦ 인증서 비밀번호 입력 후 아무 화면도 안 나올 경우 팝업이 차단되어 있으므로 상단의 도구 메뉴에서 팝업 차단을 해지 ◦ 클라이언트 프로그램이 설치되지 않았다는 메시지가 나올 경우: 좌측 하단의 관련 프로그램 다운 설치 ◦ 인증서가 폐지된 경우 로그인이 안 됨. 새로운 인증서로 사용자 신청을 새로 해야 하며, 기존 인증서의 사용자는 기관 총괄자가 삭제 처리하여야 함

질의	◦ 제출이 안 되는 경우
답변	◦ 같은 기관(부서)에 2명 이상의 상훈 입력자가 존재하는 경우, 같은 포상에 대해 어느 한 사람이 먼저 제출하면 나중에 제출하려는 사람이 제출할 수 없음 ◦ 관련 담당자와 전체 추천자 수를 확인하여 작성 완료되었음을 확인 후 제출 (이미 제출한 기관에 연락하여 반려받은 후 다시 제출) ◦ 제출받을 기관에서 같은 포상에 대해 상급 기관에 이미 제출한 경우 제출 안 됨

질의	◦ 추천 관리 메뉴를 클릭하였는데 접근할 수 없다는 메시지가 나올 때
답변	◦ 사용자 등록을 하고 로그인한 상태에서 바로 승인 받았을 때는 로그아웃 한 후 재 로그인을 하여야 정당한 사용자로 접근이 됨

질의	◦ 수정이나 신규 입력이 안 될 경우
답변	◦ 이미 제출했기 때문에 추가로 제출하고자 하면 반려받아야 함. 상위 기관에서 설사 삭제하여서 제출할 자료가 없더라도 반려를 받아 수정 및 추가 작성이 가능

Ⅱ. 교원의 징계

1 징계의 개요

가. 관련 법규

1) 국가공무원법
2) 교육공무원징계령
3) 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙
4) 공무원 징계령 시행규칙
5) 공무원 비위사건 처리규정
6) 참 국가공무원 복무·징계 관련 예규

나. 징계 사유(「국가공무원법」 제78조)

1) 국가공무원법 및 동법에 따른 명령을 위반한 경우
2) 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무 포함)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3) 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한때
4) 기타 유의 사항
   가) 위와 같은 징계사유는 과실이 있음으로 충분하고 또한 행위자뿐만 아니라 감독자도 감독의무를 태만히 한 경우 징계책임을 면치 못함
   나) 또한 의무위반 행위는 재직 중의 행위임을 원칙으로 하나, 임명과 관련된 비위행위와 같이 비록 임용전의 행위라도 이로 인하여 현재 공무원의 체면 또는 위신이 손상하게 된 경우에는 징계사유가 될 수 있음
   다) 징계의결요구권자는 소속공무원에게 징계사유가 있는 때에는 반드시 징계의결의 요구를 하여야 하고 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 함

다. 징계 사유의 시효 (「국가공무원법」 제83조의2제1항)

1) 징계 사유 발생일로부터 3년을 경과하면 징계 의결 요구 불가
2) 단, 금전, 물품, 부동산, 향응 등 재산상의 이득을 취득하거나 제공한 경우, 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경우(「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우)로 인한 징계사유는 징계시효가 5년임
3) 징계 시효기간이 5년인 비위행위를 행한 공무원의 상급자에게 그 감독 소홀(성실의 의무위반)을 이유로 책임을 물어 징계하는 경우 징계시효기간은 3년임
4) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10년이내 징계 의결 요구 가능
   가) 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위
   나) 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
   다) 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
   라) 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

라. 징계시효 정지(「 국가공무원법」 제83조)

1) 감사원에서 조사 중인 사건에 대하여는 조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 못함
2) 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있음
3) 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관은 조사나 수사를 시작한 때와 이를 마친 때에는 10일 내에 소속기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 함

마. 징계위원회의 종류와 관할 (「 교육공무원징계령」 제2조, 제4조)

종류	설치기관	구성	징계심의 의결 대상
교육부 특별징계 위원회	교육부	◦ 위원장: 교육부 차관 ◦ 위원: 교육부소속 실장·국장급 공무원 ◦ 구성: 위원장 1인 포함 5인 이상, 9인 이내	◦ 대학에 준하는 각종 학교의 장 ◦ 교육장 ◦ 시·도교육청 국장 이상 장학관
충청남도 일반징계 위원회	도교육청	◦ 위원장: 부교육감 ◦ 위원: 교육공무원(장학관, 교육연구관, 조교수 이상), 일반직공무원(5급이상), 교원위원이 아닌 학교운영위원회 위원 1명 이상 반드시 포함 ◦ 구성: 위원장 1인 포함 9인 이상, 15인 이내	◦ 공립 각급학교 교(원)장·교(원)감 ◦ 시·도교육청 관할 기관의 장학(교육연구)관·장학(교육연구)사 ◦ 공립 유치원, 초·중·고등학교 교사

바. 징계와 직위해제(「 국가공무원법」 제73조의3,「 교육공무원법」 제44조의2)

1) 직위해제는 징벌적 제재인 징계와는 그 성질을 달리하나 직위해제 처분을 받은 자는 직무에 종사하지 못할 뿐만 아니라 승급, 보수 등에 있어서 불이익한 처분을 받게 되므로 인사상 불이익한 처분에 해당함. 직위해제의 경우 출근의 의무가 없음
2) 직위해제의 사유는 ① 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자, ② 파면, 해임, 강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자, ③ 형사사건으로 기소 된 자(약식명령이 청구된 자는 제외), ④ 금품비위, 성범죄 등의 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰, 경찰 등 수사기관에서 조사나 수사중인 자로서 비위정도가 중대하고 정상적 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자가 해당됨. 이중 ①호와 ②, ③, ④호의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 ②, ③, ④호의 직위해제 처분을 하여야 하며, 직위해제 사유가 소멸된 때에는 지체없이 직위를 부여하여야 함
3) 직위해제란 직위를 계속 유지시킬 수 없는 사유가 있어 직위를 부여하지 아니하는 것으로서 징계와는 구별되는 성질의 처분이므로 직위해제 처분 후에 동일한 사유로 징계처분을 하였다고 하여 일사부재리의 원칙에 어긋나는 것은 아님
4) 징계의결요구사유로 직위해제된 경우, 징계의결이 되거나 징계의결이 취소될 때 직위해제처분은 그 효력을 상실함

도움말 직위해제기간 중의 보수, 수당 지급 (「공무원보수규정」 제29조)

- ①호에 따라 직위해제 된 경우: 봉급의 80% 지급
- ②호, ③호, ④호의 규정에 따라 직위해제 된 경우: 봉급의 50% 지급. 다만 3개월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 30% 지급(2024.1.5.개정)
- 정근수당가산금, 가족수당, 자녀학비보조수당
  ⇒ 수당지급기준: 봉급액의 지급비율로 수당 지급
  예) 봉급액의 8할 지급시 수당×8할, 봉급액의 5할 지급시 수당×5할
- 정근수당: 직위해제 1월에 대하여 수당액의 1/6 감액 지급
- 초과근무수당: 지급하지 아니함
- 정액급식비, 교통보조비, 가계지원비, 직급보조비: 지급하지 아니함
- 명절휴가비: 지급기준일(명절날) 현재 직위해제 중인 경우 지급하지 아니함

사. 징계와 직권면직(「국가공무원법」 제70조)

1) **직권면직은** 그 처분의 사유와 효과 면에서 징계면직처분(파면, 해임)과 구별되지만 공무원 본인의 의사와는 관계없이 국가의 일방적인 의사에 의하여 공무원의 신분관계를 소멸시킨다는 점에서는 파면, 해임과 같기 때문에 직권면직은 공무원 신분보장의 측면에서 보다 신중한 운영이 필요함

2) 직권면직의 사유

가) 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때

나) 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때. 이 경우 직권면직일은 휴직기간이 끝난 날 또는 휴직사유가 소멸한 날로 함

다) 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 사유로 임용권자로부터 직위해제 처분을 받고 3개월 이내의 기간 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정될 때

라) 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 때

마) 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때

바) 다만, 임용권자의 자의적인 직권면직의 남용을 방지하여 공무원의 신분보장을 강화하기 위해 직권면직 시킬 경우에 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 하고, 다)의 경우 관할 징계위원회의 동의를 얻도록 하고 있음

2 징계 절차

(「 교육공무원법」 제51조, 「 교육공무원징계령」 제6조~ 제18조, 제20조의2)

1. 징계사유 발생

- 국가공무원법 제78조제1항 각호의 위반
- 감사원, 검찰, 경찰, 정부합동점검반, 자체조사 등

2. 징계의결 요구

- 통보받은 날로부터 1개월 이내
- 중징계 또는 경징계로 구분
- 혐의자에게 징계의결요구사유서 사본 및 우선심사 신청서 교부

3. 징계의결 등

- 관할징계위원회
  - 접수함으로써 징계의결요구 효력 발생
  - 혐의자 주장서 접수 및 사실 조사
  - 징계위원회 개최 3일전까지 출석통지
  - 의결(징계의결요구서를 접수한 날로부터 60일. 단, 성관련 비위의 경우 30일 이내에 징계의결) ※ 부득이한 경우 30일의 범위에서 기한 연기 가능
  - 심문 및 진술권 부여
  - 의결서 및 회의록 작성

4. 징계의결 등 통보

- 관할징계위원회(※지체없이 통보)
  - 징계처분권자
  - 징계위원장 → 징계의결요구권자
  - 관계기관(감사원 등)
  - 징계의결서 정본 첨부

5. 징계처분 등

- 징계처분권자
  - 징계의결서를 통보받은 날로부터 15일 이내
  - 발령통지서, 징계처분사유설명서, 징계의결서 사본 첨부
  - 징계처분사유설명서 및 징계의결서 수령증 징구
  - 징계처분사유설명서 통보일로부터 효력 발생

6. 소청 및 행정소송

- 징계처분 등의 사유설명서를 받은 날로부터 30일 이내 소청심사 청구
- 소청 결정을 받은 날로부터 30일 이내 행정소송 청구

6. 심사·재심사 청구

- 징계의결요구권자
  - 징계의결서를 통보받은 날로부터 15일 이내
  - 직근상급기관에 설치된 징계위원회에 청구

※ 징계에 관한 기간

사유	기간
① 징계 시효 (「국가공무원법」 제83조의2)	▸ 징계사유 발생일로부터 3년 - 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용의 경우 5년 - 성폭력, 아동청소년대상 성범죄행위, 성매매, 성희롱의 경우는 10년 - 입시비위 행위 10년 (법령 개정 중)
② 징계효력 ②-1 공무원 임용제한(국가공무원법 제33조) ㉮ 해임(공무원 임용제한) ㉯ 파면(공무원 임용제한) ②-2 징계처분기간(국가공무원법 제80조) ㉮ 견책, 해임, 파면 ㉯ 강등 ㉰ 정직 및 감봉	 - 처분을 받은 때로부터 3년간 - 처분을 받은 때로부터 5년간 - 처분일 - 처분일로부터 3개월 - 처분일로부터 1개월 이상 3개월 이하
③ 징계위원회의 구성·징계의결 등, 기타 절차상의 흠이나 징계양정 등의 과다를 이유로 소청심사위원회 또는 법원에서 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때(「국가공무원법」 제83조의2)	▸ 시효에도 불구하고 결정 또는 판결이 확정된 날로부터 3개월 이내에 재징계 의결을 요구할 수 있음
④ 감사원과 검찰, 경찰, 기타 수사기관이 공무원에 대한 조사, 수사를 개시 또는 종료한 때 (「국가공무원법」 제83조제3항)	▸ 10일 이내에 소속기관의 장에게 통보
⑤ 감사원 수사기관의 통보로 징계절차를 진행하지 못하여 시효기간이 경과하거나 잔여기간이 1월 미만인 경우(「국가공무원법」 제83조의2제2항)	▸ 조사 또는 수사의 종료 통보를 받은 날로부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 봄
⑥ 징계위원회의 징계의결 기한 (「교육공무원징계령」 제7조제1항)	▸ 징계의결요구서를 접수한 날로부터 60일 이내 의결 - 성희롱, 성관련 비위 징계 사유의 경우 30일 이내 - 부득이한 사유가 있을 때에는, 위원회의 의결로 그 기간을 30일의 범위에서 연장 가능
⑦ 징계혐의자의 해외 체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타사유로 서면심사가 가능한 기간 (「교육공무원징계령」 제8조제5항)	▸ 징계요구일로부터 50일 이내에 출석할 수 없다고 인정될 때 서면 진술 등에 의거하여 징계의결
⑧ 출석통지기한(「교육공무원징계령」 제8조제1항)	▸ 징계위원회 개최일 3일 전까지 혐의자에게 도달되도록 하여야 함
⑨ 징계의결결과 통보(「교육공무원징계령」 제16조)	▸ 의결을 한 때에는 지체없이 징계의결서 정본을 징계의결 요구자에게 통보
⑩ 징계처분((「교육공무원징계령」 제17조)	▸ 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 처분
⑪ 심사 또는 재심사청구 (「교육공무원징계령」 제20조2)	▸ 징계의결서를 통보 받은 날로부터 15일 이내에 심사 또는 재심사 청구

가. 징계 의결 요구(「교육공무원징계령」 제6조)

1) 처리 절차

범죄처분 통보서 접수	⇒	문답서 등 징구	⇒	징계 의결 요구	⇒	징계의결요구서 사본 송부
검찰→교육청		교육청→학교		교육청→징계위		교육청→혐의자

2) 자체 조사 및 관련 서류 징구

서 문답서 참 학교장 의견서(예시)

가) 수사기관 등으로부터 '공무원범죄처분결과통보서'가 접수되면 징계혐의자 소속기관을 방문하여 문답서, 학교장 의견서 징구 및 평소 근무태도 조사

나) 징계혐의자 소속기관을 방문하지 않을 경우에는, 소속기관장으로부터 학교장 의견서, 혐의자 진술서 등을 공문으로 제출하도록 조치

3) 징계 의결 요구 방법

서 교육공무원 징계 의결 요구(신청)서

가) 징계의결요구권자(교육감)는 공무원범죄처분결과통보서 접수 후 상당한 이유가 없는 한 1월 이내에 충청남도교육공무원 일반징계위원회에 징계 의결 요구

나) 징계의결요구권자는 징계의결요구시 징계혐의자에게 징계의결요구서 사본을 송부하여야 하며, 사본 수령을 거부할 경우 징계위원회에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 문서로 통보함

다) 징계 의결 요구는 중징계 또는 경징계로 구분해 요구 또는 신청해야 함. 다만, 감사원장이 「국가공무원법」 제79조에서 정한 징계의 종류를 구체적으로 지정하여 징계 요구를 한 경우에는 그러하지 아니함

나. 징계위원회 개최

1) 징계 의결 기한 (「교육공무원징계령」 제7조)

가) 징계위원회가 징계 의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일(성희롱 행위 등 성관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일) 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 함. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기한을 연기할 수 있음

나) 징계 의결이 요구된 사건에 대한 징계 절차의 진행이 감사원 조사, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대한 수사개시 통보를 받을 경우, 징계 절차를 중지해야 하며 이 기간은 징계 의결 기한에 포함되지 않음

2) **징계혐의자 출석** (「교육공무원징계령」 제8조)

가) 출석통지서 송부 방법

(1) 징계위원회 개최일 3일전까지 징계혐의자에게 도달하도록 직접 송부

(2) 징계혐의자의 주소를 알 수 없거나, 그 밖의 사유로 직접 보내는 것이 곤란하다고 인정될 때에는, 출석통지서를 징계혐의자의 소속기관장에게 교부하여 징계혐의자가 출석하도록 조치

(3) 징계혐의자가 출석을 원하지 않을 경우는 진술권 포기서를 제출하도록 함

나) 출석통지서 수령 거부

(1) 징계혐의자가 출석통지서 수령을 거부할 경우 진술권을 포기하는 것으로 봄

(2) 수령을 거부한 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 징계위원회에 송부

(3) 출석통지서는 최소 2회 이상 발송하되, 정당한 사유 없이 출석하지 않을 경우 그 사실을 기록에 명기하고 서면심사로 징계 의결

다. 징계 의결 (「 교육공무원징계령」 제9조, 제10조)

1) **징계혐의자 심문 및 진술권**

가) 징계위원회는 출석한 징계혐의자에게 혐의내용에 대해 심문권 행사 가능

나) 징계혐의자에게 충분한 진술 기회를 부여해야 함

2) **의결정족수**: 위원장을 포함한 위원 5명 이상의 출석과 출석위원 과반수 찬성

3) **징계의결서 작성**

징계의결은 징계의결서에 의해 행하며 그 이유란에 징계의 원인이 된 사실, 증거의 판단, 관계 법령 및 징계 등 면제 사유 해당 여부를 명시해야 함

4) **위원의 제척 및 기피**

가) 징계위원회 위원 중 징계혐의자의 친족이나 그 징계사유와 관계가 있는 자는 그 징계사건의 심의의결에 관여하지 못함

나) 징계혐의자는 위원장 또는 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 타당한 사유가 있는 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고 기피를 신청할 수 있음

5) **징계위원회 징계 양정 기준**

가) 징계위원회는 징계혐의자의 혐의 당시 직급, 징계 등 요구의 내용, 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 평소 행실, 공적, 뉘우치는 정도, 그 밖의 사정을 고려해야 함

나) 징계사유에 따른 징계 기준 (※ 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 및 <2024 인사실무-교원의 상훈과 징계-㉠ 징계의 종류와 양정의 기준> 참조)

라. 징계 집행(「 교육공무원징계령」 제16조, 제17조)

1) 징계 의결 결과 통보

가) 징계위원회는 징계 의결을 했을 때에는 지체없이 징계 또는 징계부가금 의결서 정본을 첨부하여 징계의결 요구권자에게 통보하여야 함

나) 감사원으로부터 과면 요구를 받은 사안에 대해서는 의결이 있는 15일 이내에 감사원에 그 결과를 통보해야 함

2) 징계 처분

가) 징계 처분권자는 징계 또는 징계부가금 의결서를 받은 날부터 15일 이내에 징계 등 처분을 해야 함

나) 징계처분권자가 징계처분을 할 때에는 징계처분 또는 징계부가금 부과처분 사유설명서에 징계 또는 징계부가금 의결서의 사본을 첨부해 징계처분의 대상자에게 교부해야 함

3) 징계 및 행정조치자에 대한 인사 반영

구 분	징계 양정	조치 내용	비고
교사 교감 교장	불문(경고)	해당사항 없음	
	경징계	타시군 인사조치(교육감 발령)	
	중징계	타시군 인사조치(교육감 발령)	

마. 징계 불복에 대한 소청

(「교원소청에 관한 규정」,「 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조~ 제10조)

1) 소청심사 청구

가) 청구사유: 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 불복

나) 청구기간: 징계처분사유설명서를 받은 날, 불리한 처분이 있는 것을 안 날로부터 30일 이내

다) 청구방식: 인편 또는 우편을 통해 서면으로 청구할 수 있고, 온라인 소청심사청구를 할 수 있음 서 소청심사청구서

라) 후임자 보충: 본인의 의사에 반한 파면, 해임, 면직처분에 대한 소청심사위원회의 최종결정이 있을 때까지 후임자 보충 발령 불가 (단, 30일 이내 소청 심사 청구가 없을 때는 보충 발령 가능)

마) 심사: 소청 심사 청구를 접수한 때에는 지체없이 이를 심사하여야 함

2) 소청심사 결정

가) 소청심사 청구 접수일로부터 60일 이내에 결정하여야 함. 불가피할 경우 60일 연장 가능(「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제10조제1항)

나) 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수 합의에 의하여 결정 (「교원소청에 관한 규정」 제16조제1항)

다) 결정종류: 각하, 기각, 취소, 변경, 효력 무효 확인, 의무이행 등 (「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제10조제2항)

라) 소청심사청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불이익한 결정을 하지 못함 (「교원소청에관한규정」 제16조제4항)

3) 행정소송 (「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제10조제4항)

가) 행정소송 제기: 소청심사위원회의 결정에 대하여 불복할 때

나) 행정소송 기간: 결정서의 송달을 받은 날로부터 30일 이내

다) 행정소송은 소청심사위원회의 심의결정을 거치지 아니하면 이를 제기할 수 없음

바. 재징계 의결 요구

1) 다음에 해당하는 사유로 소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분 등의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 받은 경우에는 다시 징계의결 또는 징계부가금 부과 의결을 요구하여야 함(「국가공무원법」 제78조의3제1항)

가) 법령의 적용, 증거 및 사실 조사에 명백한 흠이 있는 경우

나) 징계위원회의 구성 또는 징계의결 등, 그 밖에 절차상의 흠이 있는 경우

다) 징계양정 및 징계부가금이 과다한 경우

2) '1)'에 따른 징계의결 등을 요구하는 경우에는 소청심사위원회의 결정 또는 법원의 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 관할 징계위원회에 징계의결 등을 요구하여야 하며, 관할 징계위원회에서는 다른 징계사건에 우선하여 징계의결 등을 하여야 함(「국가공무원법」 제78조의3제2항)

3) 다만, 이 규정은 재징계 처분을 신속히 행할 것을 요구하는 훈시규정으로 3개월이 지났어도 다시 징계요구 할 수 있다고 보아야 할 것임

4) 재징계에 따른 징계처분의 효력발생은 재징계 절차에 의한 징계처분일로부터 발생하며, 이때 징계처분일자를 최초 징계처분일로 소급하여서는 아니 됨

3 징계의 종류와 양정의 기준

가. 징계의 종류와 내용

(「 국가공무원법」 제33조. 제79조. 제80조, 「 교육공무원임용령」 제16조,「 교육공무원징계령」 제1조의2,「 공무원연금법」 제65조 및 같은법 시행령 제61조,「 공무원보수규정」 제14조)

종류		기간	신분	보수, 퇴직급여 등
중징계	파면	-	·공무원 관계로부터 배제 ·5년간 공무원 재임용 제한	·퇴직급여의 1/2 감액 지급 (재직기간 5년 미만인 자는 1/4 감액) ·퇴직수당 금액의 1/2 감액
	해임	-	·공무원 관계로부터 배제 ·3년간 공무원 재임용 제한	·퇴직 급여 전액 지급 ·금품 및 향응수수, 공금횡령.유용으로 해임된 경우 퇴직급여 및 퇴직수당의 1/4 감액 지급 (단, 재직기간이 5년 미만인 자는 퇴직급여 1/8 감액)
	강등	-	·동종의 직무내 1계급 내림+정직3월 ·처분기간(3월) 신분은 보유, 직무 종사 불가 ·<18개월+처분기간(3월)> 승진 제한 ·<처분 기간(3월)> 경력 평정 제외 ·징계 기록 말소 제한 기간 9년	·3개월간 보수 전액 삭감(미지급) ·<18개월+처분기간(3월)> 승급 제한 ·처분일수는 연가일수에서 제외 ·모범공무원 수당 지급 중지
	정직	1개월 ~3개월	·처분기간 신분은 보유, 직무 종사 불가 ·<18개월+처분기간> 승진 제한 ·<처분기간> 경력 평정 제외 ·징계 기록 말소 제한 기간 7년	·처분기간 보수 전액 삭감(미지급) ·<18개월+처분기간> 승급 제한 ·처분일수는 연가일수에서 제외 ·모범공무원 수당 지급 중지
경징계	감봉	1개월 ~3개월	·<12개월 + 처분기간> 승진 제한 ·징계 기록 말소 제한 기간 5년	·처분기간 보수의 1/3 감액 지급 ·<12개월+처분기간> 승급 제한 ·모범공무원 수당 지급 중지
	견책	-	·6개월간 승진 제한 ·징계 기록 말소 제한 기간 3년	·6개월간 승급 제한 ·모범공무원 수당 지급 중지

1) 「교육공무원임용령」 제16조: 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 사유)로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱, 성매매, 상습폭행, 학생성적 관련 비위에 따른 징계처분의 경우 **승진 제한 6개월 가산 적용**

2) 「공무원보수규정」 제14조: 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 사유)로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우 **승급 제한 기간 6개월 가산 적용** ※ 단, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 사유로 인한 승급 추가 제한의 경우, 2018.12.11.이후 징계 사유가 발생하는 경우부터 6개월 추가 적용(기존 3개월 추가)

3) 「국가공무원법」 제80조(징계의 효력) 제6항에 따라 강등, 정직, 감봉의 징계 처분은 휴직기간 중에는 그 집행을 정지하기 때문에 휴직 중 징계처분을 받은 교원은 복직 후 징계처분이 시작되며, 징계처분 이후 휴직했을 경우도 징계처분 집행을 정지하고 복직 후 처분받은 기간과 휴직 전 기간을 포함하여 징계처분 기간을 지켜야 함

나. 징계 양정 기준

1) 교육공무원 징계 기준

※「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」[별표] <개정 2025. 12. 23.>

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 다른 사람의 권리 침해	파면	해임	강등-정직	감봉
다. 부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
라. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
마. 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제·검토 경력을 활용하여 사교육과 관련한 영리행위를 하거나 사교육과 관련한 영리행위를 한 사실을 숨기고 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제에 참여하는 등 대학수학능력시험 또는 모의시험과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
바. 학생 선발 과정 및 그 결과를 왜곡하여 특정인의 합격 여부에 부당한 영향을 미치는 행위 등 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교 및 같은 법 제29조에 따른 대학원, 「초·중등교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교 및 이에 준하는 각종학교 외 입학 또는 편입학과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
사. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
아. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의적으로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
자. 연구부정행위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
차. 연구비의 부당 수령 및 부정 사용 등 연구비의 수령 및 사용과 관련한 비위	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
카. 소속 기관 내의 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
당하는 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않은 경우				
타. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나 또는 「지방공무원법」 제69조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
파. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
하. 부정청탁	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
거. 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
너. 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	비고 제5호의2에 따름			
더. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
러. 그 밖의 성실의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 그 밖의 복종의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단 행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 무단결근	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
다. 그 밖의 직장 이탈 금지 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
4. 친절·공정의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단 방치	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
다. 개인정보 부정 이용 및 무단 유출	파면-해임	해임-강등	정직	감봉-견책
라. 개인정보의 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
6. 청렴의무 위반	비고 제6호에 따름			
7. 품위유지의무 위반				
가. 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 미성년자 또는 장애인에 대한 성희롱	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 성매매	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
라. 미성년자 또는 장애인에 대한 성매매	파면	파면	파면-해임	해임
마. 성폭력	파면	파면	파면-해임	해임
바. 미성년자 또는 장애인에 대한 성폭력	파면	파면	파면	파면-해임
사. 공연음란 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
아. 미성년자 또는 장애인에 대한 공연음란 행위	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
자. 카메라 등을 이용한 불법촬영 또는 불법촬영물 유포	파면	파면-해임	해임-강등-정직	감봉
차. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면-해임	해임-강등-정직	감봉
카. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
타. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위를 신고한 사람에게 피해(신고자 신상정보의 유출, 신고자에 대한 폭행·폭언, 그 밖에 신고자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다)를 입힌 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
파. 가목부터 카목까지에서 규정한 사항 외의 성 관련 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
하. 학생에 대한 신체적·정신적·정서적 폭력 행위	파면-해임	해임-강등	강등-정직	감봉-견책
거. 음주운전	비고 제7호에 따름			
너. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단 행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책

※ 비고

1. 제1호다목에서 "부작위"란 교육공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 않는 것을 말한다.

1의2. 제1호마목에서 "대학수학능력시험"이란 「고등교육법」 제34조제3항 및 같은 법 시행령 제36조에 따른 대학수학능력시험을 말하며, "모의시험"이란 같은 법 제34조제8항에 따른 모의시험을 말한다.

2. 제1호자목에서 "연구부정행위"란 「학술진흥법」 제2조제5호에 따른 연구자에 해당하는 교육공무원이 같은 법 제15조에 따른 연구부정행위를 저지른 경우를 말한다.

3. 제1호파목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.

4. 제1호하목에서 "부정청탁"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁을 말한다.

5. 제1호거목에서 "성과상여금"이란 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제11항에 따른 성과상여금을 말한다.

5의2. 비위행위가 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의2 또는 「지방공무원

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 경도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우

징계규칙」 별표 1의2를 준용한다.

6. 비위행위가 청렴의무 위반에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의3을 준용한다.

6의2. 제7호가목 및 나목에서 "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다.

7. 비위행위가 음주운전에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의5를 준용한다.(단, 충남의 경우 충청남도교육청 공무원 비위사건 처리규정 적용)

8. 제1호더목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 「공직자의 이해충돌 방지법」 제14조를 위반하는 행위를 말한다.

9. 제7호차목에서 "통신매체를 이용한 음란행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

2) 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준

※「공무원 징계령 시행규칙」[별표1의2] <신설 2020. 12. 31.>

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직-견책	과면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	과면-강등

※ 비고

1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다.
2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.

3) 청렴의 의무 위반 징계기준

※「공무원 징계령 시행규칙」[별표1의3] <개정 2020. 12. 31.>

비위의 유형 \ 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	강등-감봉	해임-정직	파면-강등

비위의 유형 \ 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해임-정직	파면-강등	파면-해임
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	파면-강등	파면-해임	파면

※ 비고

1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 「공무원 징계령」 제17조의2제1항에서 정하는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. "직무관련자"와 "직무관련공무원"이란 「공무원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자와 같은 조 제2호에 따른 직무관련공무원을 말한다.

4) 음주운전 징계기준

※「공무원 징계령 시행규칙」[별표1의5] 〈개정 2025. 12. 30.〉

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우 (충남)	자전거 등 음주운전의 경우		감봉 - 견책	1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. "자전거등"이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다. 3. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 4. "운전업무 관련 공무원"이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 공무원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 공무원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다. 5. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공
	자전거 등 외 음주운전의 경우	혈중알코올농도가 0.05퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉	
		혈중알코올농도가 0.05퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	강등 - 정직	
		혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직	
	음주측정 불응의 경우		해임 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우			파면 - 강등	
3회 이상 음주운전을 한 경우			파면 - 해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등 - 정직	

음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			파면 - 강등
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 - 정직
	사망사고의 경우		파면 - 해임
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직
		인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임
운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		파면 - 해임
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 - 정직
음주운전을 은닉하거나 방조한 경우	허위진술(음주측정을 포함한다)을 하여 타인의 음주운전을 은닉한 경우		강등 - 감봉
	타인이 음주한 사실을 알면서도 음주운전을 방조한 경우		정직 - 감봉

무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전(음주측정 불응의 경우를 포함한다)부터 산정한다.

6. 하나의 음주운전이 위 표 제1호부터 제9호까지의 음주운전 유형 중 두 개 이상의 유형에 해당하는 경우에는 각각의 처리기준 중 가장 무거운 처리기준을 적용한다.

7. 위 표에도 불구하고 자전거등 음주운전은 같은 표 제1호 다목, 제2호부터 제5호까지(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 자전거등 외의 음주운전 이력이 있는 경우는 제외한다), 제6호가목 및 다목에 해당하는 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.

8. 위 표 제1호(가목은 제외한다)부터 제8호까지에 해당하는 경우로서 타인에게 허위진술(음주측정을 포함한다) 하게 하는 등 본인의 음주운전을 은닉하도록 교사한 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

※충청남도교육청 공무원 비위사건 처리규정(2009.12.2. 제정, 2023.7.1.개정)

5) 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

※「공무원 징계령 시행규칙」[별표 2] <개정 2019. 6. 25.>

업무의 성질 \ 업무 관련도			비위 행위자 (담당자)	직근 상급 감독자	2단계 위의 감독자	최고감독자 (결재권자)
정책 결정 사항	중요 사항 (고도의 정책사항)	고의 또는 중과실이 없는 경우	-	3	2	1
		고의 또는 중과실이 있는 경우	4	3	2	1
	일반적인 사항		3	1	2	4
단순 반복	중요 사항		1	2	3	4

업무	정미한 사항	1	2	3	
단독 행위		1	2		

※ 비고
1. 1, 2, 3, 4는 문책 정도의 순위를 말한다.
2. "고도의 정책사항"이란 국정과제 등 주요 정책결정으로 확정된 사항 및 다수 부처 관련 과제로 정책조정을 거쳐 결정된 사항 등을 말한다.
3. 고의 또는 중과실이 없는 경우란 제3조의2제2항에 해당하는 경우를 말한다.

6) 마약류 관련 비위

※「공무원 징계령 시행규칙(총리령 제2080호, 2025.12.30. 일부개정)

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
마약류 관련 비위	과면	과면~해임	해임~강등	정직~감봉

다. 징계부가금

1) 징계부가금 부과 · 감면 의결

가) 금품·향응수수, 공금 횡령·유용 비위로 징계의결 요구시(「국가공무원법」 제78조의2제1항, 「공무원징계령」 제17조의2제1항에 해당하는 경우), 징계처분 외에 해당 금품 수수액 등의 5배 이내의 징계부가금 부과

나) 징계의결요구 시 징계의결요구권자가 징계부가금 부과 의결을 함께 요구

다) 징계부가금 부과의결 전 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우: 벌금액, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품수수액 등의 5배를 초과하지 않는 범위 내에서 부과 의결

라) 징계부가금 부과의결 후 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우: 징계부가금 부과의결을 받는 자의 신청 등에 의해 징계의결요구권자가 관할 징계위원회에 별도 징계부가금 감면의결 요구

마) 징계부가금 부과 처분: 부가금액 등을 명시하여 서면으로 통지

바) 징계부가금 납부: 60일 이내에 금융기관 등을 통해 납부

2) 징계부가금 부과 기준

※「공무원 징계령 시행규칙」[별표 1의6] <개정 2021. 8. 27.>

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호의 행위	금품비위 금액등의 4~5배	금품비위 금액등의 3~4배	금품비위 금액등의 2~3배	금품비위 금액등의 1~2배
2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호의 행위	금품비위 금액등의 3~5배	금품비위 금액등의 2~3배	금품비위 금액등의 2배	금품비위 금액등의 1배

※ 비고

1. "금품비위금액등"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다. 다만, 징계부가금 감면 의결의 경우에는 정수로 하지 아니할 수 있다.
3. 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호의 행위가 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 경우로서 그 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에는 금품비위금액등의 2배의 징계부가금을 부과한다.

라. 징계의 감경 (「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제4조)

1) 감경 사유

가) 「상훈법」에 의한 훈장, 포장을 받은 공적

나) 「정부표창규정」에 따라 국무총리 이상의 표창을 받은 공적(교사의 경우에는 중앙행정기관의 장인 청장 이상 또는 교육감 이상의 표창을 받은 공적)

다) 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적

2) 징계의 감경 기준 (「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 3] <개정 2009.3.30.>)

제2조제1항 및 제3조에 따라 인정되는 징계	과면	해임	강등	정직	감봉	견책
제4조에 따라 감경된 징계	해임	강등	정직	감봉	견책	불문(경고)

3) **감경 제외 비위** (「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 제4조제2항)

가) 「국가공무원법」 제78조의2제1항에 따라 징계의결요구 시효가 5년인 징계사유(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용)에 해당하는 비위

나) 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위로 징계의 대상이 된 경우

다) 성(性) 관련 비위로 징계 대상이 된 경우

라) 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 음주측정에 대한 불응

마) 학생에게 신체적·정신적·정서적 폭력 행위를 하여 징계의 대상이 된 경우

바) 신규채용, 특별채용, 전직, 승진, 전보 등 인사와 관련된 비위

사) 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우

아) 소속기관 내의 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않아 징계의 대상이 된 경우 및 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해(피해자 신상정보의 유출, 피해자 권리구제의 방해, 피해자에 대한 폭행·폭언, 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우)를 입혀 징계의 대상이 된 경우

자) 「공직선거법」 상 처벌 대상이 되는 행위로 징계의 대상이 된 경우

차) 「공직자윤리법」에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각, 신탁과 관련한 의무 위반

카) 부작위 또는 직무태만

타) 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정

파) 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁 및 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행

4 징계 기록의 말소

가. 말소 근거

1) **의의**: 교육공무원이 징계처분 등을 받았더라도 일정기간 성실하게 근무한 경우 징계 등 기록을 말소함으로써 공직자로서의 긍지회복과 사기진작을 도모함과 아울러 국가와 국민을 위해 더욱 헌신적으로 봉사하도록 심기일전의 기회를 부여하고자 하는 제도임

2) **제도의 근거**

가) 「공무원 인사기록 · 통계 및 인사사무 처리 규정」 제9조

나) 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규정」 제8조의2

다) 참 2022 징계업무편람(2022.9.) 인사혁신처

라) 「교육공무원징계 등 기록말소제 시행지침」

3) **적용 범위**

「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 적용대상이 되는 공무원은 예규 시행일 현재 공무원신분을 보유중인 자이나, 시행일 이후 퇴직한 자도 포함됨

4) **말소권자**: 임용권자 또는 임용제청권자

나. 말소 대상(「 교육공무원 인사기록 및 인사사무처리 규칙」 제8조의2)

1) **징계사항**

가) 교육공무원 인사기록카드'징계 형벌'란에 기재된 강등, 정직, 감봉, 견책을 말함

나) 다만, 징계처분이 무효 · 취소의 결정 또는 판결로 확정된 경우에는 파면이나 해임도 말소대상에 포함

2) **직위해제 사항**: 직위해제 처분은 「국가공무원법」 제73조의3제1항 각 호에 의한 직위해제 사유를 불문하고 당해 공무원의 인사기록카드에 등재된 직위해제 처분을 말함

3) **불문경고기록**

가) 징계위원회의 의결에 의한 불문(경고)도 인사기록카드'비고'란에 기록하게 되는 바, 이에 관한 기록도 말소대상임

나) 징계위원회의 의결결과에 따른 불문(경고)이 아니고 각 기관별로 운영중인 '경고','훈계','계고','훈고','주의'등은 인사기록카드 등재 대상이 아니므로 말소대상이 아님

다. 말소 제한 기간

(「 교육공무원 인사기록 및 인사사무처리 규칙」 제8조의2, 「 교육공무원징계 등 기록말소제 시행지침」)

1) 징계 등 처분기록의 말소제한기간

구 분		말소제한기간	기간 계산	참고 (승진·승급 제한 기간)	
징계	강등	9년	징계처분집행 종료일부터	18개월	※ 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우 승진·승급 제한 기간 6개월 가산 적용
	정직	7년	〃	18개월	
	감봉	5년	〃	12개월	
	견책	3년	징계처분일부터	6개월	
직위해제		2년	직위해제처분 종료일부터		
불문(경고)		1년	경고처분일부터		

2) 말소제한기간은 제도의 취지상 실제로 직무에 종사한 기간을 의미하므로 휴직기간 등 직무에 종사하지 않은 기간은 제외되나, 다음의 기간은 포함하도록 함

가) 질병휴직 중 「공무원 재해보상법」에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간

나) 병역 · 법률의무수행 · 노조전임자 · 고용휴직기간

다) 유학휴직은 그 휴직기간의 50퍼센트에 해당하는 기간(다만, 말소제한기간에 포함되는 기간은 1년을 초과할 수 없음)

라) 육아휴직기간: 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년으로 하되, 둘째자녀부터는 휴직기간 전부 포함

라. 말소 방법 (「 교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」)

1) 규칙 제8조2제3항에 의거, 징계·직위해제·불문경고 등 처분의 기록 말소는 인사기록카드의 해당 처분기록 위에 다음의 예시와 같이 말소된 사실을 표기함

예시1	"18.1.1.자로 말소함"(말소제한기간 도과, 소청 법원에서 무효 취소의 경우)
예시2	"대통령특별사면(2019. 8.15.)에 의거 사면"
예시3	"일반사면령(대통령령 제14818호, 2017.12. 2.)에 의거 사면"

2) 규칙 제8조2제3항 단서규정에 의거, 소청심사위원회나 법원에서 징계·직위해제·불문경고 등 처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 당해 사실이 나타나지 아니하도록 인사기록카드의 해당란을 삭제함

3) 다만, 「국가공무원법」 제83조의2제3항의 규정에 따라 재징계된 경우에는 원 징계처분은 규칙 제8조2제3항의 단서규정을 적용하여 인사기록카드의 해당란을 삭제하고, 재징계된 처분은 위 1)의 방법에 따라 말소함

마. 처분별 말소 시점

1) 징계처분

가) 말소제한기간의 경과

(1) 단일처분의 경우: 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 말소제한기간 동안 다른 징계처분이 없을 때, 강등 9년, 정직 7년, 감봉 5년, 견책 3년이 경과하게 되면 말소함

예시1	정직처분의 말소 - '10. 5. 7. 정직1월 처분 시 '10. 6. 7.부터 기산 7년 뒤인 '17. 6. 7. 말소
예시2	견책처분의 말소 - '13. 2. 7. 견책 처분 시 3년 뒤인 '16. 2. 7. 말소

(2) 중복처분의 경우: 징계처분의 말소제한 기간 내에 또 다른 징계처분을 받은 때는 각각의 징계처분에 대한 해당기간(처분기간+말소제한기간)을 합산한 기간이 경과하여야 하는 바, 선행 징계처분일로부터 기산하여 각각의 징계처분기간과 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 후 전·후 처분을 동시에 말소함

예시1	- '13. 11. 7. 정직3월 처분 - '13. 12. 5. 견책처분 ☞ 선행 징계처분일인 '13.11.7.부터 기산하여 각각의 징계처분기간(3월+0월)과 말소제한기간(7년+3년)을 합산한 기간인 10년 3월이 경과한 '24.2.7.에 정직3월과 견책이 동시에 말소
예시2	- '12. 2. 1. 견책처분 - '15. 1. 10. 감봉1월 처분 - '16. 9. 25. 정직3월 처분 ☞ 선행 징계처분일인 '12. 2. 1.부터 기산하여 각각의 징계처분기간(0월+1월+3월)과 말소제한기간(3년+5년+7년)을 합산한 기간인 15년 4월이 경과한 '27. 6. 1.에 견책 감봉1월 정직3월이 동시에 말소

나) 징계처분의 무효·취소

(1) 소청심사위원회나 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 원 징계처분일자로 말소함

(2) 「국가공무원법」 제83조의2제3항에 의거 재징계를 한 경우에는 선행처분은 원 처분일자로 말소되고, 후행처분은 후행 처분일부터 기산하여 말소제한기간이 경과한 때 말소함

예시	- '15. 3. 5. 정직3월 처분 - '15. 5. 10. 무효 또는 취소 확정 - '15. 7. 7. 감봉3월(재징계) 의결 - '15. 7. 14. 감봉3월 처분 ☞ 선행처분인 정직3월은 '15. 3. 5.자로 말소하고, 후행처분인 감봉3월은 '15. 10. 14.부터 기산하여 5년이 지난 '20. 10. 14.자로 말소

다) 징계처분에 대한 사면: 일정기준 시점 이전의 징계처분에 대하여 일반사면 및 특별사면 조치를 단행한 때

예시1	- '14. 2. 5. 견책처분 - '16. 8. 15. 특별사면 - '16. 10. 1. 감봉1월 처분 ☞ 견책은 '16.8.15.자로 말소하고, 감봉1월은 '16. 11. 1.부터 기산하여 5년이 지난 '21. 11. 1.자로 말소
예시2	- '13. 2. 5. 견책처분 - '15. 1. 10. 감봉1월 처분 - '16. 12. 2. 일반사면 ☞ 중복처분에 해당되어 각각의 징계처분기간(0월+1월)과 말소제한기간(3년+5년)을 합산한 기간인 8년 1월이 경과한 '21. 3. 5.에 견책과 감봉1월이 모두 말소되어야 하나, 말소예정일 이전에 일반사면이 있었으므로 사면일인 '16. 12. 2.자로 견책과 감봉1월이 모두 말소
예시3	- '13. 2. 5. 견책처분(사면대상이 아님) - '15. 1. 10. 감봉1월 처분 - '16. 12. 2. 특별사면 ☞ 선행처분인 견책은 사면되지 않고 후행처분인 감봉1월만 사면되었을 경우, 사면일 이전에 선행처분이 단일처분으로서의 말소제한기간을 경과하였을 경우에는 사면일인 '16. 12. 2자로 견책과 감봉1월 모두 말소
예시4	- '13. 2. 5. 정직3월 처분(사면대상이 아님) - '15. 1. 10. 감봉1월 처분 - '16. 12. 2. 특별사면 ☞ 선행처분인 정직3월은 사면되지 않고 후행처분인 감봉1월만 사면되었을 경우, 사면된 감봉1월은 사면일인 '16. 12. 2.자로 말소, 사면일 이전에 선행처분이 단일처분으로서의 말소제한기간을 경과하지 아니하였을 경우에는 '13. 5. 5.부터 기산하여 7년이 지난 '20. 5. 5.자로 정직3월 말소

2) 직위해제 처분기록

가) 말소제한 기간의 경과

(1) 단일처분의 경우

(가) 규칙 제8조의2제2항제1호의 '직위해제처분이 끝난 날'이란 직위해제처분 후 복직명령을 받은 날을 말함

(나) 직위해제처분의 종료일부터 2년 동안 다른 직위해제처분이 없을 때는 2년이 경과한 때 말소함

(2) 중복처분의 경우

(가) 규칙 제8조의2제2항제1호의 단서에 규정된 바와 같이 복직된 날로부터 2년 내에 또 다른 직위해제처분을 받은 때에는 선행 직위해제처분 후 복직된 날로부터 기산하여 각 직위해제 처분마다 2년을 더한 기간이 경과한 때 전. 후 처분을 동시에 말소함

예시	- '12. 5. 9. 직위해제 - '12. 8. 9. 복직 - '14. 2. 27. 직위해제 - '14. 5. 27. 복직 ☞ 선행 직위해제 처분의 종료 시점인 '12. 8. 9.부터 기산하여 두 직위해제 처분의 말소제한기간을 합한 4년이 경과된 때인 '16. 8. 9.자로 전·후 처분을 동시에 말소

(나) 다만, 합산한 기간이 경과할 때까지 최종 직위해제처분에 대한 복직이 되지 않을 경우에는 복직된 날을 기준으로 말소함

예시	- '13. 4. 15. 직위해제 - '13. 7. 15. 복직 - '15. 4. 1. 직위해제 - '20. 7. 4. 복직 ☞ '20. 7. 4. 자로 전·후 처분을 동시에 말소

나) 직위해제처분의 무효·취소: 소청심사위원회나 법원에서 직위해제처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 원 직위해제처분일자로 말소함

3) 불문경고 처분기록

가) 징계위원회의 불문경고 통고를 받은 소속기관의 장이 당해 공무원에게 경고처분을 한 날로부터 1년이 경과한 때 말소함

나) 불문경고처분을 받은 후 1년 내에 또 다른 불문경고처분을 받은 때는 각 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 때 전·후 처분을 동시에 말소함

4) **징계처분과 불문경고 기록이 중복되는 경우**: 선행 징계 또는 불문경고 처분일로부터 기산하여 각각의 처분기간과 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 때 전·후 처분을 동시에 말소함

바. 말소 효과

1) **기성(旣成)효과의 회복 여부**

가) 징계 등 처분기록이 말소되었다고 하더라도 기성의 효과에는 영향을 미치지 않으므로, 징계 등 처분으로 인하여 받은 법령상의 각종 불이익이나 제한사항이 회복되지는 않음

나) 「공무원보수규정」 제15조에 의거 견책·감봉·정직·강등처분이 말소된 경우, 징계처분기간을 제외한 승급제한기간은 다시 회복되므로 승급기간에 산입하여야 함

2) **승진·보직관리 등 인사 운영 전반**

가) 근무성적평정 시 말소된 징계처분 등을 이유로 불리한 평정을 해서는 아니 됨

나) 승진, 보직관리 등 임용권을 행사함에 있어서 말소된 징계처분 등을 이유로 합리적인 근거없이 불리한 처우를 해서는 아니 됨

3) 포상 대상자 선정

가) 각종 포상대상자 선정 시 말소된 징계처분 등을 이유로 불리한 처우를 해서는 아니 됨

나) 다만, 징계처분기록이 말소되었다 하더라도 「정부포상업무지침」(행정안전부) 등 관련 규정의 근거에 따라 포상추천을 제한할 수 있음

4) 징계양정결정시

가) 「공무원징계령」 제17조 및 동 법령시행규칙 제2조 규정에 의한 징계양정 결정 시 말소된 징계처분을 이유로 부당하게 무거운 징계를 의결해서는 아니 됨

나) 징계의결요구권자는 징계의결요구를 위한 확인서 작성 시 이전 징계처분이 말소된 경우, 말소된 징계기록은 기재하지 않는 것을 원칙으로 하되, 비위 횟수에 따라 징계양정이 가중되는 경우 등 징계의결에 참고할 필요성이 있는 경우에는 아래와 같은 방법으로 말소사실을 기재하도록 함 (확인서(아래 예시))

① 공적사항			② 징계사항 [불문(경고) 포함]		
포상일자	포상종류	시행청	일 자	종 류	발령청
			2010. 9. 2. 2013. 9. 2.	견 책 위 기록의 말소	○○○ ○○○

5) 전력조사 통보 및 경력증명서 발급 시

재직자 또는 퇴직한 공무원에 대하여 전력조사 통보 및 경력증명서 발급 시 말소된 징계 등 처분기록을 기재하지 않도록 함

6) 기타 사실상의 불이익 금지

말소제도의 취지에 부합하도록 말소된 징계처분 등을 이유로 신분·처우상 법령 등에 근거없이 불리한 대우를 하여서는 아니 됨

사. 말소 기한

1) 말소권자는 말소사유가 발생하면 당해 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 위 말소방법에 따라 말소조치를 완료하고, 해당공무원에게 '징계등처분기록말소통지서'로 말소사실을 통보하여야 함

2) 다만, 14일 이내에 이와 같은 조치가 없을 경우에는 징계 등 처분을 받은 자는 '징계등처분기록말소신청서'를 작성하여 말소권자에게 말소신청을 할 수 있음

서 징계등처분기록말소통지서　　서 징계등처분기록말소신청서

질의	◦ 국가공무원법 제73조의3제1항제4호에 의거 교장이 직위 해제되어 1차 교장 임기 만료가 도래하고, 판결이 종료되지 않은 경우 중임 심사 대상인지 여부?
답변	◦ 직위 해제 처분은 교원의 신분이나 지위에는 영향을 미치지 아니하고 단지 직무를 수행하지 못하도록 할 뿐이므로 중임 임용 제청의 대상에는 영향을 미치지 아니한다고 할 것임 ◦ 다만, 불구속 기소된 사안을 가지고 징계 처분을 할 수 있으므로 그 징계 처분 결과에 따른 교장 중임 임용 여부는 별도임

질의	◦ 휴직 중인 자에 대한 직위 해제 처분 가능 여부에 대하여? ◦ 휴직 중인 자가 형사 사건으로 제소되어 직위 해제 처분 상태가 지속되고 있는 중에 휴직 기간이 만료된 경우의 인사 조치 문제에 대하여?
답변	◦ 휴직은 공무원의 신분을 보유하면서 부여된 직위도 그대로 유지하고 있는 반면 직위 해제는 공무원의 신분은 보유하되 부여된 직위를 강제 해제시켜 보직이 없는 상태를 말하는 바, 휴직 중인 공무원에 대해서는 국가공무원법 제73조의3제1항제3호 및 제4호의 사유로는 직위 해제 처분이 가능하나 제2호의 사유로는 직위 해제 처분을 할 수 없다고 판단됨 ◦ 제2호의 사유에 의해 직위 해제된 자에 대해서는 3개월 이내의 기간 동안 대기를 명하고 연구 과제 부여 등 필요한 조치를 취하여 직무 수행 능력 또는 근무 성적이 향상되면 지체 없이 직위를 부여하고 직무 수행 능력 또는 근무 성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때에는 징계 위원회의 동의를 얻어서 직권 면직시키는 절차를 반드시 취해야 하는데 휴직 중인 공무원에 대하여는 이러한 일련의 조치를 취할 수 없기 때문임 ◦ 휴직 기간이 만료되어 복직 신고를 한 경우 임용권자는 휴직 사유 소멸에 따라 지체 없이 복직을 명하여 휴직에 따른 임용 조치를 취하여야 하나 휴직과 직위 해제 처분은 각각 다른 법령 규정의 사유에 의해 행하는 별개의 임용 행위로서 재판이 확정될 때까지는 직위 해제 처분의 효력은 유효하므로 직위 해제 상태는 계속되는 것이며, 휴직 기간이 만료되었음에도 불구하고 기간 내에 복직 신고를 하지 않는 경우 임용권자는 직위 해제 상태와는 상관없이 동법 제70조제1항제4호의 규정에 의해 당해자를 직권 면직시킬 수 있음

질의	◦ 국가공무원법 제73조의3제1항제2호 또는 제4호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 그 직위해제 기간 중에 정년이 도래하였을 경우 정년퇴직 조치하는 것이 타당한지
답변	◦ 국가공무원법 제74조의 규정에 의한 정년이 도래하면 당연히 퇴직되어야 할 것이므로, 직위해제기간에 관계없이 퇴직 조치하는 것이 타당함
질의	◦ 교육공무원징계령 제7조제1항 규정에 의한 징계의결 기한을 초과하여 징계의결을 할 수 있는지?
답변	◦ 교육공무원징계령 제7조제1항 규정의 취지는 징계혐의자의 불안정한 신분관계를 조속히 확정함으로써 징계혐의자를 보호하기 위하여 징계의결요구서를 접수한 징계위원회가 그 처리를 이유 없이 지연하는 것을 방지함에 있다할 것이므로, 그 기한(90일)은 불변기간으로 볼 수 없고 위 규정은 단지 징계의결사안을 가급적 조속히 처리하라는 훈시규정으로 보아야 할 것임
질의	◦ 성범죄 관련하여 교원의 임용결격 사유 및 해임 조건이 어떻게 되나?
답변	◦ 「교육공무원법」 제10조의4제2호에 교육공무원으로 임용될 수 없는 결격사유에 대하여 규정하고 있음. 미성년자에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위와 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위, 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형(치료감호)을 선고받아 그 형(치료감호)이 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 경과한 사람 포함)은 교육공무원으로 임용될 수 없다고 규정하고 있음. ◦ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에는 아동·청소년 대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 일정기간(취업제한 명령을 받은 기간)동안 아동·청소년 관련 교육기관을 운영하거나 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없다고 규정하고 있음 ◦ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」을 위반하여 아동,청소년 관련기관 등에 취업하거나 사실상 노무를 제공하는 자가 있으면 아동,청소년관련기관 등의 장에게 그의 해임 요구할 수 있음

질의	◦ 징계의결 요구된 자에 대하여 징계위원회가 불문으로 의결한 경우 이를 공무원보수규정 제30조제1항에 규정된 '징계의결요구가 기각된 경우'로 볼 수 있는지?
답변	◦ 공무원보수규정 제30조제1항에 의하면 징계의결이 요구되어 직위해제처분을 받은 자가 징계위원회의 의결로 당해 징계의결요구가 기각된 경우에는 그 직위해제 처분기간 중에 지급한 보수액의 차액을 소급하여 지급하도록 되어 있는 바, 징계의결요구를 받은 자가 징계위원회에서 불문으로 의결이 되었다 하면 공무원보수규정 제30조제1항의 규정에 의한 징계의결요구가 기각된 경우로 볼 수 있다고 사료됨

질의	◦ 교육공무원이 형사사건으로 기소되어 국가공무원법 제73조의3제1항제4호의 규정에 의거 직위해제 중에 있을 때 별도로 징계조치 할 수 있는지?
답변	◦ 공무원에 대한 징계는 국가공무원에 대한 사용주로서의 특별권력에 의거 공무원 관계의 질서를 유지하기 위하여 국가에 대한 공무원의 특별한 의무위반에 대하여 과하는 제재를 말하는 바, 기소된 형사사건이 국가공무원법상의 제 규정에 위반되었거나 직무와 관련된 범죄행위 또는 공직기강 및 사회정화 차원의 비행 등에 해당할 때에는 형사벌과는 별도로 마땅히 징계조치하여야 한다고 사료되지만, 형사사건으로 기소되어 재판에 계류되었다 하여 당연히 징계사유가 발생하여 징계절차를 진행하여야 하는 것은 아니라고 봄 ◦ 다만, 공무원이 형사사건에 관련됨은 국가공무원법 제78조제1항제3호에 해당될 수가 있는 바, 임용권자는 당해 공무원이 형사사건에 관련됨에 따라 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였는지 및 그로 인하여 공무원 관계의 질서유지에 위해를 주었는지 여부를 신중히 판단하여 징계요구 내지 징계절차의 진행 또는 중지를 결정하여야 한다고 사료됨

질의	◦ 형사 사건으로 기소되어 직위 해제된 공무원이 1심에서 무죄 판결을 받았으나 검찰의 항소 제기로 인하여 2심에 계류 중에 있을 때 복직을 시킬 수 있는지 여부 및 복직 시기는?
답변	◦ 국가공무원법 제73조의3제1항제4호에 의하면 형사 사건으로 기소된 자는 직위를 해제하여야 하는 바 1심에서 무죄 판결을 받았다 할지라도 검찰의 항소 제기에 의하여 소가 계속 중일 때에는 직위 해제 사유가 소멸되었다고 볼 수 없다고 사료됨

5 경고 . 주의 등 처분 지침

가. 목적: 비위의 정도가 경미하여 국가공무원법상 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항에 대한 경고·주의 처분에 대한 지침을 마련하여 기관별 형평성을 확보하고 공직내 적극행정(積極行政) 공직문화 조성 기여

나. 처분의 종류 및 요건

1) 경고

가) 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항이나 비위의 정도가 '주의'보다 중하여 해당 공무원에게 과오를 반성하도록 경고할 필요가 있는 경우

나) 시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란할 때

다) 주의 처분을 받은 자가 1년 이내에 동일 사유 또는 다른 비위 사유로 다시 '주의'에 해당되는 비위를 저질렀을 경우 중 이에 대하여 엄중 경고할 필요가 있는 경우

2) **주의**: 비위의 정도가 경미하다고 판단되어 그 잘못을 반성하게 하고 앞으로는 그러한 행위를 다시 하지 않도록 해당 공무원을 지도할 필요가 있는 경우

다. 처분의 효력

1) **경고**: 처분 후 1년 이내에 근무성적평정, 성과상여금 등급 조정, 포상대상자 추천, 해외연수 대상자 선발 등의 인사관리에 불이익 부여

2) **주의**: 처분 후 1년 이내에 포상대상자 추천, 해외연수 대상자 선발 등의 인사관리에 불이익 부여

라. 처분권자 등

1) 소속 행정기관의 장

2) 각 부서의 장은 소속 직원에게 경고·주의 사유가 있을 경우에는 소속 행정기관의 장에게 보고하여야 함

3) 행정기관의 장은 경고 처분권을 갖지 아니하는 공무원에 대해서 경고 사유가 있다고 인정할 때에는 경고 처분권을 갖는 행정기관의 장에게 그 사유를 증명할 수 있는 관계자료를 첨부하여 통보하여야 함

4) 경고 사유를 통보받은 행정기관의 장은 경고 사유를 통보한 행정기관의 장에게 해당 사건의 처리결과를 통보하여야 함

마. 처분방법 및 기록유지

1) 경고·주의 처분 대상자에게 서 경고·주의장을 교부

공 학교장 주의처분 내부기안(예시)

2) 기관의 장은 경고·주의 처분을 한 경우에는 서 경고·주의 처분대장을 비치하고 그 처분일로부터 1년 동안 처분상황에 대한 기록을 유지하여야 함

6 청탁금지법 위반 시 비위사건 처리

가. **목적**: 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 '청탁금지법'이라 함) 및 동법 시행령의 시행(2022.6.8. 개정 시행)과 관련하여 「국가공무원법」 등 공무원 징계관계법령에 따른 징계업무 처리를 위하여 필요한 사항을 정함

나. 청탁금지법 위반과 공무원 징계사유

1) 청탁금지법 제21조 징계

가) 공공기관의 장 등은 공직자 등이 청탁금지법 또는 동 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하도록 정하고 있음

나) 따라서 공무원이 청탁금지법 및 동법 시행령을 위반한 경우, 소속기관의 장은 관할 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 함

2) 청탁금지법 위반과 공무원 의무 위반

가) 공무원이 청탁금지법을 위반한 경우에는 기본적으로 성실 의무 위반으로 징계대상이 됨

나) 금품 등을 수수하지 않은'부정청탁'및'부정청탁에 따른 직무수행'은 성실 의무 위반 징계기준을 적용하여야 함

다)'금품 등의 수수'와 관련하여는 직무관련 여부에 따라 청렴의 의무 위반 또는 품위 유지의 의무 위반의 징계기준을 적용하여야 함

예시1	☞ 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품을 받거나 요구 또는 약속한 경우 ㉮ 직무관련성이 있는 경우 ⇒ 청렴의 의무 위반 ㉯ 직무관련성이 없는 경우 ⇒ 품위 유지의 의무 위반
예시2	☞ 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품을 받거나 요구 또는 약속한 경우 ㉮ 직무관련성이 있는 경우 ⇒ 청렴의 의무 위반 ※ 일정금액을 초과하는 음식물(3만원), 선물(5만원), 경조사비(5만원)의 경우, 청탁금지법상 과태료 부과 대상이면서 동시에 국가공무원법 징계대상임 ※ **일정금액 이내의 음식물(3만원), 선물(5만원), 경조사비(5만원)의 경우라 하더라도 원활한 직무수행 또는 사교 의례, 부조 목적을 벗어나는 경우에는 청탁금지법상 과태료 부과 대상이면서 동시에 국가공무원법상 징계대상임** ㉯ 직무관련성이 없는 경우 : 청탁금지법상 처벌대상은 아니나, 공무원으로서의 품위를 손상한 것으로 인정되는 경우에는 품위유지의 의무 위반이 될 수 있음

다. 외부강의 등의 사례금 수수 제한

1) 청탁금지법 제10조의 외부강의

가) 「청탁금지법」 제10조의 규율대상인 외부강의등은 '직무관련성'이 있고 '교육·홍보·토론회·세미나·공청회'와 같이 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하거나 회의 형태'인 경우임

나) 직무관련성이 없는 경우 또는 다수인을 대상으로 하지 않거나 회의 형태가 아닌 경우는 제10조의 규율대상에서 제외

2) 외부강의 등의 신고 및 사례금

가) 외부강의 등은 소속부서의 장으로부터 사전 결재를 받아야 함

나) 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때는 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 신고해야 함
※ 다만, 외부강의 등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 제외

다) 외부강의 등의 신고 또는 허가 관련 사항을 위반했을 경우에는 '영리 업무 및 겸직 금지 의무'위반 징계기준을 적용하여야 함

라) 직무와 관련한 외부강의 등을 통해 외부강의등 사례금 상한액(청탁금지법 시행령 [별표2] 참조)을 초과하여 그 대가를 수수하였을 경우에는'청렴의 의무'위반 징계기준을 적용하여야 함

마) 직무관련성이 인정되지 않는 경우에도 강의요청자가 통상적으로 적용하는 기준 금액을 초과 수수해서는 아니 되며, 기준 금액을 초과하여 수수한 경우에는'품위 유지의 의무'위반 징계기준이 적용됨

7 주요비위행위자 제재 강화 방안

가. 주요비위행위: 음주운전, 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 성관련 비위(성폭력, 성추행, 성희롱 등), 학생상습폭행, 성적조작

나. 주요비위행위자에 대한 제재 강화 방안

구 분	변 경	비고
성과상여금	·지급 제외: 차(次)학년도 미지급 ·등급 부여: 차차(次次)학년도 최하등급 부여	
국외연수	·징계처분 맙소 및 사면과 관계없이 국외연수 제외 (각종 연수과정 포함된 국외연수 예외 인정)	
포상	·정부포상업무지침 준용: 금품향응 수수 등 감경이 제한되는 주요 비위행위자는 경징계 또는 불문경고가 사면되더라도 추천 제외	
근무성적평정	·교원(경징계:'우'이하, 중징계:'미'이하 평정) ·일반직(경징계:'수'이상 평정불가, 중징계:'우'이상 평정불가)	
맞춤형복지제도	·포인트 감액 (금액: 1년 200포인트, 횟수: 2년)	

참 충청남도교육청 공무원 비위사건 처리규정(2023.07.01. 개정)

도움말 징계의결 요구자 및 징계처분자에 대한 제한

- **<징계의결 요구중인 자>에 대한 제한**
  ① 승진 임용의 제한(공무원임용령 제32조)
  ② 전보 제한(징계위원회에 회부 중인 공무원에 대한 타 기관으로의 전보는 징계 절차가 종료된 후에 실시하도록 함)
  ③ 의원면직 제한(공무원 비위사건 처리규정, 국가공무원법 78조의4)
  ④ 명예퇴직수당 지급 제한(국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정 제3조3항)
  ⑤ 국외 훈련 제한. 중단(공무원 인재개발 업무처리지침)
  ⑥ 정부포상 추천 제한(2023정부포상업무지침)
- **<징계처분을 받은 자>에 대한 제한**
  ① 명예퇴직수당 지급 제한: 명예퇴직수당 지급 신청일 현재 징계의결 요구가 필요한 자, 징계처분이 요구되어있는 자, 징계의결 요구 중인 자, 형사사건으로 기소 중인 자, 비위조사 또는 수사 중인 자는 수당지급대상에서 제외(국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정 제3조3항)
  ② 국내 교육훈련 대상자 선발 제한: 징계처분을 받은 자는 그 처분이 종료한 날로부터 1년 이상이 경과하여야 국내훈련대상자로 선발될 수 있음(공무원 인재개발법시행령 제32조)
  ③ 정부포상의 제한: 재직 및 퇴직 공무원에 대한 포상대상자 선정 시, 재직 중 징계 및 불문경고 처분을 받은 자는 추천에서 제외(2023정부포상업무지침)

8 불법촬영 등 디지털 성범죄 비위행위자 처리 지침

가. 카메라 등을 이용한 불법촬영 및 유포는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 의한 성폭력범죄 행위에 해당하므로 관련 비위 발생시 각 기관의 장은 지체 없이 관할 징계위원회에 징계의결을 요구함으로써 공직기강 확립

나. 불법촬영 등 고의성 디지털 성범죄는 「공무원 비위사건 처리규정」(대통령훈령) 제3조에 따라 비위의 경중과 관계없이 반드시 중징계의결 요구

다. 또한, 비위가 있음에도 수사단계에서 피해자와 합의가 이루어져 '공소권 없음' 처분이 되거나, 가해자가 초범이라는 이유로 '기소유예' 등 '불기소' 된 경우에도 예외 없이 징계의결 요구

라. 특히, 소속 공무원의 불법촬영 유포 등 성폭력범죄에 대해 알고도 묵인하는 등 이를 비호한 감독자나 감사업무에 종사하는 자에 대해서도 비위의 경중을 고려하여 징계 등 엄중 문책

9 개인정보 보호 법규 위반 비위 징계 처리 지침

가. 목적: 행정기관의 개인정보처리시스템에서 무단 열람·유출된 개인정보가 범죄에 악용되는 사고 발생을 계기로 개인정보 보호 법규위반에 대한 징계 처리 지침을 마련하여 공직사회의 경각심 제고 및 책임성 강화

나. 처리 방향

1) 개인정보취급자는 업무와 관련하여 개인정보 보호 법규의 위반행위를 발견하면 개인정보 보호책임자 또는 감사부서의 책임자에게 해당 사실을 보고해야 함

2) 기관의 장은 1)항의 보고를 받거나 그 밖의 절차에 따라 개인정보 보호 법규 위반 비위 행위를 알게 된 경우 조사 결과에 따라 신속히 징계의결을 요구함으로써 공직기강 확립

다. 비위 유형 및 유형별 사례

유형	내용 및 부정 이용 사례
개인정보 부정이용	▸개인정보를 수집 목적 외 이용 ▸업무상 알게 된 개인정보를 사적 이용 ▸업무상 알게 된 개인정보를 스토킹 등 사생활 침해, 범죄에 악용
	▪ 부정 이용 사례 · 인사시스템상 개인정보를 취득하여 자신의 소송을 제기하는 데 사용 · 민원인의 주소를 무단 취득 후 민원인의 자택을 방문 · 교사가 부모의 거부에도 불구하고 학생의 사생활 침해가 우려되는 개인정보를 자신의 보고서에 기재 · 업무상 알게 된 상대방의 연락처를 통해 동의 없이 사적 목적으로 연락
개인정보 무단유출	▸업무 외 목적, 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 제3자에게 유출·누설·제공·공유·공개 ▸영리 목적으로 개인정보를 제3자가 사용하도록 제공·공유 ▸개인정보파일을 인터넷 홈페이지에 게시하여 개인정보 유출
	▪ 개인정보 무단유출 사례 · 민원이 제기된 당사자에게 민원인의 개인정보를 누설 · 코로나 확진자의 개인정보(성명, 주소, 동선 등)를 지인에게 유출 · 인사 관련 개인정보를 해당 인사 업무와 무관한 타 직원에게 누설 · 업무상 알게 된 영장 발부 사실을 제3자에게 유출 · 선거 후보자에게 주민들의 성명, 연락처를 무단 제공 · 홈페이지에 개인정보가 포함된 파일을 게시하여 유출

유형	내용 및 부정 이용 사례
개인정보 무단조회 열람 등	▸정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 열람·조회·수집·취득·저장 ▸권한 없이 개인정보를 개인 소유 저장매체에 무단 수집·취득·저장 ▸권한 없이 개인정보가 포함된 CCTV 화면 촬영
	▪ 부정 이용 사례 · 업무시스템상 개인정보 무단 조회 · 현직공무원이 퇴직공무원의 개인정보 무단 열람 · 민원인의 신원 파악을 위해 민원인의 개인정보 무단 수집·저장 · 적법 절차를 거치지 않고 CCTV에 저장된 개인정보 무단 열람·조회
개인정보 관리소홀 등	▸개인정보 보호 담당자의 관리·감독 소홀 ▸개인정보 안전조치의무 위반, 보안사고 ▸정당한 권한 없는 자의 개인정보처리시스템 접속 사고 ▸개인정보처리시스템의 사용자계정·인증수단을 권한 없는 자에게 대여·공유 ▸개인정보 접근권한이 있는 자가 권한 없는 직원에게 개인정보 처리 업무를 대신 처리하도록 지시 ▸파기하여야 하는 개인정보를 파기하지 않거나, 개인정보를 파기할 때 개인정보의 파기방법 위반
	▪ 부정 이용 사례 · 업무시스템의 접근권한 있는 자가 열람 권한이 부여되지 않은 직원에게 자신의 공인인증서를 이용하여 대신 업무를 처리하도록 지시함 · 개인정보 취급 권한이 없는 제3자에게 개인정보를 제공하여 업무시스템에 입력하도록 함

라. 징계 처리 기준

1) 개인정보 고의 유출 · 부정 이용으로서 각종 범죄 악용 등 정보주체에 대한 심각한 2차 피해 또는 정보주체의 인격권에 대한 중대한 침해 발생 등 비위 정도가 심각한 경우 파면·해임 (※ 2022.7.14. 국무총리 지시사항)

2) 개인정보 보호 법규 위반의 중대성 판단 요소

가) 위반행위의 대상이 된 개인정보가 민감정보 또는 고유식별정보에 해당하는 경우

나) 영리를 목적으로 위반행위를 한 경우

다) 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 유출한 경우

10 소극행정 관련 비위행위자 처리 지침

가. 목적: 공무원이 공공의 이익을 위해 불합리한 규제를 개선하는 등 소신있게 일하는 공직문화 조성을 위하여 이를 저해하는 소극행정 비위의 예방 · 근절

> ※'소극행정'이란 공무원이 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 하는 행위를 말한다. (「적극행정 운영규정」 제2조제2호)

나. 처리 방향

1) 각급 기관에서는 소속 공무원의 소극행정이 발생한 경우, 즉시 조사를 실시하고, 조사 결과 징계사유에 해당하면 관할 징계위원회에 징계의결 요구

2) 소극행정 비위행위자의 감독자도 감독의무를 태만히 한 사실이 확인되는 경우 엄중 문책

다. 소극행정 유형 및 유형별 비위 판단기준: 아래의 행위 등으로 인해 ① 국민의 권익을 침해하거나 ② 국가 재정상 손실을 발생하게 한 경우, 소극 행정으로 판단 가능

구분	정의	판단기준(예시)
적당 편의	직무수행을 위해 필수적으로 검토해야 하는 사항을 검토하지 않고, 적당히 형식만 갖추어 부실하게 처리하는 행태	▸업무와 관련하여 반드시 확인해야 하는 중요한 정보·지식·의견 등을 파악하지 않고 처리하는 행태 ▸규정 또는 지침에 따른 절차 등을 철저히 준수하여 처리해야 하는 업무임에도, 민원인 등과 타협·절충으로 대충 처리하는 행태
업무 해태	합리적이거나 적법한 사유 없이 주어진 업무를 게을리하여 불이행하는 행태	▸특별한 사유 없이 소관업무를 처리하지 않거나 늑장 대응하는 행태 ▸민원신청·신고 등을 특별한 사유 없이 접수·처리하지 않는 행태 ▸주어진 권한과 의무를 이행하지 않는 행태
탁상 행정	법령이나 지침 등의 변화에도 불구하고 과거 규정에 따라 업무를 처리하거나, 기존의 불합리 · 부적법한 업무관행을 그대로 답습하는 행태	▸개정 법령이나 지침을 따르지 않고, 종전 지침을 따르거나 현재 규정에 부합하지 않는 전임자의 업무처리 방식을 그대로 답습하는 행태 ▸보다 효율적·효과적인 방법이 있음을 알고 있음에도 편의상 관례대로 처리하는 행태 ▸업무처리의 문제점을 인식하면서도 기존 관행을 그대로 답습하는 행태
기타 관중심 행정	국민 편익과 공무원 개인 또는 소속 기관의 이익이 상충되는 상황에서 행정목적 달성에 필요한 범위를 넘어 자의적으로 처리하는 행태	▸법·제도적 허점을 이용하거나 규정·예산 등을 자의적으로 해석·활용함으로써 사적 이익 또는 소속 기관의 이익을 추구하는 행태

라. 참고: 위 '소극행정 유형 및 유형별 비위 판단기준'은 징계의결 등 요구권자와 관할 징계위원회가 소극행정 해당 여부를 판단할 때 이해를 돕기 위한 참고사항으로, 법적 구속력을 가지고 있지 않음

V. 교원의 호봉 및 수당

Ⅰ. 교원의 호봉 ····· 213
1. 호봉 개요 ····· 213
2. 초임호봉의 획정 ····· 215
3. 정기승급 ····· 232
4. 호봉재획정 ····· 240
5. 호봉정정 ····· 261

Ⅱ. 교원의 수당 ····· 264
1. 수당의 근거 ····· 264
2. 국가공무원 수당 체계 ····· 264
3. 교직수당가산금 지급대상자 선정 ····· 268

Ⅰ. 교원의 호봉

1 호봉 개요

가. 관련 법규

- 「국가공무원법」(법률) 제47조(보수에 관한 규정)
- 「교육공무원법」(법률) 제35조(보수에 관한 규정)
- 「교원지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(법률) 제3조(교원 보수의 우대)
- 「공무원보수규정」(대통령령)
- 「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규)
- 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」(교육부예규) 이하 「교육공무원 경력환산율표 예규」

※ 교육공무원의 호봉획정(경력기간의 계산 제외)과 관련된 내용을 제외하고는 「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규)을 따른다.

나. 근거 법령 위계도

국가공무원법
제5장 보수, 제46조(보수 결정의 원칙), 제47조(보수에 관한 규정), 제48조(실비 변상 등)

↓

공무원보수규정
(대통령령, 법령 소관: 인사혁신처)

↓

공무원 보수 등의 업무지침
(인사혁신처예규)
- 제1장 공무원 봉급업무 처리기준
- 봉급 업무에 대한 제반 사항

↓

교육공무원 호봉 획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규
(「교육공무원 경력환산율표 예규」)
- 공무원보수규정 [별표22], [별표23], [별표24]의 해석 및 적용에 관한 사항 확인
- 공무원보수규정 [별표25], [별표26]의 적용 안내

다. 호봉 획정의 종류

종류	적용시기	호봉획정일
초임호봉획정	■ [공무원보수규정 제8조] ■ 공무원을 신규채용할 때 초임호봉 획정	임용일
정기승급	■ [공무원보수규정 제13조] ■ 공무원의 호봉 간 승급에 필요한 기간(1년)에 승급하는 경우 ■ 징계처분을 받은 공무원의 승급제한 기간 경과 후 승급기간 1년 이상이 되는 경우 ■ 승진 또는 강임 시에 승급기간이 1년 이상이 있는 공무원인 경우 ■ 승급제한 기간이 단축되는 경우	매월 1일 해당월 1일 승진(강임)일 다음달 1일
호봉재획정	■ [공무원보수규정 제9조] ■ 새로운 경력(자격, 학력 변동 포함)을 합산하여야 할 경우 ■ 휴직, 정직, 직위해제 후 복직하는 경우 ■ 말소기간 경과 등으로 승급제한 기간을 승급기간에 산입하는 경우 ■ 호봉획정 방법이 변경되는 경우	다음달 1일 복직일 다음달 1일 적용(전직)일
호봉정정	■ [공무원보수규정 제18조] ■ 호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 경우에는 발견즉시 그 잘못된 호봉 발령일로 소급하여 호봉을 정정	다음달 1일

라. 호봉 획정시 참고사항

승급제한	■ [공무원보수규정 제14조] ■ 징계처분, 직위해제 또는 휴직(공무상 질병 제외) 중인 자 ■ 징계처분의 집행이 끝난 날부터 승급제한 기간 미 경과자 ■ 근무성적평정점이 최하등급에 해당되는 자(6개월)	
특별승급	■ [공무원 보수규정 제16조] ■ 업무실적이 탁월하여 행정발전에 크게 기여한 자 ■ 관련 법령의 규정에 따라 제안의 채택·시행에 따른 인사상 특전으로서 특별승급이 확정된 자	다음달 1일

2 초임호봉의 획정(「공무원보수규정」 제8조)

순서
가. 신규교사 임용 시 구비서류 확인
↓
나. 신규교사 초임호봉획정 통보에 따른 공문 접수
↓
다. 신규교사 초임호봉획정 확인
↓
라. 신규교사 초임호봉획정 결과에 따른 조치
↓
마. 신규교사 NEIS 기본사항 확인 및 미기재 사항 등재

가. 대상: 신규교사

나. 시기: 신규채용일

다. 구비서류

신규임용교사 구비서류	1. (공통) 교육공무원 신규임용후보자 등록서 2. (공통) 교육공무원 전자인사기록용 기초자료 3. (공통) 주민등록초본(남자인 경우 병역사항 포함) 4. (공통) 최종학교 졸업증명서 5. (공통) 교원자격증 사본 6. (공통) 신체검사용 채용 신체검사서 7. (공통) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서 8. (공통) 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 9. (해당자) 호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서 및 경력증명서 10. (해당자) 임용연기원서 및 증빙서(군입대 예정 확정자, 현역군인) 11. (해당자) 임용포기원서 12. (해당자) 서약서(임신으로 인하여 x-ray 촬영을 하지 못하는 자) 13. (해당자) 서약서(대리등록)

라. 절차 및 방법

호봉 = 환산 경력연수 + [(학령-16) + 가산연수] + 기산호봉

경력환산(경력 환산율표 적용)	- 「호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서」 신청 안내 (「공무원보수 등의 업무지침」 별지 제1호 서식) - 경력의 증명 및 조회(경력인정 여부 결정) - 교육공무원 등의 경력환산율표 (「공무원보수규정」 별표22, 「교육공무원 경력환산율표 예규」 별표1) 적용 - 경력환산율 상향 인정 기준(「교육공무원 경력환산율표 예규」 별표2) 적용
↓	
학령 및 경력 연수가감 산정	- 유치원·초·중등학교 교원 등 학령가감 산정(「공무원보수규정」 별표23)
↓	
기산호봉 적용	- 유치원·초·중등학교 교원의 자격별 기산호봉(「공무원보수규정」 별표25)
↓	
호봉경력 평가 . 심의	- 기관별 「호봉경력 평가 심의회」 개최 -「교육공무원 경력환산율표 예규」 제97호 별표2에 따른 상향 인정대상 여부 등 심의 후 경력 인정 여부 결정 ※ 심의회 세부 구성.운영에 관한 사항은「공무원 보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규)을 따름
↓	
초임호봉 획정	- 초임호봉표 적용 - 잔여기간 계산(호봉계산)

서 호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서

첨 공무원보수규정 [별표 22](교육공무원 등의 경력환산율표)

첨 공무원보수규정 [별표 23](별표11의 봉급표를 적용받는 교육공무원의 총수학연수 가감산정표)

첨 공무원보수규정 [별표 25](별표11의 봉급표를 적용받는 교육공무원의 기산호봉표)

첨 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규(교육부 예규 제97호)

1) 경력환산율표 적용

가) 경력의 증명

(1) 호봉획정권자는 신규채용자의 초임호봉획정 전에 「호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서」(「공무원보수 등의 업무지침」 인사혁신처 예규 별지 제1호 서식)를 배부하여 호봉합산 대상경력이 있는 경우 신청할 수 있도록 안내한다.

(2) 『호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서』는 호봉정정 등의 사유가 발생할 경우 증빙자료로 사용되므로 반드시 구비, 보존하여야 한다.

〈별지 제1호 서식〉

호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서

[ ]공무원경력, [ ]군복무경력, [ ]유사경력

소속		직명		성명	

업체명	직종 및 직급	경력기간 (연·월·일)			1주간 근무시간	면직일	승급제한사유 및 승급제한기간 (연·월·일)	특별승급사유 및 특별승급 (○급○호→○호)
		부터	까지	기간				

「공무원보수규정」 제8조 및 제9조제2항의 규정에 의하여 초임호봉의 획정과 새로운 경력을 합산하고자 경력증명서를 첨부하여 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

소속기관의 장 (호봉획정권자) 귀하

(3) 경력의 증명은 인사발령을 위한 구비서류로 제출된 경력증명서에 의하며 외국경력의 증명은 발급권한이 있는 자가 발급한 경력증명서도 가능하다.

(4) 호봉획정권자가 호봉획정 대상공무원의 개인별인사기록을 보관하고 있는 경우에는 별도의 경력 증명 없이 이에 의할 수 있다.(「공무원인사기록·통계 및 인사사무 처리 규칙」 제4조 및 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제4조 참조)

(5) 경력증명기관에서 경력을 증명할 수 있는 근거서류가 없는 경우

(가) 당사자와 경력증명기관은 최대한 상호 협조하여 재직사실과 재직기간을 입증할 수 있는 증빙자료를 수집하여 객관적으로 인정할 수 있다고 판단되면 경력증명기관의 장은 증빙자료를 근거로 경력증명서 발급

(나) 증빙자료: 임용장, 승급발령기록, 면직기록 등

(다) 인우증명은 객관적 자료로 볼 수 없으나, 국민건강보험공단 자료, 금융기관 보수 입금내역, 세무서 근로소득납세증명 등은 객관적 증빙자료로 인정

나) 전력 조회(「교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙」 제10조)

(1) 교육공무원 전력 조회 (학교, 교육청 → 전 근무지) 임용권자: 교육공무원 전력조회서(「교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙」 제10조, 별지 제4호 서식)에 의해 전력조회(경력증명서의 내용이 불확실한 경우, 유사경력 등 필요한 경우에 한하여 실시) 요청

교육공무원 전력 조회 요청 기안(예시)

(2) 교육공무원 전력조회 결과 통보

(가) 전력조회를 요청 받은 기관의 장은 20일 이내에 조회 결과를 통보하여야 한다.(「교육공무원인사기록 및 인사 사무처리규칙」 제10조, 별지 제5호서식의 교육공무원 전력 조회 통보서 활용)

(나) 임용일로부터 3월 이내에 완료

교육공무원 전력 조회 통보 기안(예시)

(3) 군복무 경력

(가) 다음에 해당되는 경우에는 이를 당해 지방병무청 또는 각 군 본부 등에 전력조회 하여 승급제한 기간 또는 무관후보생기간을 확인한다.

(나) 경력합산신청서를 제출한 후 3월 이내에 완료한다.

- 복무기간이 불명확한 경우
- 복무기간이 현저하게 장기인 경우
- 전역근거가 불명확한 경우
- 부사관(본인의 지원에 의하지 아니하고 임용된 부사관 제외)·준사관·장교로서 군간부후보생(무관후보생)기간이 부사관·준사관 또는 장교의 복무기간에 포함되어 있거나 기타 군간부후보생(무관후보생) 기간을 확인할 필요가 있는 경우
- 기타 병적사항이 불명확한 경우

(4) 유사경력

(가) 유사경력은 반드시 전력조회를 실시하여 경력을 확인하여야 한다.

(나) 유사경력(외국경력 포함)의 조회확인은 임용일로부터 3월 이내에 완료함을 원칙으로 한다.

(5) 전력조회 절차 및 방법

(가) 전력조회 대상기관: 경력증명서(기타 증빙자료) 발급 기관

(나) 전력조회시 확인사항: 담당업무, 경력 기간, 직위, 정규직원 여부 등 경력 인정과 관련된 사항

예) 공공법인 경력의 경우: 법인의 설립근거, 담당업무(행정, 경영, 연구, 기술분야) 및 정규직원 여부 등

다) 경력환산율표 적용 기준 참 교육공무원 경력환산율표 예규

교원경력 및 유사경력의 경력(교원경력 중 공무원으로 근무한 경력 및 유사경력 중 강사 경력은 제외) 중 통상적인 근무시간보다 짧게 근무한 경력(1주 동안 15시간 미만 근로한 경력은 제외)에 대해서는 통상적인 근무시간에 비례하여 환산한다.

(1) 교원경력

(가) 국·공립학교 교원(기간제 교사 포함) 근무 경력: 100%

※ 소지 자격과 학교급 불일치 기간제교원 환산율

학교급	구분	교원자격증 종류 및 환산율					
		유치원	초등	중등	특수(유치원)	특수(초등)	특수(중등)
유치원	일반학급	**100%**	80%	80%	80%	80%	80%
	학교 내 특수학급	**100%**	80%	80%	**100%**	80%	80%
초등학교	일반학급	80%	**100%**	80%	80%	80%	80%
	학교 내 특수학급	80%	**100%**	80%	80%	**100%**	80%
중등학교	일반학급	80%	80%	**100%**	80%	80%	80%
	학교 내 특수학급	80%	80%	**100%**	80%	80%	**100%**
특수학교	유치원학급	80%	80%	80%	**100%**	80%	80%
	초등학급	80%	80%	80%	80%	**100%**	80%
	중등학급	80%	80%	80%	80%	80%	**100%**

(나) 관할청에 임면이 보고된 사립학교 교원(기간제교사 포함) 근무 경력: 100%

※ 중등학교 표시과목A 교사 자격 소지자가 중등학교에서 채용과목B 계약제 교원(기간제교원, 강사)으로 근무하였을 때 (가), (나)의 경력환산율과 (3) 유사경력(3~10할)을 적용함

(다) 관할청에 임면이 보고되지 않은 사립학교 교원(기간제교사 포함) 근무 경력: 50%

※ 관할청 임면보고 여부는 교육장 또는 교육감이 발행한 경력확인서로 확인

※ 단, 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 기간제 교원(중등교원자격증 → 초등학교 근무)의 경우에는 8할 이내로 인정

(라) 학교형태의 평생교육시설 교원 근무 경력: 100%

(마) 한국학교 근무 경력: 100%

(바) 어린이집 근무 경력: 유아교육법 제22조, 초·중등교육법 제21조에 따른 특수학교 교원 자격(유치원 과정만 해당)에 의한 자격을 갖추고 영유아보육법 제19조제2항에 따라 시장, 군수, 구청장에게 임면이 보고된 보육교직원으로 근무한 경력: 100%

(사) 장애영유아 어린이집 근무 경력: 초.중등교육법 제21조에 따른 특수학교 교원 자격(유치원 과정은 제외한다)을 갖추고 영유아보육법 제19조 제2항에 따라 시장.군수.구청장에게 임면이 보고된 보육교직원으로 근무한 경력: 80%

(2) 교원 외의 공무원 경력

(가) 국가공무원 또는 지방공무원 경력: 100%

(나) 고용직공무원: 80%

(3) 유사경력

(가) 기간제교사를 제외한 유·초·중등학교 강사 등 경력: 30% ~ 100%

※ 강사 근무 경력에 대한 환산율은

- 전일제 또는 종일제(1일 8시간 이상) 강사로 근무한 경력은 10할을 인정하고,
- 시간제 강사로 근무한 경력은 다음의 계산 방법에 따르되, 주당 실근무시간이 명확하지 않거나 12시간 이하인 경우에는 3할을 인정한다.

(소유한 자격증과 학교급이 일치하지 않아 감할 경우에도 최저는 3할을 인정)

$$\text{근무기간} \times \frac{\text{주당 실근무시간}^{*}}{\text{유치원 및 초.중등교원 평균 주당 근무시간}}$$

초.중등교원 평균 주당 근무시간			
2005.2.28. 이전	2005. 3. 1.~2006. 2. 28.	2006. 3. 1.~2012. 2. 29.	2012. 3. 1. 이후
44시간	43시간	42시간	40시간

* 주당 실근무시간은 계약으로 정한 주당 수업시간을 말하며, 계약으로 정해져 있지 않는 경우에는 평균으로 계산한다.

※ 「유아교육법」 제23조 및 「초.중등교육법」 제22조에 따른 강사의 종류는 유치원 방과후과정 강사, 영어회화강사, 스포츠강사, 수준별 이동수업 강사, 특수교육지원센터 순회강사, 방과후학교 강사, 인턴교사 등이 있다.

※ 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교급이 일치하지 않는 경우(중등 교원자격증 → 초등학교 근무 등)에는 근무시간에 따라 계산된 환산율의 8할을 인정한다.

(나) 대학 시간강사 경력: 수업시수가 명확하지 않을 때는 50% 인정

주당 수업시수	환산율	주당 수업시수	환산율
5시간 이하	5할	8시간	8할
6시간	6할	9시간	9할
7시간	7할	10시간 이상	10할

(다) 학교 강사 경력은 타학교 경력과 중복 가능

(라) 대학원에서 학위취득 경력: 각 대학에서 학칙(해당 학칙 확인)으로 정한 최저 수업연한 이내 실제 수학기간을 인정하되 박사학위는 3년의 범위에서 인정하고, 학기제를 달리하는 대학원 및 계절학기제 대학원의 석사학위는 2년의 범위에서 인정(10할). 경력 기간은 학기 단위로 계산함.

(마) 국·공사립 유초중등학교 육성회 및 대학의 기성회 직원으로 3월 이상 근무한 경력(5할)

(바) 국가 또는 지방자치단체 등의 기관에서 사실상 공무를 수행하고 3월 이상 근무한 경력(5할)

(사) 국·공·사립의 유·초·중등학교 및 대학·대학원에서 「학교회계직원 관리규칙」 등의 규정에 따라 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 상근으로 근무한 경력(5할). 다만, 방학 등으로 일을 하지 않고 보수를 지급받지 않은 기간 제외

(아) (사)항의 경력 중 다음의 표와 같이 자격증표시과목 업무와 동일한 근무경력은 8할 인정

직종	교원자격증(표시과목)	직종	교원자격증(표시과목)
영양사	영양교사	유치원교육보조	유치원교사
전산보조	초·중등교사(전산)	전임코치(체육)	초·중등교사(체육)
과학실험보조	초·중등교사(과학과)	특수교육보조원	특수교사
사서, 사서보조	사서교사	상담사	전문상담교사

※ 단, 이 지침의 시행 전(2011.9. 이전), 개별 지침(IMF 실업구제책 등)에 의해 표시과목에 관계없이 교원자격증을 소지하고, 과학실험보조, 전산보조, 수업보조, 초등영어보조교사 등으로 근무한 경력을 8할로 인정받은 경우에는 당해 경력 환산율(8할) 적용을 인정

(자) 교원단체 및 교원노조 근무경력: 70%(단, 교원노조는 1999.7.1. 시행 이후)

(차) 공공기관 및 법인 근무: 50%, 종교단체 상근경력: 60%(주일학교 제외)

(카) 재외교육기관 및 재외교육단체 근무: 50%(한국학교, 교육원 제외)

(타) 학원 및 교습소 강사 경력: 50%(교육지원청에 보고한 경우에 한함)

※ 미신고자는 납세 증명 등 객관적 자료가 있으면 30% 인정 가능

(파) 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(외국회사 또는 외국 사설연구소 포함) 직원으로 근무한 경력: 40%(점원, 외교인(보험판매원, 외판원 등)은 인정 불가)

(하) 학습지 교사 경력, 법인 자격이 없는 개인회사 경력: 30%
(근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 받으며 근무한 경력)

(거) 대학 및 대학원의 연구원 경력: 100%

(너) 교육부장관이 인정하는 연구기관의 연구원 경력: 100%

(더) 대학(대학원)의 연구전담 조교 경력: 100%

(러) 병역법에 따른 예술·체육요원, 산업기능요원, 전문연구요원, 승선근무예비역으로 복무한 경력: 100% (단, 의무복무기간이 3년을 초과하는 경우에는 의무복무기간을 3년으로 산정)

(머) 장애인 지역사회재활 시설 근무 경력: 8할 (초·중등교육법 제21조에 따른 특수학교 교원 자격을 갖추고 근무한 경력)

(버) 변호사 또는 법무사 근무 경력: 70%

(서) 대안교육 위탁교육기관 근무 경력: 70% (초.중등교육법 제21조에 따른 자격을 갖추고 소지한 자격과 동일한 분야의 학생교육을 전담하면서 근무한 경력)

(거) 기타 직업: 30%(교육부 예규 제97호, 별표 1 기준 확인)

(4) 교육공무원 등의 경력환산율표 비고1에 따른 경력환산율 상향 인정[별표 2]

합산대상교원	인정대상기관(환산율)	인정대상경력
특수학교에서 이료, 치료교육을 담당하는 경교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
사서교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 사서자격증 소지 후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
보건교사	○ 학교법인, 의료법인 등 법인체 소속 종합병원(10할) ○ 「지방공기업법」에 의해 지방공사로 설립된 병원(10할) ○ 「지역보건법」 제10조 및 제13조에 따른 보건(지)소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제15조에 따른 보건진료소(10할) ○ 법령에 의해 설립된 법인(10할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에(간호사, 물리치료사 또는 작업치료사 등) 근무한 경력
영양교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 영양사로 근무한 경력
전문상담교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○ 「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 고등교육과정 이수에 상응하는 상담관련 국가기술자격증* 취득 후 또는 대학(전문대학)졸업 후의 경력으로 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 상담사로 근무한 경력 * 고등교육과정 이수에 상응하는 상담관련 국가자격증(전문상담교사, 청소년상담사, 임상심리사, 정신보건 임상심리사)

※ 비정규직 경력에 대한 환산율은 해당 경력별로 정해진 환산율에서 2할을 감하여 적용한다.

※ 과목변경, 전직, 전과, 승진 등으로 해당 과목을 담당하지 않는 경우에는 원래의 경력환산율표를 적용하여 호봉을 재획정 하여야 한다.

질의	◦ 전문대학 유아교육과를 졸업하고 기초지방자치단체장의 발령으로 기초지방자치단체에서 운영하는 어린이집에서 보육교사로 근무하다 퇴직한 후 초등학교 병설유치원에 교육공무원으로 임용되었을 경우, 동 교육공무원의 호봉획정 시 어린이집에서 보육교사로 근무한 경력은 몇 퍼센트를 인정하여야 하는지?
답변	◦ 유치원 교사자격 소지자로서 「영유아보육법」에 의한 어린이집의 원장 또는 보육교사로서 전임으로 근무한 경력에 대해서는 「공무원보수규정」[별표22] 교육공무원 등의 경력환산율표에 의거 호봉획정 시 동 경력을 100퍼센트 인정함이 타당하다고 사료됨 【참고】「교원자격검정령」제8조제1항제2호에 의거 100퍼센트 인정
질의	◦ 간호사 면허증을 소지하고 국·공립병원, 보건소(정규직, 임시직포함) 또는 개인병원, 의원 등에서 근무한 자를 보건교사로 임용할 경우 동 경력을 「공무원보수규정」[별표22]의 비고1을 적용하여 100퍼센트의 환산율을 적용할 수 있는지?
답변	◦ 보건교사의 호봉획정 시 「공무원보수규정」[별표22] 비고1에 의하여 100퍼센트를 인정할 수 있는 간호사 경력의 범위는 간호사 면허증을 가지고 학교법인, 의료법인 등 법인체 소속 종합병원, 지방 공기업법에 의해 지방공사로 설립된 병원, 법령에 의해 설립된 법인, 상법에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사에서 정규직원으로 채용되어 복무규정 또는 취업규칙에 따라 상근 간호사로 근무한 경력에 한하며, 사업자등록이 된 개인사무소 등에서 근무한 경력은 90퍼센트를 인정할 수 있음 【이유】 보건교사 자격을 취득하려면 「초·중등교육법」[별표2] 규정에 의거 간호사 면허증을 소지하여야 하며 보건교사는 학생 및 교직원의 보건관리를 담당하면서(학교보건법 제15조 및 동법 시행령 제23조)정규 교원으로서 공무원복무규정에 따라 근무하고 있는 바, 간호사로서 국·공립병원, 보건소 및 법인체의 종합병원에 정규직원으로 채용되어 엄격한 복무규정 또는 취업규칙에 따라 간호사의 임무(의료법 제2조제2항제5호)를 수행하고 있음은 보건교사의 임무와 다를 바 없기 때문임

질의	1. 교육공무원 호봉 획정 시 임용 전 사설학원 강사 경력 환산율은? 2. 학원강사 경력이 중복될 경우 각각 인정 가능 여부 3. 인터넷 강의 강사 경력의 5할 인정 가능 여부
답변	1. 강사로 근무한 경력이 관인 사설학원 및 사설강습소에서 관할청에 채용 보고되어 관할 교육청으로부터 경력증명서를 발급받았을 경우 「공무원보수규정」 [별표22] 교육공무원등의 경력환산율표의 학원, 교습소에 해당되어 50퍼센트를 인정받을 수 있으나, 보고되지 않아 관할 교육청으로부터 경력증명서를 발급받지 못한 경우 객관적인 자료 등을 확인하여 30퍼센트를 인정받을 수 있음 2. 각 학원들의 경력이 중복될 경우 그중 유리한 하나의 경력에 대해서만 인정될 수 있으며 학원 강사 근무 경력을 인정받기 위해서는 「학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원의 강사로 주15시간 이상 근무한 경력이어야 하므로 경력증명서를 확인해야 할 것임 3. 관할청에 채용 보고된 주 15시간 이상 근무한 경력이라면 인터넷 강의 여부 상관없이 5할 인정될 것임
질의	◦ 기간제 상담교사가 교육지원청 위센터에서 전문상담사로 근무한 경력이 있는 경우 호봉환산율?
답변	◦ 유.초.중등학교에서 전문상담사로 근무한 경력은 학교회계직원 규정에 따라 교원자격증 소지여부에 따라 소지한 경우 8할, 미소지한 경우 5할을 인정하나, 교육지원청에서 근무한 경력은 학교에서 근무한 것으로 볼 수 없는 바 국가 또는 지방자치단체 등의 기관으로 판단하여 자격증 소지여부와 상관없이 3개월 이상 근무 시 5할로 인정할 수 있을 것임
질의	◦ 초등교원이 사범대 4년 졸업 후 교대 4년(초등2정) 졸업한 경우 학력인정방법은?
답변	◦ 복수의 동등학위를 취득하더라도 학령 계산은 1개의 학위에 대해서만 인정하며, 기타 중복되는 동등 학위의 취득 기간은 경력기간(80%)으로 인정함. 또한, 예규 [별표 3](비고 2) 관련 해설을 보면 같은 수준의 2개 이상의 학교를 졸업한 경우에는 1개 학교 외의 수학 연수는 80%의 비율을 적용한다고 되어 있음. 사범대학교 4년 졸업 후 교대 4년 졸업하고 초등교원으로 임용된 경우, 교대 4년은 학령 인정, 사범대학교 4년은 경력으로 80% 인정될 것임

라) 경력기간 계산

(1) 경력기간 계산 요령

(가) 력(曆)에 의한 계산(민법 제160조) 적용

※ 기간을 정함에 있어 일(日)단위로 환산하지 않고 계산하는 방법을 의미

→ 기간을 주(週), 월(月) 또는 연(年)으로 정한 때에는 력(曆)에 의하여 계산
→ 주(週), 월(月) 또는 연(年)의 처음으로부터 기간을 기산(起算)하지 아니한 때에는 최후의 주(週), 월(月) 또는 연(年)에서 그 기산일(起算日)에 해당한 날의 전일(前日)로 기간이 만료
→ 월(月) 또는 연(年)으로 정한 경우에 최종의 월(月)에 해당일이 없는 때는 그 월(月)의 말일(末日)로 기간이 만료

※ 역에 의한 계산 예시

예1) 07년 2월 5일 임용하여 08년 4월 8일 퇴직한 경우
경력기간-1년 2월 3일**(퇴직일 4월 8일은 제외)**
단, 퇴직 경력기간이 아닐 경우는 1년 2월 4일
예2) 07년 3월 5일부터 07년 5월 3일까지 임용한 경우
경력기간-1월 29일(실제 일수는 60일이지만 曆에 의한 방법으로 계산하면 1월 29일이 됨)
*기산일에 해당한 날의 전일(5월 4일)까지가 2월임
예3) 2월 1일부터 2월 28일(末日)까지 임용: 경력기간-1월
예4) 2월 5일부터 3월 4일까지 임용: 경력기간-1월
(실제 일수는 28일이나 曆에 의해서 1월로 계산함)
*기산일에 해당한 날의 전일(3월 4일)까지가 1월임
예5) 07년 10월 2일부터 07년 12월 31일까지 임용
경력기간-2월 29일(실제 일수는 2월 30일이나 曆에 의하여 계산하면 2월 29일임)
*실제 일수가 30일이 될지라도 29일로 산정함
예6) 기산일의 전일에 해당하는 일자가 없는 경우에는 그 달의 말일까지를 1월로 계산(1.31~2.28 = 1월, 1.30~2.28=1월, 1.29~2.28=1월)
*윤년의 경우(1.31~2.29 = 1월, 1.30~2.29=1월)
예7) **기산일 전일에 해당하는 날로 종료되지 않는 경우에는** 기산일부터 순차적으로 실제 일수를 계산 (단, 이 경우 실제 일수가 30일이 될지라도 29일로 산정)
1월 24일부터 2월 28일까지 - 1월 5일(경력기간)
→ (2월23일까지 1월이며, 2월 24일부터 순차적으로 실제 일수는 5일임)
1월 24일부터 2월 29일까지 - 1월 6일(경력기간)
*** 주의: 1월을 단순히 30일로 간주하여 계산하는 것은'절대 불가'**
1월 24일부터 2월 28일까지 - 1월 5일(경력기간)
→ (2월 23일까지 1월이며, 2월을 30일로 간주하여 경력기간을 1월 7일로 할 수 없음)

(나) 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외함: 단, 군 전역일, 근무 기간이 정해진 계약직공무원(기간제교사 포함)은 만료일도 산입

(다) 학력과 경력의 중복: 유리한 1개만 적용

(라) 석사·박사학위 취득시 경력(유사경력-연구경력) 계산: 학위 취득한 경우만 인정

※ 교육공무원 경력환산율표 적용(「공무원보수규정」 별표 22)

(2) 경력기간 계산시 유의 사항

(가) 경력으로 인정할 수 있는 경우: 유급·주15시간 이상 근무한 경우(외교원 제외)

(나) 휴직기간 중 타경력 인정 여부: 휴직목적 위반에 대한 제재 조치로서 경력 인정을 제한받을 수 있음

종류	근거	봉급지급	수당	승급기간 산입 여부
질병휴직	제1호	1년 이하: 70%, 1년 초과 2년 이하 50%	규정지급	미산입(공무상 질병은 승급인정)
병역휴직	제2호	미지급	미지급	복직일에 휴직기간 산입
행방불명	제3호	미지급	미지급	미산입
법정의무수행	제4호	미지급	미지급	복직일에 휴직기간 산입
유학휴직	제5호	50%	규정지급	복직일에 휴직기간 산입
고용휴직	제6호	미지급	미지급	복직일에 휴직기간 산입 (비상근 근무한 경력은 50%만 산입)
육아휴직	제7호	미지급	규정지급 (1년- 1년6개월)	복직일에 휴직기간 산입(최초 1년 이내에 한함. 단, 셋째 자녀이후의 전 기간(최대3년) 산입) (부모 모두 3개월 이상 육아휴직하거나 한부모 가족 및 장애아동 부모가 육아휴직하는 경우 승급기간으로 산입되는 기간을 최대 1년 6개월까지 산입)
입양휴직	제7의2호	미지급	미지급	복직일에 휴직기간 산입
불임난임휴직	제7의3호	1년 이하: 70%, 1년 초과 2년 이하 50%	미지급	미산입
연수휴직	제8호	미지급	미지급	미산입(다만, 학위 취득 시 승급 인정) (상위 자격이나 학위 취득 시 복직 후 호봉재획정)
가족돌봄휴직	제9호	미지급	미지급	미산입
동반휴직	제10호	미지급	미지급	미산입
노조전임휴직	제11호	미지급	미지급	복직일에 휴직기간 산입
자율연수휴직	제12호	미지급	미지급	미산입

도움말 **상근 경력인정제도 개선 관련 안내(교원인사과-2066)**

- 근거: 「공무원보수규정」(대통령령) 제34099호(2024. 1. 5.)
- 개선 내용
  - (종전) 공무원 보수규정 및 교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용등에 관한예규 [별표1,2]에 해당하는 일정한 요건을 갖추고 1주 40시간 또는 통상 근로시간 풀타임으로 근무(상근)한 경우 공무원 호봉 경력으로 인정 가능
  - (개선) 풀타임으로 근무하지 않아도 1주 15시간 이상 근무한 경우에는 공무원 호봉 경력으로 인정 가능
  - (유의사항) 기존의 공무원 호봉 경력 인정을 위한 요건 중 '상근' 요건만 변경되는 것이며, 그 외 요건을 갖춰야만 경력인정 가능

2) 학령 및 경력연수 가감 산정

가) 학령 산정

(1) 학령 산정 = 초(6) + 중(3) + 고(3) + 대학 수학연수

(2) 산정 예시

• 4년제 대학 졸업: 학령 16	• 전문대학 졸업, 4년제 대학 편입·졸업: 학령 16
• 3년제 전문대학 졸업: 학령 15	• 전문대학 졸업, 독학사(학점은행제) 학사학위 취득: 학령 16
• 2년제 전문대학 졸업: 학령 14	• 4년제 대학 졸업, 4년제 대학 편입 졸업: 학령 16
※ 복수의 동등학위를 취득하더라도 학령계산은 1개의 학위에 대해서만 인정	
※ 기타 중복되는 동등학위의 취득 기간은 경력기간(80%)으로 인정	

나) 가산연수(사범, 특수)

(1) 사범계 가산연수: 1년

- 대상: 수학연한 2년 이상인 사범계 학교(교육계학과 포함) 졸업자
  * 사범계 가산연수는 2개 이상의 사범계학교를 졸업했더라도 1회만 인정
  * 대학원 및 교육대학원 졸업자는 사범계 가산연수 인정대상에 포함되지 않음
- 1급 정교사 자격인 경우, 2급 정교사 자격증도 징구하여 적용기준 확인 필요

교원자격증	적용법령	적용기준	가산연수
중등학교 2급 정교사	「초·중등교육법」 별표2 교사자격기준	중등학교 2급 정교사 기준 **제1호, 제4호** 해당 교원	1년
초등학교 2급 정교사	「초·중등교육법」 별표2 교사자격기준	초등학교 2급 정교사 기준 **제1호, 제2호, 제7호** 해당 교원	1년
특수학교 2급 정교사		특수학교 2급 정교사 기준 **제1호** 해당 교원	
사서교사 2급		사서교사 2급 기준 **제4호** 해당 교원	
유치원 2급 정교사	「유아교육법」 별표2 교사자격기준	2급 정교사 기준 **제1호** 해당 교원	

(2) 특수학교(학급) 가산연수: 1년

- 대상: 특수학교 교원자격증을 소지하고 특수학교, 일반학교의 특수학급을 담당하는 교원 및 특수교육지원센터에 근무하는 교원

* 수학연한 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치된 교육계학과 포함) 졸업: 2년 인정
* 수학연한 1년 이상 2년 미만인 사범계로 인정된 교원양성기관 수료자: 1년 인정
* 비사범계학교 졸업자: 1년 인정

3) 기산호봉 적용(「공무원보수규정」[별표 25])

자격별	기산호봉	자격별	기산호봉
정교사(1급)	9	사서교사(1급)	9
정교사(2급)	8	사서교사(2급)	8
보건교사(1급)	9	전문상담교사(1급)	9
보건교사(2급)	8	전문상담교사(2급)	8
영양교사(1급)	9	준교사	5
영양교사(2급)	8	실기교사	5
■ 교장, 원장, 교감, 원감, 교육장, 장학관, 교육연구관, 장학사 및 교육연구사에 대해서는 정교사(1급)의 호봉을 적용			

도움말 **2개 이상의 교원자격증 소지한 경우 기산호봉 적용**

■ 2개 이상의 교원자격증 소지한 경우에는 실제 임용된 과목의 소지자격증을 기준으로 기산호봉 적용

- 초등 정교사(1급), 특수 정교사(2급) 소지자가 특수학급 담당: 기산호봉 8호봉
- 중등 정교사(2급), 전문상담교사(1급) 소지자가 상담교사로 채용: 기산호봉 9호봉

4) 호봉경력 평가·심의

가) 기관별 「호봉경력 평가 심의회」 개최

나) 예규 별표2에 따른 경력환산율 상향 인정 대상 여부 등 심의 후 경력인정 여부 결정

* 심의회 세부 구성·운영에 관한 사항은 「공무원보수 등의 업무지침」을 따름

5) 초임호봉 획정

가) 행 호봉획정표 적용

나) 잔여기간 계산(호봉계산)

다) 초임호봉획정 방법

(1) 임용 전 경력이 없는 경우

(가) 4년제 사범(교육)대학 졸업 후 교사로 임용되는 자

환산 경력연수	(학령-16) + 가산연수	기산호봉	
0	(16-16)+1	8호봉	**9호봉**
	사대 졸업 학력 16년 사범계 가산연수 1년	·2급정교사 8호봉	

(나) 4년제 사범대학 졸업 후 특수학교 교사로 임용되는 자(특수2급 정교사)

환산 경력연수	(학령-16) + 가산연수	기산호봉	
0	(16-16)+2	8호봉	**10호봉**
	·사대 졸업 학력 16년 ·사범계 가산연수 1년 ·특수학교 가산연수 1년	·2급정교사 8호봉	

(2) 임용 전 경력이 있는 경우

(가) 4년제 교육대학 졸업 후 2년의 전일제 시간강사 경력이 있는 자

환산 경력연수	(학령-16) + 가산연수	기산호봉	
2	(16-16)+1	8호봉	**11호봉**
·전일제 강사 2년 (100% 인정)	·교대 졸업 학력 16년 ·사범계 가산연수 1년	·2급정교사 8호봉	

(나) 4년제 사범대학 졸업 후 2년의 학원강사(교육청 보고) 경력이 있는 자

환산 경력연수	(학령-16) + 가산연수	기산호봉	
1	(16-16)+1	8호봉	**10호봉**
·교육청 보고 경력 50% 인정	·사대 졸업 학력 16년 ·사범계 가산연수 1년	·2급정교사 8호봉	

(다) 임용 전 학위 취득 경력이 있는 경우

- 4년제 사범대학 졸업 후 교육대학원 석사학위를 취득하고 임용되는 자

환산 경력연수 +	(학령-16) + 가산연수	기산호봉	
2	(16-16)+1	8호봉	**11호봉**
·교육대학원 석사 2년	·사대 졸업 학력 16년 ·사범계 가산연수 1년	·2급정교사 8호봉	

※ 임용 전 대학원 학위 취득은 연구 경력으로 인정

※ 석사학위 취득 2년, 박사학위 취득 3년의 경우 석사와 박사학위 취득 5년 인정

라) 초임호봉획정 사례

(1) 사례1

교육대학을 졸업하고 바로 임용고시를 응시해서 교단에 들어온 교사의 경우

- 경력이 없으므로 경력가산은 0
- 교육대학을 졸업했으므로 학령가감에서 사범계 가산년수가 1년
- 2급정교사 자격증을 가지고 있으므로 기산호봉 8호봉

경력가산 (0) + 학령가산 (1) + 기산호봉 (8) = 9호봉 획정

(2) 사례2

2년제 유아교육과를 졸업한 유치원 교사의 초임호봉

- 경력 없으면 0
- 2년제 유아교육과는 비사범계로 가산년수 0
- 학령 16년에서 2년이 부족하므로 -2
- 가산호봉은 2급 정교사를 가지고 있으므로 8호봉

경력가산 (0) + 학령가감(-2) + 기산호봉 (8) = 6호봉

(3) 사례3

4년제 대학에서 간호과를 졸업하고 2급 정교사 자격을 취득한 후, 보건소에서 5년간 간호사로 근무했던 보건교사를 임용할 경우

- 보건소 근무 경력은 공무원으로 근무한 경력이므로 5년
- 4년제 대학 간호과를 졸업했다면 사범계 가산이 없으므로 학령가감은 0
- 기산호봉은 2급 정교사로서 8호봉

경력가산 (5) + 학령가감 (0) + 기산호봉 (8) = 13호봉

(4) 사례4

4년제 사범계대학을 졸업하고 교육대학에 편입학(2년) 후 졸업하여 초등교사가 된 경우

- 2개 이상의 대학을 졸업하였으므로 2년의 학력은 임용전경력(80% 인정)
- 교육대학을 졸업했으므로 학령가감에서 사범계 가산년수가 1년
- 2급정교사 자격증을 가지고 있으므로 기산호봉 8호봉

경력가산 (1년 7월 6일) + 학령가산 (1) + 기산호봉 (8) = 10호봉(잔여 7월 6일)

※ 호봉을 획정하는데 다양한 사례가 있을 수 있어 경력가산, 학령가감, 기산호봉의 의미를 정확히 이해할 필요가 있음

마. 초임호봉 획정 결과에 따른 조치

1) 이상이 없을 경우

NEIS 기본사항 확인 및 미기재 사항 등재

2) 이상이 있을 경우

신규 임용교사 초임호봉 획정 내용에 이상이 있는 경우 교육지원청에 연락하고, 변경되는 내용을 아래와 같은 방법으로 요구한 후 NEIS 기본사항 확인 및 미기재 사항 등재

공 교육공무원 호봉재획정 요청 기안(예시)(학교→교육지원청)

3) 신규임용교사 NEIS 기본사항 확인 및 인사기록 추기, 정정

가) 신규임용교사의 사진, 학력, 가족사항 등의 미비된 인사기록 사항 등재

나) 개인별 인사기록 추기(변경신청) 방법

(1) 추기 대상 항목

항 목	기준	방 법
가족, 학력, 자격취득, 임용전경력, 연수, 포상/서훈, 연구실적, 병역, 가산점 등	현재 미등재 및 오류 정정이 필요한 경우	개인별 나이스 입력 후 교육지원청에서 증빙서류 확인 후 승인처리

(2) 모든 항목은 교육지원청에서 증빙서류 확인 후 승인 처리한다.
(단, 특수학교, 직속기관, 본청의 신청 사항은 교원인사과로 제출하며 교원인사과에서 승인한다.)

도움말 **최고호봉(40호봉)을 받은 후에는 어떻게 될까?**

- 최고호봉(40호봉)을 받은 후에는 승급기간을 초과할 때마다 정기승급일에 속하는 달로부터 근속가봉을 지급함. 근속가봉은 최고호봉을 받고 근무성적이 양호한 사람에게 승급기간을 초과할 때마다 정기승급일이 속하는 달부터 근속가봉을 기산할 수 있도록 규정하고 있는 것으로, 가산하는 횟수는 10회를 초과하지 못함

3 정기승급(「 공무원보수규정」 제13조, 제14조)

가. 대상

1) 공무원의 호봉 간 승급에 필요한 기간(1년)에 승급하는 경우

2) 징계처분을 받은 공무원의 승급제한 기간이 만료된 경우

가) 승급제한 만료된 날 현재로 승급기간이 1년 이상 되는 경우

1) 통상의 정기승급일이 매월 1일임에도 불구하고 승급제한이 만료된 날의 다음 날에 동 승급기간 1년에 대하여 승급시킴

2) 차기승급일은 다시 정기승급일(매월 1일자)로 됨

나) 승급제한 만료된 날 현재로 승급기간이 1년 이상 되지 않는 경우

1) 승급기간이 1년 이상이 되는 달의 1일자로 승급시킴

2) 차기승급일은 다시 정기승급일(매월 1일자)로 됨

다) 징계처분에 따른 승급제한 기간: 강등·정직(18월), 감봉(12월), 견책(6월)
단, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령 및 유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 소극행정, 음주운전으로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한 기간에 6월을 가산함

3) 승진 또는 강임 시에 승급기간이 1년 이상이 있는 경우

가) 승진 전 또는 강임 전의 계급에서 승진일 또는 강임일에 승급함

나) 다만, 이 경우에는 승급발령을 별도로 하지 아니하고, 승진 또는 강임 시의 호봉획정 발령으로 갈음함

4) 승급제한 기간이 단축되는 경우(「공무원 보수규정」 제14조 제3항)

가) 단축기간을 합산하여 1년 이상이 되는 경우에는 표창 또는 포상 등을 받은 달의 다음달 1일자로 승급할 수 있음

나. 시기(정기승급일): 매월 1일자로 승급(호봉간의 승급에 필요한 기간은 1년)

도움말 **정기승급 누락자 발견 시**

- 정기승급 누락자 추가 승급 실시
- 호봉개요등록에서 동일한 호봉개요는 등록되지 않으므로 개요명을 다르게 입력하여야 함
  예)'2026.3.1.자 누락자 정기승급'또는 '2026.3.1.자 추가 정기승급'
- 행정실, 교육지원청(행정과)에 통보하여 호봉 미처리에 대한 급여 반영

다. 승급의 제한 (「공무원 보수규정」 제14조)

1) 승급제한 기간 중에는 승급발령을 할 수 없음

2) 승급이 제한되어 승급시킬 수 없는 기간

가) 징계처분 기간·직위해제기간·휴직기간(군 입대휴직 포함)은 승급시킬 수 없으나 공무상 질병으로 인한 휴직은 승급제한 대상이 아니며, 공무상 질병휴직자는 재직자와 같이 정기승급일에 승급할 수 있음

나) 징계처분의 집행이 끝난 날(강등의 경우에는 직무에 종사하지 못하는 3개월이 끝난 날을 말함)부터 다음 기간(금품 및 향응수수, 공금횡령·유용 및 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산한 기간, 단, 사유발생일 기준 적용)이 지나지 아니한 사람

※ 강등, 정직: 18개월 ※ 감봉: 12개월 ※ 견책: 6개월

종류		기간	보수, 승급제한 등	징계말소제한기간
중징계	강등	강등+정직 3월	· 보수 미지급 · <18월+정직 3월> 승급제한	9년
	정직	1월~3월	· 보수 미지급 · <18월+정직 처분기간> 승급제한	7년
경징계	감봉	1월~3월	· 보수의 1/3을 감함 · <12월+감봉 처분기간> 승급제한	5년
	견책	-	· <6개월간> 승급제한	3년

다) 법령의 규정에 의한 근무성적 평정점이 최하 등급에 해당하는 자(근무성적 평정에 관한 규정의 적용을 받지 아니하는 자는 상급감독자가 근무성적이 불량하다고 인정하는 자): 최초 정기승급 예정일로부터 6월이 경과할 때까지

3) 승급제한이 중복되는 경우의 승급제한 기간 계산

승급제한 기간 중에 있는 자가 다시 징계처분이나 기타 사유로 승급을 제한받게 되어 승급제한이 중복되는 경우, 당초의 승급제한 기간이 만료된 날로부터 다음의 승급제한이 시작되는 것으로 함

4) 승급제한 기간의 단축

가) 징계처분을 받은 후, 당해 계급에서 훈장·포장·국무총리 이상의 표창·모범공무원 포상 또는 제안의 채택으로 포상을 받은 경우

나) 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 승급제한 기간의 1/2을 단축 가능

라. 승급 관련 기안

공 호봉 미처리에 의한 급여 반영 요청 기안 예시{학교→행정과,재무과(천안,아산)}

마. NEIS 정기승급 처리 절차 정기승급 업무처리

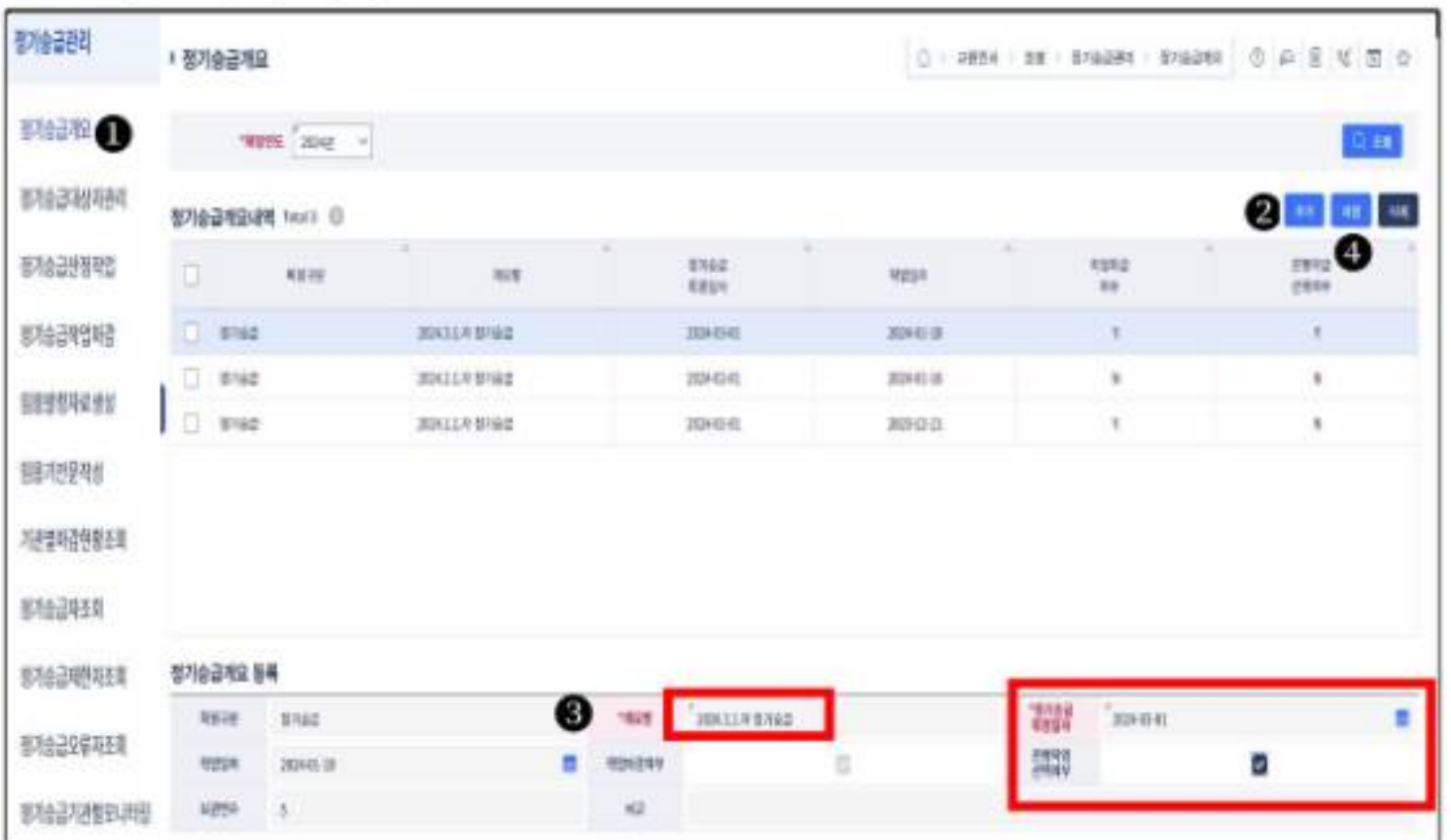
1) 메뉴: 교원인사 - 호봉 - 정기승급관리

2) 처리 순서

[정기승급관리] - [정기승급개요] - [정기승급대상자관리] - [정기승급산정작업] - {정기승급자동산정} - [정기승급마감작업] - [임용발령자료생성] - {발령처리} - [임용기안문작성 / 임용발령기안(호봉)] - {승인요청} - {시행}

3) 처리 방법

가) 호봉개요등록



❶ {정기승급개요} 클릭

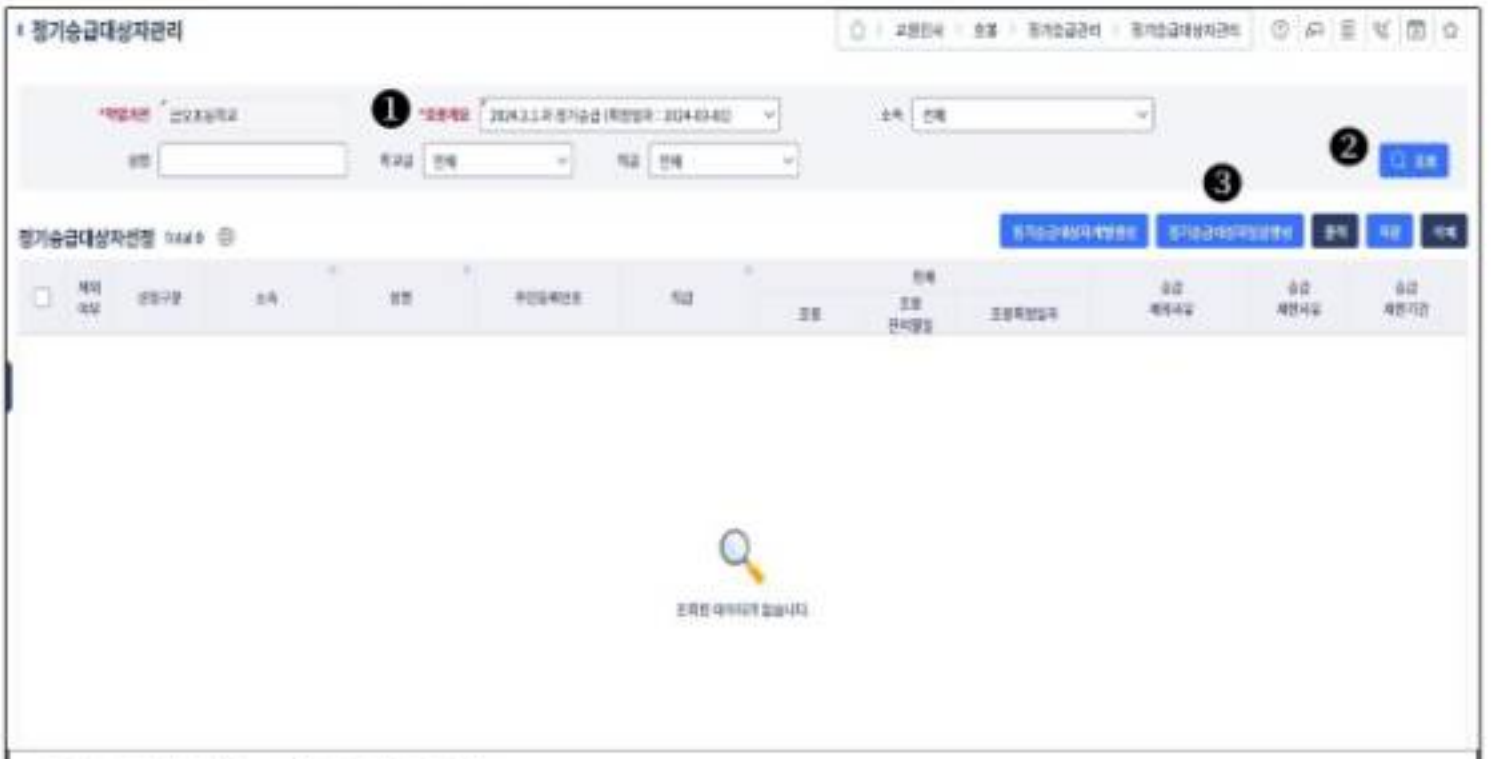
❷ {추가} 클릭

❸ 개요명 작성(**진행작업선택여부 체크**)

※ 호봉개용등록을 전월에 하면 획정기준일이 자동으로 다음달 1일로 입력되므로 반드시 확인해야 함.(정기승급 획정일자 확인)

❹ {저장} 클릭

나) 정기승급대상자관리-1



❶ 호봉개요 반드시 확인

❷ 〔조회〕 클릭

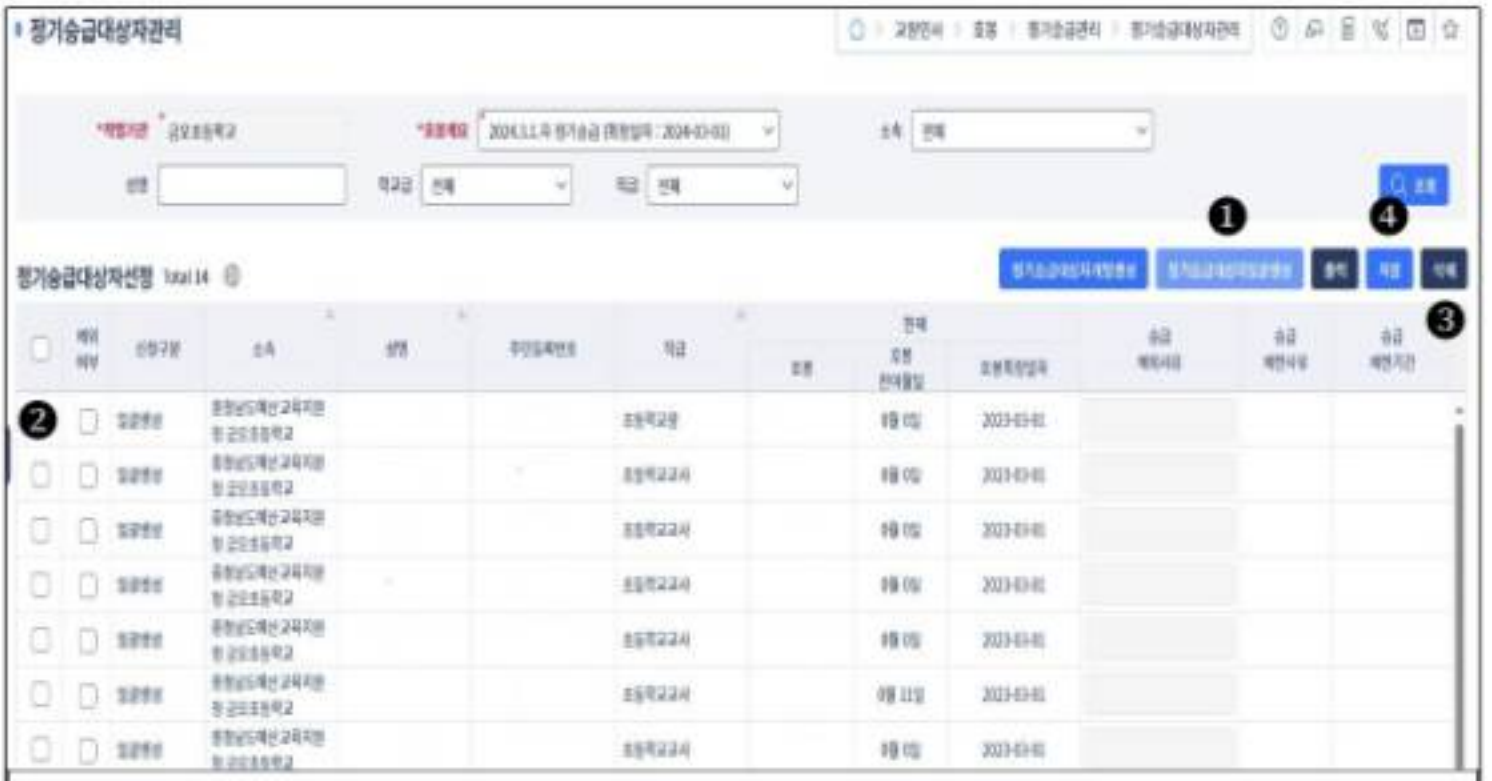
- 대상자가 나타나지 않음

❸ 〔정기승급대상자일괄생성〕 클릭

※ 정기승급대상자개별생성을 클릭하여 한명씩 추가 가능

아래와 같은 화면이 뜨면 〔확인〕 클릭

나) 정기승급대상자관리-2



❶ {정기승급대상자일괄생성} 클릭

❷ 승급대상자 중 해당되지 않는 자는 선택

- 교장(교육지원청에서 정기승급)
- 그 밖의 사유로 승급대상이 아닌 자

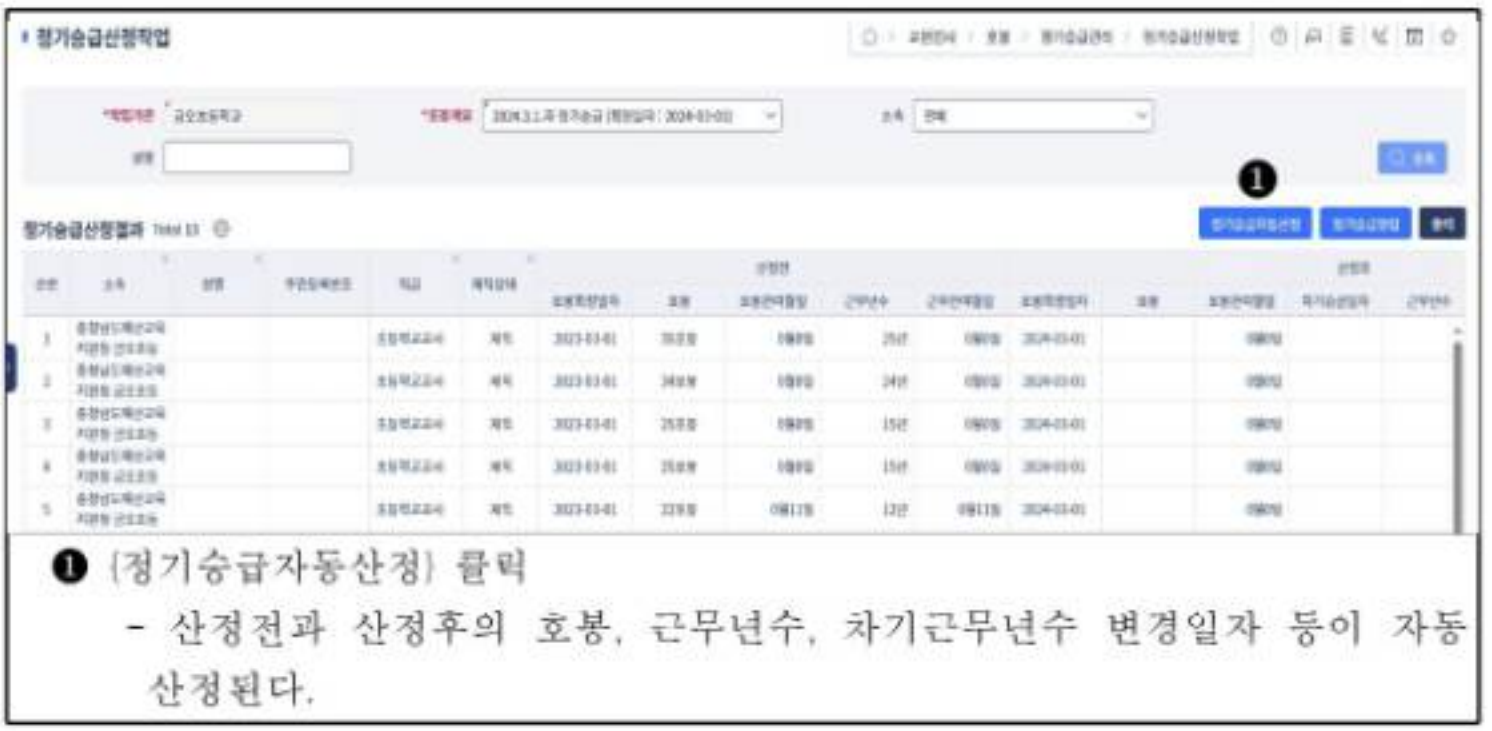
❸ {삭제} 클릭

❹ {저장} 클릭

도움말 **정기승급 대상자 제외 방법**

- 작업실행 후 대상자가 아닌 경우(학교장, 승급 월이 아닌 사람 등) 순번 앞의 선택박스를 체크한 후 삭제 버튼으로 없앤다.
- 초등학교장의 호봉은 교육지원청에서 처리함
- 휴직자는 정기승급 대상자에서 제외
  - 매월 1일자로 정기승급 시 휴직자 파악하여 정기승급대상자에서 제외
  - 매월 1일자 휴직예정자는 정기승급, 호봉재획정 대상자에서 제외
    (특히 3.1.자, 9.1.자 휴직예정자 정기승급, 호봉재획정하지 않도록 유의)

다) 정기승급산정작업-1



❶ [정기승급자동산정] 클릭

- 산정전과 산정후의 호봉, 근무년수, 차기근무년수 변경일자 등이 자동 산정된다.

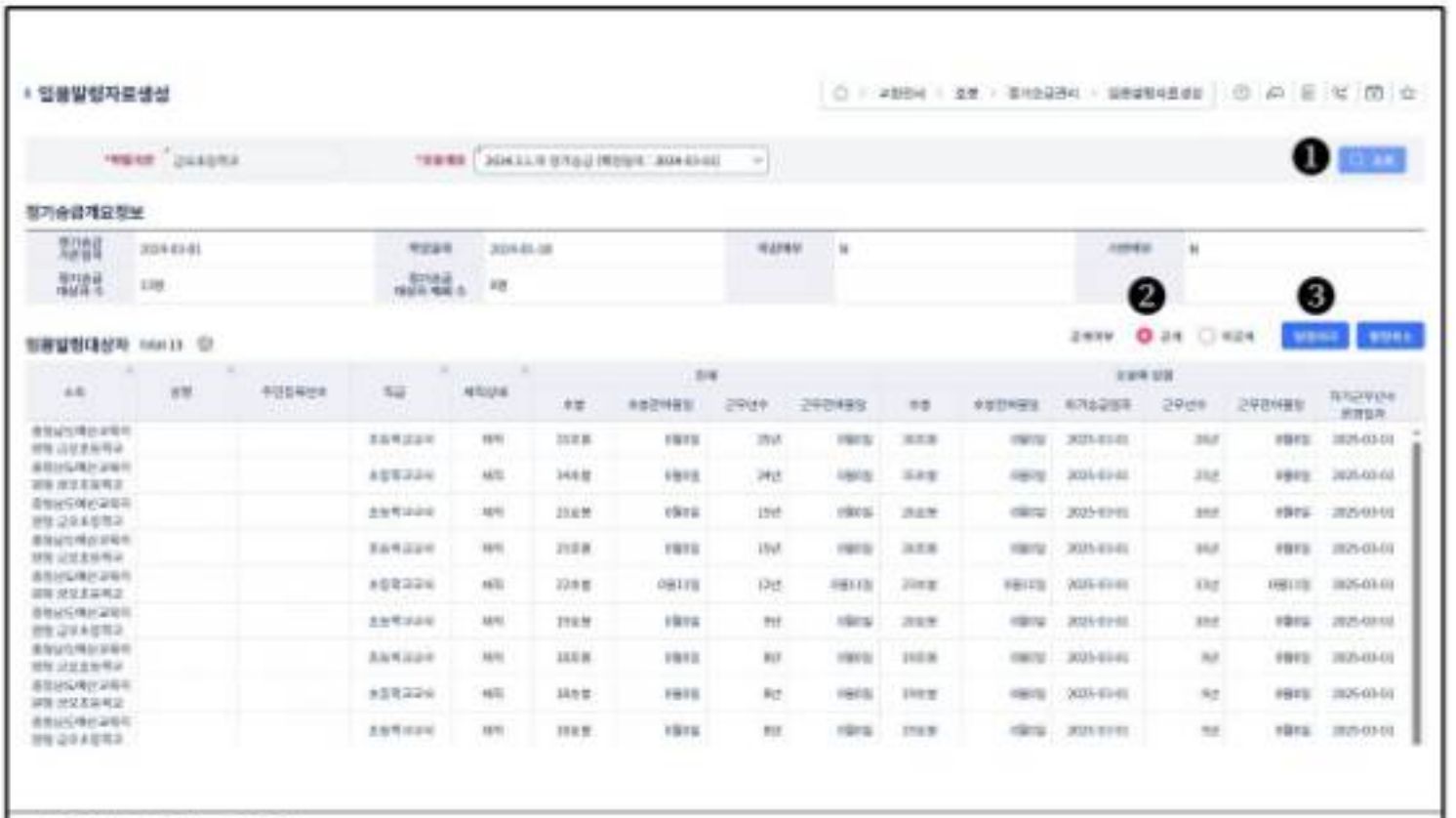
라) 정기승급마감작업-2

❶ [조회] 클릭

❷ 마감여부를 'Y'로 선택

❸ [저장] 클릭

마) 임용발령자료생성



❶ {조회} 클릭
❷ 공개여부: 기본값으로 '공개'로 되어 있음
❸ {발령처리} 클릭 -
❹ '자료 처리를 진행하시겠습니까?' - {확인} 클릭

바) 임용발령기안(호봉)

❶ {조회} 클릭
❷ 첫 번째 행을 **더블클릭**하여 아래 화면에서 작업
❸ 아래 화면 작업 후 {저장} 클릭

사) 임용발령상세(호봉)

❶ 임명권자에 "OO초등학교"를 입력후 (임명권자 일괄반영) 클릭
❷ 번에 직접 입력하여도 되며, 일괄반영시 임명권자가 제대로 입력되었는지 확인
❸ 개별로 (저장) 클릭
❹ (목록으로)클릭하면 위의 화면으로 돌아감

아) 임용발령기안(호봉)

❶ (조회) 클릭
❷ 체크박스 '✔'
❸ (승인요청) 클릭 – 결재자 지정 – 결재상신
❹ 결재가 완료되면 (시행) 클릭 또는 (시행예약)을 클릭하여 시행일 예약

4 호봉재획정(「공무원보수규정」 제9조)

순서	1. 경력합산 입증자료 제출 및 요구(본인) 2. 호봉재획정 요건·시기·방법의 적절성 확인 3. 인정대상 경력 확인(호봉획정권자) 4. 호봉재획정(호봉획정권자) 5. 호봉재획정 결과 보고

가. 경력합산 입증자료 제출 및 요구(본인)

1) 경력증명서(주당 수업시수 명시)

2) 교원자격증 사본

3) 기타 경력 입증자료(발령대장 사본, 보수지급 관련 서류 등)

※ 교육청에 기제출한 자료로 확인이 가능할 경우 기존 자료 활용 가능

나. 호봉재획정 요건·시기·방법의 적절성 확인

1) 새로운 경력(자격, 학력 변동 포함)을 합산하여야 할 경우

요건 (제1항)	○ 재직 중 새로운 경력 합산 사유가 발생한 경우 - 호봉 승급기간에서 제외되는 휴직기간 중에 새로운 경력이 발생한 경우 - 징계 등의 사유로 승급제한을 받던 교원이 사면을 받은 경우 - 대학원을 수료한 자가 교육공무원으로 임용 후 석사(박사)학위를 취득한 경우 ○ 자격변동이 생긴 경우 - 임용된 교과목의 상위자격을 취득한 경우를 말함 - 임용되지 아니한 교과목의 상위자격을 취득한 경우 호봉재획정 대상이 안 됨 ○ 학력 변동이 생긴 경우 ○ 호봉획정에 누락된 경력을 산입하는 경우
시기 (제2항)	○ 공무원경력은 경력합산을 신청한 날이 속하는 달의 **다음달 1일** - 유사경력도 공무원경력과 동일하게 **다음달 1일**(공무원보수규정 제9조) ○ 휴직기간 중에 새로운 경력이 발생한 경우에는 **복직일**
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 초임호봉획정 방법에 의하여 획정: 현재까지의 경력 + 새로운 경력 ○ 잔여기간은 다음 승급기간에 산입

2) 승급제한 기간을 승급기간에 산입하는 경우

요건 (제1항)	○ 휴직, 정직 또는 직위해제 후 복직하는 경우 ○ 징계처분의 집행이 종료된 날부터 말소기간이 경과한 경우 - 징계기록 말소기간: 강등(9년), 정직(7년), 감봉(5년), 견책(3년) ○ 근무평정 최하 등급자의 승급제한 기간이 끝난 날부터 2년이 지난 경우
시기 (제2항)	○ 복직일 ○ 말소기간이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일 ○ 근무평정 최하 등급자의 승급제한 기간이 끝난 날부터 2년이 지난 다음달 1일
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 병역휴직, 법정의무수행, 유학휴직, 고용휴직(비상근 근무 5할), 육아휴직(자녀당 최초 1년, 셋째 자녀이후의 전기간), 입양휴직, 연수휴직(학위취득 시), 노조전임휴직은 복직 후 승급기간에 산입함 - 공무원임용령 제57조의5 제1항의 복직명령에 따라 복직된 경우의 휴직기간은 승급기간에 산입하지 아니함 ○ 징계처분의 집행이 종료된 날부터 징계기록 말소기간이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 처분기간을 제외한 승급제한 기간을 승급기간에 포함시킴 - 승급제한 기간: 강등·정직(18개월), 감봉(12개월), 견책(6개월) - 징계기록 말소기간이 경과하기 전에 또 다른 징계처분을 받은 경우에는 각각의 징계처분에 대한 징계기록 말소기간을 합산한 기간이 경과하여야 함 - 「공무원보수규정」에 의하면, 징계처분기간은 추후에 승급기간으로 산입될 여지가 없음. 다만, 사면령에 의하여 징계처분기간이 승급기간에 산입된 바 있음 ○ 근무평정 최하 등급자의 승급제한 기간이 끝난 날부터 2년이 지난 다음달 1일에 승급제한 기간(최초 정기승급 예정일부터 6개월)을 승급기간에 포함시킴

3) 당해 공무원의 호봉획정 방법이 변경되는 경우

요건 (제1항)	○ 「공무원보수규정」 [별표 23, 24, 25, 26] 등 당해 공무원에게 적용되는 규정이 변경되는 경우 - 전직, 학교 교원이 교육부 연구관 또는 장학관으로 되는 경우 등
시기 (제2항)	○ 전직일 또는 개정된 법령의 적용일
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 초임호봉획정 방법을 적용함 ○ 잔여기간은 다음 승급기간에 산입

다. 인정대상 경력 확인(호봉획정권자)

1) 「교육공무원법」 제44조 제1항 및 제45조를 적용받는 교육공무원의 휴직시 봉급지급 및 승급기간 산입 여부 참조

※ 공무상 질병휴직의 경우 승급제한을 하지 않으며 봉급도 전액 지급됨

2) 인정대상 검토 사항

가) 관련 규정이 맞는가?

공무원보수규정 제9조(호봉의 재획정) 및 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제8조 제4항(인사기록변경)

나) 호봉재획정 사유는 맞는가?

다) 경력기간, 주당 수업시수는 맞는가?

라) 붙임 서류가 준비되었는가?

(1) 교육공무원 호봉획정표(엑셀프로그램에 의한 출력물)

(2) 교원자격증(초1정) 사본

라. 호봉재획정(호봉획정권자)

1) 해당 교원으로부터 호봉재획정 신청 → 전력조회 → 전력조회가 완료된 날이 속하는 달의 다음달 1일에 재획정

2) 잔여기간은 차기 승급일에 반영

3) 호봉획정에 관한 사항은 기존의 호봉재획정 방법에 의함

4) 호봉획정표 적용

마. 호봉재획정 결과 보고(예시)

공 자격변동 호봉재획정 보고 기안(예시){학교→교육과, 행정과 또는 재무과(천안, 아산)}

공 호봉재획정 보고 기안(예시){학교→교육과, 행정과 또는 재무과(천안, 아산)}

공 징계기록 말소기간 경과에 따른 호봉재획정 보고 기안(예시){학교→교육과, 행정과 또는 재무과(천안, 아산)}

바. NEIS 호봉재획정 처리 절차 참 호봉재획정 처리 절차(2025.12.30. 공문)

1) 메뉴: 교원인사-호봉-호봉재획정관리

2) 처리 순서

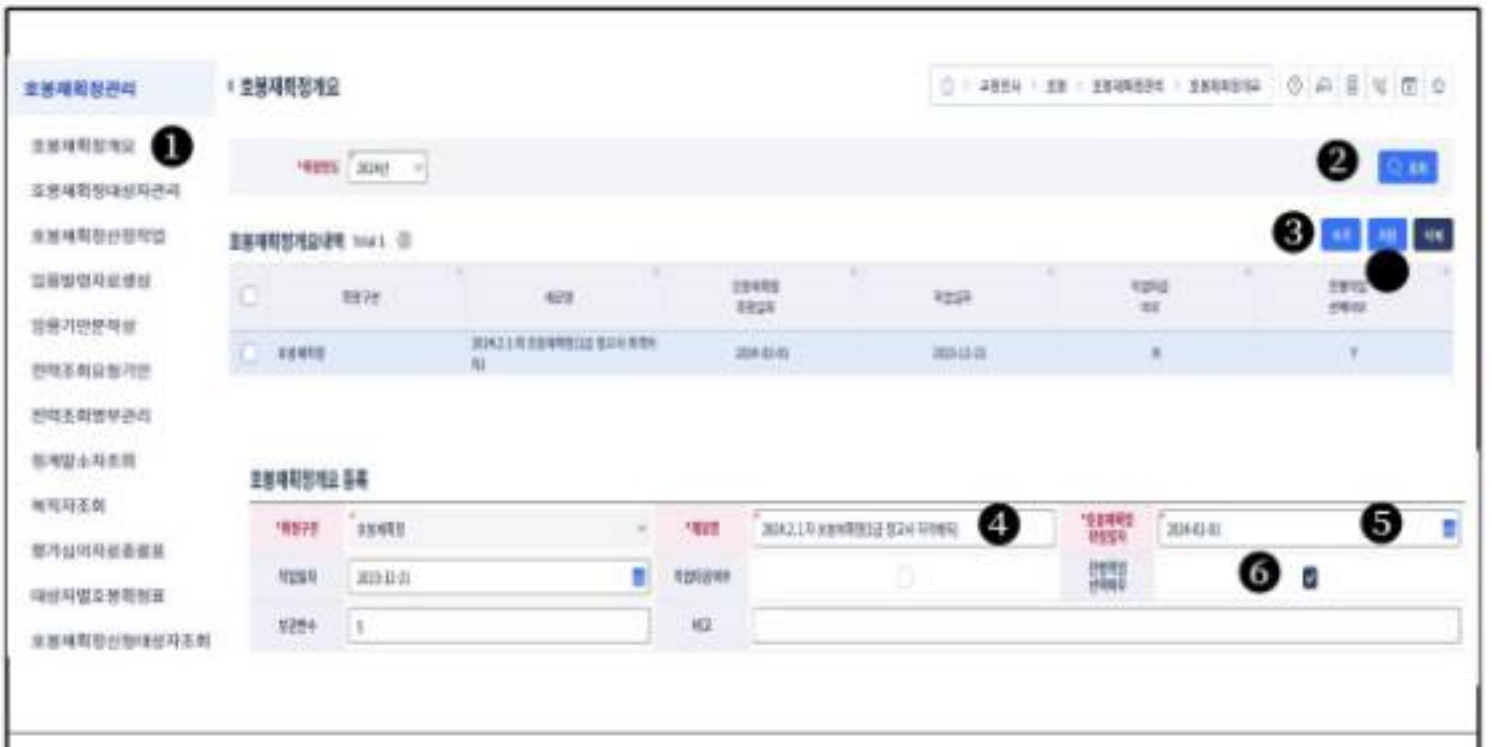
[호봉획정개요] - [호봉재획정대상자관리] - [호봉재획정산정작업] - [임용발령자료생성] - [임용기안문작성]

3) 호봉재획정 전 확인 사항

- 사전에 호봉재획정 대상자의 학력(2개 이상의 대학 졸업), 병역, 경력(휴직), 임용전 경력, 징계사항 등을 확인한 후 작업한다.
- 휴직의 사유를 달리하기 위해 복직 후 재휴직하는 경우 호봉재획정을 하지 않음에 유의한다.

4) 처리 방법 1 (상위 자격 취득으로 인한 호봉재획정)

가) 호봉개요등록



❶ 호봉재획정 개요 선택 ❷ (조회) 클릭

❸ (추가) 클릭 ❹ 개요명 작성

❺ **획정기준일** 입력(자격 취득한 날이 속하는 다음달 1일이 획정기준일임)

❻ 진행작업 선택 여부 **체크** ❼ (저장) 클릭

참 1급 (정)교사 자격 취득에 따른 교원 호봉 재획정 처리 절차(2025.8.28. 공문)

나) 호봉재획정대상자관리 - 1단계

❶ (조회) 클릭　　❷ (대상자개별생성) 클릭

❸ 성명 입력　　❹ (조회) 클릭

❺ 체크 후(저장) 클릭

- 선택한 대상자(을) 추가 하시겠습니까? / (확인) 클릭
- 아래와 같은 화면에 대상자가 추가됨
- 확인완료는 해당 작업이 끝날때까지 <u>체크하면 안됨(매우중요)</u>

나) 호봉재획정대상자관리 - 2단계

[전임경력신청정보]

※ 스크롤을 내려 화면 맨 아래로 이동하면 위와 같은 화면이 나온다.

❶ (전임경력가져오기) 클릭 또는

❷ (추가) 버튼을 클릭하여 한 개씩 입력

❸ (저장) 버튼 클릭

(전임경력가져오기) 버튼을 클릭하면 새창에 위와 같은 화면이 나온다.

❶ 가져올 경력을 체크한 후

❷ (저장) 버튼 클릭

나) 호봉재획정대상자관리 - 3단계

[군경력신청정보]

❶ (군경력가져오기) 버튼을 클릭하여 군 경력을 추가한다.

※ 임용전 군경력은 전임경력조회에 넣는다.

❷ 인사기록에 등록되지 않았을 경우, (추가) 버튼을 클릭하여 추가한다.

❸ (저장) 클릭

나) 호봉재획정대상자관리 - 4단계

[대학학력신청정보]

❶ (학력정보가져오기) 버튼 클릭 → 학력가져오기 탭이 뜬다.

- 대학(교)의 학력만 체크 후 저장

❷ 인사기록에 등록되지 않았을 경우, (추가) 버튼을 클릭하여 추가한다.

❸ (저장) 클릭

※ 주의

- 기산호봉의 "학령"에 포함하는 경우: 인정여부에 체크, 수학 인정기간 체크하지 않음
- 2개 이상의 대학을 졸업한 경우(임용전): 인정여부에 체크, 수학 인정기간 체크 (전임경력에서 산입할 수도 있음)

[대학원학력신청정보]

대학원정보도 위와 같은 절차로 처리한다.

※ 주의

- **경력과 겹치지 않는 기간의 대학원 경력을 산입**
- (임용전) 대학원 경력은 전임경력에서 산입할 수도 있음
- 일반대학을 졸업하고 대학원 및 교육대학원을 졸업하여 교원자격증을 취득하여도 사범계 가산연수에 포함되지 않음.

나) 호봉재획정대상자관리 - 5단계

[교원자격증신청정보]

❶ (추가) 클릭

❷ 교원자격명 선택 : 정교사(1급)

❸ 발급일자 입력

※ 주의

- 현재 날짜 이후의 것은 입력되지 않음(경고창). 따라서 자격취득 일자 이후에 작업하여야 함.

❹ 표시과목 선택: 없음

❺ 발급기관 입력

❻ 자격번호 입력

❼ 증빙자료 첨부(자료를 첨부하지 않아도 작업은 진행됨)

❽ (저장) 클릭

[직명변경신청정보]

※ 1급 정교사로 인한 호봉재획정은 해당없음

[현경력정보]

❶ (호봉승급기간조회) 클릭

- 호봉승급기간조회 팝업창이 뜨며 호봉산정 인정기간을 알 수 있음.

❷ (현경력 가져오기) 클릭

- 임용발령내역이 팝업창이 뜨며 가져올 내역을 체크하여 (저장)
- 인정여부와 인정률을 확인하고 **인정기간을 체크**한다. 필요없는 행은 삭제

❸ (인정기간합산자료) 클릭

- 인정기간 합산 내용이 정리되어 팝업창에 나타남

❹ 따로 저장버튼을 누르지 않아도 저장되며 필요없은 행은 삭제

[가산정보]

❶ 사범계졸업 또는 특수학교/학급 선택

❷ 가산연수 입력

❸ (저장) 클릭

※ 참고사항

(1) 사범계 가산연수: 1년

- 대상: 수학연한 2년 이상인 사범계 학교(교육계학과 포함) 졸업자

* 사범계 가산연수는 2개 이상의 사범계학교를 졸업했더라도 1회만 인정
* 대학원 및 교육대학원 졸업자는 사범계 가산연수 인정대상에 포함되지 않음

(2) 특수학교(학급) 가산연수: 1년

- 대상: 특수학교 교원자격증을 소지하고 특수학교, 일반학교의 특수학급을 담당하는 교원 및 특수교육지원센터에 근무하는 교원

* 수학연한 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치된 교육계학과 포함) 졸업: 2년 인정
* 수학연한 1년 이상 2년 미만인 사범계로 인정된 교원양성기관 수료자: 1년 인정
* 비사범계학교 졸업자: 1년 인정

[호봉재획정사유등록]

❶ 사유 입력

❷ (저장) 클릭

나) 호봉재획정대상자관리 – 6단계(중요)

❶ 호봉재획정산정작업을 마치면"**확인완료**"를 체크

- 확인완료를 체크하면 화면 밑에서 입력한 내용을 수정할 수 없음
- 확인완료를 체크하지 않으면 다음단계에서 [호봉재획정산정작업]을 할 수 없음

❷ (저장) 클릭

다) 호봉재획정산정작업

❶ 〔호봉재획정자동산정〕 클릭

- 산정 전과 산정 후를 비교하여 맞으면 다음 단계로 넘어간다.
- 자격변동에 의한 재획정이므로 1호봉 승급 / 잔여 월수는 변화 / 차기 승급일자는 원래의 승급 일자 인지 확인

라) 임용발령자료생성

❶ 〔발령처리〕 클릭

- '자료 처리를 진행하시겠습니까?'
- 〔확인〕

마) 임용발령기안(호봉) / 임용발령상세(호봉)

❶ {조회} 클릭
❷ 첫 번째 행을 더블클릭하여 아래 화면에서 작업
❸ 아래 화면 작업 후 {저장} 클릭

바) 임용발령상세(호봉)

❶ 임명권자에 "OO초등학교"를 입력후 {임명권자 일괄반영} 클릭
- 고정에 체크한 경우 빨간 네모박스 안에 쓴 글씨가 모든 대상자에게 적용됨

❷번에 직접 입력하여도 되며, 일괄반영시 임명권자가 제대로 입력되었는지 확인
❸ 개별로 {저장} 클릭
❹ {목록으로}클릭하면 위의 화면으로 돌아감

사) 임용발령기안(호봉)

❶ 〈조회〉 클릭

❷ 체크박스 '✔'

❸ 〈승인요청〉 클릭 – 결재자 지정 – 결재상신

❹ 결재가 완료되면 〈시행〉 클릭 또는 〈시행예약〉을 클릭하여 시행일 예약

도움말 1급 정교사 자격을 취득한 교원의 호봉재획정

- 기산호봉 변경신청서를 호봉업무담당자에게 제출 양 기산호봉 변경 신청서
- 호봉업무담당자는 기산호봉 변경 신청서를 문서등록대장에 등재 이후 호봉재획정 업무 진행(호봉 재획정 기준일: 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일)
- 다만, 재획정기준일에 휴직, 정직, 직위해제자는 복직일에 재획정 진행

5) 처리 방법 2 (휴직복직자의 호봉재획정)

가) 호봉개요등록-1

❶ 호봉재획정 개요 선택
❷ {조회} 클릭
❸ {추가} 클릭
❹ 개요명 작성
❺ **획정기준일** 입력(복직일)
❻ 진행작업 선택 여부 **체크**
❼ {저장} 클릭

※ 이후 재획정 방법은 (상위 자격 취득으로 인한 호봉재획정) 의 단계별 방법과 동일함

※ 참고사항

종 류	질병휴직		병역휴직	행방불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호(일반)	제1호(공무상)	제2호	제3호	제4호	제11호
평정경력	미산입	산입	산입	미산입	산입	산입
승급	제한	인정	인정	제한	인정	인정

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임난임 휴직	연수 휴직	가사 휴직	해외동반 휴직	자율연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
평정경력	50%산입	산입	산입	산입	미산입	50% 산입	미산입	미산입	미산입
승급	인정	인정 (비상근근무는 5할)	1년 인정 (셋째 자녀 이후는 전기간 인정)	인정	제한	학위 취득 시 호봉 재획정승급	제한	제한	제한

6) 처리 방법 3 (징계말소자의 호봉재획정)

※ 호봉재획정 전 확인사항

☞ [교원인사] - [인사기록관리] - [인사기록(인사권한- 조회)] - 해당자 검색- 징계/형벌 탭]

❶ 호봉재획정 개요 선택
❷ {조회} 클릭
❸ {추가} 클릭
❹ 개요명 작성
❺ **획정기준일** 입력(복직일)
❻ 진행작업 선택 여부 **체크**
❼ {저장} 클릭

☞ 징계/형벌 내용을 더블클릭하여 징계사항 확인

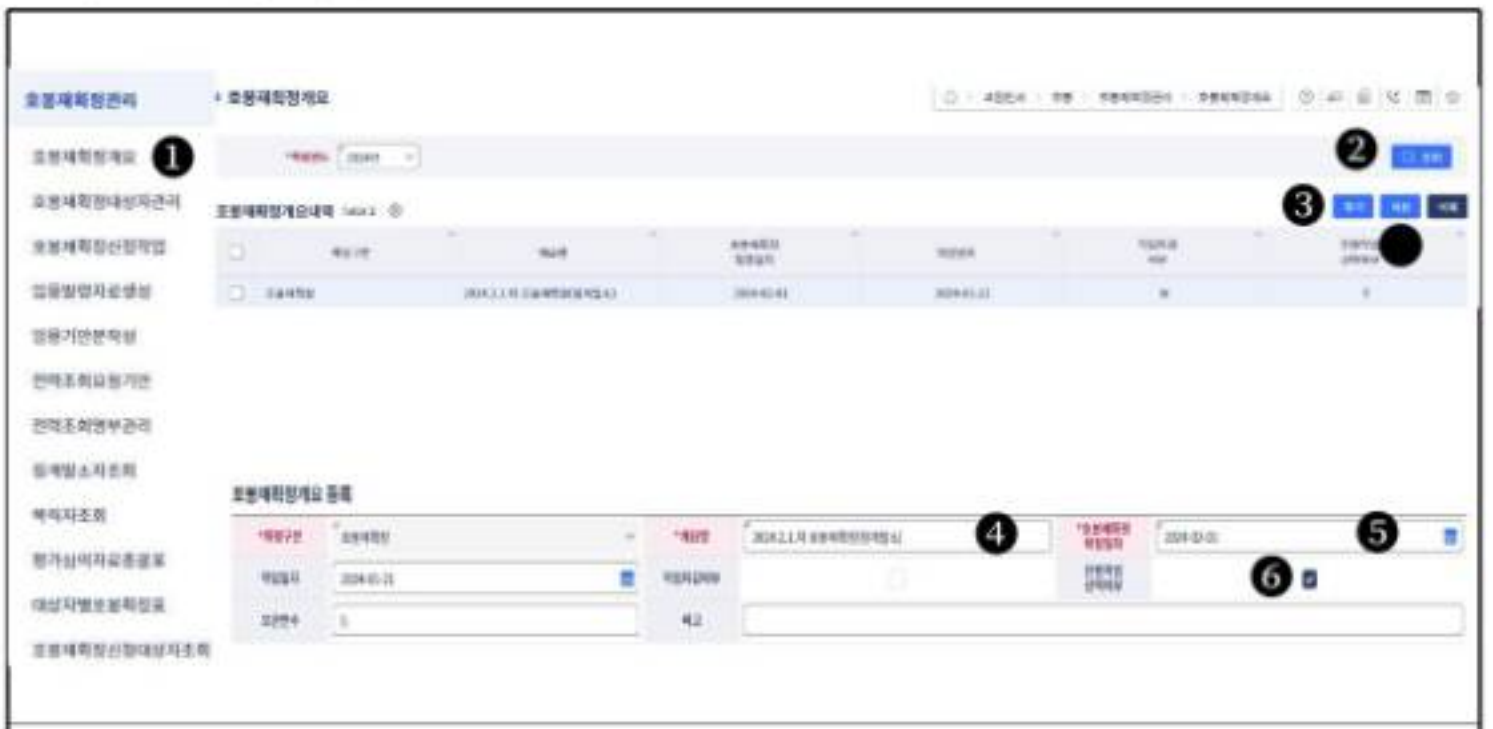
(징계처분일, 징계처분종료일, 승급제한기간 종료일, 징계말소예정일 확인)

☞ 징계말소예정일이 2024.1.16.이면 다음달 1일인 2024.2.1.자로 호봉재획정

☞ [징계/형벌 탭- 비위유형, 종류 등 내용을 더블클릭]

종류		기간	보수, 승급제한 등	징계말소제한기간
중징계	강등	강등+정직 3월	· 보수 미지급 · <18월+정직 3월> 승급제한	9년
	정직	1월~3월	· 보수 미지급 · <18월+정직 처분기간> 승급제한	7년
경징계	감봉	1월~3월	· 보수의 1/3을 감함 · <12월+감봉 처분기간> 승급제한	5년
	견책	-	· <6개월간> 승급제한	3년

가) 호봉개요등록-2



❶ 호봉재획정 개요 선택 ❷ (조회) 클릭

❸ (추가) 클릭 ❹ 개요명 작성

❺ **획정기준일** 입력(말소예정일의 다음달 1일)

❻ 진행작업 선택 여부 **체크** ❼ (저장) 클릭

※ 이후 재획정 방법은 (상위 자격 취득으로 인한 호봉재획정) 의 단계별 방법과 동일함

※ 징계말소자의 호봉획정표

☞ 견책의 경우

순번	비위유형	직위해제 종류	직위해제일	종류	징계처분일	징계처분종료일	말소예정일	말소일
1				견책	2022.02.16	2022.02.16	2025.02.16	2025.02.16

호 봉 획 정 표 (인 쇄)

① 소속	홍남초등학교	② 직위(급)		③ 자격구분	
④ 성명	홍길동	교사		1급 정교사	
⑤ 학력	교육대학졸업(4년제)	⑥ 현 호 봉		학교구분	일반

⑦ 경력기간 년부터	⑦ 경력기간 년까지	⑧ 경력내용	⑨ 경력년수	⑩ 환산율	⑪ 환산년수	⑫ 비고
2015-03-01	2020-02-29	00초 교사	5년	100%	5년	
2020-03-01	2025-02-28	00초 교사	5년	100%	5년	
계			10년		10년	

환 산 총경력년수	가감년수	호봉획정 경력년수	사정 호봉	사정호봉에 요하는경력년수	호봉획정일
10	1	11년 0월	20호봉	11년	2025-03-01
본 인	직위(급)	교사	홍길동 (인)	잔여월수	0월 0일
작성자	직위(급)	교감	000 (인)	차기승급일	2026-03-01
확인자	직위(급)	교장	000 (인)	97년이전경력 보정	0

- 견책의 징계말소기간은 3년이므로 말소 후에 반드시 승급제한 기간인 6월에 대하여 호봉산입을 해주어야 한다.
- 말소일이 2025.02.16.이므로 다음달 1일 2025.03.01.자로 승급제한 기간6월에 대하여 100% 인정하여 호봉재획정 한다.

☞ 감봉(1월)의 경우

순번	비위유형	직위해제 종류	직위해제일	종류	징계처분일	징계처분종료일	말소예정일	말소일
1				감봉	2020.11.16	2025.12.15	2025.12.16	2025.12.16

호 봉 획 정 표 [인 쇄]

① 소속	충남초등학교		② 직위(급)			③ 자격구분			
④ 성명	홍길동		교사			1급 정교사			
⑤ 학력	교육대학졸업(4년제)		⑥ 현 호 봉			학교구분			일반
⑦ 경력기간		⑧ 경력내용	⑨ 경력년수			⑩ 환산율	⑪ 환산년수			⑫ 비고
년부터	년까지									
2016-03-01	2020-11-15	00초 교사	4년	8월	15일	100%	4년	8월	15일	
2020-11-16	2020-12-15	감봉		1월		0%				
2020-12-16	2026-01-01	00초 교사	5년		16일	100%	5년		16일	
계			9년	10월	1일		9년	9월	1일	

환산 총경력년수	가감년수	호봉획정 경력년수	사정 호봉	사정호봉에 요하는경력년수	호봉획정일
9	1	10년 9월	19호봉	10년	2026-01-01
본 인	직위(급)	교사	홍길동 (인)	잔여월수	9월 1일
작성자	직위(급)	교감	000 (인)	차기승급일	2026-04-01
확인자	직위(급)	교장	000 (인)	97년이전경력 보정	0

- 감봉의 징계말소기간은 5년이므로 말소 후에 반드시 승급제한 기간인 1년에 대하여 호봉산입을 해주어야 한다.
- 말소일이 2025.12.15.이므로 다음달 1일 2026.01.01.자로 승급제한 기간1년에 대하여 100% 인정하여 호봉재획정한다.(감봉처분기간 1개월 제외)

도움말 징계말소자의 나이스 호봉재획정

- 나이스로 호봉 재획정 진행할 경우
  - 징계는 선택하지 않아도 자동계산
  - 호봉개요등록 - 호봉재획정대상자관리 – 호봉재획정산정작업(징계정보)
  - 징계처분기간(감봉 1개월 등) 인정율 100%(나이스에서 자동으로 0으로 계산됨)

호봉승급제한기간조회

징계/직위해제명 [ ] 조회

징계별호봉승급제한기준 Total 13

순번	징계/직위해제	호봉승급제한기간	징계말소기간	산입기간
1	감등	18개월+1개월 제외	9년	18개월
2	정직1개월	18개월+1개월 제외	7년	18개월
3	정직2개월	18개월+2개월 제외	7년	18개월
4	정직3개월	18개월+3개월	7년	18개월
5	감봉1개월	12개월+1개월	5년	12개월
6	감봉2개월	12개월+2개월	5년	12개월
7	감봉3개월	12개월+3개월	5년	12개월
8	견책	6개월	3년	6개월
9	1호직위해제(직무능력부족)	직위해제기간 제외	2년	-
10	2호직위해제(징계의결요구)	직위해제기간 제외	2년	-
11	3호직위해제(형사기소)	직위해제기간 제외	2년	-
12	5호직위해제(적격심사요구)	직위해제기간 제외	2년	-
13	4호직위해제(수사개시)	직위해제기간 제외	2년	-

※ 징계처분을 받은 공무원의 정기승급 및 호봉재획정

☞ 견책의 경우

순번	비위유형	직위해제 종류	직위해제일	종류	징계처분일	징계처분종료일	말소예정일	말소일
1				견책	2012.02.20	2012.02.20	2015.02.20	2015.02.20

선택	호봉	종류	발령년월일	호봉잔여 월/일	근무년수	현근무년수변경일
☐	29호봉	정기승급	2019.06.01	0월 7일	19년	2019.06.01
☐	28호봉	정기승급	2018.06.01	0월 7일	18년	2018.06.01
☐	27호봉	정기승급	2017.06.01	0월 7일	17년	2017.06.01
☐	26호봉	정기승급	2016.06.01	0월 7일	16년	2016.06.01
☐	25호봉	정기승급	2015.06.01	0월 7일	15년	2015.06.01
☐	24호봉	호봉재획정	2015.03.01	9월 7일	14년	2015.03.01
☐	24호봉	정기승급	2014.12.01	0월 7일	14년	2014.12.01
☐	23호봉	정기승급	2013.12.01	0월 7일	13년	2013.12.01
☐	22호봉	정기승급	2012.12.01	0월 7일	12년	2012.12.01
☐	21호봉	정기승급	2011.06.01	0월 7일	11년	2011.06.01

☞ 정기승급: 2012.12.01

- 징계처분의 집행이 끝난 날부터 승급제한 기간 6개월(2012.02.20.~2012.08.19.) 경과후 승급기간 1년 이상이 되는 달의 1일

☞ 호봉재획정: 2015.03.01

- 징계처분의 집행이 끝난 날부터 말소기간 3년(2012.02.20.~2015.02.19.)이 지난 날(말소일: 2015.02.20.)이 속하는 달의 다음달 1일

(승급제한 기간 6월 산입)

☞ 감봉(3월)의 경우

순번	비위유형	직위해제 종류	직위해제일	종류	징계처분일	징계처분종료일	말소예정일	말소일
1				감봉	2018.05.01	2018.07.31	2023.08.01	2023.08.01

선택	호봉	종류	발령년월일	호봉잔여 월/일	근무년수	현근무년수변경일
☐	22호봉	정기승급	2025.06.01	0월 0일	12년	2025.06.01
☐	21호봉	정기승급	2024.06.01	0월 0일	11년	2024.06.01
☐	**20호봉**	**호봉재획정**	**2023.09.01**	**3월 0일**	**10년**	**2023.09.01**
☐	19호봉	정기승급	2023.06.01	0월 0일	9년	2023.06.01
☐	18호봉	정기승급	2022.06.01	0월 0일	8년	2022.06.01
☐	17호봉	정기승급	2021.06.01	0월 0일	7년	2021.06.01
☐	**16호봉**	**정기승급**	**2020.06.01**	**0월 0일**	**6년**	**2020.06.01**
☐	15호봉	정기승급	2018.03.01	0월 0일	5년	2018.03.01

☞ 정기승급: 2020.06.01

- 징계처분의 집행이 끝난 날부터 승급제한 기간 1년(2018.08.01.~2019.07.31.) 경과후 승급기간 1년 이상이 되는 달의 1일

☞ 호봉재획정: 2023.09.01

- 징계처분의 집행이 끝난 날부터 말소기간 5년(2018.08.01.~2023.07.31.)이 지난 날(말소일: 2023.08.01.)이 속하는 달의 다음달 1일

(승급제한 기간 1년 산입, 감봉처분기간 3월은 산입하지 않음)

- 말소일(2023.08.01.)의 다음달 1일(2023.09.01.)에 호봉재획정함에 유의

5 호봉정정(「공무원보수규정」 제18조)

가. 대상

호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 교육공무원

나. 시기

호봉획정 또는 승급이 잘못된 것이 발견될 때

다. 방법

1) 당초 호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 경우, 그 잘못된 호봉 발령일자로 소급하여 호봉 정정
2) 현재의 호봉획정 및 승급 시행권자
3) 필요한 경우 종전의 호봉획정 및 승급 시행권자에게 호봉정정을 위한 필요사항 확인
4) 호봉정정의 사유 및 근거를 명확히 하여 호봉 승급대장에 준하여 관리
5) 처리과정: 호봉의 재획정 방법과 동일

◎ 교원인사 - 호봉 - 호봉정정관리에서 처리하는 방법

○ 호봉정정(예시)

- 사유 및 근거를 명확히 하여 공문으로 신청: 승급 오류와 정상 승급을 대조하여 제시(잘못된 호봉발령일자부터 계산)
- **당초 잘못된 호봉 발령일자로 소급하여 정정하고, 급여정산(보수차액)도 호봉발령일자로 소급하여 정산**

승급 오류			정상 승급			비 고
승급일자	호봉	잔여월일	승급일자	호봉	잔여월일	
2010.10.1.	29호봉	0월 0일	2010.8.1.	29호봉	0월 14일	월 1회 승급 정기승급 2개월 지체

라. 호봉정정 신청 서류 검토 사항

1) 관련 규정이 맞는가? 「공무원보수규정」 제18조(호봉의 정정)
2) 호봉정정 내용 및 정정일자 등이 맞는가?
3) 붙임 서류가 준비되었는가? 호봉승급자 명단, 호봉획정표

마. 호봉정정 관련 기안

공 호봉정정 내부기안(예시)

공 호봉정정 보고기안(예시){학교→교육과, 행정과 또는 재무과(천안,아산)}

바. NEIS 호봉정정 처리 절차

1) 메뉴: 교원인사 - 호봉 - 호봉정정관리

2) 처리순서

[호봉정정관리] - [호봉정정개요] - [호봉정정대상자관리] - [호봉정정산정작업] - {호봉정정 자동산정} - [임용발령자료생성] - {발령처리} - [임용기안문작성 / 임용발령기안(호봉)] - {승인요청} - {시행}

3) 호봉정정 전 확인사항

- 사전에 호봉정정 대상자의 학력(2개 이상의 대학 졸업), 병역, 경력(휴직), 임용전 경력, 징계사항 등을 확인한 후 시행한다.

4) 호봉정정 대상자 선정

호봉	종류	발령년월일	호봉관적 월/일	근무년수	현근무년수변경일	전영여부
36호봉	정기승급	2023-07-01	0월 0일	26년	2023-07-01	Y
35호봉	정기승급	2022-07-01	0월 0일	25년	2022-07-01	N
34호봉	정기승급	2021-07-01	0월 0일	24년	2021-07-01	N
33호봉	정기승급	2020-07-01	0월 0일	22년	2019-07-01	N
32호봉	정기승급	2019-07-01	0월 0일	22년	2019-07-01	N
31호봉	정기승급	2018-07-01	0월 0일	21년	2018-07-01	N
30호봉	정기승급	2017-07-01	0월 0일	20년	2017-07-01	N
29호봉	정기승급	2016-07-01	0월 0일	19년	2016-07-01	N
28호봉	정기승급	2015-07-01	0월 0일	18년	2015-07-01	N

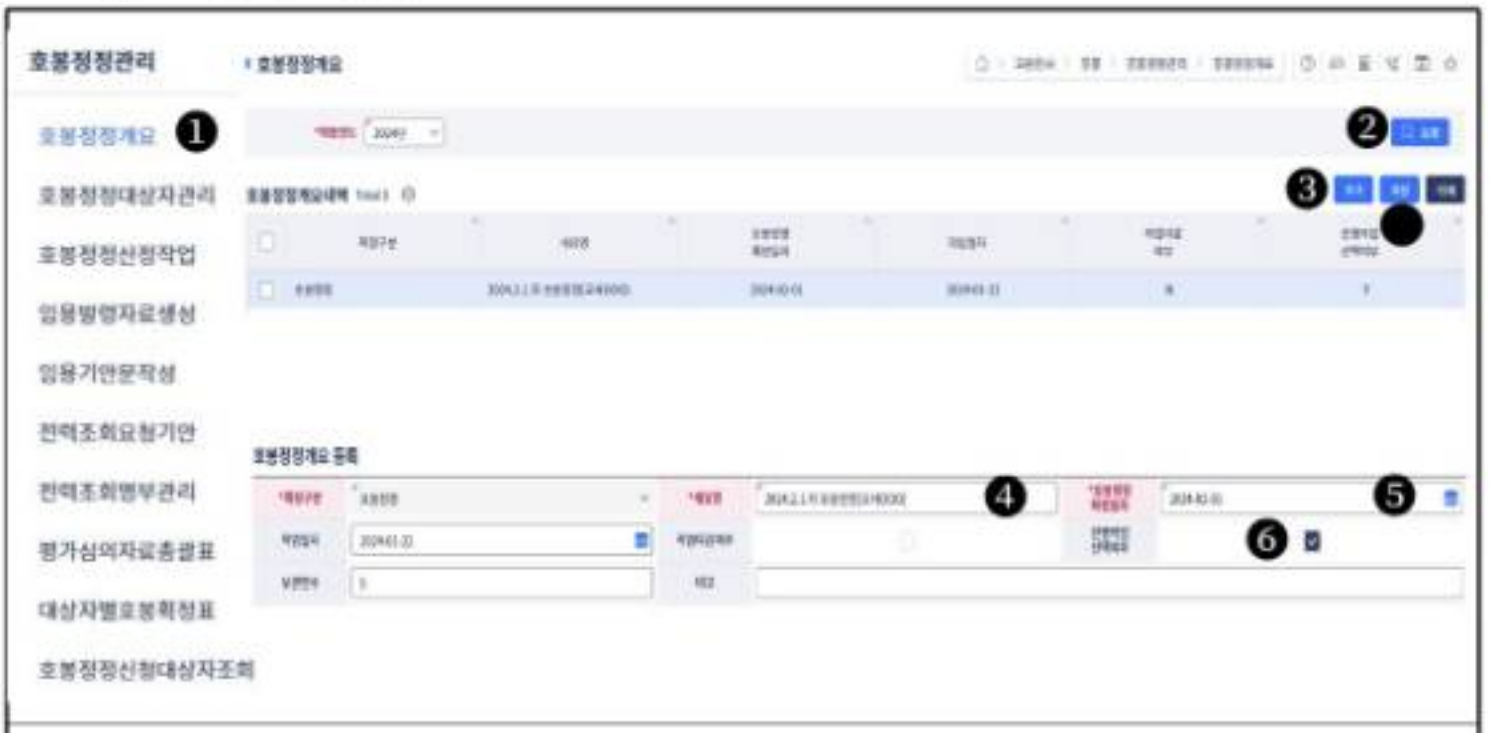
- 근무년수가 1년씩 증가하지 않고 중복되거나 건너뛰는 경우
- 호봉이 1년에 1호봉 증가가 원칙이나 그렇지 않은 경우
- 『발령년월일=현근무년수변경일』, 『차기승급일=차기근무년수변경일』의 원칙에서 벗어나는 경우
- 정기승급 결과 호봉잔여 월/일이 1월 이상인 경우(호봉재획정인 경우 제외)
- 정기승급 시 근무년수 변경대상자로 조회가 되는 경우

도움말 **근무년수 변경대상자의 호봉정정**

- 승급기록을 확인 후 호봉정정 절차대로 근무년수 오류 정정
- 근무년수만 정정하고 최근 호봉에는 변동이 없을 경우 과거 정정한 호봉으로 시행(Y)처리됨
- 학교에서는 수정 권한이 없으므로 지원청 인사담당장학사에게 요청하여 현재 호봉(최근 호봉)으로 시행(Y) 후 연계

5) 처리 방법

가) 호봉개요등록



❶ 호봉재획정 개요 선택 ❷ (조회) 클릭

❸ (추가) 클릭 ❹ 개요명 작성

❺ **획정기준일** 입력(다음달 1일)

❻ 진행작업 선택 여부 **체크** ❼ (저장) 클릭

※ 이후 정정 방법은 호봉재획정의 단계별 방법과 동일함

Ⅱ. 교원의 수당

1 수당의 근거

가. 국가공무원법 제47조, 제48조

나. 공무원보수규정

다. 공무원수당 등에 관한 규정

라. 공무원보수 등의 업무지침

2 국가공무원 수당 체계

가. 수당

<table>
<tr><th>구분</th><th>종류</th><th>내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">상여수당
(3종)</td><td>정근수당</td><td>·월봉급액의 0~50%, 연 2회(1월, 7월)
<table>
<tr><th>근무연수</th><th>지 급 액</th><th>근무연수</th><th>지 급 액</th></tr>
<tr><td>2년 미만</td><td>월봉급액의 10%</td><td>8년 미만</td><td>월봉급액의 35%</td></tr>
<tr><td>5년 미만</td><td>월봉급액의 20%</td><td>9년 미만</td><td>월봉급액의 40%</td></tr>
<tr><td>6년 미만</td><td>월봉급액의 25%</td><td>10년 미만</td><td>월봉급액의 45%</td></tr>
<tr><td>7년 미만</td><td>월봉급액의 30%</td><td>10년 이상</td><td>월봉급액의 50%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>정근수당
가산금</td><td>·정근수당가산금(매달 지급)
<table>
<tr><th>근무연수</th><th>월지급액</th></tr>
<tr><td>20년 이상</td><td>100,000원</td></tr>
<tr><td>15년 이상 ~ 20년 미만</td><td>80,000원</td></tr>
<tr><td>10년 이상 ~ 15년 미만</td><td>60,000원</td></tr>
<tr><td>5년 이상 ~ 10년 미만</td><td>50,000원</td></tr>
<tr><td>5년 미만</td><td>30,000원</td></tr>
</table>
·추가가산금(매달 지급)
<table>
<tr><th>근무연수</th><th>월가산지급액</th></tr>
<tr><td>25년 이상</td><td>30,000원</td></tr>
<tr><td>20년 이상 ~ 25년 미만</td><td>10,000원</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>성과상여금</td><td>·지급기준액의 0~172.5%, 연 1회 이상</td><td></td></tr>
</table>

구분	종류	내용	비고
가계보전 수당 (2종)	가족수당	·배우자: 월 4만원 ·배우자 및 자녀를 제외한 부양가족: 1명당 월 2만원 ·첫째 자녀: 월 5만원 ·둘째 자녀: 월 8만원 ·셋째 이후 자녀: 월 12만원	
	육아휴직 수당 (30일 이상 휴직한 공무원 대상)	★ 개월별 수당 기준 금액 **▸6개월까지 육아휴직한 공무원: 월봉금액 100%** **▸7개월째 이후 육아휴직한 공무원: 월봉금액 80%** ·한부모 및 아빠의 달이 아닌 육아휴직수당 상한액 - 시작일~3개월: 250만 원 - 4개월~6개월: 200만 원 - 7개월째 이후: 160만 원 (월별 지급액이 70만원보다 적은 경우는 70만원으로 함) ·[아빠의 달] 같은자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 공무원 - 상한액 2개월째까지는 250만원, 3개월째 300만원, 4개월째 350만원, 5개월째 400만원, 6개월째 450만원, 7개월 이후 160만원(하한액 70만원) ·한부모 공무원 - 상한액 3개월째까지 300만원, 4~6개월까지 200만원(하한액 70만원), 7개월 이후 160만원(하한액 70만원) ※ 육아기 근무시간 단축 수당 신설: 공무원 수당 등에 관한 규정 참조	
특수지 근무수당	특수지근무 수당	·도서벽지수당 가지역(60,000원), 나지역(50,000원) 다지역(40,000원), 라지역(30,000원)	
특수근무 수당	특수업무 수당	·연구업무수당 - 장학관 · 교육연구관: 월 22,000원 - 장학사 · 교육연구사: 월 17,000원 ·교원 등에 대한 보전수당 - 교장·원장 및 장학관·교육연구관(1·2·3급 상당 직위 또는 고위공무원단 직위): 월 70,000원 - 교감·원감 및 장학관·교육연구관(4·5급 상당	

구분	종류	내용	비고
		직위 또는 고위공무원단 직위): 월 10,000원 ·교직수당 - 교원: 월 250,000원 ·교직수당 가산금 - 1. 30년 이상의 교육경력이 있고 55세 이상인 교사 및 수석교사: 월 50,000원 - 2. 보직교사: 월 150,000원 - 3. 특수학교, 특수학급, 특수교육지원센터 교원, 원아 또는 학생의 전체가 미감아(未感兒)인 유치원, 초등학교 또는 초등학교 분교장에서 근무하는 교원과 유치원 또는 초등학교의 미감아가 있는 학급을 직접 담당하는 교원: 월 70,000원 - 4. 유치원, 초등학교, 특수학교의 등하교 통학 버스에 월 10회 이상 동승하는 사람(운전만을 하는 사람은 제외): 월 30,000원 - 5. 학급담당교원: 월 200,000원 - 6. 보건교사: 월 40,000원 - 7. 겸임교장: 월 100,000원 - 8. 겸임교감: 월 50,000원 - 9. 영양교사: 월 40,000원 -10. 사서교사: 월 30,000원 -11. 전문상담교사: 월 30,000원	

<table>
<tr><th>구분</th><th>종류</th><th>내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">초과근무
수당
(2종)</td><td>시간외근무
수당</td><td>
<table>
<tr><th>기준 호봉</th><th>수당 지급</th></tr>
<tr><td>교감·원감·장학관·교육연구관: 25호봉
교사 30호봉 이상: 23호봉
교사 20호봉~29호봉: 21호봉
교사 19호봉 이하: 18호봉</td><td>정액분: 월 10시간
초과분: 월 57시간
최 대: 월 67시간</td></tr>
</table>
※ 시간외근무수당 계산방법
- 기준호봉의 봉급액×0.55(감액조정율)÷209×1.5
- 단, 9급(상당)은 감액조정율 0.6 적용</td><td></td></tr>
<tr><td>관리업무
수당</td><td>·학교장, 4급 상당 이상의 장학관·교육연구관, 교육장 및 시도교육청 지속기관의 장
- 월봉급액의 7.8%
- 수당을 지급받는 사람에게는 시간외근무수당, 야간근무수당 및 휴일근무수당을 지급하지 아니함</td><td></td></tr>
</table>

나. 실비변상 등

구분	내용	비고
정액급식비	·월 140,000원	
명절휴가비	·월봉급액의 60%, 연 2회	
직급보조비	·교장. 원장, 장학관. 교육연구관(4급상당직위): 450,000원 ·교감. 원감, 장학관. 교육연구관: 300,000원 ·장학사. 교육연구사: 185,000원 ※ 장학관. 교육연구관은 1-5급 상당의 직위에 따라 월지급액이 다름 참 공무원수당 등에 관한 규정(별표 15) 참조	

다. 교원연구비

1) 교원연구비 지급에 관한 규정

2) 교원연구비 지급단가

구 분		유. 초등 교원	비고
교 장		75,000	
교 감		65,000	
수석교사		60,000	
보직교사		60,000	
교사	5년이상	60,000	
	5년미만	75,000	*도서벽지 근무교원 3천원 가산

※ 시간선택제 근무 교육공무원의 지급단가는 전일제 교육공무원의 근무시간에 비례하여 산정한다.

3 교직수당가산금 지급대상자 선정(「공무원수당등에관한규정」[별표11])

가. 지급대상자

고등학교 이하의 학교에서 근무하는 교원 중 **매달 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력**이 있고 **55세 이상인 교사 및 수석교사**

※ 중임 끝난 원로교사는 포함되나 교육경력 기준에 **교육행정경력은 포함하지 않음**

나. 교육경력의 판단 기준 (호봉경력과 다름)

1) 「유아교육법」 제20조제1항, 「초·중등교육법」 제19조제1항 및 제19조의2 제1항, 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제25조제1항 또는 「고등교육법」 제14조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 **교원으로서 전임으로 근무한 경력**

2) 교육경력은 소정의 자격을 가지고 「유아교육법」 제2조, 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 학교 등에서 **실제로 학생을 지도한 경력에 따라 계산**

가) **교원으로 임용 후 입대 휴직기간은 교직수당가산금 지급을 위한 교육경력에 포함되나 임용 전 군 경력은 제외됨**

나) **기간제 교원으로 근무한 기간은 포함되나 시간강사경력은 포함될 수 없음**

다) 수석교사의 경우 「초·중등교육법」 제19조에 따르면 교원은 교사와 수석교사를 구분하고 있으나 동법 제20조에 따라 수석교사는 **학생을 교육하는 교사의 임무를 겸하므로 가산금을 지급할 수 있음**

3) **교육경력의 범위(「교원자격검정령」 제8조)**

가) 「유아교육법」 제22조제3항, 별표 1 및 별표 2, 「초·중등교육법」 제21조제3항, [별표 1] 및 [별표 2]와 이 영에서 "교육경력"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 말함

(1) 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원과 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 어느 하나 또는 「고등교육법」 제2조 각 호의 어느 하나 또는 해당하는 학교에서 교원으로서 전임으로 근무한 경력. 다만, 「공무원임용령」 제57조의3 또는 「교육공무원임용령」 제19조의5에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무한 교원, 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 1주당 6시간 이상 35시간 이하의 범위에서 시간제로 근무한 기간제교원의 경력은 근무시간에 비례하여 산정함

(2) 유치원 교원의 자격이 있는 자로서 영유아보육법에 의한 어린이집의 원장 또는 보육교사로서 전임으로 근무한 경력
(3) 유치원 교원 자격이 있는 사람이 「유아교육법 시행령」 제29조제1항제3호에 따라 유아교육을 실시하도록 지정받은 기관에서 기관의 장 또는 강사로서 전임으로 근무한 경력(해당 기관이 유아교육을 실시하는 기관으로 지정되기 전의 경력은 제외)
(4) 중등학교 교원의 자격이 있는 자로서 「평생교육법」 제31조제2항의 규정에 의하여 고등학교 졸업 이하의 학력이 인정되는 평생교육과정의 교원으로서 학습자를 전임으로 교육한 경력
(5) 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 외국의 교육기관에서 근무한 경력(법[별표1]에 의한 교장 또는 원장의 자격인정의 경우에 한 함)

나) 제1항의 경력이 학교의 졸업 또는 자격증의 취득을 조건으로 하는 것인 때에는 그 졸업 또는 자격증을 취득한 이후의 경력이어야 함

다. 교육수당가산금 지급 절차

1) 교직수당가산금 대상자 선정
2) 교직수당가산금 내부결재
3) 교직수당 가산금 지급 대상자 보고

공 교직수당 가산금 지급 대상자 선정 내부기안
공 교직수당 가산금 지급 대상자 보고기안(학교→ 행정과 또는 재무과(천안,아산))

라. 교직수당 가산금 지급시기 사례

질의	◦ 2026년 3월 12일에 55세가 되고, 교육경력은 이미 30년 이상인 교사의 경우 교직수당가산금 1)의 지급 시기는?
답변	◦ 교직수당 가산금 1)은 매월 1일 현재를 기준으로 30년 이상의 교육경력이 있고 55세 이상인 교사에게 지급하는 바, 위의 경우 2026년 3월에 지급요건이 충족되었다면, 2026년 4월부터 지급하여야 함

도움말 **봉급의 청구권 및 반환청구권 소멸 시효**

- 봉급의 청구권: 과소 지급된 경우로, 「민법」 제163조에 의거 3년 이내 청구
(정산은 과소 지급된 전 기간임, 공무원→국가)
- 봉급의 반환청구권: 과다 지급된 경우로, 「국가재정법」 제96조
(구 「예산회계법」 제96조)에 의거 5년 이내 청구
(정산은 과다 지급된 전 기간임, 국가→공무원)

Ⅵ. 교내 인사 관리

Ⅰ. 교내 인사 관리 ····· 273
1. 교내 인사 ····· 273

Ⅱ. 각종 위원회 설치 ····· 277
1. 법정 위원회와 법정 의무 교육 ····· 277
2. 각종 위원회 통합 운영(안) ····· 280
3. 각종 위원회의 실제 ····· 281

Ⅲ. 제반 규정 및 비치 장부 목록 ····· 296
1. 학교의 제반 규정 ····· 296
2. 학교별 비치 장부 목록 ····· 297

Ⅰ. 교내 인사 관리

1 교내 인사

가. 절차 및 방법

구 분	주 요 내 용
인사 규정 제정 및 개정	신학년도 학급담임 배정 및 교무분장, 보직교사 및 교과 전담교사 선정을 위한 인사 규정 제정 및 개정
↓	
희망 조사	교무분장 및 학급담임 희망 조사
↓	
조 정	교무분장 및 학급담임 희망서로 조정(안) 마련
↓	
인사자문위원회 개 최	◦ 인사자문위원회 개최 ◦ 특색과제 및 중점추진과제 고려하여 조정
↓	
교내 인사 확 정	◦ 인사자문위원회 결과 학교장 보고 ◦ 교무분장 및 학급담임 학교장 최종 결정 ◦ 학교장 결정 내용 내부 결재로 확정

도움말 **교무분장 착안 사항**

- 인사자문위원회 구성(전체 교무회의에서 인사위원 선정)
- 인사규정 개정 및 안내
- 중점교육 및 특색과제 등 교육과정 운영을 고려
- 휴직, 퇴직, 자격연수 및 휴가 등 복무 발생을 고려한 대행자 배정
- 조직 구성원의 능력 및 희망, 업무의 양과 경중을 고려

나. 교내 인사 주요 업무

월	주 요 업 무
2월	◦ 학교업무최적화를 위한 교무업무지원팀 구성 의견 수렴과 합의/업무재조정(12월) ◦ 인사자문위원회 규정 제정 및 개정 ◦ 학급담임 및 교무분장 희망 조사 ◦ 학급담임 및 교무분장 희망서로 조정안 마련 ◦ 인사자문위원회 심의 ◦ 내부결재 전 학교장 보고 및 최종 결정 ◦ 신학년도 학년 및 교무분장 내부결재 (학급담임 배정, 교무분장표, 보직교사 임용, 전담교사 배정, 교실배치도) ◦ 업무인계인수: 전출자 및 잔류 교사를 대상으로 함 ◦ 교육과정 함께 만드는 주간 운영 -학교 비전, 교육목표, 구현중점과제, 특색교육, 학사일정 등 협의와 공유
3월	◦ 각종 위원회 구성과 통합 운영을 위한 정비(안) 마련 ◦ 발령대장 기록(전출, 전입 교직원 기록) ◦ 월별로 정기 호봉 승급 대상자 조사하여 표로 기록 ◦ 학교 현황 작성 ◦ NEIS 정기승급, 보직 구분 설정, 보직교사 발령 ◦ 계약제교원 관리 ◦ 성과상여금 지급을 위한 업무처리 ◦ 1학기 장기재직휴가 수요조사(2학기 장기재직휴가 수요조사 9월)

도움말 **효율적인 교무분장**

- 교육활동 중심의 학교 조직문화 조성을 위한 의견수렴 과정과 합의 중요
- 보직 교사, 중점 과제, 경합 업무는 사전 조율이 효과적임
- 인사내규에 대한 사전 안내
- 기피 학년 및 기피 업무에 대한 보상책과 인센티브 마련

공 인사자문위원회 개최 기안문
공 희망조사 기안문
양 보직교사 포기원 양식
양 희망조사서 양식
공 담임 및 업무조정 기안문
공 인사발령 기안문
서 보직교사 인사발령 통지서 양식

※ **발령대장** (「 교육공무원인사기록및인사사무처리규칙」 제19조)[시행 2023.3.1.]

○ 발령대장을 비치, 보관하여야 함. 단, 승급발령의 경우 인원이 많으면 생략 가능

【 발령대장 서식(예시) 】 서 발령대장 서식

발령일	소속	직위(직급)	성명	발령사항	발령권자	발령근거	기재자날인	확인자날인	비고
20○○. 2. 28.	○○초등학교	초등학교장	○○○	교육공무원법 제47조의 규정에 의하여 20○○년 2월 28일자로 정년퇴직	충청남도교육감	교원인사과-123 (20○○.2.28.)	인	인	
20○○. 2. 28.	○○초등학교	초등학교장	○○○	교육공무원법 제36조의 규정에 의하여 그 직을 면함(명예퇴직)	충청남도교육감	교원인사과-123 (20○○.2.28.)	인	인	명예퇴임
20○○. 2. 28.	○○초등학교	초등학교교사	○○○	충청남도○○교육지원청교육장이 지정하는 초등학교 근무를 명함	충청남도교육감	교원인사과-234 (20○○.3.1.)	인	인	관외전출
20○○. 3. 1.	○○초등학교	초등학교교사	○○○	(　　) 초등학교 근무를 명함	충청남도○○교육지원청교육장	교육과-234 (20○○.3.1.)	인	인	○○초에서입전
20○○. 3.1.	○○초등학교	초등학교교사	○○○	보직교사에 임함 교무부장에 보함 (20○○.3.1.~20○○.2.28.)	○○초등학교장	○○초-123 (20○○.3.1.)	인	인	
20○○. 3. 1.	○○초등학교	초등학교교사	○○○	교과전담교사(영어, 음악)에 명함 (20○○.3.1.~20○○.2.28.)	○○초등학교장	○○초-123 (20○○.3.1.)	인	인	
20○○. 3. 1.	○○초등학교	초등기간제교사	홍길동	초등계약제 기간제 교사를 명함(임용)14호봉(20○○.3.1.~20○○.8.31.)	○○초등학교장	○○초-123 (20○○.3.1.)	인	인	7.28중도해임
20○○. 3. 1.	○○초등학교	초등시간강사	○○○	초등계약제 시간강사를 명함(임용) (20○○.3.1.~20○○.2.29., 주당5시간 총 20시간)	○○초등학교장	○○초-123 (20○○.3.1.)	인	인	
20○○. 7. 28	○○초등학교	초등기간제교사	홍길동	초등계약제 기간제 교사를 면함(해임)(20○○.3.1.~20○○.7.28.)	○○초등학교장	○○초-1234 (20○○.7.28.)	인	인	

도움말 발령대장 기재요령

- 발령일: 교육공무원 인사 발령에 따른 발령 년, 월, 일을 일자 순으로 기재
- 소속: 소속된 직제상의 최초 단위 기관명이나 학교명을 기재
- 직위(직급): 교육공무원 인사 발령에 의한 발령 사항을 기재(기재예문 참조)
- 성명: 한글로 기재
- 발령사항: 교육공무원 인사 발령에 의한 발령 사항을 기재(기재예문 참조)
- 발령권자: 교육공무원 인사 발령에 따른 발령권자를 기재
- 비고: 기재 사항의 정정 등 특기사항이나 참고할 사항을 기입
- 발령일이 같을 경우 퇴직, 전출, 전입, 보직, 교과전담, 계약직 순으로 함
- 방과후학교 프로그램 강사의 경우 강사 관리 대장에 기록

【 방과후학교 프로그램 강사 관리 대장(예시) 】 양 방과후학교 프로그램 강사 관리대장 양식

연번	계약일자	프로그램명	성 명	계 약 사 항 (계약 기간)	계약 근거	기재자 (담당)	검토자 (교감)	확인자 (교장)
1	2000. 3. 1.	컴퓨터부	○○○	방과후학교 프로그램 강사에 임함 (2000. 3. 1.-2000. 8. 31. 주2시간)	○○초-123 (2000. 3. 1.)	인	인	인
				이하생략				

■ 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 [별지 제12호 서식] <시행 2024. 5. 21.>

업무인계 · 인수서 서 업무인계· 인수서

1. 업무현황
   가. 담당 업무
   나. 주요 업무계획 및 진행사항
   다. 현안사항 및 문제점
   라. 주요 미결사항

2. 관련 문서 현황

3. 주요 물품 및 예산 등 인계·인수가 필요한 사항

4. 그 밖의 참고사항

위와 같이 인계·인수합니다.

년 월 일

인계자	(서명 또는 인)
인수자	(서명 또는 인)
입회자	(서명 또는 인)

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

비고(이 난은 서식에 포함하지 아니한다)

1. 참관인은 인계자의 바로 위 상급자가 된다. 다만, 인계자가 기관장 및 부기관장인 경우에는 바로 아래 하급자가 된다.
2. 기재 항목이나 내용은 기관의 실정이나 인계·인수 사항에 따라 조정하여 사용할 수 있다.
3. 인계자, 인수자 및 참관인의 서명 또는 날인은 생략할 수 있다.

Ⅱ. 각종 위원회 설치

1 법정 위원회와 법정 의무 교육

가. 법정 위원회

연번	위원회 명	설치 근거	비고
1	학교운영위원회	「초·중등교육법」 제31조	
	비법정 방과후학교소위원회 학교체육소위원회 예·결산소위원회 교과서선정위원회	초·중등교육법 시행령 제60조의2 학교운영위원회 조례 제23조	학교운영위원회 규정 학교운영위원회 위원으로 구성 - 학교운영위원회의 동의를 받아 학교운영위원회가 수행 가능
2	학교급식소위원회		
3	학교도서관운영위원회	「학교도서관진흥법」 제10조	
4	의무교육관리위원회	「초·중등교육법 시행령」 제25조의2	지역위원(경찰공무원, 사회복지관련 공무원, 아동보호 기관 관계자 중에서 포함 5인 이상 2인 이하
5	개별화교육위원회 (개별화교육지원팀)	「장애인 등에 대한 특수교육법」 제22조, 「장애인 등에 대한 특수교육법 시행규칙」 제4조	보호자, 특수교육교원, 일반교육교원, 진로 및 직업교육 담당교원, 특수교육 관련서비스 담당 인력 등
6	학업성적관리위원회	「초·중등교육법 시행규칙」 제24조, 학교생활기록부 작성 및 관리지침(교육부훈령 제398호)	부위원장 교감 미배치 시 교무
7	학교폭력 전담기구	「학교폭력예방 및 대책에관한법률」 제14조 제3항	-교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사, 학부모 -전체의 5분의1 이상을 학부모로 구성
8	조기진급졸업진학평가위원회	「초·중등교육법 시행령」 제29조, 「조기진급등에관한규정」 제5조	교육관련 전문가 포함
9	보안심사위원회	교육부 보안업무규정시행세칙[시행 2018. 4. 3.] [교육부훈령 제251호, 2018. 4. 3., 일부개정] 제5조	위원장 1명을 포함하여 3명 이상으로 구성
10	교원인사자문위원회	「교육공무원인사관리규정」 제8장 제34조~35조	의결기구가 아닌 자문기구임
11	다면평가관리위원회	「교육공무원승진규정」 제28조의4(2-9)	
12	보수성과심의위원회	「공무원 수당 등에 관한 규정」 제7조의2	비교과교사 1인 이상 포함
13	학교교육과정위원회	교육부 총론 고시(2022-33호)	
14	영재교육대상자선정심사위원회	「영재교육진흥법시행령」 제16조,17조(영재학급운영교해당)	위원장 1인 포함 15인 이내
15	교육복지소위원회	「교육복지우선지원사업 관리 운영에 관한 규정」 제5조	연계학교 및 교육복지사 미배치교는 학생복지심사위원회 운영 가능

※ 정책기획과-9102(2024.9.3.) 공문 참고

나. 법정 의무 교육

교육내용	대상	교육시간 수	관련 근거 및 참고 사항
학교폭력 예방교육	학생/교직원 보호자	연 2회 이상	► 「학교폭력예방및대책에관한법률」 제15조 ► 학생은 학급단위 원칙(학교여건에 따라 전체 학생을 대상으로 동시 실시 가능)
가정폭력 예방교육	학생/교직원 보호자	연 1회 1시간 이상 (보호자 연 1회 이상)	► 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한법률」 제4조의 3
생명존중, 자살예방 교육	학생/교직원 보호자	연 1회 3시간 이상 (보호자 연 1회 이상)	► 「자살예방및생명존중문화조성을위한법률」 제17조
교육활동 침해행위예방교육	학생/교직원 보호자	연 1회 1시간 이상	► 교원지위향상 및 교육활동보호를 위한 특별법 제16조의3 ► 교원지위향상 및 교육활동보호를 위한 특별법 시행령 제9조의3
성교육 및 성폭력 예방교육 *대면필수	학생	15시간	► 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제3조 ► 「양성평등기본법」 제31조 ► 학교폭력예방법에 의한 학부모 연수 시 성폭력예방교육 포함 ► 성희롱예방교육(대면)은 성관련 연수와 통합 실시 가능(통합시 연2회 이상) ► 여성폭력 2차 피해예방 연수는 성희롱, 성폭력 예방교육과 통합 실시 ► 다음연도 2월말까지 여성가족부장관에 제출
	교직원	성희롱·성대매·성폭력 각 유형별 1회 1시간 이상 총 3시간 이상	
	보호자		
인권교육	학생	학기당 2시간 이상	► 충청남도 학생인권 조례 제44조, 46조
	교직원	연 2시간 이상	
	보호자	연 1회 이상	
심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육 *대면필수	학생 /교직원	교직원: 이론과 실습 각 2시간(대면 2시간포함)	► 「학교보건법」 제9조의 2 ► 교육감에게 연수 결과 제출
장애인식개선교육	학생	연 2회 이상	► 「장애인복지법」 제25조 ► 직장내 장애인식개선교육 등과 통합실시 가능
	교직원	연 1회 이상	
장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 예방교육	교직원	연 1회 1시간 이상	► 「장애인고용법」 제5조의2,3
인성교육	교직원/ 보호자	연 1회 1시간 이상	► 「인성교육진흥법」 제17조, 동 시행령 제14조 ► 교육감에게 연수 결과 제출
공교육정상화	교직원	연 2회 2시간 이상	► 공교육정상화 촉진 및 선행교육규제에 관한 특별법 제5조 제2항
아동 학대예방 및 신고의무자 교육	교직원	연 1회 1시간 이상	► 「아동복지법」 시행령 제26조 제1항, 제3항

<table>
<tr><th colspan="2">교육내용</th><th>대상</th><th colspan="2">교육시간 수</th><th>관련 근거 및 참고 사항</th></tr>
<tr><td colspan="2">부패방지교육</td><td>교직원</td><td>연 2시간 이상</td><td rowspan="5">타연수와 병행 가능
*대면필수</td><td>► 부패방지권익위법 제81조의2</td></tr>
<tr><td colspan="2">교육분야갑질근절교육</td><td>교직원</td><td>연 1회 이상 (비법정)</td><td>► 공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인</td></tr>
<tr><td colspan="2">부정청탁 금지 및 금품 등의 수수 금지 교육</td><td>교직원</td><td>연 1회 이상</td><td>► 청탁금지법 제19조, 청탁금지법 시행령 제42조</td></tr>
<tr><td colspan="2">공무원 행동강령</td><td>교직원</td><td>연 1회 이상</td><td rowspan="2">► 부패방지권익위법 제88조의2
► 충청남도교육청 공무원행동강령 제22조</td></tr>
<tr><td colspan="2">공익신고자 보호제도</td><td>교직원</td><td>연 1회 이상</td><td>► 공익신고자 보호법</td></tr>
<tr><td colspan="2">이해충돌방지법교육</td><td>교직원</td><td colspan="2">연 1회 이상</td><td>► 이해충돌방지법 제24조</td></tr>
<tr><td colspan="2">긴급복지신고의무자교육</td><td>교직원</td><td colspan="2">1시간 이상</td><td>► 「긴급복지지원법」 제7조,긴급복지지원법시행규칙제2조의3
► 교육감에게 연수 결과 제출</td></tr>
<tr><td colspan="2">학교안전교육</td><td>교직원</td><td colspan="2">15시간 (3년 내)</td><td>► 학교안전법 제8조, 동 시행규칙 제2조
► 매년 안전시스템에 결과 보고</td></tr>
<tr><td colspan="2">정보공개 제도 운영에 관한 교육</td><td>교직원</td><td colspan="2">연 1회 1시간 이상</td><td>► 「정보공개법」 제6조⑤ ,시행령 제3조의2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">다문화교육</td><td>교직원</td><td colspan="2">15시간 (3년 내)</td><td>► 다문화가족지원법 제5조</td></tr>
<tr><td>학교</td><td colspan="2">연 1회 1시간 이상</td><td>► 다문화가족지원법 제5조
► 교육감에게 연수 결과 제출</td></tr>
<tr><td colspan="2">식품안전 및 영양·식생활교육</td><td>학생</td><td colspan="2">연 2회 이상</td><td>► 식생활교육지원법 제26조</td></tr>
<tr><td rowspan="8">7대 안전교육</td><td>생활안전교육</td><td rowspan="8">학생</td><td colspan="2" rowspan="8">51시간</td><td rowspan="8">► 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 8조 및 동법 시행규칙 2조
► 「아동복지법」 제31조
► 동법 시행령 제28조
► 관련 교육을 받은 학생에 대해서는 실시하지 아니할 수 있음 (시행령 제28조 ③항)
► 교육감에게 보고(매년 3월 말까지)</td></tr>
<tr><td>교통안전교육</td></tr>
<tr><td>폭력예방 및 신변보호교육</td></tr>
<tr><td>약물 및 사이버 중독 예방교육</td></tr>
<tr><td>재난안전교육</td></tr>
<tr><td>직업안전교육</td></tr>
<tr><td>응급처치교육</td></tr>
<tr><td colspan="6">* 기타 주제별 지도 시수
- 한글교육: 1학년 대상 입학초기 적응활동 시간 활용 활동과 놀이 중심 10시간 이상
- 인공지능교육 중심의 소프트웨어교육: 5-6학년군 대상 총 17시간 이상 운영
- 통일 교육: 연 10시간
- 보건교육: 17시간 이상(최소 1개 학년 이상)</td></tr>
</table>

※ 교원인사과-25083(2024.10.15.) 공문 참고

2 각종 위원회 통합 운영(안)

대표(통합) 위원회	세부 위원회	구분	위원구성(위원장 ★)				
			당연직	교직원	학부모	학생	외부
학교운영위원회	학교운영위원회	법정	교장	○	○		지역
	학교도서관운영위원회	법정	·	○	○		○
	학교급식소위원회	법정	·	○	○		○
	늘봄학교소위원회, 학교체육소위원회, 예결산소위원회, 교과서선정위원회, 정보공개심의위원회	비법정	·	○	(○)		(○)
의무교육관리위원회	의무교육관리위원회(초, 중)	법정	교장★	○			○
개별화교육위원회	개별화교육위원회(개별화교육지원팀)	법정	·	○	○		○
학업성적관리위원회	학업성적관리위원회	법정	교장★	○	(○)		
학교폭력전담기구	학교폭력전담기구	법정	교감★	○	○		(○)
성희롱성폭력고충심의위원회	성희롱성폭력고충심의위원회	비법정	교감	○			전문가
학생생활교육위원회	학생생활교육위원회	비법정	교감	○	○		(○)
	학생생활규정제·개정위원회	비법정	·	○	○	○	(○)
	위기관리위원회	비법정	교장★	○	(○)		(○)
조기진급졸업·진학평가위원회	조기진급·졸업·진학평가위원회	법정	교감★	○	○		전문가
교원인사자문위원회	교원인사자문위원회	법정	교감★	○			
호봉경력평가심의회	호봉경력평가심의회	법정	교감	○			
다면평가관리위원회 (보수성과심사위원회)	다면평가관리위원회 (보수성과심사위원회)	법정	교감★	○			
	학교폭력예방기여교원승진가산점 대상자선정위원회	비법정	교감★	○			
학교교육과정위원회 (교무위원회) ※ 학교에서 일반적으로 대부분의 위원회가 '교무위원회'로 통합, 운영되고 있음 (단, '교무위원회'는 정식 위원회가 아님)	학교교육과정위원회	법정	교감	○			
	영재교육대상자선정심사위원회	법정	·	○	(○)		(○)
	보안심사위원회	법정	교장★	○			
	학교자체평가위원회	비법정	·	○	(○)		(○)
	체험학습(수학여행,수련활동) 활성화 위원회	비법정	교감★	○	○	○	○
	졸업사정위원회(졸업앨범심의위원회)	비법정	교감	○	○	○	
	물품선정위원회 / 교구선정위원회	비법정	교감	○ 행정실장	(○)		(○)
	원격교육관리위원회	비법정	교감	○		○	○
학생맞춤통합지원위원회	학생맞춤통합지원위원회	비법정	교장★	○			
	교육복지소위원회	법정	교장★	○			
	학업중단예방위원회	비법정	교감★	○			
	학습지원대상 학생 지원협의회	비법정	교감	○			
	교육복지심사위원회(장학생선정심사위원회)	비법정	교감★	○			

※ 학교의 규모 및 특성에 따라 위원회 통합운영(안)을 선택하거나 자체적으로 운영 가능

3 각종 위원회의 실제

가. 교원 인사자문위원회

1) 설치 및 기능

구 분	주요 내용
관 련 근 거	◦ 「교육공무원인사관리규정」 제8장 제34조~35조 ◦ 제34조(설치) 임용권자는 합리적이고 민주적인 인사행정을 구현하기 위해 단위 학교별 교원인사자문위원회를 설치 ◦ 제35조(운영) 교원인사자문위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 임용권자가 결정
구 성	◦ 교감을 위원장으로 하고, 교사 위원은 학교 규모 및 여건을 고려하여 교사의 의견을 다양하게 수렴할 수 있도록 구성 ◦ 위원장은 위원회를 주재하고 회무를 책임지며 간사는 회의 내용을 기록 ◦ 위원의 임기는 학년도 단위로 하고 3월초에 구성, 다음해 2월말에 해산
기 능	◦ 인사자문위원회 규정 제정 및 개정 ◦ 학급 담임 배정 및 보직교사 임명에 관한 사항 ◦ 교무분장 조직에 관한 사항 ◦ 연수 및 상훈 등에 관한 사항 ◦ 전입 요청 및 전보 유예에 대한 사항 ◦ 기간제교사 임용에 관한 사항 ◦ 기타 인사 관련 사항
회 의 소 집	◦ 학교별 자체 규정에 명시된 내용에 따라 자문할 사항이 발생한 경우 ◦ 학교장이 자문을 요청한 경우 ◦ 위원장이 필요하다고 소집을 요청한 경우 ◦ 회의결과는 공개를 원칙으로 하되 위원회의 결정에 따라 비공개로 할 수 있음 ◦ 회의 과정에서 노출된 개인 신상에 관한 사항은 기밀 유지
결 과 처 리	◦ 학교장은 자문 결과를 객관적이고 합리적으로 판단하여 학교경영에 무리가 없다고 판단될 경우에는 적극 수용 ◦ 자문 결과를 수용할 수 없는 객관적인 이유가 있는 경우에는 그 이유를 위원에게 설명

※ 교원인사자문위원회는 의결기구가 아닌 심의기구임

2) 절차 및 방법

절 차	주요 내용 및 방법
교무회의 개 최	인사자문위원 선정을 위한 교무회의 개최
↓	
위원구성	◦ 학교 규모에 따라 인원 조정 ◦ 교감, 보직교사 ( )명, 남·여 성비 및 경력 고려 ( )명 ◦ 교무회의 과반수 찬성으로 인사자문위원 선정 ◦ 교감을 위원장으로 함
↓	
위원결정	인사자문위원 선정 결과 내부결재
↓	
인사자문 위원회 개 최	◦ 20○○학년도 인사규정 개정 및 제정을 위한 인사자문위원회 개최 ◦ 지난 해 인사규정안을 기본으로 하여 제·개정 심의 (교무분장, 학급담임 배정, 연수 및 상훈 추천, 성과상여금, 기타 인사에 관한 사항) 매 교내 인사관리규정 예시
↓	
규정 결정	◦ 인사자문위원회 결과 학교장에게 보고 ◦ 인사자문위원회 결과 회의록 작성, 회의 결과 내부기안 향 인사자문위원회 회의록 양식
↓	
규정 안내	◦ 인사자문위원회 회의 결과 전교사에게 공람 및 안내 ◦ 정기회의 및 임시회의 개최 안내

도움말 **표창 대상자 추천 시 유의사항**

- 교원인사자문위원회는 의결기구가 아닌 심의기구이므로, 학교장으로부터 대상자 추천을 요청받았을 경우 표창 대상자 추천 인원의 2~3배수를 선정하여 학교장에게 보고하는 것이 바람직함

나. 학교폭력 전담기구

◆ 학교폭력 전담기구 구성 및 역할

□ 학교폭력 전담기구 구성

○ 전담기구 운영 규정 제정: 전담기구 심의방법, 전담기구 업무 분장 , 학부모 구성원 임기 등 전담기구 운영에 필요한 사항을 학교의 장이 정함

※ 단위학교는 당해 학년도 시작 전, 전담기구 구성, 총괄(위원장) 호선 및 운영 규정 제정을완료한 뒤, 그 결과를 내부결재 해야 함

※ 전담기구 운영 규정 제정은 전담기구 구성원 간 협의를 통해 학교의 장이 정함

○ 구성권자: 학교의 장

○ 구성원: 교감, 학교폭력책임교사, 전문상담(교)사, 보건교사, 학부모 등

○ 임기: 전담기구 운영 규정에 명시해야 함(교원은 근무기간, 학부모는 자녀의 재학기간 활용)

○ 구성원 선출 및 위촉방법 (학교폭력예방법 시행령 제16조)

교원	학부모
학교장 임명	학교운영위원회 추천 → 학교의 장 위촉 학교운영위원회 미설치인 경우 → 학교의 장 위촉

- 학부모 수: 학교폭력 전담기구 전체 구성원의 1/3 이상을 학부모로 구성

전담기구 전체 구성원	권장		7	8	9	10
	5	6				
학부모	2명 이상	2명 이상	3명 이상	3명 이상	3명 이상	4명 이상

※ 전체 구성원: 교원+학부모 구성원수를 합친 인원을 의미함

○ 전담기구 위원장 선출: 학교 여건에 따라 자율적으로 선출하여 운영함

(학교폭력 전담기구 심의를 위한 정족수)

✔ **전담기구 구성원 전체의 과반수 참석으로 개의하고, 참석자 과반수 의결을 원칙으로 함**

□ 학교폭력 전담기구 역할

○ 사안접수 및 보호자 통보

○ 가해자와 피해 학생과의 분리에 대한 장소, 방법 등에 대한 협의

○ 사안 인지 후 **48시간 이내** 교육(지원)청 접수 보고

※ **아동·청소년 대상 성범죄는 반드시 수사기관에 신고**

※ 어울림톡 보고가 어려운 경우, 우선 교육지원청으로 유선 보고

○ 학교장 긴급조치 시행 여부 심의(법률 제17조6항)

- 피해학생 및 그 보호자가 제6호(출석정지), 제7호(학급교체)를 요청하는 경우

○ 집행정지 결정에 따른 '가해학생과 피해학생 분리' 심의

- 가해학생 조치에 대한 집행정지 신청이 인용되어 피해학생 측이 요청하는 경우에 전담기구 심의를 거쳐 가해학생과 피해학생 분리(법률 제17조의 4제3항)

○ 학교장 자체해결 부의 여부 심의(피해자의 학교폭력대책심의위원회 개최 요구 의사 확인)

○ 졸업 전 가해학생 조치사항(제4호, 제5호, 제6호, 제7호) 삭제 심의

- 가해학생 조치사항 대장 관리 → 삭제 심의 → 학업성적관리위원회 명단 통보

※ 다만, 2023. 2. 28. 이전 신고된 학교폭력으로 받은 가해학생 조치사항인 경우에는 제4호, 제5호, 제6호, 제8호의 삭제를 심의

- 심의대상자 조건을 만족할 경우 졸업과 동시에 삭제 가능 여부를 심의

- 제1호, 제2호, 제3호는 졸업과 동시 삭제

○ 집중 보호 또는 관찰대상 학생에 대한 생활지도

○ 학교폭력 실태조사(학교장은 실태조사와 관련하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있음)

◆ 전담기구 개최 및 심의

〈전담기구 개최 및 심의 흐름도〉

전담기구 개최		전담기구 심의
① 전담기구 개최서류 준비: 관련학생·보호자 확인서 등 ② 예방림 톡 전담기구 개최 상신 ③ 전담기구 개최 통보	▶	① 오인신고 여부 판단하여 종결 처리 ② 학교의 장 자체해결 - 피해학생(보호자) 자체 동의 여부 확인 - 자체해결 요건 충족 확인 ③ 심의위원회 개최 요청 - 피해학생(보호자) 개최 요청 - 자체해결 요건 미충족 시

※ 전담기구 심의 후 14일 이내 예방림 톡 보고(7일이내 연기 가능)

◆ 전담기구 개최

□ 전담기구 개최서류 준비

○ 학생 확인서, 보호자 확인서, 사안 조사 보고서 등

○ 기타 증거자료

□ 예방림 톡 전담기구 개최 상신 및 통보

○전담기구 개최

- 전담기구 학부모위원에게 유선을 통해 개최 희망일을 확정한 후 개최 상신
- 전담기구 개최 계획 수정이 필요할 경우 전담기구 개최 계획 승인 완료 이전 수정 가능
- 전담기구 개최 통보: 전담기구 위원에게 통보(필요 시 관련학생 보호자에게 통보)
- 전담기구 심의 요건 [**2025년 충청남도교육청 학교폭력 전담기구 운영 지침 참조**]
- **재적 위원 과반수의 출석**(재적 위원 6명인 경우는 4명 이상, 8명인 경우는 5명 이상) 개최, 출석 인원 과반수의 찬성으로 심의 의결

- 학교폭력 전담기구 학부모위원 참석 여부 -

✔ 반드시 학부모위원에게 전담기구 개최는 안내하여야 함

✔ 사안의 특성(성 관련 사안 등)에 따라 학교 자체 판단 후 학부모위원 참석 안내

✔ 전담기구 위원의 제척·기피 및 회피 확인(시행령 제26조)

◆ 전담기구 심의

□ 학교폭력이 아니었던 경우(오인신고)의 종결처리

○ 제3자가 신고한 사안에 대한 조사 결과, 오인신고였던 경우

○ 학교폭력 의심 사안에 대한 조사 결과, 학교폭력이 아니었던 경우

○ 피해학생(보호자)이 오인신고였음을 스스로 인정하고, 조사결과 학교폭력이 아니었던 경우

○ 학교폭력이 아님을 확인한 경우 에듀파인 오인신고 보고

※ 학교폭력이 아닌 경우 '오인신고 종결', 학교폭력인 경우 '학교장 자체해결' 용어 사용

에듀파인 오인신고의 종결처리	관련자료
- 에듀파인 접속 후 '사안보고 화면 '접수' 선택 - 해당사안 선택 후 '오인신고' 선택 - 오인신고 내용 및 결과 작성 - 관련자료 첨부 후 '오인신고' 문서 상신	-오인신고 보고서【서식 ①】 -오인신고 종결처리 확인서【서식 ①-1】

□ 학교의 장의 자체해결 부의 여부 심의

○ **피해학생(보호자)의 심의위원회 개최를 요구하지 않을 때:** 학교장 자체해결 요건 확인

- 학교장 자체해결 요건 해당 여부는 전담기구 심의에서 협의를 통해 결정
- 법률 13조의2제1항제1호~4호 요건에 모두 해당하는지 여부를 서면으로 확인

학교장 자체해결 가능 요건	해당 여부(O, X)
1. 2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우	
2. 피해가 없거나 즉각 복구된 경우(추후 재산상 피해를 복구해 줄 것을 확인한 경우)	
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우	
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우	

※ 심의위원회 개최 전에 재산상 피해가 복구된 경우(복구 약속이 있는 경우 포함)에는 전담기구 심의를 거쳐 자체해결 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있음

○ **심의위원회 소집을 요청해야 하는 경우**

- **피해학생(보호자)의 심의위원회 개최를 요구하는 경우**
- **2주 이상의 진단서를 첨부한 경우**

※ 의사를 변복하여 <u>진단서를 회수하여도 자체해결 요건을 충족하지 않은 것으로 판단함</u>

- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 **보복행위**인 경우

※ 학교장은 자체해결 요건은 충족하나 피해학생 및 그 보호자가 자체해결에 부동의하는 사건에 대하여 관계회복을 위한 프로그램을 권할 수 있음(법률 제13조의2제3항)

□ 심의위원회 개최 취소 요청

○ 법률 제13조의2제1항 각 호의 요건을 모두 충족하였으나 피해학생과 그 보호자가 학교장 자체해결에 동의하지 않아 심의위원회 개최가 요청된 경우에는 피해학생과 그 보호자가 심의위원회 조치 결정 전까지 심의위원회 개최 요구 취소 의사를 학교에 서면으로 표명하면 학교장은 심의위원회 개최 요청을 취소할 수 있음(어울림목에서 개최 취소 요청 후 학교장 자체해결 처리)

○ 학교장 자체해결 동의서는 심의위원회 개최 요구 취소 요청서로 대체 가능

□ 전담기구 심의 여부와 상관없이 심의위원회 소집을 요청해야 하는 경우

유의사항

- **전담기구 조사과정에서 관련학교 또는 학생이 추가되는 경우**
  - 최초 보고한 예보림 사안보고 상세보기 화면에 관련학교 또는 학생 추가
- **학교폭력 관련학생의 소속학교가 다른 경우 '사안 조사' 절차**
  ① 각 학교별 사안보고(48시간 이내)
  ② 각 학교별 전담기구 사안조사
  ③ 전담기구 개최 이전 관련학교 담당자 협의회 개최
  - 사안조사 결과 공유(사안조사보고서를 공동으로 작성할 수 있음)
- **학교폭력 관련학생의 소속학교가 다른 경우 '전담기구 개최'**
  ① 피해 및 가해학생이 명확한 경우: 학교 자체해결 부의 여부의 판단은 피해학생 학교의 전담기구에서 심의 후 피해학생 및 보호자의 서면 확인을 받음 가해학생 학교에서는 피해학생 학교의 결정에 따라 전담기구에서 심의
  ② 피해 및 가해학생이 명확하지 않거나 쌍방인 경우
  - 각 학교에서 자체적으로 피해 사실과 가해 사실을 조사하고 각 전담기구에서 심의
  - 각 학교 모두 학교장 자체해결로 판정이 날 경우는 학교장 자체해결
  - 해당 학교가 모두 자체해결 요건을 충족하지 못한 경우에는 심의위원회 개최 요청

◆ 학교장 자체해결 결정

□ **피해학생(보호자)이 심의위원회 개최를 원하지 않고** 아래 네 가지 요건에 모두 해당하는 경우

○ **2주 이상의 신체적·정신적 치료를 요하는 진단서를 발급받지 않은 경우**
- 전담기구 심의 이전에 진단서를 제출하지 않은 경우 자체해결 요건에 해당 가능

※ 진단서 제출 이후에 의사를 변복하여도 자체해결 요건은 충족하지 않은 것으로 판단함(**진단서 제출 시 회수가 안 됨을 반드시 안내**)

○ **재산상 피해가 없거나 즉각 복구된 경우**
- 전담기구 심의일 이전에 재산상 피해를 복구한 경우
- 가해 관련학생 보호자가 피해 관련학생 보호자에게 재산상 피해를 복구해 줄 것을 확인해 주고 피해 관련학생 보호자가 인정한 경우

※ 재산상 피해는 신체적·정신적 피해의 치료비용을 포함

○ **학교폭력이 지속적이지 않은 경우**
- 지속성의 여부는 관련 진술이 없더라도 전담기구에서 보편적 기준을 통해 판단

○ **학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우**
- 가해학생이 조치 받은 사안 또는 조사 과정 중에 있는 사안과 관련하여 신고, 진술, 증언, 자료 제공 등을 한 학생에게 학교폭력을 행사하였다면 보복행위로 판단 가능

□ 관련학생 및 보호자 통보

○ 전담기구 심의 결과 학교장 자체해결 요건의 경우, 관련학생 및 보호자에게 설명

□ 학교장 자체해결 동의서**【서식 ⑬】** 제출

○ 피해학생(보호자)은 학교장 자체해결 동의서를 작성하여 학교로 제출
- 학교장 자체해결 이후 심의위원회 개최를 요청할 수 없다는 사실 안내

학교장 자체해결 된 사안이라도 심의위원회 개최 요청이 가능한 경우

✓ 해당 학교폭력사건으로 인한 재산상 손해를 가해학생 및 그 보호자가 복구하기로 약속(【서식 ③】 하였으나 이행하지 않은 경우

✓ 해당 학교폭력 사건의 조사과정에서 확인되지 않았던 사실이 추가적으로 확인된 경우
-> 심의위원회 개최 요청: 심의위원회개최요청서 【서식 ④-1】 첨부

유의사항

- **필요 시, 관련학생 간 관계개선 의지와 동의 여부에 따라 관계회복프로그램 운영**
- **피해학생 1명, 가해학생이 여러 명인 경우, 학교장 자체해결 요건에 충족하더라도 피해학생이 가해학생 모두에 대해 자체해결에 동의하는 경우에 한하여 자체해결 가능. 단, 피해학생이 여럿인 경우는 피해학생별로 학교장 자체해결 부의 여부 판단**
- 자체해결된 사안 중 필요 시, 가해학생을 대상으로 상담, 캠페인 활동 등 다양한 교육 프로그램을 운영할 수 있음

첨 어울림톡 매뉴얼

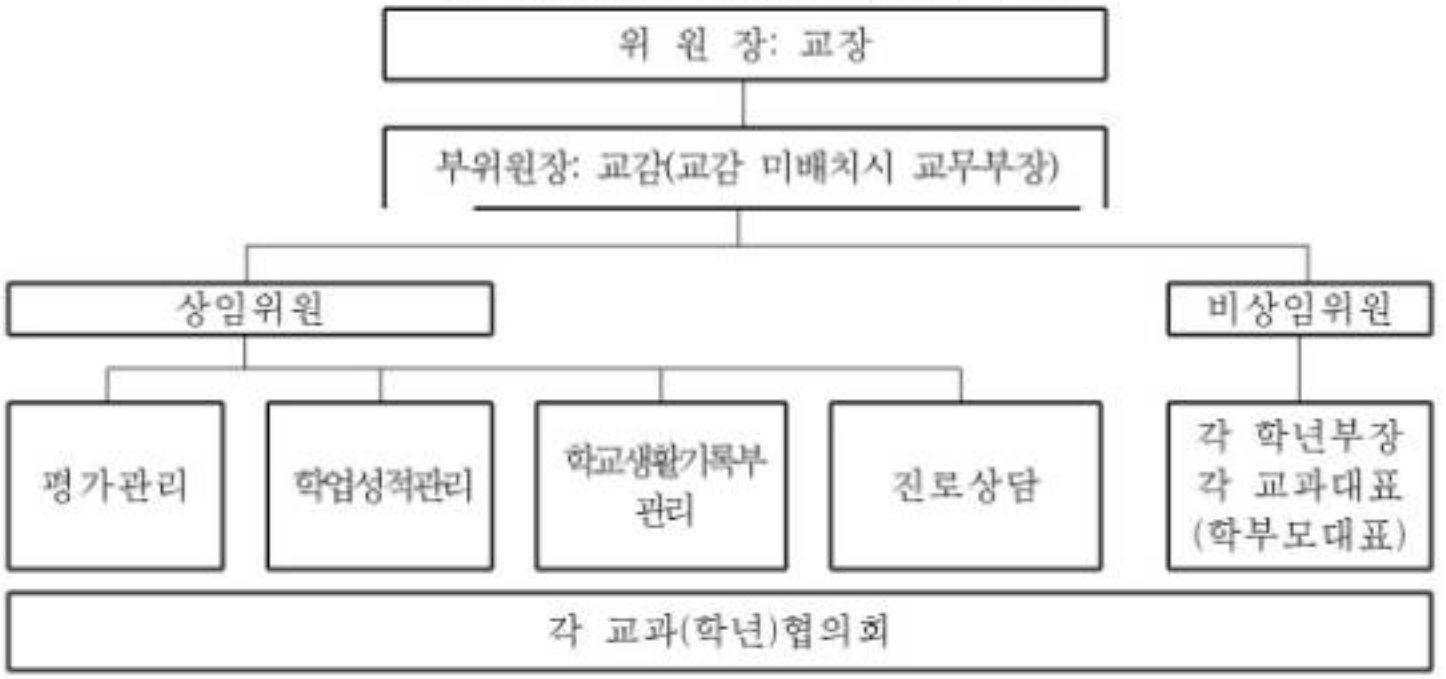
서 학교폭력 사안 처리 관련 서식

첨 학교폭력 사안처리 길라잡이

다. 학업성적관리위원회

구 분	주요 내용
관 련 근 거	◦ 「학교생활기록부작성및관리지침」(교육부훈령 제433호) ◦ 「충청남도 초등학교 학업성적관리 시행 지침」 제2장 제3조
구 성 및 임 무	◦ 위원장은 학교장으로 하며, 학업성적관리위원회의 업무를 총괄한다. ◦ 부위원장은 교감으로 하며, 위원장을 보좌하고 위원장 유고시 위원장을 대행한다. ◦ 위원의 수는 학교 규모에 따라 정하며, 교직원 중에서 교무분장 업무를 고려하여 학교장이 임명하고, 위원은 당해 학교의 학업성적관리 업무에 대하여 심의한다. ◦ 학부모의 의견 수렴과 성적관리의 투명성 등을 확보하기 위하여 학교장은 학부모위원을 위촉할 수 있다. ◦ 위원의 임기는 당해 학년도에 한한다.
심 의 내 용	◦ 학교 학업성적관리규정 제·개정 ◦ 학생 평가 및 관리의 객관성·공정성·투명성과 신뢰도 제고 방안 ◦ 학년(군)협의회 또는 교과협의회, 전문적 학습공동체 등에서 사전 검토된 교사별 평가계획(교과 및 창의적 체험활동) ◦ 사전 수립된 평가 계획에 중요한 변경 사항이 생긴 경우 ◦ 창의적 체험활동상황과 행동특성 및 종합의견의 누가기록·관리 방법 ◦ 평가 결과에 따른 증빙자료의 보존 방법과 기간 ◦ 평가 결과의 통지 방법과 횟수 ◦ 학교생활기록부의 기재 방법 및 내용 등에 관한 사항 ◦ 학교생활기록부 정정을 위한 증빙자료의 객관성 여부 등을 포함한 정정에 관한 사항 ◦ 평가와 관련된 공정성을 해치는 상황에 대한 처리기준과 방법 ◦ 감염병 등 특수한 상황으로 인한 평가 영역, 요소, 방법, 시기 등의 조정 ◦ 기타 학업성적 관련사항
운영	◦ 회의는 학기별 1회 이상 및 심의사항이 발생 했을 때 개최 ◦ 재적 인원의 과반 이상 출석으로 개의 ◦ 심의 결과는 위원들의 확인을 받아 기록 보관하고 학교장의 결재를 받은 후 시행 ◦ 학업성적관리규정에 대한 교원 연수를 학기별로 실시 ◦ 학교의 형편에 따라 타 위원회와 통합 운영 가능

【 학업성적관리위원회 구성(예시) 】



【 학업성적관리위원회 임무(예시) 】

구 분		업 무
위원장		학업성적관리위원회의 업무 총괄
부위원장		위원장 보좌, 위원장 유고시 위원장을 대행
상임위원	평가관리	◦ 각 교과 평가기준안 작성 ◦ 비교과 평가기준안 작성 ◦ 평가계획 수립(종류, 횟수, 시기, 방법 등) ◦ 과정중심 수행 평가 검토(신뢰도, 객관도, 타당도 등) ◦ 성적 처리, 결과의 이기. 검토. 확인 ◦ 학기 중의 성적일람표 및 성적통지표 작성 ◦ 평가 시행에 따른 제반 업무 및 관리 등
	학업성적 관리	◦ 평가 시행에 따른 제반 업무 및 관리
	학교생활 기록부관리	◦ 학교생활기록부 전산 입력, 처리 및 관리 ◦ 교육정보시스템(통칭 '나이스') 기술지원 ◦ 학교생활기록부에 학업성적 평가 결과 반영 ◦ 입력 여부 확인 및 점검, 정정 사항
	진로상담	◦ 학생 지도 ◦ 표준화 검사 추진 ◦ 학생. 학부모와의 상담 및 진로 상담 자료 비치 ◦ 진로지도에 필요한 각종 평가 자료 수집 및 활용
비상임위원		◦ 학교학업성적 전반 사항 협의 및 관리

라. 조기진급·졸업·진학 평가위원회

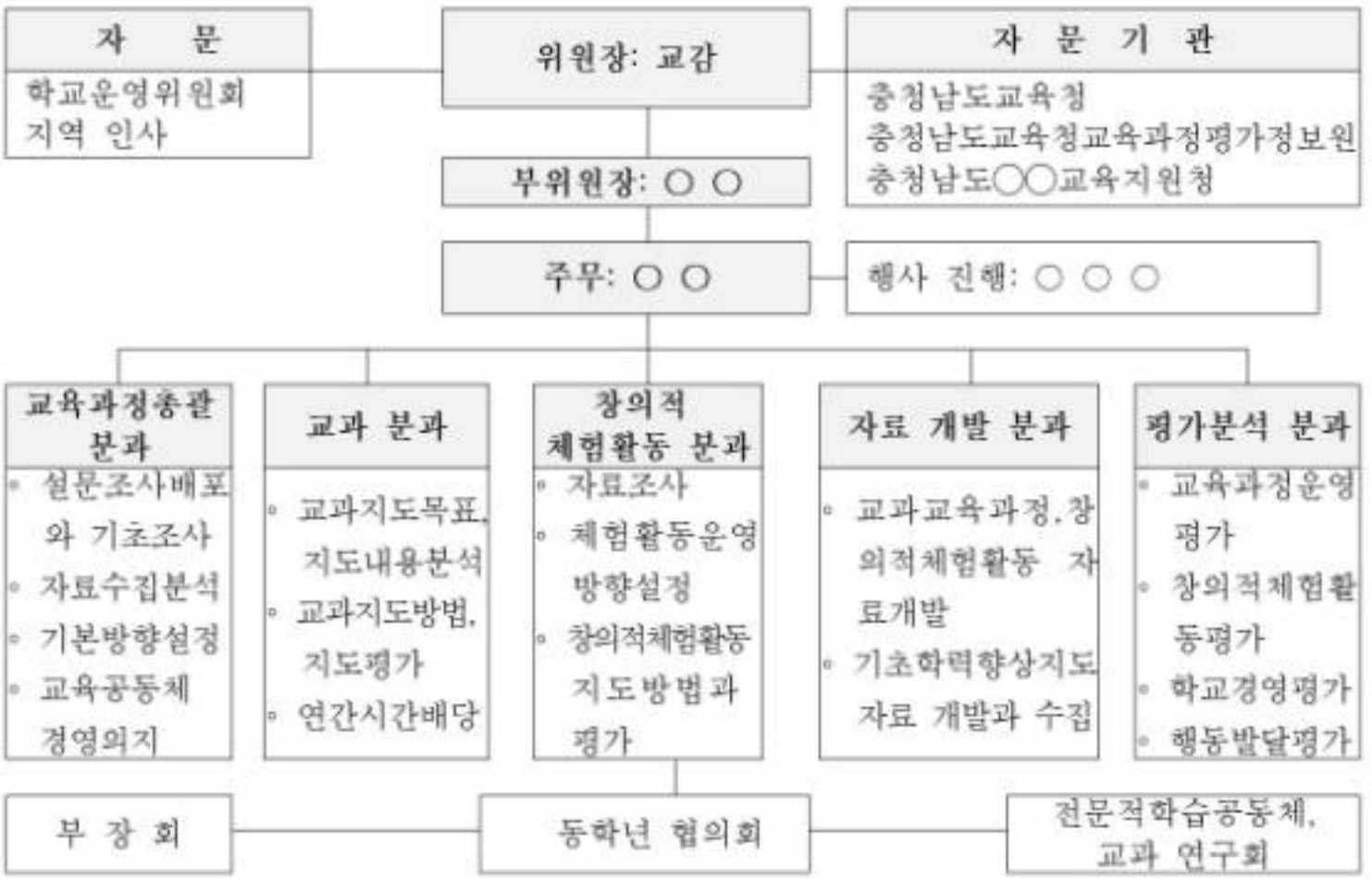
구 분	주요 내용
관 련 근 거	◦ 「초·중등교육법」 제27조(조기진급 및 조기졸업 등) ◦ 「초·중등교육법시행령」 제9조(학교규칙의 기재사항) ◦ 「초·중등교육법시행령」 제53조(조기진급·조기졸업 등) ◦ 「조기진급 등에 관한 규정」 제5조
구 성	◦ 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성 ◦ 위원장은 해당 학교의 교감, 단, 교감이 없는 학교는 학교장이 지명하는 교사 ◦ 위원은 해당 학교의 교사, 학부모 및 교육 관련 전문가로 구성
역 할	◦ 조기진급·조기졸업 대상자의 개별 교과목의 조기이수 인정 평가 ◦ 상급학교 조기입학 자격 부여 평가
기타	◦ 위원회 평가에 대한 이의 신청 및 재평가 - 결과에 대하여 이의가 있는 대상 학생이나 보호자는 평가 결과를 안 날부터 10일 이내에 학교의 장을 통하여 재평가를 요청할 수 있음 - 위원회는 재평가 요청을 받으면 요청받은 날부터 15일 이내 실시해야함 ※ **위원회 구성 및 운영** 등에 필요한 세부사항은 **학교 규칙**으로 정해야 함. ◦ 위원의 제척·기피·회피 1) 위원이 평가 대상 학생과 친족이거나 친족이었던 경우 위원회의 평가에서 제척 2) 평가 대상 학생이나 그 보호자는 위원에게 공정한 평가를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원회에 기피신청, 위원회 의결로 결정, 기피신청 대상인 위원 의결에 참여 못함 3) 위원이 2)항에 따른 제척 사유에 해당하는 경우, 스스로 위원회의 평가에서 회피하여야 함 매 조기진급 등에 관한 학교규칙 예시

마. 학교교육과정위원회

1) 구성 및 기능

구 분	주요 내용
구 성 및 설 치	◦ 위원회의 구성은 학교별 실정에 맞게 구성 ◦ 국가 수준 교육과정 및 충청남도 교육과정편성·운영 지침에 의거 선발 및 위촉 ◦ 교원, 교육과정(교과) 전문가, 학부모로 구성
기 능	◦ 교육과정을 효율적으로 운영하고, 교육 전문가, 교사, 학부모 등이 참가하여 체계적이고 합리적으로 학교교육과정을 운영 ◦ 위원은 교육과정 기준과 지침을 분석하여 기초 교육과정 운영 계획서를 작성 ◦ 교원, 학생, 학부모, 지역사회의 요구 사항을 조사 분석하여 학교교육과정에 반영 ◦ 추출된 문제점 반영 및 시강의 작성·수정을 위하여 필요시 위원회를 소집 ◦ 학교교육과정의 수정·보완 필요 시 소집 협의

2) 위원회 조직



바. 학교운영위원회

1) 학교운영위원회 연간 심의 내용(예시)

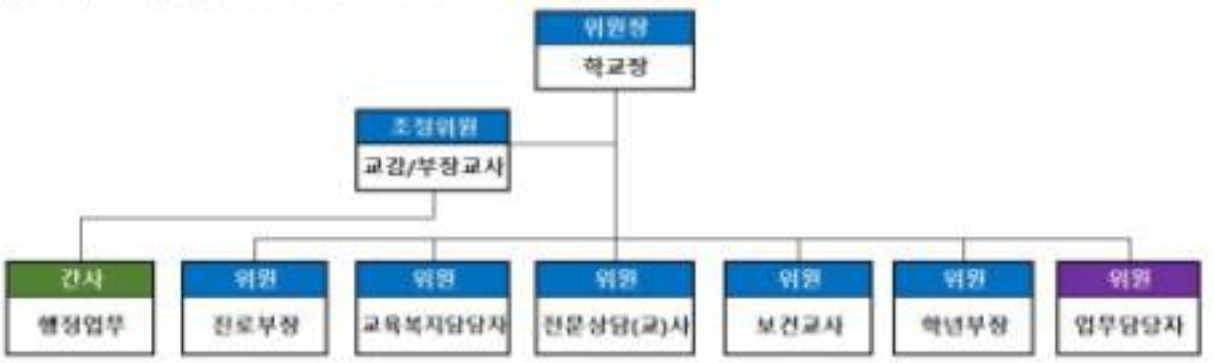
월별	활 동 계 획
1월	◦ 학교운영위원회 연간 운영계획안 수립 ◦ 학교급식 운영 계획안 심의 ◦ 학교생활기록부 기록사항 협의 ◦ 기타 각종규정 정비(포상 등)
2월	◦ 운영위원회 규정정비(학생 수 변동에 따른 위원정수, 학부모위원 선출 방법 등) ◦ 학교운영위원회 구성계획 수립 ◦ 교육과정 운영계획안 심의 ◦ 학교 인성교육계획안 심의(학교교육과정 운영계획에 별도의 항목으로 포함 가능) ◦ 학교 안전교육계획 심의 ◦ 학생맞춤통합지원위원회 구성 및 운영계획 수립 ◦ 학교회계 예산안 심의 ◦ 학교운영지원비 조성. 운용 및 사용에 관한 사항 심의 ◦ 수학여행, 학생수련계획에 대한 사전계획 수립 ◦ 체육복 선정 및 앨범 제작안 심의(신설학교)
3월	◦ 학교현장 및 학칙 제.개정안 심의(사립: 법인 요청 시) ◦ 홍보활동(운영경과 및 실적, 운영위원회 기능 등) ◦ 1학기 주요 교육사업 협의 ◦ 학교회계 결산안 심의(학교실정에 따라 4월에 심의 가능) ◦ 봉사활동, 동아리활동 운영계획안 심의 ◦ 학교운동부 구성. 운영 계획안 심의
4월	◦ 학교운영위원회 활동사항보고서 작성 및 홍보 ◦ 학교발전기금 조성 계획 수립 ◦ 수학여행계획안 심의 ◦ 결연학교 교류 계획안 심의 ◦ 체육복 선정안 심의(하복) ◦ 앨범제작안 심의 ◦ (춘계)현장학습 및 수련회계획안 심의

월별	활 동 계 획
7월	◦ 교장 초빙에 관한 사항 심의(사립 제외) ◦ 추가경정예산안 심의
8월	◦ 체육대회 운영계획안 심의 ◦ 학교예술제 계획안 심의 ◦ 2학기 주요 교육사업 협의
9월	◦ 각종 교육자료 선정안 심의 ◦ (추계)현장학습 계획안 심의
10월	◦ 체육복 선정안 심의(익년도) ◦ 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의
11월	◦ 추가경정예산안 심의
12월	◦ 겨울방학 중 교육과정 운영계획안 심의 ◦ 교원 초빙에 관한 사항 심의(사립 제외) ◦ 익년도 교과용 도서 및 교육자료의 선정안 심의 ◦ 방과후학교(돌봄교실) 연간운영계획 심의 ※ 운영위원 연수실시 - 예산의 편성 및 심의 관한 사항

2) 학교운영위원회 심의 내용

국 · 공 립 학 교	사 립 학 교
◦ 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항 ◦ 학교의 예산안 및 결산에 관한 사항 ◦ 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항 ◦ 학교 인성교육계획에 관한 사항 ◦ 교과용도서 및 교육자료 선정에 관한 사항 ◦ 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모가 경비를 부담하는 사항 ◦ 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항 ◦ 교육공무원법 제29조의3제8항에 따른 공모교장의 공모방법, 임용, 평가 등에 관한 사항 ◦ 교육공무원법 제31조제2항의 규정에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항 ◦ 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항 ◦ 학교급식에 관한 사항 ◦ 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 ◦ 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항 ◦ 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 ◦ 기타 대통령령, 시·도의 조례로 정하는 사항	아래의 사항을 제외하고 국·공립학교의 기능과 같음 < 학교법인의 요청 시 자문사항 > ◦ 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항 < 제외되는 자문사항 > ◦ 교육공무원법 제29조의3제8항에 따른 공모교장의 공모방법, 임용, 평가 등에 관한 사항 ◦ 교육공무원법 제31조제2항의 규정에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항

사. 학생맞춤통합지원위원회

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">주요 내용</th></tr>
<tr><td>관련 근거</td><td colspan="2">◦ 「학생맞춤통합지원법」 제3조 (국가 등의 책무, ' 25.1.21.)
◦ 「2025년 학생맞춤통합지원 기본계획」(충청남도교육청 유아교육복지과, ' 25.4.1.)
◦ 「학생맞춤통합지원 체계 구축 방안 안내」(교육부 교육복지정책과, ' 23.1.3.)</td></tr>
<tr><td>목적</td><td colspan="2">◦ 학생맞춤통합지원 구축을 통한 교육 위기 학생 선제적 예방 및 체계적 대응
◦ 국가교육 책임 강화로 모든 학생의 교육격차 해소 및 교육 기회 보장 실현</td></tr>
<tr><td>위원회 구성 및 운영 방향</td><td colspan="2">◦ 학교별 학생 및 교직원 배치 현황 등을 고려, 기존 위원회를 활용 전환하거나 학생맞춤통합지원위원회 신설
◦ 학생의 어려움 해소를 위한 신속한 의사결정 및 예산 지원(조정)을 위해 관리자가 참여
◦ 분야별 업무담당자 의견수렴을 위해 사안에 따라 탄력적으로 위원 구성 및 협의
◦ 학생맞춤통합지원 체계의 특성을 고려하여 학교 구성원 모두가 참여할 수 있도록 역할을 부여하고, 학교장은 교직원들의 민주적 의사결정 및 합의를 바탕으로 업무 담당자를 선정·운영
◦ 통합지원위원회 내에 조정위원을 지정하여 업무가 편중되지 않게 재구조화
◦ 학교 내·외 지역사회 유관기관 등과 협력적 네트워크 구축, 기관 간 정보공유 확대</td></tr>
<tr><td>구성 (1안)</td><td colspan="2">◦ 학생 및 교직원수가 적은 소규모 학교에 적합
 
</td></tr>
<tr><td>구성 (2안)</td><td colspan="2">◦ 학생 및 교직원수가 상대적으로 큰 대규모 학교에 적합
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">역할 및 기능</td><td>위원장</td><td>◦ 통합지원위원회 총괄 및 통합지원위원회 업무분장 최종 결정
◦ 학생지원 예산 통합 조정 결정, 지역사회 네트워크 대외 협력 추진 등</td></tr>
<tr><td>조정위원</td><td>◦ 부서 간 업무 분장 및 조율
◦ 사안 발생에 따른 참석 위원 지정, 예산 통합 배정 조정 등</td></tr>
<tr><td>간사</td><td>◦ 회의 개최(협의 안건, 회의록 기록, 지원 관리 대장 작성 등)
◦ 예산 집행 및 직무 연수 등 행정 지원</td></tr>
<tr><td>위원</td><td>◦ 위기 학생 관찰 발굴 의뢰 및 통합지원위원회 참여를 통한 지원 업무 수행
◦ 부서별 지원(진로, 교육복지, 상담, 학년부장, 담임, 사안별 담당자 등)</td></tr>
</table>

아. 의무교육관리위원회

구 분	주요 내용
관련 근거	◦ 초중등교육법 시행령 제25조의 2(의무교육관리위원회 설치) ◦ 2026학년도 초중학교 학적관리 업무지침(충청남도교육청고시) ※의무교육관리위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 학칙으로 정함
역할	◦ 초중등교육법 시행령 제28조 제2항 취학 의무의 면제 및 유예 결정에 대한 심의 ◦ 미취학 학생 또는 학생의 보호자 내교 시 미취학 사유 확인 ◦ 보호자의 동의를 얻어 전학하는 것이 곤란한 경우, 해당 학생의 전학에 관한 사항 심의 ◦ 그밖에 취학의무대상자의 관리를 위하여 학교의 장이 심의를 요청하는 사항
구 성	◦ 위원장을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원 ◦ 학교의 장은 당연직으로서 위원장이 됨 ◦ 내부위원: 교감, 보직교사, 전문상담교사, 보건교사, 학교폭력업무 담당교사 중 2인 이상 ◦ 외부위원: 학교 소재 지역의 경찰, 읍면동 소속 사회복지전담공무원, 아동보호 기관 관계자 중 1인 이상 포함
회의 개최	◦ 의무교육관리위원회 심의사항이 있거나 위원장이 필요하다고 인정한 경우, 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있을 때 회의를 소집하여 회의 개최 여부 및 그 시기는 학교장이 결정 ◦ 취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의가 필요한 경우 반드시 개최 ◦ 입학기일 이후 취학 유예 신청 또는 보호자 동의 없이 이루어지는 전학에 관해 심의할 필요가 있는 경우 수시로 개최
회의 개의 및 의결	◦ 재적위원 과반수의 출석으로 개의 ◦ 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
회의록 작성	◦ 회의 결과의 요지를 기록한 회의록 및 결과보고서를 작성 ◦ 취학의무의 면제 및 유예 결정 등에 관한 심의는 승인 또는 불승인 사유를 결과보고서에 상세히 기록

Ⅲ. 제반 규정 및 비치 장부 목록

1 학교의 제반 규정

◦ 학교를 운영함에 있어 판단의 준거를 마련하고 합법성, 합리성, 형평성을 확보하며, 교육적 자율성, 안정성을 도모하고자 규정을 제정

종류	지침 및 구성 내용	담당
교내 여비 규정	◦ 공무원 여비규정(「대통령령」 제34626호,2024.7.2.시행) ◦ 교육공무원 자율연수 경비 지원에 관한 학교회계 지침 ◦ 학부모 관련 여비 지급 근거 마련 ◦ 학교에 필요에 의한 연수 지명자에 대한 여비 지급 근거 마련	행정실장
당직 비상 근무 규칙	◦ 국가공무원 당직 및 비상근무 규칙 ◦ 당직감독관의 임명(교감 또는 행정실장) ◦ 비상연락망체계표 및 비상 시 보고체계 마련	행정실장
교내 인사 규정	◦ 학급담임 배정 및 교무 분장 배정, 전보 ◦ 보직교사 임용, 교직원 포상 관련 ◦ 기타 중요한 사항 심의	교감
위임 전결 규정	◦ 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 (대통령령 제34518호, 2024.5.21.) ◦ 행정 능률의 향상, 교원업무경감, 근무여건 개선, 활기찬 교직사회 조성 ◦ 수임권자가 권한을 행사하지 못할 경우 위임권자에게 권한이 돌아옴 매 학교장위임전결규정(예시)	행정실장
학교 규칙	◦ 「초·중등교육법」 제8조 및「초·중등교육법시행령」 제9조 ◦ 학교운영위원회 심의를 거친 후 학교장이 결재 후 효력 발생 ◦ 수업연한·학년·학기 및 휴업일, 학급편제 및 학생 정원 ◦ 교과 수업일수 및 교사와 과정수료의 인정 ◦ 입학·재입학·편입학·전학·휴학·퇴학·수료 및 졸업 ◦ 조기진급 및 조기졸업, 학생 포상 및 학생징계, 학칙개정 절차 ◦ 학생자치활동의 조직 및 운영, 기타 법령에서 정하는 사항 ◦ 학업중단학생 예방에 관한 사항	교무
학교 생활 규정	◦ 학교규칙에 미비 된 학교생활에 관한 사항 ◦ 학교규칙에 따라 정해지는 구체적인 사항	생활부장
학생 포상 규정	◦ 학교교육과정운영 계획 및 학교 규칙, 학교생활 규정에 의거함 ◦ 포상의 종류 및 기준 및 포상 대상자의 추천 ◦ 각종 교내 대회에 관한 시상 기준	교무
학교 시설 이용 규정	◦ 학교 개방 시간 안내 및 승인에 관한 사항 ◦ 학교시설 사용 방법: 시설 이용료 및 비용 징수, 손괴에 대한 변상 ◦ 개방 시설의 종류 및 유지·보수·관리 등 운영에 필요한 세부 사항	행정실장

2 학교별 비치 장부 목록

가. 용어의 설명

구 분	내 용	비고
법정장부	공공기관의 기록물관리에 관한법률에 따라 준영구 문서로 관리되는 문서	
학교장 장부	NEIS 시스템에서 '업무승인(결재)' 기능을 이용하여 문서를 전자적으로 승인 처리한 후 출력하지 않고 전자문서로 보관하는 문서	
비업무승인(결재) 장부	NEIS 시스템에서 '업무승인(결재)' 기능으로 처리할 수 없는 각종 출력물로, 학교교육과정 운영상 반드시 결재가 필요한 장부(단, 출력 후 Off-Line 결재를 최소화 함)	

나. 학교급별 공통 장부(초· 중· 고)

연번	장부명	비치 근거	종류	관리방법		관련부서	비고
				시스템(전자적 관리)	종이장부(출력물)		
1	졸업대장	초·중등교육법 시행령 제50조 공공기록물 관리에 관한 법률시행령 제26조	법정	○	○	초등특수교육과	이중보존
2	학교생활기록부 I	학교생활기록부 작성 및 관리지침(교육부 훈령 제433호)	법정	○		초등특수교육과	준영구 보존
	학교생활기록부 II		법정	○		초등특수교육과	졸업 후 5년 보존
3	학교생활기록부 정정대장	학교생활기록부 작성 및 관리지침(교육부 훈령 제433호)	법정	○	○	초등특수교육과	이중보존
4	도서대장	도서관법 제2조	법정	○		초등특수교육과	유 포함
5	도서대출대장	도서관법 제2조	법정	○		초등특수교육과	
6	출석부	초중등교육법 제25조	법정	○		초등특수교육과	유 포함
7	결보강일지	학교생활기록부전산처리 및 관리지침	학교장	○		초등특수교육과	
8	수상대장	학교생활기록부전산처리 및 관리지침	학교장	○		초등특수교육과	유 포함
9	진급반편성일람표	〃	학교장	○		초등특수교육과	
10	학업성적관리규정	〃	법정	○		초등특수교육과	
11	학교교육과정편제 및 시간배당표	〃	학교장	○		초등특수교육과	
12	개별화교육계획	장애인 등에 대한 특수교육법 제22조 및 동법 시행규칙 제5조	법정	○		초등특수교육과	
13	통합교육계획	장애인 등에 대한 특수교육법 제21조	법정	○		초등특수교육과	
14	학교급식일지	학교급식법 시행규칙 제7조 제2호	법정	○		체육건강과	
15	학교폭력 통합관리대장	학교생활기록부 기재요령	학교장	○		민주시민교육과	연말 내부결재 시행

연번	장부명	비치 근거	종류	관리방법		관련 부서	비고
				시스템(전자적 관리)	종이 장부(출력물)		
16	선도(복지)위원회 회의록	초중등교육법 제18조	법정	○		민주시민교육과	
17	보건일지	의료법 제22조, 의료법 시행규칙 제15조	학교장	○		체육건강과	유 포함
18	성희롱 고충접수처리대장	양성평등기본법 제31조, 영성평등기본법 시행령 제19조, 제20조	법정	○		민주시민교육과	
19	학생징계처리부	초·중등교육법 18조	비업무승인	○		민주시민교육과	
20	학교폭력신고접수대장	학교폭력사안대응기본지침 (학교폭력 사안처리 가이드북)	비업무승인	○		민주시민교육과	
21	학교폭력전담기구 협의록(심의결과보고서)	학교폭력사안대응기본지침 (학교폭력 사안처리 가이드북)	비업무승인	○		민주시민교육과	
22	학생기록부 (건강기록부)	학교신체검사규칙 제9조, 학생건강기록부 등 전산처리 및 관리지침 제4조	법정	○		체육건강과	
23	학업중단숙려제 대상자 명부	초·중등교육법 28조 6항	비업무승인	○		민주시민교육과	
24	학업중단숙려제 운영대장	초·중등교육법 28조 6항	비업무승인	○		민주시민교육과	
25	과학실험 폐수관리 확인 점검표 및 폐수관리대장	물환경보전법, 폐기물관리법 과학실험안전메뉴얼(한국창의과학재단 2023)	법정		○	미래인재과	
26	과학실험실 안전관리 점검표	2024 과학실험실 안전관리 강화계획 (미래인재과-3268, 2024.2.19.)	비업무승인		○	미래인재과	
27	물질안전보건자료 (MSDS)	산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육 등)	법정		○	미래인재과	
28	정보공개처리대장	공공기관의 정보공개에 관한 시행규칙 제3조 2항	법정	○		총무과	내부결재
29	이의신청처리대장	공공기관의 정보공개에 관한 시행규칙 제8조 3항	법정	○		총무과	내부결재

다. 초등학교 비치장부

연번	장부명		비치근거	종류	관리방법		관련 부서	비고
					시스템(전자 관리)	종이 장부(출력물)		
1	학생 이동부	전입/편입/ 재취학	초·중등교육법 시행령 제21조	학교장	○		초등특수교육과	
		전출						
		유예/면제						
		추가입학/ 입력누락자						
		반편성						

Ⅷ. NEIS 인사기록

Ⅰ. NEIS 인사기록의 내용 ····· 301
1. NEIS 인사기록 영역별 내용 ····· 301

Ⅱ. 근무사항 ····· 302
1. 근무상황 개요 ····· 302
2. 소속기관 ····· 302
3. 교원 구분 ····· 305
4. 호봉 ····· 309
5. 임용발령 사항 ····· 310
6. 재직사항 ····· 314

Ⅲ. 개인신상·병역·가족 ····· 316
1. 개인 신상 ····· 316
2. 병역 ····· 318
3. 가족 ····· 321

Ⅳ. 경력 ····· 322
1. 경력 개요 ····· 322
2. 경력 정비 방법 ····· 323
3. 경력 정비에 따른 참고사항 ····· 328

Ⅴ. 임용전 경력 ····· 339
1. 임용전 경력 개요 ····· 339
2. 임용전 경력 정비 방법 ····· 340
3. 경력인정율의 이해 ····· 341

Ⅵ. 가산점 ····· 343
1. 가산점 ····· 343
2. 기타 ····· 346

Ⅶ. 인사기록 추기, 정정 ····· 347
1. NEIS 인사기록 추기, 정정 및 삭제신청 요령 ····· 347
2. On-Line에 의한 추기, 정정 및 삭제신청 요령 ····· 349

Ⅰ. NEIS 인사기록의 내용

1 NEIS 인사기록 영역별 내용

순	영역	내용	비고
1	근무사항	교원인사의 가장 기본적인 내용 관리	
2	개인신상	주소 및 사진 관리	본인 직접 수정 가능
3	병역	병역 관련 항목 관리(호봉 재획정 관련)	호봉과 연계
4	가족	가족사항 관리	가족수당과 연계
5	학력	학력 관련 항목 관리(호봉 재획정 관련)	호봉과 연계
6	임용전경력	임용전 경력 관련 사항 관리	호봉과 연계
7	임면사항	임용, 승진, 해임 관련 사항 관리	
8	휴직	휴직 관리	
9	자격면허	교원 자격 등록 내용 조회	교사 교감 교장자격
10	자격취득	자격취득 관련 사항 관리	정보화자격 등
11	외국어능력	외국어 관련 항목 관리	
12	연수	연수 이수 사항 관리	
13	국외시찰및수학	외국 시찰 및 수학에 관련된 사항 관리	
14	포상/서훈	포상/서훈 관련 사항 관리	
15	징계/형벌	징계/형벌 관련 사항 관리	
16	연구실적	연구실적 관련 사항 관리	
17	비고	불문(경고) 및 개명으로 인한 인사기록 변동 기록	
18	승급기록	승급기록 관리	
19	경력	경력 관련 사항 관리	임용발령과 연계
20	보충기재란	보충 기재 사항 등록	
21	학위취득	학력에 등록된 사항 중 석사 이상의 학력 조회	학력과 자동연계
22	가산점	교원의 가산점 항목 관리	

★ 개인신상을 제외한 영역 기재 및 수정은 교육청 및 교육지원청 인사담당자가 하며 일선학교에서는 기재하거나 수정할 수 없음(수정을 요구할 때는 관할교육지원청에 수정 신청 공문 제출)

★ 병역, 가족, 학력, 연수, 포상/서훈, 연구실적, 자격취득, 임용전경력, 가산점 영역의 오류 및 누락 사항 수정은 추기신청 기간에 본인이 NEIS 개인정보변경신청메뉴를 통해 신청 후 신청서 및 증빙서류 제출 [본 장Ⅶ 참조]

Ⅱ. 근무사항

1 근무사항 개요

근무사항	개인신상	병역	가족	학력	임용전경력	임면사항	휴직	자격면허	자격취득	외국어능력	연수	국외여행및수목	포상/서훈	징계/형벌	연구실적	비고

주민번호	750101-1234567	성명	이충남	개인번호/고유번호	N101001234/N10U20240001234567
시도교육청	충청남도교육청	소속기관	충청남도OO교육지원청	기관	OO초등학교
부서명	OO초등학교	비공식부서		전출기관	
파견기관		파견부서			
초중구분	초등	교원구분	교감(초등학교)	공사립구분	공립
공무원구분	행정부국가공무원	직종	특정직	직종세부	교육
계급	교감	직급	초등학교교감	직위	교감(초등)
정원직급	초등학교교감	계약제구분		계약직임용사유	
호봉	35호봉	호봉잔여개월수	0	호봉잔여일수	7
근무년수(참근년수)	25	근무월수	0	근무일수	7
차기근무년수변경일	2024-03-01	현호봉임용일	2023-03-01	현근무년수변경일	2023-03-01

<근무사항 조회 화면(일부)>

◦ [근무사항]은 정식 인사기록은 아니지만 현재 NEIS 인사기록에서 가장 기본적인 개인 정보를 모아놓은 부분으로써, 보수 및 각종 통계처리의 기본이 된다.

★ [승급기록] 및 [경력]에서 임용발령 처리를 하면 자동으로 반영되므로 일일이 입력 및 수정할 필요가 없다.

★ '근무사항' 내용은 과거에 NEIS 교원인사기록 중 [근무사항] 각 항목을 임의로 입력 및 수정할 수 없으며 문제가 발생하였을 경우에 장학사가 수정할 수 있다.

2 소속기관

시도교육청	충청남도교육청	소속기관	충청남도천안교육지원청	기관	천안성성초등학교
부서명	천안성성초등학교	비공식부서		전출기관	
파견기관		파견부서			

<근무사항 중 소속기관 화면>

◦ 현재 소속된 기관(학교)을 표시하는 항목이다.

◦ [기관]은 반드시 찾기를 이용해서 입력해야 한다.

▸ 학교 및 직속기관은 [기관]명과 [부서명]이 동일하다.

▸ 도교육청 및 관할교육지원청은 [기관]명과 [부서]명이 다르다.

가. [시도교육청] 및 [소속기관]

◦ 직접 입력할 수 없고, [기관] 란에 기관명(학교명)이 입력되면 자동으로 표시된다.

▸ 시도교육청: 시. 도교육청 ☞ 충청남도교육청

▸ 소속기관: 관할교육지원청 ☞ 충청남도◎◎교육지원청

◦ [시도교육청]과 [소속기관]에 아무런 표시가 없고 [기관]만 입력되어 있을 경우 직접 타이핑한 것이므로, 반드시 찾기를 이용해서 수정 입력해야 한다.

▸ 초등학교 교원의 경우 초등학교를 선택해야 한다.

▸ 유치원 교원의 경우 유치원 또는 병설유치원을 선택해야 한다. →'초등학교'로 선택하는 경우가 없도록 한다.

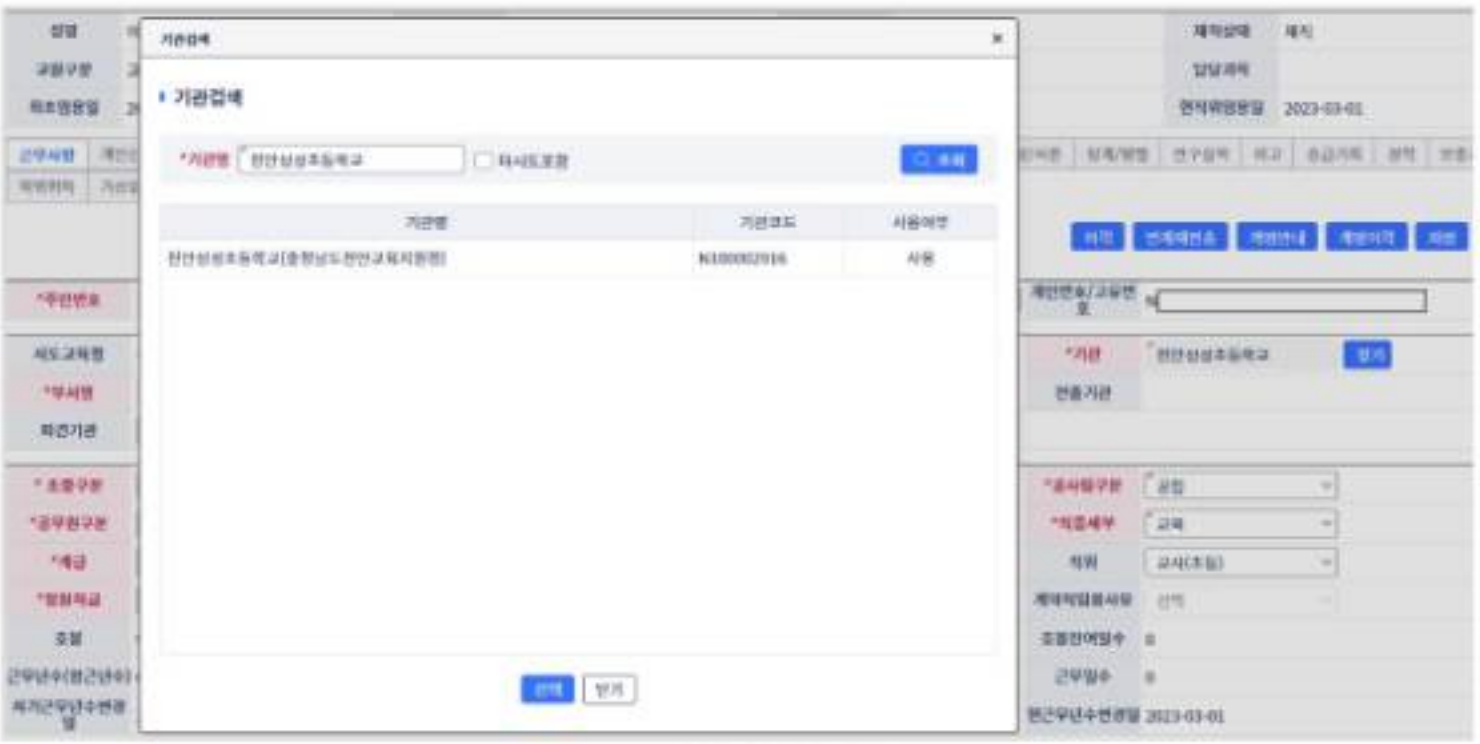
<소속기관을 직접 타이핑한 화면>

나. [기관]

◦ [기관] 란에 기관(학교)명을 입력하고 【조회】를 클릭한다.

◦ 현재 소속된 기관(학교)명을 선택하고 클릭한다.

◦ <소속기관 입력화면>과 같이 [시도교육청]과 [소속기관]이 자동으로 입력된다.



<소속기관 입력 화면>

다. [부서명]

<교육(지원)청 근무자의 소속기관 화면>

- 학교 및 직속기관: 기관명과 부서명이 동일하다.
- 도교육청, 교육지원청: [근무자의 소속기관 화면]과 동일한 방식으로 [부서명]에서 '교원인사과' 등을 조회한 후, 현재 소속된 기관을 선택하고 클릭한다.

라. [비공식 부서], [전출기관], [파견기관], [파견부서]

<근무사항 중 재직자의 소속기관 정상 화면>

- [비공식부서]: 모두 공란이어야 한다.
- [전출기관]: 타시도로 전출되었을 경우에만 표시되므로, 재직자는 공란이어야 한다.

<근무사항 중 타시도 파견교원 표시 화면>

- [파견기관] 및 [파견부서]: 현재 타시도 교환근무(파견), 연수파견 및 기관파견일 경우에만 표시되고 재직자는 공란이어야 한다.

▸ 파견발령은 교육청에서 임용발령 처리할 경우 자동으로 반영되고, 직접 입력 및 수정이 불가능하다.

타시도 교환근무(파견)자의 NEIS 인사기록

타시도 전출의 경우 NEIS 인사기록 자체가 전출 시도교육청으로 넘어간다. 반면에, 타시도 교환근무(파견)의 경우 NEIS 인사기록은 원소속 시도교육청에 남아 있으며, 교환근무지에서 출장, 휴가 등의 근무사항 처리를 위해 사본처럼 최소한의 정보가 해당 시도교육청으로 이관된다. 따라서, 인사기록의 추기 또는 오류사항 정정 및 승급처리는 원소속 시도교육청에서 해주어야 한다. 교환근무지에서 NEIS 인사기록을 하여도 원소속 시도교육청에 있는 NEIS 인사기록에는 반영되지 않는다.

3 교원 구분

<초중구분 중 교원구분 화면>

◦ 현재의 직위, 직급 등을 설정한 항목으로써, 반드시 다음과 같이 설정해 주어야 한다.

가. [초중구분]

◦ ▼목록에서 '초등'으로 선택한다.

나. [교원구분]

◦ 교원의 교원구분, 계급, 직급, 직위, 정원직급은 아래 표를 참조한다.

초중구분	교원구분	계급	직급	직위	정원직급
초등	유치원장	원장	유치원장	원장(유치원)	유치원장
초등	유치원감	원감	유치원감	원감(유치원)	유치원감
초등	수석교사(유치원)	수석교사	유치원수석교사	수석교사(유치원)	유치원수석교사
초등	교사(유치원)	교사	유치원교사	교사(유치원)	유치원교사
초등	교사(유치원특수학급)	교사	유치원교사	교사(유치원)	유치원교사
초등	교장(초등학교)	교장	초등학교장	교장(초등)	초등학교장
초등	교감(초등학교)	교감	초등학교교감	교감(초등)	초등학교교감
초등	수석교사(초등학교)	수석교사	초등학교수석교사	수석교사(초등)	초등학교수석교사
초등	교사(초등학급담임)	교사	초등학교교사	교사(초등)	초등학교교사
초등	교사(초등교과전담)	교사	초등학교교사	교사(초등)	초등학교교사
초등	교사(초등특수학급)	교사	초등학교교사	교사(초등)	초등학교교사
초등	교사(사서)	교사	사서교사	교사(사서)	사서교사
초등	교사(상담)	교사	전문상담교사	교사(상담)	전문상담교사
초등	교사(보건)	교사	보건교사	교사(보건)	보건교사
			특수학교교사		특수학교교사
초등	교사(영양)	교사	영양교사	교사(영양)	영양교사
			특수학교교사		특수학교교사
초등	교장(특수학교)	교장	특수학교교장	교장(초등)	특수학교교장
초등	교감(특수학교)	교감	특수학교교감	교감(초등)	특수학교교감
초등	수석교사(특수학교)	수석교사	특수학교수석교사	수석교사(특수학교)	특수학교수석교사
초등	유치부교사(특수학교)	교사	특수학교교사	교사(특수학교)	특수학교교사
초등	초등부교사(특수학교)	교사	특수학교교사	교사(특수학교)	특수학교교사

1) 초등학교 교사의 경우

<근무사항 중 교원구분 목록 선택 화면>

- [교원구분]에서 목록을 선택하면 [직종], [직종세부], [계급], [직급], [직위], [정원직급]이 자동으로 설정된다.
- [직종]: 모두 '특정직'임에 유의한다.(국가공무원법 제2조 제2항 2호)
- [직종세부]: 모두 '교육'임에 유의한다.

2) 특수교사의 경우(치료교사 포함)

- 유치원 특수교사는 초등 특수교사에 준하여 적용한다.

<초등학교에 재직하는 특수교사의 교원구분 화면>

- 특수학교에 근무할 경우에만 특수학교교사이고 초등학교 및 교육지원청에 근무할 경우에는 초등학교교사이다.
  - 보건교사, 영양교사 등이 특수학교에 근무할 경우에도 동일하다.
- 따라서, 일반 초등학교의 특수학급을 담당하는 경우
  - ▸ [교원구분]: '교사(초등특수학급)'으로 선택
  - ▸ [직급]은 '초등학교교사'로, [직위]는 '교사(초등)'으로, [정원직급]은 '초등학교교사'로 자동 설정된다.

<특수학교에 재직하는 특수교사의 교원구분 화면>

- 특수학교(천안인애, 공주정명, 서산성봉, 아산성심, 성광온누리, 당진꿈나래, 천안늘해랑, 예산꿈빛학교)에 근무하는 경우
  - ▸ [교원구분]: '초등부교사(특수학교)'로 선택
  - ▸ [직급]은 '특수학교교사'로, [직위]는 '교사(특수학교)'로, [정원직급]은 '특수학교교사'로 자동 설정된다.

3) 사서교사, 상담교사, 보건교사, 영양교사의 경우

<보건교사 등의 교원구분 화면>

◦ 사서교사, 상담교사, 보건교사, 영양교사 등은 [교원구분]에서 ▾목록을 선택하면 [직급]이 [초중구분]에 따라 자동으로 설정된다.

★ [직위]는 각각 '교사(사서)', '교사(상담)', '교사(보건)', '교사(영양)'임에 유의한다.

▸사서교사, 영양교사, 상담교사 등의 '비교수전문직'은 초등과 중등의 구분이 없다. 따라서, 초등학교에서 중등학교(또는 중등학교에서 초등학교)로 전보될 경우 근무사항에 교원구분이 제대로 반영되지 않으므로 임용기안문으로 발령 처리 후 [경력]과 [근무사항]을 일일이 초등 또는 중등에 맞게 수작업으로 변경시켜 주어야 한다.

다. [공사립구분]

<공사립구분 목록 선택 화면>

◦ [공사립구분]의 ▾목록에서 '국공립교원' 또는 '사립교원'을 선택한다.

◦ 사립교원: 서해삼육초등학교, 보령정심학교, 나사렛새꿈학교

라. [공무원구분]

<근무사항 중 공무원구분 목록 선택 화면>

◦ 국공립교원:'행정부국가공무원'으로 한다.

◦ 사립교원:'비공무원(사립교직원)'으로 한다.

◦ 기간제교사:'--선택--'으로 한다.(기간제교사는 공무원이 아님)

마. 기간제교사

‹근무사항 중 기간제교사의 교원구분 및 호봉 화면 ›

- 기간제교사는 권한을 가진 교감이 직접 입력 및 수정할 수 있다.
- 다음 사항을 제외하고는 앞에서 설명한 정규 교원과 동일하게 입력한다.
- [공무원구분]: 기간제교사는 공무원이 아니므로 '--선택--'으로 표시된다.
- [계약제구분]: 기간제교사로 선택한다.(정규교원은 '—선택—'으로 되어 있어야 한다.)
- [호봉]: 기간제 교사는 1년 이내 단위로 임용되므로 정기 승급이 없다. 따라서, 임용 당시에 부여된 호봉을 입력하고, 이하 내용은 모두 공란이어야 한다.

도움말 **기간제 교사의 NEIS 인사기록**

- 기간제교원의 인사기록도 정규교원처럼 인사자료를 모두 입력한다.
- 기간제교원의 인사기록에 관한 사항은 **[2026학년도 계약제교원 운영지침-Ⅳ. 기간제교원 NEIS 인사기록관리]**를 참조한다.

4 호봉

‹근무사항 중 호봉 화면›

- 보수와 관계되는 중요한 항목이므로 절대 직접 수정하지 않는다.
- [승급기록] 메뉴에서 작업한 내용이 반영되는 것이므로 오류 및 수정사항 발견 시에는 다음과 같이 조치해야 한다.
  - ▸ 학교장 내부결재(엑셀 호봉획정표 첨부)에 의해 호봉정정을 하고,
  - ▸ 관할교육지원청 행정과와 교육과(천안교육지원청은 초등교육과와 행정과)에 수정사항을 공문으로 보고해야 한다.
- NEIS 교원인사의 호봉과 관련된 용어

[호봉]	· [현호봉임용일]에 획정된 현재 호봉
[차기승급일]	· 다음 호봉 승급 예정 연월일
[호봉잔여개월수] [호봉잔여일수]	· 현재 호봉을 산정하고 남은 잔여월일
[현호봉임용일]	· 현재 호봉 획정일
[근무년수] (정근년수)	· 호봉획정시의 환산년수, 급여의 정근년수 - 정근년수란 급여에서 정근수당 시 참조하는 정근년수를 의미 - 따라서, **[경력] 메뉴에서의 '경력(재직)증명서 근무년한'과 의미가 다르다.** - [근무년수]는 [경력] 메뉴에서의 '경력(재직)증명서 근무년한'과 같이 같거나 임용전 경력 등이 포함되어 있어야 한다. · **기간제교사의 근무년수**: 정규교사와 마찬가지로 [승급기록]에서 처리
[근무월수],[근무일수]	· 현재 호봉을 부여하면서 근무년수를 산정하고 남은 잔여월일
[차기근무년수변경일]	· 현재 호봉을 부여하고, 앞으로 근무년수가 올라갈 다음 연월일로 **차기승급일]과 동일하다.**
[현근무년수변경일]	· 현재 호봉을 부여한 일자(정기승급일 또는 호봉재획정일)로 **[현호봉임용일]과 동일하다.**

5 임용발령 사항

‹근무사항 중 임용발령사항 화면›

◦ 이하 모든 내용은 국공립학교 교원을 기준으로 설명하였다.

◦ 도교육청 및 관할교육지원청에서 임용발령 처리하면 자동으로 입력되므로, 입력 내용이 오류일 경우에만 수정한다. ☞ 복무 및 보수와 관계되는 항목이므로 오류 사항 발견 시 반드시 교육지원청 담당자의 확인을 거쳐 수정해야 한다.

★ 이하 설명하는 모든 사항의 일자와 [경력] 메뉴의 일자가 일치해야 한다.

가. [공무원 최초임용일]

◦ 임용 전 경력을 포함하여 공무원으로 최초 임용된 일자이다.

▸ 즉, 교육공무원으로 신규임용 전 타부처 공무원 또는 교육공무원 경력이 있을 경우 공무원 종류를 불문하고, 공무원으로서 가장 최초의 임용일을 의미한다.

▸ 신규임용 전 경력 중 공무원 경력이 없을 경우: [공무원 최초임용일]과 [최초임용일] 이 같게 입력하거나, [공무원 최초임용일]을 공란으로 둔다.

▸ 사립교원으로 재직하다 국공립교원으로 특별채용 되었을 경우: [공무원최초임용일]과 [최초임용일]이 같다.

★★ 연금 및 퇴직금 정산과 관련하여, 이전 공무원 경력에서 퇴직금 정산이 완료되었으면 [최초임용일]과 동일한 일자로 입력해야 한다.

☞ 임용 전 경력자는 공무원연금공단(http://www.geps.or.kr)에서 반드시 확인

나. [최초임용일]

◦ 현재 국공립교원으로 신규임용된 연월일로써, [경력] 메뉴의 신규임용 일자와 동일해야 한다.

◦ 교사일 경우 [최초임용일]과 다음에서 설명하는 [현계급임용일], [현직위임용일], [현직급임용일]이 같아야 한다.

◦ 교원으로 임용과 퇴직을 몇 번 반복 하였어도 현재 신규임용된 일자이다.

▸ 퇴직 후 신규임용되었을 경우 인사기록카드를 새로 작성하는 원리와 같다.

1971년 1월 1일 - 1973년 3월 31일: 경찰공무원 1981년 3월 1일 - 1982년 2월 28일: 초등학교 교사 1990년 9월 1일 - 2006년 2월 28일: 초등학교 교사 2006년 3월 1일 - 현재 : 초등학교 교사
[공무원최초임용일] 공무원연금이 합산되었을 경우: 반드시 연금관리공단 사이트에서 확인 퇴직금 정산이 완료되었을 경우: 공란 또는 2006년 3월 1일 [최초임용일] 2006년 3월 1일

<최초임용일 예시>

다. [현소속교육지원청 임용일]

- 현재 소속하고 있는 관할교육지원청 전입일이다.
- 단, 특수학교 및 고등학교는 도교육청 소속이므로 해당학교 전입일이다.

2018년 9월 1일 - 2023년 2월 28일: 서산교육지원청 관내 초등학교 교사 2023년 3월 1일 - 현재 : 천안교육지원청 관내 초등학교 교사
[현소속교육지원청임용일] 2023년 3월 1일

<현소속교육지원청 임용일 예시>

라. [현부서(기관)임용일]

- 현재 근무하는 소속기관(학교)에 임용발령 받은 일자이다.
- 타시도 교환근무, 한국교원대 연수파견, 행정기관 파견, 휴직 등의 경우에도 원소속은 현재 학교이므로 현재 학교에 임용발령 받은 일자를 입력해야 한다.
  - ▸A교사가 2019.03.01 충청남도의 B초등학교에 발령을 받고 2022.03.01부터 대전광역시에서 교환근무를 하는 경우에도 현부서(기관)임용일은 2019.03.01.임

마. [현계급임용일]

- 교사, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 연구사, 연구관, 과장, 교육장 등으로 임용된 일자이다.
- 교사는 최초임용일과 동일하다.

바. [현직위임용일]

- 교사, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 연구사, 과장, 교육장 등으로 임용된 일자이다.
  - ▸보직교사는 교감, 교장 등과 같은 직위가 아닌 교사이므로, 보직교사 임용일을 [현직위임용일], [현직급임용일], [현직위승진일]에 입력해서는 안 된다.
- 교사는 최초임용일과 동일하다.(공란이어도 무방함)

사. [현직급임용일]

- [현계급임용일]과 같다.
- 교사는 최초임용일과 동일하다.

아. [현직위승진일]

- 교감, 교장, 장학관, 연구관, 과장, 교육장 등으로 승진한 일자이다.
- 교사는 공란이어야 한다.(보직교사도 교사이므로 공란임)
- 승진이란, 같은 종류의 직무에 종사하는 바로 아래 직급의 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 경력평정, 재교육성적, 근무성적, 그 밖에 실제 증명되는 능력에 의하여 임용되는 것을 의미한다.(교육공무원법 제13조)
  - 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)
  - 장학사 → 장학관
  - 교육연구사 → 교육연구관

자. [최근전직일]

- 현 직위로 전직한 일자이다.
- 교사는 공란이어야 한다. 단, 교육전문직 등에서 교사로 전직 또는 특수학교 교사에서 초등학교교사로 전직된 사실이 있을 경우에는 예외이다.
- 전직이란, 교육공무원의 종류와 자격을 달리하는 임용하는 것을 의미한다.(교육공무원법 제2조 제8항)
  - 교사, 교감(원감), 교장(원장) ↔ 교육전문직
  - 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관
  - 초등학교교원 ↔ 중등학교교원
  - 초등학교교원 ↔ 특수학교교원(중복(重複) 자격자에 한함)
  - 유치원교원 ↔ 초등학교교원, 중등학교교원
  - 따라서, 교육전문직에서 교장(교감)으로 임용되는 경우 승진이 아닌 전직이다.
- 교육공무원법 제13조에 의한 승진의 원칙에 의해 장학사에서 교육연구관, 또는 연구사에서 장학관의 직에 바로 전직 임용되는 경우는 없다.

차. [교장중임발령일] , [초빙교원발령일]

- 해당사항이 있을 경우에만 임용발령 기안에 의해 자동 입력된다.(누락되었을 경우에만 수동입력 한다.)
- 교장중임발령의 경우 실제 중임발령을 임용기안 처리하면 자동으로 입력되므로, 교장중임예정일을 교장중임발령일에 입력하지 않는다.
  - 교장 중임은 대통령 발령 사항으로써 사망, 퇴직 등의 사유로 인해 반드시 중임 임용된다고 볼 수 없다.

카. [퇴직예정일]

◦ 공란으로 되어 있으며 아래와 같이 퇴직예정자 처리 시 일자가 입력된다.

1) 정규교원: 교원인사 - 임용발령 - 퇴직예정자관리 및 겸임자관리

◦ 교장, 교육전문직, 명예퇴직자(교감, 교사 포함)는 도교육청에서 일괄처리하므로 관할교육지원청에서 입력하지 않는다.

◦ 교감 및 교사의 정년퇴직은 관할교육지원청에서 입력한다.

2) 계약직교원: 교원인사 - 계약직교원 - 인사기록관리 - 퇴직예정자관리

◦ 단위 학교에서 인사권한을 가진 자(교감)가 [등 록]클릭한 후, [재직상태]를 '퇴직', [퇴직구분]을 '계약해지'로 선택하고, 퇴직년월일을 입력한 후 [저 장]을 클릭한다.

[본 장Ⅷ 참조]

6 재직사항

<근무사항 중 재직사항 화면>

◦ 현재 재직상태를 보여주는 화면이다.

▸ 특히, 과거의 해외파견구분과 특수학급교사 경력을 '예'에 체크하면 안된다.

◦ 담임업무수당, 보전수당가산금, 보직교사수당 등과 관련이 있으므로 임의로 수정하지 않고 관할교육지원청 권한부여 담당장학사에게 수정 의뢰한다.

가. [신규임용구분]

◦ 공란이어야 한다.

나. [해외파견구분]

◦ 수당과 관련 있으므로 현재 해외 파견 중일 경우에만 '예'에 체크되어 있다.

다. [보직구분]

<근무사항 중 보직구분 목록 화면>

◦ 용어 설명

▸ 부장교사: 부장교사 중 담임을 맡고 있지 않은 경우(교과전담 부장교사)

▸ 담임교사: 부장교사가 아닌 담임교사인 경우

▸ 교사: 부장교사와 담임교사가 아닌 경우(교과전담교사,영양교사,보건교사 등)

▸ 교감담임: 학급담임을 맡고 있는 교감일 경우

▸ 원감담임: 학급담임을 맡고 있는 교감일 경우

▸ 부장담임: 부장교사이면서 학급담임인 경우(부장교사 + 담임교사)

라. [근무지역]

◦ 현재 근무기관이 소재한 행정명칭상의 시. 군명을 입력한 후 [찾 기]를 클릭하면 자동 입력된다.

◦ 기관파견 근무자는 파견지의 근무지역을 입력한다.

마. [특수학급교사]

◦ 특수학급 수당과 관련 있으므로 현재 특수학급 담임교사일 경우에만 '예'를 선택한다.

◦ 일반학급 담임교사 및 교과전담교사는 '아니오'를 체크한다.

바. [표시과목 종류], [담당과목자격], [정원과목]

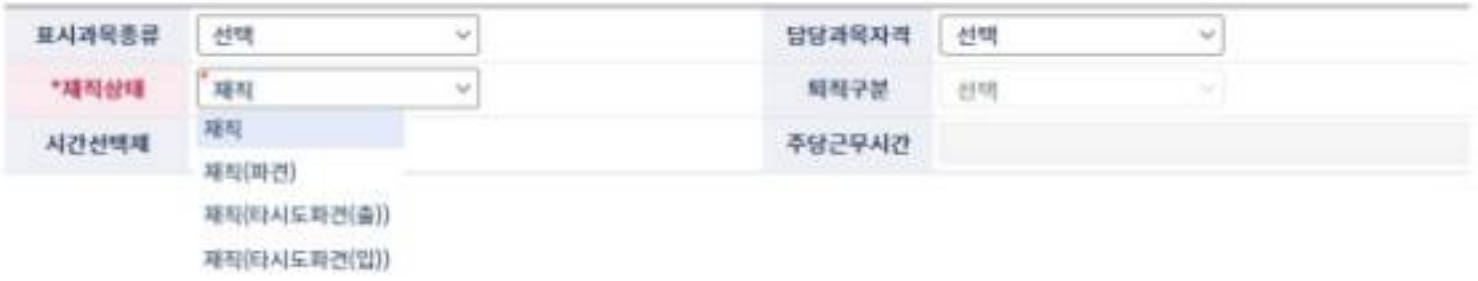
◦ 충청남도교육청의 **유치원 및 초등교원은 사용하지 않는다.**

◦ 모두 '--선택--'으로 한다.

▸ 초등학교(유치원)의 경우 전교과를 지도하므로 특정 과목이 없다.

▸ 초등학교에 재직하는 상담교사, 사서교사, 보건교사, 영양교사 등은 교과 지도를 하지 않는 비교과 교원이므로 과목을 표시하지 않는다.

사. [재직상태]



◦ 퇴직, 파견, 휴. 복직, 타시도 또는 국립학교 전출 등 임용발령에 따라 재직상태가 자동으로 변경되므로 잘못된 경우에만 교육지원청 담당자가 확인 후 수정한다.

Ⅲ. 개인신상· 병역· 가족

1 개인 신상

가. 개인신상 개요

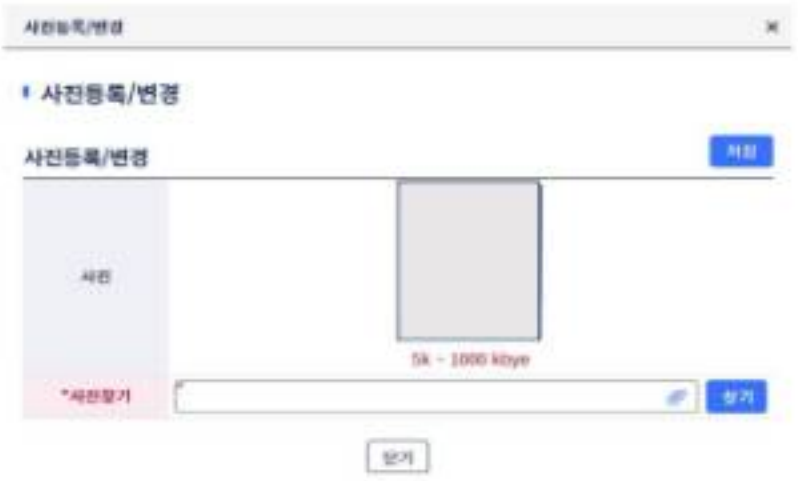
<개인신상 조회 화면>

◦ 개인에 관한 기초 자료이므로 가급적 빠짐없이 기록되어야 한다.

◦ [개인신상]은 **본인**이 직접 수정할 수 있으며, 수시로 개인신상 변동 사항을 입력해야 한다.

☞ 메뉴명: [기본메뉴] ⇨ [인사기록] ⇨ [기본사항]

나. 개인신상 정비 방법



<사진 등록/변경 화면>

1) 사진 등록

◦ [사진등록/변경]에서 사진변경을 클릭하여 사진을 등록한다.

▸ 사진은 반명함판을 기준으로 정면 탈모 상태를 원칙으로 하고, JPG 형식의 파일을 사용한다.

2) 개인신상

◦ [성명]

▸ 성명은 가족관계등록부에 등록된 표기대로 입력함을 원칙으로 한다.

▸ 성명은 본인이 수정할 수 없으며 개명 등의 사유가 발생하면 관할교육지원청에 개명 등의 사실을 보고해야 한다. (도교육청에서는 공문 접수 후 처리함)

▸ 한자 성명은 반드시 입력한다.

- 순한글 이름이어도 최소한 성(姓)은 한자 명(名)은 한글로 입력한다.: 李루리
- 벽자(僻字) 등의 사유로 표기할 수 없는 한자는 그대로 한글로 입력한다.: 申勿컵

▸ 영문 성명은 여권에서 사용하는 것과 동일하게 입력한다.

◦ [주민등록도로명주소]

▸ [주민등록도로명주소]에서 를 클릭하면 도로명 및 주소를 검색하는 팝업창이 나타난다.

<도로명 및 주소 검색 화면>

▸ 검색하고자 하는 도로명과 건물번호, 건물명을 입력 후 조회 를 클릭하여 해당하는 도로명 주소를 클릭하고 확인하면 자동으로 입력되며, 그 아래 칸에 상세 주소를 입력한다.

- 아파트는 ○○○동 ○○○호(아파트명)로 입력하며, **아파트를 @로** 입력하지 않는다.
- ○○리 1구 등은 공식 행정구역 명칭이 아니다.

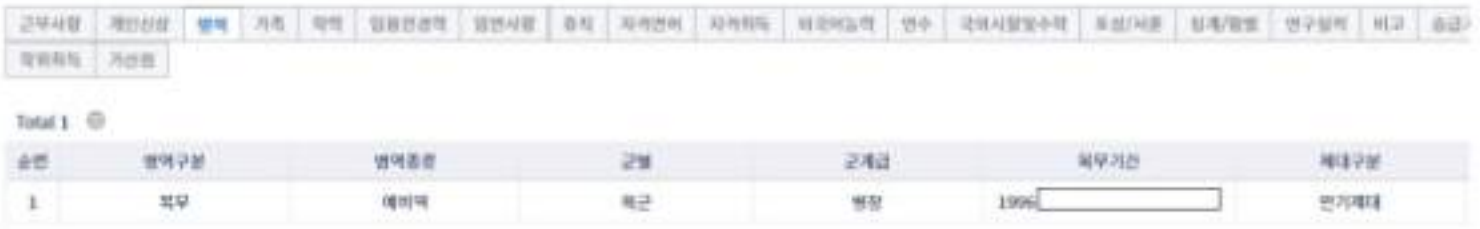
▸ 현 거주지 주소는 실제로 거주하고 있는 주소를 입력한다.

▸ 주민등록도로명주소와 현 거주지 도로명주소가 같을 경우 '주민등록도로명주소복사'를 클릭하면 자동 복사된다.

▸ 주민등록주소는 경기도이고 실제는 학교 관사 등에서 거주할 경우 주민등록도로명 주소는 경기도로, 현 거주지 도로명주소는 학교 주소를 입력한다.

2 병역

가. 병역 개요



<병역사항 조회 화면>

◦ 병역필 및 면제가 확정된 자에 한해서 입력함을 원칙으로 한다.

1) 임용전 군경력(병역 + 임용전경력)

◦ 남자는 [병역] 메뉴에 병역필 또는 면제 사항이 반드시 기록되어 있어야 한다.

◦ 남자의 임용 전 군경력은 보수 및 교육공무원승진규정 제11조와 관련하여 교육총경력 계산을 용이하게 하기 위해 [임용전경력] 메뉴에도 입대일로부터 3년 이내의 기간을 입력한다.(경력인정률을 100%, 호봉인정률은 100%로 함)

◦ 여자의 임용 전 군경력은 교육공무원법 제44조 제2호에 해당되지 않으므로 [병역] 메뉴에 기록하지 않고 [임용전경력] 메뉴에만 입력한다. (호봉인정률은 100%, 경력인정률은 0%로 함)

▸ [병역]에 이미 입력된 경우는 그대로 둔다.

◦ RNTC의 경우 보수 및 근속경력평정과 관련이 없으므로 [병역] 메뉴에만 기록하고 [임용전경력] 메뉴에는 입력하지 않는다.

2) 임용 후 군경력(병역 + 경력)

◦ 전역 후 복직과 동시에 추기 신청을 받아 관할교육지원청에서 [병역] 메뉴에 기록한다.

◦ 현재 병역 휴직일 경우 관할교육지원청에서 임용기안문을 시행하면 [경력]에 자동 반영되고, [병역]은 전역 후에만 기록한다.

◦ 임용 후 군경력이 누락되었을 경우

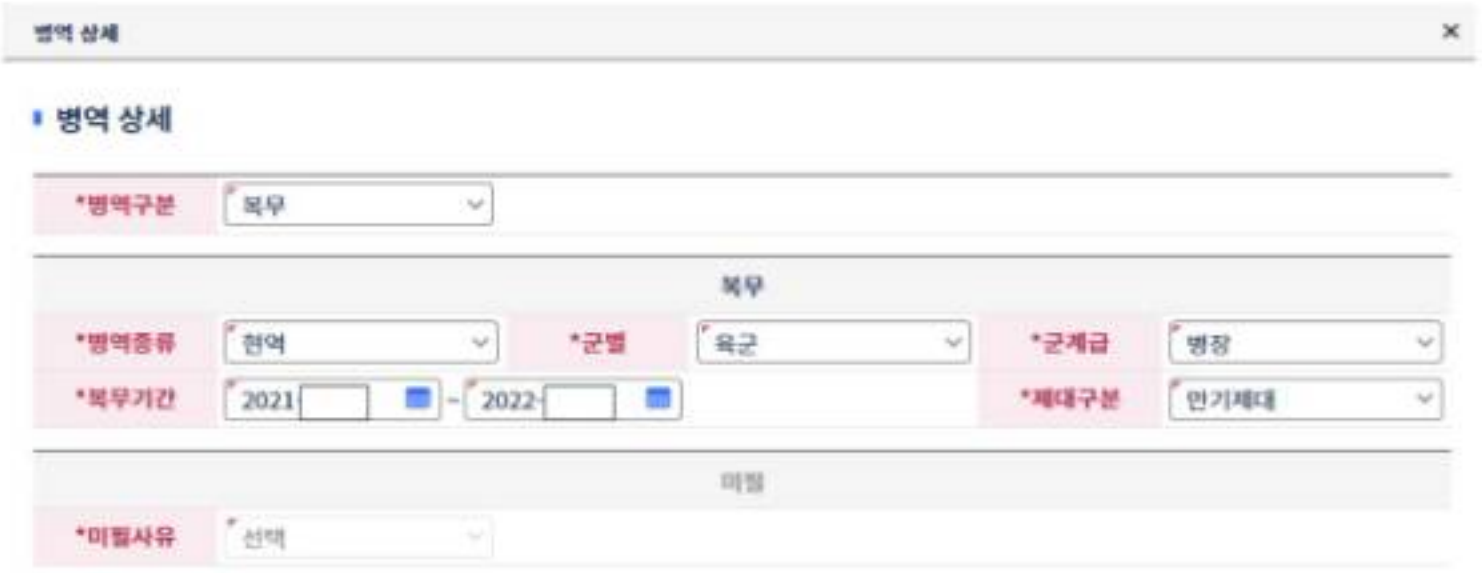
▸ [병역] 메뉴에 해당 사항을 입력한다.

▸ [경력] 메뉴에 병역사항을 추가하되, 임용명에 휴직(2호)로 해야 근속경력 기간이 누락되지 않는다.

▸ 병역휴직은 교육공무원법 제44조 제1항 제2호에 의한 직권휴직으로써, 병역휴직기간은 주민등록초본의 병역사항과 일치하여야 한다.

나. 병역 정비 방법

1) [병역구분]



<병역상세 등록 화면>

- 해당없음: 여자의 경우 목록에서 선택한다. 단, 병역사항에 아무런 기록이 없을 경우 이 과정을 생략해도 무방하다.
- 복무 / 미필: 남자의 경우 목록에서 반드시 선택되어야 한다.(입대 예정자 제외)
- 미필의 경우에는 목록에서 미필사유를 선택·입력한다.

2) [병역종류]

<역종 목록 선택 화면>

- 역종 목록 선택화면의 목록에서 다음과 같이 선택한다.
  - ▸ 현역: 현역으로 군복무를 마쳤다는 의미가 아닌, 현재 현역으로 군복무 중인 경우를 의미하므로, 병역을 필한 자는 목록에서 선택하지 않는다.

현역: 징집 또는 지원에 의하여 입영한 병과 병역법 또는 군인사법에 의하여 현역으로 임용된 장교, 준사관, 하사관 및 무관후보생을 말한다.

▸ 보충역: 현재 재직 중인 자가 보충역으로 병역을 마친 경우

보충역: 징병검사를 받아 현역복무를 할 수 있다고 판정된 사람 중에서 병력수급사정에 의하여 현역입영대상자로 결정되지 아니한 사람과 공익근무요원, 산업기능요원으로 복무 또는 의무종사 하고 있거나, 그 복무 또는 의무종사를 마친 사람, 기타 병역법에 의하여 보충역에 편입된 사람을 말한다.

▸ 예비역: 현재 재직 중인 자가 병역을 마친 경우

예비역: 현역을 마친 사람, 기타 병역법에 의하여 예비역에 편입된 사람을 말한다.

3) [군별], [병과], [MOS], [군계급], [군번]

◦ 해당내용의 ▾목록에서 선택하거나 직접 입력한다.

4) [복무기간]

◦ 해당내용의 주민등록초본에 기재된 복무기간을 직접 입력한다.

▸ RNTC: 교육대학 1~2학년의 훈련 기간은 학군 하사관 후보생 과정이므로 군복무 기간이 아니다. 따라서, 2학년을 마칠 당시의 임관일과 전역일이 같아야 한다.

병역 상세 ×

■ 병역 상세

병역 상세

*병역구분 복무

복무

*병역종류 예비역 *군별 육군 *군계급 병장

*복무기간 ~ *제대구분 선택

선택
만기제대
소집해제
예편
의가사제대
의병제대
명예제대
불명예제대
상이제대

미필

*미필사유 선택

지정 초기화 삭제 닫기

<제대구분 목록 선택 화면>

5) [제대구분]

◦ [제대구분]의 ▾목록에서 제대 구분을 선택한다.

◦ RNTC는 ▾목록에서 병역필로 선택한다.

사병으로 입대한 자가 장교로 임관된 경우

무관후보생 기간이 발생하는데, **무관후보생 기간은 호봉 및 경력에서 모두 제외**된다. 따라서, 주민등록초본이 아닌 병적증명서를 토대로 다음과 같이 입력한다.

1. 호봉과 관련하여 [병역] 메뉴에는 **장교 임관일로부터 전역일까지** 입력한다.
2. 호봉 및 경력과 관련하여 [임용전경력]에는
   가. **사병입대일로부터 무관후보생 전날까지**의 기간을 입력하고 호봉인정율 100%, 경력인정율 0%로 입력
   나. 장교임관일로부터 3년 이내의 기간을 입력하고 호봉인정율 100%, 경력인정율 100%로 입력

[임용전경력]에 장교임관일로부터 3년 이내의 기간만 입력하는 것은 교육총경력 계산을 위한 것으로써 군 복무 경력에 대한 호봉 산정과 교육총경력 산정을 정확히 반영할 수 있다.

3 가족

◦ [가족조회 화면]에서 추가 또는 해당 항목의 내용을 입력 및 수정한다.

▸ 신청 방법은 『6장 인사기록 추기, 정정』 개인정보변경신청 메뉴 사용 방법을 참조한다.

◦ 가족수당, 학비수당, 연말정산 소득공제, 의료비공제내역과 관계있으므로 성명, 관계, 생년월일, 직업 등을 정확히 입력해야 한다.

▸ **성명은 빈 칸 없이 입력**해야 한다.

◦ 종전의 수기 인사기록카드 기록에도 불구하고 현재 가족수당, 학비수당, 연말정산 소득공제, 의료비공제내역과 관계있는 가족 모두를 입력한다. → 연말정산과 관련하여 본인도 등록해야 한다.

<가족 사항 등록 화면>

Ⅳ. 경력

1 경력 개요

<경력 조회 화면>

가. NEIS 교원인사기록에서 가장 중요한 부분으로써, [근무사항] 메뉴와 입력 사항이 일치해야 한다.(오류시 [근무사항] 메뉴의 기록사항 정정)

나. 경력사항이 정확히 정리되지 않으면 임용, 전보, 평정, 승급 등이 정상적으로 처리되지 않으며, 민원 등의 제증명 등에 문제가 생긴다.

다. 경력사항은 최초임용일부터 현재까지의 임용사항을 모두 등록한다. (임용 후 교육공무원의 임용기간은 공백이 있을 수 없다.)

라. 경력에 기록되는 내용

1) 신규임용, 전보, 시도간전입·출, 전직, 승진, 휴·복직, 겸임, 분교장발령, 보직교사, 징계 사항에 한정한다.
2) 교육감, 교육장, 학교장 임용발령사항이 아닌 일체의 경력은 삭제한다.
3) 담임교사, 특수학급담당, 교과전담교사 등은 반드시 [경력] 메뉴에서 삭제한다.

마. 현재 모든 임용발령 사항은 NEIS로 이루어지고 있으므로 명백한 오류가 아닌 경우를 제외하고는 수정하지 않는다.

바. NEIS 인사기록의 경력사항을 정정(추가등재)하려면 교육지원청에 증빙서류를 구비하여 공문으로 수정요청을 해야 한다.

사. 과거 경력사항을 수정할 경우에는 수기인사기록카드에 기록된 내용을 입력한다.

2 경력 정비 방법

가. [임용구분] ★★★

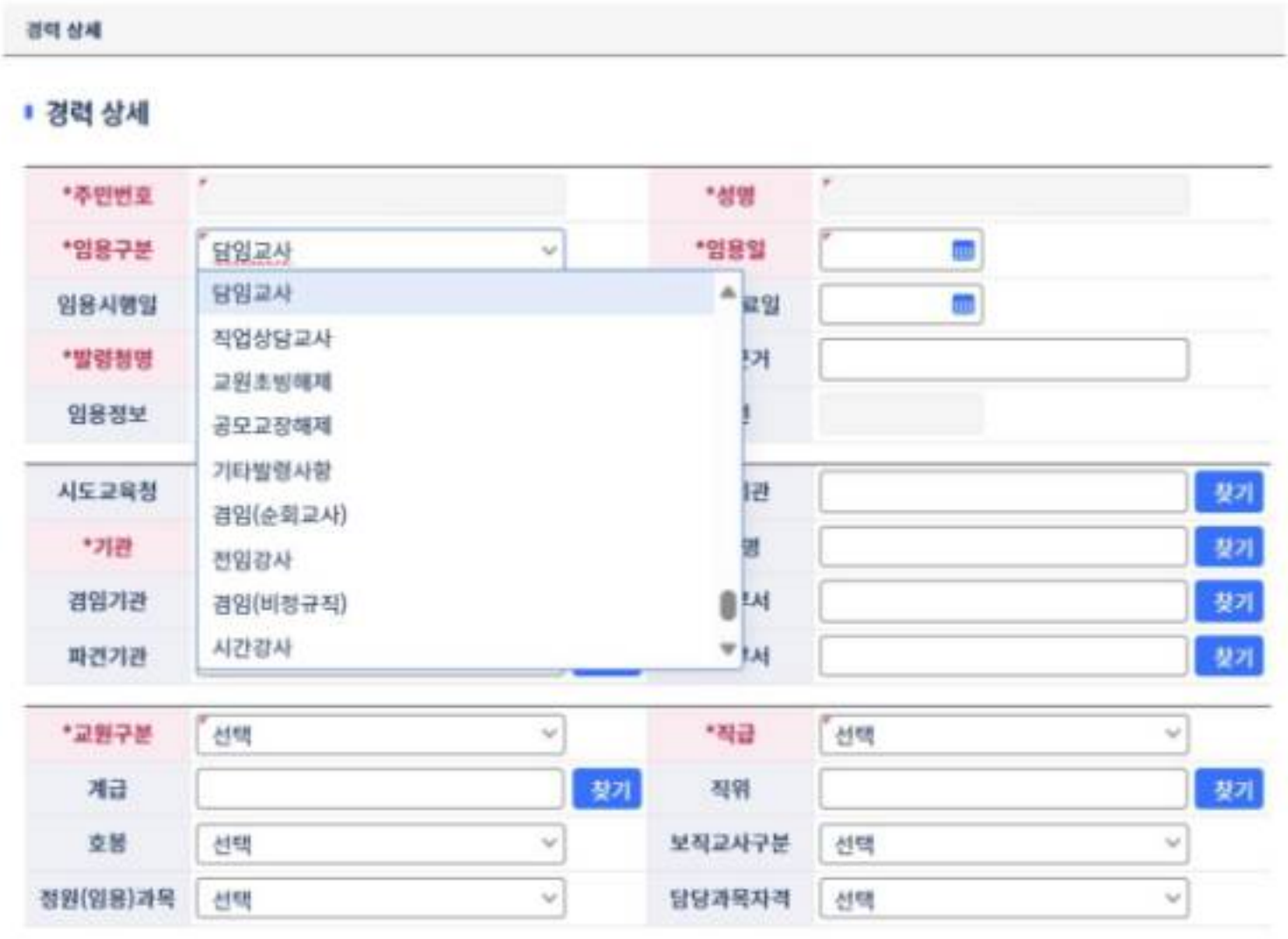
◦ ▾목록에서 임용구분을 선택하려면 종류가 너무 많기 때문에 임용 키워드를 입력하고 [찾 기]로 검색한 후 ▾목록에서 선택한다.

▸ 가령, '육아휴직'을 검색할 경우 '휴직'을 입력하고 [찾 기]를 클릭한다.

▸ '휴직'이 검색되면 ▾목록에서 '7호:육아휴직'을 선택한다.

◦ 특히, 휴직은 그 유형에 따라 근속경력에 포함되거나 제외될 수 있으므로, 정확히 구분하여 입력해야 한다.

◦ [경력 입력 화면]에서 [등 록] 또는 해당 항목을 클릭한다.



<경력 입력 화면 중 임용 구분>

나. [임용일]

◦ 해당 경력 사항의 임용발령 개시일을 YYYYMMDD(8자리)로 입력한다.

다. [임용시행일]

◦ NEIS에 의해 임용발령 처리를 하면 해당 사항을 시스템에서 적용한 일자가 자동으로 입력된다.

◦ 과거 경력 내용을 새로 입력 및 수정할 경우에는 공란으로 두거나, [임용일]과 동일하게 입력한다.

라. [임용종료일] ★★★

◦ 최초 임용 후 현재까지 주요 경력 기간을 연결했을 때 공백이 있을 수 없으므로 [경력]의 임용종료일을 기재할 때 주의를 기울여야 한다.

▸ A초등학교 임용종료일과 B초등학교 임용시작일간 일자의 공백이 있어서는 안된다.

기간		임용명	부서
부터	까지		
2022.03.01		교육지원청내(부처내)전보	B초등학교
2019.03.11	2019.03.11	휴직복직	A초등학교
2018.03.12	2019.03.10	7호:육아휴직	A초등학교
2017.09.01	2022.02.28	교육지원청내(부처내)전보	A초등학교

<임용종료일 예시>

◦ NEIS 교원인사기록에서 근속경력은 기관(학교) 근무 기간만 이어서 계산한다.

▸ 따라서, 휴직, 파견, 보직교사, 분교장발령 등의 사항은 본교 근무 기간 안에 포함되어야 근속 경력 계산이 바르게 된다.

▸ 수기인사기록에는 별도의 증빙서류가 없어도 오류 발견 시에는 바르게 수정을 해주어야 한다.

기간		임용명	부서
부터	까지		
2022.03.01		교육지원청내(부처내)전보	B초등학교
2018.03.12	2019.03.11	휴직	A초등학교
2017.09.01	2018.03.11	교육지원청내(부처내)전보	A초등학교

<수기인사기록에서 임용기간이 잘못 기록된 예시>

마. [발령청명]

◦ 정식기관명을 입력하고 찾기를 클릭한다.

◦ 발령청명에 기관장을 입력하지 않는다.

▸ 충청남도천안교육장(×) → 충청남도천안교육지원청(○)

바. [임용근거]

- 대개 공란이어도 무방하다.
- 휴직, 파견, 징계 사항은 관련 법규의 조항을 입력한다.
- 보직교사 임용발령의 경우 학교장 내부결재의 해당 보직명을 입력한다.

사. [임용정보]: 공란이다. 단, 지역제한 신규교사 임용의 경우, 구분을 위하여 '지역제한'을 입력한다.

아. [순번]

- 대개 공란이지만, 임용발령 체계상 순서가 바뀐 경우에 수정하는 항목이다.
- [순번]의 사용 방법에 관한 사항은 '3. 경력 정비에 따른 참고사항'을 참조한다.

자. [시도교육청] , [소속기관] , [기관] , [부서명]

- [기관]에서 해당 기관(학교)를 입력하고 찾기를 클릭한다.
- 학교의 경우 [기관]과 [부서명]이 동일하다.
- 교육지원청 및 직속기관의 경우 [기관]과 [부서명]이 다를 수 있다.
- [기관]을 찾기로 입력하지 않고 텍스트로만 입력하면, 온라인 전보시스템 및 평정 등에서 전혀 사용할 수 없는 정보가 된다. ★★★★★

차. [겸임기관] , [전출기관] , [파견기관] , [파견부서]

- NEIS 임용발령에 의해 자동으로 입력되므로 해당사항이 없으면 공란이다.
- 과거 파견(기관파견 및 타시도 교환근무) 경력에서는 [파견기관]과 [파견부서]에 해당 사항을 입력할 수 있다.
  - ▸ 과거 타시도 교환근무 경력을 입력할 경우 [파견기관]과 [파견부서]는 시도교육청까지만 입력하고 학교는 입력하지 않는다.

카. [교원구분] , [직급] , [계급] , [직위]

- [근무사항] 메뉴에서 설명한 바와 같이, [교원구분]에서 ▾목록를 선택하면 [직급], [계급], [직위]가 자동으로 설정된다.
- 오류가 발생한 경우를 제외하고는 자동 설정된 값을 임의로 수정하지 않는다.

타. [호봉]

- 해당 사항의 임용발령 당시의 호봉을 입력하는 항목이나, 충청남도교육청 초등교원의 경우 사용하지 않으므로 '--선택--'으로 두어도 무방하다.

파. [보직교사 구분]

- 임용발령 당시의 보직여부 이나, 충청남도교육청 초등교원의 경우 사용하지 않으므로 '--선택--'으로 두어도 무방하다.

하. [주요경력여부]

◦ 주요경력이란 전보, 전출, 전입, 승진, 전직 등으로 임용기관이 변경되거나 신분상에 변동이 생기는 경력을 의미한다.

▸ 보직교사와 분교장발령은 주요경력이 아니다.

◦ NEIS로 임용발령을 할 경우 주요경력 여부가 자동으로 입력되나, 이는 교원인사기록을 출력할 경우 '임용발령사항(전체)' 또는 '임용발령사항(주요경력)'으로 구분하는 것일 뿐이므로 과거 수기입력 자료는 필요에 따라 정비한다.

◦ [경력]에서 주요 경력

경력구분	임용발령명	비고
임용	신규채용, 승진임용, 교장중임 등	
전보/승진	전보, 전직, 전과, 타시도전출, 타시도전입, 승진 등	
겸임/파견	겸임, 겸임해제, 겸임연장, 파견, 파견연장 등	겸임해제는 아님
휴직	휴직(질병휴직, 유학휴직, 병역휴직, 육아휴직), 휴직연장 등	휴직연장은 아님
퇴직	퇴직(정년퇴직, 명예퇴직, 의원면직, 직권면직, 사망, 파면, 해임 등)	
직위	조직명칭 변경 등	

도움말 **임용구분 설정 방법**

- 반드시 임용 구분은 세부임용구분으로 설정해주어야 근속경력이 정확히 계산됨
- 교원 및 교육전문직의 세부임용구분은 일반적으로 아래의 경우만 해당되므로, 임용구분을 추측하여 입력하지 않는다.
- 여기에 명시되지 않은 임용구분에 대해서는 반드시 도교육청 담당자에게 문의하여 처리한다.

임용구분	세부임용구분		비고
신규채용	공개경쟁채용		- 1991.03.01 이후 임용자 - 1991.02.28 이전 공개경쟁채용에 의해 임용된 자 - 현재 NEIS로 임용발령처리하면, 일반공채(일반)으로 입력되므로 좌측의 2개를 모두 인정함
	일반공채(일반)		
	일반공채(지역)		
특별채용	3호특채(교원수급상)		- 1991.02.28 이전 임용자(임용고시를 거치지 않은 교원)
	5호특채(사립학교교원)		
승진임용	일반승진(일반)		
	특별승진	4호특별승진(명예퇴직)	- 교감, 교사도 도교육청에서 발령처리함
		5호특별승진(공무사망)	
전직	1호전직(경력, 자격소지)		
전보	교육지원청내(부처내)전보		- 시군교육지원청내 전보(관내전보) - 교육장 발령사항
	교육지원청간(부처간)전보		- 시군교육지원청간 전보(천안→태안) - 교사 신규임용 및 교감 승진(전직)에 의한 전보 - 교육감 발령사항

임용구분	세부임용구분	비고
	전과	- 초등은 해당 없음
	분교장 발령	- 학교장 발령사항
	전출(시도간)	
	전입(시도간)	
	전출(국/공립)	
	전입(국/공립)	
겸임	겸임(전문인력지원)	- 교육전문직만 해당됨
	겸임(병설학교)	- 병설유치원 원장(감), 초중 통합학교 교장(감) 겸임
겸임연장		
파견	1호파견:국가기관외	* 경력, 보수 등에 절대적인 영향을 미치므로 반드시 교육공무원 임용령 제7조의3(파견근무)을 참조하여 정확히 입력해야 함 * 대개 굵은 글씨만 해당됨
	2호파견:행정지원	
	3호파견:특수업무	
	4호파견:교원연수	
	5호파견:교수요원	
	6호파견:교환근무(교육행정/연구기관)	
	7호파견:국내외연구기관	
	8호파견:국가간협력사업	
	9호파견:기업부설연구소	
파견연장		
휴직	1호:질병휴직	* 경력, 보수 등에 절대적인 영향을 미치므로 반드시 교육공무원법 제44조 및 45조를 참조하여 정확히 입력해야 함 * 고용휴직: 비상근(주당 6-14시간)과 상근(주당 15시간 이상)을 정확히 구분
	1호:질병(공무상질병)	
	2호:병역휴직	
	3호:행방불명	
	4호:법정의무수행	
	5호:유학휴직	
	6호:고용휴직(상근)	
	6호:고용휴직(비상근)	
	7호:육아휴직(○째)	
	7호의 2: 입양휴직	
	7호의 3: 불임·난임휴직	
	8호:연수휴직(국내연구기관)	
	9호:가사휴직	
	10호:배우자국외동행	
	11호:노조전임휴직	
	12호:자율연수휴직	
휴직연장		
복직	휴직복직	- 임용 기간을 가질 수 없는 사항임
	직위해제복직	
	정직복직	
	파견복귀	
징계	정직~징계기록말소	
교장중임		
교원초빙		- 초빙교장, 초빙교사의 경우
보직교사		- 학교장발령사항

3 경력 정비에 따른 참고사항

가. [경력] 정비 시 유의할 사항

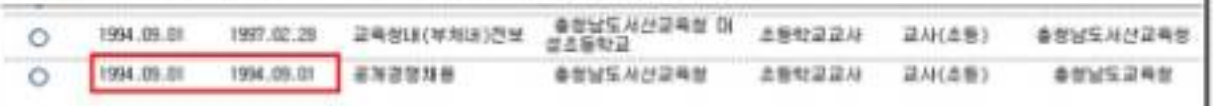
1) 과거 자료가 잘못되었을 때에만 수정한다.

- 현재 소속된 기관(학교)의 임용발령 사항은 NEIS의 [임용발령] 메뉴에서 처리하고 있으므로 임의로 수정하지 않는다.
- 단, 현재 소속된 기관(학교)의 임용발령 사항 중 명백한 오류가 발생하였을 경우 반드시 도교육청 담당자에게 문의하여 처리한다.

2) 현재 소속된 기관(학교)의 임용종료일은 공란이어야 한다.

- 전보, 승진, 전직, 퇴직 등의 주요경력이 변경될 경우 NEIS에서 임용발령 처리를 하면 현재 소속된 기관(학교)의 임용종료일은 자동으로 입력된다.
- 가령, 교장 임용 기간이 2019.03.01부터 2023.02.28까지라고 해서 미리 임용 종료일을 2023.02.28로 입력하면 2023.03.01부터 근속 경력 기간이 계산되지 않는다.

3) 임용일시작일과 임용종료일이 같은 경우가 있음에 유의한다.

구분	구분 내용
신규임용	- 교육감이 관할교육지원청으로 배정하면 바로 그날 관할교육지원청에서 임지(학교) 배정을 하므로 임용일자가 동일해야 한다.  - 단, 도교육청 직속인 특수학교로 신규임용되었을 경우에는 임용종료일은 다른 학교로 전보되기 前日까지이다.
교감 승진임용	- 신규임용과 같은 맥락이다.
교육지원청간 (부처간)전보	- 신규임용과 같은 맥락이다.
타시도 전출/전입 국공립 전입	- 타시도 전출은 A교육지원청에서 B교육지원청으로 '전출(시도간)'을 하면 - B교육지원청에서는 당일자로 B교육지원청 산하 관할교육지원청에 '전입(시도간)'하는 단계까지 임용일자가 동일해야 한다. - 국립학교에서 시도교육청으로 전입하였을 경우에도 일단 관할교육지원청으로 배정해야 하므로 '전입(국공립)'은 임용일자가 동일해야 한다.
복직 및 복귀	- 복직 및 복귀는 임용기간이 없다.

◦ 즉, 특수학교를 제외하고는 도교육청에서 직접 임지(학교) 배정을 하는 경우는 없으므로 임용시작일과 임용종료일은 같아야 한다.

◦ 임용시작일과 임용종료일이 같은 임용발령 사항은 임용종료일이 입력되지 않아도 무방하다.

4) 임용종료일이 2월 29일까지 있는 경우에 유의한다.

<경력일자오류발생 화면>

▸ [경력오류일자발생 화면]과 같이'경력일자오류발생'이 나오는 경우 임용종료일이 4로 나누어지는 년도(예: 2016년, 2020년, 2024년 등)의 2월을 28일까지 입력한 경우이므로 반드시 수정해야 한다.

5) 임용발령권자에 따라 발령청이 달라짐에 유의한다.

발령청	임용발령 사항
도교육청	- 신규임용 교사와 교감 승진자의 관할교육지원청 배정 - 교감 및 교사의 시군간 전보 - 국립대 및 타시도 전출, 타시도 교환근무 - 국립대 및 타시도 전입, 타시도 교환근무자의 관할교육지원청 배정 - 도교육청, 직속기관 및 도교육청 관할 기관이 아닌 곳으로의 파견 - 대통령, 교육과학기술부 임용사항이 아닌 교육전문직의 임용 - 교육전문직 및 교장의 전보 - 교장, 교육전문직의 퇴직 - 병설유치원 원장 및 초중통합학교장 겸임
지역 교육지원청	- 도교육청에서 교육지원청으로 발령한 사항에 대한 관내 임지(학교) 지정 - 교감 및 교사의 관내전보 - 소속 교육전문직의 근무부서 지정 - 공립학교 교감(원감) 및 교사의 휴직, 복직, 직위해제, 의원면직, 직권면직, 명예퇴직, 사망처리 및 정년퇴직 - 공립학교 교감 및 교사의 관내 파견 - 병설유치원 원감 겸임
학교	- 보직교사 임용 - 분교장 발령

◦ 단, 교감 및 교사의 명예퇴직은 '4호: 특별승진(명예퇴직)'과 관련이 있으므로 도교육청에서 NEIS 처리한다.

6) 임용 발령 체계에서 순서가 뒤바뀐 경우에는 수정한다.

<발령 순서가 뒤바뀐 화면>

- 발령 체계상 '공개경쟁채용 → 교육지원청내(부처내)전보'의 순으로 기록되어야 하는데, 새로운 경력을 입력하였을 경우 순서가 뒤바뀌는 경우가 발생한다.
- 수정하고자 하는 경력을 ☑체크하고 [수 정]을 클릭하면 경력 사항을 수정할 수 있는 팝업창이 나타난다.
- '공개경쟁채용'에서 순번을 1로 입력하고 [저 장]을 한 다음,
- 같은 방법으로 '교육지원청내(부처내)전보'에서 순번을 2로 입력하고 [저 장]을 하면 순차적으로 기록된다.

<발령 순서가 수정된 화면>

7) 교육지원청간(부처간)전보와 교육지원청내(부처내)전보에 유의한다.

교육지원청간(부처간)전보	교육지원청내(부처내)전보
- 교감 및 교사가 현재 소속된 관할교육지원청을 벗어나 다른 시군으로 전보할 경우	- 교장의 시군간, 학교간 전보 - 교육전문직의 기관간 전보 - 교감 및 교사의 소속 관할교육지원청 관내 학교간 전보 - 교육전문직의 관할교육지원청내 부서간 이동(이 경우는 局체제인 천안교육지원청을 제외하고는 거의 없음)

다. 각종 임용발령 예시

1) 일반학교 신규임용

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
1980.03.01	1985.02.28	교육지원청내(부처내)전보	충청남도천안교육지원청 목천초등학교	초등학교 교사	교사(초등)	충청남도천안교육지원청
1980.03.01	1980.03.01	3호특채(교원수급상)	충청남도천안교육지원청	초등학교 교사	교사(초등)	충청남도교육청

- 도교육청에서 관할교육지원청으로 임용발령한 사항은 임용시작일과 임용종료일이 동일하다.(임용종료일이 공란이어도 무방함)

◦ 3호특채(교원수급상)
  ▸ 1991.02.28까지 공개경쟁채용시험(임용고시)에 의하지 않고 임용된 교원
  ▸ 사립학교교원으로써 공립학교에 특채된 경우
◦ 공개경쟁채용 또는 일반공채(일반)
  ▸ 1991.03.01부터 임용고시를 통해 임용된 교원
  ▸ 1991.02.28 이전이라도 각 시 도교육청별로 교원 수급상 임용고시를 통해 임용된 교원
  ▸ 현재 NEIS에서 신규 임용발령 처리를 하면 '일반공채(일반)'으로 표시되므로 '공개경쟁채용'과 함께 두 가지 모두 허용한다.
◦ 초등학교에 신규임용된 특수교사도 정원직급상 직급과 직위는 초등학교교사이다.

2) 특수학교 신규임용

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
1990.03.01	1993.02.28	일반공채(일반)	충청남도교육청 서산성봉학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청

◦ 도교육청 직속인 특수학교는 도교육청에서 직접 학교로 임지배정을 하므로 임용시작일과 임용종료일 사이에 기간이 있다.
◦ 기타 사항은 일반학교 발령 사항에 준해서 처리한다.

3) 교원양성소 수료자의 전임강사 및 유치원 전임강사 신규임용

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
1975.09.01	1979.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도서산교육지원청 음암초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 서산교육지원청
1975.09.01	1975.09.01	3호특채 (교원수급상)	충청남도서산교육지원청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
1974.05.02	1975.08.31	전임강사	충청남도서산교육지원청 대성초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청

◦ 교육대학부설 초등교원양성소를 수료한 자는 도교육청에서 직접 학교로 전임강사로 임용발령하였으므로 임용시작일과 임용종료일 사이에 기간이 있다.
◦ 초등교원양성소를 수료하고 전임강사로 임용되었다가 기간의 단절 없이 바로 정식교사로 임용된 경우에 한해 전임강사 경력을 모두 [경력] 메뉴에 입력한다.
  ▸ 이 경우 [근무사항] 메뉴의 최초임용일은 전임강사로 최초 임용된 1974.05.02이다.
◦ 초등교원양성소를 수료한 자의 전임강사 임용기간과 정식교사로 최초 임용된 일자와 단절이 있다면 전임강사 경력은 [임용전경력] 메뉴에 입력한다.
  ▸ 이 경우 [근무사항] 메뉴의 최초임용일은 정식교사로 최초 임용된 일자이다.

◦ 유치원 전임강사 경력은 초등교원양성소 수료자의 전임강사 경력과 그 성격을 달리하므로, 전임강사 경력은 [임용전경력] 메뉴에 입력한다.

▸ 이 경우 [근무사항] 메뉴의 최초임용일은 정식교사로 최초 임용된 일자이다.

4) 보직교사 및 분교장 발령

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2022.03.01	2023.02.28	보직교사	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교(본교라 수정 없이)	초등학교 교사	교사 (초등)	안흥초등학교
2021.03.01	2022.02.28	보직교사	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교신진도분교장	초등학교 교사	교사 (초등)	안흥초등학교
2021.03.01	2022.02.28	분교장발령	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교신진도분교장	초등학교 교사	교사 (초등)	안흥초등학교
2020.03.01	2021.02.28	보직교사	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	안흥초등학교
2019.03.01	2020.02.29	보직교사	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	안흥초등학교
2018.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도태안교육지원청 안흥초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 태안교육지원청

◦ NEIS 교원인사기록의 근속 경력은 기관(학교) 근무 기간만 이어서 계산하므로, 다른 학교로 전보되기 이전에 기관(학교)에서 이루어지는 모든 임용발령 행위(보직교사, 분교장, 파견, 휴직 등)는 본교 근무 경력 기간 안에 포함되어야 한다.

▸ 따라서, 보직교사 임용 및 분교장 발령은 본교 근무 경력 기간에 포함되어야 하므로, 해당 사항을 반영하여 수정하여야 한다.

◦ 보직교사 임용 발령청은 '학교'이다.

▸ 현재 보직교사는 NEIS에서 임용발령 처리하므로 1년 단위로 기록된다.

◦ 분교장 발령청은 '학교'이다.

▸ 분교장은 학교가 아니므로 본교 근무 기간 안에 포함되어야 한다.

▸ 분교장 근무 이후 본교에서 근무하게 될 경우 별도로 발령 처리하지 않는다.

5) 관내 전보

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2019.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도천안교육지원청 천안신안초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 천안교육지원청
2015.03.01	2019.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도천안교육지원청 목천초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 천안교육지원청

◦ 목천초의 임용종료일과 천안신안초등학교의 임용시작일 사이에 일자의 공백이 없어야 한다.

6) 시군간 전보

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2019.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도보령교육지원청 한내초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 보령교육지원청
2019.03.01	2019.03.01	교육지원청간 (부처간)전보	충청남도보령교육지원청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청

◦ 시군간 전보는 교육감 발령사항이므로 도교육청에서 관할교육지원청으로 전보 발령한 사항은 임용시작일과 임용종료일이 동일하다.

◦ 관할교육지원청에서는 교육청간(부처간)전보 당일에 임지 배정을 하는 교육청내(부처내)전보를 시행한다.

7) 타시도전입

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도천안교육지원청 성환초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 천안교육지원청
2023.03.01	2023.03.01	전입(시도간)	충청남도천안교육지원청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2023.03.01	2023.03.01	전출(시도간)	충청남도교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	경상북도 교육청

◦ 교육지원청간(부처간)전보와 원리가 동일하다.

8) 국립학교 전출입

◦ 전출: 충청남도교육청 → 국립학교

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		전입(국공립)	교육부 공주교육대학교부설초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2023.03.01	2023.03.01	전출(국공립)	교육부 공주교육대학교부설초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청

▸ 원칙적으로 국립학교 전출은 '충청남도교육청→공주교육대학교→공주교육대학교부설초등학교' 순으로 발령 처리되어야 하지만, 현재 국립(대)학교에서 NEIS로 임용발령처리를 하지 않으므로 부득이 발령청을 모두 도교육청으로 한다(국립학교 전입도 동일하다).

◦ 전입: 국립학교 → 충청남도교육청

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도부여교육지원청 홍산초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 부여교육지원청
2023.03.01	2023.03.01	전입(국공립)	충청남도부여교육지원청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청

9) 휴직, 휴직연장 및 복직

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01	2023.03.01	휴직복직	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2022.09.01	2023.02.28	휴직연장	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2021.09.01	2022.08.31	7호:육아휴직	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2019.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청

- 휴직 사항은 본교 근무 기간 안에 포함되어야 한다.
- 휴직은 근속경력 및 승급에서 인정되는 것과 그렇지 않은 것이 있으므로, 임용명을 정확히 구분하여 입력한다.
- 휴직과 휴직 연장을 구분해야 한다.
  - 위 예시의 경우 수기인사기록카드에 휴직기간을 휴직과 휴직연장을 포함해서 2021.09.01부터 2023.02.28까지 기록한 것을 NEIS에 그대로 입력하였을 경우 근속 경력 계산이 제대로 되지 않으므로 교육공무원법 제44조 내지 제45조에 근거하여 정확히 구분하여 입력해야 한다.
- 수기인사기록카드의 기록에도 불구하고 휴직복직은 발령체계상 반드시 있어야 한다.(복직 시작일과 종료일은 동일일자임에 유의한다.)
- 육아휴직에 따른 근속경력의 문제 ★★★
  - 【공문 A】 교육공무원 육아휴직 업무 처리요령 알림(교원정책과-1180 (2006.03.15.)에 의하면 '최초의 1년 이내의 기간의 휴직의 횟수는 1회로 제한함(1년 미만의 기간동안 휴직을 신청하거나 1년을 신청하였다가 조기 복직한 경우도 1년을 모두 사용한 것으로 간주)'로 되어 있는바, 이는 '휴직을 허가 받은 후 방학 전에 복직하고 개학 후에 다시 휴직을 반복하는 사례 방지'를 위한 것임.
  - 【공문 B】 육아휴직기간의 근속기간 산입에 관한 질의회신 알림(교원정책과-1578(2006.04.10))에 의하면 '교육공무원법에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되 여교원의 경우 2년의 범위내에서 휴직기간을 연장할 수 있으므로 육아를 위한 휴직 기간은 최단 1개월에서 최장 3년(여교원의 경우)이라 할 수 있습니다. 따라서 교육공무원법 제44조제4항의 '휴직일로부터 최초의 1년이내의 기간'이라 함은 복직하여 근무한 기간을 제외한 '순 휴직 기간 중에서 1년 이내의 기간'을 의미한다고 할 수 있을 것입니다.'라고 되어 있음.
  - 「남녀고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률」(법률 제18178호, 2021.5.18. 일부개정)에 따라 【공문 B】의 여교원을 근로자로 정정

질의 ◦ 2004.1.1-2004.5.31(휴직 5개월), 2004.6.1-2004.10.31(복직 근무 5개월), 2004.11.1-2005.10.31(휴직 12개월)일 경우의 근속기간에 산입되는 기간은?

답변 ◦ 복직하여 근무한 2004.6.1-2004.10.31(5개월)의 기간은 실제 근무를 한 기간이므로 당연히 근속연수에 포함이 되는 기간이며, 휴직한 기간 2004.1.1.-2004.5.31(5개월)과 2004.11.1-2005.10.31(12개월)의 기간 중에서 근속기간에 포함되는 최초 1년에 해당하는 기간은 2004.1.1.-2004.5.31(5개월)과 2004.11.1-2005.5.31(7개월)까지의 12개월임

질의 ◦ 2004.1.1-2004.5.31(휴직 5개월), 2004.6.1-2004.10.31(복직 근무 5개월), 2004.11.1-2005.12.31(휴직 2개월)일 경우의 근속기간에 산입되는 기간은?

답변 ◦ 복직하여 근무한 2004.6.1-2004.10.31(5개월)의 기간은 실제 근무를 한 기간이므로 당연히 근속연수에 포함이 되는 기간이며, 휴직한 기간 중에서 근속기간에 포함하는 최초의 1년이내의 기간에는 2004.1.1. -2004.5.31(5개월)과 2004.11.1. -2005.12.31(2개월)의 7개월을 근속기간에 포함됨.

▸ 위의 사례 모두 처음에는 '7호:육아휴직'이었다가 두 번째는 '휴직연장'으로써 NEIS 교원인사기록의 [경력]에서는 '휴직연장' 기간만큼 근속경력에서 제외되는 것으로 생각할 수 있으나, 휴직연장이어도 최초 1년은 근속 기간에 자동으로 계산되므로 과거 발령사항을 임의로 수정하지 않고 반드시 그 당시의 발령사항대로 입력해야 한다.

10) 파견 및 복귀

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2020.09.01	2020.09.01	파견복귀	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2019.09.01	2020.08.31	파견연장	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2017.09.01	2019.08.31	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2016.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 금산교육지원청

◦ 파견은 기관파견, 연수파견, 타시도 교환근무를 막론하고 정비 방법은 휴직에서 예시한 바와 동일하다.

◦ 파견기관(부서)는 다음과 같이 입력되어야 한다.

구분	파견기관	파견부서
2호파견:행정지원	충청남도교육청	교육국 초등교육과
4호파견:교원연수	한국교원대학교	한국교원대학교
6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	대전광역시교육청

▸6호 파견의 경우 파견기관 및 파견부서는 시도교육청까지만 입력한다.

11) 휴직복직 및 파견복귀 후의 전보 예시

◦ **원적학교로 복직 및 복귀한 경우**

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2021.09.01	2021.09.01	파견복귀	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2020.09.01	2021.08.31	파견연장	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2018.09.01	2020.08.31	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2017.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 금산교육지원청

▸원적 학교로 복직 및 복귀 발령 처리를 하면 된다.

▸관할교육지원청 관내 파견을 제외한 모든 파견 복귀는 비록 원적학교로 복귀한다 하더라도, 발령체계상 원칙적으로 '도교육청→관할교육지원청→학교' 순으로 이루어져야 하나, 2007.3.1자 이후의 NEIS 임용발령에서는 업무의 간소화를 위해 위 표처럼 '도교육청→학교' 순으로 발령 처리를 하고 있다.

▸이전 정비시에 '도교육청→관할교육지원청→학교' 순으로 되어 있으면 그대로 둔다.

◦ **원적학교에 결원이 없어 관내 전보를 한 경우**

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도청양교육지원청 남양초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2023.03.01	2023.03.01	휴직복직	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2022.09.01	2023.02.28	휴직연장	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2021.09.01	2022.08.31	7호:육아휴직	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청
2019.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도청양교육지원청 목면초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 청양교육지원청

▸ 복직 및 복귀는 원적학교로 하고, 바로 당일에 관내 전보 처리를 한다.

▸ 병역휴직 등으로 복직하였으나 결원이 없어서 관할교육지원청 교육지원과에 발령하였을 경우에도 교육지원청내(부처내)전보이다.(발령대기가 아님)

◦ 복직 및 복귀 후 타시군 전보를 한 경우

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도태안교육지원청 백화초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 태안교육지원청
2023.03.01	2023.03.01	교육지원청간 (부처간)전보	충청남도태안교육지원청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2023.03.01	2023.03.01	파견복귀	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2022.03.01	2023.02.28	파견연장	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2020.03.01	2022.02.28	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 교육청
2018.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도금산교육지원청 용문초등학교	초등학교 교사	교사 (초등)	충청남도 금산교육지원청

▸ 복직 및 복귀는 원적학교로 하고 → 바로 당일에 타시군 전보 처리를 한 다음 → 바로 당일에 관내 전보 처리를 한다.

▸ 복직 및 복귀 후 국립학교 전출과 타시도 전출도 이와 같이 처리한다.

12) 교감 승진 및 전보

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도서천교육지원청 장항중앙초등학교	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 서천교육지원청
2023.03.01	2023.03.01	교육지원청간 (부처간)전보	충청남도서천교육지원청	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 교육청
2021.03.01	2023.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도당진교육지원청 계성초등학교	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 당진교육지원청
2019.03.01	2021.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도당진교육지원청 원당초등학교	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 당진교육지원청
2019.03.01	2019.03.01	일반승진(일반)	충청남도당진교육지원청	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 교육청

◦ 교감의 전보 체계는 교사와 동일하다.

13) 교장 승진부터 중임까지

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		교장중임	충청남도예산교육지원청 예산중앙초등학교	초등학교장	교장 (초등)	대통령
2022.03.01	2023.02.28	교원초빙	충청남도홍성교육지원청 홍주초등학교	초등학교장	교장 (초등)	대통령
2019.03.01	2022.02.28	교육지원청내 (부처내)전보	충청남도공주교육지원청 공주신월초등학교	초등학교장	교장 (초등)	충청남도 교육청
2018.03.01	2019.02.28	일반승진(일반)	충청남도아산교육지원청 온양천도초등학교	초등학교장	교장 (초등)	대통령

◦ 교장의 임용사항은 발령체계상 '대통령이 임용 → 충청남도교육감이 임지 지정'의 순으로 이루어져야 하나, NEIS 임용발령에서는 업무의 간소화를 위해 위 표처럼 처리한다.
  ▸ 초빙교장을 제외하고는 발령청이 충청남도교육청이어도 무방하다.
  ▸ 대통령 및 교육과학기술부장관이 임용하는 교육전문직도 위 표에 준한다.
◦ 교장은 도교육청 발령 사항이므로 모두 교육지원청내(부처내) 전보임에 유의한다.

14) 전직

◦ 교육전문직에서 교감 또는 교장으로 임용될 경우 승진이 아닌 1호전직(경력, 자격소지)임에 유의한다.

15) 병설학교 겸임

◦ 병설유치원장

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		겸임 (병설학교)	성환초등학교병설유치원	초등학교장	원장 (유치원)	충청남도 교육청
2023.03.01		일반승진(일반)	충청남도천안교육지원청 성환초등학교	초등학교장	교장 (초등)	대통령

  ▸ 직급과 직위에 유의한다.
  ▸ 병설유치원장 발령청은 도교육청이다.

◦ 병설유치원원감

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		겸임 (병설학교)	대흥초등학교병설유치원	초등학교 교감	원감 (유치원)	충청남도 천안교육지원청
2023.03.01		교육지원청내 (부처내)전보	충청남도천안교육지원청 대흥초등학교	초등학교 교감	교감 (초등)	충청남도 천안교육지원청

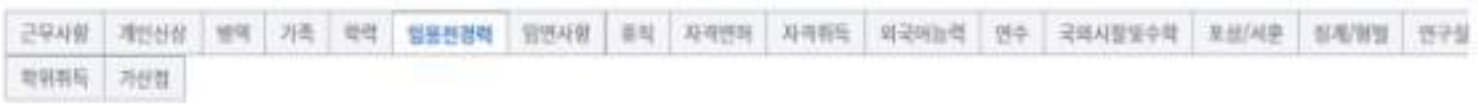
  ▸ 직급과 직위에 유의한다.
  ▸ 병설유치원원감 발령청은 관할교육지원청이다.

◦ 학교급을 달리하는 병설학교

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023.03.01		겸임 (병설학교)	미산중학교	초등학교 교장	교장 (중등)	충청남도 보령교육지원청
2023.03.01		교장중임	충청남도보령교육지원청 미산초등학교	초등학교 교장	교장 (초등)	충청남도 보령교육지원청

Ⅴ. 임용전 경력

1 임용전 경력 개요



<임용전 경력 조회 화면>

◦ 임용전 경력이란 최초임용시에 초임호봉획정을 하기 위해 제시된 일체의 경력을 의미하며 신규교사의 경우 [임용전 경력] 메뉴에 경력 사항을 입력해야 [호봉] 메뉴에서 초임호봉획정이 용이하다.

◦ 신규 임용 이전에 정규 교사이었어도 모두 임용전 경력에 입력해야 한다.

◦ 영양교사도 법률적으로는 의원면직을 한 뒤에 신규교사로 임용된 것이므로 전직이 아닌 신규로써 이전 경력을 모두 임용전 경력에 입력해야 하며 영양교사의 호봉도 재획정 대상이 아니라 초임호봉을 부여하는 것이 원칙이다.

◦ 교원 보수 산정은 교육공무원보수규정을 기본으로 하고, 임용 전 경력의 환산 기준은 공무원보수규정 별표 22를 준용한다.

▸ 근무기관별로 나누어 입력한다. 기간이 연속되었어도 '충남초등학교외 5개교' 등으로 입력하지 않는다.

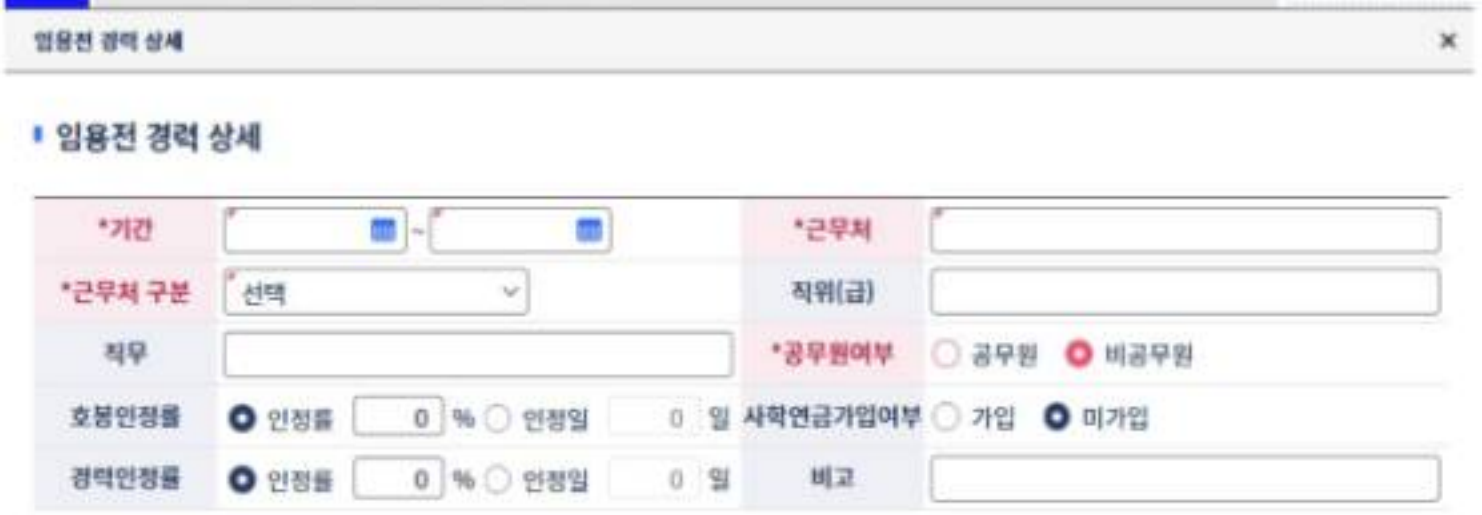
▸ 동일근무기관이어도 휴직, 직위해제, 정직기간만큼 제외하고 나누어 입력한다. 단, 육아휴직 등과 같이 「교육공무원법」 제44조제1항제1호부터 제2호까지, 제4호부터 제8호까지, 제11호 및 「교육공무원승진규정」 제11조제1항, 제2호의 경우에는 해당 기간을 제외하지 않고 연속하여 입력한다.

◦ **임용전 경력에 관한 사항은 NEIS에서 개인이 추가, 삭제 및 수정 신청할 수 있다.**

▸ 메뉴: [기본메뉴] ⇨ [인사] ⇨ [인사기록] ⇨ [개인정보변경신청] ⇨ [임용전경력]

▸ NEIS에서 신청 방법은 'Ⅶ. 인사기록 추기, 정정'에서 On-Line에 의한 추기, 정정 및 삭제신청 요령의 **개인정보변경신청 방법**을 참조한다.

2 임용전 경력 정비 방법



<임용전 경력 상세 화면>

◦ 스크롤바를 아래로 내리면 임용 전 경력 사항을 입력할 수 있는 창이 나타난다.

◦ [기간] 클릭하여 달력에서 선택 입력한다.

◦ [근무처] 정식 기관명칭을 공백 없이 입력한다.

◦ [근무처구분]: ▾목록에서 선택한다.

▸ 정규 또는 비정규(기간제교사 등)를 막론하고 학교에 근무하였다면 국/공립 학교 또는 사립학교를 선택한다.

◦ [직위(급)] 초등학교교사, 중고등학교교사, 지방교육행정주사보 등으로 입력한다.

◦ [직무] 교사, 기간제교사, 전임강사, 시간강사, 행정7급 등으로 입력한다.

◦ [공무원여부]

▸ 정식 공무원으로 재직한 경우에만 해당된다.

▸ 기간제교사는 공무원이 아님에 유의한다.

◦ [호봉인정율]

▸ 공무원보수규정 [별표 22K개정 2023.1.6. 현재까지 준용 중>에 따라 그 호봉인정률을 정확하게 입력한다

▸ 교육공무원 호봉인정률과 관련하여 다양한 사례가 있으므로 추측에 의하여 입력하지 아니하며 상통직 여부는 관련 법령 및 지침에 의해서만 인정한다. 호봉 산정 시에는 『교육공무원 보수업무 등 편람』(교육인적자원부, 2008. 1. 현재까지 준용 중)을 근거로 한다.

※ 대한민국 정책브리핑 → 정책 DB → 전문자료에서 "교육공무원" 검색

▸ 또한, 『교육공무원 호봉획정 시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규』(교육부 예규 제70호, 2022. 6. 20., 현재까지 준용 중)를 참고한다.

3 경력인정율의 이해

가. 호봉인정율과 경력인정율

◦ 호봉인정율은 보수를 지급하기 위한 정근년수를 의미하고, 경력인정율은 「교육공무원승진규정」 제8조 및 제11조와 「교원자격검정령」 제8조 내지 제9조에 의한 교육총경력을 의미한다.

Total 2 ◎ *재직(경력)증명서 근무연한: 2년 4월(2년 7월)

순번	임용순서	기간		임용구분	소속기관	기관	부서
		부터	까지				
1	2	2023-03-01		교육행(-)(부처내)전보	충청남도 교육지원청	초등학교	초등학교
2	1	2023-03-01		일반공채(일반)	충청남도교육청	충청남도 교육지원청	충청남도 교육지원청

▸ [경력] 메뉴에서 보면 '2년 4월(2년 7월)'로 표시되는 것을 볼 수 있다.
▸ 2년 4월이란 최초임용후 현재까지의 교육경력을 의미한다.
▸ 2년 7월이란 [임용전경력] 메뉴에서 [경력인정율]에 교사 경력을 모두 100%로 입력하므로써 임용전경력(0년 3월)과 임용후경력(2년 4월)이 합산된 교육총경력을 의미한다.

◦ 호봉인정율과 경력인정율 예시

기간	근무처	직위(급)	호봉인정율	경력인정율
2016.03.01 - 2016.08.31	대한초등학교	기간제교사	100%	100%
2015.03.01 - 2016.02.29	충남초등학교	기간제교사	100%	100%
2012.03.01 - 2014.02.28	공주교육대학교	학생	80%	0%
2011.03.01 - 2011.08.31	승리입시학원	강사	50%	0%
2008.08.27 - 2010.10.26	육군	병장	100%	100%

▸ 위와 같은 임용전 경력을 가진 남자 교사가 2017.03.01자로 신규 임용되었다면
▸ 호봉인정율에 의한 정근년수는 6년 6월로써 초임호봉은 14호봉이 되고
▸ 경력인정율에 의한 교육총경력은 3년 8월이다.

나. 경력인정율 입력의 원칙 ★★★

1) 교육경력의 범위는 「교원자격검정령」 제8조(교육경력의 범위), 제9조(교육행정경력의 범위)에 의한 범위를 의미한다.
2) 그러나 「교육공무원승진규정」 제9조에 의해 평정대상자의 직위에 따라 종별의 등급이 달라진다.

◦ 기간제교사(임시교사 포함)의 경우 교사 평정은 '나경력' 이지만 교감 및 장학사(교육연구사) 평정의 경우 '다경력'임
◦ 대학 조교의 경우 인정되지 않지만, 장학사(교육연구사) 평정의 경우에는 '다경력'으로 평정됨
◦ 교육행정직의 경우 장학사(교육연구사) 평정일 경우에만 '나경력(5급)'과 '다경력(6급, 7급)'임

3) 따라서, 일률적으로 입력하기에 무리가 따르므로 다음에 한해서만 임용전 경력에 교육경력인정율 100%로 입력한다.

◦ 초등학교 교원자격을 소지하고 초등학교 정규 교원으로 근무한 경력
◦ 중등학교 교원자격을 소지하고 중고등학교 정규 교원으로 근무한 경력
◦ 대학(교) 전임강사 이상의 경력
◦ 초등학교 교원자격을 소지하고 초등학교 기간제교사(임시교사)로 근무한 경력
  ▸ 중등학교 교원 자격 소지자의 초등학교 근무 경력은 무자격이므로 경력인정율은 0%임(호봉인정율은 80%) 「교육공무원 보수업무 편람」 참조)
  ▸ 비상시근무자인 시간강사는 경력인정율이 0%임(상시근무자를 전임강사라 하고, 비상시 근무자를 시간강사라 칭한다.)
◦ 남자의 임용전 군경력
  ▸ 교육경력 인정은 3년 이내의 범위에서 인정하도록 되어 있으므로,
  ▸ 3년을 초과한 군경력은 학력이 중복되지 않는 범위에서 3년 이내의 기간만 입력한다.
  ▸ 이 경우 호봉 획정시에는 [병역]메뉴에서 해당 기간을 가져오므로, 임용전 경력에 3년 이내의 기간만 입력하여도 보수와 아무런 관련이 없으며 단지 교육총경력 계산을 용이하기 위해서 입력하는 것이다.
  ▸ 단, 아래와 같이 사병으로 복무 중 장교로 임관된 경우에는 병적증명서를 제출 받아 비고에 유의하여 입력한다.

구분	기간	비 고
사병경력	1995.11.10-1997.06.13	- 사병종료일과 장교시작일간의 공백이 있는 것은 무관후보생 기간이다. - 무관후보생 기간은 호봉 및 교육경력에서 제외되므로 [병역]메뉴에 1995.11.10-2000.10.29까지 입력하면 안된다. - 이 경우 [병역]메뉴에는 장교경력만 입력하고, 사병 복무기간은 호봉으로 인정받아야 하므로 임용전 경력에 다음과 같이 입력해야 한다. - 사병경력: 호봉인정율 100%, 경력인정율 0% - 장교경력: 호봉인정율 100%, 경력인정율 100%
장교경력	1997.10.30-2000.10.29	

◦ 「교육공무원법」 제44조에 의한 휴직
◦ 해당 학교급과 동등급의 교원자격증을 소지하고 다음 기관에서 근무한 경력
  ▸ 영유아보육법에 의한 보육시설의 시설장 또는 전임 보육교사
  ▸ 학력이 인정되는 사회교육시설에서 전임 근무 경력
  ▸ 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 외국의 교육기관 근무 경력
◦ 위의 경우를 제외하고 비록 교육경력 및 6급 이상의 교육행정경력이 있다 하더라도 경력인정율을 일단 0%로 입력하고, 추후 해당 직위에서 경력 평정시에 별도 프로그램에서 반영하도록 한다.

※ 자세한 내용은 임용전 경력 인정 지침에 의거 처리한다.

VI. 가산점

1 가산점

가. 가산점 개요

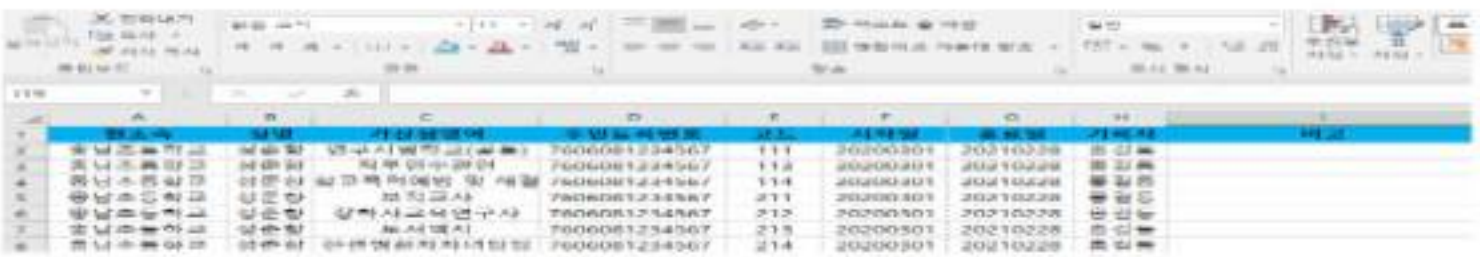
◦ [가산점] 메뉴는 교육공무원승진규정에 의한 가산점을 일목요연하게 모아놓은 것으로써, 「초등교육공무원 평정업무 처리요령」에 의거 정확히 입력되어야 한다.

◦ [가산점]에 입력되는 실적은 다음 사항만 필수로 입력하고, 나머지 가산점의 입력여부는 본인의 판단에 의한다.

◦ [가산점]에 입력되는 사항은 NEIS 교원인사기록의 다른 란에 기록되어 있다. 따라서, 이중입력을 피하기 위해 '충청남도교육청 교육공무원승진규정(충청남도교육청 고시 제2025-23호, 2025.11.4.) 중 [별표8] 가산점 평정 규정표에서 NEIS **교원인사기록의 가산점에 아래 내용을 필수로 입력한다.**한다.

- 학교폭력예방 및 대응 관련 실적: 2013년 이후 실적
- 유초등돌봄교실 유공: 2012.03.01. 이후 실적
- 한센병환자 자녀학교(학급) 근무경력: 2008.12.31일까지의 경력
- 특수학교, 특수학급 근무경력: 2006.12.31까지의 경력
- 통합교육수행협력교사: 2002.01.01부터 2006.12.31까지의 경력
- 수업연구대회: 2004.01.01부터 2011.12.31.까지 실적
- 좋은 수업실천(컨설팅)사례 연구대회: 2015.03.01.부터 2017.02.28.까지 실적
- 컨설팅장학실천사례연구대회: 2012.03.01.~2015.02.28.까지 실적
- 학력신장, 생활지도 유공: 2004.02.29까지의 실적
- 특성화교육 실천사례 연구대회(진학, 진로지도) : 2004.03.01부터 2005.02.28까지
- 특성화교육 실천사례 연구대회(체육지도, 영재, 기능지도) 2007.01.01 이후의 실적
- 특성화교육 실천사례 연구대회(환경) 2021.03.01 이후의 실적
- 학교 정보, 전산업무 담당경력: 2008.12.31까지의 경력
- 학력증진지도실천연구대회: 2009.01.01. 이후의 실적
- 생활지도실천사례연구대회(생활지도 부문)
- 생활지도실천사례연구대회(바른품성5운동 부문): 2011.03.01.~2014.02.28.까지 실적
- 생활지도실천사례연구대회(청소년단체지도 부문): 2007.01.01. 이후 실적
- 교감 미배치교 교무업무 담당보직교사: 2021.3.1.이후 실적

나. 가산점 일괄 입력을 위한 엑셀 파일 작성 방법



〈가산점 일괄 입력을 위한 엑셀 화면〉

◦ [가산점]은 개인정보변경신청 메뉴 및 공문 등으로 개별등록 신청이 불가능하다.
◦ 따라서, 도교육청에서 일괄입력하지 않아 누락된 가산점은 관할 교육지원청별로 매년 3-4월 중 자체 계획을 수립하여 일선학교에서 엑셀로 일괄 신청을 받아 처리한다.
◦ 증빙서류는 관할교육지원청에 보관된 공문 등으로 갈음하고, 불가능할 경우에만 첨부물을 요구한다.

1) 가산점 일괄 입력을 위한 엑셀 파일 작성시 유의 사항

◦ 엑셀 파일 작성의 1차 책임은 본인에게, 1차 검토 책임은 교감에게, 1차 확인 책임은 학교장에게 있다.
◦ 가산점은 당해 직위에서 취득한 가산점만을 입력하도록 한다.
  ▸ 세부 사항은 「초등교육공무원 평정업무 처리요령」 가산점 항목을 참조한다.
  ▸ 기간제교사로 근무할 당시에 취득한 가산점은 일단 입력하되, 인정여부는 관계 법령 등에 의해 추후에 판단할 사항임에 유의한다.
  ▸ 교사로 임용되기 이전에 취득한 기술자격증, TOEIC 점수는 인정 대상에서 제외한다.
◦ 1개월 이상 연속된 휴가(연가, 병가, 특별휴가 등)에 의해 인정 기간이 연속되지 않을 경우 엑셀에 각각 나누어서 입력해야 한다. ☞ 해당 기간이 각각의 셀에 입력되어야 한다.
  ▸ 바른 예

20210301	20210531	3개월
20210701	20220228	8개월

  ▸ 틀린 예

20210301	20210531	11개월
20210701	20220228	

2) 엑셀 파일에 가산점 입력 요령

◦ 가산점 일괄 입력을 위한 엑셀 파일은 다음 설명을 참조하여 정확히 입력해야 업로드과정에서 오류가 발생하지 않는다.
◦ 현 소속: 띄어쓰기 없이 입력한다.
  ▸ 초등학교 및 분교장: ○○초
  ▸ 유치원: ○○초병설유, ○○초△△분병설유 또는 (단설일 경우) ○○유
  ▸ 특수학교: ○○○○
  ▸ 교육지원청 및 직속기관: 약칭 입력

◦ 성명: 띄어쓰기 없이 입력한다.
◦ 주민등록번호: 띄어쓰기와 '-' 없이 13자리를 입력한다.
◦ 시작일, 종료일: YYYYMMDD(8자리) 형식으로 입력한다.
◦ 기록자: 관할교육지원청 인사담당 장학사의 성명을 입력한다.
  ▸ 단, 유치원교사, 특수교사, 사서교사, 보건교사, 영양교사 등의 경우에는 관할 교육지원청 담당 장학사의 성명을 입력한다.
◦ 가산점영역, 코드, 비고
  ▸ NEIS에는 가산점 영역에 대한 코드값을 인식하여 일괄 입력되므로 아래 표를 참조하여 코드번호(3자리)를 정확히 입력해야 한다.
  ▸ 비고는 아래 표의 형식대로 입력해야 하며, 이 지침 이전 [가산점] 메뉴에 입력되었던 형식은 그대로 둔다. ☞ 승진 규정 개정에 따라 가산점 평정 점수가 달라 질 수 있으므로 종전과 달리 점수를 입력하지 않는 것임
  ▸ 비고란에 쉼표(,), 마침표(.) 및 기타 금칙문자(! @ # $ % ^ & *) 등을 절대 입력하지 않는다. ※(주의) 오류가 발생하므로 문자와 괄호만 입력

☞ 가산점 입력 예시

가산점영역	코드	비고	유의사항
재외국민교육기관파견	112	중국 천진한국국제학교(60개월)	*파견기간을 통산하여 입력
장학사 교육연구사	212	장학사(36개월) 교육연구사(12개월)	*장학사와 교육연구사를 구분하되 해당 직위를 통산하여 입력 **(전직된 자만 해당)**
한센병환자자녀담당	**214**	**광석초(24개월)**	
특수학교 특수학급 통합교육	216	금남초(12개월) 천안인애학교(36개월)	
학교폭력예방 및 기여(공통)	222		
시도특색가산점	300	금남초 학력신장유공(12개월)	*학년도 단위로 입력(2006.3.1-2007.2.28)
		금남초 생활지도유공(12개월)	
		2007 수업연구대회(1등급)	*대회명과 등급을 입력하되 학년도 단위로 입력(2006.3.1-2007.2.28) *가산점부여 연구대회는 [가산점]에만 입력하고 [연구실적]에 입력하지 아니함
		금석초 학교정보전산업무(12개월)	

* 표에서 굵게 표시된 항목만 필수 입력하고, 나머지 항목은 다른란에 기록되어 있으므로 기록여부는 본인의 판단에 의함

다. 가산점 일괄 입력 절차

1) 학교

◦ '가산점 일괄 입력을 위한 엑셀 파일'을 교감에게 제출한다.

◦ 교감은 입력 내용을 검토하여 형식상의 오류가 있는지 검토한다.

◦ 검토가 완료되면 해당학교 교원의 모든 파일을 하나의 시트에 합쳐서 관할 교육지원청에 제출한다.

▸ 공문으로 제출하되, 첨부파일은 개인신상 자료이므로 보안 3등급 문서로 관리하여 인편 제출 또는 비공개(6호) 전자문서로 제출한다.

2) 관할교육지원청

◦ 학교에서 제출받은 파일의 형식 오류를 검토한다.

◦ 원본파일을 복사하여 일괄입력용 파일을 생성한다.

◦ 일괄입력용 파일 중 현소속, 성명, 가산점영역을 삭제하고 주민등록번호, 코드, 시작일, 종료일, 기록자, 비고만 남겨둔다.

◦ 일괄입력용 파일을 텍스트파일(CSV 파일)로 변환한다.

▸ CSV 파일로 변환하는 방법은 본 교재 부록을 참조한다.

◦ NEIS에 접속하여 [교원인사] - [인사기록] - [가산점파일 등록] 메뉴를 이용하여 연수 결과 입력과 같은 방법으로 일괄 등록을 한다.

▸ 관할교육지원청 인사담당장학사 1인에게만 [가산점파일 등록] 권한을 부여하였으므로 유치원, 특수 등 담당장학사에게 파일을 제출 받아 인사담당장학사가 일괄 입력한다.

▸ 입력 내용이 많을 경우 파일 검사 및 업로드 과정에서 시간이 많이 걸리므로 가급적 학교 단위로 입력하도폭 한다.

2 기타

◦ [비고], [보충기재란] 메뉴는 교육지원청에서 개명 또는 기록사항의 정정시 특별하게 증거로 남겨놓을 경우를 제외하고는 입력하지 않는다.

◦ [적성검사] 메뉴는 사용하지 않는다.

Ⅶ. 인사기록 추기, 정정

1 NEIS 인사기록 추기, 정정 및 삭제신청 요령

가. 관련 근거

▣ 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙」(2023.3.1. 교육부령 제285호)

제8조(인사기록카드의 정리 및 변경)

① 인사담당관은 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 해당 공무원의 인사기록카드에 기록하여야 한다.

1. 신규채용, 승진, 전직, 전보, 강임, 면직, 징계, 휴직, 직위해제, 복직, 국내연수, 국외연수, 국외출장, 겸임, 파견, 승급, 전출, 전입되었거나 포상을 받은 경우
2. 대학원(「고등교육법」에 따른 국내외 대학원과 이에 준하는 외국의 대학원을 말한다. 이하 같다)에서 학위를 취득한 경우
3. 자격을 취득하거나 연구실적이 있는 경우

② 인사담당관은 제1항에 따라 유치원·초등학교·중학교·고등학교 및 특수학교 교원의 인사기록카드를 기록할 때에는 별지 제1호서식의 기재사항 중 대학원에서의 학위취득, 자격취득, 연수이수 및 연구실적에 관한 사항은 별표 1의 기준에 따라 학점화하여 기록·관리해야 한다.(개정 2022.10.18.)

③ 인사담당관은 인사기록의 착오·누락사항 또는 신상 변동사항을 확인·정정할 수 있도록 소속 교육공무원에게 매 짝수연도의 1월 1일부터 2월 말일까지의 기간 동안 인사기록카드를 열람하게 하여야 한다. 이 경우 열람의 방법·절차 및 정정 신청 등에 관한 사항은 기록보관기관의 장이 정한다.

④ 인사담당관은 제1항부터 제3항까지의 사항 외의 새로운 사유로 교육공무원의 인사기록카드를 정정·변경하거나 기록을 추가하여야 할 정당한 사유가 있을 때에는 이를 증명하는 서류를 갖추어 인사기록카드보관기관의 장에게 별지 제3호서식의 인사기록 변경신청서를 제출하여야 한다.

나. **대상 항목 및 입력 기준 및 내용**

- 가족, 학력, 자격취득, 임용전 경력, 연수, 포상/서훈, 연구실적, 병역, 가산점 항목 중 현재 NEIS 나의 메뉴 기록사항에 등재되어 있지 않거나 오류 또는 정정이 필요한 경우
  1) 추기 신청 기간 중 인사기록 기본 사항인 개인신상, 병역, 가족, 학력 등을 최신 정보(최근 6개월 이내)로 수정
  2) 2023학년도 임용된 신규교사의 사진, 학력, 가족사항 등의 미비된 인사기록 사항을 등재

다. 개인별 인사기록 추기(변경신청) 방법

1) 개인정보변경신청 개요

가) 개인이 추기 또는 변경 신청할 수 있는 항목은 가족, 학력, 자격취득, 임용전경력, 연수, 포상/서훈, 연구실적, 병역, 가산점으로 한다.

나) 모든 항목은 교육지원청에서 증빙서류 확인 후 승인 처리한다(단, 특수학교, 직속기관, 본청의 신청 사항은 교원인사과로 제출하며 교원인사과에서 승인한다.)

2) 추기 대상 항목

항 목	기준	방 법
가족, 학력, 자격취득, 임용전경력, 연수, 포상/서훈, 연구실적, 병역, 가산점	현재 미등재 및 오류 정정이 필요한 경우	**개인별 나이스 입력 후 엑셀파일 제출 → 학교 일괄 신청** (공문+엑셀파일+증빙서류 스캔 파일)

※ (주의) 다음의 경우는 미승인 처리함(인사기록카드에 신청내용이 반영 안 됨)

가) 나이스 신청 없이 증빙자료만 제출하는 경우

나) 나이스 신청만 하고 증빙자료를 미제출한 경우

다) 나이스 신청과 증빙자료가 서로 다르거나 미비한 경우

라) 인사기록카드에 입력 대상 내용이 아닌 경우, 입력 양식 누락 및 변경 등

※ 이전에 나이스에 신청했는데 승인되지 않은 모든 변경 요청은 삭제되었으므로 다시 나이스로 신청하고 엑셀파일 및 증빙자료를 제출해야 함.)

3) 추기 신청 방법

가) 나이스 온라인상(개인) /나의메뉴/인사기록/개인정보 변경신청(예시 참조)

- 추기 신청 전 개인별로 NEIS인사기록에 대하여 필히 본인 확인 후 신청

나) 학교별 추기 업무 담당자 : 확인 및 정리

- 엑셀 파일에 의거 정확히 작성하여 본인 및 교감 확인
- 증빙서류는 반드시 교감 원본대조필 후 제출

다) 공문 발송 시 엑셀 파일과 함께 증빙서류 스캔 후 파일 제출

라. 나이스 인사기록 신규신청, 기존자료정정 및 삭제 신청 방법

1) 신규신청 : 인사기록에 새롭게 기록해야 할 실적

2) 기존자료정정 : 인사기록에 기록되어 있는 내용을 변경하여야 할 경우

3) 삭제 : 중복된 기록이거나 또는 잘못 기록된 내용으로써 삭제할 기록

⇒ 추기 및 정정 시 증빙자료는 반드시 스캔파일로 제출

2 On- Line에 의한 추기, 정정 및 삭제신청 요령

가. 개인정보변경신청

<개인정보 변경 신청 방법>

① [기본 메뉴] 클릭
② [인사 기록] 클릭 ③ [개인정보변경신청] 클릭
④ [가족], [학력] 등 변경할 내용 클릭
⑤ [신규신청], [기존자료정정], [수정], [삭제] 해당 버튼 클릭 후 작성

나. 각 메뉴에 대한 설명

◦ 조회

<개인정보 변경 신청 중 조회 화면>

▸ 승인구분 옆의 [버튼] 버튼을 클릭하면 미승인, 승인완료, 반려, 전체가 나온다. 개인정보변경 신청한 사항에 대해 관할교육지원청에서 처리한 사항을 조회할 수 있다.

◦ [신규신청]

▸ 새로운 개인정보변경신청 메뉴이다.

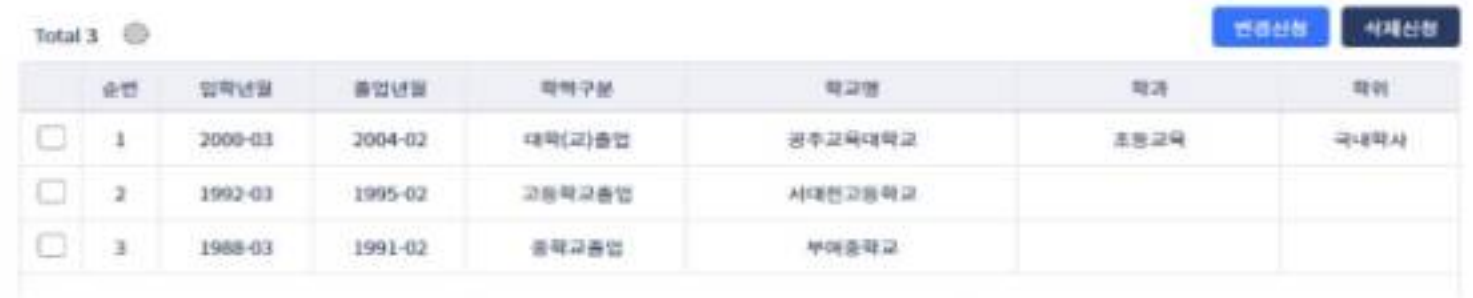
▸ [신규신청]을 클릭하면 개인정보변경신청을 할 수 있는 팝업창이 나타난다.

◦ [기존자료정정]

▸ 이 메뉴는 개인정보변경신청한 항목을 정정하기 위한 메뉴다.

▸ [기존자료정정]을 클릭하면 변경 또는 삭제할 수 있는 팝업창이 나타난다.

▸ 해당 항목을 선택한 후 [변경신청] 또는 [삭제신청]을 클릭한다.



<개인정보변경신청 중 학력 변경신청 화면 >

▸ 예: 이미 기록된 고등학교졸업 학력이 잘못되었을 경우에는 [변경신청]을, 초등학교졸업을 지우고자 할 경우에는 [삭제신청]을 하는 메뉴이다.

◦ [수정]

▸ 개인정보변경신청한 내용에 대해 수정해야 할 경우 사용하는 메뉴이다.

▸ 수정을 클릭하면 해당 사항을 수정할 수 있는 팝업창이 나타난다.

◦ [삭제]

▸ 잘못된 개인정보변경신청 항목을 삭제하기 위한 메뉴이다.

▸ 해당 항목을 선택하고 [삭제]를 클릭하면 신청 내용이 삭제된다.

<개인정보변경신청 중 삭제 화면>

다. 개인정보변경신청 승인 방법(교육지원청)

◦ 인사기록 담당 장학사는 [교원인사] ⇨ [개인정보변경승인]에서 개인정보변경 신청을 승인할 수 있다.

◦ [신청기간]: 신청기간을 입력한다.

◦ [개인정보 분류]: 개인정보변경 신청한 사항을 ▾목록에서 선택한다.

<개인정보변경신청 승인 화면>

◦ [승인구분]: 미승인, 승인완료, 반려를 ▾목록에서 선택한다.

◦ [조회]를 클릭한다.(시간이 다소 걸림)

◦ 해당사항을 ✔체크 [승인] 또는 [반려] 버튼을 클릭한다.

◦ 반려시에는 반드시 그 사유를 입력하고 괄호 안에 반려일자와 담당자의 성명을 입력한다.

NEIS 인사기록의 질 관리를 위하여 On-Line으로 신청한 개인정보 변경 신청에 대해 도교육청에서 매일 검토하여 미비한 사항에 대해 반려하고 있으므로 관할 교육지원청에서는 신청 2일 이후에 승인하도록 함

Ⅷ. 학기초 NEIS 업무처리

Ⅰ. 호봉 ····· 355
1. 정기승급 누락 처리 ····· 355

Ⅱ. 임용발령 ····· 358
1. 보직교사 ····· 358
2. 분교장 ····· 359
3. 보직구분설정(학교) ····· 360

Ⅲ. 기간제교원 NEIS 인사기록관리 ····· 361
1. 계약제교원 인사기록 자료 전송 ····· 361
2. 계약직교원 신규임용 ····· 362
3. 계약직교원 경력란 등록 ····· 363
4. 퇴직예정자관리(계약직) ····· 364
5. 계약직교원 퇴직 ····· 365
6. 연장 계약 때 처리방법 ····· 366

Ⅳ. 학기초 간편 업무지원(K-에듀파인, 이음) TIP ····· 368
1. 결재정보 결재창 한눈에 보기(K-에듀파인) ····· 368
2. 초기화면(포틀릿) 설정(K-에듀파인) ····· 369
3. 간편 일정관리(K-에듀파인)) ····· 370
4. 공람그룹 설정하기(K-에듀파인) ····· 372
5. 참조기안(K-에듀파인) ····· 374
6. 공문서 한꺼번에 출력하기(K-에듀파인) ····· 376
7. 공개범위 사후 수정(K-에듀파인) ····· 377
8. 부재 및 대리결재자 설정하기(K-에듀파인) ····· 378
9. 사후 공람지정(K-에듀파인) ····· 379
10. 연속결재(K-에듀파인) ····· 380
11. 일괄결재(K-에듀파인) ····· 381
12. 일괄담당자과제지정(K-에듀파인) ····· 382
13. 원격업무 지원(충남이음) ····· 383
14. 간편 그룹설정(충남이음) ····· 384
15. 재직기간 산정 프로그램 활용하기 ····· 386

Ⅰ. 호봉

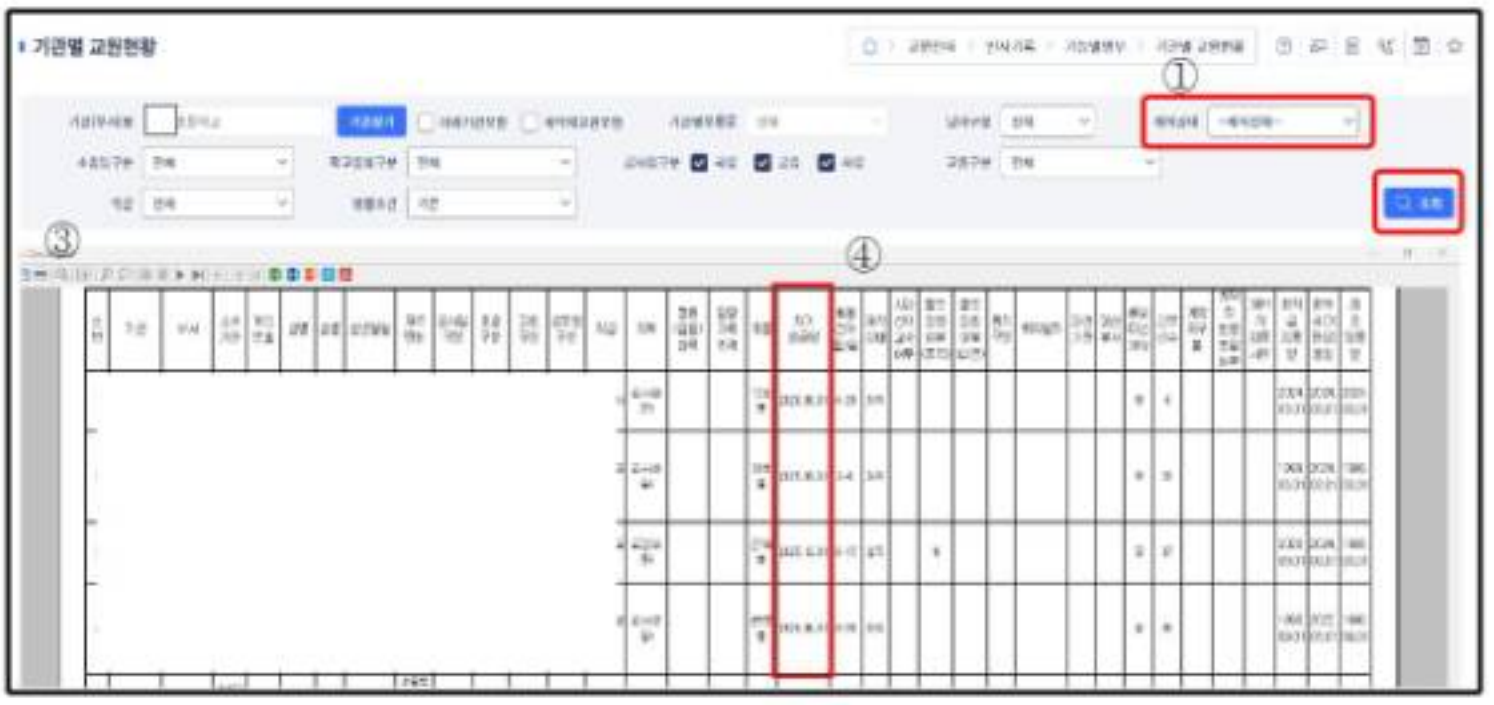
1 정기승급 누락 처리

가. 정기승급 여부 확인

1) 확인 메뉴

[교원인사- 인사기록-기능별명부-기관별 교원현황]

①재직상태(재직전체 선택)→ ②조회 클릭→ ③기관별교원현황 팝업→ ④차기승급일 확인



2) 확인 사항

- **차기승급일 확인**(휴직자를 제외하고 차기 승급일이 지난 교원 찾기)
- 승급기록 탭의 현 호봉 발령일을 보고 당해년도 승급 여부 확인

나. 정기승급 누락자 처리

1) 추가 정기승급 메뉴

[교원인사 - **호봉** - **정기승급**]

2) 추가 정기승급 처리

가) 정기승급 처리와 같음

나) 개요명이 중복되면 등록이 되지 않으니 다르게 등록해야 함

예)'2026.3.1. 추가 정기승급'또는 '2026.3.1. 누락자 정기승급' 등

3) 정기승급에서 대상자 선정이 되지 않을 경우(징계자, 휴직자 제외)

- 정기승급 처리를 하였으나 대상자 선정이 되지 않는 경우는 호봉정정이나 호봉재획정으로 역에 의한 계산에 의해 정기승급대상자 선정

[교원인사- 호봉- 정기승급관리- 정기승급개요]에서 처리

가) ①추가→ ②개요명 입력(2024.1.1.자 추가 정기승급)→ ③작업일자 선택→ ④저장 선택

※ (주의) 기존 개요명과 같으면 등록되지 않음

나) 이후 정기승급 절차대로 처리

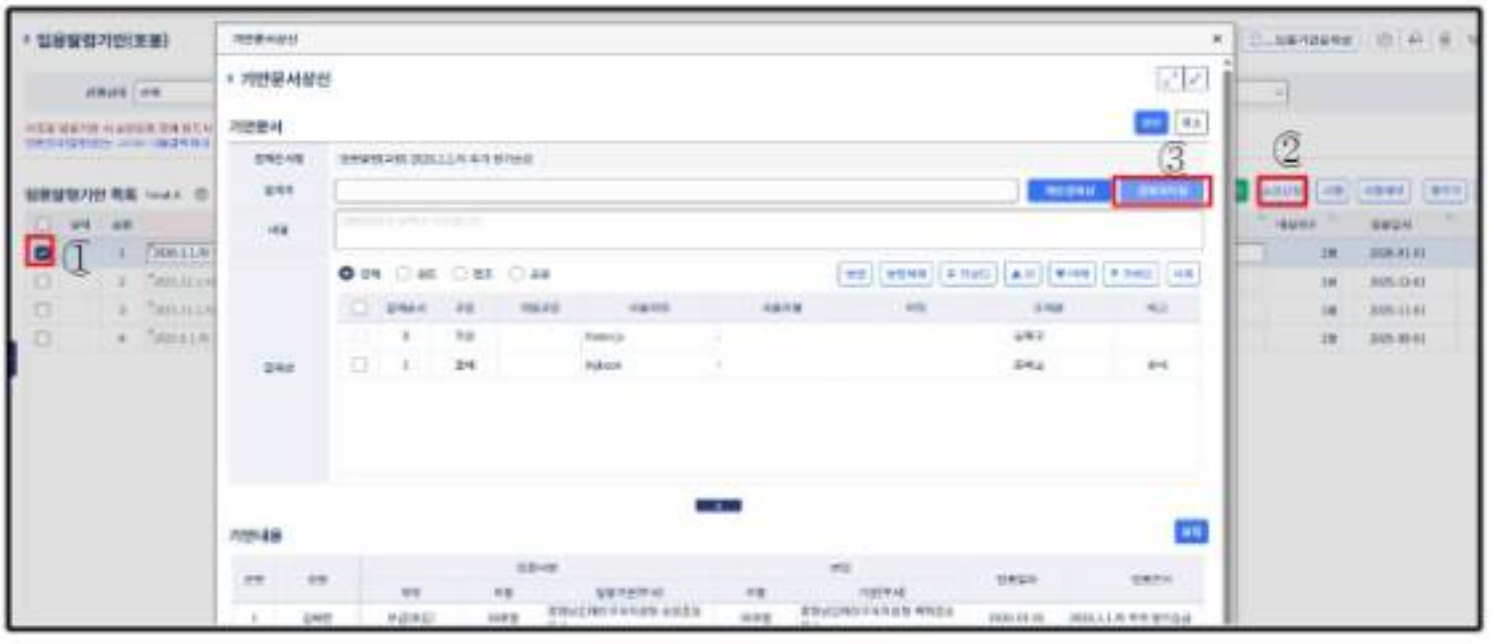
다) 추가 정기승급 여부 확인

-정기승급관리 메뉴 클릭→ 임용기안문 메뉴 클릭

①2026.1.1.자 추가 정기승급 박스를 반드시 클릭(☆) → ②대상자 상세 창에서 확인

라) 임용기안문 작성에서 '2026.1.1.자 추가 정기승급'처리

①선택 버튼 클릭→ ②승인요청→ ③결재자 지정 후 상신



마) 결재완료 후

[정기승급관리- 임용기안문작성- 해당임용발령기안 목록 선택- 시행버튼 클릭]

※ (주의) 승인요청 후 반드시 시행 처리를 실시해야 호봉 승급이 반영됨

다. 호봉재획정 대상자 처리

1) 상위 자격 취득 교사의 호봉재획정 여부 확인 및 처리

가) [교원인사- 인사기록(인사권한- 조회)- 승급기록]에서 확인

나) 누락시 호봉재획정 처리(호봉재획정 기준일은 ` 다음달 1일)

2) 휴직복직자의 호봉재획정 여부 확인 및 처리

가) 급여 마감일 이전에 학교에서 처리

나) 획정일은 휴직복직일로 처리해야 함(경력탭에서 휴직복직여부 확인)

다) 호봉재획정 처리

(2026유초등교육공무원 인사실무 – 교육공무원의 호봉 및 수당 , 호봉재획정 참조)

도움말 **정기승급 누락으로 인한 급여 신청**

- 해당교사에 대한 호봉재획정 및 호봉정정 처리 후
- 교육지원청 행정과(천안,아산은 재무과)에 정기승급 누락으로 인한 급여 소급 신청 공문 발송

공 정기승급누락에 따른 급여 소급 신청 기안문

Ⅱ. 임용발령

1 보직교사

가. 메뉴 : [교원인사- 임용발령-보직(담임)교사]

도움말 ⇒ **강조 사항**

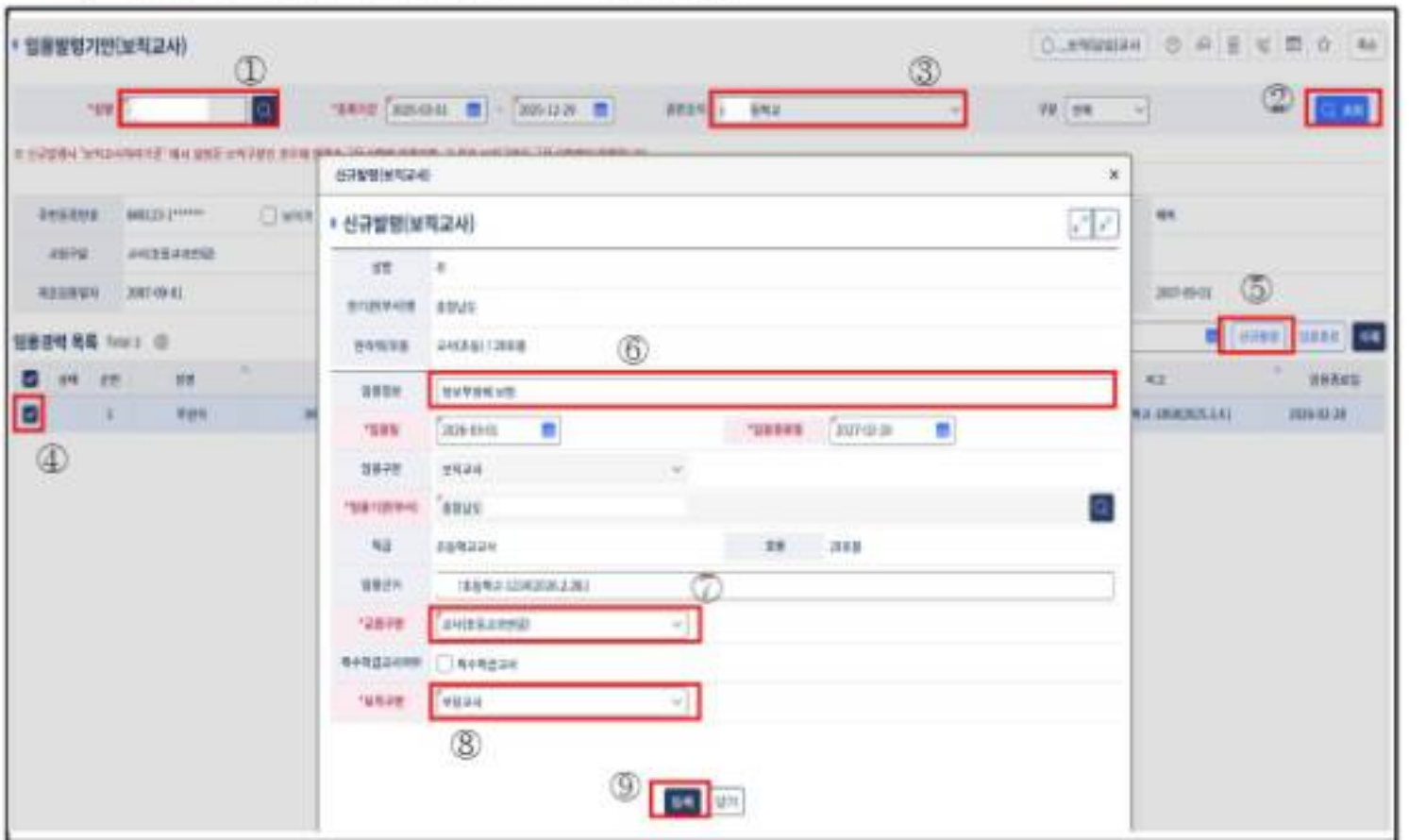
- 보직교사만 입력하며 일반 담임교사는 입력하지 않음

  ※ 아래 처리 순서 중 ⑧보직구분에서 '부장교사' 또는 '부장담임'에 해당되는 교사만 입력

나. 처리 순서

1) 보직(담임)교사 메뉴에서 아래의 순서로 처리

[교원인사- 임용기안문작성- 보직(담임)]



①성명 입력 ②조회 클릭
③권한조직 '○○초등학교' 또는 '○○(병설)유치원' 선택
④체크박스 ⑤신규발령 클릭
⑥임용정보 및 근거 입력 ⑦교원구분 선택
⑧보직구분 선택 ⑨등록 클릭

2) 보직교사 발령 완료 화면

3) [인사기록(인사권한-조회)의 경력]탭에서 확인

도움말 **보직교사 추가 등록 및 삭제**

- 인사기록의 경력 탭에 기록이 누락된 경우
  - 당해 학교의 보직교사 경력은 [**교원인사 – 임용발령 - 보직교사**]에서 처리
  - ※ (주의) 타학교의 보직교사 기재사항 누락 및 오류사항은 증빙자료를 첨부하여 교육지원청에 공문으로 인사 추기신청(NEIS 미신청)
- 보직교사 발령 취소는 [**교원인사 – 임용발령 - 보직교사**] 해당자를 선택하고 **삭제** 버튼 클릭(**※경력에서도 자동 삭제됨**)
- 보직교사의 승진, 전보, 기타의 사유로 해임할 필요가 있을 경우 [**교원인사 – 임용발령 - 보직교사**] 메뉴에서 [**성명 입력 – 조회 - 권한조직 선택 – 조회 - 해당자 선택 - 임용종료일 입력 – 임용종료**]의 순으로 처리
- 임용종료를 완료하면 [**인사기록- 경력 탭**]의 보직교사 기간이 해임종료일까지로 변경됨

2 분교장

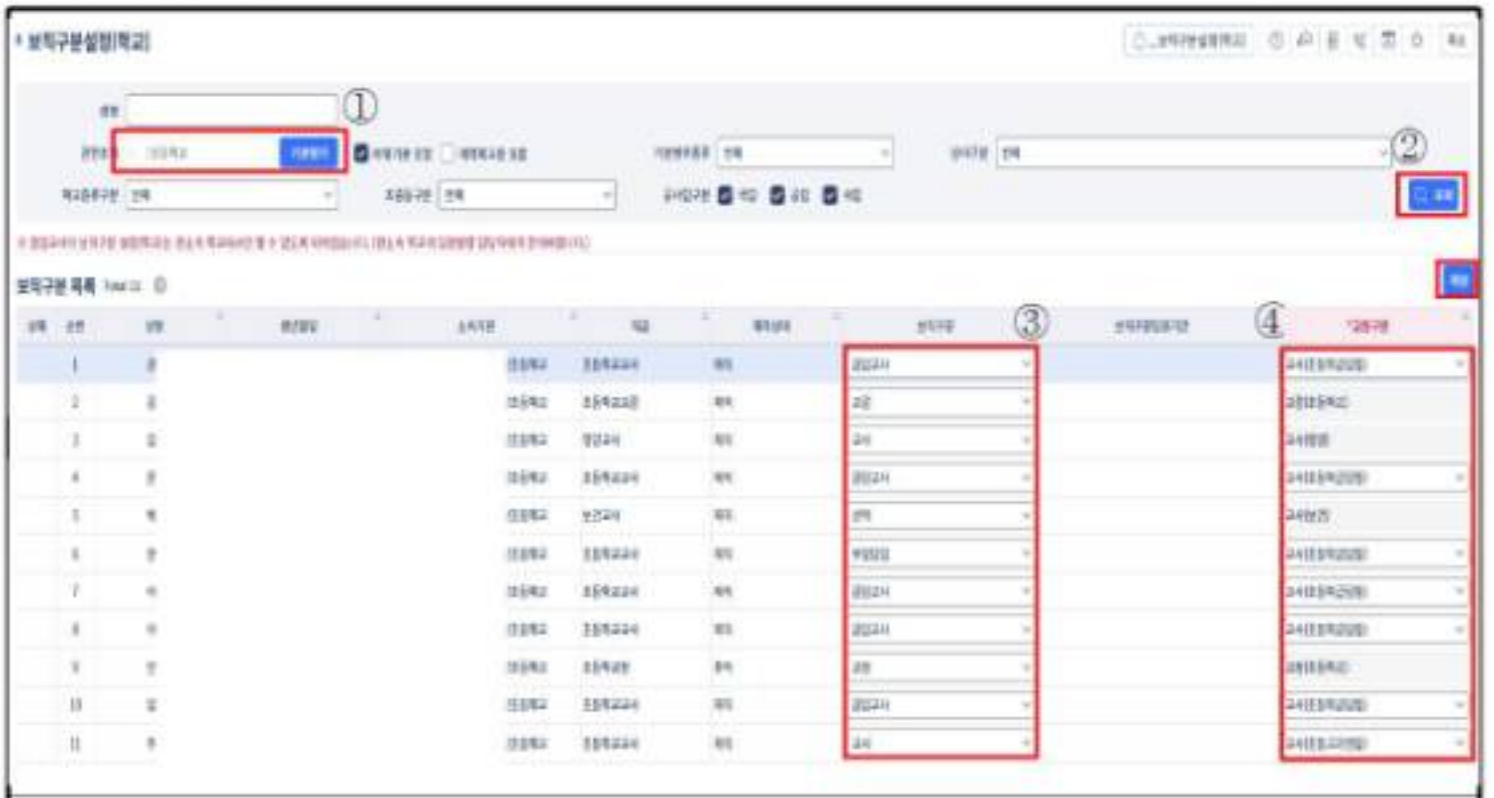
가. 메뉴 : [교원인사- 임용발령–분교장]

나. 분교장 발령은 인사기록의 경력사항에만 기록되므로 교육지원청에 의뢰하여 [인사기록–근무사항]에서 기관(학교)을 변경하여야 함

3 보직구분설정(학교)

가. 메뉴 : [교원인사- 퇴직예정 및 겸임자관리-보직구분 설정(학교)]

나. 처리 순서



① 권한조직 선택(초등학교, 병설유치원) ② 조회 클릭
③ 보직구분 선택 ④ 교원구분 선택 ⑤ 저장 클릭

도움말 **입력시 유의 사항**

- 급여와 관계되니 반드시 급여 마감 전(학기초 10일 전후)까지 처리
- 보직구분: 교장, 원장, 교감, 원감, 수석교사, 부장교사, 담임교사, 교사, 교감담임, 원감담임, 부장담임, 통합교육담당교사 중 선택
- 교원구분: 교장, 교감, 유치원장, 유치원원감, 수석교사, 교사(유치원, 유치원특수학급, 초등학급담임, 초등교과전담, 초등특수학급, 교과전담교사, 보건, 사서, 상담, 치료, 영양)
- 부장교사: 부장이면서 담임이 아닌 교사
- 부장담임: 부장이면서 담임인 교사
- 특수학급담임교사는 담임교사

Ⅲ. 기간제교원 NEIS 인사기록관리

1 계약제교원 인사기록 자료 전송

가. 업무 절차 (교원인사- 계약직교원- 인사기록관리- 계약직교원 자료전송)

◦ **(요청)** 현 근무지: 대상자 등록 → '퇴직교원 찾기' 창에서 조회 → 저장 → 요청

- 자료 전송 요청 전에 신규 인사기록카드 생성 후 요청
- 전 근무지가 타시도인 경우: 등록(타시도) → '총괄서버퇴직교원 찾기 → 저장 → 요청

◦ **(전송)** 전 근무지: 요청받은 대상자 조회 → 전송

◦ **(확인)** 현 근무지: 요청 상태가 완료인 대상을 인사기록(계약직)에서 내용 확인

2 계약직교원 신규임용

가. 메뉴: [교원인사 - 계약직교원 - 인사권한관리 – 인사기록관리 - 신규등록]

나. 처리 순서

① 성명 입력
② 주민번호 입력(중복체크 클릭)
③ 찾기 클릭하여 학교명 조회
④ 계급 선택
⑤ 직급 선택
⑥ 직위 선택
⑦ 근무년수(호봉획정표에서 환산총경력년수) 입력
⑧ 보직구분 선택
⑨ 현부서(기관)임용일 입력
⑩ 계약직임용사유 선택
⑪ 저장 클릭
*는 반드시 입력해야 저장할 수 있음

도움말 **계약직교원 신규임용 시 유의 사항**

- 기관명을 입력하면 부서명까지 자동 입력된다.
- 호봉은 계약 때 획정된 호봉을 입력한다.(계약만료 시까지 획정호봉유지, 계약직교원은 정기승급이 없음)
- 근무년수는 정근수당 지급과 관련되는 중요한 항목이므로 호봉획정표의 '환산총경력년수'를 반드시 입력해야 한다.
  ※14호봉 제한 대상 퇴직교원은 근무년수를 5년으로 입력
- 신규 생성시 '**해당주민번호의 인사기록카드가 존재합니다**'라는 메시지가 나올 경우에는 직전 근무지에 연락하여 대상자 퇴직처리 요청 후 처리한다.

3 계약직교원 경력란 등록

가. 메뉴: [교원인사- 계약직교원- 인사기록관리- 인사기록(계약직)]

나. 처리 순서

1) 경력 탭 클릭

2) 등록 클릭→경력 상세 팝업

3) 해당 내용 입력 → 저장(시간제 강사의 경우 주 및 총 근무시간 입력 가능)

4) 경력 탭에서 경력 확인

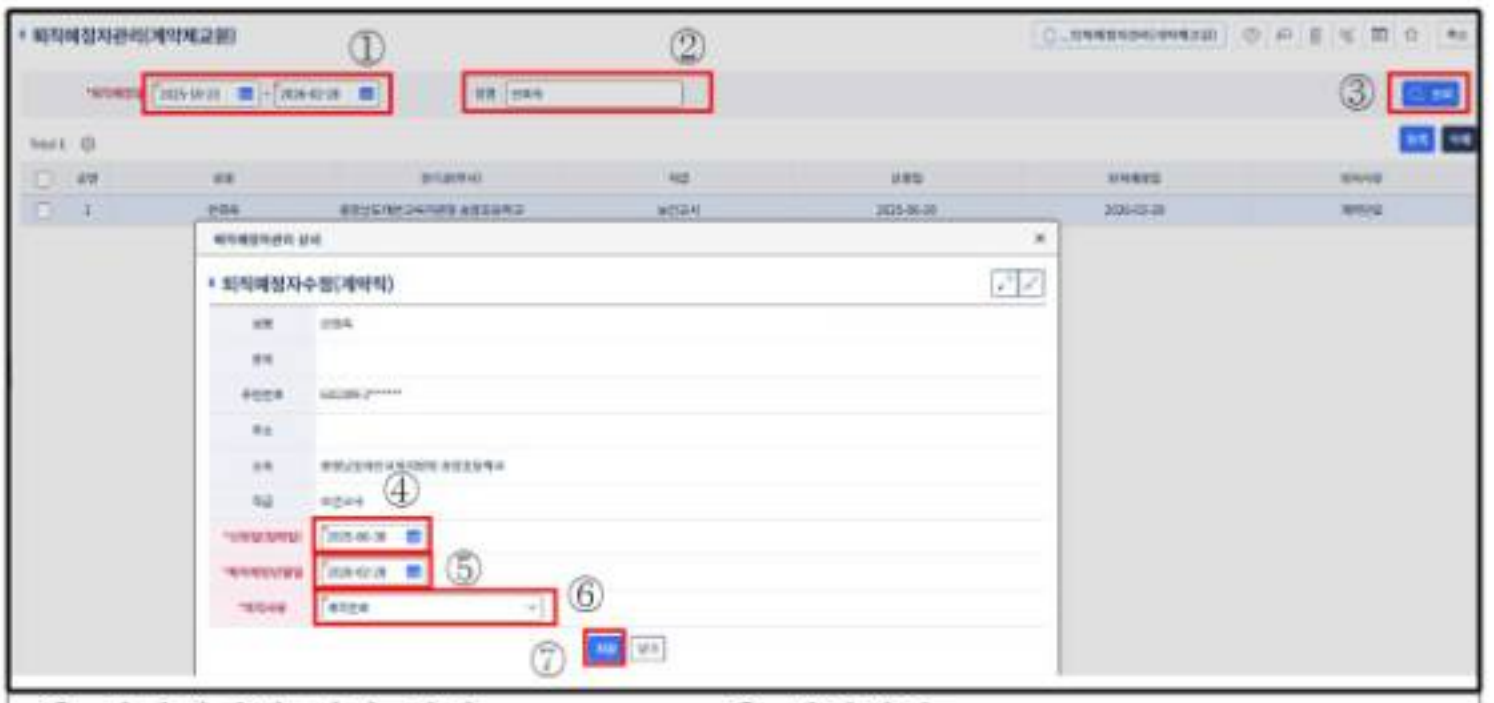
도움말 계약직교원 경력 등록 시 유의사항

- 경력란에 등록되면 민원시스템의 경력증명서, 재직증명서 등을 나이스로 발급할 수 있다.
- 재직 중일 때는 기간의 시작일만 입력하고 계약만료 후에 종료일도 입력한다.
- '기관찾기'로 입력하면 부서명은 자동 설정된다.

4 퇴직예정자관리(계약직)

가. 메뉴: [교원인사- 계약직교원- 인사기록관리- 계약직인사기록- 퇴직예정자 관리(계약제교원)]

나. 처리 순서



① 퇴직예정일 기간 설정
② 성명입력
③ 조회 클릭
④ 신청일(입력일) 입력
⑤ 퇴직예정년월일 입력
⑥ 퇴직 사유 선택
⑦ 저장 클릭

다. 등록확인: [퇴적예정일 설정- 조회- 퇴직예정자 일괄 확인]

퇴직예정자관리(계약직) 등록 유의사항

- 신규등록과 동시에 처리한다.
- 퇴직예정자관리에 등록되지 않으면 정상적으로 퇴직처리가 되지 않는다.(다른 학교에서 신규 등록 때 중복으로 나와 계약제교원 신규 등록이 되지 않음)

5 계약직교원 퇴직

가. 메뉴: [교원인사 – 계약직교원- 인사기록관리 - 퇴직처리(계약직교원)]

나. 처리 순서

1) 퇴직처리(계약제교원) 대상자 확인 및 퇴직 처리

① 퇴직예정일 기간 입력 ② 권한조직(초등학교 또는 유치원) 선택 후 조회 클릭

③ 퇴직예정일 입력 ④ 해당 기간제 교원 클릭(동일인일 경우 퇴직예정일 해당 확인)

④ 퇴직처리 클릭 ⑤ 퇴직처리 클릭

⑥ 저장 클릭

2) 퇴직확인

- 퇴직대상자 체크박스 클릭 – 계약직교원 상세를 통해 확인

도움말 **퇴직처리 유의 사항**

- 퇴직 처리 이전에 반드시 퇴직예정자관리에서 퇴직예정일이 등록되어야 한다.
- 인사기록에서 조회하였을 때 퇴직일만 입력되어 있고 퇴직예정일이 등록되어 있지 않으면 나이스 계약직교원 신규임용 처리 시 이미 등록된 사용자로 나와 등록되지 않으므로 퇴직예정자관리에서 등록이 선행되어야 한다.

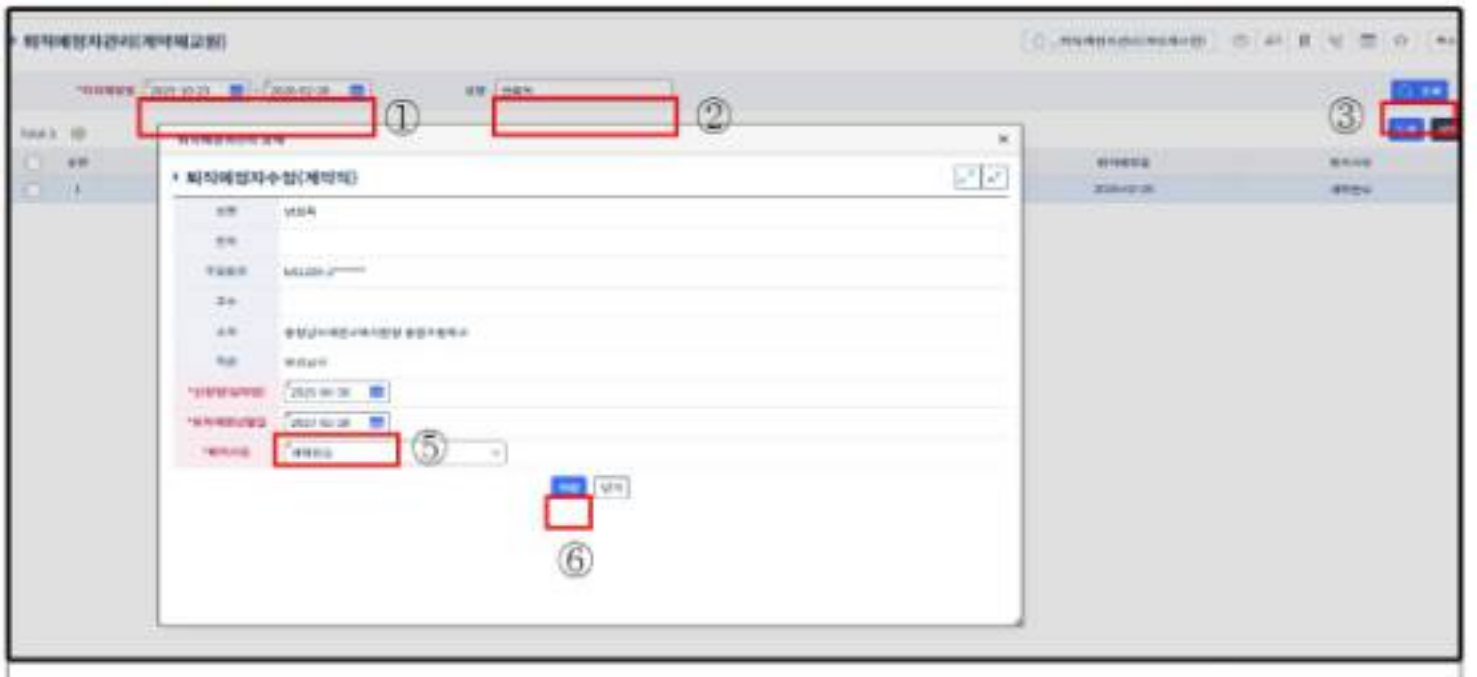
6 연장 계약 때 처리방법

가. 메뉴: [교원인사 - 계약직교원 - 계약직인사기록 - 퇴직예정자관리(계약직교원) - 성명에 해당 교사 입력후 조회 클릭 - 해당교사 클릭 - 퇴직예정자수정(계약직) 화면 팝업 - '퇴직예정년월일 입력 - 저장]

나. 퇴직예정 연월일 수정

1) 연장계약 시에는 퇴직처리를 하지 않고 퇴직예정 연월일을 수정한 후 저장한다.

2) 연장 계약 때 공백이 없어야 하며, 공백이 있는 계약의 경우는 퇴직처리 후 신규등록으로 관리해야 한다.



① 퇴직예정일 입력 ② 성명입력(권한조직(초등학교 또는 유치원)
③ 조회 ④ 해당 퇴직자 클릭
⑤ 퇴직예정월일 입력 ⑥ 저장 클릭

다. 승급기록(등록)

1) 호봉획정 사항을 입력한다.

2) 메뉴: [교원인사- 계약직교원- 계약직인사기록-인사기록(계약직)]

3) 연장계약으로 인한 호봉획정으로 호봉 승급한 경우 승급기록에 추가 등록한다.

① 확정호봉 입력　② 호봉획정일 입력(재계약일로 입력)

③ 호봉획정구분 및 임용구분 입력　④ 호봉 잔여일수 입력(호봉획정표 참고)

⑤ 저장 클릭

4) 해당 호봉을 선택한 후 근무사항 반영을 클릭한다.

도움말 **계약직교원 계약연장 시 처리사항**

- 연장 계약을 할 때에는 계약직교원 퇴직처리를 하지 않고, 퇴직예정자등록(계약직)에서 **퇴직예정년월일을 수정한 후 저장**한다.
- 호봉은 연장 계약 때 재획정한 호봉을 입력한다.

Ⅳ. 학기초 간편 업무지원(K- 에듀파인, 이음) TIP

1 결재정보 결재창 한눈에 보기(K-에듀파인)

가. 업무활용

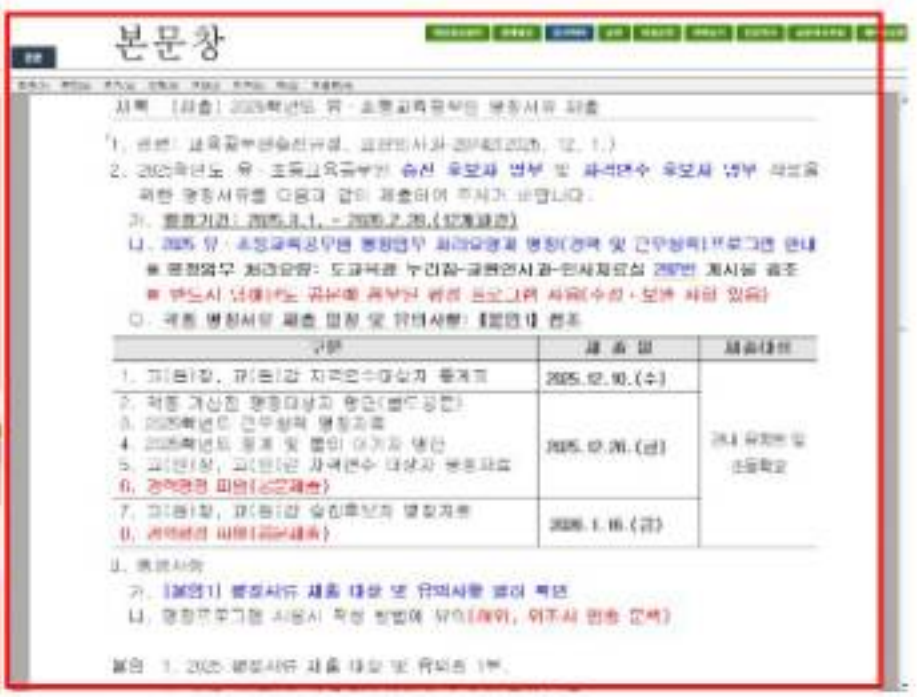
◦ 결재창과 결재정보를 한 창에 동시에 볼 수 있어 신속한 업무 처리 가능

나. 활용절차

◦ ①환경설정(에듀파인)→ ②개인문서환경설정→ 문서관리카드 UI유형→ ③가로체크

다. 적용화면

◦ 결재정보와 본문을 한화면에서 한꺼번에 확인할 수 있음



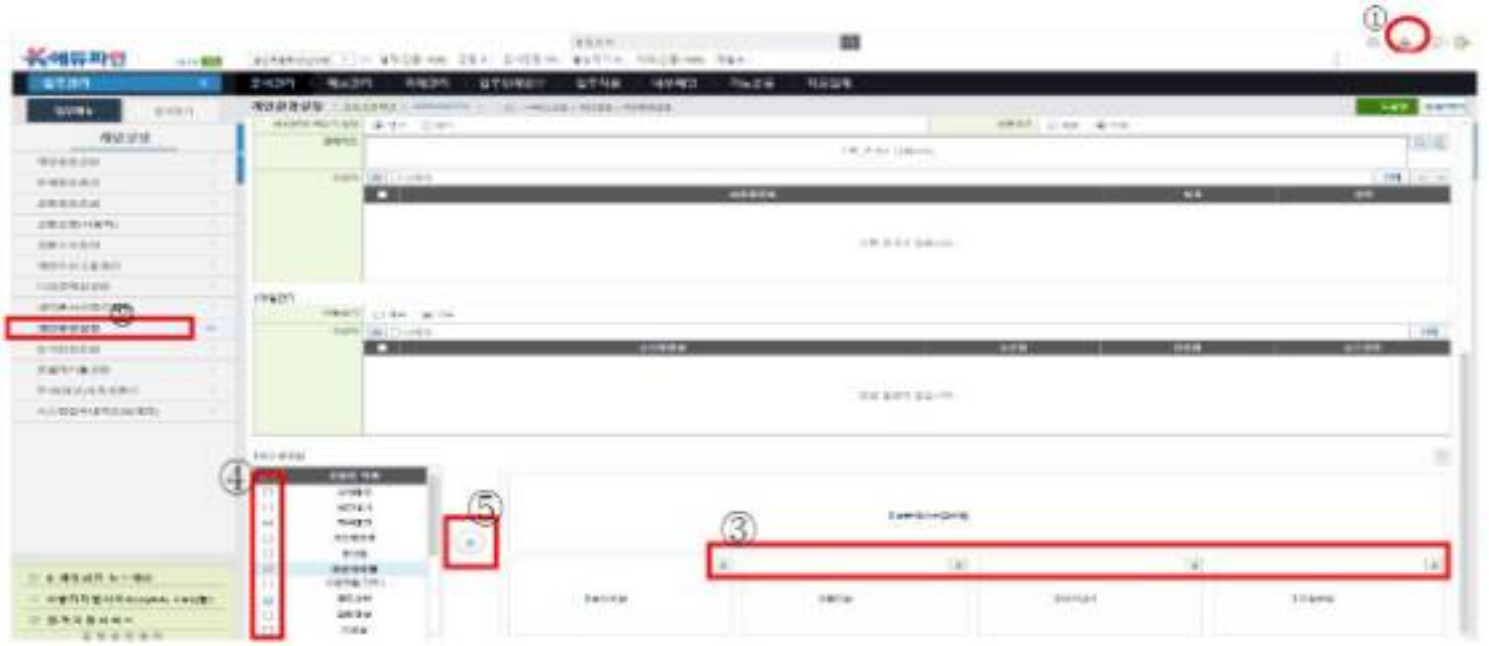
2 초기화면(포틀릿) 설정(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 업무와 관련된 탭을 초기화면에 비치하여 간편하게 업무 확인

나. 활용절차

◦ ①환경설정(에듀파인)→ ②개인환경설정→ ③포틀릿 설정(x를 누르면 삭제)→ ④필요한 목록 선택→ ⑤>>를 누르면 포틀릿이 사용자 설정에 따라 저장됨



다. 적용화면

◦ 에듀파인 초기화면 하단에 포틀릿이 설정된 것을 확인 할 수 있음

3 간편 일정관리(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 간편한 개인일정 관리 및 구성원과 학교일정 공유

나. 일정관리 접근방법

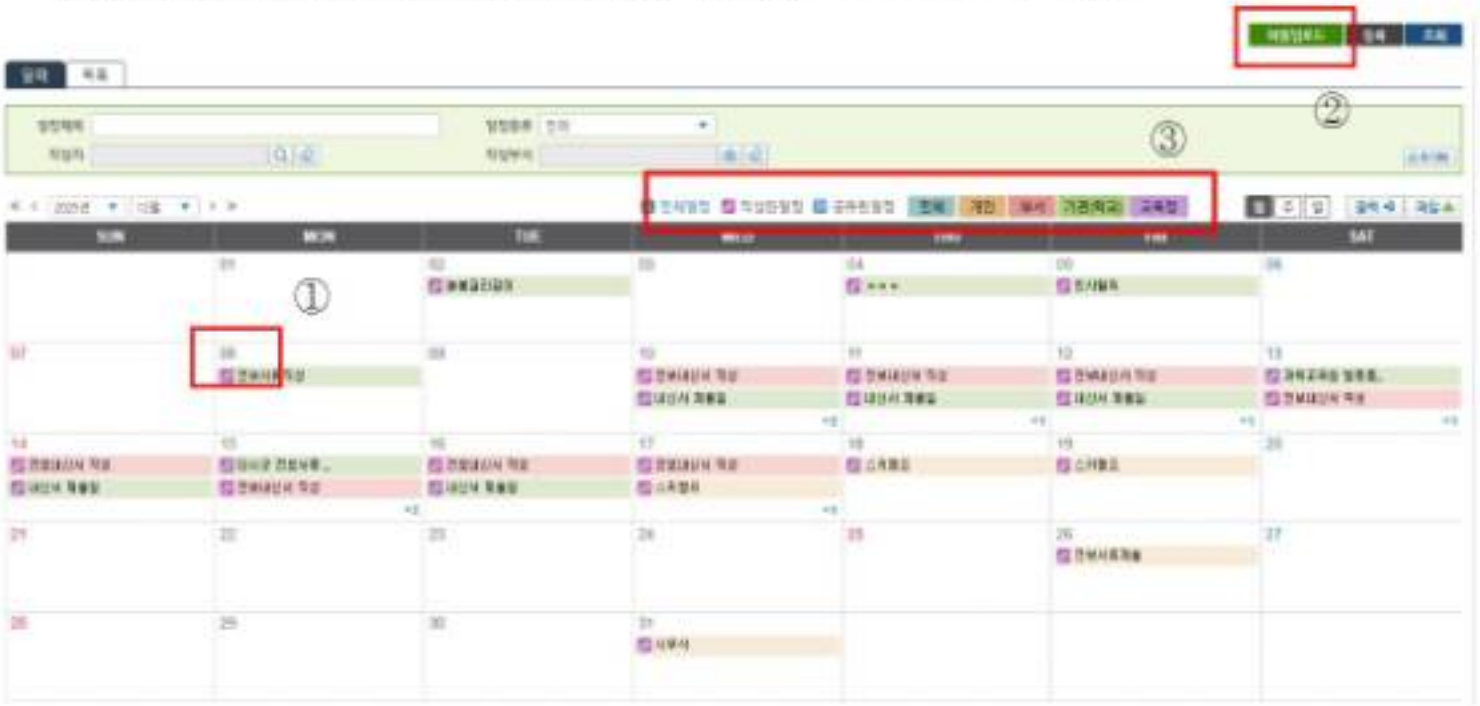
1) K-에듀파인 초기화면→ ①업무지원→ ②일정현황

2)포틀릿 설정 후(에듀파인 초기화면에 개인일정)→ ①개인일정 더보기

포틀릿을 설정하면 초기화면에서 간편하게 메일, 공문등을 간편하게 확인

다. 활용 방법

1) ②업로드 클릭 또는 ①원하는 날짜를 클릭
2) ③개인 전체 부서 학교 교육청 일정을 확인 할 수 있음



3) ①창에 일정과 관련하여 다양한 정보를 입력하고, 일정 공유등이 가능

3) 에듀파인 초기화면에 ①개인일정 나타남(※업무메일로 일정 관련 메일 수신가능)

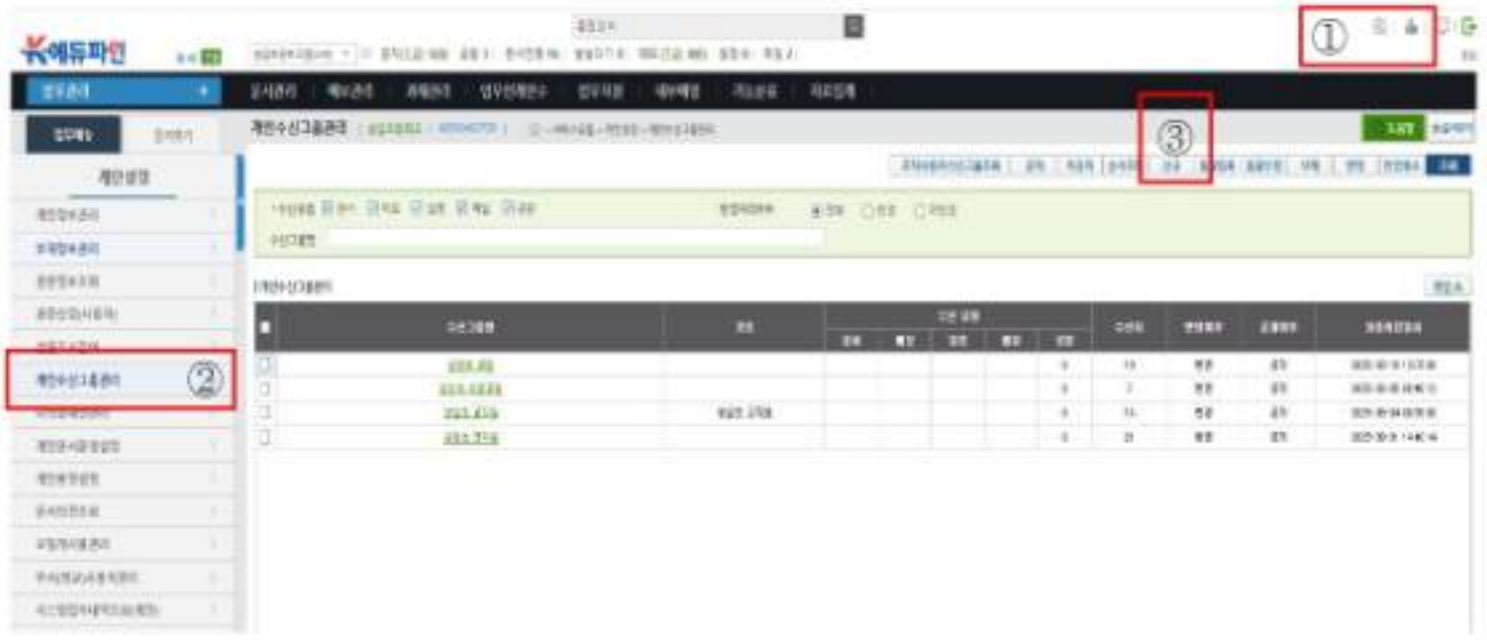
4 공람그룹 설정하기(K-에듀파인)

가. 업무활용

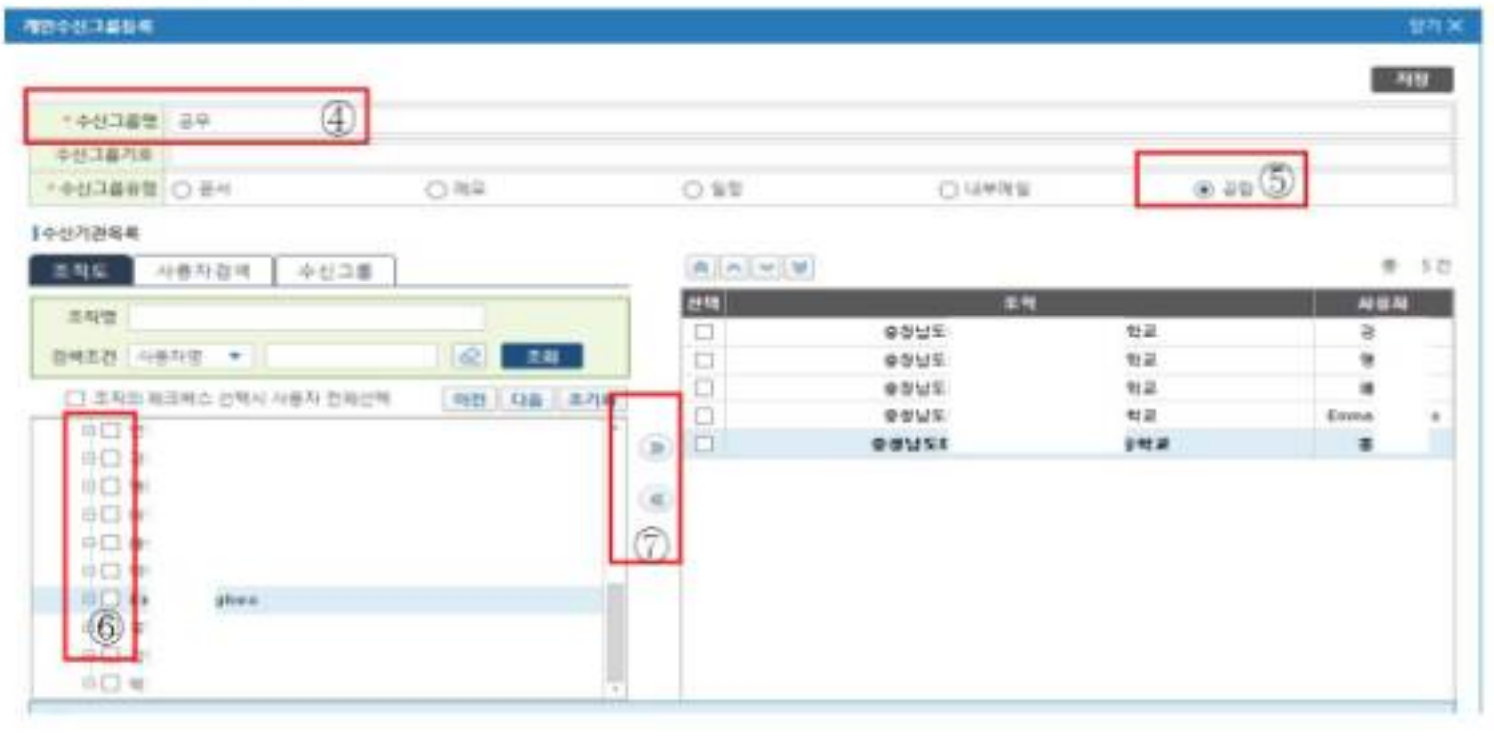
◦ 다양하게 공람그룹 설정으로 신속한 공문처리

나. 활용절차

◦ ①환경설정(에듀파인)→ ②개인수신그룹관리→ ③신규



◦ 개인공람그룹→ ④수신그룹명 등록→ ⑤수신그룹유형(공람체크)→ ⑥대상자 체크→ ⑦>>를 누르면 개인공람그룹으로 이동함



◦ ⑧체크박스 체크 후→ ⑨반영버튼 클릭(**반드시 반영 할 것**)

다. 적용화면

◦ ⑩새로운 공람그룹이 추가된 것을 확인 할 수 있음

◦ 유사한 방식으로 업무메일도 공람그룹 설정 가능

5 참조기안(K-에듀파인)

가. 업무활용

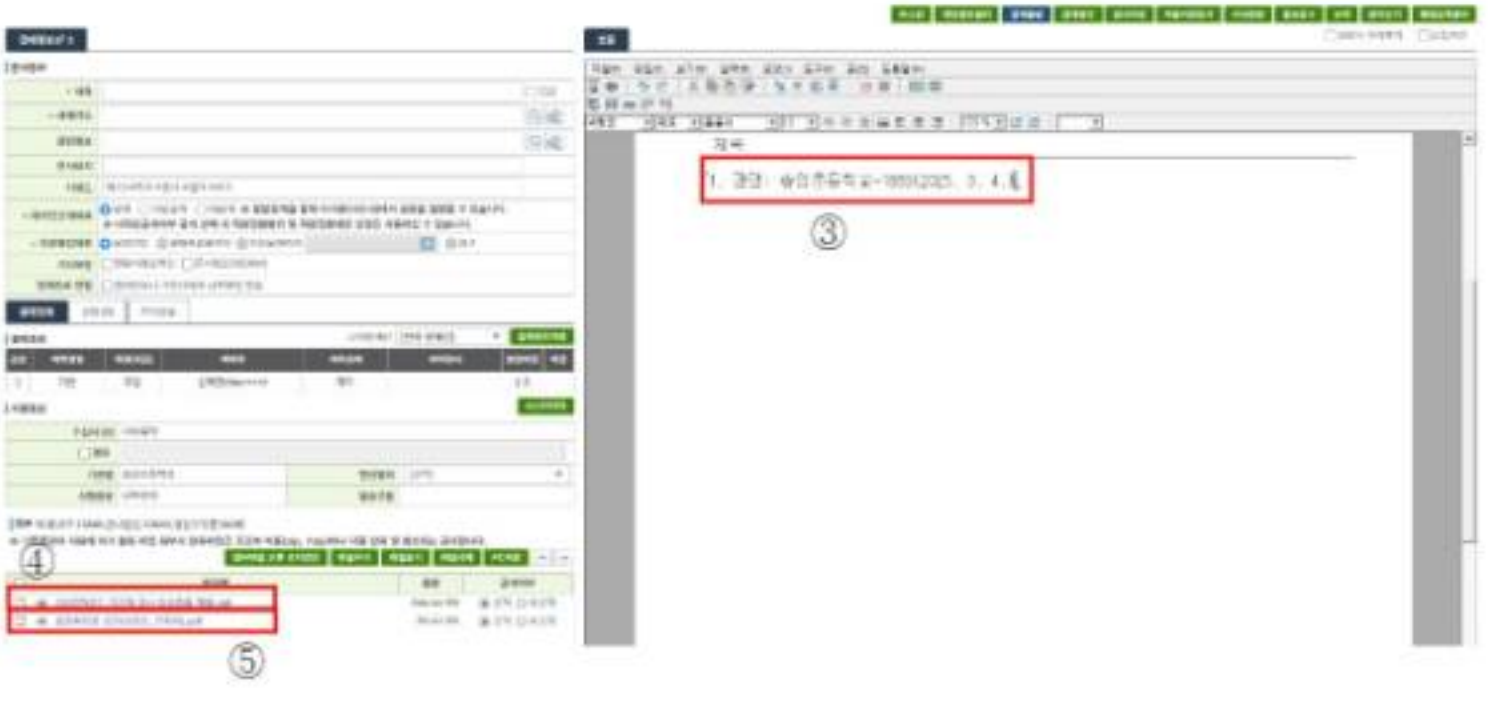
◦ 공문서 작성 시 관련 문서번호가 자동으로 입력되어 간편하게 공문 작성

나. 활용절차

◦ 기안한문서(접수한문서)→ ①원하는 공문 체크→ ②참조기안 클릭

◦ 원하는 공문서식 선택→ ③관련 공문 번호가 자동으로 입력됨
→④관련 공문의 odt 파일 형태로 생성되어 쉽게 관련 공문을 확인 가능
→⑤관련 공문의 붙임파일도 확인 가능

◦ 이상의 내용을 바탕으로 간편하게 공문서 작성 가능함



◦ 첨부파일을 클릭하면 공문과 관련한 첨부파일 공문 정보를 확인할 수 있음

※ ④2025학년도 기간제 교사 임용현황 제출 odt 파일

삶의 주체로 함께 성장하는 세계시민

[redacted] 초등학교

수신 수신자 참조

(경유)

제목 2025학년도 기간제 교사 임용현황 제출

1. 관련: [redacted] 초등학교-1665(2025. 2. 26.)

2. 2025학년도 기간제 교사 임용현황을 아래와 같이 제출합니다.

소속	성명	직위	생년월일	계약기간	호봉	사유
-						

붙임 호봉획정표 1부. 끝.

※ ⑤2025학년도 기간제 교사 임용현황 제출 문서의 붙임파일(호봉획정표)

[별지 제16호 서식]

호 봉 획 정 표

* 호봉획정사유 : 계약에 고민 임용

(1)소속			(2)채용(내신)하계	(3)현직위(급)
(4)성명			기간제교사	
(5)학력	사범계		(6)형호봉	
	비사범계	간호사		

(7)경력기간		(8)경력내용	(9)경력년수	(10) 환산율	(11)환산년수	(12)비고
부터	까지					
[redacted]	[redacted]	보건복지부 및 중앙군소속 간호공무원	38. 00. 14	100%	38. 00. 14	

6 공문서 한꺼번에 출력하기(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 유사공문을 키워드 검색후 별도로 열지 않고 일괄 인쇄할 수 있음

◦ 시행문 기안문을 선택적으로 출력할 수 있음

나. 활용절차

◦ 문서등록대장→ 원하는 공문 검색→ ①출력을 희망하는 공문을 선택

◦ ①프린터 메뉴 클릭(기안분, 시행분 중 선택)→ ②원하는 공문을 선택→ 인쇄(단건 및 모두 중 선택) 버튼 클릭→ 출력

7 공개범위 사후 수정(K-에듀파인)

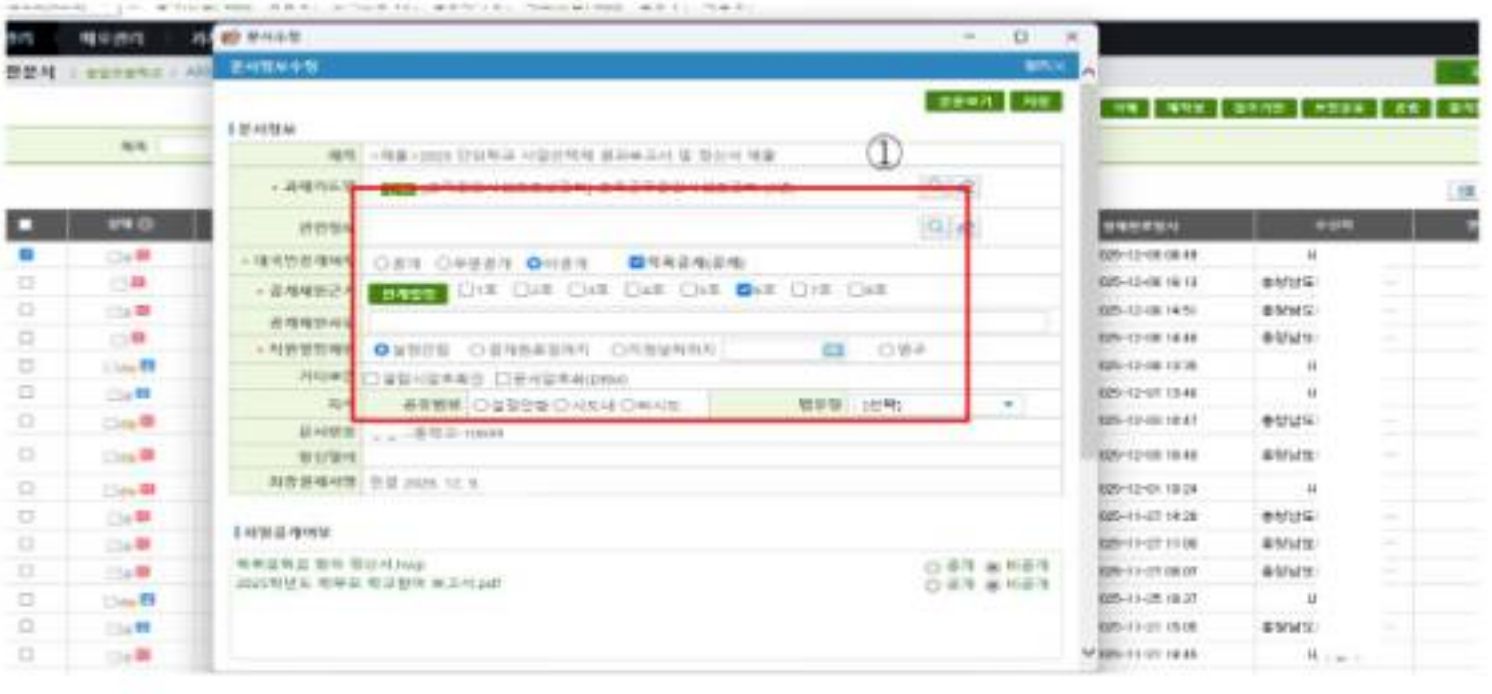
가. 업무활용

◦ 공문 처리 및 결재 후에도 공개범위를 간편하게 수정할 수 있음

나. 활용절차

◦ 기안한문서(문서등록대장)→ ①원하는 공문 선택→ ②수정클릭→ ③한건 및 일괄 수정 중 선택

◦ 문서수정 팝업창→ ①공문정보 수정(대국민공개, 관련근거, 직원열람등)



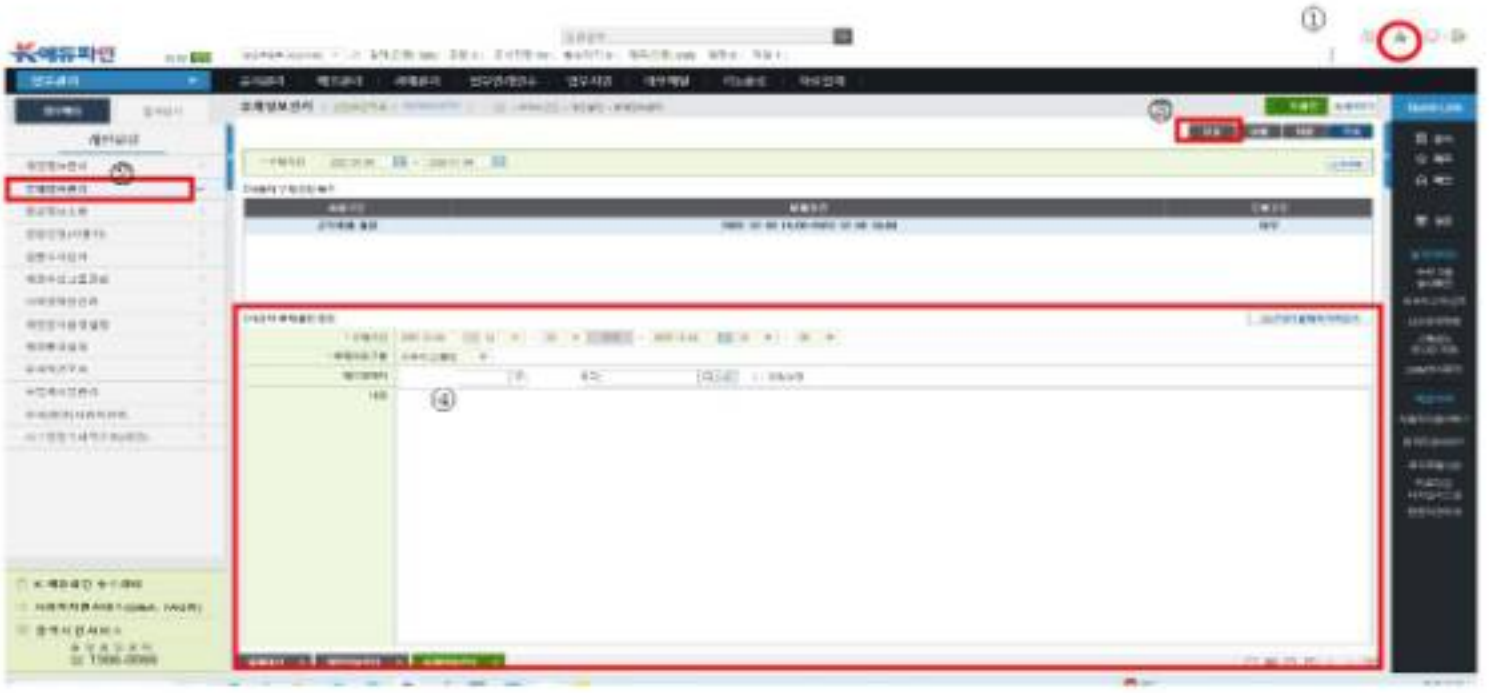
8 부재 및 대리결재자 설정하기(K-에듀파인)

가. 업무활용

- 부재로 인한 대리결재자 지정으로 업무공백 방지
- 대리결재자 및 부재정보 공유를 통한 신속한 업무 처리

나. 활용절차

- ①환경설정(에듀파인)→ ②부재정보관리→ ③신규→ ④내용입력



다. 적용화면

- ①조직도에서 부재 및 대리결재자 지정 확인 가능

9 사후 공람지정(K-에듀파인)

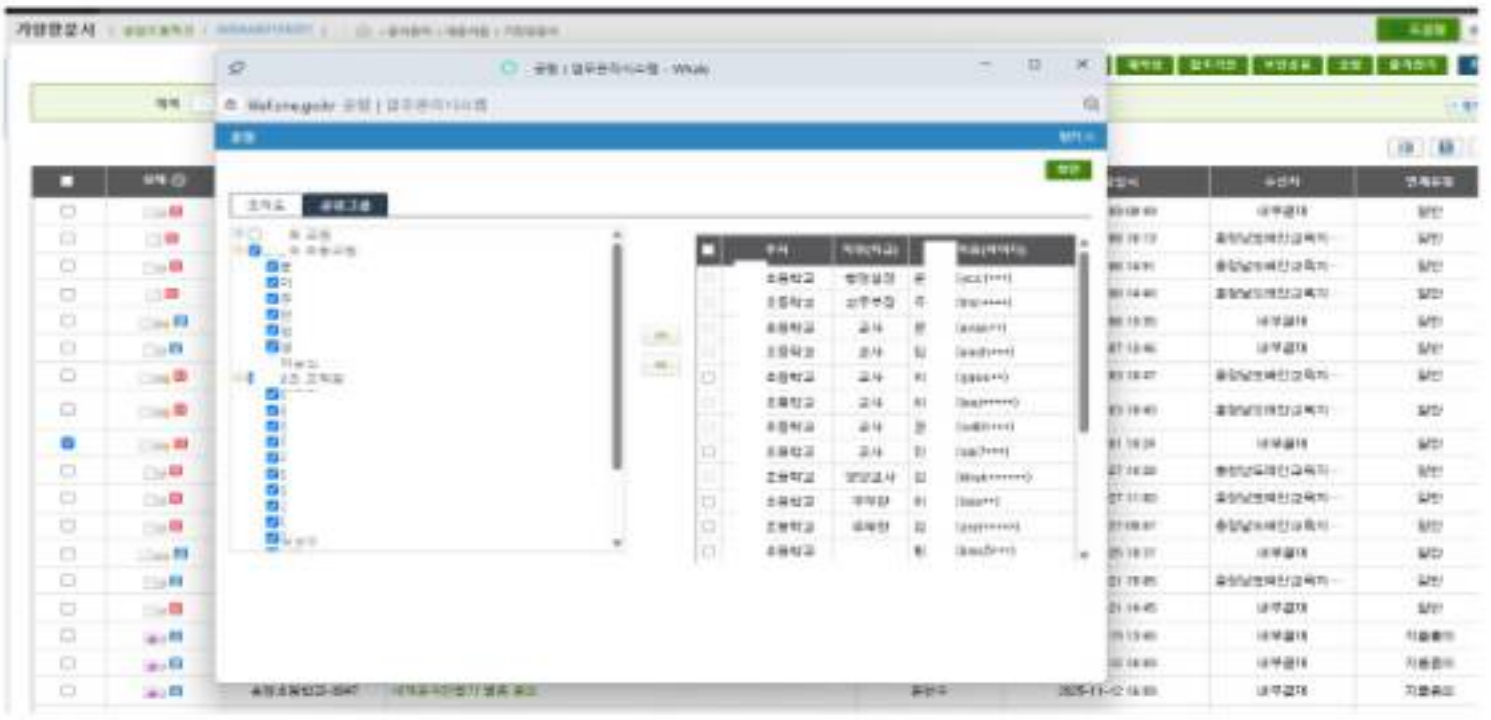
가. 업무활용

◦ 문서처리 후에도 공람 대상을 자유롭게 수정할 수 있음

나. 활용절차

◦ 기안한문서(접수한문서)→ ①원하는 공문 선택→ ②공람클릭

◦ 공람그룹 메뉴→ 원하는 공람그룹 지정→ 확인



10 연속결재(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 공문 목록에서 선택하여 결재하지 않고 선택 문서를 연속 결재

나. 활용절차

◦ 결재문서(결재대기)→ ①결재를 하는 공문 선택→ ②연속결재 클릭

◦ 연속적으로 결재창이 활성화되어 신속한 결재 처리
(④번창 결재후 ⑤번창이 바로 팝업됨)

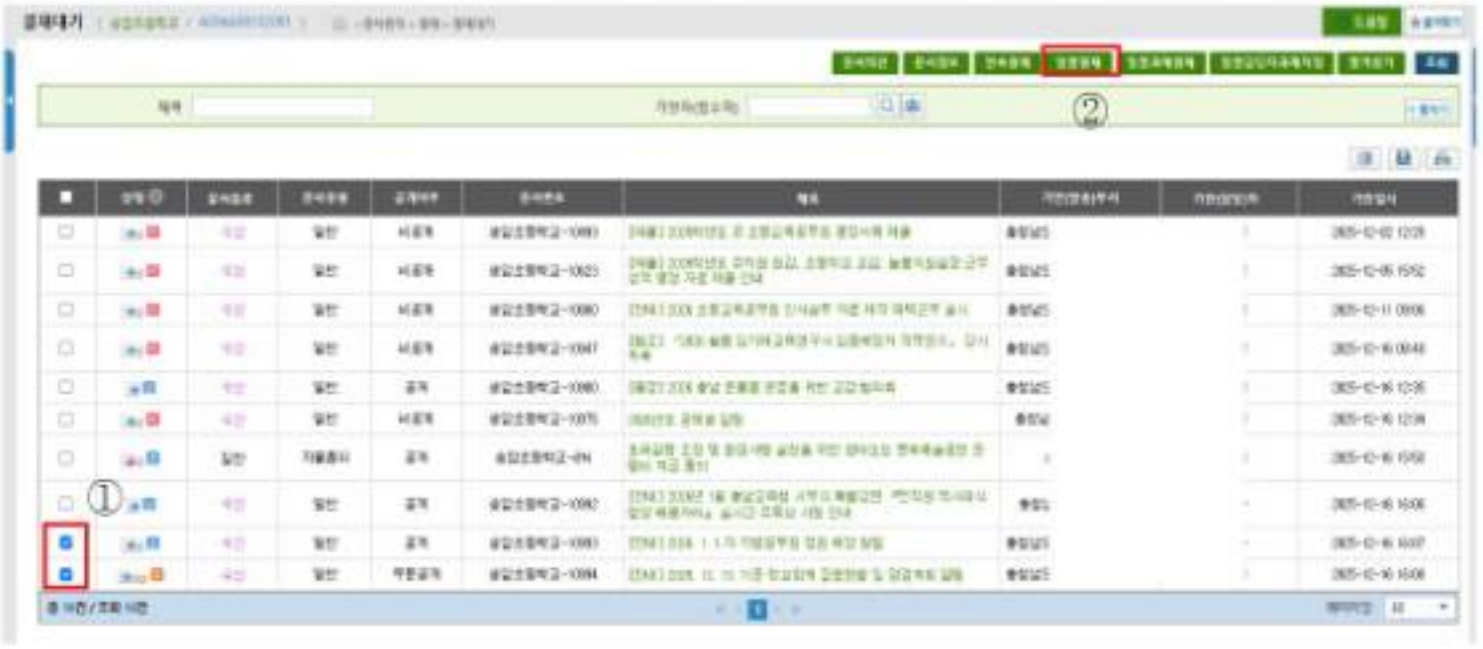
11 일괄결재(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 선택한 공문을 일괄적으로 한 번에 결재(단 재정문서는 제외)

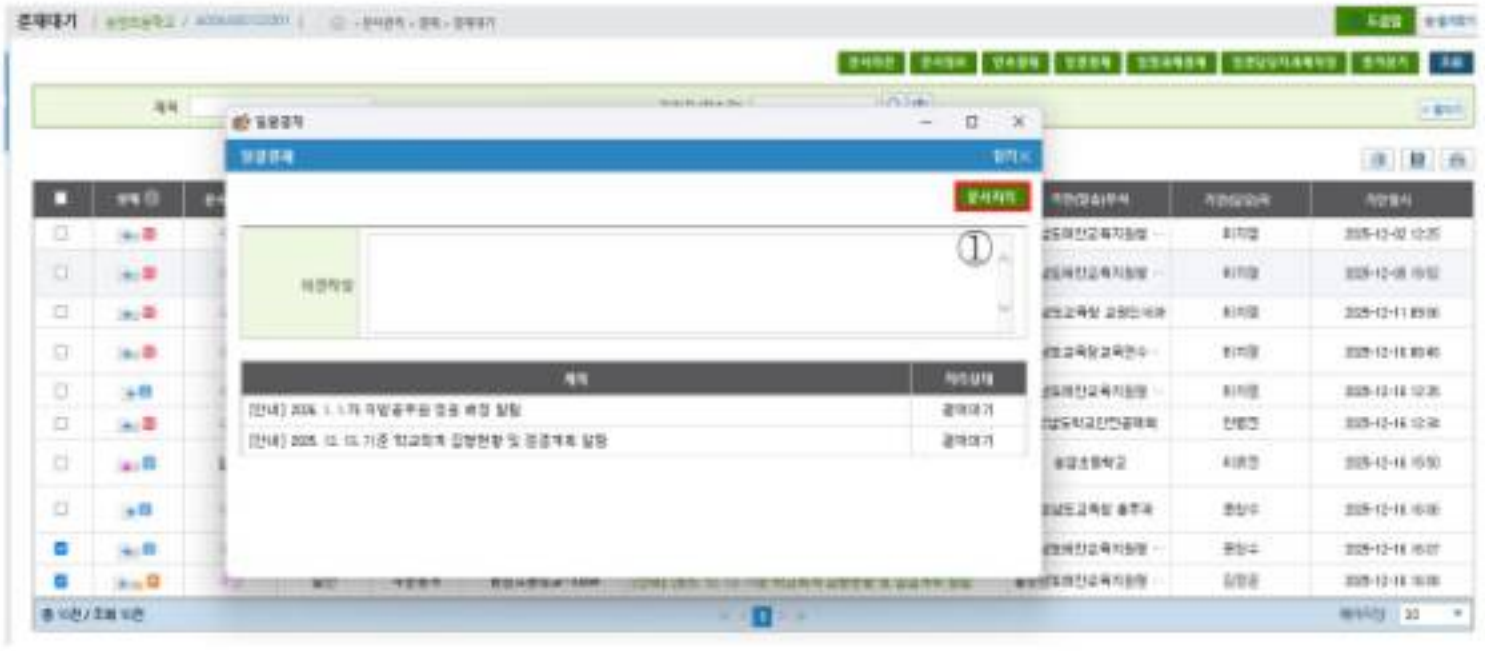
나. 활용절차

◦ 결재문서(결재대기)→ ①결재를 하는 공문 선택→ ②일괄결재 클릭



◦ ①문서처리→ 선택한 문서를 일괄결재 처리할 수 있음

※ 단 결재문서와 담당자지정 문서를 한꺼번에 일괄결재 안됨



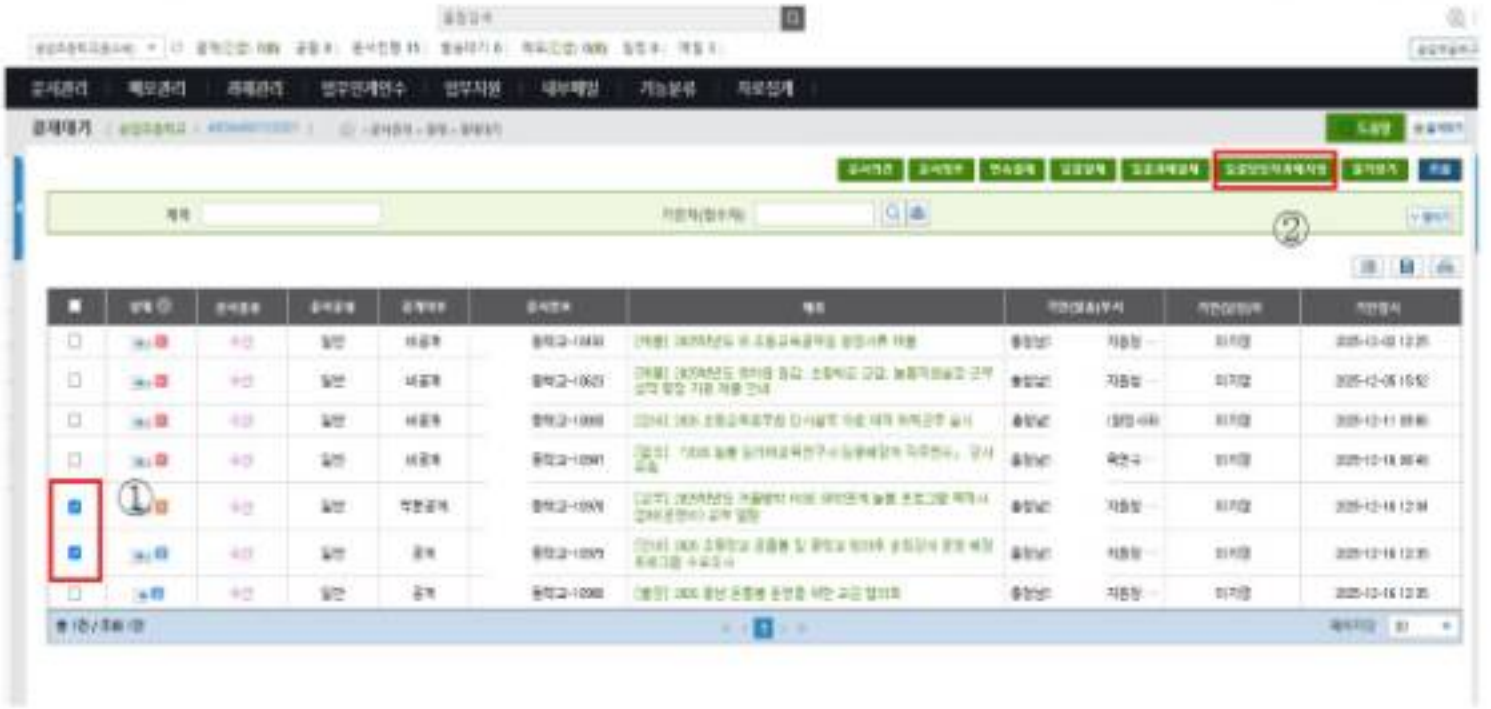
12 일괄담당자과제지정(K-에듀파인)

가. 업무활용

◦ 공문을 열지 않고 한꺼번에 담당자에게 해당 공문을 일괄적으로 지정

나. 활용절차

◦ 결재문서(결재대기)→ ①동일한 담당자 공문을 선택→ ②일괄담당자과제지정



◦ ③결재경로→ 담당자를 지정→ ④문서처리→ 선택한 문서가 일괄 담당자가 지정되어 처리됨

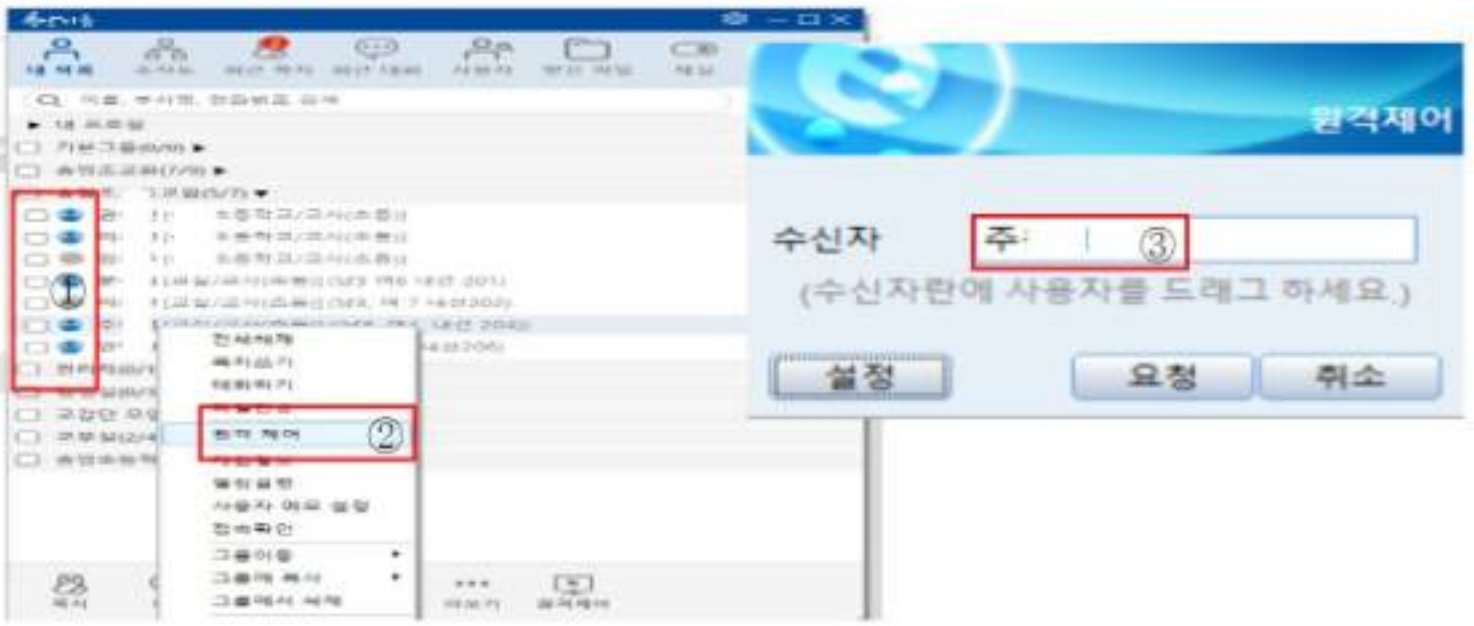
13 원격업무 지원(충남이음)

가. 업무활용

◦ 원격업무 지원을 통한 신속한 업무 이해

나. 활용절차

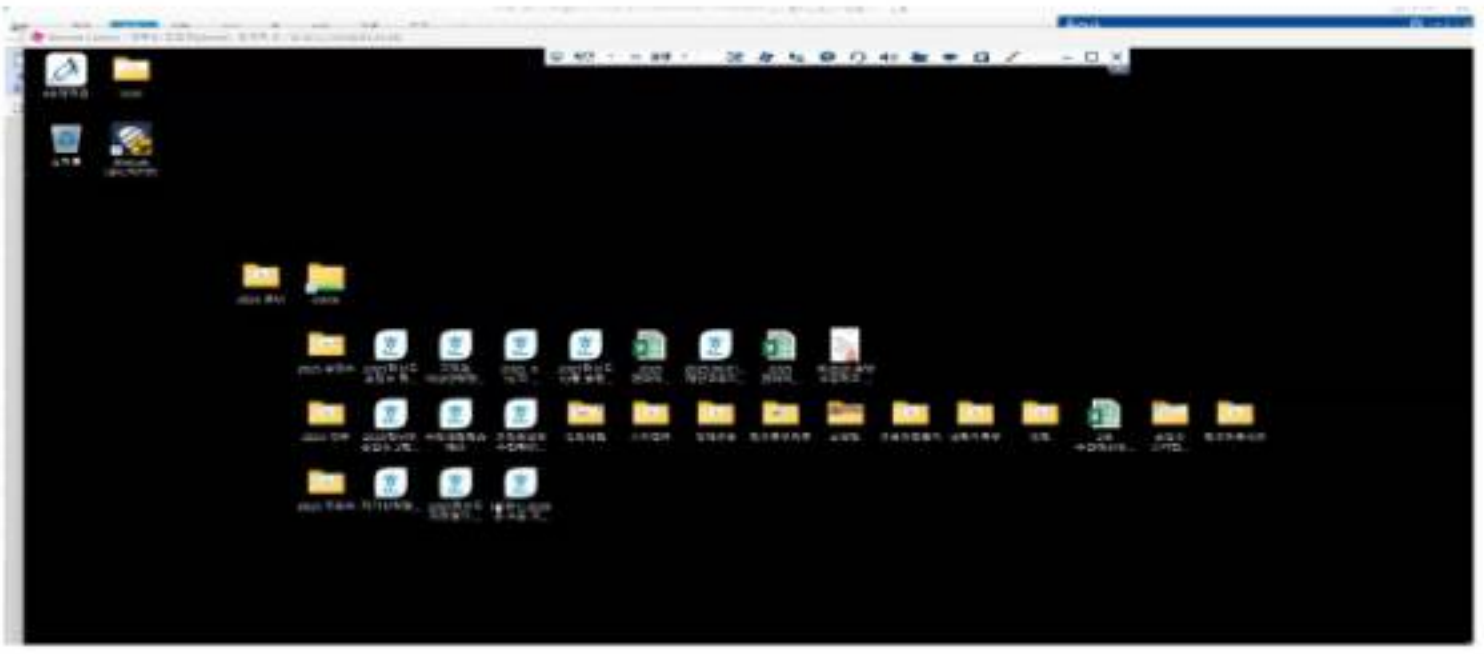
◦ ①원격제어 대상자 검색(오른쪽 버튼 클릭)→ ②원격제어 요청→ ③수신자 입력후 요청 클릭



다. 적용화면

◦ 주**교사의 컴퓨터를 원격제어 할 수 있음

◦ 반대의 과정으로 진행하면 본인의 컴퓨터를 원격제어 받을 수 있음



14 간편 그룹설정(충남이음)

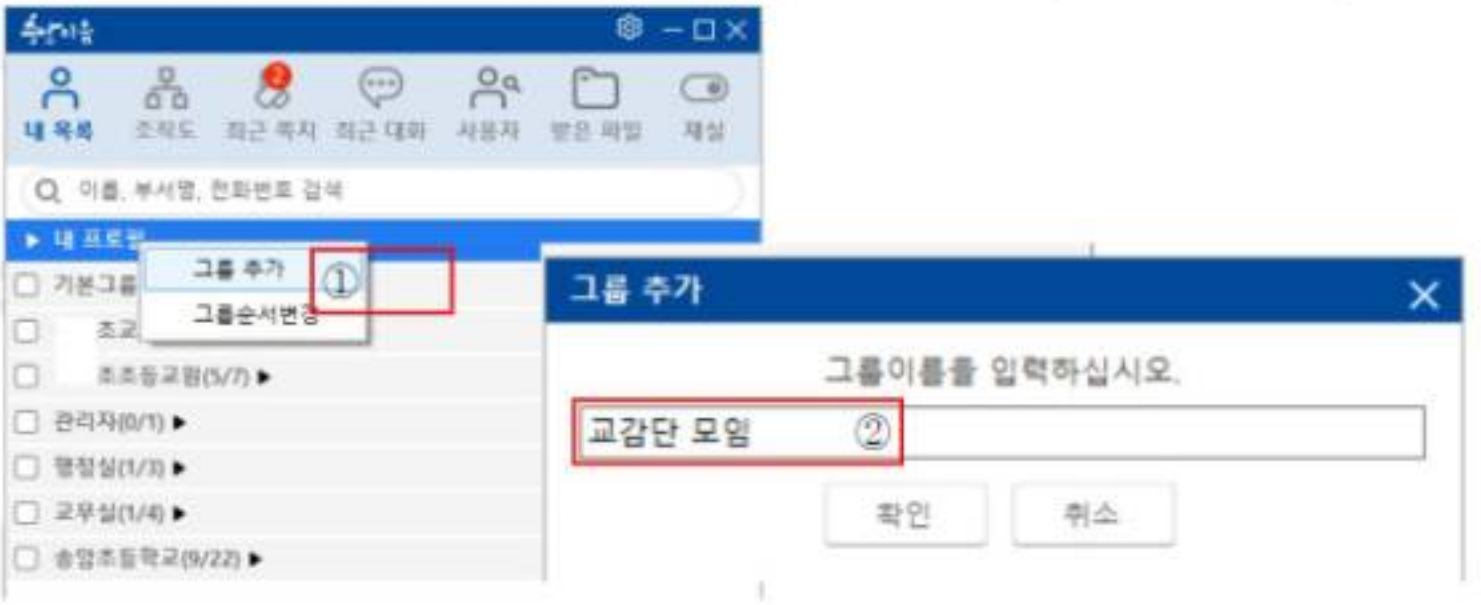
가. 업무활용

◦ 교내 교직원들을 그룹으로 설정하여 신속한 메시지 전달

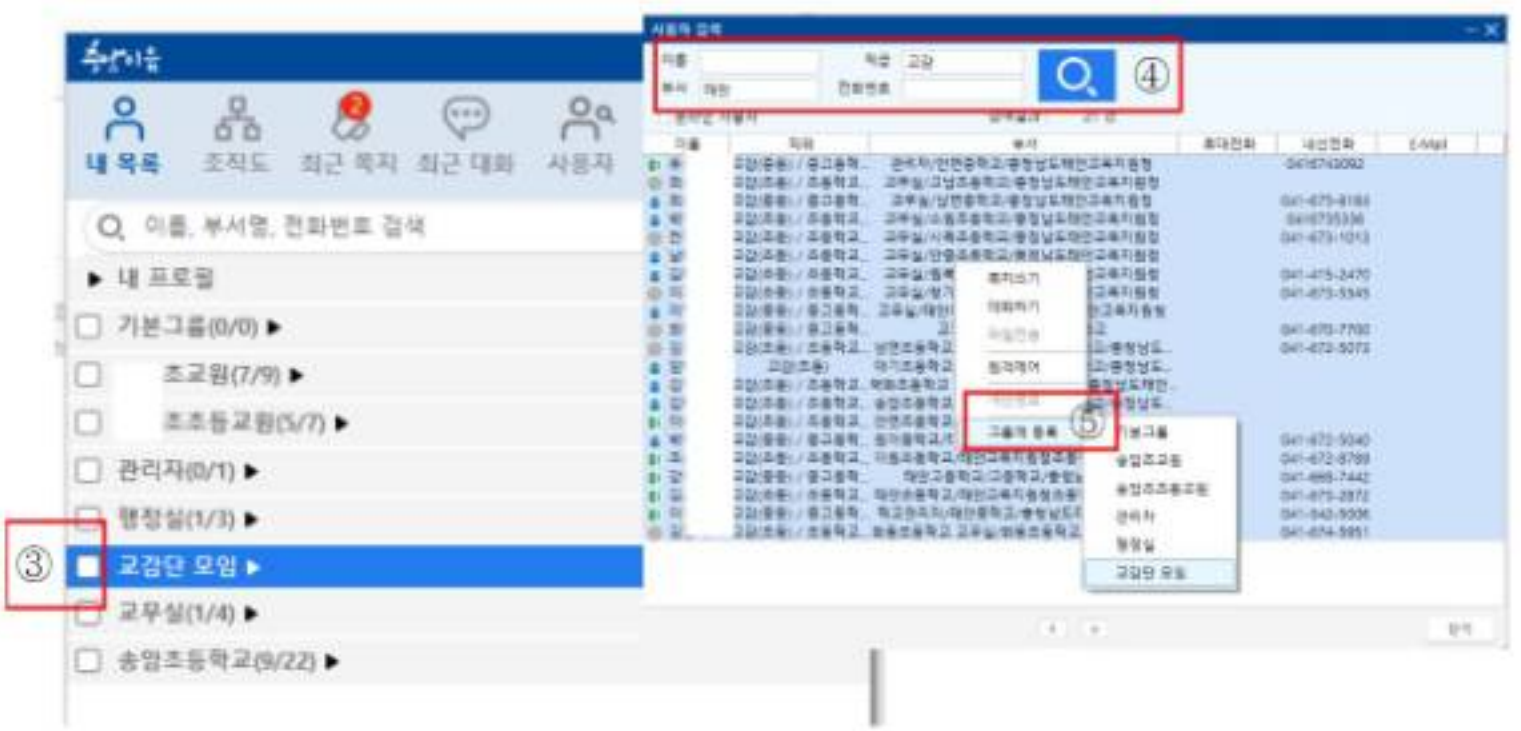
◦ 시·군 단위 연구회 및 배움자리 모임등을 그룹으로 설정 가능

나. 활용절차

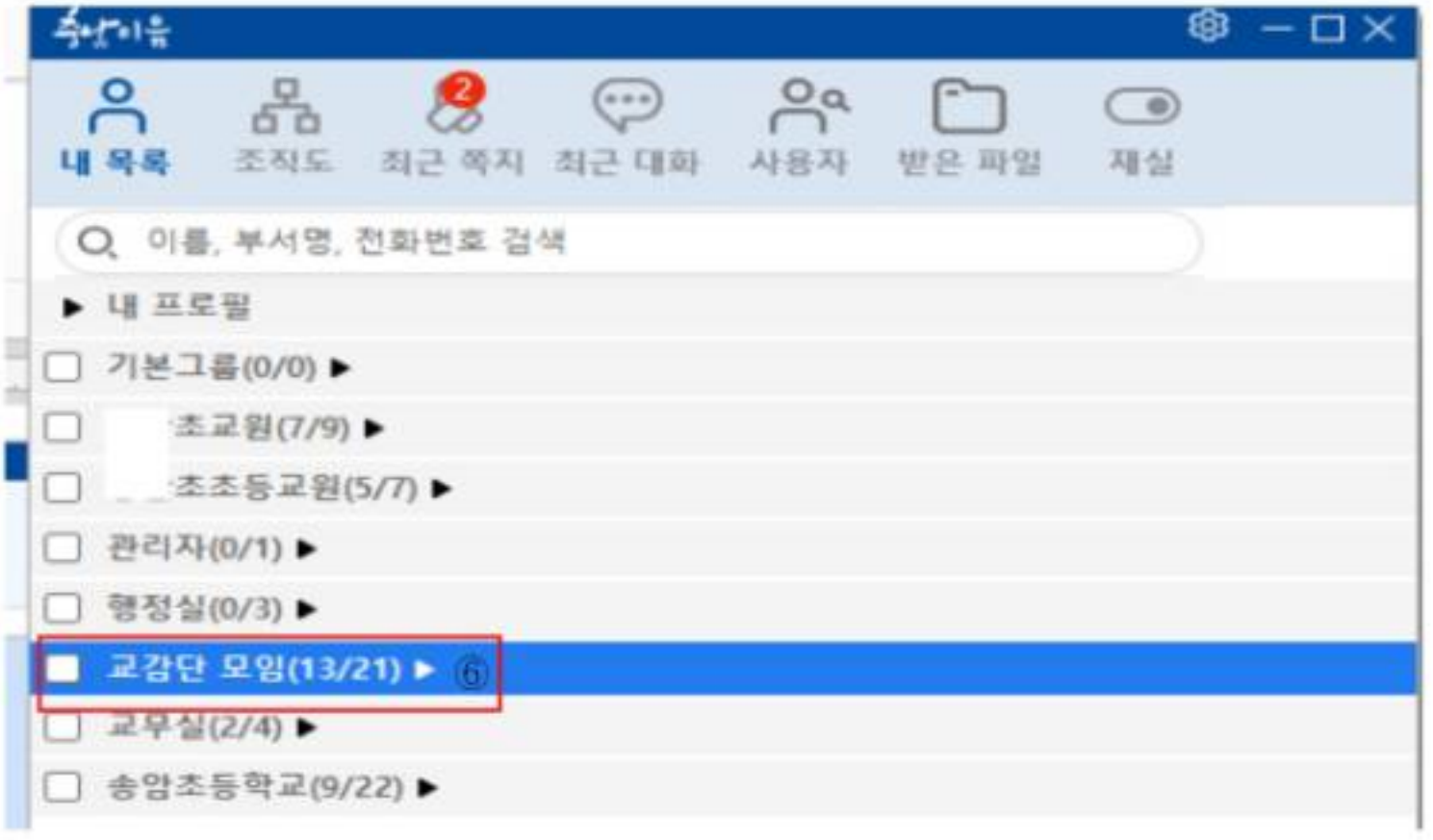
◦ 내 프로 프로필(마우스버튼 클릭)→ ①그룹추가클릭→ ②그룹명입력



◦ ③오른쪽 버튼(구성원등록 클릭)→ ④사용자 검색→ ⑤검색결과 선택 후 오른쪽 버튼 원하는 그룹에 등록

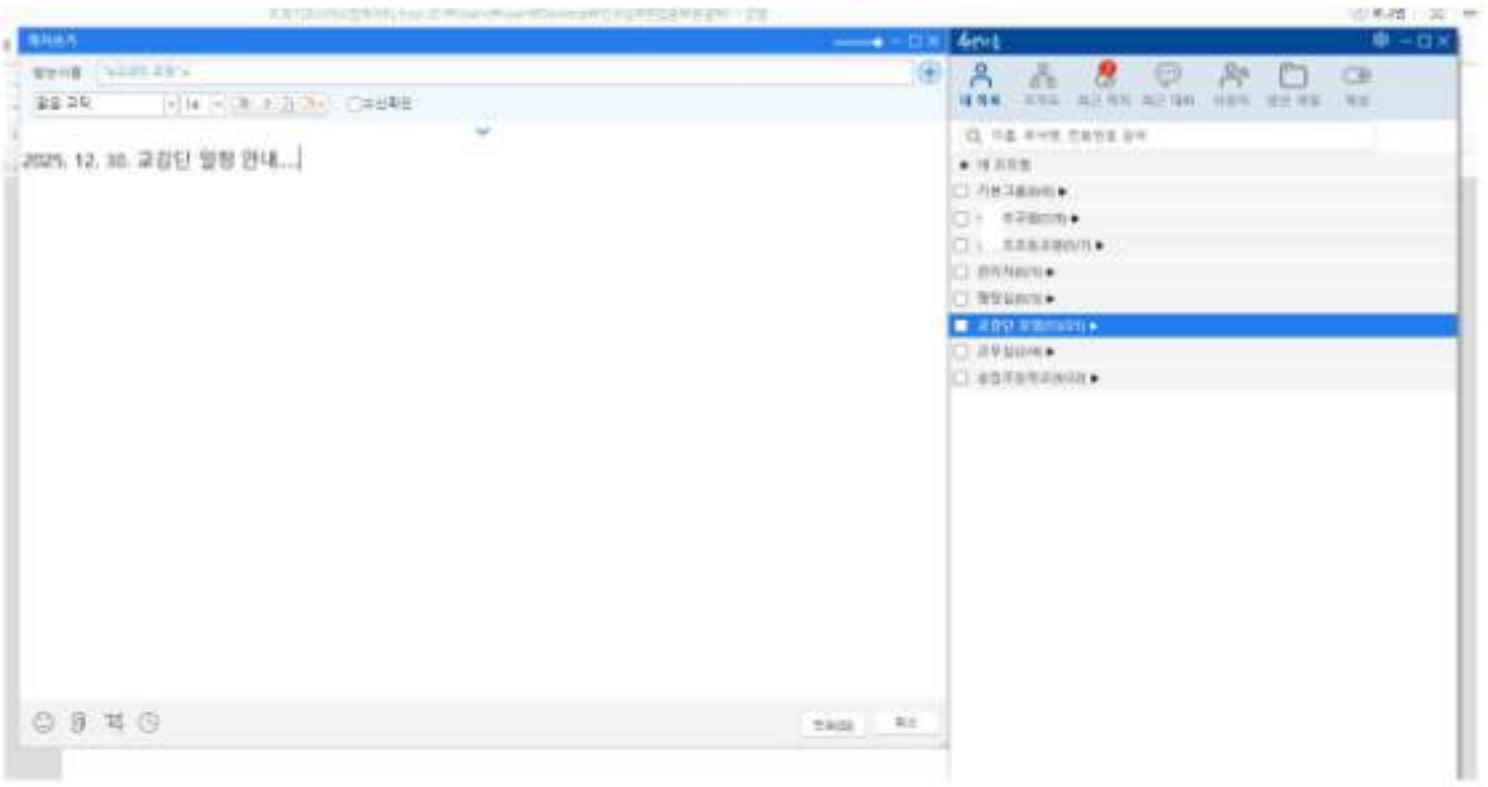


◦ 이음에 새로운 그룹이 추가된 것을 확인 할 수 있음



다. 적용화면

◦ 이음에 다양한 그룹을 만들어 신속한 메시지를 간단하게 전달 할 수 있음



15 재직기간 산정 프로그램 활용하기

가. 업무활용

◦ 근무경력 및 재직기간을 간단하게 계산 할 수 있음

나. 활용절차

◦ 참 재직기간 산정프로그램 다운받기

◦ ①시작일 및 종료일을 입력→ ②년, 월, 일, 평일, 휴일까지 계산

◦ ③일수를 입력→ ④오늘부터 정확한 월, 일, 요일이 계산됨

◦ ⑤일수를 입력→ ⑥시작일부터 정확한 월, 일, 요일이 계산됨

▶ 재직기간 산정 ◀

③ ④

오늘(지금)부터 15 일째 되는날은? 2025년 12월 26일 금요일

시작일로부터 1000 일째 되는날은? 2019년 11월 25일 월요일

⑤ ① ⑥

2017년	3월	1일	2017-03-01	시 작 일
2024년	12월	31일	2024-12-31	종 료 일

퇴직일은 미포함으로 자동 계산됨.

년(年)	월(月)	일(日)	평일 (토,일요일제외일수)	빨간날^^ (일수)
7 년	9 월	30 일	2,045 일	2,299 일

②

2026 유·초등교육공무원 인사실무

■ 초판 발행: 2014. 2.
■ 수정 발행: 2026. 2.
■ 발행처: 충청남도교육청